

الجامعة الأمريكية المفتوحة

American Open University

صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الصومال

(دراسة فقهية مقارنة تطبيقية)

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية
قسم الشريعة

إعداد الطالب:

علي عبدي أحمد فارح

تحت إشراف:

الأستاذ المشارك الدكتور: عبد الرشيد شيخ صالح حاج أحمد

للعام: ١٤٤٠هـ/ ٢٠١٩م


بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص البحث

مقدمة:

- أهمية صيغ العقود المالية في الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة كملت حاجات الناس، وحققت لهم السعادة في الدنيا والآخرة في الدنيا، فالشريعة منهج كامل لحياة البشرية بكل مقوماتها.

بيان التعامل مع الآخرين، ويكون التعامل بعدة أنواع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "وجماع المعاوضات أربعةُ أنواع: معاوضة مال بمال كالبيع، وبذل مالٍ بنفعٍ كالجعالة، وبذل منفعةٍ بمال كالإجارة، وبذل نفعٍ بنفع كالمشاركات من المضاربة ونحوها، فإنَّ هذا بذلُ نفعٍ بدنه، وهذا بذلُ نفع ماله، وكالتعاون والتناصُر ونحو ذلك.

-توضيح أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بأحكام خاصة بالعبادات؛ لتنظيم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى؛ ليعبده على الوجه الصحيح، فكذلك فقد جاءت بأحكام خاصة بالمعاملات؛ لتنظيم تعامل الناس بينهم في شؤون حياتهم؛ لكي لا يتعدى أحد على أموال غيره فيأخذه.

-إن العقد المالي في الفقه الإسلامي له مزية عظيمة، ومنزلة رفيعة، وإن من أهم العقود المتعامل بها في البنوك الإسلامية: عقد المرابحة والمضاربة والمشاركة وعقد الاستصناع وعقد بيع السلم وعقد القرض الحسن، فإن هذه العقود هي من أكثر العقود تعاملا في البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي عامة، وخاصة بنك سلام في ولاية بونت لاند الصومالية.

إشكالية البحث:

تبين له أن إشكالية الموضوع تتمثل حول مدى مطابقة العقود المالية عند بنك سلام على الشريعة الإسلامية، وقلة مفاهيم الناس في العقود المالية.

من أسباب اختيار البحث ما يأتي:

حاجة الناس إلى معرفة صيغ العقود المالية عند البنوك الإسلامية عامة وبنك سلام في الصومال خاصة.

معرفة الناس مدى موافقة تطبيق صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الشريعة الإسلامية.

من الأهداف التي تصبو إليها هذه الدراسة:

توضيح حقيقة العقود المالية.

بيان صيغ العقود المتداول بها عند بنك سلام.

توضيح مدى موافقة البنك مع هذه العقود المالية الإسلامية.

كشفت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

- أن العقود المالية كثيرة، وأنها مما أباح الله سبحانه للناس، وأنها مما غنى عنها للناس، وأن الدراسة تناولت خمسة منها، المرابحة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والقرض الحسن.

- مما توصلت به الدارسة، أن للمال أهمية عظيمة في نظر الإنسان وأنه شريان الحياة، ولا حياة للناس إلا بالمال، وأن المال هو: ما يملكه الإنسان وله قيمة ويلزم الضمان بمتلفه.

- كل ما سردنا في البحث من الأدلة يؤكد مشروعية المرابحة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وأن موضوع المرابحة يدخل بصورة عامة على عموم البيع المباح الوارد في القرآن الكريم، وأنها من التجارة المتراضى عليها، وأنها من الكسب الحلال التي ودرت النصوص النبوية على حثه، وورد الإجماع من العلماء على إباحته، وجاء العقل على تعامل الناس من الضروريات في حياتهم اليومية.

-أوضحت الأدلة الشرعية أن المضاربة هي نوع من أنواع الكسب وابتغاء فضل الله تعالى، وأنها جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، والمعقول، وأن المضارب يبتغي بسعيه فضل الله، كما يبتغي بعمله الرزق والتجارة.

-اتفق الفقهاء أن المشاركة مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، وأنها من العقود القديمة، وأن حكم المشاركة هو الجواز، وله من الحكمة الكثير من مصالح الأمة الإسلامية.

- تبين من الأدلة الشرعية أن عقد الاستصناع مشروع بالكتاب -بدلالة ضمنية- والسنة، والإجماع، والمعقول، والمال المكتسب من خلاله هو مال حلال لا شبهة فيه؛ لأنه مورد رزق المأذون فيه، والتجارة المسموح بها، ولولاه لوقع الناس في حرج، والحرج قد رفع الله عنه من أمة محمدﷺ.

-الآيات والأحاديث مجتمعة على مشروعية القرض الحسن، فلو لم يكن مشروعا لما فعله الرسول ﷺ وما حث عليه، وما رغب فيه، و قد بين النبي ﷺ عظيم الثواب الذي يعطيه الله عز وجل لمن يقوم بذلك، مبتغيا التخفيف عن المسلم رغبة منه بما عند الله عز وجل من أجر وثواب.

-إن حكم القرض الحسن يدور حول الأحكام الشرعية الخمسة، من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والراجح عند الفقهاء أن القرض الحسن هو مندوب.

من التوصيات:

- أن يتناول الباحثون بصفة مستمرة البحث بفقه النوازل، خاصة المعاملات المالية، التي تتجدد يوما بعد يوم.

-تقوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وجعلها علماء فعالين.

-تدريب العاملين في البنوك الإسلامية على العقود المالية المتداولة في البنوك حتى يسلم التعامل من الأخطاء الكثيرة التي تأتي من بعض العاملين في البنوك الإسلامية.

-وقد قسم الباحث الرسالة إلى ثلاثة أبوب، الباب الأول: مفهوم العقود وأقسامها وبنك سلام في الصومال والصومال، الباب الثاني: عقد المرابحة والمضاربة والمشاركة عند بنك سلام في الصومال، والباب الثالث: عقد الاستصناع والقرض الحسن عند بنك سلام في الصومال، وكل باب له عدة فصول، ولكل فصل له عدة مباحث، وكل مبحث له عدة مطالب، وبعض المطالب لها فقرات، ثم ختم الباحث الرسالة الفهارس العلمية العامة المعروفة، من فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، وفهرس الآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات. وإلى هذا تم الرسالة بحمد الله تعالى.

Research Summary

Introduction:

- The importance of the forms of financial contracts in Islamic law, and that the Sharia has fulfilled the needs of people, and achieved them happiness in this world and the hereafter in the world, Sharia is a complete approach to the life of humanity in all its components.

The statement of dealing with others, and dealing with several types, as Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah said: "And the group of compensations four types: netting money with money, such as selling, and making money as a benefit, such as making a benefit with money such as rent, and do benefit by benefits such as shares of speculation and the like, His body, and this benefit of his money, and cooperation and advocacy and so on.

- To clarify that the Islamic law has come to the provisions of special worship; to regulate the relationship of man to God Almighty; to worship it properly, so it came provisions on transactions: to regulate the people deal with them in the affairs of their lives; so that no one exceeds the money of others takes.

- The financial contract in the Islamic jurisprudence has a great advantage, and a high status, and that one of the most important contracts dealing with Islamic banks: Murabaha and speculation and participation and the holding of Istisnaa and the sale of peace and the contract loan Hassan, these contracts are one of the most contracts dealing in Islamic banks in the world Islamic Bank in general, especially Salam Bank in the Somali state of Puntland.

اســـتـــهـــلال



إهـــــداء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصبحه ومن تبع هداه، سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والصلاة والسلام كما قال الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾[1]، على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا.

- إلى أبوي المرحومَيْنِ الذين ربياني على الفضيلة، وأسأل الله تعالى أن يدخلهما برحمته الفردوس الأعلى.
- إلى زوجاتي جميعا، لقد كن نعم العون والسند في هذه المسيرة المباركة.
- إلى أولادي الأبرار بمساعدتهم إلى كل العون والمساندة.
- إلى كل من استفدت منه لفظة، أو جمعني ودادا لحظة، من الأرحام والأحباب والأصحاب.
- إلى العاملين لهذا الدين السائرين على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إلى هؤلاء جـــميـــعـــا أهـــدي هـــذا الـــعمـــل.

---

١ الآية رقم (٥٦) من سورة الأحزاب.

شـــكـــر وتـــقـــديـــر

أتوجه الشكر الأول لله سبحانه وتعالى، بما أنعم علي من النعم التي لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[1].

ثم أشكر لكل من ساعدني في إنجاز الرسالة، من قريب وبعيد، وأخص بالشكر والتقدير، بأستاذي ومشرفي، **الأستاذ المشارك الدكتور: عبد الرشيد شيخ صالح حاج أحمد**، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، والذي استفدت من علمه وتوجيهاته الشيء الكثير، رغم مشاغله ومسؤولياته، والشكر موصول **الدكتور: أحمد حسن محمد نور**، بتصويباته وتوجيهاته الغالية.

وتقديرا لكل من ساهم في تأسيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، التي توفر جميع مراحل التعليم الجامعي لطلاب المسلمين، وخاصة إدارة فرع شرق إفريقيا، كما أوصل الشكر والتقدير إدارة فرع بوتلاند، برئاسة **الدكتور محمود شيخ عثمان** حفظه الله، بجهوده المستمرة التي سهلت لنا أن نكمل هذه الرسالة.

والله أسأل أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم جميعا، وأن يجزيهم خير الجزاء ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾[2]؛ آمـــين.

---

١ الآية رقم (١٨) من سورة النحل.

٢ الآيتان رقم (٨٨، ٨٩) من سورة الشعراء.

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم هذه مقدمة يرى الباحث ضرورية بين يدي موضوع الرسالة وهي: أنّه لا غنى لأحدٍ بالتعامُل مع الآخَرين بالبيع والشراء، وكما إنّ شريعة الإسلامية شريعة الكمال والشمول، فقد جاءت وافية لحاجات الناس في شتى أمورهم، ومحققة السعادة لهم في الدنيا والآخرة على أكمل الوجوه، ومكملة لحاجات الناس في كل زمان ومكان. فهي منهج كامل لحياة البشرية بكل مقوماتها، ومن شمول شريعة الإسلام أنها جاءت كاملة، ليس فيها نقص، واضحة، مبرأة من كل غُموض، جعلها الله حاكمة على الناس في جميع مناحي حياتهم وعباداتهم، فكما أنها تهتم بصلاح القلب وتقوية الرابطة بين العبد وربه، فهي أيضا تهتم بعمل الجوارح، وما يقوم به العبد من أعمال، سواء من العبادات أو المعاملات، ومن كمالها وشمولها أيضا أنه لا توجد نازلة بالناس إلا ويجد أهل العلم منهم والبصيرة حكم الله فيها. كما قال الله تعالى أيضا: ﴿**وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ** ﴾[1]. فإن التعامل مع الآخرين يكون بعدة أنواع: كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة[2]-رحمه الله-: "وجماع المعاوضات أربعةُ أنواع: معاوضة مال بمال كالبيع، وبذل مالٍ بنفعٍ كالجعالة، وبذل منفعةٍ بمال كالإجارة، وبذل نفعٍ بنفع كالمشاركات من المضاربة ونحوها، فإنَّ هذا

---

١ من الآية رقم (٨٩) من سورة النحل.

٢هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرَّاني الدمشقي، تقي الدين، ولد عام ٦٦١هـ، وهو الإمام شيخ الإسلام. حنبلي، ولد في حرّان وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه، وتوفي بقلعة دمشق معتقلا عام ٧٢٨هـ، وكان داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والعقائد والأصول، فصيح اللسان، مكثرا من التصنيف، من تصانيفه: "السياسة الشرعية"، "ومنهاج السنة"، وطبعت "فتاواه" في الرياض مؤخرا في ٣٥ مجلدا، **راجع: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة**، الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، تحقيق مراقبة، محمد عبد المعيد ضان، الناشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدر اباد، الهند (١٣٩٢هـ/١٩٧٢م)، ج١، ص ١٤٤، **والبداية والنهاية**، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، (ط١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)،ج١٤ ص ١٣٥.

بذلُ نفعٍ بدنه، وهذا بذلُ نفع ماله، وكالتعاون والتناصُر ونحو ذلك"[1]. وبالجملة، فإن وجود المعاوضات من ضَرورة الدنيا والدِّين؛ إذ الإنسان لا ينفردُ بمصلحة نفسه، بل لا بُدَّ له من الاستعانة ببني جنسه، فلو لم يوجد على بني آدم أنْ يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه لفسَدَ الناس، وفسَدَ أمرُ دُنياهم ودِينهم، فلا تتمُّ مصالحهم إلا بالمعاوضة، كما أنَّ صَلاحها بالعدل الذي أنزَلَ الله له الكتب وبعَثَ به الرُّسل.

فقال تعالى:﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾[2]. فكما جاءت الشريعة بأحكام خاصة بالعبادات؛ لتنظيم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى وليعبده على الوجه الصحيح، فقد جاءت بأحكام خاصة بالمعاملات؛ لتنظيم تعامل الناس بينهم في شؤون حياتهم؛ لكن لا يتعدى أحد على أموال غيره فيأخذه؛ ولذلك صار العقد المالي في الفقه الإسلامي أهمية عظيمة، ومنزلة رفيعة، كما أن المعاملات المالية الكثيرة المذكورة في الفقه الإسلامي لابد لكل عقد شروط وأركان؛ ولذا فإن صيغ العقود المالية لها دور فعال في تصحيح المعاملات المالية المنتشرة في تعامل المسلمين في أموالهم، وإن من أهم العقود المتعامل بها في البنوك الإسلامية: عقد المرابحة والمضاربة والمشاركة وعقد الاستصناع وعقد بيع السلم وعقد القرض الحسن، فهذه من أكثر العقود تعاملا في البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي عامة، وخاصة بنك سلام في ولاية بونت لاند الصومالية.

ومن هذا المنطلق، كان اهتمام العلماء على اختلاف مشاربهم ومدارسهم منصبا على توضيح مفاهيم وقيود صيغ العقود الإسلامية: من تعريف هذه العقود فقهيا، وذكر حكمها الشرعي، وذكر تطبيقها حول البنوك الإسلامية. وفي ضوء هذه المنطلقات النظرية، وقع اختيار الباحث لهذه العقود خدمة للمعاملات المالية الإسلامية، وتصحيحا لمفاهيم المسلمين عامة، والصوماليين خاصة حول هذه العقود المالية، علما بأن الصُّومال حديث عهد بفتح البنوك الإسلامية العاملة لهذه العقود المالية الإسلامية كصيغة تمويلٍ إسلاميٍّ، مما قد يؤدي إلى بعض الأخطاء في تعامل الناس لهذه العقود المالية، وأن بنك

---

١ **مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية**، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، طبعت هذه الفتاوى، في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، المدينة المنورة، تحت إشراف: وزارة شؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإشراف، بالمملكة العربية السعودية، (عام، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م)، ج٢٩، ص١٨٩.

٢ من الآية رقم (٢٥) من سورة الحديد.

سلام هو أول بنك إسلامي فتح في ولاية بونتلاند الصومالية، يتعامل على العقود المالية الإسلامية كآلة تمويل في المجتمع الصومالي، وكما جاء الموضوع معنونا بـــ صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الصُّومال.

أسباب اختيـــار البحث:

من أسباب اختيار الموضوع بما يأتي:

١- حاجة الناس إلى معرفة صيغ العقود المالية عند البنوك الإسلامية عامة وبنك سلام في الصومال خاصة.

٢- معرفة الناس مدى موافقة تطبيق صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الشريعة الإسلامية.

٣- تشجيع المسلمين بالمعاملة الإسلامية الصحيحة بدلا من المعاملات الربوية المنتشرة في العالم.

٤- خصوبة الموضوع في بلدنا الصوماليِّ، بحيث لم يتم بحثه في الجامعات الصومالية.

٥- ميول الباحث إلى هذا الموضوع خاصة والمعاملات المالية عامة.

مشكلـــة الـــبحـــث:

من خلال متابعة الباحث واهتمامه بقضية صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الصُّومال تبين له:

١- إن إشكالية الموضوع تتمثل حول مدى مطابقة العقود المالية عند بنك سلام على الشريعة الإسلامية.

٢ قلة مفاهيم الناس بالعقود المالية، وحكمها، وتطبيقها عن البنوك الإسلامية.

٣- الخوف من الوقوع بالعقود الربوية التي عمت العالم وقل من ينجوا منها.

أسئلـــة الـــبحـــث:

السؤال الرئيسي لهذا البحث هو: ما أهمية صيغ العقود المالية في البنوك الإسلامية عامة وبنك سلام خاصة؟ وللوصول إلى الجواب عن هذا السؤال، فمن المهم طرح بعض الأسئلة التي تعد مفاتيح لتحقيق الهدف المنشود من الرسالة، وهي:

١- ما المقصود بصيغ العقود المالية عند بنك سلام ؟

٢- ما أهمية صيغ العقود المالية في البنوك الإسلامية؟

٣- ما مدى موافقة تطبيق بنك سلام على العقود المالية الإسلامية ؟

أهـــداف البحـــث:

من الأهداف التي تصبو إليها هذه الدراسة ما يأتي:

١- توضيح حقيقة العقود المالية.

٢- بيان صيغ العقود المتداول بها عند بنك سلام.

٣- توضيح مدى موافقة البنك مع هذه العقود المالية الإسلامية.

٤- إرساء ضوابط وقواعد تحكم هذه العقود المالية.

٥- الجمع بين التأصيل والتطبيق لهذه العقود المالية الإسلامية.

٦- إثراء المكتبة الإسلامية في المعاملات المالية بدلا من المعاملات الربوية.

أهـــمية الـــبحث:

ترجع أهمية البحث إلى الأمور الآتية:

يرى الباحث أن صيغ العقود المالية عند البنوك الإسلامية لها أهمية عظيمة في تعامل الناس معهم، وذلك هو الطريق الذي يصلون به إلى التعامل الموافق لما شرعه الله سبحانه وتعالى في دينه القويم من المعاملات.

وكذلك اختفاء بعض العقود المالية على المتعاملين بها، مع أن هذه العقود لها شروطها وأركانها وحكم شرعي، مع كون الناس لا يستغنون عن هذه العقود في تعاملهم المالي ضرورة لحياتهم البشرية.

وأيضا تبرز أهمية هذا البحث في تطبيق صيغ العقود على بنك سلام في الصومال حيث ينظر الباحث مدى موافقة هذه العقود التي يتعامل بها البنك مع الفقه الإسلامي، مما يجعل للبحث قيمة جيدة، ويضيف مما هو جديد في العلم والمعرفة في هذا المجال.

حـــدودالـــبـــحث:

سيركز هذا البحث على توضيح مفهوم صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الصومال، بحيث تعريف المفاهيم للعقود، وذكر شروطها وأركانها، وحكمها الشرعي، وهي منحصرة بخمسة عقود وهي: المرابحة والمضاربة، والمشاركة، وعقد الاستصناع، وعقد القرض الحسن وتطبيقها عند بنك سلام في الصومال.

مـــنهج الـــبحث:

المنهج الذي سلكه الباحث هو المنهج الوصفي التحليلي، الذي يستند على نقل المعلومات من المصادر والمراجع الأصلية التي تناولت الموضوع بصفة عامة، أو بصفة خاصة، وذكر تعريف العقود المالية، وشروطها وأركانها، وذكر حكمها الشرعي، ثم تطبيق هذه العقود عند بنك سلام في ولاية بونتلاند الصومالية، والعقود المتناول بحثها محصورة بالعقود التي يتعامل بها بنك سلام، وهي خمسة عقود كما أشأر الباحث آنفا.

ويتلخص منهج البحث في النقاط التالية إن شاء الله:

أصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

١- أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

٢- أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

٣- اقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

٤- أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

٥- استقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت.

٦- أرجح مع بيان سبب الترجيح وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

٧- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

٨- أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

٩- أعتني بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

١٠- آخذ الآيات من المصحف الإلكتروني وأبين ترقيم الآيات وسورها.

١١- أخرج الأحاديث وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجاتها؛ إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها من الصحيحين أو من أحدهما.

١٢- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية.

١٣- أعرف بالمصطلحات وأشرح الغريب.

١٤- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

١٥- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج.

١٦- أترجم للأعلام غير المشهورين، وغير المعاصرين.

١٧- أقدم من الأبواب والفصول والمباحث مقدمة تمهيدية لتوضيح ما المقصود منه.

١٨- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

أ - فهرس الآيات القرآنية

ب - فهرس الأحاديث

ج- فهرس الآثار

د - فهرس الأعلام

هـ - فهرس المصادر والمراجع

مصطلحات البحث:

فيما يأتي تعريف أهم المصطلحات التي يتكرر استعمالها في هذه الدراسة:

أ- الصيغ: تطلق الصيغة في الاستعمال الفقهي على الألفاظ والعبارات التي يترتب منها العقد.

ب- العقود: ربط إيجاب بقبول أو ما يقوم مقامهما على وجه مشروع[١].

ج- المال: وهو:كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه شرعي[٢].

ه- البنك: المنشأة التي تَقْبَلُ الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف[٣].

و- الصُّومال: هو بلد إسلامي عربي يقع في القرن الإفريقي.

---

١ **الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية**، للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ص١٩٩، **والبحر الرائق شرح كنز الدقائق**، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار العلمية، بيروت، (ط١) دون التاريخ، ج٥، ص٢٨٣، **والتعريفات**، علي بن محمد بن علي الجرجاني، مكتبة البيان، بيروت، (طبعة جديدة:١٩٨٥م)، ص١٥٨.

٢ **المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية**، لدكتور عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطاب، بالإسكندرية، (ط١، ٢٠٠١)، ص٢١٦، ٢١٧.

٣ **مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة**، تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وقد صدرت في ١٣ عددا، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات، ج٢، ص٥٧٦.

صـــعوبـــات الـــبحـــث:

لابد من كل عمل أن يواجه صعوبة، ولاسيما البحث فإن من لوازمه الصعوبة؛ ولذا فإن الباحث مر من كتابة البحث بعض الصعوبات الآتية:

١- قلة الفراغ؛ لأني كنت مدرسا ليلا ونهارا.

٢- صعوبة الترجمة في بعض الكلمات المكتوبة باللغة الإنجليزية والصومالية.

٣- قلة المراجع في قسم التطبيق مما كلف أن أجري مقابلات تحتاج إلى وقت واسع.

دراســـات ســـابـــقة للـــبحـــث:

ومن الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، ما يأتي:

١- تصرفات الأمين في العقود المالية، رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للدكتور عبد العزيز محمد عبد الله الحجيلان، وقد نوقشت بتاريخ(١٤١٢/١/٢٠هـــ) وقد حصل صاحبها الدكتوراه على المرتبة الأولى، والرسالة خاصة بتصرفات الأمين، وليست في العقود المالية في البنوك، أما موضوع الرسالة يدور حول العقود المالية في بنك سلام في الصومال.

٢-عقـــود المناقصـــات في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير مقدمة من الطالب، عاطف محمد حسين أبو هربيد، تحت إشراف، د- أحمد ذياب شويدح، في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة، وقد نوقشت الرسالة(١٤٢٢هـــ/٢٠٠٢م)، والرسالة خاصة بالعقود المناقصات المستحدثة، ويعتمد الباحث على كيفية المناقصة وأقسامها وأحكامها في الفقه الإسلامي، وتعلقها بالعقود المالية من جانب الفقه، بحث أن رسالة الباحث تعتمد على العقود المالية التي يطبقها بنك سلام في الصومال في تعامله للناس، والتي هي خمسة عقود من المرابحة والمضاربة والمشاركة وعقد الاستصناع والقرض الحسن.

٣- عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمية، رسالة ماجستير، مقدمة من طالب أحمد بلخير، في جامعة الحاج خضر باتنة، السنة الجامعية (١٤٢٩هـــ/٢٠١٧م)، إن الباحث ركز على عقد الاستصناع فقط، وتطبيقه على بنك الإسلامي للتنمية، بحيث أن رسالة الباحث تشير إلى خمسة عقود من صيغ التمويل في بنك سلام في الصومال.

٤- التطبيقات المعاصرة للشروط المقترنة بالعقود المالية، محمد عبد الله علي، رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، قدمت في الجامعة الأردنية، عام (٢٠٠٤م) ونوقشت الرسالة، (٥، ٧، ٢٠٠٤م). وقد ركز الدكتور محمد عبد الله علي، بالشروط المقترنة بالعقود المالية عامة، في حين إن دراسة الباحث، تدور حول حكم بعض العقود المالية، وتطبيقها عند بنك سلام في الصومال خاصة.

٥- أقسام العقود في الفقه الإسلامي، حنان بن محمد حسين جستنيه، بحث ماجستير، بإشراف الأستاذ الدكتور، ياسين بن ناصر الخطيب، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشريعة، في تخصص الفقه وأصوله، فرع الفقه، بجامعة أم القرى، عام (١٤١٨هـ/١٩٩٨م)، وقد ركز البحث جانب التقسيم للعقود في الفقه الإسلامي، من حيث التسمية، والصيغة، واللزوم وعدمه، والضمان وعدمه، واشتراط القبض، وعدم اشتراطه، وحديثة العقد وغيره حديثه، أما رسالة الباحث، فإنه تتناول بعض صيغ العقود المالية، التي يطبقها بنك سلام، من حيث تعريف هذه الصيغ، وحكمها، وأقسامها، وتطبيقها عند بنك سلام، وهي خمسة عقود، المرابحة والمضاربة والمشاركة وعقد الاستصناع، وعقد القرض الحسن.

٦- بيع المرابحة مصدر من مصادر الاستثمار الإسلامي في بنكي سلام وذهب شيل في ولاية بونتلاند الصومالية، رسالة ماجستير، للباحث: علي عبدي أحمد، في جامعة شرق إفريقيا، ولاية بونتلاند الصومالية، عام :(١٤٣٧هـ/٢٠١٥م).مع أن البحث كان في تطبيق بنكي سلام وذهب شيل في ولاية بونتلاند الصومالية، ولكن هذا البحث كان في صيغة واحدة، من صيغ العقود المالية وهي المرابحة، وأن هذه الرسالة تتعلق بخمسة عقود لبنك سلام في الصومال.

محتويات البحث:

المحتوى **الصفحة**

ملخص البحث ..... ب

استهلال ..... و

إهداء ..... ز

شكر وتقدير ..... ح

مقدمة ١

الباب الأول: مفهوم العقود المالية، وبنك سلام، والصومال **١٥**

الفصل الأول: مفهوم العقود المالية وأنواعها **١٦**

المبحث الأول: التعريف بالعقود المالية وأنواعها **١٧**

المطلب الأول: تعريف الصيغ والعقد لغة واصطلاحا ١٨

المطلب الثاني: أنواع العقود المالية في الفقه الإسلامي ٢٦

المبحث الثاني: التعريف بالمال وأنواعه **٣٣**

المطلب الأول: مفهوم المال لغة واصطلاحا ٣٤

المطلب الثاني: أنواع المال في الفقه الإسلامي ٣٧

الفصل الثاني: بنك سلام في الصومال **٤٢**

المبحث الأول: نبذة تعريفية عن بنك سلام، وأسبابه، وأهدافه .. **٤٣**

المطلب الأول: نبذة تعريفية عن بنك سلام في الصومال ٤٤

المطلب الثاني: أسباب تأسيس بنك سلام في الصومال ٤٤

المطلب الثالث: أهداف بنك سلام في الصومال ٤٥

المبحث الثاني: هيكل بنك سلام، وعلاقاته، وفروعه **٤٦**

المطلب الأول: الهيكل الإداري لبنك سلام ٤٧

المطلب الثاني: علاقة بنك سلام مع البنوك الأخرى وشركة جولس ٤٧
المطلب الثالث: فروع بنك سلام داخل الصومال ٤٨
المبحث الثالث: خدمات بنك سلام الاقتصادية والاجتماعية.... ٤٩
المطلب الأول: خدمات بنك سلام المالية ٥٠
المطلب الثاني: خدمات بنك سلام الاجتماعية ٥١
الفصل الثالث: نبذة تاريخية عن جمهورية الصومال واقتصادها . ٥٤
المبحث الأول: نبذة تاريخية عن جمهورية الصومال وموقعها الجغرافي ٥٦
المطلب الأول: تاريخ جمهورية الصومال موجزا ٥٧
المطلب الثاني: الموقع الجغرافي لجمهورية الصومال..... ٦٠
المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن الاقتصاد الصومالي ٦٢
المطلب الأول: أَهمُ قوائم الاقتصاد الصومالي ٦٣
المطلب الثاني: نبذة تعريفية عن البنوك الإسلامية في الصومال ٦٥
الباب الثاني: عقد المرابحة، والمضاربة، والمشاركة عند بنك سلام . ٦٩
الفصل الأول:عقد المرابحة عند بنك سلام..... ٧٠
المبحث الأول: مفهوم عقد المرابحة، وصورها، ومشروعيتها. ٧١
المطلب الأول: تعريف المرابحة لغة واصطلاحا ٧٢
المطلب الثاني: صور عقد المرابحة في الفقه الإسلامي ٧٤
المطلب الثالث: مشروعية عقد المرابحة في الشريعة الإسلامية ٧٩
المبحث الثاني: أنواع المرابحة في الفقه الإسلامي ٨٨
المطلب الأول: المرابحة العادية(غير المصرفية) في الفقه الإسلامي ٨٩
المطلب الثاني: المرابحة الآمر بالشراء (المصرفية) ٩٤

المبحث الثالث: شروط عقد المرابحة، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام ١٢٣

المطلب الأول: شروط عقد المرابحة في الفقه الإسلامي ١٢٤

المطلب الثاني: المقارنة بين المرابحة الفقهية ومرابحة بنك سلام.. ١٢٦

المطلب الثالث: تطبيق عقد المرابحة عند بنك سلام. ١٢٧

الفصل الثاني: عقد المضاربة عند بنك سلام ١٢٩

المبحث الأول: مفهوم عقد المضاربة ومشروعيتها ١٣٠

المطلب الأول: تعريف المضاربة لغة واصطلاحا ١٣١

المطلب الثاني: مشروعية عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية ١٣٩

المبحث الثاني: حكم عقد المضاربة، وحِكْمَتِها، وهل المضاربة مشروعة بمقتضى القياس أم على خلافه ١٥٦

المطلب الأول: حكم عقد المضاربة في الفقه الإسلامية..... ١٥٧

المطلب الثاني: الحكمة في عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية... ١٦٠

المطلب الثالث: هل المضاربة مشروعة بمقتضى القياس أم على خلافه؟ .. ١٦٢

المبحث الثالث: أنواع عقد المضاربة، وأركانها، وشروطها..... ١٦٤

المطلب الأول: أنواع عقد المضاربة في الفقه الإسلامي..... ١٦٥

المطلب الثاني: أركان عقد المضاربة في الفقه الإسلامي..... ١٦٨

المطلب الثالث: شروط عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ١٧٠

المبحث الرابع: صفة عقد المضاربة، وصياغتها المصرفية، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام ١٩٨

المطلب الأول: صفة عقد المضاربة (من حيث الجواز واللزوم).. ١٩٩

المطلب الثاني: الصياغة المصرفة لعتقد المضاربة ٢٠٠

المطلب الثالث: المقارنة بين المضاربة الفقهية ومضاربة بنك سلام ... ٢٠١
المطلب الرابع: تطبيق عقد المضاربة عند بنك سلام ٢٠٢
الفصل الثالث: عقد المشاركة عند بنك سلام..... ٢٠٤
المبحث الأول: مفهوم عقد المشاركة ومشروعيته..... ٢٠٥
المطلب الأول: تعريف المشاركة لغة واصطلاحا..... ٢٠٦
المطلب الثاني: مشروعية عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية ٢١٠
المبحث الثاني: حكم عقد المشاركة، وحِكْمتها، وأركانها، وشروطها ٢١٧
المطلب الأول: حكم المشاركة في الفقه الإسلامي ٢١٨
المطلب الثاني: الحِكْمَةُ في متشروعية عقد المشاركة في الشريعة الإسلامية ٢٢١
المطلب الثاني: أركان عقد المشاركة وشروطها ٢٢٢
المبحث الثالث: أنواع الشركات، وحكم كل نوع، وتوثيق عقد المشاركة ولزومها، وآثارها، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام..... ٢٢٥
المطلب الأول: أنواع الشركات في الفقه الإسلامي، وحكم كل نوع ٢٢٦
المطلب الثاني: توثيق عقد المشاركة ولزومها وتأجيلها ٢٤٠
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على عقد المشاركة ٢٤٤
المطلب الرابع: المقارنة بين المشاركة الفقهية ومشاركة بنك سلام . ٢٥٠
المطلب الخامس: تطبيق عقد المشاركة عند بنك سلام..... ٢٥١
الباب الثالث: عقد الاستصناع، وعقد القرض الحسن، عند بنك سلام ٢٥٣
الفصل الأول: عقد الاستصناع عند بنك سلام..... ٢٥٤
المبحث الأول: مفهوم عقد الاستصناع ومشروعيته..... ٢٥٥
المطلب الأول: تعريف الاستصناع لغة واصطلاحا ٢٥٦

المطلب الثاني: مشروعية عقد الاستصناع في الشريعة الإسلامية.. ٢٦٠
المبحث الثاني: حقيقة عقد الاستصناع، وحُكْمِهِ، وحِكْمَتِهِ ... ٢٧٢
المطلب الأول: حقيقة عقد الاستصناع (بين العقد والمواعدة) ٢٧٣
المطلب الثاني: الحكم التكليفي لعقد الاستصناع ٢٨٦
المطلب الثالث: الحكمة في مشروعية عقد الاستصناع ٢٩١
المبحث الثالث: أنواع عقد الاستصناع، وأركانه، وشروطه..... ٢٩٢
المطلب الأول: أنواع عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي..... ٢٩٣
المطلب الثاني: أركان عقد الاستتصناع عند الحنفية ٢٩٦
المطلب الثالث: شروط عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ... ٢٩٦
المبحث الرابع: الصياغة المصرفية لعقد الاستصناع، وآثاره، ومقارنته، وتطبيقه عند بنك سلام ٢٩٨
المطلب الأول: الصياغة المصرفية لعقد الاستصناع..... ٢٩٩
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ٣٠٢
المطلب الثالث: المقارنة بين عقد الاستصناع الفقهي واستصناع بنك سلام ... ٣١٠
المطلب الرابع: تطبيق عقد الاستصناع عند بنك سلام ٣١٢
الفصل الثاني: عقد القرض الحسن عند بنك سلام ٣١٥
المبحث الأول: مفهوم عقد القرض الحسن، ومشروعيته، وحِكْمَتِهِ.. ٣١٦
المطلب الأول: تعريف القرض الحسن لغة واصطلاحا ٣١٧
المطلب الثاني: مشروعية عقد القرض الحسن في الشريعة الإسلامية... ٣١٩
المطلب الثالث: الحكمة في مشروعية عقد القرض الحسن ٣٢٦
المبحث الثاني: حكم عقد القرض الحسن، وأنواعه، وأركانه، وشروطه ٣٢٧

المطلب الأول: الحُكم التكليفي لعقد القرض الحسن في الشريعة الإسلامية... ٣٢٨
المطلب الثاني: أنواع القرض الحسن في الفقه الإسلامي ٣٣٠
المطلب الثالث: أركان القرض الحسن في الفقه الإسلامي ٣٣٣
المطلب الرابع: شروط عقد القرض الحسن في الفقه الإسلامي... ٣٣٨
المبحث الثالث: وثائق القرض الحسن، وآثاره، ومقارنته، وتطبيقه عند بنك سلام.. ٣٤٦
المطلب الأول: الوثائق اللآزمة لطلب القرض الحسن..... ٣٤٧
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عقد القرض الحسن..... ٣٤٩
المطلب الثالث: المقارنة بين القرض الحسن الفقهي وقرض الحسن عند سلام ٣٥١
المطلب الرابع: تطبيق عقد القرض الحسن عند بنك سلام ٣٥٢
الخاتمة ٣٥٥
التوصيات: ٣٥٩
فهرس الآيات القرآنية ٣٦٠
فهرس الأحاديث النبوية ٣٦٠
فهرس الآثار ٣٦٤
فهرس الأعلام ٣٦٨
فهرس المصادر والمراجع ٣٧٤

الباب الأول: مفهوم العقود المالية، وبنك سلام، والصومال

إن الإِسلام لم يحد المعاملات المالية بحد معين، وإنما ترك للناس حق التطوير، والتجديد وإحداث المعاملات، والعقود والشروط الجديدة، بشرط أن تكون تلك المعاملات وفق القواعد والضوابط الشرعية، التي تعمل على إقامة العدل بين الناس، فالأصل في المعاملات في النظام الإِسلامي الحل والصحة، فالحلال محدود، وليس معدودًا، والحرام دائرته ضيقة جداً، ولا يحرم شيء منه إلا لأمر ظاهر معقول المعنى، وأن العقود المالية في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا لا أحد يقدر الحصر عليها، ولكل عقد متجدد موافق للشريعة الإسلامية يكون حكمه جائزا في الشريعة الإسلامية، وأن العقود المالية الإسلامية، لها ضوابط وشرائط قيدوها العلماء، ومن أهمها أن تكون العقود موافقة للشريعة الإسلامية، وخالية من الربا، ومن الغرر، ومن الجهالة، ومن ضرر الناس، فكل عقد وافق هذه القيود يكون جائزا حلالا؛ ولتوضيح هذه المفاهيم جاء موضوع رسالة صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الصومال، وأن بنك سلام بنك إسلامي، أسس عام ٢٠١١م، في ولاية بونتلاند، يعمل بتمويل الناس بما يوافق الشريعة الإسلامية، وأن للبنك فروع كثيرة في داخل الصومال، وأن بنك سلام يعمل بخدمات البنوك الإسلامية، من تمويل وإيداع، ومساعدة المحتاجين وغيرها من الخدمات المالية والاجتماعية، وأن الصومال هو دولة عربية إسلامية في قرن إفريقيا كانت معرفة بجمهورية الصومال الدمقراطية، والآن هي معروفة بجمهورية الصومال الفدرالية، ونظرا لما أسلفنا من مفهوم العقود، وبنك سلام، والصومال، فإن هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: مفهوم العقود المالية وأنواعها

الفصل الثاني: بنك سلام في الصومال

الفصل الثالث: نبذة تاريخية عن جمهورية الصومال واقتصادها

الـفـصل الأول: مـفهوم الـعقود الـماليـة وأنـواعـهـا

لم يكن الإسلام في ماضيه وحاضره ومستقبله قيدا ثقيلا على الناس في ممارسة حرياتهم الاقتصادية ومعاملاتهم وعقودهم، وإنما كان دائما متجاوبا مع مصالح الناس في تشريعه وتجويزه كل ما كان محققا لحاجاتهم، ومصالحهم المشروعة القائمة على الحق والعدل والتعادل في الأداءات المتقابلة في المبادلات أو المعاوضات، ومظهر هذا التجاوب واضح في أصول الاستنباط ومصادر الاجتهاد، وفي التطبيق الفعلي وواقع الاجتهاد الذي يمارسه المجتهدون في نطاق ما يسمى بالفقه: وهو استنباط أحكام الحوادث والقضايا العملية من الأدلة التفصيلية، كلا على حدة، وأن المال هو شريان الحياة كما يقولون أهل الاقتصاد، وأنه من أحب الناس إليه، وأنه محل تنافس الناس في الدنيا، وأكثر الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وأن العقود المالية المتناولة في هذه الرسالة خمسة عقود المتاولة بكثرة في البنوك الإسلامية، من المرابحة والمضاربة والمشاركة وعقد الاستصناع، والقرض الحسن، وغيرها من العقود المنتشرة داخل البنوك الإسلامية، وأن المال من كثرة أقسامه المختلفة له تعاريف مختلفة حسب الأنواع المالية، فالمال المتقوم له مفهوم خاص والمال المثلي له تعريف خاص وهكذا، فإنّ المال محل دراستة الباحث الحاضرة من جهة العقود المالية القائمة لدى بنك سلام في الصومال؛ وبناء على ذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بالعقود المالية وأنواعها

المبحث الثاني: التعريف بالمال وأنواعه

المبحث الأول: التعريف بالعقود المالية وأنواعها

تطورت المعاملات المالية في العصر الحاضر، وتزايدت عوامل المخاطرة؛ مما جعل الاحتياطات الاقتصادية معقدة ومتشعبة، خاصة مع التوسع العلمي والمعرفي والتقني في الحاسب، والإنترنت، وأدى ذلك إلى انتشار العقود المالية وشيوعها في الأسواق المحلية، والعالمية، وأقبلت المؤسسات المالية الإسلامية على التعامل بها؛ حيث وجدت فيها حلولًا لما تواجهه من مخاطر، وصيغًا ذات كفاءة اقتصادية عالية، وإن العقود المالية مما لا يستغني عنها إنسان، وأنها نصف الحياة البشرية، فإن الناس لا تستقيم حياتهم البشرية إلا بالتعامل مع الآخرين وسد حاجاتهم، ومع ذلك لابد من معرفة ماهية العقود المالية المنتشرة في تعامل الناس فيما بينهم، وخاصة صيغ العقود المنتشرة في البنوك الإسلامية بصفة عامة من المرابحة والمضاربة والاستصناع والمشاركة والقرض الحسن، والقائمة كصيغ تمويل في بنك سلام في ولاية بونتلاند الصومالية، وفي غيرها من البنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك يأتي في المبحث أنواع العقود المالية الأكثر شيوعا في الفقه الإسلامي من عقود المعاوضات وغيرها؛ وبناء على هذا تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: أنواع العقود المالية في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: تعريف الصيغ والعقد لغة واصطلاحا

من المعروف أن تعريف الشيء هو مفتاح الدخول إليه، وأن موضوع البحث لما كان صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الصومال، لابد من تعريف الصيغ لغة واصطلاحا، وتعريف العقد لغة واصطلاحا، وبناء على ذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاث فقرات، وهي: الفقرة الأولى: تعريف الصيغ لغة واصطلاحا، الفقرة الثانية: تعريف العقد لغة، الفقرة الثالثة: تعريف العقد اصطلاحا.

الفقرة الأولى: تعريف الصيغ لغة واصطلاحا

إن البداية في طَرق أيِّ موضوع تأتي من تصوره ومعرفة ماهيته، وقبل الخوض في تعريف ماهية العقد لغة واصطلاحا أود إيضاح ماهية الصيغ في اللغة والاصطلاح، وهي:

الصيغ لغة: مصدر صاغَ الشيءَ يَصُوغُه صَوْغاً وصِياغَةً وصُغْتُه أَصوغُه صِياغةً وصِيغَةً وصَيْغُوغةً؛ وعمله الصِّياغةُ، والشيء مَصْوغٌ والصَّوْغُ: ما صِيغَ، ورجل صَوَّاغٌ: يَصُوغُ الكلام ويزوره. وربما قالوا: فلان يَصوغُ الكذب، وهو استعارة. وصاغَ فلان زُوراً وكذباً إذا اختلقه. وهذا شيء حَسنُ الصِّيغةِ حسن العَملِ. وصاغةُ الحليِ؛ لأنهم يمطلون بالمواعيد الكاذبة، وقيل: أَراد الذين يرتّبون الحديث ويصوغون الكذب. يقال: صاغ شعراً وكلاماً أَي وضعه ورتَّبَه، ويروى الصيَّاغون، بالياء، وأَصل الصَّبْغِ التغْيير[1].

إذن معاني الصيغ تدور في اللغة حول: صياغة العمل، وصياغة الكلام وتزويره، و ترتيب الحديث والتعبير.

الصيغ اصطلاحا: الصيغ جمع صيغة، والصيغة تطلق في الاستعمال الفقهي على الألفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد، وجاء في تعريف الصيغ عند الفقهاء عدة تعريفات منها:

---

١ **لسان العرب**، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، طبعة جديدة مصححة وملونة، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد صادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (ط٣، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م)، ج٨، ص٤٤٢.

تـــعريـــف الحنفية:

١- عرفها ابن عرفة[١] الصيغة اصطلاحا: "بأنها ما دل على عقد النكاح"[٢].

تعريف الجمهور: أما الصيغة اصطلاحا عند الجمهور: فهي الإيجاب والقبول، وهو كل ما يدل على رضا الجانبين العاقدين[٣].

التعريف المختار: الصيغة هي: "التعبير الصادر من المتعاقدين؛ لينبئ عن معنى التمليك والتملك، سواء كان التعبير لفظيا أم معنويا"[٤].

الـــــخـــــلاصـــــة:

إن معاني الصيغ تدور في اللغة حول: صياغة العمل، وصياغة الكلام وتزويره، و ترتيب الحديث والتعبير، وفي الاصطلاح تطلق على كل التصرفات القولية، أو الفعلية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين المعبرة عن الرضا من الصادر عنه، ولها تفصيل عريض عند الفقهاء.

١هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، ولد سنة ٧١٦هـــ، ثم أصبح إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها، قُدِّم للخطابة سنة ٧٧٢ هـــ والفتوى ٧٧٣ هـــ. كان من كبار فقهاء المالكية، تصدى للدرس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير، من تصانيفه: "المبسوط" في الفقه سبعة مجلدات، و"الحدود" في التعريفات الفقهية، توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة ٨٠٣هـــ، **راجع: نيل الابتهاج بتطريز الديباج،** أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، دار الكاتب، طرابلس، (ط٢، ٢٠٠٠ م)، ج١، ص٤٦٣. **والأعلام،** خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الدمشقي، دار الملايين، بيروت، (ط١٥، ٢٠٠٢م)، ج ٧، ص ٤٣.

٢ **شرح حدود ابن عرفة، الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،** لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاص، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٩٩٣م) القسم الثاني، ص٢٤١.

٣ **الاختيار لتعليل المختار،** عبد الله بن محمود الموصود الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ج٢، ص٤، **والشرح الصغير إلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،** أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، درا المعارف، بيرون، دون الطبعة والتاريخ، ج ٣، ص١٤، **والمهذب في فقه الإمام الشافعي،** إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار القلم، دمشق، (ط١، ١٤١٢هـــ١٩٩٢م)، ج١، ص٥٧، **وكشاف القناع عن متن الإقناع،** منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، دون الطبعة، (١٤٠٢هـــ)،ج ٣، ص ١١٥ وما بعدها.

٤ **عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،** كاسب بن عبد الكريم البدران، جامعة ملك فيصل كلية التربية، (ط٢، ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م)، ص٩٠.

الـــفقرة الـــثانية: تـــعريف الـــعقد لـــغة

بداية نقول: إن العقد له عدة معان في اللغة العربية، من أهمها:

أ- العقد نقيض الحَل ومعقد الشيء موضع عقده[1].

ب- الربطُ والشَدُّ بين الشيئين[2].

ج- يراد به أيضا: إحكام الشيء وتقويته، ووجوبه وضمان لزومه، فعقد كل شيء إحكامه وإبرامه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾[3]، فسمي عقد النكاح عقدة؛ لأنه يربط بين الزوجين[4].

د- من معانيه أيضا: الضمان والعهد؛ لأنهما طريقان من طرق الإلزام، ومنه قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5].

هـــ- يقال أيضا: عقد اليمين يعقدها عقدا وعَقَدَها إذا ربطها وأَحْكَمَهَا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾[6].

وهكذا نجد أن كل معاني العقود تدور حول الربط والتقوية سواء كانت من الأمور المحسوسة كعقد الحبل وسواء من الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد اليمين وهو بهذا يكون مرادفا للإلزام النهائية.

---

١ **تاج العروس من جواهر القاموس**، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، مادة عقد، دون الطبعة والتاريخ، ج٨، ص٣٩٤.

٢ **القاموس المحيط**، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مادة (شرط)، ج٢، ص٣٦٨.

٣من الآية رقم (٢٣٥) من سورة البقرة.

٤ **القاموس المحيط**، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، الشيرازي، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية ١٣٠٢هـــ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٤٠٠هـــ/١٩٨٠م)، ج١، ص٣١٢، ٣١٣. ولسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق ج٩، ص٣٠٩، ٣١١، **ومعجم مقاييس اللغة**، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبع بإذن خاص من رئيس المجمع العلمي العربي الإسلامي محمد الداية، دون مكان الطبعة (١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م)، ج٤، ص٨٦، **ومفاتيح الغيب** للإمام العالم فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـــ/٢٠٠٠ م)، ج٦، ص١١٥.

٥ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٦ من الآية رقم(٨٩) من سورة المائدة.

التعريف المختار: والذي يراه الباحث راجحا في التعريف اللغوي يفيدنا أن معنى العقد هو: "كل معاني العقود تدور حول الربط والتقوية سواء كانت من الأمور المحسوسة كعقد الحبل، أو من الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد اليمين، وهو بهذا يكون مرادفا للإلزام"[1].

وقد اتفق أئمة اللغة على أن إطلاق العقد على الأجسام (أي الإطلاق الحسي) يعد إطلاقاً حقيقاً، وإطلاقه على المعاني (أي المعنوي) فللعلماء فيه قولان: الأول: أنه إطلاق حقيقي، والثاني أنه إطلاق مجازي[2].

الـــخـــلاصـــة:

بعد عرض المعاني للعقد لغة واصطلاحا، يظهر أن معاني العقد تدور حول الربط والتقوية المحسوسة، أو المعنوية، وأنه يشمل جميع ما يتفق به الناس من العقود المالية، وغير المالية، ومن لوازم هذا العقد الوفاء، كما سيأتي إن شاء الله.

الـــفقرة الـــثالثة: تـــعريف الـــعقد فـــي الاصـــطلاح

إن العقد بمعناه الاصطلاحي لا يبعد عن معناه اللغوي، وهناك ترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي. ونورد بعض التعاريف لأصحاب المذاهب الأربعة:

تـــعريف الـــحنفية:

١- العقد عند الحنفية هو: "ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو، أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه[3]" فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودًا؛ لأن كل واحد منهما قد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقداً؛ لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك، وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور، وإيجاب القرب، وما جرى مجرى ذلك، وكذلك الطلاق المعلق على شيء في المستقبل.

٢- وعرف صاحب العناية: "الانعقاد هو تعلق كلام أحد العاقدين شرعا على وجه يظهر أثره في المحل"[4].

---

١ **فقه المعاملات (١)** مقرر جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن، يحيى حسين محمد النونو، دون الطبعة (١٤٣٥هـ/٢٠١٤م)، ص٢٠.

٢ **المفردات في غريب القرآن**، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، ص٣٤١.

٣ **أحكام القرآن**، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (١٤٠٥هـ)، ج٢، ص٤١٧.

٤ **شرح فتح القدير**، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، الناشر دار الفكر، بيروت، ج٦، ص٢٤٨.

٣- وعرف ابن عابدين[١] رحمه الله بأنه: "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر"[٢].

٤- وعرفته مجلة الأحكام العدلية: "العقد بأنه التزام المتعاقدين أمرا وتعهدهما به، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول"[٣].

تـــعريف الـــمالكية:

١- والعقد عند المالكية هو "التصرف الصادر بين الطرفين بالإيجاب والقبول، مع توفر الالتزام فيه من قبل كل واحد منهما نحو الآخر" [٤].

تـــعريف الـــشافـــعية:

١- أطلق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى العقد على النذر[٥].

٢- وقال الشافعية أيضا: "العقد ضربان: ضرب ينفرد به الشخص، وضرب لا بد فيه من متعاقدين: أما الذي ينفرد به العاقد فسبعة: عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق، وعقد الضمان، وعقد الصلاة -لا الجمعة- وعقد الحج، وعقد العمرة"[٦].

---

١ هو محمد بن محمد أمين بن عمر، علاء الدين، ابن عابدين: ولد عام ١٣٠٦هـــ، وهو فقيه حنفي كوالده، من علماء دمشق، كان من أعضاء الجمعية العمومية لجمع (المجلة الشرعية) بالإستانة، فأقام ثلاث سنوات.وعاد إلى بلده فأكمل حاشية أبيه (رد المحتار) بكتاب سماه "قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" جزآن. وتوفى بدمشق، رحمه الله (بـــ١٨٨٩م). الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٧، ص٤٣.

٢ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص٦٩.

٣ **مجلة الأحكام العدلية**، للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، الطبعة: لعلها مصور عن طبعة قديمة، المادة ١٠٣، ج١، ص ٢٩.

٤ **شرح حدود ابن عرفة**، الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاص، تحقيق محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٣م، ج١، ص٢٢٦، ٢٣٦.

٥ **أحكام القرآن**، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٠هـــ)، ج٢، ص٦٥، ٦٦.

٦ **المنثور في القواعد**، لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، (ط٢، ١٤٠٥هـــ)، ج٢، ص٣٩٧.

تـــعريـــف الـــحنابـــلة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: "أمر سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام، وكذلك أمرنا بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، بدليل قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا ﴾[1]، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه"[2]، والعقد عندهم: ما عقده المرء على نفسه.

تعريف المعاصرين:

١- وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته بأنه: "ارتباط كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنهما أثر شرعي"[3].

٢- وعرفه الشيخ مصطفى الزرقاء[4] رحمه الله بقوله: "ارتباط إيجاب بقبول يظهر أثره في محله"[5].

٣- وعرف كثير من الفقهاء المعاصرين بأنه: ارتباط بين شخصين نتيجة لاتفاق إرادتهما المعبر عنهما بالإيجاب والقبول[6].

---

١ الآية رقم (١٥) من سورة الأحزاب.

٢ **الفتاوى الكبرى**، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م)، ج٤، ٨٣.

٣ **الفقه الإسلامي وأدلته**، د، وهبة زحيلي، دار الفكر، دمشق، (ط٢، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، ج٤، ص٤٣٢. بتصرف، و**رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار**، محمد أمين الشهير بابن عابدين، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، (طبعة خاصة١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٢، ص٣٥٥، بتصرف.

٤ هو العلامة الفقيه المتقن مصطفى بن أحمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد القادر الزرقا، ولد في حي (بانقوسة) من أحياء مدينة حلب الشهباء سنة (١٣٢٥هـ/١٩٠٧م)، نشأ في بيت علم وفضل، وفي أسرة يشار إليها بالبنان، ويؤمها طلبة العلم وأصحاب الحاجات، والقضاة والمحامون، من تصانيفه: "المذكر والمؤنث" مختصر الوجوه في اللغة"، توفي رحمه الله بعد أذان صلاة العصر يوم السبت ١٩ربيع الأول١٤٢٠، **راجع**: hht/www.naseemalsham.com

٥ **المدخل الفقهي العام** إخراج مصطفى أحمد زرقا، جديد بتطوير في الترتيب والتبويب وزيادات، دار القلم دمشق، ط١، (١٤١٨هـ/١٩٩٨م)، ج١، ص٣٨٢.

٦ **المعاملات المالية أصالة ومعاصرة**، أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، (ط٢، ١٤٣٢هـ)، ج١، ص٤٨، وما بعدها.

التعريف المختار: "ربط إيجاب بقبول أو ما يقوم مقامهما على وجه مشروع"[1].

توضيح معاني المفردات للتعريف المختار:

الربط: جنس في التعريف، يشمل كل ربط سواء أكان حسيا أم معنويا مشروع أو غير مشروع.

إيجاب بقبول: قيد في التعريف، خرج به الربط الحسي، وأيضا كل تصرف تستقل بإنشائه إرادة منفردة، كالطلاق والعتاق والوقف والإبراء والنذر واليمين، وغير ذلك من الإرادات المنفردة.

أو ما يقوم مقامهما: يدخل بهذا القيد، ما يقوم مقام اللفظ في التعبير عن إرادة العاقدين، كالتعاطي والإشارة والكتابة، وغيرها من وسائل التعبير عن الإرادة.

على وجه مشروع: قيد آخر في التعريف خرج به ربط الإيجاب بالقبول على غير مشروع، كعقد البيع إذا صدر من غير أهله، كمن باع ملك غيره.

ويثبت بهذا القيد الأثر المترتب على العقد؛ لأنه متى تم العقد صحيحا مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية، فإنه يترتب عليه أثره الشرعي، كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح، وملك المنفعة في الإجارة وغيرها[2].

سبب اختيار التعريف:

إن هذا التعريف موجز جامع مانع للعقد؛ ولذا اختار الباحث أن يكون التعريف المختار، بحيث أن التعاريف الأخرى، لم تسلم من النقد، وأنه يدخل جميع ما يسمى عقدا سواء العقود في المعاملات المالية وغيرها من العقود كعقد النكاح وغيره.

---

١ **الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية**، للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت، ص١٩٩، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، المرجع سابق، ج٥، ص٢٨٣. التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني المرجع سابق، ص١٥٨.

٢ **شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه**، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م)، ج٢، ص٢٥٦.

الـــخلاصـــة:

يتلخص بما تقدم أن العقد هو: كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه فهو يسمى عقدًا. بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته، بل قد يكون من جانب واحد، فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والزواج، كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد كالطلاق والإبراء واليمين لما فيها من العزم والإرادة على تنفيذه، وهذا المعنى هو الشائع عند الفقهاء[1]، والعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له، لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر، مثل البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والزواج، وغيرها من العقود التي لا تتم إلا بارتباط طرفين، ويلزم من هذا الارتباط ثبوت أثر العقد المترتب على ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع. ومتى تم العقد صحيحا مستوفيا شروطه وأركانه يترتب عليه أثره الشرعي فيجب الوفاء به.

١ **نظرية العقد**، لابن تيمية، طبعة منقحة، مركز الكتاب للنشر، مصر الجديدة، القاهرة، رقم الإيداع (٩١، ٩٧٣٧)، ص ١٨، ٧٨.

المطلب الثاني: أنواع العقود المالية في الفقه الإسلامي

إن العقود التي يجريها الناس تنقسم إلى عدة أقسام بناء على عدة اعتبارات من جهات مختلفة، منها:

أولا: من حيث اللزوم وعدمه: تنقسم العقود من حيث اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

أ- العقود اللازمة للطرفين

وهو ما ليس لأحد عاقديه فسخه دون رضا الآخر، كالبيع والإيجار، فالأصل في هذه العقود اللزوم من الطرفين؛ لأن الوفاء بالعقود واجب شرعا لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾[1]. وتثبت صفة اللزوم عند الحنفية[2] والمالكية[3] بمجرد صدور العقد من العاقدين، وعند الشافعية والحنابلة[4] لا يلزم العقد إلا بتفرق العاقدين بأبدانهما، أو إذا تخايرا، فاختارا لزومه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: في خيار المجلس: عن ابن عمر[5] ﷺ قال: قال النبيﷺ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ »[6]. وهذه العقود لازمة وقابلة للفسخ[7].

---

١ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٢ **مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان**، محمد قدري باشا، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، (ط٢، ١٣٠٨هـ/١٨٩١م)، ج١، ص٣٥.

٣ **المقدمات الممهدات**، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: الدكتور محمد حج، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨م)، ج١، ص٤٠٣.

٤ **الحاوي في فقه الشافعي**، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، ج٥، ص٢٧. **والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف** (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، (ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ج١١، ص٢٧٣.

٥ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن: صحابي، من أعز بيوت قريش في الجاهلية. كان جريئا جهيرا. نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، وكان إسلام عبد الله بمكة مع إسلام أبيه و لم يكن بلغ يومئذ وهاجر مع أبيه إلى المدينة.وشهد فتح مكة.ومولده ووفاته فيها(٧٣هـ) أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، ولما قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى،له في كتب الحديث(٢٦٣٠) حديثا. الأعلام: للزركلي، ج٤، ص١٠٨، **معجم الصحابة**، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي، دار البيان، الكويت، (ط١، ٢٠٠٠م)، ج٣، ص٤٦٨.

٦ **الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه**، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المطبعة السلفية القاهرة، (ط١، ١٤٠٠هـ)، باب إذا لم يؤقت الخيار هل يجوز البيع؟، رقم الحديث (٢١٠٩)، ج٢، ص٩١.

٧ فقه المعاملات (١)، يحيى حسين محمد النونو، المرجع السابق، ص٢٢.

وهناك عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ كالزواج لا يقبل الفسخ ولو باتفاق العاقدين بطريق الإقالة، أي لا يقبل إلغاء الاتفاق وإنما يقبل الإنهاء بطرق شرعية كالطلاق، والخلع، والتفريق القضا؛ لعدم الاتفاق، أو للعيب، أو الضرر وسوء العشرة، أو للغيبة، أو للحبس والاعتقال لمدة لا تصبر المرأة فيها، ونحو ذلك[1].

وكل ما لا يقبل الفسخ لا يثبت فيه خيار؛ لأن الخيار يعطي حق الفسخ لصاحبه.

ب- العقود غير اللازمة للطرفين

وهو ما يملك كل من طرفيه مجتمعين أو أحدهم منفردا فسخه دون رضا الآخر، إما عملا بطريقة العقد نفسه كالوكالة والإعارة والإيداع، أو مراعاة لمصلحة العاقد، وهي التي كل من العاقدين فيها حق الفسخ والرجوع، كالإيداع والوكالة والإعارة والشركة والمضاربة والوصية والهبة، فالعقود الخمسة الأولى يجوز لكل من المتعاقدين فسخ العقد متى شاء، والهبة والوصية يصح للموصي والواهب الرجوع عنها، كما يصح للموصي له والموهوب له ردها وإبطالها بعد وفاة الموصي، وفي حال حياة الواهب[2].

ج- العقود اللازمة لطرف واحد

والعقد اللازم لأحد الطرفين، هوكالرهن والكفالة، والكتابة، فإنه لازم بالنسبة إلى الراهن والكفيل والمكاتِب، غير لازم بالنسبة للدائن المرتهن والمكفول والمكاتَب؛ لأن العقد لمصلحتهم الشخصية توثيقاً للحق، فلهم التنازل عنه، أي أن العقد يفسخ بإرادة من ليس لازماً بحقه، وهو المرتهن والمكفول له والمُكاتَبُ[3].

ثانيا: من حيث الصحة والفساد

تنقسم العقود من الصحة والفساد إلى قسمين:

القسم الأول: عقود صحيحة

إن العقد الصحيح هو: ما كان مشروعا بأصله ووصفه، أو ما استجمع بشروطه وأركانه، كعقد البيع إذا اجتمعت أركانه من الإيجاب والقبول والرضا والقدرة وغيره من الشروط، ومن شروطه أن يكونا

---

١ فقه المعاملات (١)، يحيى حسين محمد النونو، المرجع السابق، ص٢٢.

٢ الفقه الإسلامي وأدلته، د وهبة زحيلي، مرجع سابق، ج٤، ص٦٧٨.

٣ المرجع نفسه.

صادرين من يكون له الأهلية الكاملة، وأن يتم التوافق بين الإيجاب والقبول، وأن يتم إتحاد المجلس، وأن يكون المعقود عليه صالحا للعقد من حيث الماهية[1].

وحكم العقد الصحيح ثبوت أثره في الحال كعقد الإجارة، فإنه إذا صدر الإيجاب والقبول من كاملي الأهلية، وتثبت ملك المؤجر للمأجور، وتم الاتفاق على الأجرة، وتم التسليم للمأجور أصبح العقد صحيحا ونافذا من الطرفين وله أثره الشرعيُّ[2].

القسم الثاني: عقود فاسدة

العقد الفاسد هو: ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه. أي توافرت أركانه من الإيجاب والقبول ولكن اتصل به وصف نهى الشارع عنه كالغرر والغش وغيره، مما يفسد العقود الشرعية، فيقع الخلل في غير الركن الأساسي أي في وصف من أوصافه أو في شرط من شروطه فيكون فاسدا، وترجع أسباب الفساد إلى أسباب عامة: كالجهالة المفضية إلى التزاع، أو الغرر في الأوصاف والمقادير ونحوها أو الإكراه، وإلى أسباب خاصة: كالشيوع في الرهن، والتوقيت في البيع، وعدم التوقيت في الإجارة، وعدم التقابض في المجلس في عقد الصرف بين الأشياء الربوية. وحكم العقد الفاسد: أن يكون مستحقا للفسخ من أَيِّ، من المتعاقدين أو من القاضي وليس له أثر شرعي إلا بعض التبعيات[3].

مسألة: الفريق بين البطلان والفساد:

يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين البطلان والفساد في التصرفات، سواء أكان ذلك في العبادات، كالصلاة مع ترك ركن من أركانها، أو شرط من شروطها، أم كان ذلك في النكاح، كالعقد على إحدى المحارم، أم كان في المعاوضات، كبيع الميتة والدم، والشراء بالخمر، والبيع المشتمل على الربا، فكل من البطلان والفساد يوصف به الفعل الذي يقع على خلاف ما طلبه الشارع، ومن أجل هذه المخالفة لم يعتبره، ولم يرتب عليه أي أثر من الآثار التي تترتب على الفعل الصحيح. فالجمهور يطلقونهما،

---

١ **ميزان الأصول في نتائج العقول**، علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، (ط١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ج١، ص٣٧ وما بعدها. **نظرية العقد في الفقه الإسلامي**، عبد العزيز خياط، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، (١٩٩٤م)، ص ٩٨.

٢ نظرية العقد في الفقه الإسلامي، عبد العزيز خياط، المرجع سابق، ص٩٧.

٣ المرجع نفسه.

ويريدون بهما معنى واحدا، وهو: وقوع الفعل على خلاف ما طلبه الشارع، سواء أكان هذا الخلاف راجعا إلى فوات ركن من أركان الفعل، أم راجعا إلى فوات شرط من شروطه[1].

أما الحنفية فإنهم -على المشهور عندهم، وهو المعتمد- يوافقون الجمهور في أن البطلان والفساد مترادفان بالنسبة للعبادات، أما بالنسبة للمعاملات، فإنهم يخالفون الجمهور، فيفرقون بينهما، ويجعلون للفساد معنى يخالف معنى البطلان، ويقوم هذا التفريق على أساس التمييز بين أصل العقد ووصفه. فأصل العقد هو أركانه وشرائط انعقاده، من أهلية العاقد ومحلية المعقود عليه وغيرهما، كالإيجاب والقبول. أما وصف العقد، فهي شروط الصحة، وهي العناصر المكملة للعقد، كخلوه عن الربا، وعن شرط من الشروط الفاسدة، وعن الغرر والضرر. وعلى هذا الأساس يقول الحنفية: إذا حصل خلل في أصل العقد - بأن تخلف ركن من أركانه، أو شرط من شروط انعقاده - كان العقد باطلا، ولا وجود له، ولا يترتب عليه أي أثر دنيوي؛ لأنه لا وجود للتصرف إلا من الأهل في المحل، ويكون العقد فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة فحسب، إما لانعدام محل التصرف كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية المتصرف كالبيع الصادر من المجنون أو الصبي الذي لا يعقل. أما إذا كان أصل العقد سالما من الخلل، وحصل خلل في الوصف، بأن اشتمل العقد على شرط فاسد، أو ربا، فإن العقد يكون فاسدا لا باطلا، وتترتب عليه بعض الآثار دون بعض[2].

---

١ **حاشية الدسوقي على الشرح الكبير**، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ج٣، ص٥٤، **ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج**، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة، بيروت، (١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ج٣، ص٤٢٩، **وشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى**، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر عالم الكتب، بيروت، (١٩٩٦م)، ج٢، ص٤٢٢.

٢ **الأشباه والنظائر**، على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م)، ص٣٣٧، **وحاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين**، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، (١٤٢١هـ/٢٠٠٠م)، ج٤، ص٩٩، **وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، (١٩٨٢م)، ج٥، ص٢٩٩، وما بعدها، **كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي**، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ج١، ص٢٥٩.

ثالثا: من حيث العموم والخصوص

إن العقود المالية وغيرها من حيث العموم والخصوص تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عقود عامة

للعقود معنى عام تشمل جميع التصرفات والالتزامات سواء وقعت من طرف واحد، أو وقعت من طرفين ولها معنى خاص، وهي العقود التي تنشأ بين طرفين كعقد البيع والإجارة ونحو ذلك، والعقد العام يشمل كل العقود التي يلتزمها الإنسان سواء كان في الماضي أو المستقبل، فإن كانت هذه العقود تتضمن إنشاء الإلزام في الحال وهي المُعَبَّرُ عنها بصيغة الماضي في الغالب، فإنها تكون نافذة ولازمة: وذلك مثل الأيمان والنذور والطلاق والعتاق والوقف والإقرار ونحو ذلك من الالتزامات التي تنشأ من طرف واحد[1].

وإن كانت هذه الالتزامات تتضمن إنشاء التزام في المستقبل وهي المُعَبَرُ عنها بصيغة تدل على الاستقبال، وتدخل في ذلك جميع الوعود التي يلتزمها الإنسان على نفسه، فإنه يجب عليه الوفاء ديانة وقضاء عند المالكية[2].

كما لو وعدتَ إنسانا أن تعطيه قرضا، أو أنك تزوجه ابنتك، فإنه يجب الوفاء بهذا الوعد شرعا، فمن أخلف هذه الوعود ونحوها يكون آثما، إذا لم يكن الخلف بعذر؛ لأن الالتزام يعتبر عهدا وقد أمر الله تعالى الوفاء بالعهود بقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[3]. وخُلْفُ الوعد من صفات المنافقين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة ﷺ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»[4].

ولكن لا يجب الوفاء قضاء بهذه الوعود إذا كان الموعود به تبرعا في الأصل.

---

١ الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٤ ص٩٨.

٢ **ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام**، عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني القرطبي الغرناطي أبو الأَصْبَغ، تحقيق: يحيي مراد، دار الحديث، القاهرة، (١٤٢٨هـ/٢٠٠٧ م)، ج١، ص٢٧٤.

٣ من الآية رقم(٣٤) من سورة الإسراء.

٤ أخرجه البخاري في صحيحه، باب آية المنافق، رقم الحديث(٣٣)، ج١، ص٢٧.

القسم الثاني: عقود خاصة

إن العقود الخاصة هي العقود الشرعية التي تنشأ بإدارتين، فمنها ما يقع لازما مثل: البيع والإجارة والرهن بعد القبض والحوالة والضمان ونحو ذلك. فإنها تكون نافذة إذا توفرت فيها شروط الانعقاد وشروط الصحة، ومنها ما يكون غير لازم وذلك مثل: العارية والقرض والشركة والوكالة والمضاربة ونحو ذلك[1].

رابعا: من حيث العوض وعدمه

تنقسم العقود من حيث العوض وعدمه إلى ثلاثة أقسام[2]:

القسم الأول: عقود المعاوضات: وتشمل كل عقد فيه عوض:كالبيع بكل أنواعه، والإجارة، والاستصناع، والصلح، والنكاح، والخلع، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والشركة وغيره، ومن خلال هذه العقود يظهر لنا أن منها ما هي معاوضات خالصة، وهي التي يقصد بها المال من الجانبين كالبيع، ومنها ما هي معاوضات غير خالصة، وهي التي يقصد بها المال من جانب واحد كالنكاح، والذي يهم الباحث في هذا كله هي عقود المعاوضات الخالصة، وبالذات البيوع، ومنها: بيع السلم، والمضاربة، والمرابحة، وعقد الاستصناع، وبيع الوفاء، والإجارة، والجعالة، وغيرها[3].

القسم الثاني: عقود التبرع: وتشمل: الهبة، والعارية، والوديعة، والوكالة، والكفالة بغير أمر المدين، والوصية... ، وغيرها[4].

القسم الثالث: عقود تجمع بين المعاوضة والتبرع: وهذه العقود عادةً ما تبدأ بالتبرع من أحد العاقدين، وتؤول بعد ذلك إلى العوض؛ وذلك لأن العاقد الثاني يقوم برد ما أخذ، وتتمثل هذه الصورة في عقد القرض والكفالة[5].

---

١ الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٤، ص٣٠٨، ٣٠٩.

٢ **نظرية القرض في الفقه الإسلامي**، محمود الحاج أحمد أسعد محمود الحاج، دار النفائس، عمان، (١٤٢٨هـ/٢٠٠٨م)، ص٩١.

٣ **المنثور من القواعد**، للزركشي، الشؤون الإسلامية الكويتية، الكويت، ج٢، ص٤٠٣، ج٣، ص ١٨٥، ١٨٦، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية، المرجع السابق، ج٢، ص٤.

٤ **أحكام التصرف في القروض في الفقه الإسلامي**، رائد أحمد خليل سالم، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، في جامعة الخليل، (١٤٣٣هـ/٢٠١٢م)، ص٦١، ٦٢.

٥ المرجع نفسه.

الـــخـــلاصـــة:

ونلخص من كل ما سبق في مطلب أنواع العقود المالية في الفقه الإسلامي إلى تقسيمات متعددة:
إن العقود لها تقسيمات كثيرة، ولكل تقسيم أحكامه وآثاره الشرعية ولوازمه ومن تقسيمات القعود: تقسيمها إلى ثلاث جهات، من حيث اللزوم وعدمه إلى قسمين، ومن حيث الصحة والفساد إلى قسمين، ومن حيث العموم والخصوص إلى قسمين، بعد أن عرفنا كلا من اللزوم والصحة والفساد والعموم والخصوص، وذكرنا لكل قسم أمثلة وأحكاما، كما ذكرنا أثر ما يترتب على هذه العقود المالية.

المبحث الثاني: التعريف بالمال وأنواعه

نظر الإسلام للمال على أنه قوام الحياة، به تنتظم معايش الناس، ويتبادلون على أساسه تجاراتهم ومنتجاتهم، ويقومون على أساسه ما يحتاجون إليه من أعمال ومنافع، وينظر الإسلام للمال على أن حب المال، والرغبة في اقتنائه، دافع من الدوافع الفطرية التي تولد مع الإنسان وتنمو معه، فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة طبعية تساير فطرته وطبيعته، وتقر خصائصه التي يتميز بها عن الكائنات الأخرى الموجودة في محيط الحياة الأرضية التي يعيشها، وكلف بالقيادة فيها، كما يرى أن أقوى الغرائز فيه غريزتا" النسل والاقتناء"؛ إذ عليهما يقوم بقاء الإنسان في شخصه ونوعه، وغريزة التملك والاقتناء هي تلك الغريزة التي تدفع الإنسان إلى المال بالسعي إليه وتحصيله، وتنميته وادخاره، وإن المال مال الله والناس مودعون عندهم كأمانة من عند الله، وأن الله ينظر كيف يعملون به، وأنه يحاسبهم يوم القيامة كل على حسابه، فمن حرامه يستحقون العذاب ومن حلاله يكون منه الحساب، وأن هذا المال يعطي الله سبحانه وتعالى لمن يحبه الله، ولمن لا يحبه سبحانه وتعالى، وأن المال من زينة الحياة الدنيا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: ﴿ **ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا** ﴾[1]، وأن المال له أنواع بعدة اعتبارات، ومن أنواعه: العروض أو النقود أو الآدميين أو البهائم، وأن المال مما لا يستغني به الإنسان مهما كان عمره، وأنه القائم بحياته، ولكن المطلوب من الإنسان أن يكسب بالحلال، ويجتنب الحرام، وبناء مما تقدم قسمت هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف المال لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: أنواع المال في الفقه الإسلامي

---

١ الآية رقم (٤٦) من سورة الكهف.

المطلب الأول: مفهوم المال لغة واصطلاحا

بداية نقول: لما رسم الإسلام للروح طريق سعادتها وكان من الضروري أن يرسم للمادة طريق سعادتها، ولا عجب أن يكون للمال في النظام الإسلامي قيمة كبيرة، ومكانة مرموقة، وليس من ريب؛ لأن في المال كل ما تتوقف عليه الحياة في أصلها وكمالها، وسعادتها وعزها من علم وصحة وقوة، واتساع عمران وسلطان ولا سبيل لذلك إلا بالمال، وحبب الإنسان بالمال من جهة الإلهام بقوله تعالى:﴿ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾[1]، وقال عز وجل في آية أخرى: ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾[2]، ولا حياة للإنسان إلا بالمال وجمعه واقتنائه.

أولا: المال في اللغة: من تَـمَوَّل الرجل، صار ذا مال، مُوْل فلانا تَـمْوِيْلاً: صيره ذا مال، المال: كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان، وقد أطلق المال في الجاهلية على الإبل فقط، والمال: كل ما يملكه الإنسان من الأشياء المادية والمعنوية[3].

ثانيا: المال اصطلاحا

اختلف الفقهاء في تعريف المال على النحو التالي:

عرَّف فُقهاء الحنفيَّة المال فقال ابنُ عابدين المراد بالمال بأنه: "ما يَميل إليه الطبْع، ويُمكن ادِّخاره لوقت الحاجة، والماليَّة تَثْبُت بتموُّلِ الناس كافَّة أو بعضهم"[4].

---

١ الآية رقم (٨) من سورة العاديات.

٢ الآية رقم (٢٠) من سورة الفجر.

٣ **القاموس الفقهي لغة واصطلاحا** سعدي أبو جيب، دار الفكر. دمشق، (ط٢، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، حرف الميم، ج١، ص٣٤٤.

٤ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص ٣.

وعرّف المالكيّة المال بتعريفات متقاربة، منها: ما قال الشاطبي[1]:" هو ما يقعُ عليه المِلْك، ويَسْتَبِدُّ به المالك عن غيره، إذا أخَذَه من وجْهه"[2].

وقال ابن العرَبي[3]: "هو ما تمتدُّ إليه الأَطْماع، ويَصلح عادةً وشرعًا للانتِفاع به"[4].

وعرَّف الزَّرْكشي[5] من الشافعية المالَ بأنَّه: "ما كان منتفعا به، أي: مستعدًّا لأن يُنتفع به"[6].

---

١ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية. توفي سنة ٧٩٠ه، من تصنيفاته "الموافقات في أصول الفقه" أربع مجلدات، و"الاعتصام"، **راجع**: الأعلام للزركلي، المرجع السابق:ج ١، ص ٧١. و**شجرة النور الزكية في طبقات المالكية**، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ص ٢٣١. ونيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني المرجع السابق، ص ٤٦.

٢ **الموافقات** لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، ج ٢، ص ٣٣.

٣ هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: قاض، من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية، (٤٦٨هـ/١٠٧٦م)، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. من كتبه "العواصم من القواصم"، و "عارضة الأحوذي في شرح الترمذي"و"أحكام القرآن"، "الناسخ والمنسوخ"، وتوفي رحمه الله رحمة واسعة في القرويين (٤٥٣هـ/١١٤٨م)، **راجع**: الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٣٠.

٤ **أحكام القرآن**، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط٣، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٣م)، ص١٠٧. القسم الثاني عند قوله تعالى ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ المائدة: رقم ٣٨.

٥ هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين، ولد عام ٧٩٤هـ، وهو فقيه شافعي، أصولي، مفسر، أديب، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، سمع بحلب وبدمشق، ودرس وأفتى، من تصانيفه الكثيرة "البرهان في علوم، القرآن" و "تفسير القرآن العظيم" وصل فيه إلى سورة مريم. وتوفي رحمه الله رحمة واسعة سنة ١٣٤٤هـ، راجع: **معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»** عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، (ط٣، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م)، ج٢، ص٥٠٥.

٦ **المنثور في القواعد** لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، (ط٢، ١٤٠٥هـ)، ج٣، ص٢٢٢.

وحَكا السيوطي[1] عن الشافعي أنه قال: "لا يقعُ اسمُ المال إلا على ما له قيمة يُباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّتْ، وما لا يَطرحه الناس، مثل: الفِلس، وما أشبه ذلك"[2].

وقالت الحنابلة: المال شرعًا "ما يُبَاح نفعُه مُطلقًا؛ أي: في كلِّ الأحوال، أو يُباح اقتناؤُه بلا حاجة"[3].

التعريف المختار:

التعريف المختار الموجز للمال هو ما ذكره الدكتور وهبة الزحيلي- رحمه الله- في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته قال: "وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه"[4].

سبب الاختيار التعريف المختار:

اختار الباحث هذا التعريف لكونه مختصرا، وأنه هو التعريف المتعارف بين الفقهاء، وتبعا لاختيار الدكتور الفقه وهبة الزحيلي.

الـــخـــلاصـــة:

بعد عرض التعاريف للمال من جهة اللغة والاصطلاح يظهر أن المال عند الجمهور هو كل ما له قيمة، يضمن به، وتميل إليه النفس غالبا.

---

١ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين أبو الفضل، ولد بالسيوط عام:٨٤٩هـــ، ونشأ بها، كان عالما شافعيا مؤرخا أديبا، مؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف، منها "الأشباه والنظائر "في فروع الشافعية، و "الحاوي للفتاوى"، "والإتقان في علوم القرآن" **شذرات الذهب في أخبار من ذهب** لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، دون الطبعة، (١٤٠٦هـــ)، ج ٨، ص٥١.

٢ **الأشباه والنظائر** لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت، دون الطبعة، (١٤٠٣هـــ)، ج١، ص٣٢٧.

٣ **شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى**، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر عالم الكتب، بيروت، (١٩٩٦م)، ج٢، ص١٤٢.

٤ الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٤، ص٣٩٩.

المطلب الثاني: أنواع المال في الفقه الإسلامي

فإنَّ العلماءَ يقَسِّمون المال إلى عدة أقسام يترتب عليها أحكام مختلفة، ومن هذه الأقسام:

أولا: تقسيم المال إلى مال عام وخاص

ولكلٍّ منهما تعريفٌ عند الفقهاء ولنبدأ بالمال العام.

المال العام:

١- هو ما كان مُخَصَّصًا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، أو لمصلحة عامة، كالمساجد والطرق، وأملاك بيت المال، ويذكر الفقهاءُ المال العام: في باب البيع، والرَّهْن، والإجارة، وفي جميع أبواب المعاملات، وفي باب السَّرقة[١].

وكذلك عرفت مجلة الأحكام العدلية المنبثقة عن المذهب الحنفي التي هي الأصل لبعض التشريعات المدنية العربية المال العام في عدد من المواد منها:

٢- "هي الأموال التي يعود نفعها للعامة وغير قابلة للتملك كالماء الجاري تحت الأرض ليس بملك أحد"[٢].

٣- "لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المال التي يعود نفعها للعامة كالطريق العام والنهر والمراعي مثلا"[٣].

٤- وجاء تعريف المال العام في موسوعة القواعد الفقهية: "هو كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، وذلك كالزكاة والفيء، وخمس الغنائم المنقولة، وخمس الخارج من الأرض ... ونحوها[٤].

المال الخاص: هو المال الذي يَملكه شخصٌ معيَّن، أو أشخاص محصورون، ومن أحكامه: جواز التصرُّف فيه بأصالة أو بوكالة أو بولاية، ويقطعُ سارقه بشروطه المعروفة في الفقه الإسلامي[٥].

---

١ مفهوم المال في الإسلام، للداودي، بدون ذكر الطبعة والدار والمكان والتاريخ، ص١٦.

٢ مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة(١٢٣٥)، ج١، ص٢٣٨.

٣ مجَلّة الأَحكام العدليّة، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المصدر السابق، المادة (١٦٧٥)، ج١، ص٣٣٧.

٤ **موسوعة القواعد الفقهية**، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ج٢١، ص٤٠.

٥ **الموسوعة الفقهية الكويتية**، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة، (١٤٠٤هـ/١٤٢٧هـ)، الأجزاء (١، ٢٣) الطبعة الثانية، دارالسلاسل، الكويت، الأجزاء (٢٤، ٣٨) الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة، مصر، الأجزاء، (٣٩ ، ٤٥)، الطبعة الثانية، طبع الوزارة، ج١٩، ص٧.

وبناء على هذه التعاريف قد يكون المال الخاصُّ مالاً عامًّا إذا ما وَقَف شخصٌ أرْضَه؛ لتكونَ مسجدًا أو على جهة برٍّ عامَّة، وكما إذا انتزعتِ الدولة عَقارًا من مالكه؛ لتوسيع مسجدٍ أو طريق لداعي المصلحة العامَّة، والمال العام قد يصير خاصًّا، كما إذا اقتضتِ المصلحةُ العامَّة بَيْعَ شيءٍ من أملاك بيت المال، أو مصلحة الوقف بَيْعه لِمَن يرغب في شِرائه، فإن هذا المبيع يُصبح مِلكًا لِمَن اشتراه، ومالاً خاصًّا به[1].

مسألة: الاعتداء على أموالِ بيتِ مالِ المسلمين

لا خلاف بين الفقهاء في أن من أتلف شيئا من أموال بيت المال بغير حق كان ضامنا لما أتلفه، وأن من أخذ منه شيئا بغير حق لزمه رده، أو رد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا[2]. وإنما الخلاف بينهم في قطع يد السارق من بيت المال، **ولهم في ذلك قولان:**

القول الأول: عدم القطع، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة[3]: أن السارق من بيت المال لا تقطع يده، واستدلوا على ذلك بما روى ابن عباس[4] رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: «مَالَ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا»[5].

---

١ الموسوعة الفقهيَّة، الصادرة من دولة الكويت، المرجع السابق، ج ١٩، ص ٧.

٢**الموسوعة الفقهية الكويتية**، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، (١٤٠٤هـ/١٤٢٧هـ)، ج٨، ص٢٦٢.

٣**شرح فتح القدير**، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، دار الفكر، بيروت، ج ٥ ص ١٣٨، **وحاشية عميرة**، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج٤ص ١٨٩، **والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني**، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر، بيروت، (ط١، ١٤٠٥هـ)، ج٨، ص٢٧٧.

٤ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، قرشي هاشمي، حبر الأمة وترجمان القرآن، أسلم صغيرًا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه، كان الخلفاء يجلونه، شهد مع علي الجمل وصفين، وكف بصره في آخر عمره، كان يجلس للعلم، فيجعل يوما للفقه، ويومًا للتأويل، ويومًا للمغازي، ويومًا للشعر، ويومًا لوقائع العرب، توفي بالطائف، سنة ٦٨ هـ، راجع: **نسب قريش**، لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ص٢٦.

٥**سنن ابن ماجه**، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، باب العبد يسرق، رقم الحديث(٢٥٩٠)، ج٢، ص٨٦٤. وقد ضعف الشيخ الألباني في **صحيح وضعيف الجامع الصغير**، محمد ناصر الدين الألباني، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية المجاني، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية، رقم(٥٢٣٣).

و استدلوا كذلك بما روي أن مسعود[1] سأل عمر بن الخطاب عن رجل سرق من بيت المال، فقال عمر:"أرسله، فَمَاْ مِنْ أَحَدٍ إِلَاْ وَلَهُ فِيْ هَذَاْ اَلْمَاْلِ حَقُ"[2].

القول الثاني: وإليه ذهب المالكية أن السارق من بيت المال تقطع يده، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[3]، فإنه عام يشمل السارق من بيت المال والسارق من غيره، وبأن السارق قد أخذ مالا محرزا، وليست له فيه شبهة قوية، فتقطع يده كما لو أخذ غيره من الأموال التي ليست له فيها شبهة قوية[4].

الـــراجـــح:

هو والله أعلم قول من قال لا يقطع؛ لأنه قول الجمهور، وقوة أدلتهم، ويتماشى مع حفظ نفس المسلمين وجوارهم، وبما فيه من الشبهة وهي الملكية العامة.

ثانيا: باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته قسموا إلى متقوم وغير متقوم

المال المتقوم: كل ما كان محرزا بالفعل، وأباح الشرع الانتفاع به، وذلك مثل: العقارات والمنقولات والمطعومات ونحوها[5].

وغير المتقوم: ما لم يحرز بالفعل و لم يبح الشرع الانتفاع به إلا في حالات الإضرار.

مثال ما لم يحرز بالفعل: السمك في الماء، والطير في الهواء، والمعادن في باطن الأرض، ونحوها من المباحات

---

[1] هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أهل مكة، من أكابر الصحابة فضلا وعقلا، ومن السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. له في الصحيحين ٨٤٨ حديثً. ، توفي رضي الله عنه، سنة ٣٢، **راجع: الإصابة في تمييز الصحابة**، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، (ط١،١٤١٢هـ)، ج٢، ص٣٦٨.

[2] **مسند الشافعي**، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، من كتاب قسم الفيء، رقم الحديث(١٥١٦)، ج١، ص٣٢٥، **ومصنف عبد الرزاق**، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٣ه)، باب قسم المال، رقم الحديث(٧٢٨٧)، ج٤، ص١٥١، وقد ضعفه الألباني في، **إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، ج٨، ص١١٠.

[3] الآية رقم (٣٨) من سورة المائدة.

[4] **حاشية الدسوقي على الشرح الكبير**، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ج٤، ص ١٣٨.

[5] الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٤، ص٤٣.

كالصيد والحشيش فهي غير متقومة شرعا[1]، مثال ما لم يبح الشرع الانتفاع به: الخمر والخنزير والميتة بنسبة للمسلم غير متقومين شرعا، فلا يجوز الاستعمال بهذه الأشياء، إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما قال الفقهاء، كدفع خطر جوع شديد بالميتة مثلا ونحوه[2].

ثالثا: باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره إلى عقار ومنقول

العقار والمنقول: للفقهاء اصطلاحان في بيان المقصود من العقار والمنقول، أحدهما للحنفية، والآخر للمالكية.

رأي الحنفية في المنقول: هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، سواء أَبقِيَ على صورته وهيئته الأولى، أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل، ويشمل النقود والعروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات[3].

والعقار: هو الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله أصلاً من مكان إلى آخر كالدور والأراضي[4].

رأي المالكية: ضَيَّقَ المالكية في دائرة المنقول ووسعوا في معنى العقار فقالوا: المنقول، هو ما أمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقائه على هيئته وصورته الأولى كالملابس والكتب والسيارات ونحوها. والعقار عندهم: هو ما لا يمكن نقله وتحويله أصلاً كالأرض، أو أمكن تحويله ونقله مع تغيير صورته وهيئته عند النقل والتحويل كالبناء والشجر. فالبناء بعد هدمه يصير أنقاضاً، والشجر يصبح أخشاباً[5].

رابعا: باعتبار تـــَمَاثل آحاده أو أجزائه وعدم تماثله إلى مثلي وقيمي

المال المثلي: ما له مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو وحداته تفاوتاً يعتد به في التعامل. والأموال المثلية أربعة أنواع هي:١- المكيلات وذلك مثل: القمح والشعير، ٢- والموزونات

---

١ مجلة العدل، المادة، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة (١٢٧)، ج١، ص٣١، ودر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص١١١ وما بعدها.

٢ مجلة العدل، المادة، المرجع السابق، المادة (١٢٧)، ج١، ص٣١، ودر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص١١١.

٣ مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة (١٢٨)، ج١، ص٣١.

٤ مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة (١٢٩)، ج١، ص٣١.

٥ **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر (ط٤، ١٣٩٥هـــ/١٩٧٥م)، ج٢، ص٢٥٤.

كالقطن والحديد ٣- والمعدودات المتقاربة في الحجم كالجوز والبيض، ٤- وبعض أنواع المذروعات، التي تباع بالذراع أو المتر ونحوهما، كالملابس والأراضي[١].

والمال القيميّ: هو ما ليس له نظير أو مثل في السوق، أو له مثل ولكن مع التفاوت المعتد به بين وحداته في القيمة، مثل أفراد الحيوان والأراضي والأشجار والدور وأنواع السجاد والبسط والأحجار الكريمة كالماس والياقوت والكتب المخطوطة أو المستعملة[٢].

خامسا: باعتبار بقاء عينه بالاستعمال وعدم بقائه إلى استهلاكي واستعمالي

المال الاستهلاكي: هو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كأنواع الطعام والشراب والحطب والنفط والورق والنقود[٣].

والمال الاستعمالي: هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقارات والمفروشات والثياب والكتب ونحوها[٤].

وتظهر فائدة هذا التقسيم الأخير فيما يأتي:

يقبل كل نوع من هذين المالين نوعاً معيناً من العقود. فالمال الاستهلاكي يقبل العقود التي غرضها الاستهلاك لا الاستعمال كالقرض وإعارة الطعام.

والمال الاستعمالي يقبل العقود التي هدفها الاستعمال دون الاستهلاك كالإجارة والإعارة.

فإن لم يكن الغرض من العقد هو الاستعمال وحده أو الاستهلاك وحده، صح أن يرد على كلا النوعين: الاستعمالي والاستهلاكي كالبيع والإيداع، يصح ورودهما على كل من النوعين على السواء[٥].

الـــخـــلاصـــة:

يتضح مما سبق أن للمال أهمية عظيمة في نظر الإنسان وأنه شريان الحياة، ولا حياة للناس إلا بالمال، وأن المال هو: ما يملكه الإنسان وله قيمة ويلزم الضمان بتلفه، وأن للمال تقسيمات كثيرة باعتبارات متفاوتة، فهناك المال العام والخاص، والمال المتقوم وغير المتقوم، والمثلي والقيمي، والاستعمالي والاستهلاكي، وكل له اعتباره، وأحكامه الخاصة المبسطة في الكتب الفقهية المؤلفة في هذا المجال فلنراجع فيها.

---

١ مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة: (١٤٥)، ج١، ص٣٢.

٢ مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة: (١٤٦)، ج١، ص٣٣.

٣ الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٤، ص٤١٢.

٤ المرجع نفسه.

٥ المرجع نفسه.

الفصل الثاني: بنك سلام في الصومال

أُسِسَ بنك سلام عام ٢٠١١م في مدينة بوصاصو في ولاية بونتلاند، شرقيّ الصّومال، وهو أول بنك إسلامي فُتِحَ في هذه الولاية، ومقر البنك الرئيسي هو مدينة جيبوتي.

وبنك سلام، بنك إسلامي، يتعامل على وفق الشريعة الإسلامية، وأنه لا يتعامل مع النظام الربويّ، بشتى أنواعه الشائعة في العالم. وهناك أسباب أدت إلى تأسيسه، وله أهداف يسعى إلى تحقيقها، وللبنك كذلك هيكل إداري تدير البنك، ورقابة شرعية تراقب سير العمل، ويقوم البنك بخدمات اقتصادية كثيرة، الناس بها محتاجون إليها، وخدمات اجتماعية، يساهم بها في بنية الوطن، فَلِسَدِ هذه الحاجات الكثيرة أسس بنك سلام، وبدأ عمله في مدينة بوصاصو، ثم نشر فروعه إلى كثير من المدن الكبرى في ولاية بونتلان[١]. وبناء على ذلك قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نبذة عن بنك سلام، وأسباب التأسيس، وأهدافه

المبحث الثاني: هيكل بنك سلام، وعلاقاته، وفروعه

المبحث الثالث: خدمات بنك سلام الاقتصادية والاجتماعية

١ مقابلة مع مدير التنفيذ، الشيخ بدر حبيب جامع، بتاريخ: مارس٥،١٥، ٢٠١٨م في مكتبه.

المبحث الأول: نبذة تعريفية عن بنك سلام، وأسبابه، وأهدافه

بنك سلام بنك إسلامي، أسس في مدينة بوصاصو؛ ليقوم بخدمات البنكية المعروفة، وأن هناك أسبابا أدت لتأسيس هذا البنك، من أهمها سد حاجات الناس في الخدمات البنكية، وأن لكل مؤسسة لها أهداف تسعى لتحقيقها، ومن أهم أهداف بنك سلام، تقوية الاقتصاد الصومالي، وأن للبنك كذلك خدمات اقتصادية إسلامية يمشي عليها من المرابحة والمضاربة وغيرهما؛ لتمويل المحتاجين إلى التمويل من أصحاب المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن البنك يقوم بتمويلهم بصفة موافقة بالشريعة الإسلامية، كما هي واضحة في الوثائق الرسمية للبنك، ومما يقوم أيضا البنك الخدمات الاجتماعية من مساعدات يقوم بها للمحتاجين، ولأصحاب العاهات كما حقق لي أحد إدارة البنك، ولتوضيح المزيد مما ذكرت تم تقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نبذة تعريفية عن بنك سلام

المطلب الثاني: أسباب تأسيك بنك سلام في الصومال

المطلب الثالث: أهداف بنك سلام في الصومال

المطلب الأول: نبذة تعريفية عن بنك سلام في الصومال

إن بنك سلام هو بنك إسلامي، يقوم على جميع الخدمات البنكية، من تمويل وتحويل وإيداع وغير ذلك من الخدمات التي يقوم بها البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي وغيره، وأسس بنك سلام عام٢٠١١م، وأن مقره الثاني هو في مدينة بوصاصو، وهو أول بنك إسلامي فتح من مناطق ولاية بونتلاند الصومالية، ويستفيد من هذا البنك جميع فئات المجتمع من التجار، والهيئات العالمية، والحكومة، بشتى مجالاتهم المختلفة وشتى مستوياتهم المالية من التجار الصغار، والمتوسطين، وأصحاب الأموال الجَمَّة، كما يستفيد أيضا جميع الهيئات المحلية والدولية، وغيرهم ممن يحبون أن يجدوا الخدمات البنكية الخالية من الربا، كما قام البنك بفتح فروع كثيرة في أكثر المدن الكبيرة، الواقعة في ولاية بونتلاند الصومالية، ومن نوايا البنك أن يكون مركزا قائدا؛ لإعطاء الخدمات البنكية الموافقة لشريعة الله عز وجل.ومما يأمل البنك هو أن يكون المُبْدِعُ لجميع الخدمات البنكية، على مبدأ موافق لشريعة الإسلام، مستعملا بكافة أنواع الخدمات التكنولوجيا المعاصرة، ويحرم على البنك جميع النظام المالي الربويِّ الذي خرب البلاد، نسأل الله أن يجنبنا، آمين![1].

المطلب الثاني: أسباب تأسيس بنك سلام في الصومال

إن من الأسباب التي أدت إلى تأسيس بنك سلام كثيرة منها ما يأتي:

١- إيجاد جميع الخدمات البنكية الموجودة في العالم، متبعا على منهج الشريعة الإسلامية.

٢- توجيه وإعطاء الاستشارات المالية جميع أصحاب الأموال الصوماليين إلى المشاريع الرسمية الموافقة لشريعة الإسلامية، مثل التأجير المنتهي بالتمليك، والزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات، واللوبان، وغيرها من المشاريع المنتفعة.

٣- تفهيم الناس التعامل مع البنوك الإسلامية، بيد أن البنوك الموجودة في أيام الحكومة المركزية، كانت تتعامل بالربا؛ لأن الحكومة كانت تميل إلى الشيوعية، والشيوعية لا تحرم الربا.

٤- أن يكون البنك مستشارا للمغتربين بأحسن طريقة التي تسمح لهم التمويل بوطنهم الغالي.

٥- أن يقدم للعمال التمويل القائم على الدراسة والتي تسمح لهم بتطوير تجارتهم.

٦- أن يشارك جميع التطورات للبلاد، ويشير الفرص المتاحة للشعب الصومالي.

---

١ مطوية أصدرها البنك باللغة الصومالية بترجمة من الباحث

٧- رفع وعي الشعب الصومالي بالتعامل مع البنوك الإسلامية وتفهيم الناس بالتعامل مع البنوك الإسلامية[١].

المطلب الثالث: أهداف بنك سلام في الصومال

إن من الأهداف التي أنشأ البنك من أجلها ما يلي:

١-الهدف الأكبر للبنك هو: تقوية الاقتصاد الإسلامي في الصومال.

٢-تمويل المحتاجين للمشاريع، وتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات للمواد الخامة وغيرها.

٣- ربط الشعب الصومالي بالبنوك الإسلامية العالمية.

٤- تعليم الشعب الصومالي بالتعامل مع البنوك الإسلامية.

٥- أن يكون البنك هو المخترع للخدمات البنكية الموافقة للشريعة الإسلامية، مستخدما التكنولوجيا المعاصرة، وعدم التمويل المحرم؛ من أجل الربا، وأن يكون تمويله موافقا للشريعة الإسلامية.

٦- أن يكون البنك محورا أساسيا للتمويل الإسلامي في الصومال[٢].

---

١ مطوية أصدرها البنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة من الباحث.

٢ مقابلة مع مدير التنفيذ للبنك، الشيخ بدر حبيب، بتاريخ ٢٩، شعبان، الموافق(١٥، ٥،٢٠١٨م)، في مكتبة.

المبحث الثاني: هيكل بنك سلام، وعلاقاته، وفروعه

أول ما نذكره قبل التحري في هذه الحقيقة هو: أن لكل مؤسسة مالية أو غير مالية لها إدارة خاصة تدير أمرها، وأن هيكل الإداري يختلف من مؤسسة إلى أخرى، بما فيها من أعمالها، وأشغالها المتنوعة؛ فلذا فإن مؤسسة بنك سلام لها إدارة خاصة تدير الأمور. وهي مثل الهيكل الإداري في المؤسسات المالية، خاصة البنوك الإسلامية، إضافة إلى ذلك أن لمؤسسة بنك سلام علاقات مع البنوك الأخرى، ومع شركة جولس للاتصالات، وإن لبنك سلام فروع منتشرة في أكثر المدن الصومالية، خاصة في ولاية بونتلاند، وبناء على ذلك فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الهيكل الإداري لبنك سلام

المطلب الثاني: علاقات بنك سلام مع البنوك الأخرى وشركة جولس للاتصالات

المطلب الثالث: فروع بنك سلام داخل الصومال

المطلب الأول: الهيكل الإداري لبنك سلام

كما هو معروف لدى جميع المؤسسات المالية وغير المالية، فإن الإدارة من الضروريات للمؤسسات المالية وغير المالية؛ ليسير العمل على الطريق الصحيح الذي أعد له. وبناء على ذلك فإن بنك سلام له إدارة مكونة من جوانب متنوعة، مثل:

أ- مجلس التأسيس.

ب- إدارة التنفيذ.

ج- إدارة الفروع.

د- الرقابة الشرعية.

ه- الرقابة الحسابية.

إن إدارة فروع بنك سلام كلها تحث إدارة البنك العامة، ما عدا بعض التصرفات البسيطة، فالفرع تحت إدارة البنك الرئيسي في مقره الرسمي في بوصاصو[1].

المطلب الثاني: علاقة بنك سلام مع البنوك الأخرى وشركة جولس

إن علاقة بنك سلام مع البنوك الأخرى وشركة جولس لها فقرتان:

الفقرة الأولى: علاقة بنك سلام مع البنوك الأخرى العالمية والبنوك الصومالية

بدأ أشير إلى أن العلاقة بين بنك سلام والبنوك الأخرى هي العلاقة التجارية، وهي مما لابد بها للبنوك في العالم كله، فإن أي بنك لا يمكن أن يخدم للشعب دون أي علاقة مع البنوك الأخرى، سواء على مستوى وطنه، أو على مستوى خارج وطنيه؛ ولذا فإن بنك سلام له علاقة تجارية مع البنوك الأخرى العالمية، والبنوك الموجودة في الساحة الصومالية، مثل بنك ذهب شيل، وبنك أمل، وغيرهما من البنوك الصومالية، في جنوب الوطن وشماله، والبنوك كلها تتعاون بتسهيل التجارة وتحويل النقود من بلد إلى بلد آخر، ولكل بنك له علاقته التجارية مع البنوك العالمية، وإلا فلا يسمى بنكا[2].

---

١ مقابلة مع مدير التنفيذ، الشيخ بدر حبيب، بتاريخ ٢٩، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق ١٥،٥، ٢٠١٨م، في مكتبه.

٢ مقابلة مع مدير التنفيذ، الشيخ بدر حبيب، بتاريخ ٢٩، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق ١٥،٥، ٢٠١٨م، في مكتبه.

الفقرة الثانية: علاقة بنك سلام مع شركة جولس

إن شركة جولس هي أكبر شركة للاتصالات في ولاية بونتلاند، ولها خدمات اتصالية متنوعة، ولها علاقة وثيقة مع بنك سلام، بل هي التي أسست بنك سلام، فشركة جولس للاتصالات هي المالكة الحقيقية لبنك سلام؛ إذن تَعْرِف العلاقة تكون علاقة مالك لملكه، وبرغم أن العمل مختلف بين البنك والشركة، إلا أن هناك خدمات مشتركة بينهما مثل: تسهيل الشركة لاستخدام البنك للنقود الإلكترونية، فإن البنك يستخدم النقود الإلكترونية عن طريق شركة جولس، ومع ذلك فإن المساهمين من الطرفين واحد، وأن بنك سلام يعتبر مؤسسة تديرها شركة جولس؛ ليقوم بعمل البنوك، والشركة تقوم بعمل الشركات الاتصالية[1].

المطلب الثالث: فروع بنك سلام داخل الصومال

نقطة الانطلاق في هذا المطلب هي: فروع بنك سلام في داخل الصومال، خاصة المناطق المعروفة في ولاية بونتلاند التي هي مناطق المركز الرئيسي للبنك، ولا تكاد مدينة معروفة من مدن ولاية بونتلاند إلا أن بنك سلام موجود؛ ليسهل للناس خدمات البنك المتاحة لهم، ومن المدن التي فيها الفروع: مدينة قرطو، وجروووي، وبور تنلى، وجالكعيو، وجولدغب، وبوهودلى، ولاسعانود، وعيرجابو، وغيرها من المدن الكبار الأخرى المعروفة في داخل الوطن الصومالي، مثل: هرجيسا، وبربرا، وبرعو، وبورمى، وبلدوين، وبيطبو، وكسمايو، وجوهر، ومقدشو. علما بأنّ هذه المدن تحت إدارة بنك سلام في مقدشو عاصمة الصومال؛ لأن كل منطقة أو ولاية تحكم الفروع الموجودة في ولايتها[2].

---

١ مقابلة مع رئيس بنك سلام، عبد الرزاق يوسف على، بتاريخ، ١٢، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق: ٢٨، ٤، ٢٠١٨م، في مكتبه.

٢ مقابلة مع مدير التنفيذ، الشيخ بدر حبيب، بتاريخ ٢٩، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق ١٥،٥، ٢٠١٨م، في مكتبه.

المبحث الثالث: خدمات بنك سلام الاقتصادية والاجتماعية

لو نظرنا نظرة عامة على أنواع الخدمات البنكية، فإنها متعددة ومتشعبة ولا تقتصر فقط على إيداع الأموال بالبنوك؛ فهنالك الخدمات البنكية الشخصية التي تشمل الحساب الجاري، وحسابات توفير، والقروض الشخصية، والودائع المالية، وغيرها، وهناك الخدمات البنكية المقدمة للهيئات، والشركات، والتي تتضمن تقديم تسهيلات مادية، وقروض للمشاريع التجارية، وكذلك خدمة التحويل الدولي. كما تتيح الخدمات البنكية فرص سحب، وإيداع المبالغ المالية بطرق عدة، أولها التوجه لمقر البنك أو استخدام الصراف الآلي، أو الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، وكذلك تقوم البنوك بتوفير خدمات خاصة بتقسيم الثروة وتوزيعها بين الورثة، وكذلك فرض رقابة حازمة على الميراث المالي الخاص بالأبناء القاصرين حتى سن البلوغ. وللبنوك كذلك نشاط تجاري حيث تساهم في الكثير من المشروعات، إما منفردة أو بالشراكة مع هيئات أخرى، بغرض تحقيق ربح، ينقسم لجزء خاص بالهيئة البنكية وجزء آخر؛ لتوفير الفوائد على الإيداعات المالية بالبنوك، كما يوفر البنك الخدمات الاجتماعية من مساعدة المحتاجين، ومشاركة مشاريع بناء الوطن في البنية التحتية، وبناء على ما تقدم فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: خدمات بنك سلام المالية

المطلب الثاني: خدمات بنك سلام الاجتماعية

المطلب الأول: خدمات بنك سلام المالية

إن للبنك خدمات أساسية يقوم بها للشعب الصومالي، والخدمات المالية التي يقدمها البنك للشعب كثيرة، علما بأن الخدمات التي يقوم بها بنك سلام كثيرة ومتنوعة، ومفيدة للمجتمع، ومن هذه الخدمات المالية للبنك ما يأتي[1]:

١- فتح الحساب البنكي الجاري.

٢- فتح حسابات التوفير: وهي أحد الخدمات البنكية المتعلقة بالادخار.

٣- الودائع من الخدمات البنكية الشائعة.

٤- القرض الشخصي: ويعد من أصعب وأخطر الخدمات البنكية على الإطلاق، والتي تحتاج لتفكير طويل قبل اتخاذ قرار بذلك، والقرض مع الفائدة مما يجر إلى الربا المحرم.

٥- بطاقات الصرف الآلي: وتعد تلك الخدمة الأحدث نشأة من بين مختلف الخدمات البنكية.

٦- بطاقة الائتمان: وتعني حصولك على بطاقة صرف من البنك بدون إيداع مبلغ كحساب جار حيث تستطيع شراء ما تحتاجه من أي مكان بإعطائهم البطاقة الخاصة بك ليتم تسجيل قيمة المشتريات عليها ويقوم البنك بالتسديد عنك ثم تدفع في نهاية الشهر المبلغ كاملاً للبنك.

٧- تحويل المبالغ المادية بسهولة: حيث تعد من إحدى الخدمات البنكية التي تسهل على العميل تحويل المبالغ من حسابه إلى أي حساب آخر في أي مكان حول العالم دون الحاجة لوجود شيك بالمبلغ أو ذهاب أي من المحول أو المحول إليه إلى البنك.

٨- الخزانة: تعني الخزانة أحد الخدمات البنكية التي لا تتعلق بعمليات سحب وإيداع الأموال.

٩- الخدمات البنكية: التي يقدم البنك للشركات والهيئات التجارية في الحساب الجاري.

---

١ مطوية أصدرها البنك باللغة الصومالية بترجمة من الباحث، ومقابلة مع عبد الغني شيخ أحمد فارح، نائب مدير الاستثمار، تمت المقابلة في مكتبه في بوصاصو في تاريخ: ١٣، جماد الثاني. ١٤٣٩هـ، الموافق: ٣،١، ٢٠١٨م.

١- التمويل الموافق للشريعة الإسلامية: مستخدما صيغ العقود المالية الإسلامية، وهي كالتالي:

أ- المرابحة خاصة المرابحة الآمر بالشراء.

ب- المضاربة.

ج- المشاركة بأنواعها.

د- عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.

هـ- بيع السلم.

و- عقد الاستصناع.

ز- القرض الحسن[١].

المطلب الثاني: خدمات بنك سلام الاجتماعية

إن المسؤولية الاجتماعية تعد إحدى أهم مجالات أنشطة البنوك الإسلامية؛ إذ أنها الجسر الذي تؤدي من خلاله البنوك الإسلامية واجبها نحو المجتمع؛ للمشاركة في مكافحة الفقر، وتوزيع الثروة، والإسهام في نشر العدالة وتستخدم البنوك الإسلامية عدة منتجات للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية مثل، التبرع والقرض الحسن وتمويل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتمويل الخدمات الصِحِيَةِ والتعليمة ودعم الهيئات الخيرية والدينية وإدارة أموال الزكاة جمعا، وتوزيعا، ولتوضيح ما سبق تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: مصرف الزكاة عند بنك سلام

إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأداؤها واجب على كل من وجبت عليه من المسلمين كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[٢].

---

١ مطوية أصدرها البنك باللغة الصومالية بترجمة من الباحث، **ومقابلة مع عبد الغني شيخ أحمد فارح**، نائب مدير الاستثمار، تمت المقابلة في مكتبه في بوصاصو في تاريخ: ١٣، جماد الثاني، ١٤٣٩هـ، الموافق: ٣،١، ٢٠١٨م.

٢ الآية رقم (١٠٣) من سورة التوبة.

وكما روي عن النبي ﷺ عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ »[1].

إن مصرف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله حيث قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[2].

وعلى أي مؤسسة مالية وجبت عليها الزكاة أن تصرف الزكاة على الأصناف التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، وموافقة على ذلك فإن بنك سلام يصرف الزكاة على الأصناف المذكورين في الآية الكريمة، كما صرح ذلك رئيس البنك الشيخ عبد الرزاق يوسف علي، حفظه الله ورعاه[3].

الفقرة الثانية: مساعدة بنك سلام للمحتاجين

إن بنك سلام بنك أهلي، يبحث الربح، وليس مؤسسة خيرية تنفق على المحتاجين في كل حين، ومع ذلك فإن البنك ساعدهم المحتاجين عدة مرات، وسيساعد المحتاجين إن شاء الله، وشارك أيضا البنك مع التبرعات التي جمعت للمحتاجين، سواء داخل ولاية بونتلاند، أو على مستوى الصومال كلها، ومن الذين ساعد بنك سلام، الذين تضرروا على الحريق الذي أصاب سوق مدينة بوصاصوا، وكذلك الذين تضرروا بالزلال الذي ضرب على السواحل الشرقية الصومالية(السونامي) عام ٢٠١٤م، وكذلك ساعد الذين تضرروا أكبر انفجار وقع في مدينة مقديشو المسمى(انفجار سوبى) عام ٢٠١٨م، وكذلك ساعد الذين تضرروا بالفيضانات التي أصابت على مدينة بلدويين عام ٢٠١٨م، وساعد بنك سلام كثيرا من المحتاجين الذين يأتون إليه في كل حين[4].

---

١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إيمانكم دعاؤكم، رقم الحديث(٨)، ج١، ص٢٠.

٢ الآية رقم (٦٠) من سورة التوبة.

٣ مقابلة مع الشيخ عبد الرزاق يوسف علي، رئيس بنك سلام، تمت المقبلة في مكتبه في بوصاصو، في تاريخ: ١٢، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق: ٤،٢٨، ٢٠١٨م.

٤ مقابلة مع الشيخ عبد الرزاق يوسف علي، رئيس بنك سلام، تمت المقبلة في مكتبه في بوصاصو، في تاريخ: ١٢، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق: ٤،٢٨، ٢٠١٨م.

الفقرة الثالثة: مشاركة بنك سلام حول بناء البنية التحتية للوطن

إن بناء البنية التحتية للوطن مسؤولية عامة، ومع ذلك فإن جميع المؤسسات المالية في الوطن يجب عليها أن تشارك بناء البنية التحية للوطن، من بناء الطرق وبناء المطارات والمدارس والمعاهد الشرعية، وبناء الجامعات، وغيرها. ومن الطرق التي شارك فيها بنك سلام بناءها:

١- طريق زفلت داخل مدينة بوصاصو، وطريق المطار الذي هو في مدينة بوصاصو، وطريق عيل طاهر إلى مدينة عيرجابو، وغيرهم[١].

[١] مقابلة مع الشيخ عبد الرزاق يوسف علي، رئيس بنك سلام، تمت المقبلة في مكتبه في بوصاصو، في تاريخ: ١٢، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق: ٤،٢٨، ٢٠١٨م.

الفصل الثالث: نبذة تاريخية عن جمهورية الصومال واقتصادها

الصومال كانت تعرف فيما قبل باسم جمهورية الصومال الديموقراطية، وهي دولة إفريقية. وكانت الصومال قديما أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم القديم.

كان البحارة والتجار الصوماليون الموردين الأساسيين لكل من اللبان (المستكة) ونبات المر والتوابل، والتي كانت تعتبر من أقيم المنتجات بالنسبة للمصريين القدماء والفينقيين[1] والمايسونيين[2] والبابليين[3]، الذين ارتبطت بهم جميعا القوافل التجارية الصومالية، وأقام الصوماليون معهم العلاقات التجارية، وفي السادس والعشرين من يونيو عام ١٩٦٠م أعلن رسميا استقلال الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة البريطانية، أعقبه بعد خمسة أيام استقلال الصومال الإيطالي، وفي نفس اليوم أعلن رسميا قيام دولة الصومال الموحدة بشطريها البريطاني والإيطالي، وإن كانت بحدود قامت كل من بريطانيا وإيطاليا بترسيمها، وبرغم من هذه التغيرات، إلا أن الشعب الصومالي كان جلدا بجميع هذه الظروف المادية والمعنوية، وكان الاقتصاد الصومالي قديما قائما على الثروة الحيوانية من الغنم والإبل والبقرة، وشيء من الزراعة، وقليل من التجارة مع اليمن والخليج، وبعد الاستقلال، وبناء الحكومة المركزة، ارتفع الاقتصاد الصومالي، حتى وصلت

---

١ الفنيقيون هم إحدى شعوب فينيقيا القديمة، ويُقال أنّهم التجار والمستعمرون الذين قدموا من منطقة الخليج الفارسي، في سنة ٣٠٠٠ قبل الميلاد، إلى بلاد الشام، وشمال أفريقيا، والأناضول، وقبرص، ووجدت الأصول الأولى للفنيقيين في الشرق الأوسط، حيث كانوا يتحدّثون اللغة السامية، وقاموا باحتلال ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد أظهرت الحفريات الاستكشافيّة الأخيرة التي جرت في مدينة جبيل الفنيقيّة أنّ التجارة كانت قائمة بين مصر وبيبلوس في عام ٢٨٠٠ قبل الميلاد، كما وجدت آثار فنيقيّة مهمة في كلّ من القدس، وأريحا، ومجدو، وبحلول عام ١٢٥٠ قبل الميلاد، كان الفنيقيون ملاحون وتجار في عالم البحر الأبيض المتوسط، وأينما توجّه الفنيقيون عبر الساحل كانوا يؤسّسون مستعمرات لهم، والتي أصبحت فيما بعد دولاً مستقلة، المرجع

The Editors of Encyclop□dia Britannica, "Phoenician"

٢ وهم منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعوا إلى الإلحاد والإباحية والفساد جلّ أعضائها من الشخصيات المرموقه في العالم، يوثقهم عهد بحفظ الأسرار ويقومون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتّكليف بالمهام، راجع: **موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة**، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة، علي بن نايف الشحود، ج٢٧، ص٥١.

٣ ومراد البابليين أو الآشوريين أو الفرس من "العربية" أو "بلاد العرب". البائدة التي في غرب نهر الفرات الممتدة إلى تخوم بلاد الشام، والبابل: تعني بالأكّدية (بوابة الإله)، وكان الفرس يطلقون عليها "بابروش "دولة بلاد ما بين النهرين القديمة، كانت تعرف قديما ببلاد سومر وبلاد سومر كانت تقع بين نهري دجلة والفرات) جنوب بغداد حاليا بالعراق .فظهرت الحضارة البابلية ما بين القرنين ١٨ق.م. ٦، قبل الميلاد. مركز هذا الإقليم هو مدينة بابل والتي مرّ عليها خلال فترات وجودها العديد من الشعوب والحكام، راجع: **المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام**، الدكتور جواد علي، دار الساقي، (ط٤، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م)، ج١، ص١٨.

البلاد، تصدر كثيرا من المواد الصناعية، من الأحذية، والصابون، والمكرونا، والرصاص، والإسمنت، ولحوم الأبقار، والتونا، وغيرها من المصانع الموجودة في البلاد أيام الحكومة المركزية، حتى أصبح الصومال من أفضل الدول الإفريقية اقتصادا، وعسكريا، وبعد انهيار الحكومة المركزية كل شيء تغير، ولكن بفضل الله، ثم بصمود الشعب الصومالي ما زال الصومال قائما[1]، والآن هناك مؤشر، أن الوضع يتحسن يوما بعد يوم بفضل الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، من أي جهات كانوا، والحديث عن هذه التاريخ وعن هذه الأوضاع المتغيرة طويل لا يسع المقام، ولكن لا يخفى من أحد له علم عن القرن الإفريقي، أن يرى أن الصومال دولة عربية إسلامية، أمهمل بها جميع الدول الإسلامية، ما عدى رئيس دولة تركيا المسلمة، الرئيس أردغان، الذي جاء الصومال وقد كانت الصومال نسيا منسيا من قبل العالم، ولكن كانت الصومال حية من قبل الله سبحانه وتعالى؛ لأن الشعب الصومالي شعب مسلم سني، ينصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وليمكن لهم الأرض، وليبدلنَّ لهم من خوفهم أمنا كما ذكر الله في كتابه العزيز: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ﴾[2]، وتاريخ الصومال لا يسع المقام، ولكن بإيجاز ما تاريخ الصومال؟ وما اقتصادها؟ الجواب من هذين السؤالين ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن جمهورية الصومال

المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن الاقتصاد الصومالي

---

١ **الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني**، علي إسماعيل محمد١٩٩٦، مكتبة الرسالة، بوصاصو الصومال، ص١٧.

٢ الآية رقم (٥٥) من سورة النور.

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن جمهورية الصومال وموقعها الجغرافي

وبالنسبة للعديد من المؤرخين ومدرسي التاريخ، يرجح أن تكون الصومال في نفس موقع مملكة البنط القديمة والتي كانت تربطها علاقات وثيقة مع مصر الفرعونية.

ومع ميلاد الإسلام على الجهة المقابلة لسواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر، تحول تلقائيا التجار والبحارة والمغتربين الصوماليين القاطبين في شبه الجزيرة العربية إلى الإسلام، وذلك من خلال تعاملهم مع أقرانهم من تجار العرب المسلمين.

ومع فرار العديد من الأسر المسلمة من شتى بقاع العالم الإسلامي خلال القرون الأولى من انتشار الإسلام، بالإضافة إلى دخول أغلبية الشعب الصومالي إلى الإسلام سِلْمِيًا عن طريق المعلمين الصوماليين المسلمين الذين عملوا على نشر تعاليم الإسلام في القرون التالية، تحولت الدويلات القائمة على أرض الصومال إلى دويلات ومدن إسلامية.

ونتيجة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية مع مختلف أقطار الوطن العربي، تم قبول الصومال عضوا في جامعة الدول العربية عام ١٩٧٤م. كما عملت الصومال على توطيد علاقاتها بباقي الدول الإفريقية، وبعد ذلك أصبحت الصومال، عضوا فعالا في الجامعة العربية، وعضوا في منظمة الدول الإسلامية، وعضوا فعالا في جميع المنظمات الإفريقية في دولها المختلفة، وجاء قدر الله على الدولة الصومالية، وقامت الحروب الأهلية في الصومال، قرابة ثلاثة عقود حتى جاء الآن الدور الذي خرجت الصومال من الدول الانتقالية، وهي محتاجة للمساعدات الفعالة، من قبل إخوانهم المسلمين، خاصة الدول العربية، فنسأل الله سبحانه أن يفهم إخواننا العرب، بمساعدة إخوانهم الصوماليين، وعند هذا الحد نود أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تاريخ جمهورية الصومال موجزا

المطلب الثاني: الموقع الجغرافي لجمهورية الصومال

المطلب الأول: تاريخ جمهورية الصومال موجزا

يقع الصومال في منطقة القرن الإفريقي في شرق القارة الإفريقية، ويحده شمالا البحر الأحمر وخليج عدن، وشرقا المحيط الهندي، ومن الغرب والجنوب الغربي إثيوبيا وكينيا، وتمتد أرض الصومال من عرض ٢ جنوبا إلى خط عرض ١٣ شمالا، وبين خطي طول ٥١، ٤١ شرقا[١].

وتمتلك بلاد الصومال سواحل عدة مثل ساحل المحيط الهندي الذي يبلغ طوله ١٣٠٠ ميلا، كما يبلغ طول الساحل الشمالي ٦٥٠ ميلا على البحر الأحمر وخليج عدن، وتضم هذه السواحل عددا من الموانئ والمرافئ القديمة، إضافة إلى جزر نجوة وتشاي وتشاندرا وفوما العليا والسفلى وشقيا، وتسمى مجموعة الجزر جزر الباجون، نسبة إلى قبائل باجون التي تنتشر على طول سواحل شرق إفريقيا، من الصومال وكينيا وتنزانيا، وتمتد هذه الجزر من ساحل كسمايو حتى بور حافون، أما الجزر على الساحل الشمالي فهناك مجموعة صغيرة منها مثل: جزر بات عند مدخل خليج باجورة، وجزيرة "ميت" قرب ميناء بربرا، وجزر بهاما والكوي وسقطرة في مواجهة غردفوي[٢].

دخول الإسلامي في الصومال:

انتشر الإسلام في الصومال بطريقة سليمة بحتة "فقد انتشر على أيدي المهاجرين من جنوب شبه جزيرة العرب سواء كانوا تجارا أو دعاة أو هاربين من أعدائهم السياسيين. وكان هؤلاء المهاجرون يختلطون بسكان الصومال ويتزوجون منهم وينشرون الإسلام بينهم"[٣]. ومما يذكر أن دخول الإسلام في الصومال يعود إلى وقت مبكر حيث يعيد بعض المؤرخين إلى أيام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مدرسونا من قديم الزمان يذكرون أن الإسلام دخل في الصومال قبل أن يجاوز إلى مهجر الرسول صلى الله عليه وسلم[٤].

---

١ **الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني**، علي إسماعيل محمد١٩٩٦، مكتبة الرسالة، بوصاصو الصومال، ص١٧.

٢ **أضواء على تاريخ التعليم في الصومال**، الدكتور عبد العزيز محمود أحمد شيخو، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، (١٤٣٨هـ/٢٠١٧م)، ص١٩.

٣ **الجمهورية الصومالية(الإقليم الجنوبي أو صوماليا)**، عبد المنعم عبد الحليم، المطبعة المتحدة، القاهرة، ١٩٦٠م ص١٩٨.

٤ إضافة مشرف الرسالة الأستاذ المشارك الدكتور عبد الرشيد شيخ صالح حاج أحمد، بتاريخ ٢٠١٨م.

واعتنق كثير من الصوماليين الدين الإسلامي، لما وجدوا من هؤلاء المهاجرين من صفات حميدة وحضارة راقية، والإنسان يقدم ويتبع من هو أرقى منه حضارة وتقدما[1].

والواقع أن الصلات بين الصومالين وبين شبه جزيرة العرب قديمة جدا ترجع إلى ما قبل ظهور الإسلام بعدة قرون، عندما كان الصوماليون جزءا من إمبراطورية تجارية عربية كبرى تضم جنوبي شبه جزيرة العرب وساحل خليج عدن، وجزءا من ساحل إفريقيا الشرقي.

وكان الصوماليون يساهمون في نشاط هذه الإمبراطورية التجارية بمنتجاته التي اشتهر بها من قديم الزمان وأهمها اللوبان والبخور والعاج[2].

وبعد سقوط هذه الإمبراطورية في القرون المسيحية الأولى، انقطعت الصلات تقريبا بين الصومال وبين بلاد العرب الجنوبية، وتوفت هذه التجارة الرائجة حتى ظهور الإسلام.

وعند ما بدأ نور الإسلام يشع من بلاد العرب، أخذ نشاط العرب يتزايد على ساحل الصومال، ولجأ كثير من المسلمين إلى هذا الساحل حيث أسسوا المراكز التجارية مثل مقديشو وبراوة وزيلع وبربرة.

وأول عهد الصومال بالمسلمين كان عام ١٢٢هـ (٧٣٩م) عند ما هاجرت جماعة الزيدية الشيعية أبتاع زيد[3] حفيد علي بن أبي طالب ﷺ، فرارا من اضطهاد الأمويين بعد إعدام الخليفة الأموي زعيمهم زيد. واستقرت هذه الجماعة على ساحل بنادر، وظل الزيدية يسيطرون على هذه المنطقة مدة تقرب من ٢٠٠عام[4].

---

١ أضواء على تاريخ التعليم في الصومال، عبد العزيز محمود أحمد شيخو، المرجع السابق، ص٢٣.

٢ **الصحوة الإسلامية في إفريقيا ممهدة بالانهيار**، سيد أحمد يحيى، رسالة ماجستير في الثقافة الإسلامية، ط٢(١٩٩٦م) ص٤٧ بتصرف.

٣ زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم العلوي الحسني المدني، والد الحسن بن زيد أمير المدينة، روى عن ابن عباس فعله وجابر بن عبد الله وأبيه الحسن بن علي، روى عنه ابنه الحسن بن زيد، ووفد على الوليد بن عبد الملك لخصومة وقعت بينه وبين أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية في ولاية صدقات علي بالمدينة، مات بمكان يقرب بالمدينة، راجع: **تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل**، أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، الناشر دار الفكر، بيروت، (١٩٩٥م)، ج١٩، ص٣٧٤.

٤ الجمهورية الصومالية، عبد المنعم عبد الحليم، المرجع السابق، ص١٩٩.

وفي ذلك الوقت لجأت جماعات من المسلمين إلى الساحل الصومال الشمالي وعمرت بعض مدنه وخاصة زيلع، التي يقول منها بعض المؤرخين: إن المسلمين والمسيحيين كانوا يعيشون فيها جنبا إلى جنب في وئام القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي[١].

وقد تأسست مقديشو وبراوة في النصف الأول من القرن العاشر، عندما هاجرت جماعات من المسلمين السنيين من الإحساء على ساحل الخليج الفارسي بزعامة إخوة سبعة، واستقرت على ساحل بنادر، وقد رفض الزيدية الذين كانوا يخالفون جماعة الإحساء في المذهب الديني الخضوع لهم، وهاجروا نحو الداخل حيث اندمجوا في سكان البلاد. ولكنهم لم يتركوا فيهم أثرا ما، سواء من الناحية الجنسية أو الدينية أو اللغوية[٢].

"أما الهجرة الفارسية الشيرازية فطبقا للرواية العربية لحوليات كلوة كانت بزعامة الحسن بن علي وأبنائه الستة، .... وذلك سنة ٣٤٦هـ/٩٥٧م، وتألفت هذه الهجرة من نحو ألف ومائتي رجل وصلوا الساحل الشرقي لإفريقيا على سبع سفن، ونزلوا في عدة أماكن على الشاطئ"[٣]. وتجنبت رجال الحسن بن علي ساحل بنادر لوجود جماعة الإحساء السنية المذهب، ورست سفنهم في أجزاء متفرقة على ساحل كينيا وتنجانيقا. ولا شك أن جماعة الإحساء هم الذين نشروا الإسلام على ساحل صوماليا الشرقي. والدليل على ذلك أن المذهب السائد في هذه المنطقة إلى اليوم هو المذهب السني مذهب هذه الجماعة[٤].

والصوماليون قاموا بدورهم يتولون نشر الدعوة الإسلامية والفتوح في العمق الداخلي لتوسيع النفوذ الإسلامي وليقوموا بإزاحة من يفرق بين أماكن تواجد المسلمين، ولقد ذكر أنه من إحدى غزوات جماعة أوجادين الصوماليين الذين فتحوا جنوب البلاد من الوثنين الأوروميين حوالي في القرن ١٨ الميلادي توقفوا عن القتال عند ما وصلوا في فتوحاتهم قرب(لامو)[٥].

---

١ أضواء على تاريخ التعليم في الصومال، عبد العزيز محمود أحمد شيخو، المرجع السابق، ص٢٣.

٢ **الصومال قديما وحديثا**، حمدي السيد سالم، الجزء الأول، الدار القومية للطباعة والنشر، (١٩٦٥م)، ص٣٥٠ وما بعدها، بتصرف.

٣ **الصومال في العصور الوسطى (المسح الشامل لجمهورية الصومال الدمقراطية)** محمد أمين، مؤسسة الفليج للطباعة والنشر، بغداد(١٩٨٢م)، ص٦٦، ٦٧م.

٤ أضواء على تاريخ التعليم في الصومال، عبد العزيز محمود أحمد شيخو، المرجع السابق، ص٢٤.

٥ **مسيرة الإسلام في الصومال الكبير**، عبد الله عمر نور، (ط٢، ٢٠٠٩م)، ص١٩.

المطلب الثاني: الموقع الجغرافي لجمهورية الصومال

من المعروف أن الصومال تقع في القرن الإفريقي، وبرغم أن القرن الإفريقي يضم دولا عديدة من الناحية السياسية، كإثيوبيا وارتريا وكينيا والسودان والصومال، إلا أن الصومال هو البارز في القرن الإفريقي على شكل قرن في القارة الإفريقية جغرافيا، وذلك أن خريطة القرن الإفريقي من الناحية الجغرافية تضم أربع دول هي الصومال وجيبوتي وإرتريا وإثيوبيا.

وبالنسبة للحدود الجغرافية للصومال فهي عبارة عن شبه جزيرة مثلثة الشكل في القرن الإفريقي، يحدها من الشرق المحيط الهندي، ومن الشمال خليج عدن وجمهورية جيبوتي، ومن الجنوب كينيا، ومن الغرب إثيوبيا، والموقع الجغرافي للصومال يبرز بشكل واضح استراتيجية مهمة، والواقع أن الصومال تشرف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهذا مهم جدا في زمن السلم والحرب معا، كما أنها تمثل مدخلا للإسلام والعرب معا في القلب الإفريقي[1].

استراتيجية موقع الصومال:

ويحتل الصومال من الناحية الجغرافية موقعا استراتيجيا هاما؛ لكونه يظل على الجانب الغربي لمضيق (باب المندب) المهم لأمن الأمة العربية، والمعتبر شريانا حيويا لبترولها، والذي تمر به حوالي ٦٠% من تجارة العالم، وهو أيضا المنفذ الرئيسي لإثيوبيا الحالية، كما يعتبر بوابة إفريقيا، ويمثل الصومال في منطقة القرن الإفريقي الامتداد الثقافي والحضاري الإسلامي والعربي في مواجهة نصارى الحبشة[2].

---

١ الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص١٧.

٢ مسيرة الإسلام في الصومال الكبير، عبد الله عمر نور، المرجع السابق، ص٧.

الـــخلاصـــة:

بعد هذا العرض الموجز عن تاريخ الصومال، وموقعه الجغرافي، أود أن أوجز عن تاريخ الصومال، وهي: إن مساحة الصومال تقدر حوالي ٦٤٠ألف كيلو متر مربع. ويقدر عدد سكانها ٨ ملايين نسمة. والديانة للشعب الصومالي هي الدين الإسلامي، وأن الإسلام دخل في القرن الثامن الميلادي قبل انتشاره في المناطق العربية الأخرى، وقد أصبح الصوماليون يعتقدون الإسلام ١٠٠%، وأن اللغة الرسمية للشعب الصومالي هي اللغة الصومالية، وأن النظام الحكمي الحالي هو النظام الجمهوري الفدرالي، وعاصمة البلد هي مقديشو، وأما العملة هي الشلن الصومالي، والصومال عضو في جامعة الدول العربية انضمت إليهم عام ١٩٧٤م، وهي عضو عن منظمة الوحدة الإفريقية، ومؤتمر الدول الإسلامية، وأن الاقتصاد الصومالي يعتمد على الثروة الحيوانية، والزراعية، وثروةالبحرية، والتجارية، وقد استقلت الصومال عام ١٩٦٠م[١].

١ الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص٣.

المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن الاقتصاد الصومالي

كان الاقتصاد الصومالي عند الاستقلال قريبًا من مستوى الكفاف، وكان يمكن للدولة أن تعتمد على الضرائب الجمركية من التجارة الدولية وكان أيضًا من السهل جمعها، وبعد قليل فشلت الرسوم الجمركية في تلبية احتياجات الوطن فاعتمدت الدولة على المساعدات البريطانية والإيطالية، وكان هناك أيضًا مشاريع المساعدات الإنمائية والاقتصادية قدمتها دول عديدة تتناقض سياستها، فقد ولي الاتحاد السوفيتي مصنعًا للألبان، وبنت الصين الشيوعية المسرح الوطني في مقديشو، كما أن الصومال تلقت مساعدات مالية بعض الدول الأجنبية، وتلقت أيضًا بعض المساعدات المالية من المملكة العربية السعودية على شكل قروض بدون فوائد، وبعدها بدأ الصوماليون الاعتماد على الذات فزرعوا الأرض، وبنو المصانع المتعددة في أنحاء الوطن، لكل مصنع بمكانه المناسب، فارتفع اقتصاد الصومال من هذه المرحلة إلى مرحلة التقدم والتطور حتى انهارت الحكومة المركزية الصومالية عام ١٩٩١م.

الموارد الاقتصادية في الصومال:

يعتمد جل الصوماليين على الرعي والثروة الحيوانية الإبل والبقر والغنم، ويعتمد ٧٥%من السكان على الرعي ويوجد عدم القبول من تحول رعي الحيوانات نظرا للمكانة الاجتماعية، وتتميز الزراعة في الصومال لكثرة الأراضي الصالحة للزراعة، في أحواض الأنهار التي تعتمد على الري وغير الأنهار التي تعتمد على سيول الأودية أيام موسم المطر، وأهم الغلات الزراعية هي الموز، وقصب السكر، والقطن، والذرة بأنواعها والفول السوداني، والسمسم، والفواكه، والخضروات، والبقول، واللبان، وينتج الصومال ٦٠% من الإنتاج العالمي[1]. وعلى هدي ما تقدم نلاحظ أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: أهم قوائم الاقتصاد الصومالي

المطلب الثاني: نبذة تعريفية عن البنوك في الصومال

[1] مسيرة الإسلام في الصومال الكبير، عبد الله عمر نور، المرجع السابق، ص١٣.

المطلب الأول: أَهمُ قوائم الاقتصاد الصومالي

إن اقتصاد الصومال كثير ومتنوع، ورغم ذلك لا نقدر أن نحصي، ونقدم أهم قوائم الاقتصاد الصومالي وركائزه، وهي كالتالي:

أ- الثروة الحيوانية

يتركز الاقتصاد الصومالي حتى الآن على الرعي وتربية الحيوان، فالصوماليون أصلا رعاة، والصومال بلد رعوي بالدرجة الأولى، ويصلح للرعي من مساحة البلاد نصفها؛ لكثرة المواشي في الصومال، حتى يوجد بها ما لا يقل ٤٢مليون رأس من الإبل والبقر والغنم والماعز وغير ذلك[١].

وهذه القطاعات تشكل نحو أكثر من ٦٠% من صادرات الصومال، ويعمل ٧٥% من السكان كرعاة للماشية[٢].

والمراعي الغنية بالأعشاب الصالحة لتغذية الحيوانات تغطي مساحات شاسعة من أرض الصومال، ولكن المشكلة الحقيقية هي قلة الماء، مما اضطر الرعاة إلى النقل بقطعانهم مئات الكيلو مترات في بعض الأحيان، إضافة إلى وجود الحيوانات المفترسة، وفقد الماء في بعض الأحيان، ومما يؤسف له أن هذه الثروة الغالية غير مستثمرة جيدا، من حيث تسمينها، وتربية المواشي، والحيوان المراد تصديرها للأسواق التجارية، وكذلك لتغطية الاحتياجات المحلية، **ويمكن أن نحصر الاستغلال من هذه الثروة الهائلة عدة نقاط:**

١- الألبان: التي يعتمدها الرعاة في غذائهم اعتمادا كبيرا.

٢- اللحوم: تذبح الحيوانات في السلخانات الحكومية وغير الحكومية بقصد الاستهلاك المحلي.

٣- الجلود: كانت توجد وكالة حكومية لدبغ وتجميع وتصدير الجلود بشكل احتكاري.

٤- التجارة: تحتل الثروة الحيوانية ومنتجاتها المرتبة الأولى في قائمة الصادرات الصومالية.

٥- تربية الدجاج: يوجد في الصومال حظائر دجاج في المدن والمراكز الكبرى[٣].

---

١ الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص٢٤،٢٦.

٢ **الصومال تاريخ وديوان**، عبد الرحمن عمر إسماعيل، الإفريقية الدولية للنشر والطبع والتوزيع، القاهرة، ط١، (١٤٣٦هـ/٢٠١٥م)، ص٤٤.

٣ الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص٢٤، ٢٦.

ب- الثروة الزراعية

تلي الزراعة الرعي في الأهمية لكنها محدودة الانتشار ورغم أنهاتزداد أهميتها في الصومال، إلا أنه يحد من التوسع فيها قلة الأمطار وجذوبتها، وقلة وجود خزانات مائية وفيرة المياه، ويعتمد على الزراعة نسبة صغيرة من السكان لا تتعدى ١٢%، وأن مساحة ٥، ١٢% من مساحة الصومال صالح للزراعة، ولكن يزرع منه ٢% فقط، ومن أهم المزروعات: الذرة الشامية، والذرة الرفيعة، والسمسم، والفول السوداني، والخضروات، والفواكه بأنواعها، وأكثرها الموز، ومن المزروعات: قصب السكر، والقطن، وغيرها من الزراعة، ولكن يمكن أن يقال: بوجه عام إنه لا يوجد في الصومال الفائض للتصدير من المحاصيل الزراعية، ما عدا الموز الذي يشكل أحد موارد الصومالية الرئيسية للعملة الأجنبية[١].

ج- الثروة السمكية

يمتد الساحل الصومالي على طول الشاطئ المطل على خليج عدن بطول ١٢٠٠ كيلو متر، كما يطل بطول ٢٢٥٠ كيلو مترا على المحيط الهندي، ورغم أن سواحل الصومال غنية بثروة سمكية هائلة من مختلف الأنواع كالتونة والماكرين والسردين والجميري وغيرها، إلا أنه هذه الثروة لم تستغل بعد الاستغلال الأمثل، بالرغم من أنها تعتبر من ثروات البلاد الرئيسية بعد الثروة الحيوانية والزراعية، ويمارس بعض السكان صيد الأسماك على طول الشاطئ الصومالية، ويجمعون الأسفنج واللؤلؤ، وتقدر إمكانيات المواد السمكية على طول الساحل الصومالي بحوالي ٢٠٠إلى ٧٥٠ ألف طن سنويا[٢].

د- النشاط الصناعي وتطوره في الصومال

إذا كان الرعي وتربية الماشية، والزراعة في المرتبة الأولى، فإن الصناعة الصومالية غير متقدمة؛ لأسباب عديدة منها: التخلف التكنولوجي، وقلة المهنيين، والمعاهد الفنية وما إلى ذلك، ومع ذلك فإن كان هناك أكثر من ستين مؤسسة صناعية في الصومال قبل انهيار الحكومة المركزية، ومعظم هذه الصناعات لا تعمل بكامل طاقتها، وبعضها يقام بمعونة أجنبية[٣].

---

١ الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص٢٨، ٢٩، والصومال تاريخ وديوان، عبد الرحمن عمر إسماعيل، المرجع السابق، ص ٤٥.

٢ الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص٣٣، والصومال تاريخ وديوان، عبد الرحمن عمر إسماعيل، المرجع السابق، ص ٤٧.

٣ الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص٣٥.

هـ – استغلال المعادن والتنقيب عنها في الصومال

كان الاعتقاد السائد حتى أمد قريب أن أرض الصومال لا يحتوي على معادن سوى الملح الصخري الذي كانت إيطاليا تستثمره بمعدل مائتي ألف طن في العام، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، أي بعد تصفية الاستعمار الإيطالي ودخول جزء من الصومال، تحت نظام الوصاية المنبث عن الأمم المتحدة شهد الصومال تحركات للبحث عن الخامات المعدنية، وقد قامت السلطات الصومالية كل التسهيلات للشركة المنقبة، من الأبحاث والدراسات المعدنية، وخاصة عن البترول في الصومال، سواء بمنحها امتيازات الاستقلال، والبحث لفترة طويلة، والاعفاءات الجمركية عن الآلات المستلزمات لعملية البحث عن البترول وثم البحث في عدة أماكن، وثم تعليم الأماكن وإن شاء الله يتم إخراجه في المستقبل القريب[1].

الـــمطلب الثاني: نبذة تعريفية عن البنوك الإسلامية في الصومال

شهد الصومال في السنوات الأخيرة العديد من التطورات الاقتصادية السريعة، على الرغم من استمرار التذبذب السياسي وغياب مؤسسات الدولة في الصومال، وتشمل هذه التطورات مجالات عدّة، أبرزها في القطاع الخاص: المصارف والاتصالات والتعليم، ورغم حداثة تجربة البنوك الإسلامية في الصومال؛ التي لم يمض عليها سوى عقدين من الزمن مقارنة مع ظهورها المبكر في منتصف السبعينيات في بعض البلدان العربية والإسلامية، إلا أنها استطاعت أن تحقق انتشارا واسعا وإنجازات ضخمة في زمن قياسي، وفرضت حضورها كمصارف إسلامية تقوم بتغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار، ومن هذه البنوك الإسلامية بنك الأمل، وبنك سلام، وبنك ذهب شيل وغيرها.

وفي هذا المطلب سوف نأخذ كمثال واحد من أهم تلك البنوك الإسلامية على سبيل المثال: وهو ببنك ذهب شيل من حيث نشأته، وأهدافه، وخدماته للمجتمع، ومجالات تمويله للمجتمع الصومالي، ويمكن أن نقسم هذا المطلب إلى أربع فقرات:

---

[1] الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني، علي إسماعيل محمد، المرجع السابق، ص٣٦، والصومال تاريخ وديوان، عبد الرحمن عمر إسماعيل، المرجع السابق، ص٤٧.

الفقرة الأولى: نشأة بنك ذهب شيل

أنشأ بنك ذهب شيل الدولي في فرعه في مدينة بوصاصو في ولاية بونتلاند شرقي الصُّومال عام ٢٠١١م[١]، ومن أسباب إنشائه أن يساهم بتطور الاقتصاد في البلاد، وأن يساعد على المجتمع في المشاريع، والصنائع، والتجارة[٢]، وأن بنك ذهب شيل الدولي، بنك وطني يعمل على المبادئ الإسلامية بالتمويل الحلال، وأنه الرمز القائم على تطوير اقتصاد المجتمع الصومالي، بطريق المشاركة، والتعاون بين البنك والعميل؛ وذلك أن يقترح العميل بفكرة ويُمول البنك، ومع تقسيط معروف بإرجاع المال، حتى تنتهي الدين ويملكون أموالهم[٣].

الفقرة الثانية: أهداف بنك ذهب شيل

إقناع العميل هو الهدف الأكبر للبنك، والبنك قائم على إقناع احتياجات العاملين، وإعطاء فُرَصِ عمل للصُّوماليين؛ وذلك لتقليل الفقر والبِطَالَةِ في البلد الصومالي، وذلك عن طريق نظام الحلال، والعمل بالقيم الإسلامية المتعلقة بالتمويل الإسلامي الحلال، والابتعاد عن الربا، والتمويل الذي حرم الله سبحانه وتعالى، والمشاركة بأفعال الخير في المجالات الآتية:

أ-التعليم ب- الصِّحة ج- البِيْئَة وحفظها. وغيرها من المجالات الخيرية، ومعنى ذلك أن البنك ليس هدفه جمع الفوائد فقط، بل هو يتعاون مع المجتمع بسد الفراغات الموجودة في الوطن[٤].

الفقرة الثالثة: خدمات بنك ذهب شيل على المجتمع الصُّومالي

١- فتح حسابات جارية وغير جارية مثل البنوك الدولية، وفق الشريعة الإسلامية، وذلك فتح خزانات للمجتمع؛ لحفظ أموالهم من الأخطار الموجهة للنقود التي في البيوت، وأماكن التجارة: مثل السرقة، والحرق، وغيرها من الأخطار. والأموال للناس والهيئات والشركات المودعة في البنك، هي مضمونة بيد آمنة لها الضمانة، وهذه الأموال ليس عليها العلاوة (أي ربا الفضل)، مهما طالت المدة.

---

١ الدكتور ياسين حاجي عبد الله محمد: المدير العام لبنك ذهب شيل، حديث شخصي، (مارس١٨، ٢٠١٧م)، أذن الإشارة إليه.

٢ المنشورة للبك بترجمة من الباحث من اللغة الصومالية إلى اللغة العربية.

٣ المنشورة للبك بترجمة من الباحث من اللغة الصومالية إلى اللغة العربية.

٤ المنشورة للبك بترجمة من الباحث من اللغة الصومالية إلى اللغة العربية.

وهذه الحسابات مقسمة إلى قسمين:

١- الحساب المفتوح: وهذه الحساب تمكن العميل التاجر استعمال الشيك، وذلك يستغني أن يأتي في البنك كل مرة. بل يكتب الشيك لكل من يعطيه النقود من:

*-فواتير الكهرباء والماء. *- الرواتب الشهرية. *- وغيرها مما يحتاجه العميل.

٢- الحساب المغلق: وهذه الحساب لا يأخذ العميل الشيك، بل مهم له أن يأتي البنك؛ ليأخذ المبلغ الذي يريده. ويحق للعميل في الشهر مرة أن يطلب طبع تحركات حسابه، لكي يراجع تحركاته المالية في هذا الشهر.

٣- تحويل الأموال من بنك إلى بنك، وهذه الخدمة يستفيد منها جميع المجتمع، ويستطيعون تحويل أموالهم من بنك ذهب شيل إلى جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يمكن أن يرسل لهم. ويستفيد منها أيضا بصفة خاصة الشركات، وذلك لإرسال الأموال إلى الشركات في العالم، والعميل في مكانه وعمله، وكذلك يستفيدها الوالدون الذين أَرْسَلُوْا أولادهم إلى التعليم، ويريدون إرسال الأموال إلى أولادهم، يمكن لهم فتح الحساب من البنك، ويرسل البنك المبالغ إلى أولادهم في الأماكن التي لا توجد فيها الحوالات.

٤- الترخيص للتجارة مثل (LC-LG) هذه فرصة أخرى للتجار تمكن لهم أن يشتروا من العالم البضائع بدون استعمال النقود؛ وذلك باستعمال الرخص التي يعطيهم البنك مثل: (LC-LG)[١].

الـــفـــقرة الرابـــعـــة: مـــــجالات تمويل بنك ذهب شيل للمجتمع الصومالي

التمويل الحلال هو: الفرصة الذهبية للبنك، والعميل، والمجتمع الصومالي، ومعنى ذلك أن يتطور الشعب في مجال التجارة؛ وذلك بفكرة العميل وتمويل البنك، وهذا يسبب التطور الاقتصادي ذو الوجهين، وأن التمويل الذي يعطيه البنك للعميل هو: تمويل حلال موافق لأركان التجارة الإسلامية خال عن الربا المحرمة، وللبنك في هذا المجال خبراء مستشارون في جوانب موافقة المعاملات المالية على الشريعة الإسلامية[٢].

١ المنشورة للبنك بترجمة من الباحث من اللغة الصومالية إلى اللغة العربية

٢ المنشورة للبنك بترجمة من الباحث من اللغة الصومالية إلى اللغة العربية

مجالات تمويل بنك ذهب شيل:

تشمل مجالات التمويل لبنك ذهب شيل ما يأتي:

أ-بناء البيوت ب- عروض التجارة ج- الأدوية. د- السيارات بمختلف أنواعها. ه- المواشي و- الزراعة ز- صيد الأسماك ح – اللُبّان ط- الأدوات المترلية للراغبين العرس، وليس معهم القدرة في ذلك الوقت. ي – وغيرها من المجالات التي يراها البنك مصلحة له وللمجتمع[1].

من أنواع تمويل بنك ذهب شيل:

١-المرابحة ٢- المضاربة بنوعيها. ٣- الإجارة ٤- المشاركة ٥- عقد الاستصناع ٦- بيع السَلَمِ ٧ – شهادات السُكُوْكِ[2].

١ المنشورة للبك بترجمة من الباحث من اللغة الصومالية إلى اللغة العربية

٢ المنشورة للبك بترجمة من الباحث من اللغة الصومالية إلى اللغة العربية

الباب الثاني: عقد المرابحة، والمضاربة، والمشاركة عند بنك سلام

ومما لا شك فيه أن الربا هي السمة الغالبة على النظام الاقتصادي العالمي، ومما يؤسف له أن الأمة الإسلامية قد غرقت في بحور الربا، وإن من قوارب النجاة من هذه البحور المصارف والشركات الإسلامية التي تعتبر من مظاهر الصحوة الإسلامية المباركة والتي قدمت الإسلام؛ لحل المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي، ومنها المشكلة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مشكلة الربا، فالواجب على الأمة أن تطوع الحياة للإسلام وتجعله المصدر الأول والأخير لحل كافة المعضلات.

وقد بدأت المصارف والشركات الإسلامية مسيرتها، منذ عهد قريب في طريق عقباته كثيرة، ومصاعبه ليست قليلة وقد حاول علماء الاقتصاد المعاصرون إيجاد سبل لاستثمار الأموال بطرق مشروعة، تقوم على أساس صحيح من نظام المعاملات في الإسلام، ومن هذه الطرق: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والاستصناع، والقرض الحسن، وغيرهم من العقود المباحة، وكذلك فإن موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، وإذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمراً بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخيرات، ولتطبيق هذه العقود عند البنوك الإسلامية خاصة بنك سلام الصومالي،، ولمزيد من الإيضاح فإن هذا الباب تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عقد المرابحة عند بنك سلام

الفصل الثاني: عقد المضاربة عند بنك سلام

الفصل الثالث: عقد المشاركة عند بنك سلام

الفصل الأول: عقد المرابحة عند بنك سلام

من المعاملات التي طرَحت نفسَها في العصر الحديث، وأصبحت ذات تأثير كبير في الحياة الاقتصادية، ودار حولها في الوقت نفسه جدل كبير في جوازها، وعدم جوازها، وهي التي تسمَّى بيع المرابحة، بنوعيها المرابحة العادلة الجائزة، والمرابحة الآمر بالشراء، بخلاف على جوازها، وهذه المعاملة أصبحت ركيزةً أساسية في النشاط الاقتصادي الإسلامي البعيد عن الربا، ويجري بين الحين والحين إلقاءُ الضوء عليها من منظور شرعي؛ لتجريدها من بعض الشوائب، ومع ذلك فهناك مَن يختلفون حولها، ويرون أن صور الغرر والرِّبَا تكتنفُها في بعض المراحل، وقبل أن نطرحَ القضية على بساط البحث، يجب أولاً توضيح تعريف المرابحة، وصورها، على ما قامت البنوك الإسلامية واتجهت صوب الشريعة الإسلامية للبحث عن عقود إسلامية؛ لتوظيف أموالها، وكان من بين هذه العقود، عقد المرابحة، الذي يعتبر من الصور المناسبة لطبيعة عمل المصارف في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتطبق على نطاق واسع فيها، وتُعَدُّ المرابحة بنوعيها أحدَ أهمِّ صيغ التمويل للمصارف الإسلامية، باعتبار أنَّ البنك وسيط مالي بيْن فِئة تملِك فائضًا ماليًّا، وفئة أخرى لديها عجزٌ مالي، وحتى ينهض المصرفُ بوظيفته يحتاج إلى صِيغ بديلة عن صِيغة الإقراض بالفائدة، المحرمة شرعا التي هي الربا بعينها، والتي تقوم عليها البنوكُ التقليديَّة، وهو مما أدى البنوك التقليدية إلى التسلف العام؛ وبناء على هذا الأمر كانت المرابحة أكثر العقود تناولا في تمويل البنوك الإسلامية، وبنك سلام يقوم بأكثر نشاطه على عقد المرابحة؛ ولتوضيح ما سبق ذكره قد تمَّ تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم المرابحة، وصورها، ومشروعيتها

المبحث الثاني: أنواع المرابحة في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث: شروط المرابحة وتطبيقها عند بنك سلام

المبحث الأول: مفهوم عقد المرابحة، وصورها، ومشروعيتها

تنفردت البنوك الإسلامية باستخدام أنواع عديدة و متميزة من أشكال التمويل، يبقى من أهمها المرابحة، والمضاربة، والاستصناع، والإجارة، .و عمليا تعتبر المرابحة أهم هذه الصيغ و أكثرها انتشارا، حيث تزيد نسبتها على ٩٠ % من إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية، خاصة المرابحة الآمر بالشراء، ولا تكاد ترى المرابحة العادية المتفق على جوازها عند الفقهاء، وعلى هذا اتجهت البنوك الإسلامية بنشاط ملحوظ لاستخدام بيع المرابحة في عمليات التمويل التي تقدمها، ولتجاوز الصعوبات التي واجهتها في أنواع التمويل الأخرى كالمضاربة والمشاركة، ومن صيغ التمويل التي استخدمتها هذه البنوك ووجدت بها وسيلة ملائمة لأغراض التمويل الإسلامي، بيع المرابحة، وأنه حينما قامت البنوك الإسلامية اتجهت صوب الشريعة الإسلامية للبحث عن صيغ لتوظيف أموالها، وكان من بين هذه الصيغ بيوع المرابحة، التي تعتبر من الصور المناسبة لطبيعة عمل المصارف في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتطبق على نطاق واسع فيها، وبالرغم من ذلك فإنها تكاد تكون الصورة الوحيدة التي ثار حولها جدل كثير ليس من حيث الفكرة كما وردت لدى الفقهاء القدامى، وإنما من حيث الأسلوب الذي تطبق في البنوك الإسلامية المعاصرة.

من المهم وقبل البدء في دراسة الإجراءات العملية لبيع المرابحة أن نأتي بإيجاز، على الجوانب الفقهية والمصرفية لها؛ لتتضح صورتها الإجمالية، ومشروعيتها، وبناء على ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المرابحة لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: صور عقد المرابحة في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث: مشروعية عقد المرابحة في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: تعريف المرابحة لغة واصطلاحا

المرابحة مما حظيت بعناية واسعة من قديم الزمان وحديثه؛ ولذا نقدم تعريفها اللغوي والاصطلاحي

أولا: المرابحة لغة

من الربح وهو الزيادة[1]، وأيضاً المرابحة في اللغة مفاعلة من الربح: وهو النماء في التجر يقال: نقد السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم، وكذلك اشتريته مرابحة[2]. والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع فهذا من المفاعلة. أو أن المرابحة بمعنى إرباح؛ لأن أحد المتابعين أَرْبَحَ اَلآخرَ[3].

ثانيا: المرابحة اصطلاحاً

أما المرابحة في اصطلاح الفقهاء لها عدة تعريفات وهي على حسب المذاهب كالتالي:

مذهب الحنفية:

جا ءفي الهداية، المرابحة هي: "نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن مع زيادة ربح"[4].

وورد في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرابحة هي: "بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح"[5].

وعرفها ابن عرفة: "أنها بيع مرتب على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له"[6].

مذهب المالكية:

جاء في بلغة المسالك المرابحة هي: "بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم"[7].

---

١ القاموس المحيط باب الحاء فصل الراء، للفيروزآبادي الشيرازي، المرجع السابق، ص ١٩٣٨، ١٩٣٨.

٢ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٢، ص٤٤٢.

٣ لسان العرب، لا بن منظور المرجع السابق، ص ١٥٥٣، ومختار الصحاح، للرازي، المرجع السابق، مادة ربح، ص ٢٢٦

٤ **البناية في شرح الهداية**، لأبي محمد محمود بن محمد العيني، دار الفكر، بيروت، (ط١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م)، ج٧، ص٣٠٠.

٥ **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت، (ط٢، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ج٥، ص١٣٥.

٦ **بلغة السالك لأقرب المسالك**، أحمد الصاوي، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ج٣، ص١٣٣.

٧ **حاشية الدسوقي على الشرح الكبير**، شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، بمصر ج٣، ص١٥٩.

وورد في فواكه الدواني، "وحقيقة بيع المرابحة أن يشتري الرجل سلعة بثمن ويبيعها بأكثر منه على وجه مخصوص"[١].

وقد عرفه صاحب القوانين الفقهية: المرابحة هي"أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا"[٢].

مذهب الشافعية:

جاء في الحاوي الكبير، المرابحة هي أن يقول: "أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مائة درهم، وأربح في كل عشرة واحدا"[٣].

ورد في روضة الطالبين، معنى المرابحة هي"أنها عقد يبين الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع زيادة"[٤].

مذهب الحنابلة:

وقد جاء في المغنى، معنى المرابحة هي: "البيع برأس المال وربح معلوم"[٥].

ورد في الكافي في فقه ابن حنبل، بيع المرابحة هي: " أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة"[٦].

التعريف المختار:

وعلى ذلك يمكننا أن نستخلص تعريفاً جامعاً للمرابحة وهو: "بيع ما مُلك شرعا لغير البائع الأول بثمن من غير جنسه يزيد عن الثمن الذي قامت عليه السلعة بربح معلوم يُتفق عليه في مجلس العقد"[٧].

---

١ **الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني**، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، ج٣، ص١٠٨٤.

٢ **القوانين الفقهية**، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، المتوفى، سنة الوفاة ٧٤١، دون الطبعة والتاريخ المكان، ج١، ص٣٢.

٣ **الحاوي الكبير**، العلامة أبو الحسن الماوردى، دار الفكر، بيروت، دون الطبعة وتاريخ الطبعة، ج٥، ص٦١٤.

٤ **روضة الطالبين وعمدة المفتين**، أبي زكريا يحيي بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، (١٤٠٥هـ)، ج٣، ص٥٢٦.

٥ **المغني**، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، (ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ج٦، ص٢٦٦.

٦ **الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل**، عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، دون الطبعة والمكان والتاريخ، ج٢، ص٥٤.

٧ **بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء**، ربيع محمود الروبي، جامعة أم القرى، (١٤١١هـ)، ص ٥٣، بتصرف.

الـــخـــلاصـــة:

هذه هي تعريفات بيع المرابحة الواردة في بعض كتب أهل العلم، ولازال الناس يتوارثون العمل به في معاملاتهم وفي أسواقهم من غير نكير، وهذه هي المرابحة العامة المعروفة لدى فقهاء المسلمين، أنها بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح متفق به مسبقا، وهناك مرابحة تسمى المرابحة الآمر بالشراء، وهي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله.

الـــمـــطـلـــب الثـــاني: صـــور عـــقـــد الـــمرابـــحـــة في الـــفـــقـــه الإسلامي

لبيع المرابحة صور معروفة دوارة على ألسنة الناس، **وأكثرها ثلاثة**[1]:

الصورة الأولي: أن يقول: بعت بما اشتريت أو بما بذلت من الثمن وربح كذا.

الصورة الثانية: أن يقول: بعت بما قام علي وربح كذا.

الصورة الثالثة: أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهمًا

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيع المرابحة، إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في كل عشرة درهمًا، وهي الصيغة المعروفة بـــ (ده يازده – وده دوازده)[2]. **على ثلاثة أقوال:**

القول الأول: يجوز البيع بهذه الصورة. وهو مذهب الحنفية[3]، والراجح عند المالكية[4] والشافعية[5]، وقول في مذهب الحنابلة[6].

القول الثاني: يكره البيع بهذه الصورة، وهو رواية عن الإمام أحمد[7].

١روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المرجع السابق، ج٣، ص٥٢٧.

٢ هذه الكلمة فارسية، وتعني (ده: عشرة. ويازده: أحد عشر) أي كل عشرة يكون ربحها أحد عشر (وده دوازده): أي كل عشرة ربحها درهمان.

٣ **الأصل المعروف بالمبسوط**، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، ج٥ص ١٧٣، ١٧٤.

٤ **التاج والإكليل لمختصر خليل**، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت، (١٣٩٨ه)، ج٦، ص٤٣٣، ٤٣٥.

٥ **المهذب في فقه الإمام الشافعي**، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ج١، ص ٢٨٨.

٦ **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل**، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (ط١، ١٤١٩هـــ)، ج٤، ص٤٣٨.

٧ **كشاف القناع عن متن الإقناع**، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، (١٤٠٢هـــ)، ج٣، ص٢٣٠.

القول الثالث: يحرم البيع بهذه الصورة، والبيع باطل، اختاره إسحاق ابن راهوية[1]، ورجحه ابن حزم[2].

أدلة القول الأول القائل بالجواز:

١- قال ابن حزم: روينا عن ابن مسعود "أَنَّهُ أَجَازَهُ إِذَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَفَقَةِ رِبْحًا"[3].

٢- الأصل صحة البيع، ولا يحرم إلا بدليل، وهذا البيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح، وأركانه، وليس فيه ما يمنع صحة البيع، فالمبيع معلوم، ورأس المال والربح معلومان، فأشبه ما لو قال: بعتك وربح عشرة دراهم.

٣- إن الجهالة يسيرة يمكن إزالتها بالحساب، فلا تضر، كما قلنا: في مسألة: إذا باعه صبرة[4]: كل قفيز بدرهم، فإذا قال: رأس مالي ١٠٠ ريال وأربح في كل عشرة درهمًا، كان مجموع الربح نتيجة تقسيم المائة على عشرة، فيكون الربح عشرة دراهم.

أدلة القول الثاني: القائل بالكراهة

١- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: "أَنَهُ كَرِهَ بَيْعَ دَهْ وَازْدَهْ، وَقَالَ: بَيْعَ الْأَعَاجِمِ"[5].

---

١ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج ٤، ١٣٠.

٢ **المحلى،** أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دون الطبعة والتاريخ والمكان، مسألة (١٥١٦).

٣قال ابن حزم: لم أقف له سندا، وقد روى عبد الرزاق في المصنف في باب: الرجل يشتري بمكان، فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة. قال عبد الرزاق رقم الأثر (١٥٠٠٥) أخبرنا معمر، قال: أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحًا. إن كان هذا هو الأثر المعني، فإنه ليس فيه التنصيص على هذه الصورة، وهو منقطع، بين معمر وبين ابن مسعود مفازة، والله أعلم

٤ **الصُبْرَةُ:** الكومة من الطعام ويقال اشترى الطعام صبرة جزافا بلا كيل أو وزنا، راجع: **المعجم الوسيط،** موافق للمطبوع، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار تحقيق، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ج١، ص٥٠٦.

٥أخرجه عبد الرزاق بن الهمام في مصنفه، رقم الأثر (١٥٠١١)، ج٨، ص٢٣٢، **والمصنف في الأحاديث والآثار،** أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، (ط١، ١٤٠٩هـ)، رقم الحديث(٢١٥٨١)، ج٤، ص٤٠٩.

ويجاب عن هذا الأثر بعدة أوجه[1]:

الوجه الأول:

أن مقتضى تعليل الكراهة، أن الكراهة متوجهة على اللفظ، وليس على البيع؛ باعتبار أن اللفظ لفظ أعجمي، وقد كان السلف يكرهون رطانة العجم، والعدول عن العربية من أهلها.

الوجه الثاني:

ويحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال: هو لك بده يازده، أو قال: بده دوازده، و لم يسم رأس المال، ثم سماه عند النقد"[2].

الوجه الثالث:

أن يكون كره ذلك خشية أن يحمل ذلك منهم على جواز بيع الدراهم: العشرة باثنتي عشرة، فيكون ذلك من باب سد الذرائع.

الوجه الرابع:

أن يكون كره ذلك لكون المساومة أفضل من بيع المرابحة؛ لكثرة ما يحتاج إليه البائع في المرابحة من البيان، فيحتاج أن يعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع، وليس كذلك بيع المساومة.

٢- أن هذه الصورة من المرابحة فيها نوع من الجهالة، والتحرز عنها أولى.

وأجيب:

بأن الجهالة يمكن إزالتها بالحساب، وإذا عقداه بما يصير به الثمن معلومًا بعد العقد لم تضر الجهالة، كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم[3].

---

١ **المعاملات المالية أصالة ومعاصرة**، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، (ط٢، ١٤٣٢هـ)، ج١، ص٣١٣.

٢ **السنن الكبرى**، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ج٥، ص ٣٣٠.

٣ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد، المرجع السابق، ج١، ص٣١٣.

أدلة القول الثالث القائل بالتحريم:

١- ما رواه عبد الرزاق[١]، قال: حدثنا وكيع[٢]، عن الوليد بن جميع[٣]، عن عكرمة[٤]، عن ابن عباس، قال: "هُـــوَ رِبًـــا"[٥].

ويجاب:

لعل ابن عباس ﷺ قصد بذلك أن هذا البيع يشبه في صورته بيع الدراهم العشرة اثنتي عشرة، والعبرة في العقود بالمعاني، وليس في الصورة الظاهرة، ولذلك جاز بالإجماع البيع برأس المال وربح معلوم، فالعبارتان مؤداهما واحد، وما يجوز في أحدهما يجوز على الأخرى[٦].

---

١ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع ، أبو بكر، الصنعاني، الحميري، اليمني، ولد عام ١٢٦هـــ، وهو محدث، حافظ، فقيه، روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وعبيد الله بن عمر العمري وعكرمة بن عمار والأوزاعي ومالك وغيرهم، وعنه ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ووكيع وأحمد وإسحاق والبخاري، قال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل : رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال: لا، وكان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث من تصانيفه: "الجامع الكبير" و "السنن" في الفقه ، و"تفسير القرآن" و"المصنف، توفي رحمه الله تعالى(٢١١هـــ)، راجع: تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج ٦، ص٣١٠، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٤ ، ص١٢٦.

٢ هو وكيع بن الجراح بن مليح، أبو سفيان، الرؤاسي، ولد عام ١٢٩هـــ، وهو فقيه حافظ للحديث، واشتهر حتى عُد محدث العراق في عصره، وأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة ، فامتنع وَرَعًا، سمع هشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وغيرهم، وروى عنه ابن المبارك مع تقدمه وأحمد وابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، من تصانيفه: "تفسير القرآن" ، و "السنن"، و "المعرفة والتاريخ "، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٩٧هـــ، راجع: تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٨٢، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٩، ص ١٣٥.

٣ هو الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري، المكي، الكوفي، وقد ينسب إلى جده، قال أبو داود: قلت لأحمد: الوليد بن جميع؟ قال: ليس به بأس، وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي: الوليد بن جميع، ليس به بأس، راجع: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل، دون الدار والطبعة والتاريخ، ج٩، ص١٩٣.

٤هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس، ولد سنة ٢٠هـــ، وقيل لم يزل عبدًا حتى مات ابن عباس وأعتق بعده، تابعي مفسر محدث، أمره ابن عباس بإفتاء الناس، أتى نجدة الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج، ونشره بإفريقية، ثم عاد إلى المدينة . فطلبه أميرها ، فاختفى حتى مات، واتهمه ابن عمر وغيره بالكذب على ابن عباس، وردوا عليه كثيرًا من فتاواه . ووثقه آخرون. ، توفي رحمه الله، ١٠٥هـــ، **راجع**: تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج ٧٧، ص٢٦٣، ٢٧٣ ، والأعلام ، للزركلي، المرجع السابق، ج٥، ص ٤٣.

٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم الأثر(١٥٠١٠)، ج٨، ص٢٣٢.

٦ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، المرجع السابق، ج١، ص٣١٣.

٢- استدل ابن حزم[١] بما يراه أنه الأصل في الشروط، فهو يرى أن الأصل في الشروط التحريم حتى يأتي دليل خاص على صحة هذا الشرط، مستدلًا بقوله ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ»[٢].

وفي رواية للبخاري[٣]: «مَنْ اِشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ»[٤]، وبناء عليه فإن البيع على أن تربحني كذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، والعقد به باطل.

وقد أجبت على هذا الاستدلال وبُينَ أن الأصل في الشروط الصحة والجواز في باب الشروط في البيع فلله الحمد.

٣- استدل ابن حزم أيضًا بقوله: ولأنه "بَيْع بثمن مجهول؛ لأنهما إنما تعاقدا البيع على أنه يربح معه للدينار درهمًا، فإن كان شراؤه دينارًا غير ربع كان الشراء بذلك، والربح درهمًا غير ربع درهم، فهذا بيع الغرر الذي نهى عن ﷺوالبيع بثمن لا يدرى مقداره[٥]. وقد أجيب عن دعوى الجهالة بالثمن.

---

١ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد ولد سنة ٣٨٤هـ، عالم الأندلس في عصره، أصله من الفرس، أول من أسلم من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم، كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، كثير التآليف، من تصانيفه: "المحلى" في الفقه، و"الإحكام في أصول الأحكام" في أصول الفقه، و"طوق الحمامة "في الأد، توفي رحمه الله سنة ٤٥٦هـ، **راجع: سير أعلام النبلاء**، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، (ط٣، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م)، ج١٨، ص١٨٤..الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٥، ص ٥٩.

٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط، رقم الحديث(٢٠٦٠)، ج٢، ص٧٥٩. **والجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم**، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت، ودار الأفاق الجديدة، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، رقم الحديث(مسلم (٣٨٥٢)، ج٤، ص٢١٤.

٣ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله، البخاري، ولد في بخارى عام١٩٤ه، حبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونشأ يتيما، وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ، جمع نحو ٦٠٠ ألف حديث اختار مما صح منها كتابه " الجامع الصحيح "الذي هو أوثق كتب الحديث، وله أيضًا "التاريخ"، و"الضعفاء"، و"الأدب المفرد" وغيرها، وتوفي رحمه الله رحمة وسعة٢٥٦هـ، **راجع**: الأعلام: للزركلي، المرجع السابق، ج٥، ص ٢٥٨. وتهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٩، ص ٤٧.

٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب ما يجوز من شروط المكاتب، رقم الحديث(٢٧٣٥)، ج٢، ص٧٥٦..

٥ المحلى، لابن حزم الظاهري، المرجع السابق، ج ٧، ص ٤٩٩، ٥٠٠.

الـــترجـــيـــح:

بعد استعراض الأقوال ومناقشتها يرى الباحث أن القول بالجواز هو الأقوى، وحجته أظهر، وما يدعى فيه من الجهالة فهو يسير يمكن كشفه بالحساب، والله أعلم.

الـــمطـــلـــب الـــثـــالـــث: مشروعية عـــقد الـــمرابحة في الشريعة الإسلامية

المربحة بيع من البيوع المشروعة، ولكنها تتميز بخاصية الأمانة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولا: الكتاب

١- المرابحة تدخل تحت عموم قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾[١]. وهذا يشمل كل بيع كائنا ما كان، إذا لم يصحبه مانع شرعي أو يفقد فيه التراضي[٢].

٢- المرابحة من ابتغاء فضل الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾[٣].

٣- المرابحة مستثناة من أكل أموال الناس بالباطل المُحَرَم قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾[٤].

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "فكل بيع كان عن تراض من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع إلا بيعا حَرَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الذهب والورق يدا بيد والمأكول والمشروب"[٥].

٤- وفي بدائع الصنائع[٦]: "والأصل في هذه العقود من عموم البيع من غير فصل بين بيع وبيع، وقال المولي عز وجل: ﴿ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[٧]".

---

١ من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة.

٢**السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار**، محمد بن علي على الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٩٨٨م)، ج٣، ص١٣٤.

٣ من الآية رقم (١٩٨) من سورة البقرة.

٤ من الآية رقم (٢٩) من سورة النساء.

٥ **الأم**، للشافعي، تحقيق: الدكتور، رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، القاهرة، مصر، (ط١، ٢٠٠١م)، ج٤، ص٦٧.

٦ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٩٢.

٧ من الآية رقم (١٠) من سورة الجمعة.

٥- المرابحة من العقود المباحة: وكما نعلم أن الأصل في العقود الإباحة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء[١]؛ إذ يرون أن الأصل في العقود الإباحة والجواز، فحرية التعاقد مكفولة للجميع ما لم تشتمل على محظور شرعي، والوفاء بالعقود واجب؛ لقوله تعالي: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾[٢].

والنص القرآني أوجب الوفاء بالعقود من غير تعيين، وتصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، والأصل في العبادات الحظر إلا ما شرع الله ورسوله، فالعبادات توقيفية لا تدخل القياس ولا الاجتهاد، فما لم يشرع الله فهو رد على صاحبه كما جاء عن النبي صلى لله عليه وسلم فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ »[٣]. والأصل في العادات عدم الحظر، إلا ما حظره الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم[٤].

٦- وقد جاء في مغني المحتاج[٥] على معرفة معاني ألفاظ المنهاج: وصح بيع المرابحة من غير كراهة لعموم قوله تعالي: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾[٦].

---

١ المغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٤ص ١٢٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٠٢، ٢٢١، **والمبدع شرح المقنع**، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٤، ١٠٣.

٢ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٣ أخرجه البخاري في صيحيه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح، رقم الحديث(٢٥٥٠)، ج٢، ص٩٥٩.

٤ الموافقات، للشاطبي، المرجع السابق، ج٢، ص٢١.

٥ **مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج**، شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، دار المعرفة، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ج٢، ص١٠٢.

٦ من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة.

ثانيا: السّنة الـــمطهرة

أ-روى عبادة بن الصامت[1] ﷺ قال: قال رسول اللهﷺ: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»[2].

وجه الاستدلال: هو أَنَّ من اشترى سلعةً جاز له بيعها برأس المال، وبأقل منه وبأكثر منه، ويجوز أن يبيعها مرابحة وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح، بقوله ﷺ: «فبيعوا كيف شئتم»[3].

ب- قال رسول الله ﷺ: « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا »[4].

ووجه الاستدلال: أن البيع المبني على الصدق وعدم الكتمان يبارك لهما، وإلا يمحق الله بركته، والمرابحة من البيوع التي تنبني على الأمانة.

ج- إنّ النّبي ﷺ لَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ، اِبْتَاْعَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ رَاْحِلَتَيْنِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَخُذْ - بِأَبِيْ أَنْتَ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ - إِحْدَىْ رَاْحِلَتَيْ هَاْتَيْنِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بِالْثَمَنِ»[5].

---

١ هو عبادة بن الصامت بن قيس، أبو الوليد، الأنصاري الخزرجي، ولد سنة ٣٨قبل الهجرة، صحابي، من الموصوفين بالورع، شهد بدراً، وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة، وآخى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد المشاهد كلها بعد بدر، وقال ابن يونس: شهد فتح مصر، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، مات بالرملة أو بيت المقدس سنة ٣٤هـــ، رضي الله عنه، روى ١٨١ حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على ستة منها، وكان من سادات الصحابة، **راجع: تذهيب الكمال في أسماء الرجال**، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الشهير بالذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم و مجدي السيد أمين، الفاروق الحديثة، القاهرة، (ط١، ١٤٢٥هـــ/٢٠٠٤م)، ج٥، ص٦١. والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٤، ص٣٠.

٢ **صحيح مسلم**، للإمام مسلم بن حجاج، بتحقيق الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٦، ١٩٨٧م)، ج٢، ص٢٥٢.

٣ من تخريج الحديث الأول.

٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث (٢١١٠)، ج٢، ص٩٢.

٥ أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب البيع، باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه، رقم الحديث(٢٠٣١)،ج٣، ص٥٩.

د- قال رسول اللهﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»[1]. والمرابحة من البيع عن تراض.

هـ- ما رُوِيَ عن رفاعة بن رافع[2]رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»[3].

ووجه الاستدلال: أن المرابحة من عمل الرجل بيده، وأنها أيضا من البيع المبرور إذا قامت بالأمانة.

و- جاء في رواية أخرى قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ اَلْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ»[4].

ووجه الاستدلال: إن عموم الأحاديث دالة على مشروعية بيع المرابحة باعتبارها جزءا من البيع، وأنها من الكسب وعمل الرجل بيده كما ذكر في الحديث الأول.

الخـــلاصـــة:

بعد عرض الأحاديث النبوية، ووجه استدلالها على جواز المرابحة، اتضح أن عقد المرابحة جائز بالكتاب والسنة النبوية، وأنها من الكسب الحلال الذي أشار الحديث النبوي بأفضل الكسب عمل الرجل وكل بيع مبرور.

---

١ **سنن ابن ماجه**، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، باب بيع الخيار، رقم الحديث(٢١٨٥)، ج٢، ص٧٣٧، وصححه الألباني في **الصحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٩٨٨م)، رقم الحديث(٢٣٢٣)، ج٢، ص٤٦٠.. وورد في، **إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل**: للشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٩٧٩م)، ج٥، ص١٢٥.

٢ هو رفاعة بْن رافع بْن مالك بْن العَجْلان، أبو مُعاذ الْأَنْصَارِيّ الزُّرَقيّ، أخو مالك، وخلّاد.شهِدَ بدْرًا هُوَ وأخوه خلّاد: وكان أَبُوهُ من نُقباء الأَنْصَار. له أحاديث.رَوَى عَنْهُ: ابناه عُبَيْد: ومُعاذ، وابن أَخِيهِ يحيى بْن خلّاد: وقال ابنُ سعد: تُوُفِّيّ فِي أوّل خلافة مُعَاوِيَة سنة (٣٥، ٤٠هـ) رضي الله عنه، **راجع: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام**، للإمام الذهبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط١، ٢٠٠٣م) ج٢، ص٣٧٧.

٣ **سلسلة الأحاديث الصحيحة مرتبة على الأبواب الفقهية**، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، (طبعة جديدة منقحة ١٩٩٥م)، رقم الحديث(٦٠٧)، ج٢، ص ١٥٩.

٤ **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، أحمد بن حنبل، شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، (ط٢، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م)، رقم الحديث(١٥٨٣٦) ج٢٥، ص١٥٧.

ثالـــثـــا: الإجمـــاع

جاء الإجماع على جواز المرابحة، كما حكاه الطبري[1]، وابن هبيرة[2]، والكاساني[3]، وابن قدامة[4]، وغيرهم[5]. وكما نقل الكاساني رحمه الله: "الناس توارثوا هذه البيوع، المرابحة وغيرها في سائر العصور، من غير نكير، وذلك إجماع على جوازها"[6].

١هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، القاضي أبو الطيب، الطبري، فقيه، أصولي جدلي، من أعيان الشافعية، ولد في آمل بطبرستان سنة ٣٤٨ه، واستوطن بغداد سمع الحديث بجرجان، ونيسابور، وبغداد، وتفقه بآمل على أبي علي الزجاجي صاحب ابن القاص، وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي، وعلى القاضي أبي القاسم بن كج وغيرهم، وولي القضاء بربع الكرخ، من تصانيفه: " شرح مختصر المزني، في فروع الفقه الشافعي، طبقات الشافعية"، و "المجرد" توفي رحمه الله سنة٤٥٠، **راجع: طبقات الشافعية**، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان عالم الكتب، بيروت، (ط١، ١٤٠٧هـــ)، ج١، ص٢٢٦. والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٣، ص ٣٢١.

٢هو يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين ولد ٤٩٩هـــ، وهو من بعض قرى دجيل بالعراق. فقيه حنبلي، أديب، من تلاميذه ابن الجوزي، جمع ابن الجوزي بعض فوائده وما سمع منه في "كتاب المقتبس من الفوائد العونية". كان ابن هبيرة عالمًا فاضلا عابدا عاملا، ولي الوزارة للخليفتين المقتفي والمستنجد، توفي رحمه الله سنة ٥٦٠هـــ. **راجع: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان**، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (ط٦، ١٩٠٠م)، ج٦، ص٢٣٠. والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٩، ص ٢٢٢.

٣ هو أبو بكر بن مسعود علاء الدين الكاساني فقيه حنفي من أهل حلب، يعرف بملك العلماء، وكاسان المنسوب بلد في تركستان، تفقه على السمرقدي صاحب تحفة الفقهاء وتزوج ابنته وشرح تحفته من كتبه "السلطان المبين في أصول الدين" بدائع الصنائع، توفي بحلب (سنة ٥٨٧ هـــ)، **راجع**: الأعلام، للزكلي، المرجع السابق، ج٢، ص٧٠.

٤هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، من أهل جمّاعيل من قرى نابلس بفلسطين، ولد سنة ٥٤١هـــ، خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين، واستقر بدمشق، واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين، رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق، من تصانيفه: "المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي" عشر مجلدات و "الكافي"، و "المقنع" و "العمدة" وله في الأصول " روضة الناظر، توفي رحمه الله سنة(٦٢٠ه)، **راجع: الذيل على طبقات الحنابلة**، لأبن الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، (١٣٧٢هـــ/١٩٥٢م) ج٢، ص١٣٣، ١٤٦. **والبداية والنهاية**، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، (ط١، ١٤٢٠هـــ/١٩٩٩م)، من توفي سنة ٦٢٠، ج١٧، ص١١٦.

٥ **اختلاف الفقهاء**، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ص١١٥، **والإفصاح عن معاني الصحاح**، يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، (١٤١٧هـــ)، ج٢، ص٣٥٠، **وبدائع الصنائع**، للكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٠، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص ١٩٩.

٦ بدائع الصنائع على ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٠.

ويقول ابن رشد[1]: أجمع جمهور الفقهاء على أن البيع صنفان: مساومة ومرابحة، وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط ربحا ما للدينار أو الدرهم[2].

رابعـــا: الـــمـــعقـــول

توافرت في عقد المرابحة شرائط الجواز الشرعية، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف؛ لأنه يستفيد منه الخبير بالحوائج والأشياء بالبيع مع الربح، وغير الخبير الذي لا يحسن التجارة[3].

والحاجة إلى هذا البيع: من الناس من لا معرفة له بالتجارة، وهو يحتاج إلى أن يعتمد على غيره ممن له الخبرة، وتطيب نفسه بمثل ما اشتراه وزيادة ربح[4].

مسألة: واختلفوا فيما إذا قال البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة على أن أربح في كل عشرة درهمًا أو قال دَهْ بَازَرَةَ أو دَهْ يَازَ دَهْ[5] على أقوال:

القول الأول: الإباحة، وهو قول الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة، والراجح عند المالكية[6].

---

١ هو محمد بن رشد، أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرطبة، بها ولد عام ٤٥٠هـ، وبها توفي رحمه الله عام٥٢٠، من أعيان المالكية، وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور، من تآليفه: " المقدمات الممهدات لمدونة مالك "، و "البيان والتحصيل" في الفقه و "مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي" و "اختصار المبسوطة"، **راجع: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب**، إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م)، ص١٧٨.

٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، المرجع السابق، ج٢، ص٢١٣.

٣ الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٤، ص٧٠٣، ٧٠٤.

٤ **دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة**، محمد مصطفى أبو الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، الرياض، (ط٢، ١٩٩١م)، ج١، ص٣٧٤.

٥ تعبير فارسي معناه كل عشرة ربحها درهم، **معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج١، ص١٠٦٧.

٦ **المبسوط للسرخسي**، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م)، ج١٣، ص٩١، **والتاج والإكليل لمختصر خليل**، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت، (١٣٩٨هـ)، ج٤، ص٤٩٠، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٧٧، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص١٣٠.

واستدلوا: بما روي عن ابن مسعود "أنه كان لا يرى به بأسًا"، وبأن الجهالة يمكن إزالتها بالحساب فلم تضر، وبأنها بيع بثمن معلوم فجاز به البيع، كما لو قال: بعتك بمائة وعشرة[1].

القول الثاني: خلاف الأولى[2]، وهو قول لبعض المالكية، وعللوا ذلك: بأنها تفتقر إلى فكرة حسابية لمعرفة أجزاء الربح تشق على المتبايعين أو أحدهما، وبذلك يغلب الغلط؛ ولكثرة احتياج البائع إلى بيان الثمن، وما يلحق به من التكاليف[3].

القول الثالث: الكراهة، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

ووجهه: أن ابن عمر وابن عباس كرهاه، ولا مخالف لهما من الصحابة، وأن فيه نوعًا من الجهالة، فالتَحَرُزُ عنها أولى[4].

---

١ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص١٣٠.

٢الأكثرون على أن الأحكام التكليفية خمسة، وذهب بعض الشافعية، كأبي المعالي الجويني، وابن السبكي إلى إثبات "خلاف الأولى"، تمييزًا له عن المكروه كراهة شديدة، والفرق عندهم بين "المكروه" و "خلاف الأولى ":أن "المكروه": ما ورد فيه نص خاص به، مصرح بالنهي عنه، نهيًا غير جازم، كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين .و"خلاف الأولى" :ما لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، ولكن ورد الأمر بضده ندبًا؛ لأن الأمر بالشيء ندبًا يفيد النهي عن ضده نهيَ خلاف الأولى .وخلاف الأولى يكون فعلًا، كفطر المسافر غير المتضرر بالصوم، ويكون تركًا، كترك صلاة الضحى .فاقتضاء الترك في "المكروه" أشد منه في "خلاف الأولى". راجع للاستزادة: **الإحكام في أصول الإحكام**، للإمام علي بن محمد الآمدي، دار الصميعي، السعودية، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ج١، ص١٦٤. **والأشباه والنظائر**، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: أحمد عادل عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م)، ج٢، ص٧٨، **والضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه**، أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطيني لحلولو، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، (ط٢، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)، ج١، ص١٨١، **ونشر البنود على مراقي السعود**، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، بدون الدار والمكان والتاريخ والطبعة، ج١، ص٢٩، ٣٠.

٣ **حاشية الدسوقي** على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، ج٣، ص١٥٩.

٤ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص١٩٤.

القول الرابع: الحرمة مع بطلان العقد، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه[1]، وابن حزم، وعللا التحريم: بأن البيع على أن تربحني كذا شرط باطل، وأن الثمن حال العقد مجهول، وأنه بيع غرر، وبأن ابن عمر وابن عباس كرهاه، وقالا: هو ربا[2].

الـــراجـــح:

والذي يظهر للباحث رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائل بالجواز.

وذلك:

١- لقوة أدلتهم.

٢- ولأن القول بالكراهة أو التحريم معلل بجهالة الثمن حال العقد، وهذه الجهالة يسيرة لا تمنع صحة العقد، ويمكن إزالتها بالحساب.

٣- وأما كراهة ابن عباس وابن عمر فتتزيه[3]، وقد نقل عن ابن مسعود خلاف ما ذهبا إليه، وليس قولهما بأولى من قوله[4].

---

١ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد من بني حنظلة من تميم، ولد سنة ١٦١هـــ، وهو عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه أحمد والشيخان، قال فيه الخطيب البغدادي: "اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد" استوطن نيسابور وتوفي بها سنة ٢٣٨هـــ، **راجع**: تهذيب التهذيب، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، المرجع السابق، ج١، ص٢١٦، **تاريخ بغداد**، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ج٦، ص٣٤٥، ٣٤٥٥، **وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان**، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المرجع السابق، ج١، ص١٩٩، ٢٠١، **ميزان الاعتدال في نقد الرجال**، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٩٩٥م)، ج١، ص١٨٢، ١٨٣، **تذكرة الحفاظ**، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسة وتحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م)، ج٢، ص٤٣٣.

٢ **المحلى**، لأبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم المعروف ابن حزم الظاهري، بتحقيق: محمد منير الدمشقي، الطباعة المنيرية، القاهرة، (١٣٥٢هـــ)، ج٩، ص١٤.

٣ كرهه؛ لأنهم يعقدونه بالأعجمية، وذلك بقولهم: "ده ياز ده " أو "ده واز ده "، **التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة فى ضوء الفقه الإسلامي**، لدكتور عطية فياض، الناشر دار النشر للجامعات، دون الطبعة والتاريخ، ص٢٢.

٤ المحلي، لابن حزم الظاهري، المرجع سابق، ج٩، ص٦٢٥، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص١٩٩.

الـــخلاصـــة:

ويستفاد من الاستدلال على مشروعية المرابحة بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أن موضوع المرابحة يدخل بصورة عامة على عموم البيع المباح في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾[1]. وأنها من التجارة المتراضي عنها، وأنها من الكسب الحلال التي وردت النصوص النبوية على حثه، وورد الإجماع من العلماء على إباحته، وجاء العقل على تعامل الناس من الضروريات في حياتهم اليومية؛ فإذا لم يوجد البيع لا يوجد الحياة المستقرة، وأن المرابحة تدخل في دائرة الاجتهاد الذي يجب أن يراعى فيه إلى جانب الالتزام بالقواعد الشرعية العامة وظروف الحال المتغيرة.

---

١ من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة.

المبحث الثاني: أنواع المرابحة في الفقه الإسلامي

قد أصبحت المعاملات المصرفية مما لا تستغني عنها الحياة العصرية، وأن أغلب تلك المعاملات إنما تهدف إلى استثمار وتنمية الأموال، لكن التعامل بالمرابحة في المصارف الإسلامية، يختلف عن التعامل بالمصارف الربوية، فحينما تدير هذه المصارف جميع أنشطتها التنموية على أسس ربوية محرمة، تقيم المصارف الإسلامية جميع وظائفها المالية على أسس التعامل الشرعيِّ، بعيدا عن شوائب الربا بكافة صورها وأشكالها، وتعد المرابحة من أنجح وأهم الأساليب التي تتخذ منها المصارف الإسلامية طريقها نحو استثمار وتنمية الأموال؛ وذلك لما لها من المزايا التي لا يتوافر في غيرها، غير أنه قد لوحظ تجاوزات خطيرة في تطبيقها العملي، مما ينقلها من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام، ومثل هذه التجاوزات يجب الاجتناب عنها، وكذلك مما لا شك فيه أن الربا هو السمة الغالبة على النظام الاقتصادي العالمي اليوم ومما يؤسف له أن الأمة الإسلامية قد غرقت في بحور الربا وإن من قوارب النجاة من هذه البحور، قيام المصارف والشركات الإسلامية التي تعتبر من مظاهر الصحوة الإسلامية المباركة والتي قدمت الإسلام ليحل المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي ومنها المشكلة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مشكلة الربا، فالواجب على الأمة أن تطوع الحياة للإسلام وتجعله المصدر الأول والأخير لحل كافة المعضلات. وقد بدأت المصارف والشركات الإسلامية مسيرتها منذ عهد قريب في طريق عقباته كثيرة ومصاعبه ليست قليلة، وقد حاول العلماء المعاصرون إيجاد سبل لاستثمار الأموال بطرق مشروعة تقوم على أساس صحيح من نظام المعاملات في الإسلام، وبعد نقاش حاد، وجدوا أن بيع المرابحة بأنواعه المختلفة هو الحل البديل من هذه الآفة الاقتصادية العامة، وعلى كل حال فإن المرابحة مقسمة إلى قسمين ولتوضيح هذين القسمين تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: المرابحة العادية(غير المصرفية) في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: المرابحة الآمر بالشراء(المصرفية)

المطلب الأول: المرابحة العادية(غير المصرفية) في الفقه الإسلامي

إن المرابحة العادية هي ما تحدثنا في المبحث الأول، وها هي بعض أحكامها، من تعريفها ومشروعيتها، وبعض أقوال العلماء فيها.

تعريف المرابحة العادية (غير المصرفية) عند الفقهاء:

عند الحنفية: هي "نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح[1].

وعند المالكية: هي"أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم[2].

عند الشافعية: هي "أَنْ يُبَيِّنَ رأسَ المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة[3].

وعند الحنابلة: هي "البيع برأس المال وربح معلوم"[4].

التعريف المختار: المرابحة بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما[5].

الخلاصة:

إنّ بيع المرابحة هو بيع، لابد فيه من الشروط اللآزمة للبيع، من كون المبيع: طاهرا مملوكا مقدورا على تسليمه معلوما بين المتعاقدين، وهو كما جاء في كتب الفقه المختلفة: كبدائع الصنائع، وبداية المجتهد، وحاشية ابن عابدين وحاشية الدسوقي والمغني، ومنتهى الإرادات، وروضة الطالبين، ومغني المحتاج، ومواهب الجليل، وغيرهم من كتب الفقه، وأن المرابحة بيع يتحقق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسة إلى جوازه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداء، فيعمد على غيره في الشراء، ويزيده ربحا محددا معلوما بين المتعاقدين، وحيث إنّ المرابحة من بيوع الأمانة، فيجب أن يكون الثمن الأول معلومًا وأن يكون الربح معلوماً أيضا. وإن من أنواع البيوع في الفقه الإسلامي، ما يعرف باسم بيع الأمانة، وهو البيع الذي يحدد فيه البائع الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص.

---

١ **الهداية شرح بداية المبتدي**، للمرغيناني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كشراتشي، باكستان، (ط١، ١٤١٧هـ)، ج٥، ص١٥٦.

٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٨.

٣ **المجموع بشرح المهذب**، للإمام النووي، تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي، مكتب الإرشاد: جدة، السعودية، (ط١، ١٩٨٠م)، ج١٢، ص٥٦.

٤ **المغني**، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٦، ص٢٦٦.

٥ **الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة**، إعداد نخبة من العلماء، دار الأمة، مصر، القاهرة، (ط١، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م)، ص٢١٧.

مشروعية بيع المرابحة العادية في الفقه الإسلامي:

يرى جَمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعاً ولا كراهة فيه[1]. وهذه مذاهب الفقهاء حسب الترتيب المعروف:

مذهب الحنفية:

قالوا: يصح بيع المرابحة أي بالثمن الأول مع ربح بشرطين:

١-أن يكون المبيع عرضا، فلا يصح بيع النقدين مرابحة.

٢-أن يكون الثمن مثليا كالجنيه والريال والدولار والشلن والليرة، وغيرها من العملات. جاء في بدائع الصنائع: "...الثاني: أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة"[2].

مذهب المالكية:

المرابحة بيع سلعة بثمن اشتراها به، مع زيادة ربح معلوم للبائع والمشتري وهو خلاف الأولى لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العامة وربما يفضي إلى التراع بين الناس. وقد جاء في حاشية الدسوقي: "وجاز البيع حال كونه مرابحة والأَحَبُّ خلافه، والمراد بالجواز خلاف الأولى. كما قال ابن عرفة: غاية الأمر أنه خلاف الأولى"[3].

مذهب الشافعية:

فقد ورد في المجموع "من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه"[4]، للأدلة الأتية:

١-قول النبي ﷺ فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَت الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»[5].

---

١ المغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٤ص ١٢٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٠٢، ٢٢١، **والمبدع شرح المقنع**، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٤، ١٠٣.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٠.

٣حاشية الدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص١٥٩.

٤ المجموع، للنووي، المرجع السابق، ج١٢، ص٥٣.

٥ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البيع، باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، رقم الحديث (٩٤٩)، ج٢، ص٢٥٢.

وجه الاستدلال: أباح البني ﷺ البيع كيفما شاء الناس؛ إذا وافق هذه الشروط، والمرابحة من البيوع التي أباح الله ورسوله في الكتاب والسنة.

٢-عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ[١] بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»[٢].

ووجه الاستدلال: هو أن الرسول ﷺ أرشده إلى البيع الصحيح، ولا تحايل في وجود بيع صحيح.

٣- وقال الماوردي: "وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحداً فهذا بيع جائز لا يكره .والدليل على جوازه عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴾[٣]. ولان الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع المساومة معلوم؛ إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بمائة وعشرة وبين قوله بعتك بمائة وربح كل عشرة واحدا، وإنَّ كَلَا الثمنين مئة وعشرة "[٤].

٤- الأصل في هذه العقود عموميات البيع من غير فصل بين بيعٍ وبيعٍ، وقال الله تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾[٥]، والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصا[٦].

---

١ قال أبو سليمان **الجنيب** لون جيد من ألوان التمر **والجمع** الرديء منه وسمي جمعا لأنه أخلاط جمعت وكانوا يبيعون صاعين من الجمع بصاع من الجنيب وهذا محرم لما فيه من الربا فأمر من عنده تمر رديء فأراد أن يأخذ به خيرا منه أن يبيعه بالدراهم ثم يشتري بها التمر الجيد، **غريب الحديث**، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، (١٤٠٢هـ)، ج٢، ص٤٤٣.

٢ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، رقم الحديث(٢٣٠٢) ج٢، ص١٤٦.

٣ من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة.

٤ **الحاوي الكبير في الفقه الشافعي**، شرح مختصر المزي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري تحقيق وتعليق، الشيخين علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (ط١، ١٩٩٤م)ج٥، ص٢٧٩.

٥ من الآية رقم (١٠) من سورة الجمعة.

٦ الحاوي الكبير في الفقه الشافعي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٠.

مذهب الحنابلة:

قالوا: إذا كان الربح معلوما والثمن كذلك صح بيع المرابحة المذكور بدون كراهة. وجاء في المغني: هو البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط علمهما برأس المال فيقول رأس مالي فيه أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة .فهذا جائز لا خلاف في صحته[1].وقال الشوكاني:[2] "هذا بيع أذن الله سبحانه به بقوله: ﴿ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ﴾[3]، وبقوله: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾[4]، وهذا يشمل كل بيع كائنا ما كان إذا لم يصحبه مانع شرعي أو يفقد فيه التراضي"[5]. ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ»[6]. والمرابحة من البيع المبرور إذا استوفت شروطها.

ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال: «... إِنَمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»[7].

---

١ المغني لابن قدامة، المرجع السابق، (المسألة ٧٥١)، ج٦، ص ٢٦٦.

٢ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان "من بلاد خولان، باليمن" ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة ١٢٢٩، ومات حاكما بها، وكان يرى تحريم التقليد.له ١١٤ مؤلفا، منها "نيل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار" و"إتحاف الأكابر"وهو ثبت مروياته عن شيوخه، مرتب على حروف الهجاء، و"الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة" و"التعقبات على الموضوعات" و "الدرر البهية في المسائل الفقهية" "فتح القدير" في التفسير "إرشاد الفحول" في أصول الفقه، و"السيل الجرار" وغيرها من المؤلفات، توفي رحمه الله رحمة واسعة (١٢٥٠هـ) **الأعلام**، للزركلي، ج٦، ص٢٩٨.

٣ من الآية رقم (٢٩) من سورة النساء.

٤من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة.

٥ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، المرجع السابق ج٣، ص١٣٨.

٦ سبق تخريجه في صفحة، ٨٢.

٧ **سنن ابن ماجه**، للإمام الحافظ أبي عبد الله بن يزيد القرزويني، حقق وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور: بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (١٩٩٨م) كتاب البيع، باب بيع الخيار، رقم الحديث (٢١٨٥)،ج٣،ص ٥٣١، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في **صحيح الجامع الصغير وزياداته(الفتح الكبير) للشيخ الألباني**، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٩٨٨م)، ج٢، ص٤٦٠، رقم (٢٣٢٣) **وورد في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل**، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٩٧٩م)، ج٥، ص١٢٥.

مـــذهب الـــظاهـــريـــة:

قال الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى: "ولا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهما ولا على أن تربح معك فيه كذا وكذا درهما فإن وقع فهو مفسوخ. فلو تعاقدا البيع دون هذا الشرط لكن أخبره البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وكذا، وأنه لا يربح معه فيها إلا كذا وكذا فقد وقع البيع صحيحا "[1].

الـــخلاصـــة:

فهذه العموميات من كتاب الله وسنة الرّسول صلى الله عليه وسلم تدل على جواز بيع المرابحة، كما أن الحاجة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة قال المرغيناني[2]: "والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وزيادة ربح"[3].

مـــلاحـــظـــة: وإنّ اختلاف العبارتان لا تؤثر في البيع؛ إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بتسعين، وبين قوله بمائة إلا عشرة في أن كلا الثمنين تسعون، وأن اختلفت العبارتان، ولا وجه لما ذكر من جهالة الثمن؛ لأن مبلغه وان كان مجهولا حال العقد فقد عقداه بما يصير الثمن به معلوماً بعد العقد، وذلك لا يمنع من صحة العقد. كما لو باعه صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع، وان كان مبلغ الثمن مجهولاً وقت العقد؛ لأنه عقداه بما يصير الثمن به معلوماً بعد العقد.

---

١ المحلى، لابن حزم الظاهري، المرجع السابق، ج٩، مسألة (١٥١٥)، ص١٤.

٢ هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين ولد عام ٥٣٠هـــ، وهو من أكابر فقهاء الحنفية، نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين.من تصانيفه "بداية المبتدي، فقه، وشرحه "الهداية في شرح البداية "مجلدان، و"منتقى الفروع" و"الفرائض" و"التجنيس والمزيد، توفي رحمه الله سنة ٥٩٣هـــ، **راجع**: الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٦٦. سير أعلام النبلاء، للذهبي، المرجع السابق، ج٢١، ص٢٣٢.

٣ الهداية شرح بداية المبتدئ، للمرغاني، المرجع السابق، ج٥، ص١٥٦.

المطلب الثاني: المرابحة الآمر بالشراء (المصرفية)

إن بيوع المرابحة من أكثر أنواع البيوع شيوعا، وتطبيقا في الحياة العملية المعاصرة، سواء على مستوى المؤسسات المالية، أو على مستوى الأفراد، حيث بلغت نسبة التعامل بها في بعض المصارف أكثر من ٩٠% من حجم التعامل، أو توظيف الأموال. وبيوع المرابحة الشائعة الآن، ليست هي المذكورة في كتب الفقه، والمبحوثة في مؤلفات المذاهب الفقهية المعتبرة، بل أصبحت صورة مركبة أكثر من عقد؛ وذلك لتناسب التنظيم الحديث للمعاملات المالية، وقد أطلق عليها بيع المرابحة للآمر بالشراء. وهذه الصورة كثر فيها الجدل الفقهي والاقتصادي من لحظة ميلادها وإلى الآن[1]. وبناء على ما تقدم قد تم تقسيم هذا المطلب إلى خمس فقرات:

الفقرة الأولى: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفقرة الثانية: خطوات إجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفقرة الثالثة: تكييف بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفقرة الرابعة: صور بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفقرة الخامسة: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، وفيه صورتان:

حكم الصورة الأولى: (المواعدة غير الملزمة للطرفين)

حكم الصورة الثانية: (المواعدة الملزمة للطرفين أو لأحدهما)

---

١ **التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة على ضوء الفقه الإسلامي**، دكتور عطية فياض، ص١.

الـفـقـرة الأولى: تـعريف بـيع الـمرابحـة للآمـر بـالـشراء

ويطلق عليها أيضًا: المرابحة مركبة، وبيع المرابحة للواعد بالشراء، وبيع المواعدة، والمرابحة المصرفية، والمواعدة على المرابحة، وبيع الأمانة للآمر بالشراء لمقابل ربح معلوم[1].

ويرى بعض الباحثين أن المسألة ليست جديدة، بل وجد كلام للأئمة المتقدمين فيها كالشيباني والشافعي وغيرهما[2].

تعريف بيع المرابحة الآمر بالشراء:

فقد جاء تعريف المرابحة الآمر بالشراء عدة تعريفات من المعاصرين وغيرهم، منها:

١- هو: أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبًا شراء سلعة معينة بمواصفات محددة، فيوعد بشرائها، ويقوم المصرف بدوره بالحصول عليها، ثم يشتريها منه العميل بربح معلوم[3].

٢- هو شراء المصرف سلعة بطلب عميله بثمن معجل، ومن ثم بيعها بثمن مؤجل مع ربح معلوم، وذلك بناء على مواعدة بينهما، ملزمة في بعض المصارف، وغير ملزمة في مصارف أخرى[4].

٣- هو أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف؛ لأنه لا يملك الكافي لسداد ثمنها نقدا؛ ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل إما لعدم مناولته للبيوع المؤجلة، أو لعدم معرفته بالمشتري، أو لحاجته إلى المال النقدي فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى[5].

---

١ **تطوير المعاملات المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية**، للدكتور سامي حسن حمود، مطبعة الشرق، عمان، (ط٢، ١٤٢٠هـ)، ص٤٣٠، **وبيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية**، أحمد بن سالم ملحم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، (ط١، ١٩٨٩ م)، **ص٧٧، وتجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء**، عبد الرحمن بن حامد الحامد، دار بلنسية، الرياض، (ط١، ١٤٢٤ هـ)، ص**٨٩، وبيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية**، رفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، العدد الخامس(١٤٠٩ هـ)، ص ١٨، ١٩.

٢ **المرابحة للآمر بالشراء**، الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة المجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع، الموضوع المرابحة الآمر بالشراء، ص٧٣٩.

٣**موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة**، عبد الله عبد الرحيم العبادي، رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، (١٤٠١هـ/١٩٨١م)، ص ٢٥٩، ٢٦١.

٤ بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، المرجع السابق، ص٥.

٥ بيع المرابحة للآمر بالشراء، رفيق الضرير، المرجع السابق، ص ١١٣٣، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس، موضوع المرابحة.

التعريف المختار: هو تعريف الدكتور: سليمان الأشقر[1] بقوله: "يتفق المصرف والعميل على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة عقارا أو غيره، ويلتزم العميل أن يشتريها من المصرف بعد ذلك ويلتزم المصرف بأن يبيعها له؛ وذلك بسعر عاجل أو بسعر آجل تُحَدَدُ نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا"[2].

سبب اختيار التعريف:

توضيح هذا التعريف حقيقة المعاملة بأسلوب واضح مبسط، مع التركيز على العوامل المؤثرة فقهيا في هذه المعاملة.

الـــخلاصـــة:

بعد عرض التعاريف، فإن هناك حالة أخرى تتبعها بعض المصارف، وهي أن العميل يطلب من المصرف سلعة معينة يحدد أوصافها وثمنها، ثم يدفعه إلى المصرف مضيفًا إليه أجر معين مقابل قيام المصرف بهذا العمل، وهذه هي الوكالة الشرعية، وليست مرابحة، والفرق بينها وبين مسألتنا: أن العميل في بيع المرابحة لا يدفع الثمن إلا بعد استلامه البضاعة، وإذا هلكت فإنما تهلك على حساب المصرف، أما في الوكالة فللموكل دفعه مقدمًا، كما أنه يهلك على حسابه.

الـــفقرة الـــثانية: خـــطوات إجـــراء بـــيع الـــمرابـــحة للآمـــر بـــالـــشراء

١- تقدم العميل وطلبه من المصرف شراء سلعة موصوفة.

٢- قبول المصرف شراء السلعة وتوفيرها للعميل.

٣- وعد العميل بشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملكه لها.

٤- وعد المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل.

٥- شراء المصرف السلعة الموصوفة نقدًا.

٦- بيع المصرف للسلعة الموصوفة على العميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها مسبقًا[3].

---

١ هو محمد سليمان الأشقر ولد في قرية برقة، وولي القضاء في نابلس في الثلاثينيات في القرن الماضي ثم هاجر إلى المدينة لما فتح الجامعة الإسلامية وهو صاحب كتاب (زبدة التفسير) وكتاب الواضح في أصول الفقه توفي رحمه الله (٢٠٠٩م) رحمه الله رحمة واسعة http:// www.islammemo.cc/berq.aspx

٢ **بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية:** د: سليمان الأشقر، ص ٦. مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، موضوع المرابحة.

٣ **بيع المرابحة للآمر بالشراء،** دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي، الدكتور حسام الدين موسى عفانة، (ط١، ١٩٩٦م)، ص ٢٢.

الـــفقرة الـــثالثة: تـــكييف بـــيع الـــمرابحـــة للآمـــر بـــالـــشراء

هذه المعاملة مركبة، ويتبين عند تحليل عناصرها أنها مكونة مما يأتي:

١- ثلاثة أطراف (آمر بالشراء ومشتر من المصرف، وبائع السلعة للمصرف، ومصرف مشتر للسلعة وبائع لها للآمر بالشراء).

٢- عقدان (عقد بين البائع والمصرف، وعقد بين المصرف والآمر بالشراء).

٣- ثلاثة وعود (وعد من المصرف بشراء السلعة، ووعد منه ببيعها للآمر، ووعد من الآمر بشراء السلعة من المصرف)[١].

الـــمقارنة بين المرابحة البسيطة والمركبة[٢]:

البسيطة (العادية)	المركبة (الآمر بالشراء)
الغالب في الثمن أن يكون نقدًا	الغالب فيه أن يكون مؤجلًا
ربح البائع يكون مقابل الجهد والمخاطرة	الغالب أن ربحه يكون مقابل التأجيل
تتكون من طرفين وعقد بيع واحد ومرحلة واحدة	تتكون من ثلاثة أطراف وعقدين وأربع مراحل وثلاثة وعود
المشتري يشتري السلعة بغرض التجارة أو الاستهلاك	يشتريها أحيانًا بغرض الحصول على النقد
العرض يسبق الطلب غالبًا	الطلب يسبق العرض
السلعة تكون في ملك البائع	السلعة ليست في ملكه

١ بيع المرابحة الآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص٨٧، وبيع المرابحة الآمر بالشراء، لعبد الرحمن الحامد، المرجع السابق، ص ٩٠.

٢ بيع المرابحة الآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص٨٤، و**العقود المالية المركبة دراسة فقهية تأصيلية**، للدكتور عبد الله محمد العمراني، دار كنوز إشبيليا، الرياض، (ط١، ١٤٢٧هـ)، ص٢٦٥.

مسألة: إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار أو غيره

أ- فإما أن تكون في قدر الثمن

١- فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني: أن للمشتري الخيار، إن شاء أخذ المبيع وإن شاء رده[١].

٢- والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر وأبو يوسف: أن البيع صحيح لازم، ولا خيار للمشتري، ويحط عنه البائع الزيادة في الثمن وربحها، وزاد المالكية أن البائع لو امتنع من الحط فللمشتري الخيار[٢].

ب- وإما أن تكون في صفة الثمن (الأجل)

١- فالجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أن له الخيار بين أخذ المبيع أو رده[٣].

٢- وأبو يوسف: يحط البائع عنه من الثمن ما يعادل الأجل، ولا خيار له[٤].

الفقرة الرابعة: صور بيع المرابحة للآمر بالشراء

بعد تتبع صور المرابحة المركبة يمكن حصرها في صورتين[٥]:

أ- الصورة الأولى: المواعدة غير الملزمة للطرفين

فالتواعد حاصل من العميل بالشراء، ومن المصرف بالبيع، إلا أنه غير ملزم لأي منها.

---

١ بدائع الصنائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٥.

٢ **الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو شرح مختصر المزني**: تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٤ه، ١٩٩٤م، ج٥، ص٢٨٢. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: المرجع السابق ج٢، ص٣٢٣ المغني لابن قدامة،: المرجع السابق، ج٤، ص١٩٩.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج ٧، ٣٢٠٦، و**الشرح الصغير إلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك**، أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، درا المعارف، بيرون، دون الطبعة والتاريخ، ج ٣، ٢٢٤، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢ ٧٩، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١٩٨.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج ٧، ٣٢٠٦،

٥ العقود المالية المركبة، للعمراني، المرجع السابق، ص ٢٥٨، وبعض الباحثين جعلها في ثلاث صور بفصل قسمي الصورة الثانية المذكورة، مثل: بيع المرابحة الآمر بالشراء، لرفيق المصري، المرجع السابق، ص١١٤١.

ويمكن أن نقسم الصورة الأولى إلى حالتين:

١- مواعدة غير ملزمة مع عدم ذكر مقدار الربح.

٢- مواعدة غير ملزمة مع ذكر مقدار الربح[١].

ب- الصورة الثانية: المواعدة الملزمة للطرفين

فكلا الطرفين يلتزم بوعده، المصرف بشراء السلعة، ثم ببيعها على العميل بالثمن المتفق عليه قدرًا وأجلًا وربحًا، والعميل بشرائها منه.

تبقى صورة واحدة، وهي إلزام أحد الطرفين بالوعد دون الآخر، ويمكن أن تلحق بالصورة الثانية، ولم يظهر للباحث وجه ما ذهب إليه بعض الباحثين من إلزام المصرف بوعده دون العميل، بل أراه تحكمًا بلا دليل، فالأدلة التي تلزم المصرف بالوعد هي نفسها التي تلزم العميل أيضًا[٢].

وأغلب المصارف تعتمد الصورة الثانية، وقليل من المصارف هي التي تعتمد الصورة الأولى بالوعد أيضا.

الفقرة الخامسة: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

ويمكن أن نقسم هذه الفقرة إلى صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون الوعد غير ملزم بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح

فإذا اشترى البنك البضاعة، ودخلت ملكه، أخبر المشتري بذلك، وخيره، إن شاء اشترى، وإن شاء ترك[٣].

أولا: حكم صورة الأولى: المواعدة غير الملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح

اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة على قولين:

القول الأول: جواز هذه الصورة، **وبه قال:** الحنفية[٤]، والشافعية [٥]، والحنابلة [٦].

---

١ وبيع المرابحة الآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١١٢،١١٣.

٢ المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ج٢، ص ٩٩٨.

٣ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان، المرجع السابق، ج ١٢، ص٣٤٧، وتطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود، المرجع السابق، ص ٤٣٢، وبيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري، المرجع السابق، ص١١٣٣، وبيع المرابحة كما تجريه البنوك الاسلامية لمحمد الأشقر، المرجع السابق، ص ٦، وبيع المرابحة لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ٧٩.

٤المبسوط للسرخسي، المرجع السابق، ج٣٠، ص ٢٣٧، ٢٣٨.

٥الأم، للشافعي، المرجع السابق، ج٣، ص ٣٩.

٦إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٣.

القول الثاني:تحريم هذه الصورة، **وبه قال:** المالكية[1]، وابن تيمية [2]، وابن عثيمين[3].

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:استدلوا بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وليس هناك دليل على التحريم، فنبقى على الأصل[4].

دليل القول الثاني: استدلوا بأنه حيلة لأكل الربا، واستحلال الحرام، وقد جاء الشرع بإبطال الحيل، والقصد من العملية كلها هو الربا والحصول على النقود، التي كان يحصل عليها من البنك الربوي، فالنتيجة في الحقيقة واحدة وإن تغيرت الصورة[5].

ونوقش:أن الوعد هنا غير ملزم، فهو مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، فيقوم الموعود بالشراء منه بتملكها وقبضها، ثم يبيعها على من وعده بالشراء، فليس فيه حيلة على الربا في الحقيقة[6].

الـــترجـــيح:

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدل به أصحاب كل قول، وما ورد على دليل القول الثاني من مناقشة، يظهر –والله أعلم– رجحان القول الأول القائل بجواز هذه المعاملة. وذلك:

١– لقوة أدلة القائلين به، وورود المناقشة على دليل القول الثاني.

٢– لأن العميل هنا غير ملزم بإتمام الوعد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة، فالمصرف يخاطر بشراء السلعة لنفسه، وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام، ولا يترتب عليها أي أثر.

---

١ الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردي، المرجع السابق، ج ٣، ص ٨٩.

٢ جامع المسائل المجموعة الأولى، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة، (ط١، ١٤٢٢هـ)، ص٢٢٥، ٢٢٦.

٣المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان، المرجع السابق، ج١٢، ص٣٤٧.

٤فقه المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور الخثلان، المرجع السابق، ص١١١.

٥بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، تحقيق ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٥هـ/١٩٩٥م)،ج٣، ص١٢٩، وحاشية الدسوقي، للدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ٨٩، وفقه المعاملات المالية المعاصرة للدكتور الخثلان، المرجع السابق، ص١٠٩.

٦بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي، المرجع السابق، ص٤١، وفقه المعاملات المالية المعاصرة للدكتور الخثلان:، المرجع السابق، ص١٠٩.

واختلفوا في الوفاء بالوعد هل هو ملزم أو لا؟

فقبل عرض الصورة الثانية لبيع المرابحة الآمر بالشراء يحسن أن نعرض الخلاف الورد في وفاء الوعد هل هو ملزم أم غير ملزم؟ على النحو التالي: والعلماء اختلفوا على **أقوال:**

١- **القول الأول:** أنه غير ملزم مطلقًا، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المالكية وابن حزم، وحكى بعضهم الإجماع عليه[١].

٢- **القول الثاني:** أنه ملزم مطلقا، ويجب الوفاء به ديانة وقضاء، وهو قول ابن شبرمة[٢] وإسحاق بن راهويه وبعض المالكية[٣].

تنبيه: موقف بنك سلام من هذين القولين هو: أن الوعد ملزم مطلقا، ويجب الوفاء به ديانة وقضاء.

٣- **القول الثالث:** التفصيل: فيجب الوفاء إذا ارتبط الوعد بسبب، ولا يجب إذا كان على خلافه، وهو قول أكثر المالكية، واختلفوا في دخول الموعود له بسبب الوعد في شيء هل يشترط أو لا ؟ على رأيين: المشهور: يشترط[٤].

---

١ **الأشباه والنظائر**، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م)، ج٢، ص١١٠، **وشرح مجلة الأحكام العدلية**، لعلي حيدر، ومحمد خالد الأتاسي، المادة ٨٤، **والفروق**، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، دار السلام للطباعة والنشر، القاهر، مصر، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م)، ج٢، ص٢٥، **ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى**، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي، دمشق، (١٩٦١م)،ج٦، ص٤٣٤، **وروضة الطالبين وعمدة المفتين**، النووي، المكتب الإسلامي، بيروت،(١٤٠٥هـ)، ج٥، ص٣٩٠، **والمحلى**، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهرين دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج٨، ص٢٠٥.

٢هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة، الضبي، نسبة إلى ضبة، ولد عام ١٤٤ه، من أهل الكوفة، كان ثقة فقيهًا عفيفًا حازمًا يشبه النساك، ولي القضاء على السواد، وروى عن أنس والتابعين، وروى عنه عبد الملك وسعيد وابن المبارك وآخرون، راجع: تهذيب التهذيب، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٥٠ .

٣ المحلى، لابن حزم، المرجع السابق، ج٨، ص ٢٨، وأحكام القرآن، لابن العربي، المرجع السابق، ج٤، ص١٧٧، **والفروق**، أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، تحقيق: أحمد محمد سراج، علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م)، ج٤، ص ٢٠.

٤ **فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك**، فتاوى ابن عليش رحمه الله، محمد بن أحمد بن محمد عليش (١٢١٧هـ/١٢٩٩ هـ)،ج١، ص ٢١٢.

أدلة القائلين بلزوم الوعد:

إن الذين يقولون بلزوم الوعد استدلوا بأدلة كثيرة منها:

١-قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾[١].

وجه الاستدلال: أن العقود تعني المربوط، واحدها عقد، يقال: عقدت العهد والحبل، والعقد: هو كل ما عقده المرء على نفسه من بيع، وشراء، وإجارة، وكراء، ومناكحة، وكل ما كان غير خارج عن الشريعة، وكذا ما عقده الإنسان على نفسه لله من الطاعات. قال الزجاج[٢]: "المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض[٣].

٢-واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ﴾[٤].

وجه الاستدلال: فالوعد إذا أخلف قولا نكل الواعد عن فعله، فيلزم أن يكون كذبا محضا، ويحرم إخلاف الوعد مطلقا[٥].

٣-وممّا قالوا إن الله قد ذم بعض المنافقين بقوله: ﴿ فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ﴾[٦].

---

١ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٢ هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل، ولد سنة ٢٤١هـ، وكان صاحب النحو، واللغة، التفسير، أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه، وقال ابن خلكان: كان من أهل العلم والأدب والدين المتين، أخذ الأدب عن المبرد وثعلب، وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب، فنسب إليه، واختص بصحبة الوزير عبيد الله بن سليمان وعلم ولده القاسم الأدب، ولما استوزر القاسم أفاد بطريقه مالا جزيلا، من تصانيفه: "معاني القرآن"، و"الاشتقاق"، و"خلق الإنسان"، و"الأمالي"، توفي رحمه الله سنة ٣١١هـ، **راجع:** وفيات الأعيان، المرجع السابق، ج ١ ص ٣١، و**شذرات الذهب في أخبار من ذهب**، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، تحقيق: محمود أرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، (ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ج٢ ص ٢٥٩، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج١، ص٣٣، و**معجم المؤلفين**، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، دون الطبعة وتاريخ الطبعة، ج١، ص ٣٣.

٣ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، المرجع السابق، ج٦، ص٣٣.

٤ الآية رقم (٢) من سورة الصف.

٥ **الفروق (مع الهوامش)**، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٨هـ/١٩٩٨م)، ج٤، ص٤٢.

٦ الآية رقم (٧٧) من سورة التوبة.

وجه الاستدلال: فالآية تفيد أن نفاقهم بسبب إخلاف وعدهم مع الله، ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس؛ إذ لا فرق في أصل الحرمة بين الأمرين، كما كان نكث العهد محرم سواء كان مع الله أم مع الناس[1].

٤-كما استدل هذا الفريق من العلماء بالآيات التي أثنى الله فيها على من بر بوعده وأوفى بعهده، منها:

أ- قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟﴾[2].

ب- وقوله تعالى: ﴿وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ﴾[3]. وفى بعهد الله تعالى.

ج- مدح نبي الله إسماعيل عليه السلام لصدقه في وعده بقوله عز وجلَّ: ﴿وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾[4].

وجه الاستدلال: إن مدح وفاء العهد يدل على لزومه، وأن عدم الوفاء يدل على الذم، وهو دليل على عدم جواز الخلف، وهو من علامات المنافقين.

٥- ومما استدل به أصحاب هذا الرأي ما أخرجه البخاري وذكره في معرض الاحتجاج لوجوب الوفاء بالوعد عن المسور بن مخرمة[5]أنه قال: سَمِعْتُ النَبِيِّ ﷺ... قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ: «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى وَوَعَدَنِى فَأَوْفَى لِى وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا »[6].

---

١ **الوفاء بالوعد:** د: يوسف القرضاوي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس،، موضوع الوفاء بالوعد، ج٢، ص ٩٠٩٩.

٢ من الآية رقم (١٧٧) من سورة البقرة.

٣ الآية رقم (٣٧) من سورة النجم.

٤ الآية رقم (٥٤) من سورة مريم.

٥ هو مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشى الزهري، أبو عبد الرحمن، ولد سنة (٢هـ) وهو من فضلاء الصحابة وفقهائهم.أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وسمع منه. وكان مع خاله عبد الرحمن بن عوف، ليالي الشورى، وحفظ عنه أشياء. وروى عن الخلفاء الاربعة وغيرهم من أكابر الصحابة. وشهد فتح إفريقية مع عبد الله بن سعد. وهو الذى حرض عثمان على غزوها.ثم كان مع ابن الزبير، فأصابه حجر من حجارة المنجنيق في الحصار بمكة فقتل سنة (٦٤هـ) رضي الله عنه وأرضاه: الأعلام: للزركلي، المرجع السابق، ج٧، ص ٢٢٥.

٦ أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما ذكر في ردع النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث(٢٩٤٣)، ج٣، ص١١٣٢.

٦- ومن ذلك أيضا قول النبي ﷺ: «وَأَيُّ الْمُؤْمِنِ حَقٌ»[١] بمعنى وعده واجب أي وجب الوفاء به.

٧- ما ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ»[٢].

٨- وورد في حديث آخر عن النبي ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ»[٣].

وجه الاستدلال: من الأحاديث الثلاثة، أن النبي ﷺ قد أعد إخلاف الوعد من خصال المنافقين، والنفاق مذموم شرعا، وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار حيث قال سبحانه: ﴿ **إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا** ﴾[٤]، وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرما والوفاء واجب[٥].

٩- ما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: «أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيْذُ فِيْ صَلَاتِه كَثِيْراً مِنَ الْمَأْثَمِ (الإِثْمُ)، وَالْمَغْرَمِ (الدَيْنُ)، فَقِيْلَ لَهُ يَاْ رَسُوْلَ اللّهِ: مَاْ أَكْثَرَ مَاْ تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَاْلَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَاْ غَرِمَ (اَسْتَدَاْنَ) حَدَثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»[٦].

وجه الاستدلال: معنى هذا الحديث أن الاستدانة تجره إلى المعصية بالكذب في الحديث والخُلْفِ بالوعد، وهذا مما يوجب الوفاء بالوعد ولزومه[٧].

---

١ **المراسيل**، لأبي داود، دار الصميعي، المكان والطبعة والتاريخ (دون)رقم الحديث(٥٢٣)، ج٢، ص ٩٦.

٢أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ج١، ص ٢٧.

٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم الحديث (٣٤)، ج١، ص ٢٨.

٤ الآية رقم (١٤٥) من سورة النساء.

٥ بيع المرابحة للآمر بالشراء، للدكتور عفانة، المرجع السابق، ص٤٠.

٦ **الجمع بين الصحيحين (البخاري ومسلم)**، لمحمد بن فتوح الحميدي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة التاريخ (دون)، ج٤، ص ٧٧، ومسند أمنا عائشة رضي الله عنها، حديث رقم (٣٢٨٩) ومن مسندها رقم الحديث(٤٦)، ص ٧٦.

٧ بيع المرابحة، للقرضاوي، المرجع السابق، ص٦٧.

١٠- ما ورد في الحديث عن عبد الله بن عامر[١] قال: أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ».قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ »[٢]. والكذب تأتي منه إخلاف الوعد المحرم، مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد.

الـــخلاصـــة:

يتبن من الأحاديث السالفة، أن وفاء الوعد واجب وإخلافه حرام، بدليل هذه الأحاديث، وأن وفاء الوعد ولزومه، يدخل تحت هذه الأحاديثن ويستدل بها أن إخلاف الوعد يكون مما ذم الله تعالى ورسوله.

أدلة القائلين بعدم لزوم الوعد:

وهو قول الجمهور، القائلين بأن الوفاء بالوعد مستحب، وليس واجباً. وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض المالكية[٣]؛ لذا لا يقضى به على الواعد لكن الواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه ولكن لا يأثم[٤].

وقد احتج الجمهور على قولهم بما يأتي:

---

١ هو عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العنزي بالسكون المدني حليف بني عدي بن كعب وعنز أخو بكر بن وائل استشهد أخوه سمية وعبد الله في حصار الطائف وكان أبوهما عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك من كبار المهاجرين البدريين حدث عبد الله عن أبية وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطائفة وكان مولده عام الحديبية حدث عنه عاصم بن عبيد الله وأبو بكر بن حفص الوقاصي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن شهاب الزهري، توفي رحمه الله سنه (٨٥هـــ). سير أعلام النبلاء:للذهبي، المرجع السابق، ج٣، ص٥٢١.

٢ **صحيح سنن أبي داود:** للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى (٢٧٥هـــ) رحمه الله: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى (١٩٩٨م) كتاب الأدب، باب التشديد في الكذب، رقم الحديث (٤٩٩١)، ج٣، ص٢٢٦. والحديث حسن. راجع: السلسة الصحيحة، للألباني، المرجع السابق، ج٢، ص ٣٧٣.

٣ الأشباه والنظائر، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، المرجع السابق، ج٢، ص١١٠، وشرح مجلة الأحكام العدلية، لعلي حيدر، ومحمد خالد الأتاسي، المادة ٨٤، والفروق، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، المرجع السابق، ج٢، ص٢٥، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، المرجع السابق، ج ٦، ص ٤٣٤، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، المرجع السابق، ج ٥، ص٣٩٠. والمحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المرجع السابق،، ج٨، ص٢٠٥.

٤ **قواعد الوعد الملزمة**، العاني، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، موضوع الوفاء بالوعد، ص ٧٦١.

أ- ما رواه مالك في الموطأ أنه قال رجل لرسول الله ﷺ: أَكْذِبُ اِمْرَأَتِيْ؟ فقالﷺ: «لَاْ خَيْرَ فِيْ الْكَذِبِ» فقال: يا رسول الله ﷺ، أَفَأَعِدُهَاْ وَأَقُوْلَ لَهَاْ؟ قال عليه الصلاة والسلام: «لَاْ جُنَاْحَ عَلَيْكَ»[1].

ب- عن زيد بن أرقم[2]رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِذَاْ وَعَدَ أَحَدُكُمْ أَخَاْهُ وَفِيْ نِيَتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ و لم يَجئْ للميعادِ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»[3].

ج- ويمكن الاستدلال لرأي الجمهور بأن الوعد تبرع محض من الواعد ولا دليل على وجوب التبرع على أحد[4].

د- ومما استدلوا به أيضا أن قولهم: إن الالتزام بالوعد مطلقاً يدخل فيه الإلزام بالوعد المحرم، وهو أمر غير جائز شرعاً[5].

ووجه الاستدلال: أن ترك الوفاء عدها الرسول ﷺ،بلا جناح مما يدل على الجواز، وأن الوفاء سنة؛ لعدم الإثم، مما يدل على جواز الخلف، وأن الوعد من التبرع والتبرع لايلزم، ومن ألزم التبرع بالوفاء، فقد ألزم ما لم يلزمه الله تعالى، فكل هذا يدل على عدم إلزام الوفاء.

المناقشة بين القولين:

وأما قول القائلين: بوجوب الوعد، فنوقش عنهم، أن الإلزام يوجب إلزام مالم يلزمه الله، وأن الأدلة الواردة في الوعد، إما أن تدل على الندب أو على الاستحباب، ولآية ﴿ **يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ** ﴾[6]، آية عامة لا تدل على إلزام الوعد الآمر بالشراء، والأحاديث المذكورة فيها إخلاف الوعد، يفسر في الظاهر؛ ولذا لا تدل على لزوم الوعد.

---

١ **الموطأ:** للإمام مالك، تحقيق محمد مصطفى الأعظم، مؤسسة ناید بن سلطان آلــ نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، (ط١، ٢٠٠٤م)، رقم الحديث (٣٦٢٦)، ج٥، ص١٤٤٠.

٢ هو زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، الصحابي الجليل، صاحب بيت الدعوة السرية، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفة رحمه الله رحمة واسعة عام (٦٨). له في كتب الحديث ٧٠ حديثا، **الأعلام:** للزركلي، المرجع السابق، ج٣، ص ٥٦.

٣ **سنن أبي داود،** أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، مَحَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، (ط١، ١٤٣٠هــ/٢٠٠٩م)، باب في العدة، رقم الحديث(٤٩٩٥)، ج٧، ص٣٤٦.

٤ **قواعد الوعد الملزمة د.** العاني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس، موضوع الوفاء بالوعد، ج٢، ص٧٦٤.

٥ بيع المرابحة، أحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٦٣.

٦ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

وأما قول المانعين: بأن الإلزام بالوعد غير صحيح شرعاً، بل الوفاء بالوعد مستحب؛ وبناء على ذلك لا يصح بيع المرابحة للآمر بالشراء، مع لزوم الوعد للعميل وللمصرف.

فالجواب على ذلك بأن المسألة: وهي الوفاء بالوعد من المسائل الخلافية التي تعددت فيها أنظار الفقهاء والمسألة اجتهادية وقد أخذ المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وهو قول صحيح وله أدلته وحججه المعتمدة ولا غبار في ذلك، وهذا القول تَشْهَدُ له ظواهر النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه قال طائفة من الصحابة والتابعين[1]

الـــراجـــح:

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: القائلين: بلزوم الوعد وذلك:

١-لقوة أدلتهم.

٢- إن النصوص التي استدلوا بها تدل بعمومها على إلزامية الوعد، ولا مخصص لهذه النصوص الواردة الكثيرة.

٣- ضعف بعض نصوص أصحاب القول الثاني القائلين بعدم لزوم الوعد.

٤- وجود أدلة أخرى وردت بتقوية القول الأول أصحاب لزوم الوعد منها:

أ- قد أنكر القرآن بشِدَةً استغفار المؤمنين للمشركين مهما تكن قرابتهم. فقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾[2].

وجه الاستدلال: وفي الآية تلوح للمؤمن قصة استغفار إبراهيم لأبيه بقوله تعالى: ﴿ وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴾[3]. كيف يتفق هذا مع هذا الإنكار الشديد؟.

---

١ بيع المرابحة للآمر بالشراء: لدكتور عفانة، المرجع السابق، ص٥٤.

٢ الآية رقم (١١٣) من سورة التوبة.

٣ الآية رقم (٨٦) من سورة الشعراء.

هنا يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴾[1]، فكان عذر إبراهيم بوعده السابق لأبيه، بقوله تعالى: ﴿ ...سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا ﴾[2].

ثانيا: حكم الصورة الثانية: المواعدة الملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح

فبعد تقرير الوعد ولزومه والخلاف الوارد في ذلك آن لنا أن نقرر عن اختلاف المعاصرين في بيع المرابحة بصورته الملزمة للطرفين أو لأحدهما فكان مصب هذا الاختلاف **على قولين:**

القول الأول: جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزماً[3]، **وبه قال:** بعض العلماء المعاصرين من ذلك: يوسف القرضاوي [4]، وسامي حسن حمود[5]، وعبد الله بن منيع [6]، وعلي القره داغي [7]، وإبراهيم فاضل الدبو [8]. ومصطفى الزرقا، وإسماعيل شبلي، وغيرهم من المعاصرين.

---

١ الآية رقم (١١٤) من سورة التوبة.

٢ من الآية رقم (٤٧) من سورة مريم.

٣ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان، المرجع السابق، ج ١٢، ص٣٥٣، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة: ص ١٠٢.

٤ بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، للعفانة، المرجع السابق، ص١٤٢.

٥ تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص٤٣٣.

٦ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ج٥، ص٦٤٩.

٧ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق، ص ١٠٢.

٨ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ج٥، ص٧٨١.

القول الثاني: تحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزماً للمتواعدين[1].

وبه قال:ابن باز[2]، ومحمَّد الأشقر[3]، والصديق الضرير[4]، وبكر أبو زيد[5]، وسليمان التركي[6]، ورفيق بن يونس المصري[7]، والعمراني[8]، وأفتت بالتحريم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية[9].وحرم مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المواعدة الملزمة للطرفين[10].

أدلة قول الأول ونقاشها:

١- بأن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه؛ لقوله تعالى: ﴿ **هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا** ﴾[11]. فمن حَرَّمَ من ذلك شيئا فعليه الدليل؛ لأنه على خلاف الأصل، وبهذا يُعْلَمُ يسر الشريعة الإسلامية ورحمتها وسعتها ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات أحوال البشر، ومصالح الناس، والعدل[12]، فالمرابحة المركبة جائزة بناء على هذا الأصل[13].

---

١ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان، المرجع السابق، ج ١٢، ص٣٥٠.

٢رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في فتوى له منشورة في كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمحمَّد الأشقر، المرجع السابق، ص ١٠٧.

٣بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لسليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ٧٢.

٤مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، المرجع السابق، ج٥، ص٧٤٠.

٥ مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، المرجع السابق، ج ٥، ص٧٣٥.

٦ بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان التركي، دون الدار والطبعة والتاريخ، ص٤٧٣.

٧ المصارف الإسلامية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة، عبد الملك يوسف الحمر، دون الدار والطبعة والتاريخ، ص٣٣.

٨العقود المالية المركبة، محمد العمراني، المرجع السابق، ص٢٨٤.

٩مجلة البحوث الإِسلامية، العدد السابع، المرجع السابق، ص ١١٤.

١٠ قرار مجمع الفقه الإِسلامي: رقم (٢، ٣).

١١من الآية رقم (٢٩) من سورة البقرة.

١٢ **توضيح الأحكام من بلوغ المرام**، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة،(ط٥، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)،ج٤، ص٢١٣.

١٣ **بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية**، للدكتور يوسف القرضاوي، دار القلم، الكويت، (ط٣، ١٤٠٧ هـ)، ص ١٣.

ونوقش: بأن هذا الأصل مُسَلَّمٌ، لكن دل الدليل على تحريم هذه الصورة، من ذلك: حديث النهي عن بيع ما لا يملك، والنهي عن بيعتين في بيعة، والمرابحة المركبة بصورتها هذه داخلة فيهما[1].

٢- القياس على عقد الاستصناع، فالحنفية متفقون على جوازه، وعده بيعًا صحيحًا، رغم أنه بيع لمعدوم وقت العقد، ولكنهم أجازوه استحسانا، واختلفوا في إلزام الصانع والمستصنِع، فذهب أبو يوسف إلى أنهما يلزمان ولا خيار لهما؛ دفعًا للضرر عنهما[2].

والمرابحة تشبهه من حيث إنها تقوم على البيع، والمواعدة، ومبيع موصوف ليس موجودا، ويقابل المصرف فيها الصانع فيه، حيث إن كلا منهما مطالب من المشتري بشيء موصوف غير موجود بناء على مواعدة بينهما[3].

ونوقش: بأن القياس غير صحيح لوجود الفرق، فالمرابحة فيها ثلاثة أطراف العميل والمصرف ومصدر السلعة، والسلعة المطلوبة للعميل موجودة في ملك المصدر ستشترى، والاستصناع فيه طرفان، والسلعة المطلوبة للمشتري غير موجودة ستصنع[4].

٣- القياس على بيع السلم، فالسلم جائز، والبائع فيه يعد ببيع السلعة وهو لا يملكها، فكذا المرابحة[5].

ونوقش: بأنه قياس فاسد؛ لوجود الفرق، فالسلم فيه طرفان، والثمن فيه معجل، والبائع هو المنتج، والمشتري آمر بالبيع يقول: "بعني"، والمرابحة فيها ثلاثة أطراف، والثمن مؤجل، والبائع غير منتج للسلعة، والمشتري آمر بالشراء يقول: "اشتر لي"[6].

٤- نصوص الفقهاء، وفتاوى العلماء، حول المرابحة الآمر بالشراء، ومن أشهرها:

أ- نص للإمام الشافعي في الأم قال رحمه الله: "وإذا أرى الرجل رجلا سلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا، ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء هذا ما وصفت إن كان

١العقود المالية المركبة، للعمراني، المرجع السابق، ص ٢٦٨.

٢ **بيع المرابحة:** للقرضاوي، المرجع السابق، ص ١٠٦.

٣ بيع المرابحة للآمر بالشراء في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، للقرضاوي، المرجع السابق، ص ١٠٦.

٤بيع المرابحة للآمر بالشراء، المرجع السابق، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٧٨.

٥بيع المرابحة للآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٢٦.

٦ بيع المرابحة للآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٧٨.

قال: ابتاعه وأشتريه منك بنقد، أو بدَيْن، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول، فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة إنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا"[1]، وفي هذا النص جواز معاملة مشابهة للمرابحة المركبة.

ونوقش: بأن نص الإمام يدل على الجواز في حالة الوعد غير الملزم، بينما إذا كانت المعاملة ملزمة للطرفين، فهي محرمة كما جاء ذلك في نهاية النص المنقول عنه[2]، وهي المطابقة لصورتنا هذه.

ب- فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز بالجواز[3].

ونوقش: بأن السؤال الوارد إليه هو عن حالة الوعد غير الملزم، فأجاب بالجواز، كما أن للشيخ فتوى تدل على تحريم المرابحة المركبة في حالة الوعد الملزم[4]، ثم إن الفتوى مجردة ليست حجة، ما لم يتحقق الإجماع، وهيهات الإجماع في هذه المسألة.

٥- المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح، فالشرع لم يمنع من البيوع إلا ما اشتمل على ظلم كالربا والغش، أو أفضى إلى نزاع وعداوة كالغرر والميسر، فالمنع ليس تعبدًا، بل معلل ومفهوم، وإذا أدركت العلة فالحكم يدور معها وجودًا وعدمًا، واستدلالًا على هذا: فقد ذهب بعض فقهاء التابعين إلى جواز التسعير مع ما ورد فيه من الحديث التفاتًا إلى العلة والمقصد[5].

٦- إن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل[6].

ونوقش: بأن الإلزام غير مقبول، بعدما ثبت أن فيه محظورًا شرعيًا؛ فالمصلحة التي فيه تكون غير معتبرة شرعًا، هذا لو سلمنا بأن في الإلزام مصلحة الطرفين واستقرار المعاملات.

---

١ **الأم**: للشافعي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٣.

٢ الأم للشافعي، المرجع السابق، ج٣، ص ٣٣.

٣ بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص٥٢.

٤ بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ٥٤، ٥٥.

٥ بيع المرابحة للآمر بالشراء في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، للقرضاوي، المرجع السابق، ص ١٢٣.

٦ توصية مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت ١٤٠٣ هـ .

٧- الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج

إنَّ من مقاصد التشريع الإسلامي التيسير، ورفع الحرج عن الناس، وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها:

١- قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾[١]، وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴾[٢].

٢- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ... ﴾[٣].

٣- وقول النبي ﷺ: لمعاذ ابن جبل[٤] رضي الله عنه، وأبي موسى الأشعري[٥] رضي الله عنه حين بعثهما إلى اليمن «... يَسِّرُاْ وَلَاْ تُعَسِّرُاْ، وَبَشِّرُا ولا تنفرا»[٦].

٤- وقول الرسول ﷺ: «...فَإِنَمَاْ بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَ لَمَ تُبْعِثُوْا مُعَسِّرِيْنَ»[٧].

١من الآية رقم (١٨٥) من سورة البقرة.

٢ الآية رقم (٢٨) من سورة النساء.

٣ من الآية رقم (٧٨) من سورة الحج.

٤ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، ولد سنة ٢٢٠قبل الهجرة، وهو صحابي جليل، إمام الفقهاء، وأعلم الأمة بالحلال والحرام، أسلم وعمره ثماني عشرة سنة. شهد بيعة العقبة، ثم شهد بدرا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،جمع القرآن على عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان من الذين يفتون في ذلك العهد، بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد غزوة تبوك قاضيًا ومرشدًا لأهل اليمن، ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا، وأقره عمر، فمات في ذلك العام ١٨هـ، راجع: الإصابة في تمييز الصحابة، المرجع السابق، ج٣، ص٤٢٦، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٨، ص١٦٦.

٥ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، أبو موسى، الأشعري، قيل إنه قدم مكة قبل الهجرة فأسلم ثم هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم المدينة مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر، واستعمله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على زبيد وعدن واستعمله عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الكوفة، روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وأبي بن كعب وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وعنه أولاده إبراهيم وأبو بكر وأبو بردة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وغيرهم، توفي رضي الله عنه سنة ٤٢هـ وقيل غير ذلك، **راجع**: تهذيب التهذيب، للذهبي، المرجع السابق، ج ٥، ص٣٦٢،٣٦٣.

٦ أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما كان النبي ﷺ، رقم الحديث(٦٩)، ج٢، ص٣٨.

٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم الحديث (٢٢٠) ج١، ص ٩١.

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: "إن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق، رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة الدين، وضعف اليقين، وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم، والمعوقات عن الخير؛ لهذا كان أهل الفقه والدعوة ييسرون عليهم في مسائل الفروع، على حين لا يتساهلون في قضايا الأصول، ومن كان يعمل بالأحوط فهذا حسن؛ إذا كان ذلك لنفسه ولأولي العزم من المؤمنين، أما من كان يفتي الناس عامة، أو يكتب للجماهير كافة، فينبغي أن يكون شعاره التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير"[1].

وأما إذا تضرر المصرف برفض الآمر شراء السلعة بعد تملكها فيمكن دفعه بأمور:

١- أن يشترط المصرف لنفسه خيار الشرط عند شراء السلعة المطلوبة، ثم يعرضها على الآمر في مدة الخيار، فإن قبلها تم البيع ولزمته، وإن رفضها كان له الخيار في ردها إلى من اشتراها منه.

٢- أن يأخذ العربون أخذًا بقول الإمام أحمد بجوازه[2]، استدلالًا بفعل عمر رضي الله عنه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ[3]: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ[4]، اشْتَرَى دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ[5] بِأَرْبَعَةِ آلَا

---

١ بيع المرابحة للآمر بالشراء في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، الدكتور يوسف القرضاوي، المرجع السابق، ص ٢٥.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المصدر السابق، ج ٤ ص ٣١٢، والإنصاف، للمرداوي، المرجع السابق، ج٤ ص ٢٥٨.

٣ هو عبد الرحمن بن فروخ، مولى عمر، يروى عن أبيه؛ ونافع بن عبد الحارث، وغيرهما. روى عنه عمرو بن دينار: اشترى نافع دار السجن بمكة. ذكره البخارى فى الصحيح بلا إسناد. ورواه ابن عيينة عن عمرو؛ عنه. كتبت هذه الترجمة من التهذيب و لم أره فى الكمال، راجع: **العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين**، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٩٩٨م)، ج٥، ص٥٣.

٤ هو نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعى و هو نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير بن الحارث (كان عامل عمر بن الخطاب على مكة) الطبقة الأولى، الصحابي الجليل، روى له: البخاري في الأدب المفرد – مسلم – أبو داود – النسائي – ابن ماجه، توفي بمكة رحمه الله تعالى، رتبته عند ابن حجر: صحابي فتحي، رتبته عند الذهبي: صحابى، الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٨، ص٥. **والإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة**، علاء الدين بن قليط مغلطاي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، (ط، بدون)ج١، ص ٢١١.

٥ هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة، أبو وهب، القرشي، الجمحي، المكي صحابي، فصيح جواد، كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم بعد الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد اليرموك، وروى الواقدي عن رجاله: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استقرض من صفوان بن أمية بمكة خمسين ألفا، فأقرضه، روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعنه أولاده أمية، وعبد الله، وعبد الرحمن، وابن ابنه صفوان بن عبد الله بن صفوان، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعكرمة وغيرهم، **توفي** رحمه الله سنة ٤١هـ، **راجع**: تهذيب التهذيب، للذهبي، المرجع السابق، ج ٤، ص٤٢٤، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٣، ص٢٩٦.

دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ[1]. وهو إما أن يعاد لدافعه إن لم تتم الصفقة، أو لا يعاد بل يؤخذ في حال العدول من دافعه عن إتمام الصفقة[2].

مـــلاحـــظـــة:

العربون ليس فيه مزيد إلزام في لزوم الوعد في ذاته، بل هو في معنى التعويض عما لحق بالطرف الآخر من ضرر وليس حملًا على إبرام العقد، فإبرام العقد شيء، وبذلك المال تعويضًا عن ترك التعاقد شيء آخر. وللعربون صور ظهرت، منها: أن يدفع الواعد عربونًا، ثم إذا أخل بالتعاقد لا يرد إليه إلا إذا هيأ بمعرفت مشتريًا آخر بحيث لا يقع الضرر. ومنها: أن يدفع الواعد قبل دخوله في المواعدة عربونًا لمصدر السلعة، ثم يأتي للمصرف الذي يبدي رغبته في شراء السلعة، فيفرج المصدر عن عربون الواعد، ثم يشتري المصرف السلعة ويبيعها مرابحة للعميل الواعد.

٣- تخفيض الثمن بالسداد المبكر، وذلك أن أسلوب المرابحة يشتمل على البيع بالأجل، والأجل في البيع له حصة من الثمن، لكنها مدمجة فيه، أما الزيادة في الثمن بإزاء الزيادة في الأجل فربا صريح، وأما النقص منه إذا نقص الأجل، وهي "ضَعْ وتَعَجَلْ"، فقد وقع فيها الخلاف، فأجازها ابن عباس والشافعي في أحد قوليه[3]، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، ورأي الأكثرين مستقر على منعها ما دام أن الحط بشرط ملفوظ أو عرف ملحوظ[4].

---

١ **السنن الكبرى**، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها، رقم الأثر(١١١٨٠) ج٦، ص٥٦. **والمصنف في الأحاديث والآثار**، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، (ط١، ١٤٠٩هـ)، باب في العربان في البيع، رقم الحديث(٢٣٢٠١)، ج٥، ص٧،كلهم من طريق عبد الرحمن بن فروخ مولى عمر بن الخطاب، وعند البيهقي أنه مولى نافع بن عبد الحارث، قال الحافظ في التقريب ص٣٤٨: مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره. والراجح أن هذا الأثر صحيح، لقصة بين السجن المشهورة.

٢ **أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية**، الدكتور عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي العالمي، جده، ج٢، ص ٩٣٨٥. وما بعدها.

٣قول ابن عباس رواه البيهقي في سننه (١١٤٦٦)، واختلاف قول الشافعي ذكره ابن عبد البر في كتاب **الاستذكار**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م)، ج٦، ص ٤٨٩.

٤**إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان**، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ابن القيم الجوزية،، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي، (ط٢، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م)، ج٢، ص١١.

٨- أن الوعد ملزم للطرفين قضاءً طبقًا لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين ديانةً طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل به[١].

ونوقش: بأن هذا غير وارد في مسألتنا هذه؛ لأن الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم، هو الوعد من جانب واحد، ومسألتنا هذه ليست من هذا القبيل؛ لأن الوعد فيها من أحد الطرفين يقابله وعد من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى العقد منه إلى الوعد، وينبغي أن تطبق عليه أحكام العقد.

والمالكية إنما قالوا بلزوم الوفاء بالوعد قضاء في عقود التبرعات دون المعاوضات؛ لأن الإلزام به يؤدي إلى الغرر ذلك أن المتبايعين يلتزمان بالمرابحة على سلعة لم يحصلها البائع بعد، فثمنها مجهول، وجهالة الثمن في البيع لا تجوز، والغرر يغتفر منه في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات[٢].

ثم إن الوعد الملزم الذي يجب الوفاء به ديانة وقضاء، أو ديانة فقط، هو الوعد الذي لا يترتب على الإلزام به محظور، والإلزام بالوعد في مسألتنا هذه يترتب عليه محظور، هو بيع الإنسان ما لا يملك.

الـــخـــلاصـــة:

وبناء على هذا فلا يصح القول بالإلزام بالوعد في هذه المعاملة اعتمادا على رأي المالكية أو غيرهم، ويؤيد هذا أن الإمام مالك وفقهاء المالكية من بعده نصوا على منع هذه المعاملة إذا وقعت على الإلزام. فيظهر أن ما اعتمد عليه أصحاب هذا القول هو التلفيق بين المذاهب، فهم أخذوا قول الإمام الشافعي بجواز المرابحة، وتركوا له شرطه الخيار، وأخذوا من المالكية وغيرهم إلزامهم بالوعد، وتركوا لهم قولهم في المرابحة، فخرجوا بنص فقهي لم يقل به فقيه، وهذا النوع من التلفيق غير جائز لما دخله من اعتراضات شرعية، وقد حاول بعضهم تصحيح هذا التلفيق بأن ادعى أن هذا الرأي مبني على اجتهاد مطلق[٣].

٩- ومن الأدلة على جواز المرابحة: حاجة الناس في عصرنا إلى التيسير والرفق، رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة الدين، وضعف اليقين[٤].

---

١ توصية مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ١٣٩٩هـ.

٢ بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة فقهية، جعفر بن عبد الرحمن قصص، المرجع السابق، ص١٣.

٣ **المرابحة للآمر بالشراء**، الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة المجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ص٧٤٣ وبيع المرابحة للآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٣٨.

٤ بيع المرابحة للآمر بالشراء في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، للقرضاوي، المرجع السابق، ص ٢٢، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٢٤.

ونوقش: بأن الواجب عند وجود الاختلاف الأخذ بما هو أرجح دليلًا، وليس الاختلاف دليلًا على الجواز، إضافة إلى أن القولين غير متكافئين في الأدلة، حتى يقال إنه يؤخذ بالأيسر.

ثم إن القائلين بالجواز لم يلتزموا بما دعوا الآخرين إليه من التيسير، بل اختاروا التشديد على العميل في تحريم الخلف بالوعد على التيسير بإباحته، واختاروا التشديد في الإلزام بالوعد قضاء على التيسير بالجواز [١].

١٠- إن من حق علماء العصر الاجتهاد في النوازل، وهذه المسألة منها، ولا يلزم أن يكون لكل قول سلف من العلماء[٢].

ونوقش: بأنا لا نمنع الاجتهاد بضوابطه في النوازل، وهذا اجتهاد في مقابلة نص فلا يقبل، وهذه المعاملة ليست مستحدثة، بل نصت عليها المذاهب الأربعة، و لم تجزها[٣].

أدلة القول الثاني ونقاشها:

١- إن الإلزام بالوعد على الشراء قبل امتلاك البائع السلعة يدخل في بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعًا [٤]، وهذا الاتفاق عقد في الحقيقة، وإذا جرى فالعقد باطل محرم؛ لأن المصرف حينئذ باع للعميل ما لا يملك[٥].

ونوقش: أن المصرف بعد تلقيه أمرًا بالشراء لا يبيع حتى يملك المطلوب، ويعرضه على المشتري الآمر، فلا يسلم أن المواعدة على المرابحة بيع ما ليس عند الإنسان، فالبيع فيها مؤجل إلى ما بعد شراء المصرف السلعة وتملكه لها[٦].

---

١ بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ٢٩.

٢ بيع المرابحة للآمر بالشراء في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، للقرضاوي، المرجع السابق، ص ١٩، ٢٢.

٣ المرابحة للآمر بالشراء، لبكر أبو زيد، المرجع السابق، ج٢ ص ٨٣.

٤ وفي ذلك أحاديث، منها: ما رواه أحمد (١٥٣١١)، وأبو داود (٣٥٠٥)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٦٢٠٦)، عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، واللفظ له، وما رواه أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٦)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٦٢٠٤)، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُ سَلَفُ وَبَيْعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ، وَلَا رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٥ بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ٧.

٦ تطوير المعاملات المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، للدكتور سامي حسن حمود، المرجع السابق، ص ٤٣٣.

وأجيب: بأن عقد الشراء الذي يتم بعد وصول السلعة ما هو إلا تحصيل حاصل، بدليل أنه بعد وصول السلعة، ورفض الآمر الشراء يستطيع المصرف أن يلزمه به تنفيذاً لمقتضى عقد البيع، أو يلزمه بدفع التعويض عن طريق القضاء، مما يدل على أن الوعد بالشراء عقد بيع غُيِّر اسمه للتحايل، وأن عقد البيع اللاحق مجرد تحصيل حاصل[1].

ولا فرق بين أن يقول شخص لآخر: بعتك سلعة بمبلغ كذا، والسلعة ليست عنده، وبين أن يقول شخص لآخر: اشتر سلعة كذا، وأنا ملتزم بشرائها منك بمبلغ كذا، فكلاهما داخل في النهي عن بيع ما لا يملك[2].

٢- إن هذه الصورة داخلة في أحاديث النهي عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضه[3]، وهو مجمع عليه في الطعام، مختلف فيما دونه من المكيل والموزون والعقار وغيره، ومذهب محمد بن الحسن الشيباني[4]، وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن القيم: أنها تدخل في النهي؛ لأن علة النهي عدم تمام الاستيلاء والاستقرار في ملك المشتري، وعدم انقطاع البائع عنه، فكيف يجوز للمصرف بيع ما لا يملكه أصلًا ويصافق ويربح فيه ؟! فالمنع في حقه من باب أولى[5].

ونوقش: بما نوقش به الدليل السابق، وأجيب عن مناقشته بما أجيب عن مناقشة ذلك الدليل.

---

١ بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ٧، ٨.

٢ صيغ التمويل بالمرابحة، للربيعة، ص ٧١.

٣ صحيح البخاري، للإمام البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي، رقم الحديث(٢٠١٩)، ج٢، ص٧٤٨، من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺقال: "مَنْ اِبْتَاْعَ طَعَاْمًا فَلَاْ يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ".

٤ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، نسبته إلى بني شيبان بالولاء، ولد عام ١٣١هـ، أصله من (حرستا) من قرى دمشق، منها قدم أبوه العراق، فولد له محمد بواسط، ونشأ بالكوفة، إمام في الفقه والأصول، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، من المجتهدين المنتسبين، هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة، ولي القضاء للرشيد بالرقة، ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان، فمات محمد بالري، من تصانيفه: " الجامع الكبير "، و "الجامع الصغير"، و "المبسوط"، و"الزيادات"، وهذه كلها التي تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية. وله " كتاب الآثار"، و "الأصل"، توفي رحمه الله عام ١٨٩هـ، **الفوائد البهية في تراجم الحنفية**، أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة، بيروت، ص ١٦٣، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٦، ص ٣٠٩، والبداية والنهاية، لابن كثير، المرجع السابق، ج١٣، ص٦٧١.

٥ **بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية** وحديث ((لا تبع ما ليس عندك))، الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، مجلة المجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع موضوع المرابحة، ج٢، ص٩٢،٩٣.

٣- إنها داخلة في أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة[١]، ووجه دخولها: أن المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين، صارت عقدًا بعد أن كانت وعدًا، وكانت هناك بيعتان في بيعة، فالبيعة الأولى بين المصرف وعميله، والثانية بين المصرف والبائع[٢].

وقد روى مالك في موطئه في باب "النهي عن بيعتين في بيعة " بلاغًا أن رجلًا قال لرجل: "ابتع لي هذه البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه"[٣].

وذكره هذه المسألة في هذا الباب يشعر بأنه يرى أن ابن عمر يعتبرها داخلة فيما نهى عنه من بيعتين في بيعة.

ونوقش: بأن الراجح في تفسير بيعتين في بيعة: العينة، وهي أن يقول: أبيعكها بمائة مؤجلة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وعليه فلا تكون صورة المسألة داخلة في النهي؛ لأنها مواعدة على بيع حقيقة لسلعة مطلوبة بالفعل، وهي بيعة واحدة[٤].

وأجيب: بأن الإلزام بالوعد يتنافى مع شرط الرضا في البيع، ويقتضي أن يكون عقدًا، وبأن التركيب إذا أدى إلى محرم فإنه يكون محرمًا، ويدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، والإلزام في المرابحة المركبة يؤدي إلى محرم، وهو بيع ما لا يملك[٥].

٤- إن هذه المعاملة من باب الحيلة على الإقراض بفائدة، فحقيقة العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، بينهما سلعة محللة[٦].

---

١ أخرجه الترمذي وصححه، باب النهي عن بيعتين في بيعة، رقم الحديث(١٢٣١)، من أبي هريرة رضي الله عنه: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ".

٢بيع المرابحة الآمر بالشراء، للضرير، المرجع السابق، ج٢، ص٩٩٧.

٣ **المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة**، القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن الوارث الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، مصر، (ط١، ١٣٣٢هـ)، ج٥، ص ٣٨.

٤ بيع المرابحة الآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٤١.

٥ بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، المرجع السابق، ص ٣٥.

٦ بيع المواعدة، لبكر أبو زيد، المرجع السابق، ج٢، ص ٩٤، وبيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، محمد سليمان الأشقر، ص٨. وقد أشار إلى هذا المالكية، كابن عبد البر في **الكافي في فقه أهل المدينة المالكي**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م)، ج٢، ص٦٧٢.

ونوقش: بأن هناك فرقًا بين العينة والتحايل على الربا، وبين المرابحة، أما المرابحة فبيع مقصود فيه حقيقة تملك السلعة للاستهلاك أو الاتجار خال من الحيلة، وأما العينة فهي بيع صوري مقصود فيه القرض حقيقة[1]، وقصد العميل هو السلعة، وليس النقد، وقصد المصرف هو البيع، وليس الإقراض بفائدة، وعلى فرض أن قصد العميل هو النقد، فإن هذه المعاملة داخلة في مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور[2].

وأجيب: بأنه وإن كان مسلمًا في صورة المرابحة مع الوعد غير الملزم، فإنه غير مسلم في هذه الصورة[3].

٥- إن هذه المعاملة على فرض أنها مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد، فإنا نأخذ بقول الجمهور القائلين بعدم لزومه[4]، فلذا لا يقضى به على الواعد لكن يفوته الفضل[5].

---

١ بيع المرابحة للآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص ١٤٢.

٢ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣ ص ١٨٦، وفتح القدير، للهمداني، المرجع السابق، ج ٥ص ٤٢٥، **والروضة الندية شرح الدرر البهية**، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي، دار المعرفة، دون الطبعة والتاريخ، ج٣، ص ٤١٦.

٣ العقود المالية المركبة، للعمراني، المرجع السابق، ص ٢٧٩.

٤ **الأذكار النووية**، أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: محيي الدين مستو، دار ابن كثير،، بيروت، (ط١٠،١٤١٠هـ/١٩٩٠م)، ص٢٧٠، **وفَتْحِ الْعَلِيِّ الْمَالِكِ فِي الْفَتْوَى عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ**، فتاوى ابن عليش، جمعها ونسقها، الباحث في القرآن والسنة، علي بن نايف الشحود، دون الطبعة والتاريخ والمكان، ج١، ص٢٥٤، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٦، ص ٢٨٤.

٥قواعد الوعد الملزمة، للعاني، مجلة المجمع الفقهي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس، موضوع الوفاء بالوعد، ج ٢ ص ٧٦١.

٦- إنها داخلة ضمن بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا[١]، فهي تفضي إلى بيع مؤجل البدلين، فلا المصرف يسلم السلعة في الحال، ولا العميل يسلم الثمن، وهذا ابتداء الدين بالدين[٢].

ونوقش: بأن هذه المعاملة ليست كذلك، فإن ما يحصل أولًا بين المصرف والعميل يكون وعدًا لا بيعًا، وإنما يحصل البيع عند تملك المصرف السلعة المأمور بشرائها[٣].

٧- إن هذا العقد من باب البيع المعلق، فهو باطل، فهو يقول للمصرف: إذا اشتريتم السلعة اشتريتها منكم، وقد صرح بالتعليل للبطلان بهذه العلة الإمام الشافعي[٤].

ونوقش: أن هذا الأسلوب ليس هو المتبع في المصارف الإسلامية، ولا عبرة بما شذ، كما هذه الصورة المنتقدة فيها شراء معلق والبيع والشراء لا يقبل التعليق ولا يقع، خلافا للبيع المضاف إلى زمن مستقبل حيث تلغى الإضافة ويقع البيع.

---

١ **سنن الدارقطني**، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، (١٣٨٦هـ/١٩٦٦م)، كتاب البيوع، رقم الحديث(٢٦٩) ج٣، ص٧١. **والمستدرك على الصحيحين**، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مع تعليقات الذهبي في التلخيص، كتاب البيوع، رقم الحديث(٢٣٤٢)، ج٢، ص٦٥، **والسنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي**، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، (ط١، ١٣٤٤هـ)، باب ما جاء في النهي عن بيع، رقم الحديث(١٠٨٤٦) ج٥، ص٢٠٥، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نَهَى رَسُوْلُ اللَهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ "قال ابن الملقن: " وقد قال إمامنا الشافعي في حق هذا الحديث: أهل الحديث يوهنوه. وقال أحمد: ليس في هذا حديث يصح، إنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال ابن المنذر: إسناد هذا الحديث لا يثبت"، **البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير**، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، (ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م)، ج٦، ص٥٦٩، قال الشيخ الألباني، (ضعيف)، **صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، رقم الحديث(١٤٢٢٢)، ج١، ص١٤٢٣.

٢ بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، المرجع السابق، ص٩٦، ٩٧. بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ٧، ٨.

٣ بيع المرابحة للآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص١٤٥.

٤ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٥، والمجموع، للنووي، المرجع السابق، ج٩، ص٤١٤.

٨- إنها تصادم وتعارض نصًا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:من حديث ابن عمرﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...»[١].

فالحديث يعطي المتبايعين الخيار ما داما في مجلس العقد، وهذا لا يتأتى مع القول بالإلزام بالوعد[٢].

ونوقش: بأن هذا الحديث وإن كان متفقًا على صحته، فليس متفقًا على معناه، بل فيه خلاف، فالحنفية والمالكية لا يقرون خيار المجلس، ويفسرون التفرق بأنه تفرق بالأقوال لا بالأبدان، ثم إن المتواعدين لهما حق الخيار في المجلس، فإذا رجع أحدهما فيه لم تتم المعاملة، فلا تعارض[٣].

٩- الاستئناس بنصوص الفقهاء، وفتاوى العلماء في هذه الصورة، منها:

أ- نص للإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب "الحيل"[٤] يدل على أن الآمر بالشراء غير ملزم به، وأن له الخيار.

ب- نص للإمام الشافعي، وفيه فسخ هذه المعاملة في حالة الوعد الملزم، وقد تقدم الكلام عليه.

ج- نص للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين[٥]يدل على ما دل عليه نص محمد بن الحسن الشيباني.

د- فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز بمنع هذه الصورة، تقدم التنبيه عليها.

الـــترجـــيـــح:

فبعد إيراد القولين السابقين والنظر والتأمل في أدلتهما، وما ورد بين أصحابهما من مناقشات وأجوبة، يظهر للباحث رجحان القول الأول القائل بجواز بيع المرابحة الآمر بالشراء مع لزوم الوعد؛ وذلك:

١- لقوة أدلته وسلامة استدلالاته في الأدلة الشرعية.

٢- وجاهة اعتراضاتهم على القول الثاني، وحسن أجوبتهم وتعليلاتهم، ولما ذكروه من مخارج شرعية تغني عن القول بعدم الإلزام.

---

١ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث(٢٠٠٥)، ج٢، ص٧٠٤، من حديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام .

٢بيع المرابحة للآمر بالشراء، لأحمد ملحم، المرجع السابق، ص١٣٠.

٣ بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، للدكتور يوسف القرضاوي، المرجع السابق ص١٨.

٤ المخارج في الحيل، محمد بن الحسن الشيباني، المرجع السابق، ص ٧٩، والأم، محمد بن إدريس الشافعي، المرجع السابق، ج٣، ص ٣٣.

٥ إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله بن القيم الجوزية، المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٩.

٣- قرب هذا القول من اجتهادات الأئمة السابقين الذين أجازوا هذه المعاملة

٤- دلالة عموم حلِ البيعِ، وحرمةِ الربا في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴾[١].

٥- إن بيع المرابحة لا يخالف ضوابط المعاملات المالية القضائية من: "الربا-قليله وكثيره-، والغرر، والقمار والميسر، وأن الأصل في المعاملات الإباحة، وأن الأصل في المعاملات التعليل والالتفات إلى المعاني، وأن العبرة في العقود بظواهرها ومعانيها، وأن الشروط وأثرها على العقود"[٢].

٦-كذلك لا يخالف بيع المرابحة الضوابط الأخلاقية والسلوكية للمعاملات المالية، وأنها كثيرة منها: "منع الظلم، الصدق، والأمانة في جميع العقود، الاجتهاد في طلب الحلال والتجنب عن الحرام، الابتعاد عن الشبهات وما جرى مجراها، السهولة والسماحة في الأخذ والإعطاء، التجنب عن اليمين في البيع، والتناصح بين البائع والمشتري، الوفاء بالوعد والعهد، إقالة النادم البيع معه"[٣].

٧- ولأن مصلحة الناس قائمة على تبادل البضائع، وإلا لاختل نظام الحياة، ولا أحد يستغني عن آخر.

٨- القرارات من المجامع الفقهية الإسلامية، المجيزة ببيع المرابحة الآمر بالشراء دليل على جواز بيع المرابحة الآمر بالشراء.

الـــخـــلاصـــة:

بيع المرابحة للآمر بالشراء هو: شراء المصرف سلعة بطلب عميله بثمن معجل، ومن ثم بيعها له بثمن مؤجل مع ربح معلوم، وذلك بناء على مواعدة بينهما قد تكون ملزمة أو غير ملزمة، ويطلق عليها: "المرابحة المركبة"، و "بيع المواعدة"، و "المرابحة المصرفية"، و "المواعدة على المرابحة".

---

١ من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة.

٢ **الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة ضوابطه الأصولية وتطبيقاته الفقهية**، للباحث: عبد الله يوسف عبد الرحمن الحسني رسالة ماجستير قدمها الباحث إلى كلية الشريعة والقانون، بجامعة الإنسانية، قدح، دار الأمان، ماليزيا في العام الجامعي (٢٠١٤م)، ص١٠٢، ١٣١.

٣ المرجع نفسه.

المبحث الثالث: شروط عقد المرابحة، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام

اتجه العلماء في هذا العصر إلى محاولة الإفادة من صور البيع في الإسلام، في ترتيب العقود المالية الإسلامية، بحيث تحل هذه صور البيع المشروعة محل بديل من النظم الربوية المحرمة، وليكون في البدائل الإسلامية ما يغني عن هذه النظم الشيطانية التي زحفت على الأمة الإسلامية في غيبة وعيها، وضعف قيادتها، وسكرة أبنائها، وانحلال أمرها، وقام العلماء أثقل الله هذا العمل في ميزان حسناتهم توضيح الشروط المطلوبة من المرابحة الشرعية بأنواعها، وأن بيوع المرابحة للآمر بالشراء، والمرابحة العادية من أحد صيغ الاستثمار والتمويل الرئيسية التي تطبقها المصارف الإسلامية بل أحياناً تعتبر الصيغة الوحيدة في بعضها، وهذا يمثل مكمن الخطورة الشرعية والمالية، ولاسيما إذا ما شاب تطبيقها أخطاء بسبب عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبفتاوى ومقررات مجامع الفقه وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية فى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ولقد وضع فقهاء الإسلام من السلف والخلف مجموعة من الضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند التنفيذ وإلاّ تحولت بيوع المرابحة إلى ائتمان بفائدة كما تقوم به البنوك التقليدية، وبذلك لا يصبح بينهما فروقا ملموسة فى تلك المعاملة، وهذا يسبب العديد من الشبهات ويكون مجالاً خصباً للافتراءات، ولابد أن نعقد مقارنة بين المرابحة الشرعية والمرابحة التي يعملها بنك سلام، ولتوضيح هذه الشروط والضوبط الشرعية، تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شروط عقد المرابحة في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: المقارنة بين المرابحة الفقهية ومرابحة بنك سلام

المطلب الثالث: تطبيق عقد المرابحة عند بنك سلام

المطلب الأول: شروط عقد المرابحة في الفقه الإسلامي

يشترط في بيع المرابحة شروط هي:

١- العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، وهذا الشرط يشمل جميع أنحوات المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة؛ لأنها تعتمد كلها على أساس الثمن الأول أي رأس المال، فإذا لم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد، إلّا أن يعلم في المجلس، فلو لم يعلم حتى افترق العاقدان عن المجلس بطل العقد الفاسد[١].

٢- العلم بالربح: يشترط أن يكون الربح معلوماً؛ لأنه جزء من ثمن البيع، سواء كان هذا الربح قدراً معيناً، أو نسبة من الثمن[٢].

٣- أن يكون رأس المال من المثليات: كالأوراق النقدية بأنواعها من دينار، أو دولار، أو ريال، أو شلن، والمكيلات، والموزونات، والمعددات المتقاربة، وهذا شرط في المرابحة والتولية، فإن كان مما لا مثل له كالعروض[٣]، فلا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية، ممن ليس العرض في ملكه؛ لأن المرابحة والتولية بيع بمثل الثمن الأول، مع زيادة ربح عليه[٤].

٤- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا، فإن كان كذلك، كأن اشترى مكيلاً أو موزوناً بجنسه لم يجز له بيعه مرابحة؛ لأن الزيادة هنا تكون رباً لا ربحاً، وكذلك لا يجوز بيعه وضيعة، ولكن يجوز بيعه تولية أو إشراكاً؛ إذ إنهما بمثل الثمن في كل المبيع أو بعضه، فلا يتحقق الربا. أما عند

---

١ البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٠، والفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٤، ص٧٠٣، ٧٠٦، والمبسوط، للسرخي، المرجع السابق، ج١٣، ص٨٢ بتصرف.

٢ مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، المرجع السابق، ج٥، ص٩٥٣.

٣ **العروض**: بضم العين والراء جمع عرض بسكون الراء، المتاع، وكل شيء متمول سوى النقدين، وغيرهما مما لا يضبط. وأما العرض بفتح الراء فيشمل المتاع والنقدين، فكل عرض عرض لا عكس، راجع: لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٧، ص١٦٥.

٤ مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، المرجع السابق، ج٥، ص٩٥٣.

اختلاف الجنس فتجوز الزيادة، ولا بأس بالمرابحة، كأن اشترى ديناراً بعشرة دراهم، فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه جاز[1].

٥- أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسداً لم يجز بيع المرابحة؛ لأن ما بني على فاسد فهو فاسد[2].

٦-بيع المرابحة مبني على الأمانة والصدق، وكلما يخالف بذلك فإنه يُثْبِتُ الخيار؛ لأن الأصل في بيع المرابحة مبني على الصّدق والأمانة؛ لأن المشتري اِئْتَمَنَ البائعَ في إخباره عن ثمن السلعة، وعن وصفها من غير بينة ولا استحلاف، فتجب صيانتها عن سبب الخيانة، أو التهمة، فإذا ظهرت خيانة، أو كذب في هذا البيع، كالتدليس في صفة الثمن، أو إخفاء عيب حدث في السلعة مثلا، فإنه يُثْبِتُ الخيار للمشتري كالعيب في المبيع[3].

الـــخلاصـــة:

ومما سبق ذكره من الشروط الخاصة بالمرابحة، يتبين وجوب كون المبيع حاضراً يراه المشتري، أو أن يكون قد رآه وعرفه، وأن يعرف المشتري مقدار الثمن الأصلي ومقدار الربح الذي سيدفعه زيادة عن الثمن الأصلي، إن كان المبيع حالاً، وأن يعرف مقدار الثمن الآجل؛ إن كان بيع المرابحة مرتبطاً بالأجل؛ لأن الثمن الآجل يكون أعلى من الثمن الحال عادة.

فـــائـــدة: إن المرابحة غير المصرفية هي التي كانت سائدة في عصور الفقهاء القدامى. وهي جائزة باتفاقهم[4]، كما أنهم صنفوها ضمن بيوع الأمانات، أما المرابحة المصرفية، أو ما تسمى المرابحة للآمر بالشراء فهي صورة اِسْتَجَدَتْ، وعَمِلَتْ بها المصارف الإسلامية. وتكلمنا بها مع شروطها وأركانها وصورها وأحكامها وخلافاتها في المطلب السابق المرابحة الآمر بالشراء.

---

١ **المعاملات المالية أصالة ومعاصرة**، أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، (ط٢، ١٤٣٢هـ)، ج٣، ص٣١٧.

٢ البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٧، ص٣١٩١.

٣ **كشف الأكنة عن بحوث لم تذكر في صحيح فقه السنة**، أبي مالك كمال بن السيد سالم، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (ط١، ٢٠١٣م) ص٣٦٢.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٠، وحاشية الدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص١٥٩، والمجموع، للنووي، المرجع السابق، ج١٢، ص٥٣، و المغني لابن قدامة، المرجع السابق، (المسألة ٧٥١)، ج٦، ص ٢٦٦.

المطلب الثاني: المقارنة بين المرابحة الفقهية ومرابحة بنك سلام

إن المرابحة الشرعية بقسميها العادية والآمرة بالشراء، قد جوزها أكثر العلماء، وتم الدراسة بها، في المباحث والمطالب المتقدمة، من تعريفهما، ومشروعيتهما، وصورهما، وأقوال العلماء فيهما، ومناقشة الأقوال، وسرد الألة في كل قول، والترجيح وأسباب الترجيح، وفي هذا المطلب نتناول مقارنة هذه الدراسة بما يعمل به بنك سلام.

١- التعامل بالمرابحة العادية، فإن بنك سلام يتعامل بها، ولو أن المرابحة الآمرة بالشراء هي الغالب فيها بالتعامل مع البنوك الإسلامية، وبنك سلام خاصة.

٢- المرابحة الآمر بالشراء بتعريفها المختار الذي هو: أن يتفق المصرف والعميل على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة عقارا أو غيره، ويلتزم العميل أن يشتريها من المصرف بعد ذلك ويلتزم المصرف بأن يبيعها له وذلك بسعر عاجل أو بسعر آجل تُحَدَدُ نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا[1]. فإن بنك سلام يعمل هذه المرابحة مع أخذ الضمانات من العميل، وتوثيقات لازمة للعقد، وغالبا ما يعمل البنك هو أن يعمل للعميل بالتقسيط.

٣- في صور المرابحة الآمر بالشراء، فإن بنك سلام أخذ الصورة الثانية التي تقول المواعدة الملزمة للطرفين، بحيث يلتزم كل طرف بوعده، البنك يلتزم بشراء السلعة، ثم يبيعها على العميل بالثمن المتفق عليه قدرا وربحا، والعميل يلتزم بشراء السلعة من البنك بعد تملك البنك السلعة، ولا يجوز الخروج كل من البنك والعميل الخروج من وعده ديانة وقضاء.

٤- في حكم وفاء الوعد اختلفوا هل هو ملزم أم لا؟ على أقول: أخذ بنك سلام القول الثاني القائل أن الوعد ملزم ويجب الوفاء به ديانة وقضاء[2].

---

١ **بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية**: د: سليمان الأشقر، ص ٦. مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، موضوع المرابحة.

٢ المقارنة من الباحث.

المطلب الثالث: تطبيق عقد المرابحة عند بنك سلام

عقد المرابحة عند بنك سلام[1]:

بتاريخ_____/_____/٢٠١٨م

عقد بين طرفين:

أنا بنك سلام أوضح هنا أن بعت_____ بضائع من نوع_____ قيمتها $_____ القيمة بالكتابة_____

١- القيمة الأولى_____ _____ القيمة الأولى بالكتابة_____

٢- الفائدة للبنك$_____ _____ _____

٣- وقد اتفقنا أن يدفع العميل المبلغ :

أ- ☐ ١٨ شهرا، أو ☐ ١٢ شهرا، أو ☐ ١٠ أشهر، أو ☐ ٦ أشهر، أو طريقة أخر_____

قَبِلَ بنك سلام كضمانة:

١- ذهب _____ جرام_____ التفصيل_____

٢- اشتراك_____ الشركة_____التفصيل_____

٣- النقود_____$_____التفصيل_____

٤- اثنان من ضامن المال: أ- _____تليفون_____

البريد الإلكتروني_____ب- _____تليفون_____

البريد الإلكتروني_____

ملاحظة:

إذا تأخر وقت دفع المبلغ لمدة ثلاثين يوما، فإن اتفاقية البنك تبطل، ويحق للبنك أن يطلب منك الباقي أن تدفع مرة واحدة، أو يخصم المبلغ الذي دفعه للضمان، أو يخصم حساب الضامنين.

قسم التمويل لبنك سلام[2]:

---

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

٢ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

أنا اسمي _____أوضح هنا أن اشتريت من بنك سلام البضائع المذكورة في أعلاه، وقد قبضت منه، بتاريخ___/___٢٠١٨م، وكانت قيمة البضائع، _____$_____ أنا أدفع هذا المبلغ بحسب الآتي:

١- ☐ ١٨، شهرا، أو ☐ ١٢، شهرا، أو ☐ ١٠، أشهر، أو ☐ ٦أشهر،

أو طريقة أخرى_____

المبلغ الأول: $_____عدد الباقي من الشهور المبدوء

_____هو$_____آخر المبلغ $_____

توقيع العميل_____

الفصل الثاني: عقد المضاربة عند بنك سلام

لقد جاء الإسلام بمنهج كامل للحياة الإنسانية في مختلف مجالاتها الروحية والمادية وتكفلت أحكام الشريعة بما يسعد البشرية ،ويقضي حاجات الإنسان، في إطار ما أحله الله، والبعد عما حرمه؛ ولهذا فإن النظام الإسلامي في ميادين المال نظام إنساني فريد؛ إذ إنه ينظر إلى المال باعتباره وسيلة للخير لا غاية في حد ذاته؛ من أجل ذلك عُنيت أحكام الشريعة بتفصيل أحكام المال وطرق استثماره وما فيه من حقوق وتكاليف إيجابية وسلبية وقد اشتملت أحكام الفقه الإسلامي على طرق عديدة لاستثمار المال استثماراً حلالاً، وهيأت الأسباب لقيام العديد من شركات الأموال بأنواعها المختلفة، ومنها: شركة المضاربة أو القراض، وهي من الشركات التي تضع أسس التكافل بين أرباب المال وخبراء الاستثمار، ولما كانت البنوك الإسلامية ملتزمة بمبادئ وأحكام الشرع الحنيف، وتسعى في الوقت ذاته لتطبيق أحدث الممارسات المصرفية والفكر الاقتصادي بما يتفق مع تعاليم الإسلام، فإن الحاجة أصبحت ماسة؛ لتقييم ومراجعة الإجراءات المصرفية، التي تمارسها البنوك الإسلامية، على ضوء الإسلام في محاولة لتأصيلها وترشيدها وضبطها وفق أحكام الشريعة الغراء، وبيان حكمها الشرعي، وحكمة مشروعيتها، وهل المضاربة مشروعة بمقتضى القياس أم على خلافه، وأنواع المضاربة وأركانها وشروطها، وصفة المضاربة، وصياغتها المصرفية، وتطبيقها عند بنك سلام؛ وبناء على ما تقدم ذكره، فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، وهي كالتالي:

المبحث الأول: مفهوم المضاربة ومشروعيتها

المبحث الثاني: حكم المضاربة، وحكمتها، وهل مشروعيتها بمقتضى القياس أم على خلافه؟

المبحث الثالث: أنواع المضاربة، وأركانها، وشروطها

المبحث الربع: صفة المضاربة، وصياغتها المصرفية، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام

المبحث الأول: مفهوم عقد المضاربة ومشروعيتها

والمضاربة من أهم طرق استثمار المال قديما وحديثا، وقد كثرت الحاجة إليها، وبرزت أكثر على أنها أفضل طرق الاستثمار حديثا، بعد ظهور المؤسسات المالية الإسلامية، التي ملأت الساحة في العالم كله الإسلامي والعربي والأجنبي، وأثبتت قدرتها على مضاهاة المؤسسات الربوية وتفوقها عليها، بعد ما كاد يعم بين الناس أن الربا هو الحل الوحيد؛ لمشكلات الاستثمار المالي، وأن الشريعة الإسلامية أباحت عقد المضاربة تيسيرا على الناس حتى يستفيد صاحب المال الذي لا يملك القدرة على استثماره، من كفاءة العامل الذي يمتلك تلك القدرة بينما قد لا يتوافر لديه المال، فيتحقق نتيجة هذا التعاون منافع كثيرة، ولما كانت البنوك الإسلامية ملتزمة بمبادئ وأحكام الشرع الحنيف، وتسعى في الوقت ذاته لتطبيق أحدث الممارسات المصرفية، والفكر الاقتصادي بما يتفق مع تعاليم الإسلام، فإن الحاجة أصبحت ماسة؛ لتقييم ومراجعة الإجراءات المصرفية، التي تمارسها البنوك الإسلامية، على ضوء الإسلام في محاولة؛ لتأصيلها وترشيدها وضبطها وفق أحكام الشريعة الغراء؛ ولذا فإن موضوع المضاربة ينبغي التعرف على أحكامه؛ لكثرة التعامل به؛ وإذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمراً بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح، بتنمية الأموال واستثمارها، وتبادل الخيرات، وشريعتنا الإسلامية، شريعة الهدى والنور واليُمْنِ والسعادةِ أَتَتْ بجواز المضاربة؛ لما يترتب على ذلك من المصالح الجزئية والكلية لكل من الطرفين؛ ولهذه الأسباب ولغيرها جاء الدافع إلى توضيح معاني المضاربة لغة واصطلاحا وتوضيح مشروعية المضاربة في الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، وبيان أوجه الاستدال في الأدلة المستدلة في جواز المضاربة؛ وبيان على هذا كله تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف المضاربة لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: مشروعية عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: تعريف المضاربة لغة واصطلاحا

أولا: المضاربة لغة

أصلها (ض ر ب)، وهي مفاعلة من ضرب في الأرض: كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها وقطعها بالسير[1].والمضاربة العَقْدُ المعروفِ؛ لأنَّ المُضارِب يسيرُ في الأرض غالباً طلباً للربحِ و (ضارَبَ) فلانٌ لفلان في ماله: تَجَر له وقارَضَه أيضاً[2].

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾[3]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾[4]، أي: سافرتم. وقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴾[5]. يعني: سفرًا للتسبب في طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السفر، يُقال: ضرب في الأرض إذا سار فيها مُسافراً. فكأنه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق[6].

والمضاربة هي: أن تعطي إنساناً من مَالِكَ ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح. ومناسبة الاشتقاق؛ لأنَّ العامل إنما استحقَّ الربح بعمله وضَرْبِهِ في الأرض؛ ولأنَّ كلا من الشريكين يضرب بسهم في الربح، فيسمى كلاً منهما مضارباً[7].

---

1 القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المرجع السابق، ج١، ص٨٤١.

2 **المغرب في ترتيب المعرب**، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، (ط١، ١٩٧٩م)، ج٢، ص٦.

٣ من الآية رقم (٢٠) من سورة المزمل.

٤ الآية رقم (١٠١) من سورة النساء.

٥ من الآية رقم (٢٧٣) من سورة البقرة.

٦ **تفسير القرآن العظيم**، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، بيروت، (ط٢، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)، ج١، ص٧٠٤.

٧ **المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة**، عبد الله بن حمد بن عثمان الخويطر، دار كنوز إشبيليا، الرياض، (ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م)، ص٢٣.

وعلى قياس هذا المعنى يقال للعامل: مضارب؛ لأنه هو الذي يضرب في الأرض، وجائز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى مضاربا؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه، وكذلك المقارض، والمضاربة لغة أهل العراق[1]، أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة: قراضاً أو مقارضة، قيل: مشتق من القطع؛ لأنَّ أصل القرض في اللغة: القطع، قال الزمخشري[2]: أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها[3]؛ وفي حديث أبي موسى الأشعري وابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: "اجعله قراضا، قال عمر جعلته قراضا"[4]، واختار الحنفية و الحنابلة[5] التسمية بالمضاربة؛ لكونها موافقة للنصِّ، واختار المالكية والشافعية التسمية بالقراض[6]، ويتضح من ذلك أنَّ المعنى متفق وإنْ اختلف الإطلاق اللغوي[7].

---

١ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله بن حمد بن عثمان الخويطر، المرجع السابق، ص ٢٤.

٢ هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، أبو القاسم، الخوارزمي، الزمخشري من كبار المعتزلة، مفسر، محدث، متكلم، نحوي، مشارك في عدة علوم، ولد في زمخشر من قرى خوارزم، عام ٤٥٧، وقدم بغداد وسمع الحديث وتفقه، ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي جار الله من تصانيفه: "الكشاف"، في تفسير القرآن، و"الفائق في غريب الحديث"، و"ربيع الأبرار ونصوص الأخبار"، و"المفصل" وتوفي رحمه الله سنة٥٣٨.**راجع:** شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٤، ص١١٨، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٨، ص٥٥، ومعجم المؤلفين، المرجع السابق، ج١٢، ص ١١٨، ١٨٦.

٣ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٧، ص٢١٧. **وتاج العروس من جواهر القاموس،** محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ج١٩، ص١٩.

٤ سنن الكبرى، للبيهقي، المرجع السابق، كتاب القراض، رقم الأثر(١١٣٨)، ج٦، ص١١٠، ومعرفة السنن والآثار، للبيهقي، المرجع السابق، كتاب الصلح، باب القراض، ج٤، ص٤٩٧رقم الأثر (٣٧٠٢)، موقوفٌ. والبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن، المرجع السابق، ج٧، ص٢٢.

٥ **مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،** عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج٣، ص٤٤٣.

٦ الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، المرجع السابق، ج٣٨، ص٣٦.

٧ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المرجع السابق، ج١ص٨٤١. **والمغرب في ترتيب المعرب،** أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، (ط١، ١٩٧٩م)، ج٢، ص٦. لسان العرب، لابن منظور، ج١ص٥٤٣، **ومختار الصحاح،** محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، (طبعة جديدة، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ج١، ص٤٠٣، و تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، المرجع السابق، ج١٩ص١٩.

ثـــانـــيا: الـــمضاربـــة اصطلاحـــاً

لقد عرف الفقهاء المضاربة بعدة تعاريف مختلفة لم تسلم من المؤاخذة والاعتراض، وفي هذه الفقرة سوف نذكر تعريف المضاربة عند فقهاء المذاهب الأربعة مرتبة حسب أقدمها.

الـــمذهـــب الأول: الأحنـــاف

١- جاء في البحر الرقائق: المضاربة "هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب"[١].

٢- وقال صاحب النهاية: "المضاربة في الشريعة عبارة عن دفع المال إلى غيره؛ ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا"[٢].

٣- وقال المرغاني: " المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر".

وقال شارحاً لهذا التعريف: مراده الشركة في الربح هو مستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونهما؛ لأنه لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط للمضارب كان قرضا[٣].

٤- وجاء في الجواهر النيرة: "وفي الشرع عبارة عن عقد بين اثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بينهما"[٤].

---

١ البحر الرائق شرح كتز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٧، ص٢٦٣.

٢ **مختصر خليل**، خليل بن إسحاق الجندي، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، (ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م)، ج١، ص١٩٨.

٣ **الهداية شرح بداية المبتدي**، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، الناشر المكتبة الإسلامية، دون الطبعة والتاريخ، ج٣، ص٢٠٢.

٤ **الجوهرة النيرة على مختصر القدوري**، أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، مكتبة حقانيه، باكستان، ج١، ص٣٥٠.

الـــمذهب الثاني: الـــمالكـــية

١- قال خليل ابن إسحاق[١] في مختصره: "القراض توكيل على التجار في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما"[٢].

شرح مفردات التعريف:

قال شارحه: القراض بكسر القاف وهو القطع، سمي بذلك: لأن المالك قطع قطعة لمن يعمل فيه بجزء من الربح " توكيل" من رب المال لغيره على اتجار "في نقد" ذهب أو فضة فهو توكيل خاص مخرج ما عداه من أنواع التوكيل حتى الشركة؛ لأن معنى في نقد اتجار مفيد به وفي معنى الباء أي: بنقد والاتجار والتصرف في البيع والشراء ليحصل ربح "مضروب" ضرب يتعامل به لا بعروض ولا بتبر ونقار فضة "مسلم" من ربه للعامل " بجزء" شائع كائن "من ربحه": أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه. كعشرة دنانير ولا بشائع من ربح غيره " إن علم قدرهما" أي المال والجزء والنصف[٣].

٢- وجاء في التفريع في فقه المالك: القراض جائز وهو المضاربة: "وهو أن يدفع الرجل إلى غيره ليشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه"[٤].

---

١ هو خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين، الجندي، فقيه مالكي محقق، كان يلبس زي الجند. تعلم في القاهرة، وولي الإفتاء على مذهب مالك. جاور بمكة، وتوفي بالطاعون، من تصانيفه: "المختصر"وهو عمدة المالكية في الفقه وعليه تدور غالب شروحهم، و"شرح جامع الأمهات"شرح به مختصر ابن الحاجب، وسماه "التوضيح"، و"المناسك، **راجع**: الديباج المذهب، لابن فرحون المالكي، ص ١١٥. والإعلام، للزركلي، المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٦٤. **والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة**، الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، دار الجيل، بيروت، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، ج٢، ص٨٦.

٢ مختصر خليل، خليل بن إسحاق الجندي، المرجع السابق، ج١، ص١٩٨.

٣ **الخرشي على مختصر سيدي خليل**، دار الفكر، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ج٦، ص٢٠٢.

٤ **التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس**، عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧ م)، ج٢، ص١٥٦.

المذهب الثالث: الشافـــعية

عرف الشافعية المضاربة بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي:

١- قال الإمام النووي[١] رحمه الله في تعريف المضاربة: "أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه والربح مشترك بينهما[٢].

٢- وقال زكريا الأنصاري[٣]: "توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما"[٤].

٣- وجاء في بحر المذهب: "أن يدفع إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها فما يرزق الله تعالى من الربح بينهما على ما يشترطانه"[٥].

---

١ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي (أو النواوي) أبو زكريا، محيي الدين، ولد عام ٦٣١هـــ، وهو من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام بها زمنا، من تصانيفه: "المجموع شرح المهذب " لم يكمله، و"روضة الطالبين"، و"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، توفي رحمه الله رحمة واسعة عام ٦٧٦هـــ، **راجع: طبقات الشافعية الكبرى**، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق: الدكتور: محمود محمد الطناحي، والدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو، (ط٢، ١٤١٣هـــ)، ج٨، ص٣٩٥، **والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة**، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٣هـــ/١٩٩٢م)، ج٧، ص٢٣٦، ٢٣٧، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٩، ص ١٨٥.

٢ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣٩٩.

٣هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أبو يحيى، فقيه شافعي محدث مفسر قاض، ولد عام ٨٢٣هـــ، من أهل مصر، لقب بشيخ الإسلام، كان فقيرا معدما، ثم طلب العلم فنبغ، ولي قضاء قضاة مصر، مكثر من التصنيف، من مؤلفاته: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية "خمسة مجلدات، و "منهج الطلاب"، و "أسنى المطالب شرح روض الطالب"، وكلها في الفقه، وله "الدقائق المحكمة " في القراءات، و "غاية الوصول شرح لب الأصول "في أصول الفقه، توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة ٩٢٦هـــ، **راجع: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية**، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، (ط١، ١٤١٤هـــ/١٩٩٣م)، ج١، ص٧٣٣. **والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة**، نجم الدين محمد بن محمد الغزي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م)، ج١، ص ١٩٨، الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٣، ص٨٠.

٤ **فتح الوهاب شرح منهج الطلاب**، زكريا الأنصاري، دار الفكر، بيروت، بدون الطبعة والتاريخ، ج٣، ص٥١٢.

٥ **بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)**، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ٢٠٠٩ م)، ج٧، ص٧٣.

المذهب الرابع: الحنابلة

لقد عرف الحنابلة المضاربة بتعاريف كثيرة نذكر بعضا منها:

١- قال الحجاوي[١] في تعريف المضاربة: "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه"[٢].

٢- وقال ابن قدامة في تعريف المضاربة: "أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما"[٣].

مناقشة التعاريف:

١- مناقشة تعاريف الحنفية

قد نصوا على أنها عقد كما أنهم ذكروا أهم مقوماتها، وهي قيامها على الجهد البدني من جهة، والمال من جهة أخرى، لكنهم مع ذلك لم يذكروا في تعريفهم كيفية توزيع الربح بين الشريكين، كما لم يذكروا فيه ما يجب توافره في كل من العاقدين ورأس المال.

٢- مناقشة تعاريف المالكية

أنه قد ذكر الاشتراطات والقيود التي يجب توافرها في المضاربة كعقد، بل ذكر أنها نفس الدفع، وهذا غير صحيح؛ لأن المضاربة عقد يتم قبل الدفع أو معه، وليس هو نفس الدفع، وأيضاً يود على هذا التعريف أنه أثبت الوكالة للمضارب قبل التصرف في مال المضاربة، وهذا غير صحيح؛ لأن الوكالة تدخل تحت عقد المضاربة، وتترتب على صحتها لا قبلها كما أن هناك فرقاً بين الوكيل والمضارب، فالوكيل لا يستحق الربح ولا يشترك فيه مع المُوَكِل، والمضاربُ يستحق جزءاً منه بعمله، كما أن الوكيل قد يأخذ قدراً

---

١ هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، شرف الدين أبو النجا الحجاوي الصالحي، مفتي الحنابلة بدمشق، كان إمامًا بارعًا أصوليًّا فقيهًا محدثًا ورعًا، انتهت إليه مشيخة الحنابلة والفتوى، وكان بيده تدريس الحنابلة بمدرسة أبي عمر والجامع الأموي، انتفع به جماعة، منهم القاضي شمس الدين بن طريف، والقاضي شمس الدين الرجيحي، والقاضي شهاب الدين الشويكي، من تصانيفه: "الإقناع لطالب الانتفاع"جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، و"زاد المستقنع في اختصار المقنع"، توفي رحمه الله سنة ٩٦٨هـ، **راجع**: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، النجم الغزي، المرجع السابق، ج٣، ص٢١٥، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٨، ص٣٢٧، ومعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، المصدر السابق، ج١٣، ص٣٤.

٢**كشاف القناع عن متن الإقناع**، منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي، تحقيق: محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، بيروت، (ط١٤١٧،١هـ/١٩٩٧م)، ج٣، ص١٩٨.

٣ **الكافي**، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الإسماعيلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، درا هجر، القاهرة، (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، ج٣، ص٣٤٢.

معيناً من الربح سواء ربح رأس المال أم لم يربح، بينما المضارب لا يستحق شيئاً إلا عند الربح ويكون نصيبه جزءاً مشاعاً معلوماً، كما يؤخذ على التعريف أنه لم يبين ما يجب توافره في العاقدين.

٣- مناقشة تعاريف الشافعية

مع أنه قد نص على اعتبار المضاربة عقداً، إلا أنه يُرَدُّ عليه، أنه لم يذكر ما يجب توافره في العاقدين، كما أنه لم يبين كيفية توزيع الربح بينهما.

٤- مناقشة تعاريف الحنابلة

مع أنه قد ذكر أن توزيع الربح يكون بين الشريكين بحسب ما يشترطان، إلا أنه يَرِدُ عليه أنه لم يذكر فيه لفظ العقد، كما أنه لم يبين ما يجب توافره في العاقدين.

الـــخـــلاصـــة:

ويتضح لنا مما تقدم أن جميع التعاريف التي ذكرها الفقهاء لم تذكر ما يجب توافره في العاقدين، كما أن تعاريف الحنفية والشافعية لم يوضحا ما ينبغي توافره في رأس المال، وكيفية توزيع الربح في حين أن تعاريف المالكية والحنابلة قد ذكر ذلك، ومنهم من لم ينص من هذه التعاريف على اعتبار المضاربة عقداً إلا تعاريف الأحناف، أما بقية التعاريف فلم تذكر ذلك.

وبهذا تكون هذه التعاريف قد جاءت متغايرة في مدلولاتها، فضلاً عن إبهامها لحقيقة المضاربة بإغفالها الكثير من الأمور الأساسية التي يتوقف وضوح معنى المضاربة على ذكرها[١].

التعريف المختار:

بعد دراسة تعريفات الفقهاء للمضاربة الثنائية، يظهر للباحث أن التعريف المناسب هو: "المضاربة عقد يتضمن دفع مال خاص، وما في معناه، معلوم قدره ونوعه وصفته، من جائز التصرف، لعاقل مميز رشيد، يتجر فيه، بجزء مشاع معلوم من ربحه له"[٢].

---

١ **الشركات في الفقه الإسلامي**، دراسة مقارنة، د، رشاد حسن خليل، درا الرشد، رياض، (ط١، ١٤٠١هـ/١٩٨١م)، ص١٥٢، ١٥٣.

٢ **المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة**، عبد الله بن حمد بن عثمان الخويطر، دار كنوز إشبيليا، الرياض، (ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م)، ص ٢٧.

وسبـــب الاختـــيار ما يـــأتي:

١- إنه يحدد الهدف من عقد المضاربة الذي يتمثل في المشاركة في الربح، لا بأصل المال ولا الخسارة، وهذا فارق بين المضاربة وغيرها من الشركات.

٢- اتساع مفهوم المضاربة عن هذا التعريف؛ حيث لم يقتصر العمل في المجال التجاري، فيدخل فيه كل ما ينمي المال ويثمره من الأعمال المباحة.

٣- شموله للمعنى اللغوي؛ حيث إن المضاربة هي السير في الأرض بقصد الكسب والطلب، وهو المعنى الذي يقوم به المضارب، ويستحق عليه ربحاً.

شـــرح الـــتـــعريـــف[١]:

الكـــلمة	شـــرحـــها
عقد	يشمل على كل عقد بين اثنين أو أكثر.
يتضمن دفع	أي تسليم المال للعامل لا دين في ذمة المضارب، لعدم حضور المال وتسليمه.
مال خاص	وهو كل مالا تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض من العملات المستعملة.
وما في معناه	أي معنى الدفع كالوديعة والعارية والمغصوب إذا قال ربها لمن هي بيده ضارب بها.
معلوم قدره ونوعه وصفته	أي قدر المال المدفوع كقوله: خذ عشرين شلن صومالي ضارب بها.
من جائز التصرف	وهو البالغ العاقل المالك للمال أو من ينوب عنه، وكذا المميز المأذون له في التجارة.
لعاقل مميز رشيد	فلا تصح من مجنون ولا صبي غير مميز ولا سفيه.
يتجر فيه	بالبيع والشراء.
بجزء مشاع معلوم	النسبة كنصف أو ثلث كائن.
من ربحه	أي ربح المال.
له	أي العامل.

١ المضاربة في الشريعة الإسلامية دارسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص٢٧، ٢٨. بتصرف.

المطلب الثاني: مشروعية عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية

اتفاق الفقهاء علي جواز المضاربة، ومشروعيتها من الكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع، والقياس.

اتفاق الفقهاء على مشروعيّة المضاربة:

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة المضاربة وجوازها، وأنها كانت في الجاهليّة فأقرها الإسلام[1].

قال ابن عبد البر[2]: "والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه، عند أحد من أهل العلم، وكان في الجاهلية فأقره الرسول ﷺ في الإسلام"[3].

وقال ابن رشد: "ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام"[4].

وقال السرخسي[5]: "وَبُعِثَ رسول الله ﷺ والناس يتعاملون بالمضاربة بينهم فأقرهم على ذلك وندبهم أيضا إليه"[6].

---

١ **الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني**، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، تحقيق: عبد الوارث محمد على، دار الكتب العلمية، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ج٢، ص١٩٩. **وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل**، وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل، محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس، ج٣، ص٦٦٧. **والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار**، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ج٣، ص٢٣١. **وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام**، محمد بن إسماعيل بن الأمير اليمني الصنعاني، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، (ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م)، ج٣، ص١١٨.

٢ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر، ولد بقرطبة عام ٣٦٨هـ، من أجِلَّة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، ومؤرخ أديب، مكثر من التصنيف، رحل رحلات طويلة من تصانيفه: "الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، و"الكافي " في الفقه، وتوفي بشاطبة، عام ٤٦٣ه، **راجع: شذرات الذهب في أخبار من ذهب**، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، تحقيق: محمود أرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، (ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ج٥، ص٢٦٦، ٢٦٩.الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٩، ص ٣١٧.

٣ **الاستذكار**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م)، ج٧، ص٣.

٤ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٨.

٥ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، السرخسي من أهل (سرخس) بلدة في خراسان، ويلقب بشمس الأئمة، كان إماما في فقه الحنفية، علامة حجة متكلما ناظرا أصوليا مجتهدا في المسائل، أخذ عن الحلواني وغيره، سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من كتبه على أصحابه وهو في السجن، أملاها من حفظه، من تصانيفه: "المبسوط" في شرح كتب ظاهر الرواية، في الفقه، و "الأصول" في أصول الفقه، "شرح السير الكبير" للإمام محمد بن الحسن، توفي رحمه الله عام٤٨٣، **راجع**: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، أبي الحسنات اللكنوي، المرجع السابق، ص ١٥٨، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج ٥ ص ٣١٥.

٦ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج٢٢، ص٣٢.

وقال ابن حَزْمٍ: "ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصر النبي ﷺ فعلم به، وأقره ولولا ذلك لما جاز"[1].

وقال ابن قدامة: "وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة"[2].

ونقل الإجماع على المضاربة عن ابن المنذر[3] غير واحدٍ من أهل العلم[4].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد كانَ بعض الناس يذكرُ مسائل فيها إجماعٌ بلا نص كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربةُ كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قريش، فإنَّ الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله ﷺ قد سافر بمالِ غيره قبل النبوة، كما سافر بمالِ خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان[5] كانَ أكثرها مضاربةً مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلامُ أقرها رسول الله ﷺ: وكان أصحابه يُسافرون بمال غيرهم مضاربةً، ولم ينهَ عن ذلك، والسنةُ قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتةً بالسنة"[6].

---

١ **مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات،** علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ج١، ص٩١.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٥.

٣ هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد عام ٢٤٢هـ، من كبار الفقهاء المجتهدين، لم يكن يقلد أحدًا، وعده الشيرازي في الشافعية، لقب بشيخ الحرم، أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء، من تصانيفه: "المبسوط في الفقه، و "الأوسط في السنن"، و" الإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم" واختلاف العلماء" توفي رحمه الله عام ٣١٩هـ، **راجع: تذكرة الحفاظ،** محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج٣، ص٤، ٥. والأعلام، للزركلي، المصدر السابق، ج ٦، ص ٨٤. وطبقات الشافعية، للسبكي، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٢٦.

٤ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٦، **وشرح الزركشي على مختصر الخرقي،** شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م)، ج٢، ص١٤٤، **ومراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات،** لابن حزم الظاهري، المرجع السابق، ج١، ص٩١.

٥ هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، أبو سفيان، و أبو حنظلة المكي، " والد معاوية بن أبي سفيان، أسلم فتح مكة، وهو صحابي جليل، روى له، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، رتبته عند ابن حجر: صحابي شهير، رتبته عند الذهبي: صحابي قال: رئيس قريش، توفي رحمه الله ٣٢هـ، و قيل بعدها، راجع: سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المرجع السابق، ج٢، ص١٠٥.

٦ مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج١٩، ص١٩٥.

أدلـــــة الـــمـــضـــاربـــة:

تأتي أدلة مشروعية المضاربة من الكتاب، والسنة، والآثار، والإجماع، والقياس، ونبدأ بالكتاب.

أولاً: الكتاب، فقد ورد في الكتاب آيات تدل على مشروعية المضاربة، وهي:

١- قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾[1].

وجه الاستدلال: فنقل الله الكلام إلى إباحة ما كانوا يتحرجون منه في الحج وهو التجارة؛ ببيان أنها لا تنافي المقصد الشرعي؛ إبطالاً لما كان عليه المشركون، إذ كانوا يرون التجارة للمُحْرِم بالحج حراماً. فالفضل هنا هو المال، وابتغاء الفضل التجارة لأجل الربح، وأن المضاربة من التجارة التي يطلب منها الربح[2].

واعتُرض وجه استدلال الآية: بأنها نزلت في جماعة من المسلمين لما تأثموا أنْ يتجروا في موسم الحج، فهي خاصة. ويجابُ عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[3].

٢-قول الله تعالى:﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾[4].

---

١ الآية رقم (١٩٨) من سورة البقرة.

٢ **التحرير والتنوير**، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، الطبعة التونسية، تونس، (١٩٩٧م)، ج٢، ص٢٣٧. بتصرف.

٣ **حاشية قليوبي**: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج٣، ص٥٣.

٤ من الآية رقم (٢٠) من سورة المزمل.

وجه الاستدلال: أن الذين يسافرون الأرض غرضهم هو كسب المال الحلال؛ للنفقة على عيالهم وأنفسهم[1].

واعتُرض وجه استدلال الآية: أنها ليست من باب العام فتشمل الضرب في الأرض بأنواعه، ومنه المضاربة، بل هي مطلقة، تحتمل الضرب في الأرض للمضاربة، وغيرها، وإذا صدق بصورة من صوره على الضرب في الأرض لغير المضاربة، فلا يتعين أنْ يحمل على المضاربة؛ لأنه محتمل له ولغيره، وورود الاحتمال يسقط الاستدلال كما كانت القاعدة الفقهية.

ويُجاب عنه: بأنَّ الآية من العام الشامل لجميع ما يدلُّ عليه، فتصدق على المضاربة وغيرها من أنواع الكسب، بدليل الآية التالية[2].

٣- قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[3].

وجه الاستدلال: يقول القرطبي[4] في تفسير هذه الآية: " إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ..﴿ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾[5]:أي من رزقه"[6]، والمضاربة من فضل الله.

---

١ **جامع البيان في تأويل القرآن**، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، (ط١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠ م)، ج١٩، ص٥٥. بتصرف.

٢ والخلاف في معنى الآية مبنيٌّ على خلافٍ أُصولي: هل دلالة الأفعال من باب العام الذي يشمل ما دلَّ عليه بجميع أنواعه؟، أو من باب المطلق الذي يصدق على صورة من صوره، وإذا صدقَ عليها فلا يصدقُ على غيرها؟ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص٣٢.

٣ الآية رقم (١٠) من سورة الجمعة.

٤ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح، المشهور بالقرطبي، أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرين، اشتهر بالصلاح والتعبد، رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن الخصيب (شمالي أسيوط، بمصر) وبها توفي سنة ٦٧١هـ، من تصانيفه: " الجامع لأحكام القرآن"، و "التذكرة بأمور الآخرة"، و "الأسنى في شرح الأسماء الحسنى"، راجع: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون، المرجع السابق، ص ٣١٧، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٦، ص ٢١٨.

٥ من الآية رقم (١٠) من سورة الجمعة.

٦ **الجامع لأحكام القرآن**، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٣ م)، ج١٨، ص١٠٨.

٤- قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾[١].

وجه الاستدلال: قال الماوردي[٢] رحمه الله: "والأصل في إحلال القراض وإباحته عموم قول الله عز وجل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾[٣]، وفي القراض ابتغاء فضل وطلب نماء "[٤].

الـــخلاصـــة:

مما يتضح من الآيات السابقة أن المضاربة هي: نوع من أنواع الكسب الحلال وابتغاء فضل الله تعالى، وأنها جائزة بالكتاب، وأن المضارب يبتغي بسعيه فضل الله، كما يبتغي بعمله الرزق والتجارة، فتكون الآيات دالة على مشروعية المضاربة إجمالاً بعموم النصوص الواردة بإباحة الكسب، والطلب في الرزق والسفر؛ للتكسب والأصل في العادات والعقود الإباحة، ما لم يرد دليل شرعي يحرم العقد، أو يدخل فيه ما يفسده[٥].

---

١ من الآية رقم (١٩٨) من سورة البقرة.

٢ هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، نسبته إلى بيع ماء الورد، ولد بالبصرة عام ٣٦٤هـــ وانتقل إلى بغداد، إمام في مذهب الشافعي، كان حافظا له، وهو أول من لقب بـــ " أقضى القضاة " في عهد القائم بأمر الله العباسي. وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد. اتهم بالميل إلى الاعتزال، من تصانيفه: " الحاوي " في الفقه ٢٠ مجلدا و " الأحكام السلطانية " و " أدب الدنيا والدين"، و"قانون الوزارة، توفي في بغداد. سنة ٤٥٠هـــ، **راجع:** طبقات الشافعية، للسبكي، المرجع السابق، ج٣، ص ٣٠٣ ، ٣١٤. والشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، المرجع السابق، ج ٣ ص ٢٨٥. والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٥، ١٤٦.

٣ من الآية رقم (١٩٨) من سورة البقرة.

٤ **المضاربة**، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: الدكتور: عبد الوهاب حواس، دار الوفاء، القاهرة، (ط١، ١٤٠٩هـــ/١٩٨٩م)، ص١٢٠.

٥ **شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون**، إعداد: محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (١٣٧٠هـــ)، ص١٩٦.

ثـــانياً: الـــسنـــة

جاء في السنة ما يدلُّ على مشروعية المضاربة، ومنها:

١- عن صُهَيْب[١] ﷺ قال: قال رسول اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إلى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ»[٢].

وجه الاستدلال: هذا الحديث نص على جواز المضاربة، بل وألح عليها؛ لما فيها من البركة. والبركة في الثلاث هي: **الأولى:** المسامحة والمساهلة وإعانة الغريم بالتأجيل. **الثانية:** انتفاع الناس. الثالثة: القوت، وعدم الغرر[٣].

واعترض: استدلال هذا الحديث أنه ضعيف لم يثبت[٤].

---

١ صهيب بن سنان بن مالك، من بني النمر بن قاسط: صحابي، ولد بالموصل، سنة٣٢ قبل البعثة، فأقام بمكة يحترف التجارة، إلى أن ظهر الإسلام، فأسلم، فلما أزمع المسلمون الهجرة إلى المدينة، أراد الهجرة فمنعه مشركو قريش، وقالوا: جئتنا صعلوكا حقيرا، فلما كثر مالك هممت بالرحيل ؟ فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ربح صهيب، ربح صهيب !. وشهد بدرا وأحد والمشاهد كلها. له ٣٠٧ أحاديث. وتوفي في المدينة سنة٣٨هـــ، وكان يعرف بصهيب الرومي، رضي الله عنه، **صفة الصفوة**، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمود فاخوري، د.محمد رواس قلعه، دار المعرفة، بيروت، (ط٢، ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م)، ج١، ص١٦٥، **وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء**، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، (ط٤، ١٤٠٥هـــ)، ج١، ص١٥١.

٢ **سنن ابن ماجه**، أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق: شعيب الأرناوط، وعادل مرشد ومحمد كامل قرة بللي وعبد اللطيف حرز الله، كتاب التجارات، باب الشركة والمضاربة، رقم الحديث(٢٢٨٩)، ج٣، ص٣٩٠، قال الألباني: منكر، **سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة**، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، (ط١، ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م)، ج٥، ص١١٨.

٣ **زاد المسير في علم التفسير**، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٤هـــ)، ج١، ص٢١٢.

٤ **السلسلة الضعيفة**، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، رقم الحديث(٢١٠٠)، ج٥، ص١١٨.

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ[١] إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْراً وَلَا نَزَلَ بِهِ وَادِياً وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ. فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.....فَأَجَازَهُ»[٢].

وجه الاستدلال: فالمقصود من هذه الشروط هو المحافظة على المال، فإجازة النبي ﷺ لشروط العباس رضي الله عنه التي كان يشترطها على المضارب تعد تقريرا منه لعقد المضاربة، كما تعد تقريرا لتلك الشروط، والتقرير من أحد وجوه السنة.

٣- إن البني ﷺ ضارب لخديجة رضي الله تعالى عنها بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة، قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنة؛ إذ ذاك كان عمره نحو خمس وعشرين سنة[٣].

١هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم، عم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجد الخلفاء العباسيين، كان في قريش سيدًا مشهورًا بالرأي، وكانت إليه سقاية الحاج، من مآثر قريش، وأُقرت له في الإسلام، قيل إنه أسلم قبل الهجرة، هاجر متأخرًا، وشهد الفتح وحنينًا، وكان الخلفاء يجلونه، توفي رضي الله عنه سنة٣٢هـ، الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج ٤، ص٣٥.

٢ **السنن الكبرى مع الجوهر النقي،** أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، (ط١، ١٣٥٢هـ)، كتاب القراض، ج٦، ص١١١. **وسنن الدار قطني،** علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناووط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، (ط١، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م)، كتاب البيوع، باب القراض، ج٤، ص٢٤. وقال الدار قطني: "أبو الجارود ضعيف"، سنن الدار قطني، ج٣، ص٣٨. وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن عقبة"، **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،** نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، (١٤١٢ هـ)، ج٤، ص٢٨٦. عن أبي الجارود: "وهو متروك كذاب، **التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،** أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، (ط١، ١٤١٩هـ .١٩٨٩م)، ج٣، ص١٤٠.

٣ **حاشية إعانة الطالبين** على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ج٣، ص٩٩، **وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان،** محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، دار المعرفة، بيروت، ص٢٢٠. **وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،** زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٨هـ)، ج١، ص٤١١.**وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،** تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، (١٩٩٤م)، ص٢٨٢. **والحاوى الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،** شرح مختصر المزني، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، ج٧، ص٣٠٣، ٣٠٦، **وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب،** (التجريد لنفع العبيد)، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، المكتبة، الإسلامية، ديار بكر، تركيا، ج٣، ص١٤٥.

احتجَّ بهذا الحديث العالم الماوردي وغيره من علماء الفقه الذين تحدثوا بهذا الموضوع بكثرة[1].

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ حكاه بعد البعثة مقرراً له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل على جواز المضاربة على هذا التقرير النبوي[2].

واعتُرض على الاستدلال به: بأن سفره لخديجة كان على سبيل الاستئجار لا على سبيل المضاربة؛ لما قيل: من أنها استأجرته بقلوصين[3].

وأجيب: باحتمال تعدد الواقعة، فمرة سافر على سبيل الاستئجار، ومرة على سبيل المضاربة، أو أنَّ من عبّر بالاستئجار تسمّح به فعبّر به عن الهبة[4].

٤- وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاْسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[5].

وجه الاستدلال: إن القراض رزق يرزقه الله بعض الناس على بعض، وأن النبي ﷺ أمر أن يترك الناس يرزق الله بعضهم على بعض.

الـــخـــلاصـــة:

إنه لم ترد أحاديث نبوية صحيحة قولية أو عملية بخصوص عقد المضاربة بعينه، وإنما هي السنة التقريرية، والسنة التقريرية من أنواع السنة التي تصلح للاستدلال، والذي يظهر أن العمل بالمضاربة كان متعارفا في عهد النبي ﷺ، وما شاع ولم ينهه النبي ﷺ يُعَد من التقرير، والتقرير دليل من أدلة السنة، وأما حديث صهيب رضي الله عنه الذي عند ابن ماجه فقد تبين ضعفه، ومع هذا فإن المضاربة ثابتة بتقرير النبي ﷺ.

---

١ **نهاية المحتاج في شرح المنهاج**، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة، بيروت، (١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ج٥، ص٢٢٠.

٢حاشية إعانة الطالبين، محمد شطا الدمياطي، المرجع السابق، ج٣، ٩٩.حاشية البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، المصدر السابق، ج٣، ص١٤٥.

٣ **القَلُوصُ من الإبل**، وهي الفتيَّة المجتمعة الخَلْق. **راجع: مقاييس اللغة**، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، تحقيق:عبد السَّلام محمد هَارُون، اتحاد الكتاب العرب، بيروت، (ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م)، ج٥، ص ١٧.

٤حاشية البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، المرجع السابق، ج٣، ص١٤٥.

٥**صحيح مسلم**، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار طيبة، الرياض، (ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م)، كتاب البيوع، باب لا يبع حاضر لبادى، رقم الحديث(١٥٢٢)، ج٢، ص٧٠٩.

ثـــالـــثـــا: الآثـــار

وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم تدلُّ على جواز المضاربة، ومنها:

١- وما رواه مالك في الموطأ عن العلاء[١] بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده "أَنَّهُ عَمِلَ فِيْ مَاْلٍ لَعُثْمَاْنٍ عَلَىْ أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَاْ"[٢].

وجه الاستدلال: يستدل من هذا الأثر أن المضاربة مما كان يجري بين الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، وهذا دليل على أن المضاربة جائز شرعا.

٢- وعن علي ﷺ أنه قال في المضاربة: "اَلْوَضِيْعَةُ[٣] فِيْ اَلْمَاْلِ وَاَلرِّبْحِ عَلَى مَاْ اِصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ"[٤].

وجـــه الاستـــدلال: هذا الأثر يوضح بعض أحكام المضاربة وهي:

أ- أن يكون الربح حصة شائعة بين الطرفين حسب الاتفاق.

ب- إن الخسارة تقع على رأس المال فقط، وهذا يدل على مشروعيتها.

---

١ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني، أحد المشاهير، ولاؤه للحرقة من جهينة، روى عن أبيه وعن ابن عمر وأنس بن مالك وأبي السائب مولى هشام بن زهرة ومعبد بن كعب بن مالك، روى عنه شعبة ومالك والسفيانان وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز الدراوردي وآخرون، وقال أحمد بن حنبل: ثقة لم أسمع أحداً يذكره بسوء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ما أنكر من حديثه شيئاً، توفي رحمه الله سنة١٣١هـــ، وقيل١٤٠هـــ، **راجع**: تاريخ الإسلام للذهبي، المرجع السابق، ج٨، ص ٤٩٦.

٢ **الموطأ**، مالك بن أنس، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، الإمارات العربية المتحدة،، (ط١، ١٤٢٥هـــ/٢٠٠٤م)، ج٢، ص٦٨٨. والحديث موقوف.

٣ **الوضيعة لغة**: الوضع لغة ضد الرفع، ووضع في التجارة: أي ضعة وضيعة، فهو موضوع فيها، وأوضع ووضع وضعا: أي غبن وخسر فيها، والوضيعة: الخسارة. وقد وضع في البيع أي أن الخسارة من رأس المال. راجع: لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج١٥، ص٣٢٧، مادة وضع، **واصطلاحا**: هو الجزء الهالك من المال، والمال مشترك والوضيعة فتكون على قدره. **راجع**: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص١١٥.

٤ **المصنف**، أبي بكر عبد الرزاق عبد الهمام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م)، رقم الأثر(١٥٠٨٥)، ج٨، ص٢٤٨.

٣- وعن عمر ﷺ "أَنَهُ أَعْطَى مَالَ يَتِيْمٍ مُضَارَبَةً"[١].

وجه الاستدلال: يدل على جواز المضاربة بحيث أعطى مال اليتيم، ولو لم يجز لما سلمه للمضاربة.

٤- ما رواه عروة بن الزبير[٢] ﷺ عن حكيم بن حزام[٣] ﷺ"أَنَهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَجُلِ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمُرِّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلَا يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَاناً وَلَا يَحْمِلَهُ فِيْ بَحْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ، قَالَ: فَإِذَا تَعَدَى أَمْرَهُ ضَمِنَهُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ"[٤].

وجه الاستدلال: إن دفع المال للمضاربة في زمن الوحي دليل على جواز هذه المعاملة، ولو كانت منهية، لما تعامل بها حكيم ﷺ والشروط دالة على الحرص بالمال، ولا تخالف الشريعة الإسلامية.

---

١ **سنن البيهقي الكبرى**، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (١٤١٤هـ/١٩٩٤م)، رقم الأثر(١١٣٨٨)، ج٦، ص١١١، **ومُصنف ابن أبي شيبة**، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيق: محمد عوامة، الدار السلفية، بومباي، الهند، (ط١٤٠٠،١هـ/١٩٨٠م)، رقم الأثر(٢١٧٨٣)، ج٦، ص٣٧٧.

٢ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، وأمه أسماء بنت أبي بكر، ولد سنة ٢٣هـ، وهو من كبار التابعين، فقيه محدث، أخذ عن أبيه وأمه، وخالته السيدة عائشة، وعنه خلق كثير، لم يدخل في شيء من الفتن، انتقل من المدينة إلى البصرة، ثم إلى مصر فأقام بها سبع سنين، وتوفي بالمدينة سنة ٩٩، رحمه الله، **ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول**، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول، تركيا، (٢٠١٠ م)، ج٢، ص٣٣٧.

٣هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، أبو خالد، صحابي، قرشي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، شهد حرب، الفجار، وكان صديقًا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل البعثة وبعدها، أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، وفعل مثل ذلك في الإسلام، وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، عالما بالنسب، أسلم يوم الفتح له في كتب الحديث ٤٠ حديثًا، عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وتوفي بالمدينة ٥٤هـ، ودفن في داره، **راجع**: تهذيب التهذيب، للذهبي، المرجع السابق،ج ٢، ص ٤٧٧، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٩ .

٤ السنن الكبرى مع الجوهر النقي، أبي بكر أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي،المرجع السابق، كتاب القراض، ج٦، ص١١١، وسنن الدار قطني، علي بن عمر الدارقطني، المرجع السابق، كتاب البيوع، باب القراض، ج٤، ص٢٤.

٥- عَنِ الْعَلاَءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن جَدِّهِ: "أَنَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ ﷺ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فيه على أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا"[١].

وجه الاستدلال: هذا الأثر فيه دليل على مشروعية المضاربة، حيث تعامل بها أحد الخلفاء الراشدين، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولو كان منهيا لما تعامل به.

٦- وجاء عن ابن مسعود ﷺ"أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خَلِيْدَةَ[٢] مَالاً مُقَارَضَةً"[٣].

٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ[٤] عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ[٥] ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلاَ[٦] مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ فَتَبِيعَانِهُ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

---

١ سنن الكبرى للبيهقي، كتاب القراض، باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره، ج٦، ص١١١، رقم الأثر١١٣٨٦، **والموطأ**، مالك بن أنس، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، (ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م)، كتاب القراض، باب ما يجوز في القراض، ج٤، ص٩٩٤.وقال عنه الألباني: "صحيح".

٢ زيد بن خليدة الشيباني ولي قضاء الكوفة في خلافة علي بن أبي طالب أياما ثم عزله ورد شريحا، وابنه محمد بن زيد بن خليدة روى عن محمد بن زيد أبو إسحاق الشيباني وغيره، قال ابن حبان فى الثقات من التابعين، ويروى عن ابن مسعود. روى عنه ابنه. قلت: له ذكر فى باب استقراض الحيوان. **راجع: الثقات**، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، (ط١، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م)، ج٤، ص٢٤٧.

٣ **معرفة السنن والآثار**، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، (ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩١م)، ج٨، ص٣٢٢، **والدراية في تخريج أحاديث الهداية**، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ج٢، ص١٨١.

٤هو زيد بن أسلم، العدوي بالولاء، مولى عمر بن الخطاب، كانت له حلقة بالمسجد النبوي، وكان فقيهًا عالمًا بتفسير القرآن، كثير الحديث، ثقة، وقيل إنه كان يدلس، كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، توفي رحمه الله سنة ١٣٦، راجع: تهذيب التهذيب، لابن حجر العقسلاني، المرجع السابق، ج ٣، ص٣٩٥، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٣، ص ٩٥.

٥ عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوى، ذكره ابن عبد البر، وقال: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أحفظ له رواية ولا سماعا منه. وكان من أنجاد قريش وفرسانهم. وقتل بصفين مع معاوية، وكان على الخيل يومئذ، وسبب ميله إلى معاوية: أنه خاف من عليّ من أجل الهرمزان، وكان يقال إنه قتله في زمن عثمان وعفي عنه، وقضية قتله له مضطربة على ما قال أبو عمر، **راجع: العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين**، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٩٩٨م)، ج٤، ص٤٥١.

٦ أي: رجعا من الغزو. **والمحكم والمحيط الأعظم**، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٠٠٠م)، ج٦، ص٤١٦.

وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ فَقَالاَ وَدِدْنَا فَفَعَلاَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ﷺ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ بَاعَا وَرَبِحَا فَلَمَّا رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالاَ: لاَ. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَلَّمَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ. قَالَ: أَدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ قُرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ"[1].

وجه الاستدلال: قول الرجل الذي هو من جلساء عمر بن الخطاب ﷺ: "لو جعلته قراضا" وموافقة عمر يدل على صحة المضاربة، ولو علم عمر فسادها لردها على الجليس[2].

٥- وقد رُوي نحوُه عن جماعة من الصحابة ﷺ منهم: عمر بن الخطاب[3]، وابنه[4]، وغيرهم.

---

١ سنن الكبرى، للبيهقي، كتاب القراض، رقم الأثر(١١٣٨)، ج٦ص١١٠. ومعرفة السنن والآثار، كتاب الصلح، باب القراض، ج، ٤ص٤٩٧رقم الأثر (٣٧٠٢)، موقوفٌ صحيح. **والبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير**، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، (ط١،، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م)، ج٧، ص٢٢.

٢ الحاوي الكبير، للإمام الماوردي الشافعي، المرجع السابق، ج٩، ص١٠٣، وتكملة المجموع، للمطيعي، المرجع السابق، ج١٤، ص٣٤٠.

٣ أخرجه ابن شيبة في مصنفه، رقم الحديث(٢١٣٦٨)، ج٤، ص٣٩٠، **ومعرفة السنن والآثار**، أبو بكر البيهقي، ج٤ص٤٩٨، **والدراية في تخريج أحاديث الهداية**، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٢ص١٨١، **والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير**، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، (ط١، ١٤١٩هـ .١٩٨٩م)، ج٣، ص١٣٩، والبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن المصري الشافعي، ج٧، ص٢١، **ونصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي**، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ج٤، ص١١٤.

٤ سنن الدارقطني، للإمام الحافظ الدارقطني، المرجع السابق، كتاب الزكاة، باب استقراض الوصي من مال اليتيم، ج٢، ص١١١.

الـــخـــلاصـــة:

نقلت الآثار التعامل أن الصحابة تعاملوا هذا العقد، وأن تعاملهم يدل على معرفتهم، وأنه كان في عهد النبوة، وفي العهود المشهود لها بالخيرية، وأن الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب ﷺ تعامل هذا العقد مع ابنيه، وأن علمهم وتعاملهم يدل على جواز هذا العقد.

رابعـــاً: الإجماع

وذلك أنَّ الصحابة ﷺ تعاملوا بالمضاربة، و لم يكن فيهم مخالفٌ، ولا ثمتَّ منكرٌ، فيكون عملهم هذا دالاً على المشروعيّة، وبه يحصل الإجماع.

١- قال الشوكاني بعدَ سياقه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في المضاربة: "فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز" [١].

٢- وقال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة[٢] ".

٣- وقال الصنعاني[٣]:"لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام"[٤] .

٤- وقال الزرقاني[٥] عند شرحه موطأ إمام مالك: "... ونقلته -أي القراض- الكافة عن الكافة ... ولا خلاف على جوازه"[٦].

---

١ **نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار**، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، بمصر، دون التاريخ، ج٥، ص٣٠٠، ٣٠١.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٦.

٣ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، أبو إبراهيم، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف كأسلافه بالأمير ولد عام ١٠٩٩هـ، مجتهد، يلقب "المؤيد بالله "ابن المتوكل على الله، وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسن وصلاح بن الحسين الأخفش وعبد الله بن علي الوزير وغيره، وقرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء وعلماء المدينة، وبرع في جميع العلوم، ومن تصانيفه: "توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار، "وسبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام "و"اليواقيت في المواقيت، و "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، توفي رحمه الله عام ١١٨٢هـ، **راجع**: البدر الطالع، للإمام الشوكاني، المرجع السابق، ج٢، ص ١٣٣، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٦، ص ٢٦٣.

٤ **سبل السلام**، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، (ط٤، ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م)، ج٣، ص٧٧.

٥ هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني: فقيه مالكي، ولد عام ١٠٢٠هـ، بمصر:من كتبه "شرح مختصر سيدي خليل "و"شرح العزية" توفي رحمه الله عام ١٠٩٩هـ، الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٣، ص٢٧٢.

٦ **شرح الزرقاني على شرح موطأ مالك**، للزرقاني، دار الفكر، بيروت، (١٣٩٨هـ)، ج٤، ص٣١٨.

وهذا الشيخ عبد الوهاب الشعراني[1] في كتابه "الميزان الكبرى" يقول: "اتفق الأئمة على جواز المضاربة، وهي القراض بلغة أهل المدينة"[2]. وقال الإمام علاء الدين الكاساني: "بُعِثَ رسول اللَّه ﷺ والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم[3].

وجه الاستدلال: إن في ذلك إقرار لهم، والإقرار أحد وجوه السنة المقرر لاستدلال المسائل الفقهية وغيرها من الدين.

مـــلاحـــظـــة: قول بعض العلماء عن المضاربة

وقد ورد عن ابن حزم قوله: "كل أبواب الفقه فيه أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً في السنة لكنه إجماع صحيح، ويقطع بأنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقره[4] ".

وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار:" ليس في المضاربة شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث ضعيف يقول: إن فيها بركة"[5].

ويرد على ابن حزم أمور منها:

الأول: ليس في مذهبه الاعتداد بالإجماع مع الجهل بالسند من الكتاب والسنة، وقد اعترف أنه لم يجد له أصلا فيهما.

الثاني: أنه لا يرى عدم العلم بالمخالف إجماعا مع أنه ليس عنده هنا سوى عدم العلم بالمخالف.

الثالث: أنه يعترف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة بعد علمه التعامل به، والتقرير نوع من السنة، فيكون في الأصل من السنة مناقضا لقوله بالتقرير.

رابعا: أن التجارة عن تراض، تشمل القراض والمضاربة.

---

١ هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي، أبو المواهب أو أبو محمد، المعروف بالشعراني أو الشعراوي، ولد ببلدة ساقية أبي شعرة سنة٨٩٨هـــ، من أعمال المنوفية وتوفي بالقاهرة سنة ٩٧٣وكان فقيهًا محدثًا أصوليًا صوفيًا مكثرًا في التصنيف. أخذ العلم عن مشايخ عصره كالشيخ الجلال السيوطي وزكريا الأنصاري، من تصانيفه: " الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية "وأدب القضاة، **راجع:** شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٨ ص ٣٧٢، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٤، ص ٣٣١، ومعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ج ٦، ص ٢١٨.

٢ **الميزان الكبرى**، عبد الوهاب الشعراني، دار الفكر، دون المكان والطبعة والتاريخ، ج٢، ص٩٢.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٧٩.

٤ المحلى، لابن حزم الظاهري، المرجع السابق، ج ٨، ص٢٤٧.

٥ نيل الأوطار، للإمام الشوكاني، المرجع السابق، ج٥، ص٣٩٥.

خامسا: أن مذهبه وجود نص في الكتاب والسنة على كل نازلة، فكيف ينفي هنا وجود أصل للقراض فيهما.

سادسا: أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

سابعا: أن الآثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى مرتبة القطع بمضمونها مع أن " ابن حزم" يقطع بتقريره النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة[1].

وقد قال الشيخ الألباني[2] رحمه الله بعد نقل كلام ابن حزم السابق:

"وفيه أمور أهما: أن الأصل في المعاملات الجواز إلا لنص، بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص كما فصله ابن تيمية رحمه الله تعالى، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضا قد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراض وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلا لجوازه، وعدم الإجماع المدعى فيه"

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن المضاربة ثابتة بالسنة، فقد جاء في فتاوىه مختصرا ما يلي[3]:

الآية المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله تعالى:﴿ **وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا** ﴾[4].

---

١ **عقد المضاربة في الفقه الإسلامي وأثره على المصارف وبيوت التمويل الإسلامية**، زيد بن محمد الرماني، (١٤٢٠هـ/١٤٢١هـ)، ص٢٨، ٢٩.

٢ هو أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني، ولد الشيخ في مدينة أشقودرة، عاصمة ألبانيا سنة(١٣٤٤هـ، الموافق(١٩١٤م)، في أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلميفقرر الشيخ نوح رحمه الله الهجرة بأسرته إلى بلاد الشام فرارا بدينه، قرأ الشيخ القرآن مجودا على والده وتلقى عليه بعض علوم اللغة وبعض كتب المذهب الحنفي، أثنى عليه كبار علماء عصره، فقد قال فيه الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أعلم تحت قبة الفلك أعلم بحديث رسول اللهﷺ من الشيخ ناصر، توفي رحمة الله (١٤٢٠هـ، الموافق(١٩٩٩م) في عمان،**راجع: مقالات الألباني**، لنور الدين طالب، ص ١٧٥، ٢٤٣، **وحياة الألباني** وآثاره وثناء العلماء عليه لتلميذه الشيباني، **وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية** (أكثر من ٩٠٠٠ موقف لأكثر من ١٠٠٠ عالم على مدى ١٥ قرنًا)، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة، (ط١)، ج١٠، ص٣٦٨.

٣ مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج١٩، ص١٩٢،١٩٦.

٤ الآية رقم (١١٥) من سورة النساء.

وذلك أن كلما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله وسلم، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كلما أجمع قد بينه الرسول وهذا هو الصواب.

فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس، ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهذا دليل ثان بالنص، إن ما دل عليه الإجماع قد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن، فعن الرسول أخذ، والكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص.

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، وليس كذلك، بل إن المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلة، ولاسيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون مال غيرهم مضاربة، ولم ينه عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة"[1].

الـــخـــلاصـــة:

وبعد هذا يرى الباحث أنه إذا لم تصل إلينا سنة قولية أفليس التقرير من السنة؟ ثم الإجماع الصحيح المجرد الذي لم يخرج عليه أحد من الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم، وأخذ به كل الأئمة المجتهدين، وأجمعت عليه الأمة بعد مدة أربعة عشر قرنا، وهذا الإجماع أليس حجة ملزمة، ومصدرا من مصادر التشريع الإسلامي؟.

خامســا: الـــدليل الـــعقلي

مما يُضاف إلى ما سبق أنّ الحاجة كذلك داعيةٌ إلى مشروعية المضاربة، فالإنسان قد يكون لديه مال لكنه لا يهتدي إلى استثماره، وقد يكون لديه ذكاء وفطنة وحسن تدبير، لكنه لا يملك رأس مال يستثمره[2]؛

---

١ إرواء الغليل في تخريج أحاديث السبيل، محمد بن ناصر الدين الألباني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٩٣.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٦.

لذلك كان القول بجواز المضاربة متوافقاً مع مقتضى العقل، وكان في تشريع هذا العقد دفعاً لحاجة الغني والفقير، والله سبحانه وتعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم[1].

قال في المقدمات: "والقراض مما كان في الجاهلية فأقر في الإسلام؛ لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها، وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه، فاضطر فيه إلى استنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارة لما جرت عادة الناس فيه في ذلك على القراض فرخص فيه لهذه الضرورة، واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة"[2].

سادساً: القياس

علمنا مما سبق بيانه أنَّ الفقهاء أجمعوا على مشروعيّة المضاربة، لكنَّ جمهور الفقهاء يرون أنَّ المضاربة وإن كانت مشروعة وجائزة، إلا أنها شُرعت على خلاف القياس؛ فهي عندهم رخصة، فالقياس لا يُجيزها؛ لأنَّ القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر مجهول، أو بأجر معدوم ولعمل مجهول، وقد ترك هذا القياس للأدلة السابقة من الكتاب والسنة[3].

الـــخلاصـــة:

وما سبقَ ذكره، يتبين أنّ المضاربة جائزة بالإجماع، والإجماع من أقوى الأدلة الشرعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلال، وأنّ المضاربة أيضا مشروعة بالعقل، وأنه يقتضي على جوازها لحاجة الناس إليها، وأنها جائزة بالأدلة الشرعية المتقدمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، وكما نقلهُ عن الأئمة أنها من أنواع الشركات، وأنها على مقتضى القياس، والمسألة مبسوطةٌ في كتب الفقه المطوّلة؛ لذلك لم نُطل البحثَ فيها.

---

١ بدائع الصنائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٦ص٧٩.

٢ **مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل**، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، (طبعة خاصة، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٧، ٤٤٠، و**شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون**، إعداد: محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص١٩٨.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦ص٩٩. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، لابن رشد، ج٢ص١٧٨، ومغني المحتاج على معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣٠٩. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لابن زكريا الأنصاري، المرجع السابق، ج١، ص٤١٣.

المبحث الثاني: حكم عقد المضاربة، وحِكَمِهَا، وهل المضاربة مشروعة بمقتضى القياس أم على خلافه

لقد أباح الإسلام التعامل بالمضاربة لشدة حاجة الناس إليها، ولما يترتب عليها من منافع عديدة، فالإسلام حرص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه عاطلاً، وحريص أيضًا على قيام الإنسان بالعمل وابتعاده عن الكسل والتعطل، وليس كل من يملك المال لديه القدرة على العمل فيه واستثماره، ولا كل من يملك القدرة والكفاءة على العمل يتوافر لديه المال، ومن هنا كانت المضاربة الأداة التي تحقق التعاون المثمر بين المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع في فئاته المختلفة، وتتحقق بمشروعية هذا العقد سد حاجة الطرفين وتوسعة أبواب الرزق الذي يعود على رب المال والمضارب، بالإضافة لما فيه من نفع للمجتمع وتنمية له، وبطبيعة الحال فإن ما نقصد من هذا المبحث هو إيراد بعض الخطوات المهمة لقعد المضاربة، ومن هذا الأمر، إيراد حكم عقد المضاربة بحيث أن الفقهاء أجمعوا على جوازها، وإن لكل حكم تشريعي له حكم سامية من الشارع عرفه البشر أم لم يعرفه، وبناء على هذا نشير الحكمة من مشروعية عقد المضاربة، وبحيث أن الفقهاء اختلفوا هل المضاربة موافقة على القياس في جوازها من موافقة الإجارة وغيرها من العقود الجائزة، أم أنها مخالفة للعقود الجائزة، وأنها مستثناة من مجهول، وبناء على ما أسلفت ذكره تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم عقد المضاربة في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: الحكمة في مشروعية عقد المضاربة

المطلب الثالث: هل المضاربة مشروعة بمقتضى القياس أم على خلافه

المطلب الأول: حكم عقد المضاربة في الفقه الإسلامية

حكم المضاربة: أن كل ما يجوز لشريك العنان أن يفعله جاز للمضارب أن يعمله، وما منع منه الشريك فيمنع منه المضارب[1]، أي أن له إذا صحت المضاربة أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويودع، وغير ذلك لإطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح، وقد لا يتحصل إلا بالتجارة[2].

خلاصة الأحكام المترتبة على تكييف المضاربة الثنائية[3] أنها شركة؛ بناءً على تغليب طابع المشاركة بين رب المال بتقديم المال، والمضارب بتقديم العمل للاشتراك معاً في الربح؛ فإن العلاقة بينهما تأخذ أحكاماً مختلفة؛ منها:

أولا- حكم المال في عقد المضاربة: حيث يشترط تسليم رأس مال المضاربة للمضارب حين العقد، **ويترتب على ذلك أحكام منها:**

أ -إذا قبض المضارب المال، و لم يبدأ بالعمل؛ فإنه يعتبر (أميناً)، من حيث علاقته برب المال، وعليه حفظ المال ورده إلى صاحبه إذا طلب منه ذلك، وإن هلك منه بدون تعد أو تقصير فليس عليه ضمان[4].

ب –إن بدأ المضارب بالعمل، فيكون وكيلاً عن رب المال، ويقوم مقامه بكافة التصرفات[5].

ويترتب على ذلك عدة أحكام:

١- إن تحقق ربح في المال تتحول العلاقة إلى مشاركة في هذا الربح، حسب الاتفاق.

٢- وإن تحققت الخسارة فهي على رأس المال، ولا شئ على المضارب.

٣- في حالة عدم وجود ربح، ولا خسارة، يكون رأس المال لصاحبه، ولا شيء للمضارب.

٤- وإن هلك المال بدون تعد أو تقصير فلا ضمان عليه[6].

---

١ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٤.

٢ **مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان**، أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، تحقيق أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علي جمعة محمد، ج٢، ص٦٥١.

٣وهي التي يوجد فيها شخص واحد يقدم المال وشخص واحد يقوم بالعمل، ينظر: **فقه المعاملات**، مجموعة من المؤلفين، موسوعة فقه المعاملات، وتشمل: الأبحاث والتطبيقات، والفتاوى، والمصطلحات، المصدر: موقع الإسلام، ج١، ص٣٩٠.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص١٢٠.

٥ المرجع نفسه.

٦ المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المرجع السابق، ج ٣، ص ٨.

ثانياً: الأحكام المترتبة على فساد العقد

أ –في حالة فساد المضاربة لعلة ما؛ فإن المضارب يأخذ حكم الأجير في وجوب دفع الأجرة إليه، أي أجرة المثل[1].

ب –إن شرط الربح كله لرب المال، ينقلب إلى إبضاع فيكون رب المال مسئولاً عنه وحده فله ربحه وعليه خسارته، وليس للمضارب أجر[2].

ج – إن شرط الربح كله للمضارب، ينقلب إلى قرض، فله ربحه وعليه خسارته، وإذا فقد منه كان ضامنا، ويجب عليه رده لصاحبه[3].

ثالثاً – حكم تعدي المضارب

كما لو خالف المضارب شرطاً من شروط العقد، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا خالف المضارب شرطاً من شروط العقد يكون متعدياً، وعليه الضمان، ولا شئ له؛ لمخالفته شروط العقد، لقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»[4].

الـــخـــلاصـــة:

مما سبق تبين أن المضارب يكون أميناً إذا قبض المال، و لم يشرع في العمل، ووكيلاً إن شرع في العمل؛ لأنه يتصرف بأمر رب المال، وإذا ربح فهو شريك في الربح بجهده وعمله، ومتبرعاً إن شرط الربح كله لرب المال، ومستقرضاً إن شرط الربح كله للمضارب، ومتعدياً إن خالف المضارب شرطاً من الشروط التي تم الاتفاق عليها، وأجيرًا إن فسدت المضاربة لعلة.

---

١ روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المرجع السابق، ج٤، ص٣١١.

٢ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص ٥٩٥.

٣ الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ج٣٨، ص ٦٩.

٤ أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله الصلح بين الناس، حديث رقم (١٣٥٧)، ج٣، ص٦٣٤.

مسألة الفرق بين المضاربة المشتركة والمعاملات الربوية:

تتميز المضاربة المشتركة عن المعاملات الربوية بعدة فوارق، **ومن أبرزها:**

١- من حيث الربح

في المضاربة المشتركة تكون نسبة الربح شائعة، إن تحققت زيادة على رأس المال، وإلا فلا، وهذا بخلاف ما يحصل في المعاملات الربوية؛ بحيث يتم الاتفاق على فائدة ثابتة مقدماً مثل **٨ %** أو **١٠ %** من رأس المال، سواء تحققت هذه النسبة على رأس المال أم لا[١].

٢- من حيث الخسارة

في المضاربة المشتركة، تقع الخسارة على رب المال وحده، ما لم يتعد المضارب أو يقصر، بينما في المعاملات الربوية؛ فإن رب المال لا تقع عليه خسارة مطلقا؛ ولكن تكون الخسارة على المقترض وحده، حيث يتوجب عليه رد رأس المال مع الفائدة في جميع الحالات[٢].

٣- من حيث الرقابة الشرعية

إن المصارف الإسلامية يوجد فيها رقابة شرعية، تقوم بمراقبة الأعمال المصرفية، بالإضافة إلى الرقابة المالية، بينما في البنوك الربوية، لا يوجد فيها إلا الرقابة المالية[٣].

---

١ **موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي**، علي أحمد السالوس، مكتبة دار القرآن، مصر، ودار الثقافة، الدوحة، (ط٧، ٢٠٠٢م)، ص١٣٤، ١٣٦.

٢ **المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي**، الدكتور محمد عثمان شبير، دار النفائس، عمان، (ط٦، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٧م)، ص ٣١٧.

٣ **تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامي**، الدكتور: سامي حسن أحمد حمود، مطبعة الشرق ومكتبتها، القاهرة، (ط١، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م/ط٢، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م)، ص٢٥٤، ٢٥٦.

المطلب الثاني: الحكمة في عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية

قد شرعها الإسلام المضاربة وأباحها تيسيراً على الناس، فقد يكون بعضاً منهم مالكاً للمال ولكنه غير قادر على استثماره. وقد يكون هناك من لا يملك المال، لكنه يملك القدرة على استثماره.

فأجاز الشرع هذه المعاملة؛ لينتفع كل واحد منهما – المضارب، رب المال – فرب المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل. والله ما شرع العقود إلا لتحقيق المصالح ودفع الحوائج[1].

ونعلم أن حكمة مشروعية الشركة عامةً هو تنمية المال، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكامل بين القدرات والإمكانيات والكفايات، بالاستفادة ممّن لديه المال الكثير وقد تكون الخبرة لديه قليلة، والاستفادة ممّن لديه الخبرة الواسعة وربما كان المال لديه قليلاً، إلى غير ذلك من الصور[2].

وهذا المعنى في الشركة عامة يوجد في المضاربة على أتمّ وجه وأعلى نسبة؛ لما فيها من تحصيل المال أصلاً لمن لا يوجد لديه غالبا، وتحقيق الفائدة لمن عنده المال ولا خبرة عنده أصلاً، فكانت الحاجة ماسة إلى هذا النوع من الشركة؛ لتحقيق التعاون والنفع بين هذين الصنفين من الناس، ورعاية للمصلحة العامة في الاستفادة من وظيفة المال التي هي قوام معاش الناس، والخبرة التي وهبها الله عز وجل لتسخر في أمور الناس قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾[3].

---

1 **فقه السنة**، السّيد سابق، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، دون الطبعة والتاريخ، ج٣، ص١٤٧. **والعدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني**، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، المطبعة العصرية، بيروت، (طبعة جديدة منقحة، ١٤١٧ هـ/١٩٩٧م)، ص٢٥٣.

2 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص ١٠٩.

3 من الآية رقم (٣٢) من سورة الزخرف.

ويمكن تلخيص حكمة مشروعية عقد المضاربة على النقاط التالية:

أباحت الشريعة الإسلامية التعامل بالمضاربة؛ لحاجة الناس إليها، ولما يترتب عليها من منافع كثيرة، **منها:**

١- تبادل المنافع التي أحلها الله، واستثمار الأموال ،وعدم تركها مكنوزة، بما يتفق مع روح الشريعة من حيث التيسير على الناس[١].

٢- إن عقد المضاربة فيه حض وتشجيع على العمل للقضاء على البطالة؛ حيث إنها وسيلة من وسائل الرزق[٢].

٣-كما أن كثيرًا من أصحاب الأموال يرغب في تنمية ماله بالتجارة، وليس له القدرة على التجارة، فيحتاج إلى من يحسن التجارة، ولا يملك مالاً فكانت المضاربة الوسيلة التي تحقق التعاون بين المال والعمل، وما شرع الله العقود إلا لمصالح العباد، ودفع حوائجهم، فكانت المضاربة جائزة[٣].

٤- تحقيق مقصد الشارع في حفظ المال، الذي يعتبر أحد الكليات الخمس والتي حض الإسلام على حفظها[٤].

٥- إن الاستثمار المعاصر يعتمد على تلاقي رأس المال مع الخبرة وذلك عن طريق تجميع الأموال من المودعين، ودفعها لذوي الخبرة والكفاءة من أجل الاستثمار وفق أحدث الأساليب؛ لتحقيق فائدة تعود على أصحاب الأموال، والجهات المستثمرة والمجتمع[٥].

---

١ المقدمات الممهدات، ابن رشد، المرجع السابق، ج٣، ص ٦.

٢ الحاوى الكبير، أبو الحسن الماوردى، المرجع السابق، ج ٩، ص ١٠٤.

٣ كشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص ٥٩٤.

٤ الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ج٣٨، ص ٣٧ .

٥ المضاربة وتطبيقاتها العملية، زيد، المرجع السابق، ص ٢٥.

المطلب الثالث: هل المضاربة مشروعة بمقتضى القياس أم على خلافه؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء[1]، أن المضاربة ثابتة على خلاف القياس وليس على وفقه، جاء في مواهب الجليل: "لا خلاف بين المسلمين في جوازه وهو مستثنى من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة[2]". وقال الكاساني: "القياس أن المضاربة لا تجوز؛ لأنها استئمار بأجر مجهول، بل معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع[3] ". وورد في مغني المحتاج: "وهو رخصة خارجة عن قياس الإجارات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق"[4].

القول الثاني: أن المضاربة مشروعة على مقتضى القياس. وذهب إلى هذا القول الحنابلة[5].

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية[6] وقالوا: إن المضاربة والمزارعة والمساقات كلها نوع من أنواع المشاركات فهي واردة على وفق القياس وليست من أنواع المعاوضات كالإجارة؛ لذلك لا يجوز أن يقاس عليها غيرها، ويعطى حكمها. وقد بين شيخ الإسلام تيمية عند كلامه على لفظ الإجارة أن فيه عموماً وخصوصاً، **وأنها على ثلاث مراتب:**

المرتبة الأولى: أن لفظ الإجارة يقال لكل من بذل نفعاً بعوض سواء كان العمل معلوماً أو مجهولاً.

المرتبة الثانية: الإجارة التي هي الجعالة، وهي: أن يكون النفع غير معلوم ولكن العوض مضمون[7].

---

١ فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، المرجع السابق، ج١، ص٣٨٢.

٢ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المرجع السابق، ج٧، ص٤٤٠.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٧٩.

٤ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣٠٩.

٥ مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج٢٩، ص١٠٤.

٦ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، المعروف ابن قيم الجوزي، ولد عام ٦٩٠هـ، شمس الدين من أهل دمشق. من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق، كتب بخطه كثيرا، وألف كثيرا، من تصانيفه: "الطرق الحكمية"، و "مفتاح دار السعادة"، و "الفروسية"، و "مدارج السالكين إعلام الموقعين، والداء والدواء، توفي رحمه عام ٧٥١هـ، الأعلام، للزركلي المرجع السابق، ج ٦، ص ٢٨١، والدرر الكامنة، ج٣، ص ٤٠٠، **وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين**، نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الآلوسي، مطبعة المدني، (١٤٠١هـ/١٩٨١م)، ج١، ص٤٤.

٧ مغني المحتاج، للشربيني، المرجع السابق ج٢ص٣٠٩.

المرتبة الثالثة: الإجارة الخاصة وهي أن يستأجر عيناً أو يستأجره على عمل في الذمة بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة[1]، ثم قال بعد ذلك:"والمساقات والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على نماء يحصل من قال هي إجارة بالمعنى الأعم أو العام فقط ومن قال هي إجارة فقد أخطأ"[2].

الـــترجـــيح: والذي يترجح والعلم عند الله ما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو أنَّ المضاربة قد شُرعت على مقتضى القياس، وأنَّ المضاربة نوعٌ من أنواع الشركات؛ لاشتراك المضارب والعامل في المغرم والمغنم، كما أنَّ المطلوب في المضاربة هو المال، وليس عمل العامل، وبذلك تُخالف الإجارة. وذلك[3]:

١- لاشتراك المضارب والمالك في المغنم والمغرم.

٢- ولأن المضاربة عقد شركة في الصحيح وليس عقد إيجار.

٣- وذلك لأنه يتم بموجبه الاشتراك في الربح.

٤- ويؤيد ما جاء في المبسوط: "وجواز عقد الشركة بين اثنين بالمال دليل جواز هذا العقد؛ لأن من جانب كل واحد منهما هناك ما يحصل به الربح فينعقد شركة في الربح"[4].

٥- وجاء في البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: "والمضاربة عقد شركة في الربح"[5].

٦- إلى أنَّ المضاربة من أنواع الشركات، وذلك في معرِض تعدادها[6]، وذلك ظاهرٌ جداً عندَ فقهاء الحنابلة[7].

---

١ مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج٢٩، ص١٠٤.

٢ **المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة**، حسن الأمين، المعهد الإسلامي للتنمية، مكتبة ملك فهد، جد، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ص ٢٤، **وحاشية عميرة**، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج٣، ص٥٢، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية، المرجع السابق، ج ٢٠، ص٥٠٤.

٣ مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج٢٩، ص١٠٤.

٤ المبسوط للسرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المرجع السابق، ج٢٢، ص٣٢، ١٩.

٥ بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٦.

٦ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥ص٩. شرح الزركشي، ج٢ص١٤٤، **وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني**، أبو الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، (١٤١٢هـ)، ج٢، ص٢٦٩.

٧ **مختصر الإنصاف والشرح الكبير**، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي وغيره، ج١، ص٥٥٥.

المبحث الثالث: أنواع عقد المضاربة، وأركانها، وشروطها

كما أنه من المتحتِّم على العلماء والباحثين أنْ يساهموا في توظيف العلوم الشرعية لدراسة ما يستجدُّ من النوازل والوقائع، ومن أبرزِ ما برزَ من النوازل، علم المعاملات المعاصرة، فهو لا يُعدُّ نازلة، وإنما هو في الحقيقة علمٌ مستقلٌّ، خليطٌ من فقه المعاملات، وعلم الاقتصاد، ومن محاسن الدراسات الأكاديمية، والبحوث العلميِّة المحكمة أنها أولتْ هذا الجانب اهتماماً مشكوراً، وإنْ كان يحتاجُ لمزيدِ اهتمامٍ، يتمثلُ في أمورٍ ليسَ هذا محلها، ومن فروعِ هذا العلم ما يتعلقُ بفقه الشركات كشركةِ المضاربة بالتركيز على صيغةِ التمويل عن طريق المضاربة؛ فهيَ تعدُّ من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوعٌ من المشاركة بين رأس المال والعمل، ومما يندرجُ تحته مراجعةُ القضايا التي تختلف فيها آراء الفقهاء، وتقويم عمليات البنوك الإسلامية في هذا الخصوص، وتوضيح أركانها وشروطها، كما جرت العادة عند دراسة عقد من العقود المالية، أن يكون له أركان يقوم بها ولولاها ليس له وجود فالركن أساس العقد وقوامه، وكما أن لكل عقد له أركان، كذلك لكل ركن له شروط، فالشروط تتفرع عن الأركان، فإن لم يوجد الأركان، فلا وجود للشروط؛ ولهذا فإن عقد المضاربة له أركان وشروط اشترط بها الفقهاء، منها ما هو مختلف بينهم، ومنها ما هو متفق عليهم، وفي ضوء ما تقدم ذكره تم تفريع هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع عقد المضاربة في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: أركان عقد المضاربة في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث: شروط عقد المضاربة في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: أنواع عقد المضاربة في الفقه الإسلامي

تنقسم المضاربة إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة فمن هذه الاعتبارات ما يلي:

أولا: من حيث أصلها

تنقسم المضاربة من حيث أصلها إلى قسمين، هما: مطلقة ومقيدة:

فالمطلقة: هي أن يدفع شخص المال إلى آخر بدون قيد، ويقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاً، ونحو ذلك أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله[1].

والمقيدة: هي أن يعين شيئاً من ذلك أو أن يدفع إلى آخر ألف دينار مثلاً مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة، أو في بضاعة معينة، أو في وقت معين، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين[2].

وهذان النوعان الأخيران –حالة التأقيت وتخصيص شخص– جائزان عند أبي حنيفة وأحمد[3]، وغير جائزين عند مالك والشافعي[4].

وكذلك يجوز إضافتها إلى المستقبل عند الأولين ولا يجوز عند الآخرين كأن يقول رب المال: ضارب بهذا المال ابتداء من الشهر الآتي. وأما تعليق المضاربة على شرط كما إذا قال صاحب المال: إذا جاءك فلان بالدين الذي لي في ذمته (ومقداره ألف دينار) وسلمك إياه فضارب به، فقد أجازه الحنابلة[5] ولم يجزه الحنفية[6] والمالكية[7] والشافعية[8]؛

---

١ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣٢٠.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٧، ٩٨.

٣ حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، المرجع السابق، ج ٤، ص ٤٨٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص ٥١٢.

٤مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، المرجع السابق، ج٥، ص٣٦٠، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المرجع السابق، ج٥٥، ص١٢١، ١٢٢.

٥ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٦٢، ٦٣.

٦ الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥٢١.

٧ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق ج٣، ص٤٩٧.

٨ **المهذب في فقه الإمام الشافعي**، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد الزحيلي، دار القلم دمشق، ودار الشامية، بيروت (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، ج٣، ص٤٧٨.

لأن المضاربة تفيد تمليك جزء من الربح، والتمليك لا يقبل التعليق[1].

ويشترط في المضاربة عند الشافعية والمالكية أن تكون مطلقة، فلا تصح مقيدة بنوع معين من التجارة، ولا بشخص معين، ولا ببلد معين. ولا يشترط تعيين مدة فيها، فإن عينت مدة لا يتمكن فيها العامل من المتاجرة، فسدت الشركة، وإن عينت مدة يتمكن فيها من التجارة، ثم منع العامل من الشراء، و لم يمنع من البيع، صح ذلك لتمكنه من الربح بالبيع[2].

ثانيًا: من حيث تعدد أطرافها

تقسم المضاربة باعتبار تعدد أطرافها إلى قسمين، هما:

١- **المضاربة الثنائية:** وتكون بين طرفين فقط؛ صاحب المال، وصاحب العمل، ولا تتعداهما إلى طرف ثالث، ويصح أن يكون صاحب المال شخصًا واحدًا، أو أشخاصًا متعددين، أو شخصية اعتبارية[3].

٢- **المضاربة المتعددة:** وصورتها أن يأخذ صاحب العمل المال من صاحب رأس المال، ثم يعطيه إلى صاحب عمل آخر مضاربة، فيكون صاحب العمل الأول؛ صاحب مال بالنسبة إلى صاحب العمل الثاني، على خلاف في جواز هذا النوع، والراجح جواز ذلك؛ وهو رأي الجمهور[4].

ثالثا: من جهة الصحة والفساد

المضاربة إما صحيحة أو فاسدة، ولكل واحد منهما أحكام.

المضاربة الصحيحة:

هي التي يتوفر فيها أركان المضاربة وشروطها سواء أكانت تلك الشروط تخص صيغة معينة أي صيغة العقد أم شروط أحد المتعاقدين أم العمل أم رأس المال وربح المال، وحكمها تنفيذ العقد على ما اتفق عليه[5].

---

١ **الميزان الكبرى**، للشعراني، وبهامشه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لأبي عبد الله الدمشقي، مطبعة بابي الحلبي، دمشق، ج٢، ص٩٢.

٢ الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥٢١، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١١.

٣ مغني المحتاج، للشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٤.

٤ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج٢٢، ص٦٦، ومغني المحتاج، للشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٤، والمغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص٢٧.

٥ المغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص٧٠، ٧١.

المضاربة الفاسدة:

وهي الباطلة أو الغير صحيحة أو الفاسدة. وهي التي فقدت ركناً من أركانها أو أحد شروط صحتها[1].

أقسام المضاربة الفاسدة:

١- ما ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط لزوم المضاربة.

٢- ما يعود بجهالة الربح، مثل أن يشترط للمضارب جزءاً من الربح مجهولاً.

٣- اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه[2].

حكم المضاربة الفاسدة:

إذا كانت المضاربة فاسدة كأن يقول شخص لآخر: صد بشبكتي والصيد بيننا، فليس للمضارب عند الحنفية والشافعية والحنابلة[3]، أن يعمل شيئاً مما تقتضيه المضاربة الصحيحة، ولا يثبت بها شيء من أحكام المضاربة الصحيحة التي سنعرفها، ولا يستحق النفقة ولا الربح المسمى، وإنما له أجر مثل عمله، سواء أكان في المضاربة ربح أم لم يكن؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل. وعلى هذا إذا لم يربح المضارب، فله أجر مثل عمله؛ لأن رب المال استعمله مدة في عمله، فكان عليه أجر العمل، وينفذ تصرف العامل، والربح للمالك[4].

وأما الربح الحاصل حينئذ أو الصيد في مثالنا، فيكون كله لرب المال؛ لأن الربح نماء ملكه، و لم يستحق المضارب منه شيئاً نظراً لفساد العقد، وكذلك الخسران يكون على رب المال، والقول قول المضارب مع يمينه إذا فسد العقد، وذلك في دعوى الهلاك والضياع، والمال في يده أمانة، كما في المضاربة الصحيحة[5].

---

١ مغني المحتاج، للشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٤.

٢ المغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص٧٠، ٧١.

٣ بدائع الصنائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص١٠٨، ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٥، وتكملة فتح القدير، المرجع السابق، ج٧، ص٥٨٧، ومختصر الطحاوي، المرجع السابق، ص١٢٤.

٤ مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص ٣١٥.

٥ الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٥، ص٣٩٤١.

الـــخـــلاصـــة:

بعد عرض سريع حول أقسام المضاربة ظهر أن المضاربة تنقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، وأنها من جهة الأصل تنقسم إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة، ومن جهة الأطراف تنقسم إلى مضاربة ثنائية ومضاربة متعددة الأطراف، ومن جهة الصحة والفساد: تنقسم إلى مضاربة صيحة ومضاربة فاسدة.

الـــمطلب الـــثاني: أركـــان عـــقد الـــمـــضاربـــة فـــي الـــفقه الإســـلامي

يجدُ الباحث أنَّ الفقهاء قد اختلفوا في تحديد أركان شركة المضاربة.

وذلك منهم من ذكر الأركان، ومنهم من عبّر عنها بالشروط، ويرى الباحث إيراد ما اشتهرَ منَ الأقوال، إيثاراً للاختصار، وهيَ كما يلي:

القول الأول: ذهب الحنفية في جميع العقود، إلى أن ركن المضاربة الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليهما[١]. وهو ما يسمى الصيغة، وعندهم أن الأركان هي الصيغة فقط.

فالإيجاب: هو كلُّ لفظٍ يدلُّ على المعنى المقصود منها، كلفظ المضاربة، والمقارضة، وما يؤدي مثل هذا المعنى. والقبول: كلُّ لفظٍ يدلُّ على الرضا بذلك، كقول العامل: قبلت، أو رضيتُ ونحوهما[٢].

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن القراض أركانه أربعة وهي: العاقدان: وهما كَالْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ، والمال، والصيغة والجزء المعمول للعامل[٣]، وزاد بعضهم خامسا وهو العمل[٤].

القول الثالث: الشافعيّة منهم من ذهب إلى أنّ أركانه: صيغة، وعاقدان، ومعقود عليه[٥]، و منهم منْ ذهب إلى أنها ستة: مالك، وعامل، وعمل، ومال، وربح، وصيغة[٦].

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦ص٧٩، **ومجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان**، أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، تحقيق: حمد أحمد سراح، علي جمعة محمد، ج٢، ص٦٣٢.

٢ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص٤٠.

٣ **حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني**، علي الصعيدي العدوي المالك، الطبعة والتاريخ والمكان(دون) ج٢، ص٢٦٦.

٤ **التاج والإكليل لمختصر خليل**، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت، (١٣٩٨هـ)، ج٥، ص٣٥٥.

٥ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص١١٧.

٦ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، محمد شطا الدمياطي، المرجع السابق ج٣، ص٩٩.

وجاء في نهاية المحتاج: "ولها خمسة أركان: عاقدان، ومعقود عليه، وعمل، وصيغة"[1].

وقد زادوا في الأركان؛ لأنهم جعلوا العمل ركناً مستقلاً، وغيرهم يجعله تابعاً للمعقود عليه، حيث يشمل المعقود عليه: المال، والعمل معاً[2].

القول الرابع: ذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ أركانها هي: صيغة، وعاقدان، ومال، وعمل، وتقدير نصيب العامل[3].

الـــخلاصـــة:

وبالإجمال فإنَّ أركان المضاربة خمسةٌ، وهي: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة، والربح.

واعتبار أنَّ العمل داخل في المعقود عليه أولى، وهو الأنسب في التقسيم العلمي؛ لأنه مادام وجود العقد متوقفاً على المعقود عليه، فالقول بأنها "أركان" أولى، فتدخل ضمنها[4].

وهذه الأركان الخمسة يتوقف عليها تحقق عقد المضاربة، وإنْ فُقِدَ أحدها لم توجد المضاربة، ويكون العقد فاسداً.

توضيح معنى الأركان:

والمقصود بـــ"العاقدين": صاحب المال، أو وكيله، والعامل.

و "المعقود عليه": يشمل: رأس المال: وهو مالٌ خاص فليست كلُّ الأموال تصلح للمضاربة.

العمل: وهو ما يقوم به المضارب نظير جزء مُشاعٍ معلومٍ من ربح المال.

و"الربح": المراد به: شرطُ جزءٍ مُشاعٍ معلومٍ لكلٍ من صاحب المال، والعامل من الربح[5].

---

١ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص٥.

٢ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص ٥٨.

٣ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٠.

٤ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، إعداد: محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص ٥٨.

٥ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص٤٢، بتصرف. شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، إعداد: محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص٥٩.

المطلب الثالث: شروط عقد المضاربة في الفقه الإسلامي

ذكر الفقهاء شروطا للمضاربة فمنها: ما هو متفق عليها، ومنها ما هو مختلف فيها، وأكثر ما ذكروها ثمانية، ونجمل أولا ثم نذكر على التفصيل.

شروط المضاربة إجمالا[1]:

١ – يشترط أهلية رب المال للتوكيل وأهلية المُضَارِبِ للوكالة.

٢– أن يكون رأس المال من الأثمان.

٣– أن يكون رأس المال معلوما عند العاقدين.

٤ – أن يكون رأس المال عينا، أي لا يكون دينا.

٥ – تسليم رأس المال للمُضَارِب؛ لأن العمل مطلوب من المُضَارِبِ، فإذا لم يُسلم إليه رأس المال على وجه الكمال فلا يتمكن المضارب من العمل في رأس المال؛ فلذلك إذا شرط حفظ رأس المال كل ليلة عند المالك تفسد المضاربة، كما أنه إذا شرط عمل رب المال أثناء عقد المضاربة تُفْسِدُ.

٦ – أن يكون الربح شائعا.

٧ – أن تكون حصة المضارب وحصة رب المال من الربح معلومة عند العقد.

٨ – أن تكون الحصة التي تعطى للمضارب من الربح؛ فلذلك إذا شرط إعطاء هذه الحصة من رأس المال فقط، إذا شرط إعطاء مقدار منها من رأس المال ومقدار منها من الربح تفسد المضاربة.

---

١ **درر الحكام شرح مجلة الأحكام**، علي حيدر، تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ج٣، ص٤٥٤، ٤٥٥، والدر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص ٤٨٤، ٤٨٥، والشرح الصغير وحاشية الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، المرجع السابق، ج٣، ص٦٨٣، **والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني**، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، دون الطبعة والتاريخ، ج٢، ص١٧٥، وروضة الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، المرجع السابق، ج ٥، ص ١٢٤ وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص ٥٠٧، ٥٠٨.

شروط المضاربة تفصيلا:

تقدم ذكر شروط المضاربة بصفة إجمالية، والآن نبدأ بذكر شيء من التفصيل، وذكر شروط كل شرط؛ فإن العلماء وضعوا لكل شرط شروطا بعضها متفق عليها وبعضها مختلف، ونذكر أقوال المذاهب في بعض الشروط، وبناء على هذا التفصيل قسمنا هذا المطلب إلى سبع فقرات، وهي كالتالي:

الفقرة الأولى: الصيغة[1] وشروطها

عقد المضاربة كسائر العقود محتاج إلى صيغة، تفصح عمَّا في نيّة العاقد؛ فإن كلَ عاقدٍ لا بدَّ له من نيّة وإرادة تُفصحُ عنها الألفاظ التي تصْدُرُ عنه. فذهب جمهور الفقهاء[2] إلى أنه لا بد في المضاربة من الصيغة[3].والصيغة تتكونُ من الإيجاب[4] والقبول[5]: اللذين يترتب على وُجودهما الأثر الشرعي للعقود. ويُشترطُ لهما شروط، وهي[6]:

١- اتحادُ موضوعهما.

٢- جعلُ ثانيهما إقراراً لأولهما.

٣- مُطابقةُ القبولُ للإيجاب، واتصاله به اتصالا معتبراً في البيع.

٤- كونهما واضحيْ الدلالة على وجود إرادة كلٍّ من العاقدين.

واختلف الفقهاء في اشتراطِ اللفظِ في المضاربة على قولين:

---

١ **الصيغة**: "التعبير الصادر من كلٍّ من المتعاقدين، الدال على إرادة إنشائه، وتتكون من إيجاب وقبول": شركات الأشخاص، ص٥٩.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٠ ،٨١، وحاشية الدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص ٥١٧، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، المرجع السابق، ج٥، ص١٢٤ وما بعدها، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص ٥٠٨، وشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٣٢٧، ٣٢٨.

٣ الموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق، ج٣٨، ص٤١.

٤ جاء في مجلة الأحكام العدليّة مادة (١٠١) **الإيجاب**: "أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف".

٥ جاء في مجلة الأحكام العدليّة مادة (١٠٢) **القبول**: " ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد". للاستزادة يُنظر: المضاربة في الشريعة الإسلامية ص١٣٨.

٦ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص١٣٧.

القول الأول: اشتراط اللفظ في كلٍّ منَ الإيجاب والقبول في عقد المضاربة. وهو قولٌ عند الحنفية، وإليه ذهب جماهير المالكيّة، وهي الروايةُ الأشهر عند الشافعيّة[1].

القول الثاني: أنه لا يشترط في القبول قولُ قبلت، ونحوه أو التلفظ به، بل يكفي القبول بالفعل، وتكون مباشرته قبولاً للمضاربة كالوكالة. وهيَ روايةٌ عند الحنفية[2].

قال الكاساني: "فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ"[3]. وهو قولٌ عند المالكية، والشافعية[4].

قال الشيرازي[5]: "وينعقد بلفظ القراض؛ لأنه لفظ موضوع له في لغة أهل الحجاز، وبلفظ المضاربة؛ لأنه موضوع له في لغة أهل العراق، وبما يؤدي معناه؛ لأن المقصود هو المعنى، فجاز بما يدل عليه، كالبيع بلفظ التمليك"[6].

وهو مذهبُ الحنابلة، قال ابن قدامة: "إنها تنعقد بلفظ المضاربة والقراض؛ لأنهما لفظان موضوعان لهما، أو بما يؤدي معناها؛ لأن المقصود المعنى، فجاز بما ذلك عليه، كلفظ التمليك في البيع"[7].

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٧٩، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، المرجع السابق، ج٥، ص٢٥٥، والفواكه الدواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٥، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج ٢، ص٣١٣، وبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، أحمد الصاوي، المرجع السابق، ج٢، ص١٦٠.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٧٩.

٣ المرجع نفسه.

٤ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن بالحطاب الرُّعيني، المرجع السابق، ج٥، ص٣٥٥، وروضة الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، المرجع السابق، ج ٥، ص١٢٤ وما بعدها.

٥ هو إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق، جمال الدين الشيرازي، ولد بفيروز آباد (بليدة بفارس) سنة ٣٩٣هـ، و نشأ ببغداد وتوفي بها سنة ٤٦٧هـ. أحد الأعلام، فقيه شافعي. كان مناظرًا فصيحًا ورعًا متواضعًا. قرأ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي وغيره، ولزم القاضي أبا الطيب إلى أن صار معيده في حلقته. انتهت إليه رئاسة المذهب، بنيت له النظامية ودرّس بها إلى حين وفات من تصانيفه: "المهذب" في الفقه، و "النكت" في الخلاف، و "التبصرة" في أصول الفقه، رحمه الله رحمة واسعة، راجع: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، المرجع السابق، ج٣، ص٨٨، وشذرات الذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٤٩، ومعجم المؤلفين، المرجع السابق، ج١، ص٦٨.

٦ المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المرجع السابق، ج١، ص٣٨٥.

٧ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٦.

الـــخلاصـــة:

ومن هُنا يظهر أنّ جماهير الفقهاءِ أن المعوَّلَ عليه عندهم في انعقاد المضاربة إنما هو المعنى. فكلُّ ما يدل على المعنى ويؤديه فإنَّ شركةَ المضاربة تنعقدُ به؛ لأن العبرة بالعقود بالمعنى لا بالألفاظ[1].

الـــفقرة الثانـــية: الـــعاقـــدان وشـــروطـــهـــما

لم يخصَّ الفقهاء شروطَ العاقدين في المضاربة بالكلام على وجه الخصوص، فأحال أكثرهم على شروط الـــمُـــوكِل والوَكِيْلِ في الوكالة؛ لأنَّ المضاربة فيها معنى التوكيل؛ لأنَّ ربَّ المال يأذنُ للمضارب في التصرف بماله بالجزءِ الذي يتفقان عليه، ولهذا اشترطَ الفقهاء في العاقدين فيها ما يُشترطُ في الموكل والوكيل.

وتفصيل ذلك على مايأتي في المذاهب الأربعة:

مـــذهب الـــحنـــفيـــة:

أنه يُشترط في ربِّ المال والمضارب أهلية التوكيل والوكالة؛ لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال وهذا معنى التوكيل، قال الكاساني: "أما الذي يرجع إلى العاقدين وهما رب المال والمضارب فأهلية التوكيل والوكالة؛ لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال وهذا معنى التوكيل"[2].

ويشترط في الـــمُـــوكِل: "أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به نفسه؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟! فلا يصح التوكيل من المجنون والصبيِّ الذي لا يعقل أصلا؛ لأن العقل من شرائط الأهلية، ألا ترى أنهما لا يملكان التصرف بأنفسهما"[3].

مذهب المالكية والشافعية: أنه يُشترط لصحة المضاربة أنْ تقع من أهل التصرف: وهو الحر البالغ الرشيد الذي يصح منه التوكيل والتوكل، أي المتأهل لأن يوكل غيره ويتوكل لغيره؛ لأنَّ كلَّ واحد من العاقدين وكيلٌ عن صاحبه وموكل لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له عقد شركة المضاربة، وعلى

---

١ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص٦١.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨١.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٢٠.

ذلك لا تصح المضاربة من عبد إلا بإذن سيده أو كان مأذونا له في التجارة، وكذا غيره من المحجور عليهم[1].

قال الخراشيُّ[2] عند قول خليل: "القراض توكيل..."، قال: "عُلم من قوله: توكيلٌ، أنَّ ربَّ المال والعامل لا بد أن يكونا من أهل التوكيل..." [3].

وقال الدردير[4] عندَ قول خليل: "وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل"، قال: "أيْ: ممن فيه أهلية لهما، بأنْ يوكّل غيره، ويتوكل لغيره، وهو الحرُّ البالغ الرشيد"[5].

وقال الشربيني[6]:" "وشرطهما" أي: المالك والعامل، "كوَكِيْلٍ ومُوَكَلٍ" في شرطهما؛ لأنَّ القراض توكيل وتوكل بعوض، فيشترط أهليّة التوكيل في المالك، وأهلية التوكل في العامل، فلا يكونُ واحدٌ منهما سفيهاً ولا صبياً ولا مجنوناً ولا رقيقاً بغير إذن سيده"[7].

---

١ الخرشي على مختصر سيدي خليل، المرجع السابق، ج٦، ص٢٠٣.و مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٤.

٢ هو محمد بن عبد الله الخَراشي المالكي، ولد سنة ١٠١٠هـ، وهو أول من تولى مشيخة الأزهر، نسبته إلى قرية يقال لها "أبو خراش "من البحيرة بمصر. قال في التاج "خراش كسحاب"أقام بالقاهرة وتوفي بها سنة ١١٠١هـ، كان فقيها فاضلا، من تصانيفه: "الشرح الكبير على متن خليل"، و"الشرح الصغير على متن خليل أيضًا في فقه المالكية"، و"الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية "في التوحيد، **راجع**: الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٧، ص ١١٨، **وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر**، أبي الفضل محمد بن الخليل بن علي المرادي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ج٤، ص٦٢.

٣ الخرشي على مختصر سيدي خليل، المرجع السابق، ج٦، ص٢٠٣.

٤ هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات الدردير. فاضل من فقهاء المالكية، ولد في بني عدي (بمصر)، سنة ١١٢٧هـ، وتعلم بالأزهر، وتوفي بالقاهرة سنة١٢٠١هـ، من تصانيفه:" أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك"، و"منح القدير" شرح مختصر خليل، في الفقه، راجع: الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٣، ص١٣٢، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، المرجع السابق، ص٣٥٩.

٥ الشرح الكبير، أحمد بن محمد العدوي، المرجع السابق، الدردي، ج٣، ص٣٤٨. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، المرجع السابق، ج٢، ص٢١٢.

٦هو محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، فقيه شافعي مفسر لغوي من أهل القاهرة، من تصانيفه: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، و"مغني المحتاج في شرح المنهاج "للنووي، كلاهما في الفقه. وله "تقريرات على المطول" في البلاغة، و"شرح شواهد القطر، توفي رحمه الله عام ٩٧٧، الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٣٤، وشذرات الذهب، للذهبي، المرجع السابق، ج ٨، ص٣٨٤، والكواكب السائرة، ومعجم المطبوعات، المرجع السابق، ج١، ص ١١٠٨.

٧ مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٤.

وقال الرملي[1]: "ويجوز لولي صبي، أو مجنون، أو سفيه، أنْ يُقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه، وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل؛ إن لم يجد كافياً غيره، ومحل ما تقرر أنْ لا يتضمن العقد الإذن في السفر، وإلا فالمتجه في المطلب أنه كإرادته السفر بنفسه.

أما المحجور عليه بفَلَس فلا يصح أن يُقارِض، ويجوز أنْ يكون عاملاً، ويصحُ من المريض، ولا يحسبُ ما زادَ على أُجرة المثل من الثلث؛ لأنّ المحسوب منه ما يفوته من ماله، والربح ليس بحاصل حتى يفوته، وإنما هو شيء يتوقع حصوله، وإذا حصل كان بتصرف العامل..."[2].

مـــذهب الـــحنابـــلـــة:

لا يصح شيء من الشركة ومنها المضاربة عندهم[3] إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقدٌ على التصرف في المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع"[4]، وجائز التصرف: هو الحرُّ المكلفُ الرشيد[5].

الـــخلاصـــة:

تبيّن مما سبقَ أنَّ الفقهاء متفقونَ على أكثر شروط العاقدين في الجملة، وهناك خلافٌ في بعض الجزئيات من الشروط، كالخلاف في صحة تصرف الصبي المميز[6]، وغيرها مما لا يتسع المقام لذكرها[7].

---

١ هو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين، ولد ٩١٩هـــ، وهو فقيه الديار المصرية ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير، وقيل: هو مجدد القرن العاشر.جمع فتاوى أبيه، وصنف شروحا، وحواشي كثيرة. من مصنفاته: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج "، و"غاية البيان شرح زبد بن رسلان"، و "شرح البهجة الوردية" توفي رحمه الله سنة ١٠٠٤هـــ، **راجع**: الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٦، ص٢٣٥.

٢ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي، المرجع السابق، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٨.

٣ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٣.

٤ المرجع نفسه.

٥ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص٢١٦.

٦ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص ١٤٤.

٧ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص٦٤، المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص١٤٢.

الـــفقرة الـــثالـــثة: رأس الـــمال وشـــروطـــه

رأس المال هو محلُّ عمل المضارب، والأموال تختلفُ اختلافاً بيّناً ظاهراً في صفاتها؛ لذلك اشترط الفقهاء في رأس المال شروطاً يلزم تحققها، وهي[1]:

١- أن يكون نقداً من الدراهم والدنانير.

٢- أن يكون معلوماً.

٣- أن يكون عيناً، أي أن يكون دينا.

٤- تسليمُ رأس المال إلى العامل.

وسنعرِضُ إن شاء الله بما قال العلماء لكلٍّ من هذه الشروط باختصارٍ:

الشرط الأول: كون رأس المال من الدراهم والدنانير

وقد أجمع الفقهاء في الجملة على أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير، قال ابن رشد: "اتفقوا على أنه يجوز- المضاربة- بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير ذلك"[2].

مذهب الحنفية: "لا تكون المضاربة إلا بالدراهم والدنانير". وهو قول أبي يوسف[3] رحمه الله.وعلّلَ السرخسي ذلك؛ بأنَّ ما يحصلُ للمضارب فيها يكون ربحَ ما قد ضمن، بخلاف العروض؛ لأنها أمانة في يده، وتتعيّن بالتعيين[4].

قال الكاساني: "وأمّا الذي يرجع إلى رأس المال فأنواع منها: أن يكون رأس المال من الدّراهم أو الدّنانير عنْد عامّة العلماء"[5].

---

[1] المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص١٤٢.

٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٨.

٣ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، القاضي الإمام، من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخذ الفقه عن أبي حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو المقدم من أصحابه جميعًا. ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد. وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زيًّا خاصًّا. وثقه أحمد وابن معين وابن المديني، روي عنه أنه قال: "ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه" قيل: إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه، توفي رحمه الله: ١٨١هـــ، من تصانيفه: "الخراج"، و"أدب القاضي"، و"الجوامع" **راجع:** الجواهر المضية، ص٢٢٠،٢٢٢، وتاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، المرجع السابق، المرجع السابق، ج ١٤ ص٢٤٢، والبداية والنهاية، لابن كثير، المرجع السابق، ج١٠، ص ١٨٠.

٤ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١٢، ص٢٢.

٥ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٢.

مذهب المالكية: ودر في الموطأ "لا يصلح الْقِراض إلا في الْعَيْنِ مِنَ الذّهب أو الْورق ولا يكون في شيْء من الْعروض"[1] .

مذهب الشافعيّة: استدل الشافعية كون رأس المال من الدراهم والدنانير بـــالإجماع، كما نقله الجويني[2] من الشافعية[3]. واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقال في الروضة: بإجماع الصحابة[4].

قال الشربيني: "ويشترط لصحته كون المال" فيه "دراهم أو دنانير خالصة" بالإجماع كما نقله الجويني، وقال في الروضة: بإجماع الصحابة"[5] .

مذهب الحنابلة:

لا خلاف في أنه يجوز جعلُ رأس المال من الدراهم والدنانير، قال ابنُ قدامة: "وما جاز أن يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة"[6] .

الـــخـــلاصـــة:

ومما سبق يتبين في اشتراط الفقهاء كونُ رأس المال من الدراهم والدنانير، وأما حُكْمُ جعلِ مال المضاربة من العروض، فإليك بيانها:

---

١ **الموطأ**، مالك بن أنس، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، (ط١، ١٤٢٥هـــ/٢٠٠٤م)، ج٢، ص٦٨٩.

٢ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين، من أعلم أصحاب الشافعي، ولد في جوين سنة ٤١٩هـــ، مجتمع على إمامته وغزارته، تفقه على والده، وأتى على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق، جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، فلهذا قيل له إمام الحرمين، وتولى الخطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور، وفوض إليه الأوقاف وبقى على ذلك ثلاثين سنة، له مصنفات كثيرة، منها: " نهاية المطلب في دراية المذهب "في فقه الشافعية، و "الشامل "في أصول الدين و "الإرشاد "في أصول الدين، و "البرهان "في أصول الفقه توفي رحمه الله سنة ٤٧٨هـــ، **راجع**: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المرجع السابق، ج٣، ص٣٤١، وطبقات الشافعية، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، المرجع السابق، ج٣، ص٢٤٩، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٤، ص٣٠٦.

٣ مغني المحتاج لمعاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٠.

٤ **روضة الطالبين وعمدة المفتين**، للنووي، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، (١٤٠٥هـــ)، ج٥، ص١١٧.

٥ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٠.

٦ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٦.

اختلف الفقهاء في جعل رأس المال من النقدين أو العُروض على قولين:

القول الأول: أنه لابدّ أن يكون رأس مال المضاربة من النقدين، وعدم جواز جعلُ رأس المال فيها من العروض، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة في رواية[1].

واستدلوا على ذلك:

بأنَّ رأس مال المضاربة إذا كانَ عَرضاً كانَ فيه غرراً؛ لأنه يقبض العَرَض وهو يساوي قيمة ما، ويرده وهو يُساوي قيمةً غيرها، فيكون رأس المال والربح مجهولاً[2].

جاء في الفتاوى الهنديّة في الكلام على رأس المال في المُضاربة: "أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، أو فلوسا رائجة حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعا"[3]، أي باتفاق الحنفية، وليس إجماع الأمة المعروف.

وقال الشيرازي: "ولا يصح إلا على الأثمان، وهي: الدراهم والدنانير، فأما ما سواهما من العروض والنقار[4] والسبائك[5] والفلوس، فلا يصح القراض عليها؛ لأن المقصود بالقراض ردُّ رأس المال والاشتراك في الربح"[6].

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج ٦، ص٨٢، الشرح الصغير على أقرب المسلك على مذهب الإمام مالك، أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، المرجع السابق، ج ٣، ص٦٨٢، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٥، ص٥٠٧.

٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٨.

٣ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، المرجع السابق، ج٤، ص٢٨٥.

٤ القطعة المذابة من الذهب والفضة، **راجع:** الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، المرجع السابق، ج٤١، ص١٤٤.

٥ قال الليث: السبك: تسبيك السبيكة من الذهب والفضة، يذاب ويفرغ في مسبكة من حديد، كأنها شق قصبة، والجمع السبائك. **راجع:** تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، المرجع السابق، باب سبك، ج٢٧، ص١٩٢.

٦ المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المرجع السابق، ج١، ص٣٨٥.

وقال ابن قدامة: "وحكمها حكم شركة العنان في جوازها، وانفساخها، وفي ما يكون رأس المال فيها وما لا يكون..." [1]. **القول الثاني**: جواز كون العُروض رأس مال المضاربة[2]. وإليه ذهب ابن أبي ليلى[3]، وحماد بن أبي سليمان[4]، وطاووس[5]، والأوزاعي[6]، وهي رواية عند الحنابلة جاءت في المغني: "وقال الأثرم[7]:

---

١ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، المرجع السابق، ج٢، ص٢٦٧.

٢ شرح بداية المبتدي، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، المرجع السابق، ج٣، ص٢٠٢، والمبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار عالم الكتب، الرياض، (ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٥، ص٥.

٣ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بن بليل، أبو عيسى. تابعي جليل، ولد في عهد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. وروى عنه ابنه عيسى ومجاهد وابن سيرين والشعبي وثابت وآخرون من التابعين، واتفقوا على توثيقه وجلالته. أدرك عشرين ومائة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم من الأنصار، توفي رحمه الله: سنة ٨٣هـ، **راجع**: الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج٢، ص٤٢٠، وتهذيب الأسماء واللغات، المرجع السابق، ج١، ص٣٠٣.

٤هو حماد بن أبي سليمان بن مسلم، الأشعري بالولاء. فقيه تابعي كوفي من شيوخ الإمام أبي حنيفة، أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي وغيره. وكان أفقه أصحابه، يضعف في الحديث عن غير إبراهيم، وهو مستقيم في الفقه توفي رحمه الله سنة ١٢٠هـ، **راجع**: تهذيب التهذيب، المصدر السابق، ج٣، ص١٦، **والفهرست**، محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار المعرفة، بيروت، (١٣٩٨هـ/١٩٧٨م)، ص ٢٩٩، **وطبقات الفقهاء**، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، (ط١، ١٩٧٠م)، ص ٦٣.

٥ هو طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أبو عبد الرحمن، أصله من الفرس، مولده سنة ٣٣هـ، ومنشؤه في اليمن .من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث. كان ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك، توفي حاجا بالمزدلفة أو منى سنة١٠٦هـ. وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، راجع: تهذيب التهذيب، المصدر السابق، ج٥، ص٨، **ومعجم المفسرين** «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، (ط٣، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م)، ج١، ص٢٤٢.

٦ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي، ولد عام ٨٨هـ، وهو إمام فقيه محدث مفسر، نسبته إلى " الأوزاع " من قرى دمشق. وأصله من سبي السند، نشأ يتيمًا وتأدب بنفسه، فرحل إلى اليمامة والبصرة، وبرع، وأراده المنصور على القضاء فأبى، ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفي بها، عام ١٥٧هـ، **راجع**، البداية والنهاية، للإمام الذهبي، ج١٠، ص ١١٥، وتهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٦، ص٢٣٨.

٧هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبو بكر، صاحب الإمام أحمد، وكان إماما من أهل الحفظ والإتقان، وكان فيه تيقظ عجيب، نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابًا، وكان أيضا من أهل العناية بالحديث، توفي رحمه الله سنة ٢٦١، **راجع**: .التهذيب، وطبقات الحنابلة، وتذكرة الحفاظ، ابن جر العسقلاني، المرجع السابق، ج٢، ص١٣٥، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج١، ص١٩٤، **وطبقات الحنابلة**، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ج١، ص٦٦.

سمعتُ أبا عبد الله- الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى- يُسأل عن المضاربةِ بالمتاع، قال: جائز"[1].

واستدلوا: القياس وهو أن المقصود في شركة المضاربة هو جواز تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح شركة المضاربة بالعروض كالأثمان، ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها[2].

الـــترجـــيـــح:

الراجح هو القول بجواز كون العروض رأس مال المضاربة، كما جازَ كون الأثمان رأس مالٍ لها؛ لأن في المعاملات فيه الوسع، وما لا غبن فيه جاز كونه رأس مال المضاربة؛ ولأن الناس محتاجون إليها، والمسألة اجتهادية لا دليل قاطع فيها.

ويُجاب عمّا استدل به الجمهور: بأنَّ تقويم العروض وقت العقد، ومعرفة قيمتها الحقيقية يُزيل الغرر والجهالة. وإذا فُسخت المضاربة ورأسُ المال عرضاً فإنها تُقوّمُ أو تُباع، فيكون الفرقُ في المال بينَ وقتِ الدخول في المضاربة ووقتُ الانفصال منها زيادةً أو نقصاً هو ما حققته المضاربةُ ربحاً أو خسارة. والله أعلم؛ وعلى ذلك فيكون الربحُ معلوماً لا جهالة فيه، كما كانَ رأس المال معلوماً قبل ذلك بتقويم العروض وقتَ العقد، وكذلك مما يُرجح جواز كون العروض رأس المال في المضاربة: أنَّ حاجةَ الناس داعيةٌ إلى القول بجوازه؛ لأنَّ العامل قد يجدُ من يدفع له عروضاً، ولا يجدُ من يُعطيه دراهم أو دنانير، ومنعُ ذلك فيه مشقةٌ وتضييقٌ على الناس، ومبنى المسألة على الاجتهاد وإلا فلم يردْ دليلٌ يُلزمُ كونَ الأثمان رأس مال في المضاربة دونَ ما عداها؛ ولذا فلا مانعَ من القول بجواز المضاربةِ بالعروض[3].

---

١ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١١.

٢ المغني لا بن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص١٣، ١٧.

٣ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص١٤٩، ١٦٧، وشركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، إعداد: محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص٢٠١.

الشرط الثاني: كون رأس المال معلوماً

وهذا الشرطُ مما اتُفقَ عليه؛ إذ الجهل برأس المال يؤدي إلى جهالة الربح. فكونُ الربح معلوماً شرطٌ لصحة المضاربة، كما أنَّ الجهل فيه يوصِلُ إلى التزاع والشقاق، حيثُ لا يُدرى بكم يُرجعُ عند المفاصلة.

قال الكاساني في شروط المضاربة: "ومنها أن يكون معلوما فإن كان مجهولا لا تصح المضاربة؛ لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح وكون الربح معلوما شرط لصحة المضاربة"[١].

قال خليل: في تعريف القراض "إن علم قدرهما"[٢] قال الشارح: "أي: المال والجزء، كربعٍ أو نصف، واشترط علم قدر الأصل[٣] لأنَّ الجهل به كما لو دفع له مالاً غير معلوم العدد والوزن، يؤدي إلى الجهل بالربح"[٤].

وشرطَ ابنُ عرفة في المال كونه معلوماً[٥].

قال الشربيني: "(و) لا بدَّ أنْ يكون المال المذكور (معلوماً) فلا يجوز على مجهول القدر دفعاً لجهالة الربح"[٦].

قال ابن قدامة: "ومن شروط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهولاً...؛ وذلك لأنَّه لا يدري بكم يرجعُ عند المفاصلة؛ ولأنَّه يُفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره، فلم يصح..."[٧].

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٢.

٢ مختصر خليل، للخرشي، المرجع السابق، ص٢٣٨.

٣ أي: في رأس مال المضاربة.

٤ الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥١٨.

٥ التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، المرجع السابق، ج٥، ص٣٥٨.

٦ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٠.

٧ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٤٣.

الشرط الثالث: كون رأس مال المضاربة عيناً

إنَّ كونَ رأس المال في المضاربة عيناً لا دَيناً مما اتفق عليه الفقهاء[1].

قال ابن المنذر: "أجمع كلُّ منْ نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أنْ يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة" [2].

قال الكاساني: "ومنها أن يكون رأس المال عينا لا دينا فإن كان دينا فالمضاربة فاسدة"[3].

قال الخرقي[4]: "ولا يجوزُ أنْ يُقال لمن عليه الدينُ: ضاربْ بالمال الذي عليك"[5].

قال الإمام مَالِكٌ:- رحمه الله- :"إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا أن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه"[6].

قال الدردير: "لا بدين" لرب المال، ...، على العامل، "أي: لا تجوز المضاربة بدينٍ لرب المال"[7].

قال خطيب الشربيني: "ولو قال: اعزل مالي الذي في ذمتك. فعزله، ولمْ يقبضه، ثم قارضه عليه، لم يصح؛ لأنَّه لا يملك ما عزله بغير قبضٍ"[8].

---

١ بدائع الصنائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٢، والشرح الكبير، للدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥١٨، ومغني المحتاج، للشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٠، المغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص٤٣.

٢ الإجماع لابن المنذر، المرجع السابق، ص١٤٠.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٢.

٤ هو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم، الخِرَقي، بغدادي، نسبته إلى بيع الخرق، من كبار فقهاء الحنابلة، رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بويه، وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت، وبقي منها مختصره المشهور بـــ "مختصر الخرقي " الذي شرحه ابن قدامة في " المغني " وغيره، توفي رحمه الله عام ٣٣٤هـــ، **راجع:** طبقات الحنابلة، أبو الحسن ابن أبي يعلى، المرجع السابق ج ٢ ص ٧٥، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٥، ص ٢٠٢.

٥ **متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني**، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، دار الصحابة للتراث، (١٤١٣هـــ/١٩٩٣م)، ص٧٣.

٦ أخرجه الإمام مالك في المؤطأ، كتابُ القراض، باب ما لاَ يَجُوزُ في الْقِرَاضِ، رقم الحديث (١٣٧٤)، ج٢، ص٦٨٩.

٧ الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥١٨.

٨ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٠.

قال ابن قدامة المقدسي -في شرحه- : "نصَّ الإمام أحمد بن حنبل على هذا وهو قولُ أكثر أهل العلم، ولا نعلمُ فيه مخالفاً، ...وقال بعضُ أصحابنا: يُحتمل أنْ تصحَّ المضاربةُ؛ لأنَّه إذا اشترى شيئاً للمضاربة فقد اشتراه بإذن ربِّ المال، ودفع الدين إلى منْ أذن له في دفعه إليه، فتبرأ ذمته منهُ ويصيرَ كما لو دفع إليه عرضاً وقال: بعه، وضارب بثمنه...والمذهبُ هو الأول؛ لأنَّ المال الذي في يدي من عليه الدين له، وإنما يصيرُ لغريمه بقبضه، و لم يوجد القبض ها هُنا"[1].

الـــخـــلاصـــة:

فتبيّن مما سبق اتفاق المذاهب الأربعة على عدم جوازِ جعل الدين الذي في ذمة العامل رأس مالٍ المضاربة، غير احتمال في مذهب الحنابلة قال بخلافِهِ.

والـــراجـــح:

ما ذهب إليه الجمهور، من منع كون رأس المال دينا؛ لما فيه من الجهالة والغرر، ومن شروط كون رأس المال معلوما يمكن قبضه، ولا يمكن من ذلك عن مال الدين، وبإمكان أن يكون المدين معسرا لا يستطيع دفع رأس المال مستقبلا.

الشرط الرابع: كون رأس مال المضاربة مُسَلَّماً إلى العامل

وعبّر بعضهم عنه بالتّخلية بينه وبين رأس المال، وعبّر عنه آخرون بأنّه تسليمُ رأس المال إليه، **ويُرادُ به:** أنَّ المضاربة انعقدت على رأس مال من أحدِ المتعاقدينَ، وعملٍ من الآخر، وهذا لا يتمُّ إلا بعدَ خروج رأسِ المال من يدِ صاحبه، وبذلك يتمكن العامل من الاستقلال في التصرف في المال بالبيع والشراء الذي يحصل به الربح، الذي هو المقصدُ من المُضاربة، وهو المقرّرُ عندَ جماهيرِ الفقهاء[2].

والحنابلةُ قد تساهلوا في هذا الشرط.

قال الكاساني: "ومنها[3] تسليم رأس المال إلى المضارب؛ لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم، وهو التخلية كالوديعة، ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده، حتى لو شرط بقاء يد المالك

---

١ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٤٣.

٢ الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، المرجع السابق، ج٣٨، ص٤١.

٣ أي: من شروطِ رأس المال في المضاربة.

على المال فسدت المضاربة...، وسواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد لا بد من زوال يد رب المال عن ماله؛ لتصح المضاربة"[١].

قال الدسوقي: "مُسَلِّمٌ من ربه للعامل: أي بدون أمين عليه، لا بدين عليه أو برهن أو وديعة، ... ولا إن جعل عليه أمينا فإن تسليمه حينئذ كلا تسليم"[٢].

قال النووي: "ومُسَلَماً إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك"[٣].

قال الشربيني -في شرحه-: "وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه، وإنما المراد: أنْ يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه، ولهذا قال: "فلا يجوز" ولا يصحُّ الإتيانُ بما ينافي ذلك، وهو "شرط كون المال في يد المالك" أو غيره؛ ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل"[٤].

والمشهور من مذهب الحنابلة التسامح في هذا الشرط، حيثُ يكفي عندهم إطلاق التصرّف في ملك غيره بجُزءٍ مُشاعٍ مُعيّن، ولو بدون استقلال. وهذا يظهر من كلام ابن قدامة، حيثُ ذكرَ جواز اشتراك بدنيين بمال أحدهما، وعملٍ منهما، والربحُ بينهما، وذكرَ أنَّ الإمام أحمدَ رحمه الله نصَّ على ذلك في روايةِ أبي الحارث[٥]، وتكون مضاربة؛ لأنَّ منْ لم يكن منه مال، يستحق المشروط له بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة المضاربة[٦].

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٤.

٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص٥١٧.

٣ منهاج الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي أبو زكريا، المرجع السابق، ص٧٣.

٤ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٠.

٥ هو أحمد بن محمد، أبو الحارث، الصايغ، من أصحاب أحمد بن حنبل، أكثر رواية المسائل عنه، قال أبو بكر الخلال: أبو الحارث الصايغ من أصحاب أبي عبد الله، كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده في موضع جليل، روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة جدًا بضعة عشر جزءًا، وجوَّد الرواية عنه، تاريخ بغداد، مصدر سابق، ج٥، ص ١٢٨، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، المرجع السابق، ج١، ص ٧٤.

٦ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٧.

قال ابن قدامة: " قال أبو عبد الله بن حامد[1]، والقاضي[2]، وأبو الخطاب[3] إذا شرط أنْ يعمل معه ربُّ المال، لم يصح، قال: ولا تصح المضاربة، حتى يُسلم المال إلى العامل ويُخلّي بينه وبينه؛ لأنَّ المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه؛ لأن يده عليه فيخالف موضوعها، وتأول القاضي كلامَ الإمام أحمد والخرقي على أنَّ ربَّ المال عمِلَ من غير اشتراط"[4].

ولكنَّ ابن قدامة رجح الأول، وقال: "ولنا أنَّ العمل أحدُ ركني المضاربة فجاز أنْ ينفرد به أحدهما، مع وجود الأمرين من الآخر، كالمال، وقولهم: إنَّ المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل. ممنوعٌ إنما تقتضي إطلاقَ التصرف في مال غيره، بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصلٌ مع اشتراكهما في العمل؛ ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربةً صحَّ، و لم يحصل تسليمُ المال إلى أحدهما"[5].

الـــخلاصـــة:

لعلَّ الحالة التي منعها فقهاء المذاهب الثلاثة، هي فيما إذا كانَ العامل مقيّداً من المالك، بحيثُ إذا باعَ وَزَنَ، وإذا اشترى نَقَدَ الثمنَ، بدون أنْ يكون للعامل اختيارٌ في هذا فيصبح كالأجيرِ له.

---

١ هوأبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله الوراق، البغدادي، إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر بن الشافعي وأبا بكر النجاد وغيرهم. وهو شيخ القاضي أبي يعلى الفراء. كان يبتدئ مجلسه بإقراء القرآن، ثم بالتدريس، ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته. فسمي ابن حامد الورا، توفي راجعًا من مكة بقرب واقصة. سنة ٤٠٣هـــ، رحمه الله، من تصانيفه: "الجامع" في فقه ابن حنبل نحو أربعمائة جزء، و"شرح أصول الدين"، و"أصول الفقه" طبقات الحنابلة، المرجع السابق، ج٢، ص١٧١، والنجوم الزاهرة، المرجع السابق، ج٤، ص٢٣٢، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٢، ص٢٠١.

٢ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، ولد سنة٣٨٠هـــ، وكان شيخ الحنابلة في وقته، وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، من أهل بغداد، ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان، من تصانيفه: " أحكام القرآن"و "الأحكام السلطانية"، و"المجرد"، و"الجامع الصغير" في الفقه، و"العدة"، و"الكفاية" في الأصول، توفي رحمه الله سنة ٤٥٨هـــ، **راجع:** طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، المرجع السابق، ج٢، ص١٩٣، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٣١، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٠٦.

٣ هو محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني، أبو الخطاب، إمام الحنابلة في وقته، أصله من"كلواذا" بضواحي بغداد، ومولده ووفاته ببغداد سنة ٤٣٢، من كتبه "التمهيد" في أصول الفقه، و"الانتصار في المسائل الكبار"، و"الهداية" في الفقه، **راجع: اللباب في تهذيب الأنساب**، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، دار صادر، بيروت، (١٤٠٠هـــ/١٩٨٠م)، ج٢، ص٤، وطبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، المرجع السابق السابق، ص ٤٠٩.

٤ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٧.

٥ المرجع نفسه.

وهذه الحالة لا يُقِرُها الحنابلة، وإنما مرادهم –والله أعلم– أنْ يكون التصرف منهما جميعاً، من غيرِ تقييدِ تصرف أحدهما بالآخر، وبذلك يكون العامل استقلّ بالتصرف بما في يده من المال، وهذه الحالة غيرُ ممنوعةٍ عندَ الجميع، فلا خلافَ بينهم في النهاية، حسْبَ ما يظهر[1].

الفقرة الرابعة: الربح وشروطه

الأصل في الربح كونه مشتركاً بين العامل وربِّ المال؛ لأنَّ ذلك موجبُ عقد المضاربة، فالمال والعمل متقابلان، فوجب اشتراكهما في الربح بجزءٍ مُشاعٍ معلومٍ، ولا يجوزُ اختصاص أحدهما، أو كلاهما بدراهم معلومة، سواءً كانت زائدة عن جزئه المشاع، أو كانت هي نصيبه فقط؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر.

وذلك كلهُ يتبيّنُ بشروط الربح، كما يلي:

الشرط الأول: كون الربح معلوماً

ويُرادُبه: معرِفةُ ما لكلٍ من ربِّ المال، والعامل فيه؛ لأنَّ المعقودَ عليه هو الربح، وجهالةُ المعقود عليه تُوجِبُ فساد العقد[2].

ذهَبَ الحنفيّة[3] والمالكيّة[4] والشّافعيّة في الأصحّ[5] والحنابلة[6]: إلى أنَّه يكفي في الإعلامِ ذكرُ أنهما شريكانِ فيه، كما لو دفعَ إليه مالاً مضاربةً، على أنّهما يشتركان في الرّبح؛ لأنَّ هذا اللفظ يُفيد التساوي عُرفاً، فلا جهل فيه فيكونُ جائزاً؛ ولأنّ الشّركة تقتضي المساواة، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ﴾[7].

ومثلُ هذا لو قال: والربحُ بيننا، فتصحُّ، وتكون مضاربة بالنصف؛ لإضافتهِ إليهما إضافةً واحدة، ولا مُرجِّح فاقتضى ذلك التسوية.

---

١ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص١٨١.

٢ المرجع نفسه.

٣ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج٢٢، ص٢٣.

٤ الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥١٩.

٥ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشيربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٣.

٦ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٤٩٨.

٧ من الآية رقم (١٢) من سورة النساء.

كما لو قالَ: هذه الأرضُ بيني وبينك؛ لأنَّ كلمةَ "بينَ" تنصيصٌ على الاشتراك، ومطلقُ الاشتراك يقتضي المساواة، بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴾[1]، فالمراد: التسوية بدليل قول الله تعالى: ﴿ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾[2].

قال الدّردير: "لو قال الرّبح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أنّ له النّصف؛ لأنّه يفيد التّساوي عرفاً، بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ولك في الرّبح شرك، فإنّ المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعيّن إطلاق الشّرك على النّصف مثلاً فيعمل عليها"[3].

الشرط الثاني: كون الربح شائعاً

ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط أن يكون المشروط لكلٍّ من المضارب وربّ المال من الرّبح جزءاً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً، فإن شرطا قدراً معيناً بأن شرطا أنْ يكون لأحدهما قدراً محدداً من الرّبح والباقي للآخر، فلا يجوز، والمضاربة فاسدة؛ لأنَّ المضاربة نوع من الشّركة، وهي الشّركة في الرّبح، وهذا شرط يوجب قطع الشّركة في الرّبح؛ لجواز أنْ لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقّق الشّركة، وربما كانَ أضعافاً مضاعفة، فيتضرر الآخر[4].

قال الكاساني: "وكذا إن شرطا أن يكون لأحدهما النّصف أو الثلث ومائة درهمٍ، أو قالا: إلا مائة درهمٍ، فإنّه لا يجوز؛ لأنّه شرط يقطع الشّركة في الرّبح؛ لأنّه إذا شرط لأحدهما النّصف ومائةً فمن الجائز أنْ يكون الرّبح مائتين فيكون كل الرّبح للمشروط له، وإذا شرط له النّصف إلا مائةً فمن الجائز أنْ يكون نصف الرّبح مائةً فلا يكون له شيء من الرّبح. ولو شرطا في العقد أنْ تكون الوضيعة[5] عليهما بطلَ الشّرط، والمضاربة صحيحة؛ لأنَّ الوضيعة جزءٌ هالك من المال فلا يكون إلا على ربّ المال؛ ولأنَّ المضاربة وكالة، والشّرط الفاسد لا يعمل في الوكالة"[6].

---

١ الآية رقم (٢٨) من سورة القمر.

٢ الآية رقم(١٥٥) من سورة الشعراء.

٣ الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥١٩.

٤ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص٢٠٨، بتصرف.

٥ هي بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه، ويسمى مواضعة، ومخاسرة ومحاطة، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص ٢٢٨.

٦ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق، ج٦، ص٨٦، بتصرف.

وقال ابن عابدين: "لو شرط بعض الرّبح للمساكين، أو للحجّ، أو في الرّقاب، أو لامرأة المضارب، أو مكاتبه صحّ العقد و لم يصحّ الشّرط، ويكون المشروط لربّ المال. ولو شرط البعض لمن شاء المضارب، فإن شاء لنفسه أو لربّ المال صحّ الشّرط، وإلا بأنْ شاءه لأجنبيّ لا يصح. ومتى شرط البعض لأجنبيّ، إن شرط عمله صحّ، وإلا فلا، قال القهستانيّ[1]: يصح مطلقاً. والمشروط للأجنبيّ إنْ شرط عمله وإلا فللمالك. ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز، ويكون للمشروط له قضاءُ دينه ولا يلزم بدفعه لغرمائه"[2].

وقال النووي: الرّبح وله أربعة شروطٍ:

الأوّل: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لثالث لم تصحّ المضاربة، إلا أنْ يشرط عليه العمل معه فيكون قراضاً مع رجلين.

الثّاني: أن يكون مشتركاً بينهما، ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله فلا يختص به أحدهما، فلو شرط اختصاص أحدهما بالرّبح لم تصحّ المضاربة.

الثّالث: أن يكون معلوماً، فلو قال: ضاربتك على أنَّ لك في الرّبح شركاً فسدت المضاربة.

الرّابع: أن يكون العلم من حيث الجزئيّة لا من حيث التّقدير، فلو قال: لك من الرّبح، أو لي منه، درهم أو مائة والباقي بيننا نصفان لم تصحّ المضاربة"[3].

قال الكاساني: "ولو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض؛...لأنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربة تصحح قرضا، لأنه أتى بمعنى القرض والعبرة في العقود لمعانيها. وعلى هذا الشرط؛ إذن جميع الربح لرب المال فهو إبضاع عندنا لوجود معنى الإبضاع"[4].

---

١ هو محمد بن حسام الدين، الخراساني، شمس الدين، القهستاني، وقهستان قصبة من قصبات خراسان، فقيه حنفي كان مفتيا ببخارى، قال ابن العماد في شذرات الذهب: كان إمامًا عالما زاهدا فقيها متبحرا، يقال: إنه ما نسي قط ما طرق سمعه من تصانيفه: "جامع الرموز "في شرح النقاية مختصر الوقاية، و "جامع المباني في شرح فقه الكيداني"، و "شرح مقدمة الصلاة" كلها في فروع الفقه الحنفي، توفي رحمه الله سنة ٩٥٣هـ، **راجع**: شذرات الذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٨، ص٣٠٠، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٧، ص٢٣٣، ومعجم المؤلفين، المرجع السابق، ج٩، ص١٧٩.

٢ الدر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٦٥٤.

٣ روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المرجع السابق، ج٥، ص١٢٢.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق، ج٦، ص٨٦.

ويقرب من هذا مذهب المالكيّة، حيثُ قال الخرشي: "يجوز اشتراط ربح القراض كله لرب المال أو للعامل أو لغيرهما؛ لأنه من باب التبرع، وإطلاقُ القِراض عليه حينئذ مجازٌ"[1].

وقال ابن قدامة: "إنْ قال رب المال: خُذْ هذا المال فاتّجر به وربحه كله لك، كان قَرْضاً لا قِرَاْضاً؛ لأنَّ قوله: خذه فاتّجر به، يصلح لهما وقد قَرَنَ به حكم القرض فانصرف إليه، وإن قال مع ذلك: ولا ضمان عليك، فهذا شرط فيه نفي الضّمان فلا ينتفي بشرطه، كما لو صرّح به فقال: خذْ هذا قرضاً ولا ضمان عليك، وإن قال: خذه فاتّجر به والرّبح كله لي، كان إبضاعاً، وإنْ قال: خذه مضاربةً والرّبح كله لك، أو كله لي فهو عقد فاسد، وإلى هذا ذهب الشّافعيّة في الأصحّ عندهم.وفي قولٍ مقابلٍ للأصحّ عند الشّافعيّة أنَّ من قال للعامل: قارضتك على أنّ كلّ الرّبح لك فهو مضاربةً صحيحة، وإن قال رب المال: كل الرّبح لي فهو إبضاع"[2].

الفقرة الخامسة: شروط العمل

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنَّه يُشترط في العمل بالمضاربة شروطٌ تصح بوجودها، وتفسد إنْ تخلفت هذه الشروط أو بعضها، وهي:

١- أنْ يكونَ العمل مقصوراً على التجارةِ وتوابعها[3].

٢- أنْ لا يضيِّقَ ربُّ المال على العاملِ في عمله[4].

٣- أنْ لا يخالف العاملُ مقتضى العقد[5].

وما بقي من الشروط التي لم نذكرها في هذه المسائل أنها تدخل في التفصيل والله الموفق.

---

١ شرح مختصر خليل، للخرشي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٠٩.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٢١. بتصرف.

٣ **الخدمات الاستثمارية** في أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف بن عبد الله الشبيلي، رسالة دكتورة مقدمة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (١٤٢٤هـ)، ج١، ص١٩٠.

٤ وقد سبقَ الكلامُ عن هذا الشرط في مطلب الأركان، فليراجع فيه.

٥ الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، المرجع السابق، ج٣٨، ص٥٦، بتصرف.

الـــفقرة السادسة: اشـــتراط ضـــمان رأس مـــال الـــمضاربـــة

اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الضمان على الأمين في العقد، كما لو اشترطه على المضارب، على قولين:

القول الأول: أنَّ الشرط باطل؛ لمنافاته لمقتضى العقد، وهو قول الحنفية[١]، والشافعيّة[٢]، والمالكية[٣]، والحنابلة في المشهور[٤].

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أن الأصل في طبيعة المضاربة كون المضارب أمينا لا يضمن. فإلزامه الضمان يفضي إلى تغيير صورة المضاربة وطبيعتها. يقول الباجي مبينا طبيعة هذا العقد: "إن من سنَّة القراض ما قدَّمناه من أن العامل يأخذ المال القراض ويعمل فيه ولا يكون عليه الضمان وإنما هو من ضمان رب المال ولا خلاف في ذلك".[٥]

ثانيا: أن اشتراط الضمان على المضارب يخالف مقتضى العقد في المضاربة الذي هو الأمانة.[٦]

وفصّل السرخسي المقصود بمقتضى العقد هنا بقوله: "المقصود بهذا العقد الشركة في الربح وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الربح بينهما مع حصوله فهو مُبطل للعقد لأنه مفوّت لموجَب العقد..."[٧].

---

١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٧، ص٢٧٤، والمبسوط للسرخسي، المصدر السابق، ج١١، ص١٥٧، وحاشية ابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٦٦٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، المرجع السابق، ج١، ص٥٩٢.

٢ الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردى، المرجع السابق، ج٦، ص٢٥٣.

٣ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المرجع السابق، ج٦، ص٣٦، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المرجع السابق، ج٩، ص٢١٧، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي، المرجع السابق، ج، ص٣٥٣.

٤ المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٢٩.

٥ **المنتقى شرح الموطأ**، سليمان بن الخلف بن سعد بن أيوب الباجي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)، ج ٥، ص١٥٣.

٦ المنتقى شرح الموطأ، الباجي، المرجع السابق، ج ٥، ص١٦٤ والمغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج ٥، ص١٦٥، و المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٥، ص١٠.

٧ المبسوط، السرخسي، المرجع السابق، ج٢٢، ص١٩.

ويقول الباجي[1]: "أن عقد القراض لا يقتضي ضمان العامل، وإنما يقتضي الأمانة ولا خلاف في ذلك. فلذلك إذا شرط نقل الضمان عن محله بإجماع اقتضى ذلك فساد العقد والشرط".[2]

ويقول ابن قدامة المقدسي: "أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد، وما اقتضى الأمانة فكذلك كالوديعة والشركة والمضاربة"[3].

فإذا تقرّر أن مقتضى العقد في المضاربة عدم ضمان المضارب، فاشتراط الضمان عليه فاسد إذ علم أن من مفسدات الشروط عند طائفة من أهل العلم كونها مخالفة لمقتضى العقود. وقد أشار إليه ابن تيمية بقول: "ويقولون -يعني أصحاب الإمام أحمد- ما خالف مقتضى العقد فهو باطل".[4]

ثالثا: أن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب يقلب العقد من كونه مضاربة إلى كونه قرضا، ويحوّل المضارب من كونه وكيلا أمينا إلى كونه مقترضا ضامنا فلا يجوز، لأن هذه المعاملة في حقيقتها قرض يجرُّ نفعا. وقد علم بالضرورة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

يقول ابن القيم: "وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعيَّ في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها".[5]

رابعا: أن اشتراط الضمان على المضارب يوقعه في غرر زائد. يقول ابن رشد: "أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض نفسه"[6].

---

١ هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس، من كبار المحدثين، ومن كبار فقهاء المالكية، ولد سنة٤٠٣هـ، ثم رحل إلى المشرق ١٣ سنة، ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث، وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس، وشهد له ابن حزم، وكان سببا في إحراق كتب ابن حزم، ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس، من تصانيفه " الاستيفاء شرح الموطأ"، واختصره في المنتقى "، ثم اختصر المنتقى في " الإيماء"، وله " شرح المدونة "، و " أحكام الفصول في إحكام الأصول، **توفي** رحمه الله سنة ٤٧٤. الديباج المذهب، المرجع السابق، ص ١٢٢، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٣، ص١٨٦.

٢ المنتقى شرح الموطأ، الباجي، المرجع السابق، ج٥، ص١٦٤.

٣ المغني ،لابن قدامة، المرجع السابق، المرجع السابق، ج ٥، ص١٦٥.

٤ **القواعد النوارنية الفقهية**، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق محمد حامد الفقي، الناشر دار المعرفة، بيروت، (١٣٩٩م)، ص٢٥٦.

٥ **زاد المعاد في هدي خير العباد**، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، (ط٢٧، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م)، ج٥، ص١٨٢.

٦ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٤، ص٢٣.

ولعلّ وجه زيادة الغرر الذي علّل به ابن رشد أن المضارب في حالة طروء الخسارة يخسر مرتين، الأولى: يخسر بتفويت جهوده وعمله بلا عائد. والأخرى: يتحمل خسارة رأس المال.

خامسا: أن اشتراط الضمان على المضارب يتناقض مع أحد المبادئ الأساسية في أبواب المعاملات وهو قاعدة "الغرم بالغنم"، وهي قاعدة معروفة مستفادة من النص النبوي الشريف.

ذلك أن اشتراط الضمان على المضارب يعتبر إخلالا لمبدأ المخاطرة في الاستثمار الذي أساسه العدل بين الحقوق والالتزامات وبين المغانم والمغارم. ألا ترى أن المضارب في هذه الحالة يجتمع فيه مغرمان؛ الخسارة في الجهد، وجبران رأس المال. بينما رب المال يتمتع بالمغنمين؛ ضمان رأس ماله، وحصول العائد.

سادسا: أن في اشتراط الضمان على المضارب اشتراط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه.

يقول ابن قدامة: "إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة لم يضمن، وكذلك كل ما أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن، وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه"[1].

ولكنْ هل يفسدُ العقد لفساد الشرط المقترنِ به؟، اختلفوا على قولين[2]:

الأول: للحنفيّة والحنابلة في المشهور: أنَّ الشرط باطلٌ والعقد صحيح.

الثاني: للشافعية والمالكية وأحمد في رواية: أنَّ الشرطَ باطل والعقد باطل.

واستدلوا على ذلك:

١- أن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب يفَرّغ عقد القراض من مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق بين القرض والقراض أن المال في الأول مضمون وفي الثاني غير مضمون، فإذا كان رب المال شريكاً في الربح فهو قرض جر نفعاً فيكون رباً[3].

٢- ولأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيحكم ببطلانه. قال ابن قدامة: "القسم الثالث –أي من الشروط الفاسدة- اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة"[4].

---

١ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٣٧.

٢ المرجع نفسه.

٣**المنتقى شرح الموطأ**، سليمان بن الخلف بن سعد بن أبوب الباجي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م)، ج٧، ص٧٢.

٤المغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص٤١.

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي[1]: "لأن أصل القراض موضوع على الأمانة، فإذا شرط فيه الضمان فذلك خلاف موجب أصله، والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله وجب بطلانه"[2].

٣- وقد نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الرابعة، وفيه: "لا يجوز أن تشمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل[3]".

القول الثاني: أنَّ الشرطَ صحيحٌ مُلزمٌ، وهو قول قتادة[4]، وعبيد الله بن الحسن العنبري[5]، والإمام أحمد في رواية عنه[6].

---

١ هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، أبو محمد، الثعلبي، البغدادي، المالكي، فقيه، أديب، من فقهاء المالكية، ولد ببغداد، عام ٣٦٢هـ، وأقام بها، وولي القضاء في اسعرد، وبادرايا في العراق، من تصانيفه: "التلقين" في فقه المالكية، و "عيون المسائل"، و "النصرة لمذهب مالك "، و "شرح المدونة "، و " الإشراف على مسائل الخلاف" ، توفي رحمه الله سنة ٤٢٢هـ، وشذرات الذهب، المرجع السابق، ج ٣، ص ٢٢٣، وطبقات الفقهاء، ص ١٤٣، ومعجم المؤلفين، المرجع السابق، ج ٦، ص٢٢٦، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٤ ص ٣٣٥و. **طبقات الفقهاء**، هذبه، محمد بن جلال الدين المكرم ابن منظور، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، (ط١، ١٩٧٠م)، ص١٤٣.

٢ **المعونة على مذهب عالم المدينة (الإمام مالك بن أنس)**، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ)، تحقيق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة: بدون، ج٢، ص١١٢٢.

٣ **مجلة مجمع الفقه الإسلامي**، التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، العدد ٥ و ٧ و ٩ و ١٢، ج٤، ص٢١٦٣.

٤ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، من أهل البصرة، ولد ضريرًا عام ٦١هـ، أحد المفسرين والحفاظ للحديث، قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، والنسب. كان يرى القدر .وقد يدلس في الحديث، مات بواسط في الطاعون، رحمه الله سنة ١١٨هـ، **راجع**: الأعلام، للزركلي، المرجع السابق ج٦، ص ٢٧. وتذكرة الحفاظ، للذهبي، المرجع السابق، ج١، ص١١٥.

٥ هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشخاش العنبري، ولد عام ١٠٥هـ، وقيل ١٠٦هـ، من سادات أهل البصرة علمًا وفقهًا، ولي قضاءها وكان ثقة محمودًا، روى عن عبد الملك العَرزمي وغيره، وروى عنه ابن مهدي وخالد بن الحارث ومحمد بن عبد الله الأنصاري وآخرو، قد خرج له مسلم، وقيل إنه تكلم في معتقده ببدعة، توفي رحمه الله سنة ١٦٧هـ، **راجع**: تهذيب التهذيب، ج ٧، ص٧، **وميزان الاعتدال في نقد الرجال**، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ج٥ ص٦، والأعلام، للزركلي، ج ٤، ص ٣٤٦.

٦ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٢٩.

وهو المذهب الذي رجحه وانتصر له الإمام الشوكاني من المتأخرين[1]؛ إذ الأمين قدْ رضيَ لنفسهِ بذلك التزامَ ما لم يكنْ يُلزمه واختارهُ، والتراضي هو المناطُ في تحليل أموال العباد، والمسلمون على شروطهم[2].

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

أولا: حديث: «الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ»[3].

وجه الاستدلال: إذا شرط رب المال على المضارب الأمين الضمانَ ووافق عليه فإنه يجب الالتزام بمقتضى الشرط.

ثانيا: أن هذا الاشتراط مبناه التراضي بين الطرفين إذ إن هذا المضارب قد رضي لنفسه بقبول شرط الضمان عليه والتزام ما لم يكن يلزمه، فيجوز. يقول الشوكاني معلِّلاً لهذا القول: "لأنهم قد اختاروا ذلك لأنفسهم والتراضي هو المناط في تحليل أموال العباد"[4].

ثالثا: تخريج القول بما جاء عند بعض الفقهاء من جواز تضمين الصناع، كما نقل ذلك عن الإمام مالك وأصحابه.[5] بل وقد نقل إجماع الصحابة والعلماء من بعدهم على جواز تضمين الصناع[6].

جاء في شرح حدود ابن عرفة: "ضمان الصانع خارج عن أصل قياس الأجير، لكن أجمع عليه العلماء للمصلحة العامة فيه"[7].

---

١ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي محمد الشوكاني، المرجع السابق، ج٣، ص٢١٧.

٢ المرجع نفسه.

٣ ا أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث(٣٥٩٤)، ج٣، ص٣٠٤.

٤ **السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار**، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار ابن حزم، (ط١)، ص٥٨٧.

٥ الكافي، ابن عبد البر، المرجع السابق، ج٢، ص٧ ٧٥٧،٢، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ج ٤، ص٢٢٦.

٦ **المقدمات الممهدات**، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ج٢، ص٢٤٥.

٧ **شرح حدود ابن عرفة**، الرصاع دون الطبعة والتاريخ والمكان، ج١، ص٤٠١.

ووجه الوفاق بين تضمين المضاربين وتضمين الصناع هو المصلحة ومسيس الحاجة إلى تضمينهم. فكما أنهم قضوا بجواز تضمين الصناع لمكان المصلحة،[1] فينبغي أن يجوز تضمين المضاربين لوجود المصلحة الراجحة في تضمينهم، وبخاصة في هذا العصر الذي لا يتورع كثير من المضاربين عن التعدِّي والتفريط في أموال المضاربة، اعتمادا على الأصل أن القول قولهم.

رابعا: تخريج القول بما جاء عن بعض الفقهاء من جواز تضمين الأجير المشترك[2].

ووجه الوفاق هو انفراد الأجير المشترك بالعمل الذي استؤجر عليه، وترجيح جانب التفريط في حقه، فكذلك المضارب في وضعه بالنسبة للمستثمرين، حيث ينفرد بإدارة المال، فلو لم يكن ضامناً لأدى به الحال إلى إضاعة المال سعياً وراء الكسب السريع[3].

والـــراجـــح:

جوازُ اشتراطِ الضمان على المضاربْ، وأنه صحيحٌ ملزمٌ، إذا لَمْ يُتخذ حيلةً إلى قرضٍ ربوي، فإنْ ترتب عليه ذلك كانَ الشرطُ حراماً باطلاً، كسائر الحيل المذمومة التي تهدفُ إلى إبطال مقصود الشارع في أحكامه، إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، والمطلوب من الأوامر والنواهي حقائقها، لا مجرد صورها[4].

وتجويزُ ذلك الشرطِ بناءً على الحاجة، والمصلحةِ الراجحةِ، وسدِّ الذرائع إلى إتلاف الأموال وتضييعها على أربابها خيرٌ وأولى من التشديدِ بالمنع، ثمَّ اللجوء إلى تضمينه عن طريق الحِيلِ المحمودة والله أعلم[5].

---

١ قال علي رضي الله عنه: "لا يصلح الناس إلا ذلك". وقال الشاطبي: "وجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ"، **الاعتصام**، للشاطبي،دون الطبعة والتاريخ والمكان،ج١، ص٦١٦.

٢ المبسوط، السرخسي، المرجع السابق، ج١٥، ص٨١، و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٤، ص٢٠٥،، الهداية، والمرغيناني، المرجع السابق، ج٣، ص٢٤٢.

٣ تطوير الأعمال المصرفية، المرجع السابق، نزيه حماد، ص٤٤٢.

٤ إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، المعروف بابن القيم الجوزي، المرجع السابق، ج٣، ص٢٤١.

٥ **قضايا فقهيّة معاصرة في المال والاقتصاد**، الدكتور نزيه حماد، دار الشامية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م)، ص٣٩٤،٣٩١، الخدمات الاستثمارية في المصارف، يوسف عبد الله الشبيلي، المرجع السابق، ج١، ص٢٧٠.

الـــفقرة السابـــعة: الـــمقارنة بين الـــضمانة الـــفقهية وضـــمان بـــنك ســـلام

١- اختلف الفقهاء في اشتراط الضمان على رأس مال المضارب على قولين.

القول الأول: على عدم جواز اشتراط الضمان على رأس مال المضارب، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب المذاهب وغيرهم، واستدلوا على ذلك أدلة منها: أن الضمان يكون زيادة غرر على المضارب.

القول الثاني: جواز اشتراط الضمان على رأس مال المضارب، وهو قول قتادة وغيره من العلماء، واستدلوا بأدلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، «الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ»[١].

٢- بعد عرض أقوال الفقهاء، و أدلتهم ووجه استدلالهم، ترجح لدى الباحث على جواز اشتراط الضمان على رأس مال المضارب.

٣- عمل بنك سلام على جواز الضمان على المضارب أخذا بالقول الثاني للفقهاء.

٤- ضمان المال يكون بشخص واحد وأكثر منه، عمل بنك سلام على أن يكون ضمان المال على شخصين من أهل الضمان، بأن يكونوا عقلاء، بالغين، مختارون، لهم مال يستطيعون الإخراج منه إن تعسرت الضمان.

٥- يستحسن الإشهاد على العقود، عمل بنك سلا م على اشهاد الضمان بالطرفين.

تطبيق ورقة الضمان عند بنك سلام[٢]:

أنا اسمي_____أوضح اليوم بتاريخ_____/_____٢٠١٨م، وأنا مختار، وعلى صحة وعقل تام، أنا ضامن من الشخص الذي اسمه_____ ومشروعه كذا_____

وأنا ساكن بحي، وتليفوني الثابت بالعمل هو_____والموبيل_____تليفون شيخ القبيلة_____أو الزوجة_____أو شخص آخر يمكن الحصول منك_____

البريد الإلكتروني_____whatsApp_____

١ ١ أخرجه أبو داود في السنن، رقم الحديث(٣٥٩٤)، ج٣، ص٣٠٤.

٢ الأوراق الرسمية لبنك سلام، المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

أنا ضامن من الشخص المذكور أعلاه، إذا لم يدفع المبلغ الذي أخذه من بنك سلام بالوقت المحدد له، الذي كان بالشهر، أوضح أني أدفع هذا المبلغ لمدة خلال ثلاثين يوما، وإذا لم أدفع خلال هذه المدة، فإنا مستعد أن يخصم هذا المبلغ من حسابي الموجودة في حساب البنك، وأنا أعطيكم الأمر الكامل الشيك الموجود عندكم أن يمرر الحساب.٨٠-٢٠١٣/a/c. رقم الشيك_____وإذا رجع الشيك فإنا مستعد للمحكمة العادلة.

وأنا تاجر له دكان أو شركة _____ومبلغ تجارتي يبلغ _____ولي من العقارات_____ومعي أسهم مع شركة _____أ-_____يبلغ_____

ب- _____يبلغ _____ ج_____يبلغ _____وأنا عامل _____

ومنصبي هو_____وراتبي هو_____إذا يوجد لديك دخل آخر في السنة أو في الشهر، هل أنت في ضمانة أخرى ☐ نعم ☐ لا، هل أخذت تمويلا آخر؟ ☐ نعم، كم قيمتها؟ كم بقي من الشهور_____ وكم بقي من المبلغ_____

ملاحظة: الضمانة موافقة بند XMS٦٥١.

الطرف الأول	**الطرف الثاني**
بنك سلام	الضامن بالمال
الاسم_____	الاسم_____
التوقيع _____	التوقيع_____
رقم التليفون _____	رقم التليفون_____
التاريخ_____	التاريخ_____

المبحث الرابع: صفة عقد المضاربة، وصياغتها المصرفية، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام

أصبحت البنوك من أهم المرافق التمويلية في الحياة عامة وركن أساسي في مجال الاقتصاد أصبحت تقوم بعمليات التمويل التجاري لشتى شرائح المجتمع تجارا كانوا أو غيرهم، وعملية التمويل يسعى من خلالها الطرفان (البنك) والمستفيد (طالب التمويل) لتحقيق مصالح ومكاسب مالية، والبنوك تحسب التمويل لنظام الفائدة إذا كان التعامل بالنظام التقليدي الربوي وتسعى إلى تحقيق أرباح مشروعة إذا كان النظام الإسلامي، وعليه راج السؤال ما إذا كانت الشرعية تستوعب متطلبات التعامل عبر البنوك، وهل الصيغ الإسلامية قادرة لتحقيق البنوك مكاسب مالية تتمثل في أرباح ناتجة عن العمل المصرفي ؟ وهل التطبيق العملي للصيغ المصرفية الإسلامية تتلائم مع النظم المعمول بها في البنوك حالياً ؟ وأخيراً ظهور المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي، هل تستطيع المصارف الإسلامية أن تواكب التعامل التجاري، لأن لا يضعف التعامل بالنظام الإسلامي، وأن تكون البنوك الإسلامية قادرة في مواجهة البنوك الربوية، ومما جاء بديلا من التمويل الربوي العقود المالية الإسلامية من بينها عقد المضاربة، وأن الأساس الحاكم لتصور عقد المضاربة يوحي أن له أنواع يتنوع بها، كما تنقسم أكثر العقود المالية، وأن يكون له أيضا صفة قائمة لذاته وكيانه، وأن عقد المضاربة من العقود التي حظي بتداول وفير داخل البنوك الإسلامية، بدلا من القروض الربوية التي تبث البنوك التجارية؛ ولذا أصبح له صياغة مصرفة موافقة للعقود الشرعية التي قيدها الشريعة الإسلامية، وكما جرت العادة أن لكل عقد له تطبيق على الساحة المتاحة له. وتأسيسا على هذا الأمر تَمَّ تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: صفة عقد المضاربة (من حيث الجواز واللزوم)

المطلب الثاني: الصياغة المصرفية لعقد المضاربة

المطلب الثالث: المقارنة بين المضاربة الفقهية ومضاربة بنك سلام

المطلب الرابع: تطبيق عقد المضاربة عند بنك سلام

المطلب الأول: صفة عقد المضاربة (من حيث الجواز واللزوم)

عقد المضاربة عند جماهير الفقهاء من العقود الجائزة، فلكل من الطرفين فسخه؛ ذلك أنَّ المضاربة -كما سبق بيانه- نوعٌ من أنواع الشركات، وعقود الشركات عقودٌ جائزة[١].

فالفقهاء متفقون ومنهم المالكية أنَّ العامل إذا لم يشرع في القراض[٢]، أنَّ لكلٍ من المتعاقدينِ فسخه، بل نقل ابن رشد الحفيد الإجماع عليه[٣].

ومحل النزاع بينهم هو فيما إذا شرع العامل في العمل، كما سنتكلم عليه.

قال الكاساني: "وأما صفة هذا العقد: فهو أنه عقد غير لازم ولكل واحد منهما ...، الفسخ لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه...، ويشترط أيضا أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ..."[٤].وقوله -رحمه الله- يُبينُ رأي الحنفية في ذلك، وهو جواز الفسخ بشرط علم شريكه بذلك، وكونُ رأس المال عيناً، فلا يجوز أنْ يكون عروضاً[٥].

وقال الشربيني من الشافعية: "القراض جائزٌ من الطرفين، ...، لكل منهما فسخه، ...، متى شاء، من غير حضور الآخر ورضاه؛ لأنَّ القراض في ابتدائه وكالة، وفي انتهائه إما شركة، وإما جعالة، وكلها عقود جائزة، ...، وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحا"[٦].

وهذا هو رأي الشافعية، وهو مبسوطٌ في كثيرٍ من كتبهم.

ورأي الحنابلة كرأي الحنفية والشافعية في أنَّ المضاربة عقدٌ جائز، قال ابن قدامة: "والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان، ...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده، ...، وإن انفسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه، أو قسمه، جاز"[٧].

---

١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج ٢، ص٢٣٧، ٢٥٣، ٢٩٧، **ومنح الجليل شرح على مختصر سيد خليل**، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، (١٤٠٩هـ/١٩٨٩م)، ج٣، ص٣٩٢.

٢ الشرح الكبير، لابي البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥٣٥، شرح مختصر خليل، للخرشي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٢٦. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٢، ١٨١.

٣ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٢، ص١٨١.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص١٠٩.

٥ المرجع نفسه.

٦ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٩.

٧ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٣٨.

ويتفق المالكية مع الجماهير فيما إذا لم يشرع العامل في القراض، ويُخالفون الجماهير بعد شروع العامل في العمل، فيرون أنه عقد لازمٌ حينئذٍ[1]، كما أنهم يذهبون إلى أنه عقد يُورث؛ ارتكاباً لأخف الضررين، فإن مات المقارِضُ وكان له بنون أُمناء كانوا في القراض مثل أبيهم، وإنْ لم يكونوا أُمناء كانَ عليهم أنْ يأتوا بأمين.

والجماهير على أنه عقد يبطل بموت أحدهما فلا يُورث[2].

الـــراجـــح:

هو قول الجمهور القائل: بأنَّ عقد المضاربة عقد جائز الطرفين قبل الشروع في العمل، وبعد الشروع جائز من طرف لازم من طرف صاحب المال، وأنه عقد يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا يورث؛ لأنَّ عطاءَ ربِّ المالِ المالَ للمضارب متضمنٌ رضاه عن تصرفه، دون رضاه عن تصرف غيره، فكيف يلزم ربُّ المال بقبول تصرف من لمْ يرضَ به؟[3]. والله أعلم.

الـــمطلب الثـــانـــي: الـــصـــيـاغـــة الـــمـــصرفة لـــعتقد الـــمضـــاربـــة

يمكن أن نرسم الصياغة المصرفية لقعد المضاربة في البنود الخمسة الآتية[4].

أولاً – يتقدم أرباب الأموال الراغبين في استثمار أموالهم لدى المصرف الإسلامي بدفع أموالهم لاستثمارها.

ثانياً – يتولى المصرف الإشراف على استثمار هذه الأموال؛ وذلك من خلال إعداد الدراسات والتقارير حول موضوع الاستثمار ونتائجه.

ثالثاً – يقوم المصرف بعمل عقود المضاربة الثنائية بينه وبين رجال الأعمال (المستثمرين)؛ لاستثمار هذه الأموال وفق ضوابط محددة.

رابعاً – يتم تصفية حساب المضاربة، وتوزيع الأرباح بين أطرافها في نهاية العام المالي.

---

١ **جامع الأمهات**، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، (ط٢، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م)، ص٤٢٧.

٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٢، ص١٨١.

٣ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، إعداد: محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، المرجع السابق، ص٢٢١، والمضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد الله الخويطر، المرجع السابق، ص٢٩٤.

٤المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الدكتور محمد عثمان شبير، المرجع السابق، ص ٣٠١.

خامساً – إن تحققت خسارة دون تعدٍ أو تقصير من المضارب فهي من رأس مال المضاربة. وهذه الخطوات تكتمل الصياغة المصرفية لعقد المضاربة المشتركة، وهي مشروعة؛ لأن المصرف يخصص جزءاً من رأس ماله، ويشارك به المودعين بنسبة الربح والخسارة، وفي هذه الحالة يكون شريكاً، من جهة، ومضارباً من جهة أخرى؛ بحكم أنه عامل في مال المضاربة.

المطلب الثالث: المقارنة بين المضاربة الفقهية ومضاربة بنك سلام

١- إن المضاربة الفقهية هي: "عقد يتضمن دفع مال خاص، وما في معناه، معلوم قدره ونوعه وصفته، من جائز التصرف، لعاقل متميز رشيد، يتجر فيه مشاع معلوم من ربحه له"[١].

٢- إن بنك سلام يعمل المضاربة القيدة التي صورتها: بأن يدفع البنك إلى المضارَبِ قدراً من المال، على أن يعمل بها مضاربة في بلد معين، وفي بضاعة معينة، ولا يسمح للمُضَارَبِ إلا ما عين له، وهذه المضاربة المقيدة جائزة عند الحنفية والحنابلة[٢].

٣- إن أركان المضاربة عند الجمهور خمسة وهي العاقدان والمعقود عليه والصيغة والربح، وإن بنك سلام يعمل بهذه الأركان.

٤- شروط عقد المضاربة التي هي أهلية رب المال، وأهلية المضارب، وكون رأس المال من الأثمان، ومعلوما، وعينا، وتسليمه إلى المضارب، وأن يكون الربح شائعا، وعِلْمِ حصة رب المال والعامل، وحصة العامل يكون من الربح، كل هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء للمضاربة، يعمل بها بيك سلام عند مضاربته لأحد العمال.

٤- في اشتراط ضمان رأس مال المضاربة، التي اختلف الفقهاء بها، فإن بنك سلام يعمل على اشتراط ضمان رأس مال المضاربة على العامل.

٥- في كون رأس مال المضاربة من الدراهم والدنانير، فإن بنك سلام يعمل كون رأس المال من الدراهم والدناير فقط، ولا يعمل بكون رأس المال من البضائع.

٦- عند وقوع الخسران، وتوضيح العامل سبب الخسران فإن بنك سلام لا يلزم العامل أي غرامة[٣].

---

١ المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، عبد السلام بن أحمد بن عثمان الخويطر، المرجع السابق، ص٢٧.

٢ المغني لابن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص٦٢، ٦٣، والشرح الكبير، للدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٥٢١.

٣ المقارنة من الباحث.

المطلب الرابع: تطبيق عقد المضاربة عند بنك سلام

عقد المضاربة عند سلام[1]:

اليوم بتاريخ_____/_____/٢٠١٨م، تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين:

١- سلام بنك المعروف قانونيا صاحب المال.

٢- السيد_____ المعروف قانونيا المضارب

نوعية الاتفاقية:

الاتفاقية هي بين بنك سلام صاحب المال، وبين المضارب بعمل المضاربة، ويكون الربح بحسب الاتفاق بينهما.

مقدمة:

١- طلب الطرف الثاني من الطرف الأول أن يكون مساهم التمويل_____

٢- وقبل الطرف الأول هذا الطلب وهو أن تكون المعاملة المضاربة المقيدة الموافقة للشريعة الإسلامية.

قبول الطرفين بالشروط الآتية:

أ- تعتبر المقدمة قسما من الاتفاقية.

ب- الطرف الأول يمول البضائع المذكورة، ولا يسمح أي بضائع أخرى لمال البنك.

ج- يحق للطرف الأول أن يُشرِف العمل، المخازن، ونحو ذلك.

د- اتفق الطرفان: أن يكون الربح بحسب ما يحصل من الربح.

ه- اتفق الطرفان: أن يكون تقاسم الربح بالطرفين بالآتي:

الطرف الأول: بنك سلام يأخذ مقدار ربح_____

الطرف الثاني: المضارب يأخذ مقدار ربح_____

وهو اتفاقية مضاربة.

و- تكاليف البضاعة، من نقل، وجمارك، وحمال، ونحوه، يحسب من رأس المال الذي بيع بالبضاعة.

ز- ما يحتاجه العمل من قوة وتفكير هو على مسؤولية الطرف الثاني.

ح- يعمل هذا الاتفاق لمدة عشرة أشهر.

ط- يتحمل الطرف الثاني بكل ما يأتي منه من ضياع وتعد وعدم المبالاة.

---

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

ي- المستشارون من مسؤولية الطرف الثاني:

١-_____

٢- _____

ك- إذا خسر الطرف الثاني يحق للطرف الأول(بنك سلام) أن يطلب من المحكمة إحضار الطرف الثاني؛ لتوضيح سبب الخسران.

ولتعامل بما اتفق الطرفان تم التوقيع[١]:

الطرف الأول:

سلام بنك/ الممول:

١- الاسم _____

التوقيع_____

التاريخ_____

٢- الاسم_____

التوقيع_____

التاريخ_____

الطرف الثاني:

الاسم_____

التوقيع_____

التاريخ_____

الـــشـــهـــداء

١- الاسم_____

التوقيع_____

التاريخ_____

٢ - الاسم_____

التوقيع_____

التاريخ_____

[١] الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

الفصل الثالث: عقد المشاركة عند بنك سلام

ومن أهم أنواع الشركات التي كانت مطبقة في صدر الدولة الإسلامية وما زالت: شركة المضاربة وشركة المفاوضة وشركة العنان وشركة الأعمال وشركة الوجوه، ولقد أكدت بعض الدراسات التجارية الإسلامية أن الغرب قد استفاد من الحضارة الإسلامية في مجال الشركات، ونقلوا منها الكثير ولاسيما ما كان مطبقاً في أسبانيا وتركيا ودول شرق أسيا، ويمكن القول بأن هذه بضاعتنا ردت إلينا، ولكن مشوبة بالنظام الربوي، وتعتبر الشريعة الإسلامية رأس المال من عناصر الإنتاج، وتسمح له بجر منفعة معينة لصاحبه، ولكن ليس عن طريق الفائدة المسبقة، وإنما عن طريق الفائدة اللاحقة، أي الناتجة عن المشروع، أي الربح الذي يأتي بإحدى الطريقتين: إما أن يكون الشخص متوفراً على رأس المال والخبرة والوقت، من أجل مباشرة العملية الإنتاجية بمفرده، والحصول على ربحها، وإما أن يكون متوفراً فقط على أحد هذه العناصر أو بعضها فيضطر إلى الاشتراك مع شخص، أو أشخاص آخرين، من أجل الوصول إلى هذا الربح، وهذه الحالة الأخيرة، قد تأخذ شكل المضاربة أو المشاركة، وسنتناول في هذا الفصل موضوع المشاركة كوسيلة من وسائل التمويل لدى البنوك الإسلامية، من حيث النظرية والمشروعية والتطبيق العملي، وما يتعلق فيه من الأحكام الشرعية؛ ولتبيين ذلك قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم الشركة عقد المشاركة ومشروعيتها

المبحث الثاني: حكم عقد المشاركة، وحكمتها، وأركانها، وشروطها

المبحث الثالث: أنواع الشركات، وحكم كل نوع، وتوثيق المشاركة ولزومها، وآثارها، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام

المبحث الأول: مفهوم عقد المشاركة ومشروعيته

يعتقد كثير من الناس أن المشاركة الموجودة حالياً في مجال التطبيق من نتاج الحضارة الغربية، وتعتبر دليلاً على تقدمهم، وهذا الاعتقاد الخاطئ أدى بكثير من البلدان الإسلامية بأن تنقلها جملة وتفصيلاً وتطبقها بدون أدنى تمحيص، أو تطوير بما يلائم المجتمع الإسلامي، وكذلك بدون التنقيب في التراث الإسلامي لمعرفة ما إذا كان لها أصولاً فيه أم لا، ولو رجعوا إلى كتب الفقه لوجدوا خيراً كثيراً، حيث إن نظام المشاركة كان موجود عند العرب قبل الإسلام، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بعضها وهو ما يتفق مع الإسلام ولم يجز البعض الآخر وأوجد له البديل الإسلامي الذي يتفق مع قيم ومثل وأخلاقيات وسلوكيات التجار ورجال الأعمال المسلمين، ونهض العلماء المسلمون ومفكروهم لإيجاد بديل عملي للنظام المالي والاقتصادي الغربي؛ ولممارسة الأعمال المالية والبنكية وفق نظام اقتصادي إسلامي، لا وجود فيه للربا الذي نهى عنه الإسلام، وسعوا إلى إقامة نظام مصرفي تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية، وتلغى فيه الفوائد، وتلتزم فيه البنوك بقاعدة الحلال والحرام، ولا تمارس من الأعمال إلا ما يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعطي الأولوية فيه لتمويل المشروعات ذات النفع العام للمجتمع الإسلامي وتعبأ فيه الموارد المالية لمثل هذه المشروعات النافعة للمجتمع؛ ولرفع مستوى معيشة الأفراد، وتكون العلاقة القائمة بين رأس المال والعمل ممثلة في المشاركة وتوزيع المخاطر، وتكون مكافأة رأس المال بطريق الربح الناتج عن المشاركة في المشاريع الممولة، ولا تكون على أساس العائد المحدد مسبقاً، وأن عقد المشاركة مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية على مشروعية عقد المشاركة، وبناء على ما تقدم قد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف المشاركة لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: مشروعية عقد المشاركة في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: تعريف المشاركة لغة واصطلاحا

أولا: الشركة لغة: للشركة في اللغة عدة معان[1]، منها:

١- أن يكون الشيء بين اثنين فأكثر لا ينفرد به أحدهما ويقال شاركتُ فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركتُ فلانا إذا جعلته شريكا لك، وجاء هذا المعنى في قصة نبي الله موسى عليه السلام عند ما دعا الله سبحانه أن يجعل أخاه شريكا له في الدعوة، فقال تعالى: ﴿ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾[2].

٢- لقم الطريق أي " مستقيم الطريق".

٣- حصة ونصيب لقول النبي ﷺ: «من أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ فَكَانَ له مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عليه...»[3]. الحديث، أي: حصة ونصيباً[4].

٤- مخالطة الشريكين.

٥- وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه، تعالى الله عن ذلك، والاسم الشِرْكُ. قال الله تعالى: ﴿ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾[5].

وقد ورد معنى اللغوي أيضا قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ﴾[6].

وفيه قوله تعالى: ﴿ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ ﴾[7].

---

١ **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي**، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ج١، ص٣١١، ومعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، المرجع السابق، ج٣، ص٢٦٥، ولسان العرب، لابن منظور، المصدر السابق، ج١، ص٤٤٨.

٢ الآية رقم (٣٢) من سورة طه.

٣ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب إذا اعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، رقم الحديث٢٣٨٦، ج٢، ص١٩٢، وصحيح مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم الحديث(١٥)، ج ٣، ص١٢٨٧ .

٤ البحر الرائق شرح كتز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٥، ص١٧٩.

٥ من الآية رقم (١٣) من سورة لقمان.

٦ من الآية رقم(٤٠) من سورة فاطر.

٧ من الآية رقم (٢٩) من سورة الزمر.

وقوله ﷺ: « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلأ، وَالنَّارِ»[1]، وحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي ﷺ «أَجَازَ بَيْنَ أَهْلِ الْيَمَنِ الْشِرْكَ»[2].

أي الاختلاط في الأرض وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك[3].

ولفظة الشركة ترد مصدرا من شرك يشرِك شِركا وشرِكة، وشركتُ بينهما في المال، وأشرِكته جعلته شرِيْكا، وجمع الشريك شُركاء وأشْراك، والشِرْك النصيب وجمعه أشراك، كقِسْم أقسام، والشراك بالتحريك حبائل الصيد، وكذا ما ينصب للطائر؛ لأن فيه اختلاط بعض حبائله البعض[4].

الـــخلاصة:

بعد هذا العرض من هذه الأقوال يتضح أن معنى الشركة في اللغة يدور على التعدد الذي يفيد الاختلاط والاشتراك ما بين اثنين فصاعدا.

ثـــانـــيا: الـــمشاركة اصطلاحـــا

المشاركة في الفقه الإسلامي عدة أنواع، لكل نوع تعريف خاص به، ونورد تعريف المشاركة بوجه عام؛ ليشمل جميع أنواع الشركات.

---

١ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، المرجع السابق، باب المسلمون شركاء في ثلاث، رقم الحديث(٢٤٧٢)، ج٢، ص٨٢٥، وسنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، المرجع السابق، باب في منع الماء، رقم الحديث(٣٤٧٩)، ج٣، ص٢٩٥، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، المرجع السابق، أحاديث رجال من أصحاب النبي ﷺ، رقم الحديث(٢٣١٣٢)، ج٥، ص٣٢٦، وقال الألباني رحمه الله: صحيح، في صحيح ابن ماجه، للألباني، رقم(٢٠٠٤)، ج٢، ص٦٤.

٢ **الميسر في شرح مصابيح السنة**، فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، (ط٢، ١٤٢٩ هـــ/٢٠٠٨م)، ج٣، ص٧٩٦.

٣ **غريب الحديث**، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٩٨٥م)، ج١، ص٥٣٤.

٤ المصباح المنير، للفيومي، المرجع السابق، ج١، ص٤٢٣، **ومعجم ألفاظ القرآن الكريم**، مجمع اللغة العربية، المجلد الثاني، ص١٥، لسان العرب لابن منظور، المرجع السابق، ج١٢، ص٣٣٦،

تعاريف المذاهب الفقهية:

تعريف الحنفية: بأنها " أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء"[١].

تعريف المالكية:عرفها ابن عرفة بمعناها الأعم: بقوله:"هي تُقَرِرُ متمولٍ بين مالكين فأكثر ملكا فقط"[٢].

تعريف الشافعية: أنها: "ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع"[٣].

فهذا التعريف يحمل صفة العموم، فهو شامل لجميع أنواع الشركات، فالتعريف يبرز العناصر الأساسية للشركة، من تعدد الشركاء واتحاد المحل، حتى أن بعض الصيغ الأخرى ورد فيها نص صريح على اتحاد المحل[٤]، فقيل: ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.

ويظهر من خلال التعريف أن ثبوت الحق يكون على جهة الشيوع، لا على جهة التعيين، كأن يملك اثنان فأكثر أرضًا، دون أن نعين منها حصة كل واحد منهما[٥].

فالشيوع بمعنى الاختلاط فيتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي، فيكون فردًا من أفراد المعنى اللغوي.

---

١ الدر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤ص٢٩٩، **وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق**، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي.، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (١٣١٣هـ)، ج٣ص٣١٣، **ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر**، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ج٢، ص٥٤٣.

٢ **شرح ميارة الفاسي**، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م)، ج٢ص٢٥٣، **والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني**، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، ج٢، ص١١٩.

٣ **أسنى المطالب في شرح روض الطالب**، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت (ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٠م)، ج٢، ص٢٥٢، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج٢ص٣١٦، والسراج الوهاج على متن المنهاج، محمد الزهري الغمراوي، المرجع السابق، ج١، ص٢٤٤، **وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج**، عبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت، ج٥ص٢٨١، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ٢١١، وحاشيتان قليوبي، على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، المرجع السابق، ج٢، ص٤١٦.

٤ شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، الزيادات، دون الطبعة والتاريخ والمكان، ص٣٦.

٥ **الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى**، مُصطفى البُغا، دار القلم للطباعة، دمشق، (ط٤، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م)، ج٦، ص٥٧، **والسراج الوهاج على متن المنهاج**، محمد الزهري، دار المعرفة، بيروت، ج١، ص٢٤٤.

تعريف الحنابلة: قالوا الشركة:" عبارة عن اجتماع في استحقاق أو تصرف"[1].

وهذا التعريف شامل لجميع أنواع الشركة من إباحة وملك عقد، ذلك أن الاجتماع في الاستحقاق يتضمن استحقاق العين بالإباحة والهبة والإرث والشراء والغنيمة والوصية ونحو ذلك، ولا فرق بين أن يملك الشركاء العين والمنفعة، أو العين دون منفعتها، أو منفعتها دون عينها[2].

التعريف المختار:

وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن التعريف الجامع للشركة لمعناها العام أن يقال أنها: ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع[3]. فهذا التعريف يصدق بالحق المالي وغيره، فالشطر الأول يشمل شركة الملك بالاختيار وغيره كالإرث، ويشمل شركة الإباحة في المشارع بين الناس بنص الشرع، ويدخل نحو الشركة في حقوق الأبدان والأموال كالقصاص وحد القذف والشفعة والرد بالعيب وخيار الشرط[4]؛ ولذا اختار الباحث أن يكون التعريف هو المختار.

الـــخلاصة:

بعد عرض التعاريف المتنوعة للمذاهب الفقهية للشركة، يظهر أن عقد الشركة يدور على أنه حق ثابت للشركان في جهة الشيوع، وله قيوده وشرطه، كما يعمل الشركاء به.

---

١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي بن سليمان المرداوي، مصدر سابق، ج٥، ص٤٠٧، **والمبدع شرح المقنع**، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـــ/٢٠٠٣م)، ج٥ص٣، المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٣، **ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى**، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي، دمشق، (١٩٦١م)، ج٣، ص٤٩٤.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١.

٣أسنى المطالب في شرح روض الطالب، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المرجع السابق، ج٢، ص٢٥٢، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٦.

٤ الشركات في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، للشيخ سعود سعد الدريب، دون الطبعة والتاريخ والمكان، ص٧.

المطلب الثاني: مشروعية عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية

ثبتت مشروعية المشاركة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، عند جمهور الفقهاء من ذلك:

أولا: الكتاب

١-قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ﴾[١].

وجه الاستدلال: فهذا النص الكريم يبين ميراث الكلالة، وهو من لا ولد له ولا والد وله أخ أو أخت من الأم، فيعطى لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهو ما يفيد الشركة بين أولاد الأم في الثلث، واستحقاقاتهم فيه[٢]. وذلك في النوع من شركة الملك في الإرث.

٢- قوله جل وعلا: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾[٣]، أي: الشركاء الذين خلطوا أموالهم، جمع خليط كظريف وظرفاء، والخلطة: الشركة، وقد غلبت في الماشية[٤].

وجه الاستدلال: وذلك يشير إلى وجود المشاركة ووقوعها بين الناس منذ أزمان قديمة، وهذا النص وإن كان أخبارا عن شريعة نبي الله داود عليه السلام، إلا أن من يذهب من الفقهاء، بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه، يرون الاستشهاد به في معرض مشروعية الشركة، حيث لم يرد في شريعتنا ناسخ لهذا النص المشير للشركة[٥].

---

١ من الآية رقم (١٢) من سورة النساء.

٢ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السابق، ج١، ص٤٦٠.

٣ من الآية رقم (٢٤) من سورة ص.

٤ **تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن**، الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأورمي العلوي الهرري الشافعي، دار طوق النجاة، بيروت، (ط١، ١٤٢١ هـ/٢٠٠١م)، ج٢٤، ص٣٤.

٥ تفسير القرطبي، للإمام القرطبي، المرجع السابق، ج١٥، ص١٧٨، **وعلم أصول الفقه**، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، القاهر، ط٨، دون التاريخ والمكان، ص٩٤.

٣- كما ضرب مثلا للفشل والخسران بالمشاركة التي يكون شركاؤها متشاكسين متنازعين مختلفين فقال الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾[١].

وجه الاستدلال: أرأيت الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون(أي المختلفون)كلهم سيئ الخلق، ليس منهم واحد إلا تلقاه آخذا بطرف من مال لاستخدامه أسوؤهم، والذي لا يملكه إلا واحد، فإنما هذا مثل ضربه الله لهؤلاء الذين يعبدون الآلهة، وجعلوا لها في أعناقهم حقوقا، فضربه الله مثلا لهم، وللذي يعبده وحده، هل يستوي؟ مثلُ هذا الذي يخدم جماعة شركاء سيئة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه فيه، والذي يخدمُ واحدا لا ينازعه فيه منازع إذا أطاعه عرف له موضع طاعته وأكرمه، وإذا أخطأ صفح له عن خطئه، يقول: فأيّ هذين أحسن حالا وأروح جسما وأقلّ تعبا ونصبا؟ وفي هذا دلالة على وجود شركة بين هؤلاء المختلفين[٢].

٤-﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾[٣].

وجه الاستدلال: قد تضمنت هذه الآية الكريمة مثلا ضربه الله تعالى للمشركين العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء، فسألهم سبحانه وتعالى هل يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه على السواء[٤]. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه، فيقال لهم: فكيف يتصور أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي، فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة والخلق كلهم عبيد لله تعالى، فيبطل أن يكون شي من العالم شريكا لله تعالى في شي من أفعاله فلم يبق إلا

---

١ الآية رقم (٢٩) من سورة الزمر.

٢ جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، المرجع السابق، ج٢١، ص٢٦٥، ٢٦٦.

٣ الآية رقم (٢٨) من سورة الروم.

٤ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السابق، ج٥، ص٣٥٧.

أنه واحد يستحيل أن يكون له شريك، إذ الشركة تقتضي المعاونة، ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضا بالمال والعمل، والقديم الأزلي منزه عن ذلك عز وجل[1].

٥-﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[2].

وجه الاستدلال: فقد أباح الله في هذا النص الكريم جواز مخالطة اليتيم بمعنى مشاركته في طعامه وشرابه، بناء على صلة الدين، وفي هذا تخفيف ورحمة من رب العالمين[3]، كما يذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه الآية تفيد جواز الشركة في الطعام، وأكله في الإشاعة[4].

٦-﴿ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴾[5]، وهي تدل على الاشتراك من جهتين[6]، وهما أهل الخمس والغانمين.

وجه الاستدلال: فقد جعل الله الخمس مشتركا بين أهل الخمس، وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركا بين الغانمين[7].

---

١ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المرجع السابق، ج١٢، ص٢٣.

٢ من الآية رقم (٢٢٠) من سورة البقرة.

٣ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٥٦. الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المرجع السابق، ج٣، ص٦٢.

٤ أحكام القرآن، لابن العربي، المرجع السابق، ج٢، ص٤٧.

٥ من الآية رقم (٤١) من سورة الأنفال.

٦ **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، محمد الآمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، (ط١، ١٤٢٦هـ)، ج٤، ص٦٧.

٧ **تكملة المجموع شرح المهذب**، محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جده، بدون الطبعة والتاريخ، ج١٤، ص٦.

ثـــانـــيـــا: الـــســـنـــة

١- ما جاء عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»[١].

وجه الاستدلال: هذا الحديث يفيد جواز المشاركة، وأن الله تعالى يمنح الشريكين البركة في مالهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه، كما أن هذا الحديث يحث التشارك مع عدم الخيانة ويحذر من الخيانة في حال المشاركة[٢].

٢- ما جاء عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِى السَّائِبِ[٣]: أَنَّهُ كَانَ شَرِيكُ النَّبِي ﷺ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لاَ تُدَارِى[٤] وَلاَ تُمَارِى»[٥].

وجه الاستدلال: فهذا الحديث يفيد على جواز المشاركة، وأنها كانت معروفة يتعامل بها الناس قبل الإسلام، ثم قررها الشرع على ما كانت[٦].

٣- ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِى إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ»[٧].

---

١ أخرجه أبي داود، في سننه، باب في الشركة، رقم الحديث(٣٣٨٥)ج٣، ص٢٦٤، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني، ضعيف الجامع الصغير برقم(١٧٤٨).

٢ سبل السلام بشرح بلوغ المرام، للأمير الصنعاني، المرجع السابق، ج٣، ص٨٣.

٣ السائب بن أبي السائب، صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي العابدي، صحابي، روى له، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر: صحابي، رتبته عند الذهبي: صحابي قال: من الطلقاء، توفي رحمه الله،٥٠ هـــ، **راجع**: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المرجع السابق، ج٢، ص٤١٢.

٤ قال الخطابي يريد لا تخالف ولا تمانع وأصل الدرء الدفع ومنه قوله تعالى ﴿فَٱدَّٰرَٰٔتُمۡ﴾ البقرة: ٧٢، فادارأتم فيها يصفه صلى الله عليه و سلم بحسن الخلق والسهولة في المعاملة وقوله لا تماري يريد المراء والخصومة، **راجع: عون المعبود شرح سنن أبي داود**، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، بيروت،(ط٢، ١٤١٥هـــ)، ج١٣، ص١٢٥.

٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث(١٥٥٠٥)، ج٢٤، ص٢٦٣. وسنن الكبرى للبيهقي، باب الأشرار في الأموال والهدايا، رقم الحديث(١١٤٢٢) ج٦، ص١٢٩.

٦ سبل السلام بشرح بلوغ المرام، لابن أمير الصنعاني، المرجع السابق، ج٣، ص٣٨.

٧ أخرجه البخاري في صحيحه، باب الشركة في الرقيق، رقم الحديث(٢٣٦٩) ج٢، ص٨٨٥. وصحيح مسلم في صحيحه، باب من أعتق شركا له في عبد، رقم الحديث(٣٨٤٣)، ج٤، ص٢١٢.

وجه الاستدلال: فهذا الحديث يفيد جواز المشاركة وصحتها في الملك، حيث أثبتت الشركة في العبد، وأنه إذا رغب أحد الشركاء في عتق نصيبه في شركة العبد وجب عليه أن يعتق كله فيقوم العبد ويعطى الشريك مريد العتق شركاءه قيمة حصتهم، ويخلى سبيل العبد للمعتق[1].

٤- عن أبي حيان التيمي[2]عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَدُ اللهِ عَلَىْ الْشَرِيْكَيْنِ مَاْ لَمْ يَخُنْ أَحَدُهَمَاْ صَاْحِبَهُ فَإِذَاْ خَاْنَ أَحَدُهِمَاْ صَاْحِبَهُ رَفَعَهَاْ عَنْهُمَاْ»[3].

وجه الاستدلال: ذكر في الحديث أن الشريكين يكون برعاية الله، وأنهما يبارك لهما فيما اشتركا، مالم يخن أحدهما الآخر، وأن الشركة محمودة ومبرورة إذا حفظ كل شريك حق شريكه الآخر فيها[4].

٥- ما جاء عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»[6].

---

١ الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، رشاد حسن خليل، المرجع السابق، ص٢١.

٢ يحيى بن سعيد بن حيان، أبو حيان التيمي الكوفي (من تيم الرباب)، يقال يحيى بن سعيد بن حيان بن سحيم، الطبقة: ٦: من الذين عاصروا صغار التابعين، روى له، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه رتبته عند ابن حجر، ثقة عابد، رتبته عند الذهبي، إمام ثبت، توفي رحمه الله سنة١٤٥هـ، **راجع: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال**، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، (ط١، ١٤٢٢ هـ/٢٠٠١م)، رقمه(٥١٣١).

٣ أخرجه الدراقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم الحديث(١٤٠)، ج٣، ص٣٥، ضعفه الألباني، **في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥م)، ج٥، ص٢٨٩.

٤ مجلة المجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ج٤، ص٥٤٦. بتصرف.

٥ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ولد عام ١٦قبل الهجرة، وهو أنصاري، سلمي، صحابي، شهد بيعة العقبة ،وغزا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٩ غزوة، أحد المكثرين من الرواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي ويؤخذ عنه فيها العلم، كف بصره قبل موته بالمدينة سنة ٧٨هـ، رضي الله عنه. راجع: **الإصابة في تمييز الصحابة**، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل، العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت،(ط١، ١٤١٢هـ)، ج١، ص٢١٤، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج ٢ ص ٩٢ .

٦ **مسند أبي يعلى**، أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، (ط١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، مسند جابر، رقم الحديث(٢١٧١)، ج٤، ص١٢٣، حكم حسين سليم أسد: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وجه الاستدلال: ويستدل بهذا الحديث على مشروعية المشاركة حيث يقرر جوازها، ويحذر من التصرف بمال الشركة من أحد الشريكين بغير إذن صاحبه، وهذا مما يترتب فيه الأحكام الفقهية الكثيرة المذكورة في كتب الفقه الإسلامي.

٦- ما روي عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ[١] ﷺ: «أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ»[٢].

وجه الاستدلال: والحديث استدل على جواز تفريق الصفقة، فيصح الصحيح منهما، ويبطل ما لا يصح منهما[٣].

ثـــالـــثـــا: الإجـــمـــاع

وقد أجمع المسلمون على جواز المشاركة في الجملة، واعتمادها نوعا من ضروب المعاملات التي تجري بينهم، واختلفوا في بعض أنواعها كما جاء في أقوال الفقهاء ما يفيد انعقاد الإجماع على تعامل الناس بالشركة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير[٤].

قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: "وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة، أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطا ذلك، حتى يصير مالا واحد لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارة، على ما كان فيه من فضل لهما، وما كان من نقص فعليهما؛ فإذا فعلا ذلك صحت الشركة"[٥].

---

١ هو عبد الرحمن بن مطعم، أبو المنهال، البناني، بصري نزل مكة، قال أبو حاتم الرازي: مكي ثقة، وقال ابن خلفون، في كتاب "الثقات": وقيل فيه العنزي الكوفي، وقيل البصري، قال فيه يحيى بن معين وأحمد بن صالح وغيرهما: ثقة، وفي "تاريخ البخاري": وأثنى عليه ابن عيينة خيرا، وفي "تاريخ القراب": عن أبي حسان الرمادي، عن الحسين قال: سنة ست ومائة فيها مات أبو المنهال، راجع: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، (ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١ م)، ج٨، ٢٢٥.

٢ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩٣٠٧)، ج٣٢، ص٦٠.

٣ **فقه المعاملات المالية في الإسلام**، حسن أيوب، دار السلام، القاهرة، (ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ص٢٢٣.

٤ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١١، ص١٥٥، والمغني، لابن قدامة، المرجع السابق، ج٥، ص١، ونهاية المحتاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص٢، ومواهب الجليل، للحطاب، المرجع السابق، ج٥، ص١١٨.

٥ الإجماع، لابن المنذر، المرجع السابق، ص١٣٧.

رابـــعا: الـــمـــعـــقـــول

إن الإسلام شرع أحكاما كثيرة في مختلف أمور الحياة تهدف إلى كفالة ما هو ضروري للناس بإيجاده، وحفظه، وحمايته[1].

كما تقصد رعاية حاجاتهم، برفع الحرج عنهم والتيسير عليهم مصداقا لقوله تعالى: ﴿ **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** ﴾[2] وقوله تعالى: ﴿ **يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ** ﴾[3]، وقول الرسول ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إلى الله الحَنِيفِيَّةُ الْسَّمْحَةُ»[4].

الـــخـــلاصـــة:

دلت الأدلة المتنوعة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، على مشروعية عقد الشركة، بصفة عامة.

---

١ علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص٢٠٢.

٢ من الآية رقم (٧٨) من سورة الحج.

٣ من الآية رقم (١٨٥) من سورة البقرة.

٤ أخرجه البخاري في صحيحه، باب الدين يسر، رقم الباب(٢٨) ج١، ص٢٢.

المبحث الثاني: حكم عقد المشاركة، وحِكْمتها، وأركانها، وشروطها

عرف العرب في الجاهلية المشاركة رغم أن اقتصادهم كان مبنيا على العادات والأعراف فكان الناس يساهمون في الأموال التي تحملها القوافل للتجارة فإذا بيعت أخذ كل مساهم حصته في الربح على قدر رأس ماله بعد حسم النفقات وكانوا يسمون هؤلاء بالشركاء، ولما جاء الإسلام بين مشروعية الشركة وندب إليها؛ لأنها تقوم على مبدأ التعاون وتحقق المصالح الفردية والجماعية، وبتوسع الفتوحات الإسلامية توسع الناس في إنشاء الشركات مما دعا بالأئمة المجتهدين إلى دراستها وتفصيل أحكامها وبيان أنواعها وما يحل منها وما لا يحل، وعملت بعد ذلك الدولة العثمانية على إصدار مجلة الأحكام العدلية سنة ١٣٠٥ه التي نظم الكتاب العاشر منها الشركات، ثم قد يكون لزاما أن نشير هنا إشارة موجزة أن عقد الشركة عقد جائز دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع كما قدمنا، وفيه حِكَمٌ عالية تدل على المصلحة التي شرع الله بهذا العقد، وقد شرط الفقهاء لهذا العقد شروطا كما قد ذكروا له الأركان التي ينعقد عليها عقد الشركة، كما أن الله أمر، أمر ندب على كتابة عقد الدين وقاس العلماء عليه العقود الأخرى، ولكل ركن ذكر الفقهاء له الشروط، فهناك شروط لأركان عقد الشركة، ويسعنا أن نذكر حكم الشركة في الشريعة الإسلامية، والحكمة التي شرع الله لنا هذا العقد المبارك، وكذلك نشير الأركان والشروط المطلوبة من عقد الشركة، وعلى هدي ما تقدم ذكره تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم المشاركة في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: الحِكْمَةُ في مشروعية عقد المشاركة في الإسلام

المطلب الثالث: أركان عقد المشاركة وشروطها

المطلب الأول: حكم المشاركة في الفقه الإسلامي

تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على جواز المشاركة، فمنها:

١-قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ﴾[1].

٢- وقَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾[2].

وجه الاستدلال: قوله تعالى: (الخلطاء) فقد ذهب طاووس، وعطاء[3]، والطبري، والبغوي[4]، والبخاري في صحيحه بأن الخلطاء هم الشركاء[5].

---

١ من الآية رقم (١٢) من سورة النساء.

٢ من الآية رقم (٢٤) من سورة ص.

٣ هو عطاء بن أسلم أبي رباح، يكنى أبا محمد، من خيار التابعين، من مولدي الجند (باليمن) كان أسود مفلفل الشعر، معدود في المكيين، سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد، ممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعًا، وكان مفتي مكة، شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا، وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه، مات بمكة، سنة ١٤٠هـ، راجع:تذكرة الحفاظ، للذهبي، المرجع السابق، ج١، ص ٩٢، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٩، والتهذيب، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٧، ص١٩٩.

٤ هو الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد، الفراء البغوي، ولد عام ٤٣٦هـ، وهو شافعي، فقيه، محدث، مفسر، نسبة إلى (بغا) من قرى خراسان بين هرات ومرو، من تصانيفه: "التهذيب"في الفقه، و"شرح السنة "في الحديث، "ومعالم التنزيل في التفسير، و"الجمع بين الصحيحين"، و "مصابيح السنة"، و"شمائل النبي المختار"، توفي رحمه الله سنة ٥١٠هـ، **راجع:** طبقات الشافعية، للسبكي، ج٤، ص ٢١٤، وتذكرة الحفاظ، للحافظ بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج ٤ ص ١٢٥٧.

٥ تفسير القرطبي، المرجع السابق، ج ١٥ص ١٧٩، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٣ص ٣١٥، ومصنف عبد الرزاق، المرجع السابق، ج ٤ص ٢١، المصنف لابن أبي شيبة، المرجع السابق، ج٢، ص ٤٠٩، تفسير الطبري، المرجع السابق، ج ٢٣ص ١٤٥، تفسير البغوي، المرجع السابق، ج٤، ص ٥٤، صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء باب واذكر عبدنا ذا الأيد إنه أواب، ج٣، ص ١٢٥٧.

٣- ومن السنة ما جاء عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا »[١].

وجه الاستدلال: هذا الحديث يفيد جواز المشاركة، وأن الله تعالى يمنح الشريكين البركة في مالهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه، كما أن هذا الحديث يحث التشارك مع عدم الخيانة ويحذر منها في حال المشاركة[٢].

٤- ومن الإجماع: ما ذكره جمع من أهل العلم الإجماع على جواز الشركة في الجملة.

قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها[٣]".

وقال النفراوي[٤] المالكي: "وهي جائزة كتابًا، وسنة، وإجماعًا ... وانعقد الإجماع على جوازها"[٥].

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما الكلام في الشركة بالأموال فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير"[٦].

---

١ أخرجه أبو داود في سننه، باب في الشركة، رقم الحديث، (٣٣٨٥)، ج٣، ص٢٦٤، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني، ضعيف الجامع الصغير برقم(١٧٤٨).

٢ سبل السلام بشرح بلوغ المرام، للأمير الصنعاني، المرجع السابق، ج٣، ص٨٣.

٣ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٣.

٤ هو أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا أبو العباس النفراوي، نسبة إلى مدينة نفرة من أعمال إفريقية، المالكي الأزهري، ولد سنة ١٠٤٣هـ، وهو فقيه مشارك في بعض العلوم، قرأ على الشهاب اللقاني، ولازم الشيخ عبد الباقي الزرقاني والشيخ الخرشي، وتفقه بهما وأخذ الحديث عنهما وعن يحيى الشاوي وعبد المعطي البصير وعبد السلام اللقاني وغيرهم وعنه: أبو العباس أحمد بن مصطفى الصباغ وغيره، انتهت إليه الرياسة في المذهب، من تصانيفه: "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"و"شرح على الأجرومية"و"رسالة على البسملة"، و"شرح على الرسالة النورية"، توفي رحمه الله سنة ١١٢٥هـ، **راجع: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية**، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، دار الكتب العلمية، لبنان، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ص ٣١٨، **وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار**، عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، دار الجيل، بيروت، ج١، ص٧٣، **وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين**، إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف الجليلة، استانبول، (١٩٥١هـ)، ج١، ص ١٦٩، ومعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، المرجع السابق، ج٢، ص ٧٤٠.

٥ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، المرجع السابق، ج٢، ص١١٩.

٦ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٥٨.

كما حكا الإجماع الموافق ما قلنا بعض من المالكية كما في التاج والإكليل[1]، وزكريا الأنصاري من الشافعية، والبهوتي[2] من الحنابلة[3]، وغيرهم.

وإذا عرفنا الأدلة على جواز الشركة في الجملة، فقد اختلفوا في أيهما- الشركة أو الإفراد- أفضل:

١- فقيل: الشركة أفضل؛ لقيامها على التعاون، فكل منهما ينتفع بما عند الآخر من مال وعمل وخبرة ومن خلال عقد الشركة يمكن جمع رؤوس الأموال الكثيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك بقيام المشروعات الضخمة والمتنوعة لخدمة المجتمع[4].

ولما رواه أبو داود بإسناده من حديث أبي هريرة ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا »[5].

٢- وقيل: الانفراد أفضل؛ لأن الإنسان يكون فيها حرًا، إن شاء تبرع وتصدق، وأهدى، وإن شاء ترك[6].

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "كل من الانفراد والاشتراك له مزية على الآخر، ولكن المزية التي لا يعدلها شيء، هي السلامة في مسألة الانفراد؛ لأنه يصعب مراعاة كل أحوال الشركة"[7]، وترى الإشارة من الشيخ رحمه الله، أن الإفراد أفضل من الشركة.

الـــخلاصة:

إن حكم المشاركة جائز كما وردت فيه الآيات والأحاديث، وعق الإجماع عليه.

---

١ التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، المرجع السابق، ج٥، ص ١٣٣.

٢هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي، ولد سنة ١٠٠٠هـــ، وفقيه حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده، نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر، من تصانيفه: " الروض المربع بشرح زاد المستقنع المختصر من المقنع"، و "كشاف القناع عن متن الإقناع" للحجاوي، و "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى "وكلها في الفقه، توفي رحمه الله تعالى ١٠٥١هـــ، **راجع**: الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج ٨، ص ٢٤٩، وخلاصة الأثر، المرجع السابق، ج ٤ ص ٤٢٦.

٣ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج ٣ص ٤٩٥.

٤ **المعاملات المالية أصالة ومعاصرة**، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، (ط٢، ١٤٣٢هـــ)، ج ١٤، ص٥.

٥ أخرجه أبو داود، باب في الشركة، رقم الحديث(٣٣٨٥)، ج٣، ص٢٦٤، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني، ضعيف الجامع الصغير برقم(١٧٤٨).

٦ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، أبوعمر دبيان بن محمد الدبيان، المرجع السابق، ج ١٤، ص٣١.

٧ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، المرجع السابق، ج ١٤، ص٥.

المطلب الثاني: الحِكْمَةُ في متشروعية عقد المشاركة في الشريعة الإسلامية

إن من وراء إقرار مشروعية الشركة مجموعة من حكم تتوفر بوجود الشركة من أهمها:

ما ذكره صاحب الفقه الإسلامي وأدلته وهي:

١- تمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم وتنميتها وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية التي يتعذر على الواحد الاستقلال بالقيام.

٢- التعاون بين الناس وبيان أنه أساس كل خير يقول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴾[1].

٣- تحقيق الربح للمشتركين.

٤- القيام بالمشروعات الضخمة نتيجة جمع أموال كثيرة من شخصين أو أكثر.

٥- التنمية الاقتصادية للدولة الإسلامية.

٦- تنبيه الناس على أن البركة مع الجماعة.

٧- التنبيه إلى إمكانية التكامل بين المال والخبرة والعمل للتكافل وتحقيق التقدم.

٨- الحيلولة دون كتر الأموال؛ لأن أصحاب الأموال القليلة أو أصحاب الخبرات المحدودة يمكنهم شراء أسهم الشركات الكبرى والمساهمة فيها؛ وذلك باستثمار أموالهم والاستفادة من ربحها[2].

الخلاصة:

إن حكمة الله تعالى اقتضت على مشروعية عقد المشاركة؛ لما فيه من المصالح العامة للأمة؛ ولذا فإن حكم مشروعية عقد الشركة كثيرة، منها: احتياج الناس إليه، وتحقيق التعاون والتكافل بين المجتمع المسلم، وترك ادخار الأموال حتى تأكله الزكاة، وأن الله خلق الإنسان اجتماعيا، فلا تستقيم حياته حتى يشارك الآخرين.

---

١ من الآية رقم (٢) من سورة المائدة.

٢ الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٥، ص٥٢٣.

المطلب الثاني: أركان عقد المشاركة وشروطها

يتفق الفقهاء على أنه لابد من شركة العقد من توافر عناصر ضرورية لتحقيقها، ووجودها في الخارج، وهي العاقدان والمعقود عليه، والصيغة، إلا أن الجمهور يسمون هذه الخمسة أركان الشركة[1].

والحنفية[2] يخصون الصيغة بهذا الاسم، ويجعلون العاقدين والمعقود عليهما شروط الشركة، ومنشأ هذا الخلاف هو أن الركن عند الأصوليين، هو ما كان جزءا من الماهية داخلا فيها، وهذا المعنى يتحقق في الصيغة وحدها، أما العاقدان والمعقود عليه، فهي أشياء لا يمكن أن تكون أجزاء للعقد، وإن كانت ضرورية له؛ وبذلك فهي شروط ليست أركانا. ومهما كانت التسمية فإنه لابد من شروط معينة يجب توفرها في العاقدين والمعقود عليه والصيغة.

الركن الأول: الصيغة

الصيغة عند الحنفية: هي الإيجاب والقبول، وهو أن يقول أحد الشريكين للآخر، شاركتك في كذا وكذا ويقبل الآخر[3].

والصيغة عند المالكية: هي كل ما يدل على اتفاق الشريكين، ورضاهما بها عرفا من قول، أو فعل، أو إشارة، أو كتابة، مثل أن يقول كل منهما: اشتركنا، أو يقول أحدهما، ويرضى الآخر بإشارته، أو بسكوته، أو يقول أحدهما: شاركني ويرضى الآخر، أو يخلطا المالين ويتجرا فيهما[4].

---

١ **شرح الزُّرقاني** على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م)، ج٦، ص٤١، **ومنتهى الإرادات**، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (٩٧٢هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، (ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م)،ج٢، ص٥، **و نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج**، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة، بيروت، (١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ج٥، ص٥، **ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل**، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، (طبعة خاصة، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٥، ص ١٢٣.

٢ **الجوهرة النيرة على مختصر القدوري**، لأبي بكر علي بن محمد الحداد اليمني، مكتبة حقانية، باكستان، ج١، ص٣٤٤.

٣ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لأبي بكر علي بن محمد الحداد اليمني، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٤. والفتاوى الهندية، المرجع السابق، ج٢، ص٣٠٠١.

٤ شراح خليل، للزرقاني، المصدر السابق، ج٦، ص٤١، والكواكب الدرية، للدكتور محمد جمعة، المرجع السابق، ج٣، ص١٧٥.

والصيغة عند الشافعية يشترط فيها أن تكون بلفظ صريح يدل على الإذن، ولا يكفي اللفظ المحتمل، ومثل اللفظ الصريح عند الشافعية الكتابة، وإشارة الأخرس المفهمة[1].

والصيغة عند الحنابلة: وهو التعبير الصادر من كل من المتعاقدين الدال على إرادة إنشائه، وتتكون من الإيجاب والقبول وتنعقد بكل ما دل عليه مقصودها من قول أو فعل[2].

الـــركـــن الثـــانـــي: الـــعـــاقـــدان

العاقدان هنا الشريكان أو الشركاء، واتفق المالكية والشافعية والحنفية على أنه من شرطهما أن يكون كل واحد منهما أهلا للوكالة والتوكيل؛ لأن كل واحد منهما وكيل لشريكه، وموكل له فاشترط فيهما معا أهلية التوكيل؛ ليصح توكيله لشريكه، وأهلية التوكيل ليصح كونه وكيلا له[3].

إلا أن الحنفية والشافعية: يرون أنه إذا كان التصرف من أحدهما فقط فيكفي أن يكون الآذن أهلا للتوكيل، وإن لم يكن أهلا للوكالة، كما يكفي في المأذون له أن يكون أهلا للتوكيل، وإن لم يكن أهلا للتوكيل؛ لأنه لم يوكل شريكه وإنما توكل له[4].

والعاقدان عند الحنابلة: وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا بهما، ولابد أن يكون كل من العاقدين ممن تتوفر فيه الأهلية المباشرة للعقد ولا يكون ذلك إلا بأوصاف أربعة هي: (البلوغ – الرشد – العقل – كونه غير محجور عليه)[5].

---

١ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص٤،٥.

٢ **وبلُ الغمامة في شرح عمدة الفقْه لابْن قدامة**، عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، (ط١، ١٤٢٩هـ/١٤٣٢هـ)، ج٤، ص٢١٥.

٣ شرح خليل، للزرقاني، المرجع السابق، ج٦، ص٤١، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص٥، وتحفة الطلاب، للشرقاوي، المرجع السابق، ج٢، ص١٣١. والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١.

٤ الفتاوى الهندية، المرجع السابق، ج٢، ص٣٠٠١، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص٥.

٥ وَبَلُ الغَمَامَةِ فِي شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة، عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، المرجع السابق، ج٤، ص٢١٥.

وبتفصيل أوسع، فإن الجميع متفقون على صحة الشركة، إذا وقعت بين شريكين أو شركاء كل واحد منهم عاقل، بالغ، حر، ذكر، رشيد، لا حجر عليه، مسلم، طائع، غير فضولي، ولا عدو لشريكه[1].

الركن الثالث: في المعقود عليه

وهو المال، أو العمل، أو الجاه، بحسب أنواع الشركة، فالمعقود عليه في شركة المال هو المال، والعمل منهما، وفي شركة العمل هو المعمل منهما، وفي شركة الوجوه الجاه منهما، أو الجاه من أحدهما والعمل من الآخر، والجميع المقصود منه، رأس مال الشركة، وقد يكون مالاً وقد يكون عملاً، ولا بد من أن يكون رأس مال الشركة موجودا، وأن يتفقا عن طريق المشاركة بينهم من كل الجهات، وألا يكون فيه جهالة وغرر، فلا يجوز أن يكون ديناً ولا مالاً غائباً؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه لتحصيل مقصود الربح، حيث لا يؤمن أداء الدين وحضور المال الغائب عند الحاجة إليه[2].

١ الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة في الشركات الإسلامية، محمد تأويل، المرجع السابق، ص٣٠٢.

٢ وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، المرجع السابق، ج٤، ص٢١٥.

المبحث الثالث: أنواع الشركات، وحكم كل نوع، وتوثيق عقد المشاركة ولزومها، وآثارها، ومقارنتها، وتطبيقها عند بنك سلام

قد تطورت فكرة الشركة في البلاد الغربية في القرون الوسطى بشكل واضح نتيجة موقف الكنيسة من رفض القرض بالفائدة، وتحريمه حيث دفع ذلك الناس إلى البحث عن بدائل يستغلون بها أموالهم فاهتدوا إلي الشركة، وابتداء من القرن السادس عشر الميلادي بدأ اهتمام الغرب بوضع تقنينات للشركات فظهرت عندهم شركات الأموال التي تقوم بتجميع الأموال الضخمة بغية استغلالها في مشاريع ارتبطت بالإكتشافات الجغرافية، وغزو أوروبا للشرق الذي أدى إلى انتشار السياسة الاستعمارية، وقد حققت هذه الشركات أرباحا خيالية كانت بعد أعقاب الحرب العالمية الأولى سببا في إيجاد شركات المساهمة، وبعد زمن أصبحت الشركات تحتل المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي وظهرت شركات كبرى ذات نشاط دولي يتجاوز حدود الدولة الواحدة ويتحكم في الاقتصاد العالمي. ثم بعد ذكر هذا التاريخ الموجز يحسن تقرير حكم الشركة وحكمتها وأركانها وشروطها، وكذلك يرى الباحث أن يلقي النظر على أنواع الشركات في الفقه الإسلامي، وحكم هذه الأنواع، علما أن الفقهاء بسطوا القول في هذه الأنواع، وأن لكل نوع له حكم، تحدث به الفقهاء من جوازه أو عدم جوازه، ونظرا لأهمية عقد الشركة، وانسجامه على كثير من التصرفات المالية، قد كثر استعماله بين الناس في تصرفاتهم المالية، فكثرا ما ترى الشركات العملاقة التي تتجاوز القارات، والبنوك الإسلامية أخذت حظّها من هذا العقد، وأن لكل عقد من العقود المالية آثار تترتب عليه من فساده أو صحته، وأن عقد الشركة مادام أنه عقد مشترك يستحسن له أن يوثق، وكذلك نوضح في هذا المبحث تطبيق عقد الشركة عند بنك سلام، ومقتضى ما تقدم ذكره تم توزيع هذا المبحث إلى خمسة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الشركات في الفقه الإسلامي وحكم كل نوع

المطلب الثاني: توثيق عقد المشاركة ولزومها

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على عقد المشاركة

المطلب الرابع: المقارنة بين المشاركة الفقهية ومشاركة بنك سلام

المطلب الخامس: تطبيق عقد المشاركة عند بنك سلام

الـــمطلب الأول: أنواع الشركات في الفقه الإسلامي، وحكم كل نوع

للشركات أنواع مختلفة، وكل نوع له حكم شرعي يدل على جوازه أو عدم جوازه، وبناء على ذلك نبحث في هذا المطلب أنواع الشركات الإسلامية، من حيث تعريف نوعية الشركة، وذكر تعريفات المذاهب الفقهية، ثم ذكر حكم الشركة، وإسناد الحكم إلى الأدلة الشرعة ما أمكن حصوله، ولتوضيح ما تقدم ذكره قسمت هذا المطلب إلى خمسة فقرات:

الفقرة الأولى: شركة المضاربة: فتقدم الكلام عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من الرسالة، يمكن المراجعة فيه، ولا داعي لإعادتها؛ خوفا من التطويل بالأطروحة.

الـــفـــقرة الـــثانية: شـــركة الـــعنان

تعريف العنان لغة واصطلاحا:

أولا: العنان في اللغة مأخوذة من عَنَّ يَعِنُّ إذا ظهر أمامك، فهي إذن مشتقة من الظهور، وهو ما يظهر للشريكين الاتجار فيه، في الأشياء أو بعضها، حسبما يظهر لهما[1]، وبهذا يقول ابن منظور كأنه عَنَّ لهما أي للشريكين، أي عرض فاشترياه واشتركا فيه[2].

ثانيـــا: تعريف العنان اصطلاحا:

عرف الفقهاء شركة العنان اصطلاحا بتعريفات مختلفة نقدم حسب تسلسل المذاهب تاريخيا:

١-عند الحنفية: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات[3].

٢-عند المالكية: أن يشترك اثنان على أن لا يتصرف، أحدهما إلا بإذن الآخر[4].

٣-عند الشافعية: أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما يتجران فيه، يكون الربح بينهما بنسبة أموالهم بشرائط مخصوصة[5].

---

١ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، مادة عن، ج١٣، ص٢٩٢، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، المرجع السابق، مادة عن، ص١٥٧٠، المعجم الوسيط، المرجع السابق، مادة عن، إبراهيم أنيس ورفاقه، ج٢، ص٦٣٣،٦٣٢.

٢ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، مادة عن، ج١٣، ص٢٩٢.

٣ الهداية، للمرغيناني، المرجع السابق، ج٦، ص٣، والفتاوى الهندية، الشيخ نظام ورفاقه، المرجع السابق، ج٢، ص٣١٩.

٤ مواهب الجليل، للحطاب، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٤.

٥ **حاشية إعانة الطالبين**، أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي، هو حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري، ج٢، ص١٠٥.

٤- عـــنـــد الـــحـــنابلـــة: أن يشترك رجلان بما بينهما على أن يعملا فيها بابدانهما والربح بينهما[١].

الخـــلاصـــة:

بعد عرض تعريف شركة العنان، الظاهر أنه يدور حول اشتراك الناس بما عندهم من المال، حسب اتفاق يتقاسمون به الربح.

حكم شـــركة الـــعنـــان:

شركة العنان اتَّفق الفقهاء على جوازها، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :« يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا »[٢].

وجه الاستدلال: هذا الحديث يفيد جواز الشركة، وأن الله تعالى يمنح الشريكين البركة في مالهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه، كما أن هذا الحديث يحث التشارك مع عدم الخيانة ويحذر منها في حال المشاركة[٣].

الفقرة الثالثة: شـــركـــة الـــوجـــوه:

شركة الوجوه لغة: مستقبل كلِّ شيء، جمعه: أوجه، ويطلق أيضًا على سيد القوم، وجمعه: وجوه، وهو كالوجيه من الوجاهة، وجمعه: وجهاء، الوجه يطلق أيضاً القليل من المال[٤].

شركة الوجوه اصطلاحا:

للفقهاء فيها عدة تعاريف حسب المذاهب الفقهية، وهي كالتالي:

١- تعريف الحنفية: هي أن يشترك الرجلان من غير رأس مال على أن يشتريا من وجههما بالنسيئة ويبيعا"[٥].

٢- تعريف المالكية: هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال[٦].

---

١ المغني لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١١٣.

٢ أخرجه أبو داود في سننه، باب في الشركة، رقم الحديث(٣٣٨٥)، ج٣، ص٢٦٤.

٣ سبل السلام بشرح بلوغ المرام، للأمير الصنعاني، المرجع السابق، ج٣، ص٨٣.

٤ **المعجم الوسيط**، مصطفى إبراهيم وآخرون، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، استنبول، ج٢، ص١٩١٥، ولسان العرب، لابن منظور الإفريقي، المرجع السابق، ج١٣، ص٥٥٥، وتاج العروس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، المرجع السابق، ج٣٦، ص٥٣٦.

٥ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١١، ١٥٢.

٦ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٢، ص٢٥١.

٣- **تعريف الشافعية:** هي أن يعقدا الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه[١].

٤- **تعريف الحنابلة:** وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما[٢].

الـــخـــلاصـــة:

من خلال إمعان النظر في التعاريف لفقهاء المذاهب الأربعة لشركة الوجوه الظاهر أنهم يتفقون على معناها، ويتقاربون من صياغة مفرداتها، وتضمنت أنهما يشتركان في الشراء بالذمة بالنسيئة، ويبيعان بالنقد والنسيئة، ويكون ضمان المال عليهما، وتكون الحصة بينهما على ما اتفقا عليه، ويكون الربح جزء معلوم مشاع على الشركة، ويكون كل واحد منهما جائز التصرف ويجيز صاحبه في التصرف، والشركة بالبيع والشراء تكون على التجارة.

حكم شركة الوجوه:

دل على جواز شركة الوجوه الكتاب والسنة والإجماع.

أولا: الكتاب

١- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾[٣].

وجه الاستدلال: الآية تأمر بالوفاء بالعقود، وهو لفظ عام يشمل كل عقد وعهد بين الإنسان وربه، وبين الإنسان والإنسان.

قال ابن عباس ﷺ العقود هي العهود: وهي ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن كله من التكاليف والأحكام[٤].

---

١ المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، المرجع السابق، ج١، ص٣٥٣.

٢ المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، المرجع السابق، ج٢، ص١٨٢.

٣ من الآية رقم(١) من سورة المائدة .

٤ أحكام القرآن لابن العربي، المرجع السابق، ج٢، ص٥، ٦.

ثـــانـــيـــا: الـــســـنـــة

١- قول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا »[١].

وجه الاستدلال: الحديث الشريف دل على الالتزام بما يتم التوافق عليه، أو التعاقد عليه بين المسلمين ما لم يخالف نصا في الشريعة، فيدخل في هذا المعنى شركة الوجوه.

ثالثا: الإجماع: لقد تعامل الناس هذه الشركة منذ أزمان طويلة، وفي سائر الأمصار من غير نكير عليهم من أحد وهذا إجماع منهم[٢]. وقال ﷺ: « إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ»[٣].

رابعا: الأصل في المعاملات العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرم الله ورسوله ﷺ وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾[٤].

الـــخلاصـــة:

إن شركة الوجوه عقد من عقود المعاملات، والأصل في العقود والشروط الجواز، فإنها مشروعة بالكتاب والسنة، وإن كل عقد من عقود هذه الشركات إذا لم يشتمل إلى ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حله؛ لأنه عمل يحتاجه الناس إليه، ولولا حاجتهم ما فعلوه[٥].

أقوال العلماء في شركة الوجوه:

ذهب الأحناف والحنابلة[٦] إلى صحة هذا العقد؛ وذلك لأنها شركة تتضمَّن توكيلَ كلٍّ شريك صاحبَه في البيع والشراء، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء، وعلى أن يكون المشترى بينهما صحيحًا، فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك.

---

١ **السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي،** للبيهقي، باب الشروط في الشركة، رقم الحديث(١١٧٦٢)، ج٦، ص٧٩، قال الألباني في "السلسلة الصحيحة"، ج٦، ص ٩٩٢، حديث صحيح بمجموع طرقه، كنت خرجته في "إرواء الغليل" ج٥، ١٤٢، ١٤٦.

٢ أحكام القرآن لابن العربي، المرجع السابق، ج٢، ص٥، ٦.

٣ أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، رقم الحديث(٣٩٥٠)، ج٢، ص١٣٠٣. ورجاله ثقات.

٤ الآية رقم (٥٩) من سورة يونس.

٥ **شركات العقود في التشريع الإسلامي،** دراسة فقهية مقارنة، أحمد محمد حمد المشهداني، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، (١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م)، ص١٥٨.

٦ فتح القدير، لابن الهمام، المرجع السابق، ج٥، ص ٧، ٢٤، ٢٨، ٣٠، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص ٥٨، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٢١.

ثم أيضًا هذه الشركة مما تعامل بها الناس في سائر الأعصار من غير نكير، وكذلك الأصلُ في المعاملات الحلُّ ما لم يَقُمْ دليلٌ واضح على المنع.

واستدلوا على جواز شركة الوجوه:

أولا: البراءة الأصلية: فالأصل في العقود كلها الصحة، حتى يقوم دليل الفساد، ولا دليل في فساد شركة الوجوه[1].

ثانيا: أن الحاجة داعية إليها، وتصحيحها ممكن بطريق التوكيل الضمني من كل شريك لشريكه؛ ليقع تصرف كل واحد والربح المترتب عليه للجميع، فلا معنى للحكم ببطلانها[2].

بينما ذهب المالكية والشافعية[3] إلى عدم صحة هذا النوع من الشركات، مستدلِّين على ذلك بأمرين:

١- أن الشركة تتعلق بالمال أو العمل، وكلاهما معدوم في شركة الوجوه، فلا تصح.

٢- أن فيها غررًا؛ لأن كل شريك يُعاوِض صاحبه بكسب غير محدد بصناعة، أو بعمل مخصوص.

الـــترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة؛ لقوة أدلتهم ولحاجة الناس إلى هذه الشركة، وأنها من البراءة الأصلية، فلا داعي لتحريمها، وأنها موجودة في الساحة، ويتعامل بها الناس حاليا.

الـــفـــقرة الـــرابـــعة: شـــركـــة الأبـــدان

تعريف شركة الأبدان لغة واصطلاحا:

أولا: معنى الأبدان لغة، جمع بدن، وبدن الإنسان:جسده[4].

ثانيا: معنى الأبدان اصطلاحًا :هي التي تعتمد في إنشائها على الجهد البدني من حرفة وصنعة ونحوها، وقد عرفها الفقهاء بتعريفات مختلفة على النحو التالي، حسب المذاهب الفقهية حسب ترتيب تقدمهم:

---

١ المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، أبو عمر دبيان، بن محمد الدبينان، المرجع السابق، ج١٤، ص٣٠١.

٢ المرجع نفسه.

٣مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص ٢١٢، والخرشي، المرجع السابق، ج٤، ص ٣٧١.

٤ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، مادة بدن، ج١٣، ص٤٧، والقاموس المحيط، للفيروز أبادي، المرجع السابق، مادة بدن، ص١٥٢٢.

أ –**عند الحنفية:** هي: أن يشترك صانعان اتفقا في الصنعة أو اختلفا، على أن يتقبلا في ذمتها عملا من الأعمال كالخياطة والقصارة ونحو ذلك ويكون الكسب بينهما[1]، وتسمى شركة الأبدان؛ لأنهما يعملان بأبدانهما، ويسمى أيضا: شركة الصنائع؛ لأن رأس مالهما صنعتهما[2].

ب –**عرفها المالكية:** بأن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معًا ويقتسما أجرة عملها بنسبة العمل، بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحدادين، أو أن يتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر، وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه[3].

ج –**عند الشافعية:** أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على أن ما يكسبانه ويكون بينهما الربح متساويًا أو متفاوضا[4].

د –**عند الحنابلة:** هي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبان بأبدانهما – أي بأيديهم وصنائعهم – وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما، يطلبان به ويلزمهما عمله[5].

الـــخلاصة:

وهذه التعريفات متقاربة وليس بينها خلافات جوهرية إلا ما وقع عند المالكية من اشتراط اتحاد جنس الصفة، حيث لا يصح عندهم أن يشترك طبيب ومهندس مثلا؛ ليشكلا شركة أبدان؛ وذلك لأن يقبل أحد الشريكين عمل الآخر، لا بد له من خبرة في ذاك العمل، بينما لم يشترط سائر فقهاء المذاهب خلا المالكية اتحاد جنس العمل، ويجوز عند الحنابلة أن يشترك الشريكان بأبدانهما في المباح كالاصطياد والاحتشاش والثمار المأخوذ من الجبال وسائر المباحات.

---

١ الاختبار، للموصلي، المرجع السابق، ج٣، ص١٢، والمبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١١، ص١٥٢.

٢ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١١، ١٥٢، وتبيين الحقائق، للزيلعي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٢١.

٣ الشرح الكبير على حاشية الدسوقي، للدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٣٦١، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٥، ١٩٤. حاشية الخرقي، للخرقي، المرجع السابق، ج٦، ص٥١.

٤ روضة الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٧٩، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٦، والحاوي، للماوردي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٧٩.

٥ الإنصاف، للمرداوي، المرجع السابق، ج٥، ص٤٦٠، والمبدع، لابن مفلح، المرجع السابق، ج٤، ص٣٨٦، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١١، وكشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٥٢٧، ٥٣٠.

حكم شركة الأبدان:

لقد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز شركة الأبدان وصحتها، وقد تضمنت أقوالهم في مذهبين اثنين:

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[1] والمالكية[2] والحنابلة[3] إلى القول بصحة ومشروعية شركة الأبدان. ومن أبرز أدلة هذه المشروعية:

١- حديث عبد الله بن مسعود ﷺ وفيه قول عبد الله بن مسعود ﷺ الذي هو: «اِشْتَرَكْتُ أَنَاْ وَعَمَّاْرٌ وَسَعْدٌ فِيْمَاْ نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَاْلَ فَجَاْءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِيءْ أَنَاْ وَعَمَّاْرٍ بِشَيْءٍ»[4].

وجه الاستدلال: أنهم اشتركوا فيما يجدون بأبدانهم في الحرب مما يدل على جواز اشتراك الأبدان في مثل هذه الأعمال، وما شابها.

٢- ولأن الناس ما زالوا يتعاملون بهذا النوع من الشركات من لدن رسول الله ﷺ حتى أيامنا هذه من غير نكير من أحد، فالعمل به هذه الأزمنة المتطاولة دليل على المشروعية[5].

---

١ تبيين الحقائق، للزيلعي، المرجع السابق، ج٢١، ص٣٢٠، والبحر الرائق، لابن نجيم، المرجع السابق، ج٥، ١٦٨، وشرح فتح القدير، لابن الهمام، المرجع السابق، ج٦، ص١٨٦، والهداية، للمرغيناني، المرجع السابق، ج٦، ص١٨٦.

٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٥، ص١٩٣، والشرح الكبير حاشية الدسوقي، للدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٣٦١.

٣ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١١١، والمبدع، لابن المفلح، المرجع السابق، ج٤، ص٣٨٦، والإنصاف، للمداوي، المرجع السابق، ج٥، ص٤٦٠.

٤ أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث(٣٣٨٨)، ج٥، ص٢٦٩، إسناده ضيف، لأن أبا عُبيدة، وهو ابن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٢٨٨)، والنسائي رقم (٣٩٣٧) ورقم (٤٦٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

٥ بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٨٥.

قال الخطابي[1]: "شركة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري[2] وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان، وهو أن يكون خياطين وقصَّارين فيعملان، أو يعمل كل واحد منهما منفردًا، أو يكون أحدهما خياطاً والآخر خرازاً أو حداداً سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدُهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها، أو يشتركان على أن ما يكتسبه كل واحد منهما إن لم يكن العمل معلوماً، إلا أن بعضهم قال: لا يدخل فيها الاصطياد والاحتشاش، وحكي عن أحمد أنه قال: يدخل فيها الصيد والحشيش ونحوهما وقاسوها على المضاربة، إذا كان العمل فيها أحد رأسي المال جاز أن يكون في الشقين مثل ذلك"[3].

المذهب الثاني: ذهب الشافعية[4] وأبو ثور[5]،

1هو حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم البُسْتي، أبو سليمان، ولد سنة ٣١٩هـ، من أهل كابل، من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) فقيه محدث، قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة .من تآليفه: "معالم السنن "في شرح أبي داود، و "غريب الحديث"، و "شرح البخاري"، و "الغنية، توفي رحمه الله سنة: ٣٨٨هـ، **راجع**: معجم المؤلفين، المرجع السابق، ج١، ص ١٦٦، وطبقات الشافعية، للسبكي، المرجع السابق، ج٢، ص ٢١٨.

٢ هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري. من بني ثور بن عبد مناة ولد سنة ٩٧هـ، وكان أمير المؤمنين في الحديث.كان رأسا في التقوى، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيا، من مصنفاته: "الجامع الكبير، و "الجامع الصغير "كلاهما في الحديث، وله كتاب في الفرائض، توفي رحمه الله سنة ١٦١ه، **راجع**: الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٣ ص ١٥٨، وتاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، المرجع السابق، ج٩ص ١٥١.

٣ سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٦٩.

٤ المهذب في مذهب الإمام الشافعي، للشيرازي، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٦، ونهاية المحتاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص٤، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ٢١٢.

٥ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان و"أبو ثور "لقبه، أصله من بني كلب، ولد سنة ١٧٠هـ، وهو من أهل بغداد، فقيه من أصحاب الإمام الشافعي، قال ابن حيان: "كان أحد أئمة الدنيا فقها وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن "وقال ابن عبد البر:" كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذًا فارق فيه الجمهور" له كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، توفي رحمه الله سنة ٢٤٠هـ، **راجع**: تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، ج١ص ١١٨، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج١، ص ٣٠، وتذكرة الحفاظ، للذهبي، المرجع السابق، ج٢، ص ٨٧ .

وزفر[1] من الحنفية[2]، إلى القول بعدم مشروعية وصحة هذا النوع من الشركات، ومن أبرز أدلتهم: قول النبي ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ »[3].

وجه الاستدلال: أن هذا الشرط وهو تقبل كل من الشريكين عمل الآخر ليس واردًا في كتاب الله أو سنة نبيه ﷺ فوجب أن يكون باطلا بنص الحديث المتقدم[4].

ويـــرد علـــيهم:

بأن هذا الاستدلال هو خارج محل النزاع وذلك لأمرين:

أ -إن هذا النص عام في الشروط المخالفة للشرع، وللمخالف أن ينازع في مخالفة هذا الشرط للشرع؛ إذ إن إدعاء المخالفة هو الدعوى بحد ذاتها، والدعوى لا يصح أن تكون دليلاً لمحل النزاع،؛ لأن ذاتها محتاجة إلى الدليل.

ب -إن القول بأن تقبل أحد الشركاء عمل الآخرين، شرط لا يبدو متجهًا، وذلك؛ لأن هذا التقبيل يصح من الشريك صاحب المهنة والصنعة والحرفة كما يصح من غيره، فلا يتعين أحد الشركاء لتقبل العمل، وهذا يلغي كون هذا التقبل شرطًا، لأن المعهود في الشروط اختصاصها بطائفة من الناس وليس في التقبل أي اختصاص.

الـــراجـــح:

والذي يترجح لدى الباحث صحة شركة الأبدان؛ لأن الأصل في المعاملات الجواز حتى ينهض الدليل على المنع، وليس ثمة دليل يسوغ المنع، وجل ما أتى به المانعون إنما هي عمومات لم تسق أصالة لبيان حكم المسألة التي نحن بصددها. وأن القول بمنع هذا النوع من الشركات يصادم الأصل المقرر المشار إليه آنفا، وهو ابتناء المعاملات على قاعدة الجواز، فمن ادعى خلاف ذلك فهو المطالب بالدليل.

١هو زُفَر بن الهذيل بن قيس العنبري، ولد سنة ١١٠هـــ، وأصله من أصبهان، فقيه إمام من المقدمين، من تلاميذ أبي حنيفة، وهو أقيسهم، وكان يأخذ بالأثر إن وجده، قال: ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به. تولى قضاء البصرة، وبها مات، وهو أحد الذين دونوا الكتب، توفي رحمه الله سنة ١٥٨هـــ، الجواهر المضية، المرجع السابق، ج١، ص٢٤٣، ٢٤٤، والأعلام للزركلي، المرجع سابق، ج٣، ص ٧٨ .

٢ شرح فتح القدير، لابن الهمام الحنفي، المرجع السابق، ح٦، ص١٨٦.

٣ أخرجه البخاري في صحيحه، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط، رقم الحديث(٢٥٨٤)، ج٢، ص٩٨١، وأخرج مسلم في صحيحه، باب إنما الولاء لم أعتق، رقم الحديث(٣٨٥٠)، ج٤، ص٢١٣.

٤ المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٦.

ولا شك أن هذا النوع من الشركات يجمع بين مصالح الفقراء ويشجع أصحاب المهنة الواحدة، أو المهن على التعاون وعدم التنافس الذي ربما أفضى إلى التنازع وفساد ذات البين وإيغار الصدور خاصة عندما يتعلق الأمر بأصحاب المهنة الواحدة كما ذكر ذلك شرطًا عند المالكية.

الفقرة الخامسة: شركة المفاوضة

المفاوضة لغة: مشتقة من التفويض، يقال فوض الأمر إليه تفويضًا، أي رده إليه وجعله الحاكم فيه[1]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾[2]، وتعني الاشتراك في كل شيء والمساواة فيه، يقال: تفاوض الشريكان في المال، إذا اشتركا فيه ومن معانيها أيضًا، المجاراة في الأمر، ومنه يقال: فاوضه في أمره :أي جاراه[3].

المفاوضة اصطلاحا:

لقد تعددت تعاريف شركة المفاوضة عند الفقهاء، ونقدم أهمها على حسب تقدم المذاهب الفقهية كما يلي:

١-**عرف الحنفية** شركة المفاوضة بقولهم: "أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ويكون كل منهما كفيلا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما أنه وكيل عنه[4].

٢-**عرف المالكية:** بأن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في غيبته وحضوره في البيع والشراء والكراء وجميع أنواع التجارة[5].

---

١ تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، المرجع السابق، ج٥، ص٧١.

٢ من الآية رقم (٤٤) من سورة غافر.

٣ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، مادة فيض، ج٧، ص٢١٠، والقاموس المحيط، للفيروزأبادي، المرجع السابق، ص٨٣٩.

٤ شرح الهداية، لابن الهمام، المرجع السابق، ج٦، ص١٥٦، والهداية على شرح فتح القدير، للمرغيناني، المرجع السابق، ج٦، ص١٥٦، والبحر الرائق، لابن نجيم، المرجع السابق، ج٥، ص١٦٨، وحاشية رج المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٣٠٦.

٥ حاشية الخرشي، للخرشي، المرجع السابق، ج٢، ص٤٢، ٤٣، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، المرجع السابق، ج٥، ص١٩٢، وحاشية الدسوقي، للدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٥١.

٣-**عرف الشافعية** بأنها: "الاشتراك بين اثنين أو أكثر ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير ذلك"[١].

٤-**عرف الحنابلة** بقولهم: أن يشترك اثنان في جميع أنواع الشركة بحيث يفوض كل شريك إلى صاحبه شراء وبيعًا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان ما يرى من الأعمال[٢]. وهذا هو النوع الصحيح عند الحنابلة، بيد أن الحنابلة يذكرون آخر ويعدونه فاسدًا، وهو أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد فيهما من ميراث أو يجده من زكاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة[٣].

التعريف المختار:

وأقرب التعاريف إلى ماهية المفاوضة وألصقها هو تعريف الحنفية؛ الذي هو: أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ويكون كل منهما كفيلا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما أنه وكيل عنه[٤].

ومن سبب الاختيار ما يأتي:

١- لكونه تحدث عن ماهيتها وعن التكييف الفقهي لأطرافها كفالة أو وكالة.

٢- بينما لا يمكن الاعتماد على مذهب الحنابلة الذين عرفوها بذكر صورها وأقسامها، لا بتحديد ماهيتها، حيث انقسمت عندهم المفاوضة إلى نوعين :الأول صحيح عند الفقهاء، وهو قريب من تعريف المالكية، والنوع الثاني من المفاوضة :قالوا بتحريمه لما في هذا النوع من الغرر، وهم يتفقون على تحريمه مع الشافعية الذين يقولون بأنه يشتمل على أنواع من الغرر، وأما المالكية فتعريفهم يتضمن إطلاق التصرف لكل منهما بمال صاحبه، وبهذا يتفقون مع الحنابلة في النوع الذي يصححونه.

---

١ الحاوي الكبير، للماوردي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٧٣، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٢١٢. والأم، للشافعي، المرجع السابق، ج٧، ص١٣٢.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٩.

٣ **الوضيعة في الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي**، إسماعيل محمد البريش، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد٣٦، العدد١ (٢٠٠٩م)، ص١٠٩.

٤ شرح الهداية، لابن الهمام، المرجع السابق، ج٦، ص١٥٦، والهداية على شرح فتح القدير، للمرغيناني، المرجع السابق، ج٦، ص١٥٦، والبحر الرائق، لابن نجيم، المرجع السابق، ج٥، ص١٦٨، وحاشية رج المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٣٠٦.

حُكم شركة المفاوضة:

اختلف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة تبعًا لاختلافهم في تعريفها، وذلك على قولين:

القول الأول :ذهب الحنفية[1]والمالكية[2]على الجواز، وإن اختلفوا في بعض شروطها؛ إذ يشترط الحنفية تساوي مال الشركاء فيما يمكن أن يكون رأس مال لشركة المفاوضة على أن تكون هذه المساواة في القدر والقيمة ابتداء وانتهاء، ولا يشترط المالكية تساوي مال الشريكين في القدر فقد يتفاوت مال أحدهما من الآخر[3]، والحنابلة في النوع الأول إلى القول بجواز شركة المفاوضة[4].

ومن أبـــرز أدلـــتـــهم:

أ –قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾[5].

وجه الاستدلال: إن المفاوضة عقد، فلزوم العقد بالوفاء به مأخوذ بظاهر الآية المذكورة، ويرد على ذلك : أن هذه الآية مخصوصة بنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر الذي في نصه أَنَّ النَّبِي ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ...»[6]

ب– ما رُوِيَ عن النبيﷺ: «فَاوِضُوا، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»[7].

وجه الاستدلال: في الحديث تكمن في ثناء النبي ﷺ على عقد المفاوضة كما فهمه المستدل، والنبيﷺ لا يمكن أن يثني إلا على جائز، كما أن الأمر الوارد في قوله: «فَاوِضُوا»، أقل أحواله الجواز.

---

١ حاشية رد المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص٣٠٦، وشرح فتح القدير، لابن الهمام، المرجع السابق، ج٦، ص١٥٥.

٢ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد القرطبي، المرجع السابق، ج٥، ص١٩٢، والشرح الكبير، على الدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٥١.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٦٠، وحاشية رد المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص٦، ٣٠، والهداية، للمرغيناني، المرجع السابق، ج٦، ص١٥٦، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد القرطبي، المرجع السابق، ج٥، ص١٩٢.

٤ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٩.

٥ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٦ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث(٣٨٨١)، ج٥، ص٣، وسنن وأبو داود في سننه، باب في بيع الغرر، رقم الحديث(٣٣٧٨)، ج٣، ٢٦٢.

٧ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، المرجع السابق، كتاب الشركة، ج٣، ص٤٧٥.

ويرد على استدلال الحديث:

١-بأن هذا الحديث غريب لا يعرف، ولا رواه أصحاب السنن؛ ولذلك لا يصح الاحتجاج به[١].

٢- ليس فيه ما يدل على أن المفاوضة هي بالمعنى الذي ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، ويحتمل أنه أراد المفاوضة في الحديث أي في الكلام، لا عقد المفاوضة[٢].

القول الثاني: ذهب الشافعية[٣]والحنابلة[٤]في النوع الثاني[٥]عندهم إلى القول بمنع شراكة المفاوضة وبطلانها.

ومن أبرز أدلتهم:

هذا النوع من الشركة يشمل على الغرر والجهالة؛ لأن كل واحد من الشريكين يشترط لصاحبه في هذه الشركة مثلا أن يكون له نصيب من الربح في ملك ماله، ومن هنا جاء الغرر في هذا الجانب[٦]، وقد نهى الرسول عليه السلام عن الغرر في الحديث الذي ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ[٧] وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[٨]، فلا غرر أعظم من المفاوضة فيما يدخل كسبًا من لقطة وغيرها، أو يخرج غرمًا من إتلاف أو غصب أو بيع فاسد[٩]. ويتضح الغرر أيضًا في شركة المفاوضة بأنه يلزم كل واحد من الشريكين ما لزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، كما أنها داخلة في الإكساب النادرة[١٠].

---

١ نصب الراية، للزيلعي، المرجع السابق، ص٣، ص٤٧٥.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٠.

٣ الحاوي، للماوردي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٧٥، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المرجع السابق، ج٢، ص٢١٢. والأم، للشافعي، المرجع السابق، ج٧، ص١٣٢.

٤ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص ١٣٩، وكشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٥٣١، ٥٣٢، والفروع، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، المرجع السابق، ج٣، ص٤٠٣، ٤٠٤.

٥ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٩.

٦مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المرجع السابق، ج٢، ص٢١٢، وحواشي الشيراني، المرجع السابق، ج٧، ص٥، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٩ .

٧ **بيع الحصاة:** أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة، ويرمي الحصاة. أو يقول: من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي، نيل الأوطار: للإمام الشوكاني، المرجع السابق، ج٥، ص ١٤٧.

٨ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث(٣٨٨١)، ج٥، ص٣، وأبو داود في سننه، باب في بيع الغرر، رقم الحديث(٣٣٧٨)، ج٣، ٢٦٢.

٩ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٢١٢، والحاوي، للماوردي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٧٥.

١٠ والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٩.

الـــراجـــح:

يتضح لنا مما سبق من تعريفات الفقهاء للمفاوضة أنهم لا يتفقون على حال واحد للمفاوضة؛ ولذلك اختلفوا في تعريفها وقد ترتب على هذا الاختلاف اختلافهم في الحكم عليها، ولذا يرى الباحث: أن رأي الشافعية والحنابلة في النوع الثاني هو الأدق والأولى بالإتباع فتكون المفاوضة غير جائزة على ما ذكروه من تعريفاتها المتضمنة للغرر، فهي صورة من صور الشركات تعرض لها الفقهاء وهي نادرة الوجود في الحاضر والماضي وعلى فرض تحققها فإن المفاوضة، قد لا تطول كما إذا تملك أحدهما مالا غير مال الشركة، فإنها تبطل بذلك التملك وتتحول إلى شركة عنان، لعدم تحقق المساواة لأن الحنفية، [1]الذين قالوا بجوازها قد وضعوا العديد من القيود، وأبرزها اشتراطهم المساواة في رأس المال قدرًا لا في العروض، وألا يكون لأحدهما مال خارج عن مال الشركة، أو وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة، لفوات المساواة فيما يصلح لرأس المال إذ هي شرط فيه ابتداء وبقاء.

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٧٢، ٧٥، وحاشية رد المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٣٠٦، وتبين الحقائق، للزيلعي، المرجع السابق، ج٣، ص٣١٤،٣١٦، والبحر الرائق، لابن نجيم، المرجع السابق، ج٥، ص١٩٦،١٧١.

المطلب الثاني: توثيق عقد المشاركة ولزومها وتأجيلها

ويمكن أن نقسم توثيق عقد الشركة ولزومها إلى ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: توثيق عقد المشاركة

الشركة في الفقه الإسلامي بمجرد وجود ما يدل عليها من قول، أو فعل، توفر أركانها وشروطها، ولا تتوقف على كتابة العقد، ولا الإشهاد عليه، ولا إشهاره وإبداعه.

إلا أنه يستحب كتابة العقد، والإشهاد عليه، قياسا على البيع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾[1]، والشركة بيع أو محلقة به، ومقيسة عليه، ويكفي إشهاد عدلين أو عدل وامرأتان؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ﴾[2]. والحكمة من كتابة العقد والإشهاد عليه توثيق الشركة وقطع أسباب النزاع المحتمل وقوعه بين الشركاء في المستقبل، فيما يرجع لنوع الشركة، ومقدار رأس مال كل واحد منهما في الشركة، وكيفية اقتسام الربح والخسارة والعمل، وغير ذلك مما يمكن أن يقع اختلاف بينهم؛ ولذلك ينبغي ضبط ذلك كله، والتنبيه عليه بصريح العبارة في وثيقة الشركة، فرارا من كل لبس وتدليس في الوثيقة[3].

الفقرة الثانية: لزوم عقد المشاركة

المشهور في مذهب مالك أن الشركة تلزم بمجرد العقد والقول، وإن كان لم يقع خلط بين أموال الشريكين، ولا شروع في العمل، وقيل: لا تلزم إلا بالخلط[4].

---

١ من الآية رقم (٢٨٢) من سورة البقرة.

٢ من الآية رقم (٢٨٢) من سورة البقرة.

٣ الشركة وأحكامها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الشركات الإسلامية، محمد وائل، المرجع السابق، ص٣١٥.

٤ شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، المرجع السابق، ج٦، ص٤١.

والراجح الأول: وحجته الكتاب والقياس.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾[1]. والأمر للوجوب حقيقة، والعقود جمع معرف يعم جميع العقود، والشركة عقد من العقود داخلة في عموم النص.

وأما القياس: فهو قياسها على البيع والمعاوضات؛ بجامع أن كلا عقد معاوضة فيلزم انعقاده[2].

والخلاف بين القولين خلاف حقيقي على الصحيح، ومما يترتب على الخلاف من آثار ما يأتي:

١- الخلاف في جواز السلف والهبة بعد العقد، وعدمه، فمن قال بلزومها بالعقد قال: يجوز لأحد الشريكين أن يسلف شريكه، أو يهب له، أو يتطوع بالعمل عنه، ومن قال بعدم لزومها قال: لا يجوز السلف والهبة والتطوع بالعمل[3].

٢- إذا تفاسخا الشركة قبل العمل بالمالين فعلى القول باللزوم يقتسمان رؤوس أموالهما، ولا يأخذ كل عين ماله، فإذا ساهم أحدهما بعرض، والآخر بدراهم، وافترقا اقتسما العروض نصفين والدراهم نصفين، ولا يأخذ صاحب العرض عرضه، وصاحب الدراهم دراهمه. وعلى القول بعدم اللزوم يرجع كل واحد بعين شيئه، فصاحب العرض يأخذ عرضه، وصاحب الدراهم يأخذ دراهم[4].

٣- إذا طلب أحدهما إنهاء الشركة وأبي الآخر كان القول لمن طلب الاستمرار، على القول باللزوم، وعلى مقابله يكون القول لمن دعا للانفصال لعدم اللزوم[5].

---

١ من الآية رقم(١) من سورة المائدة .

٢ شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، المرجع السابق، ج٦، ص٤١.

٣ **حاشية الرهوني** على شرح الزرقاني على متن خليل، المطبعة الأميرية، (١٣٠٦هـ)، ج٦، ص٣٨.

٤ المرجع نفسه.

٥ شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، للزرقاني، المرجع السابق، ج٦، ص٤١، **والبهجة في شرح التحفة**، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م)، ج٢، ص١٩٣.

٤- إذا دعا أحدهما إلى نض[١] المال، وبيع السلع، وأبى الآخر، فالنظر للحاكم على القول باللزوم، وعلى مقابله يكون القول لمن دعا ذلك[٢].

٥- إذا هلك مال أحدهما المقوم بعد العقد فضمانه منهما، بناء على لزومها بالعقد، خلافا لمن قال لا تعقد إلا بالخلط[٣]، أو لا تلزم إلا به، وما ضاع فعلى صاحبه.

ومذهب الشافعية[٤] والحنفية[٥] أنها عقد جائز غير لازم، لكل واحد من الشريكين فسخه متى شاء، إلا أنه يجب إعلام الشريك بالفسخ نض المال أم لا[٦].

وللحنابلة قولان: أحدهما: لكل واحد الفسخ مطلقا، والثاني: لا ينعزل المعزول حتى ينض[٧] المال[٨]. وحجة الجميع القياس على الوكالة، فكما يجوز عزل الوكيل، كذلك يجوز عزل الشريك؛ لأنه وكيل لشريكه، فله عزله قبل نضوض المال وبعده[٩].

وحجة القول الثاني للحنابلة، القياس على المضاربة فإنه ليس لأحدهما فسخها قبل نضوض المال[١٠].

---

١ **نض المال**: أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٥، ص٥٧٢.

٢ شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، للزرقاني، المرجع السابق، ج٦، ص٤١. والبهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، المرجع السابق، ج٢، ص١٩٣.

٣ شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، المرجع السابق، ج٦، ص٤١.

٤ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص١٠.

٥ الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلى، المرجع السابق، ج٤، ص٨٢٨.

٦ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٢١.

٧ **ينض المال**: أي عاد نقودا بعد أن صار عروضا وديونا، مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، ج٤، ص١٤٢١.

٨ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٢١.

٩ الشركة وأحكامها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الشركات الإسلامية، محمد وائل، المرجع السابق، ص٣١٧.

١٠ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٢١،٢٢.

الفقرة الثالثة: تأجيل عقد المشاركة

مذهب المالكية والظاهرية أنه لا يجوز تأجيل الشركة وتحديدها بأجل، طال أو قرب، مثل سنة أو أكثر[1].

وأجاز الحنفية تأجيلها بأجل معلوم[2].

وحجة المالكية القياس على القراض، فإنه لا يجوز تأجيله، فكذلك الشركة، إلا أنه قياس على مختلف فيه، ومع وجود الفارق. واشتراط ابن حزم أنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل[3].

وحجة الحنفية القياس على الوكالة، فإنه يصح توقيتها فكذلك الشركة؛ لأنها منها، ويشهد لهم الحديث «اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ...»[4]. وتردد بعض المالكية فيها إذا أجلت، فهل تفسد وتفسخ؟ أو يبطل الشرط ويصح العقد، الفساد هو الموافق لقاعدة: النهي يدل على فساد المنهي عنه، والصحة هي الموافقة لمراعاة الخلاف، وهذا هو الذي استظهره صاحب البهجة، إلا أن الشرط يبطل ولا يلزم البقاء إلى الأجل المضروب، ولكل منهما الفسخ متى شاء[5].

الخلاصة:

بعد عرض حقيقة الخلاف، وما يترتب عليه من آثار، فالظاهر أن عقد الشركة عقد جائز من الطرفين، ولكن ينبغي لكل شريك، إشعار صاحبه حين الفسخ، أو حين إنهاء العقد، حتى لا يقع خلاف وتنازع بينهما.

---

١ البهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، المرجع السابق، ج٢، ص١٩٣.

٢ فتاوى قاضي خان في مذهب الإمام أبي حنيفة نعمان، فخر الدين الحسن ابن منصور الفرغاني، المعروف بقاضيخان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ النشر(١٤٣٥هـ)، دون الطبعة، ج٣، ص٦١٣.

٣ المحلى، لابن حزم الظاهري، المرجع السابق، ج٨، ص١٢٧.

٤ سبق تخرجه: ١٥٨، ٢٢٩.

٥ الفتاوى الخانية، فخر الدين الحسن بن منصور الفرغاني المعروف بقاضيخان، المرجع السابق، ج٣، ٦١٣.

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على عقد المشاركة

بطلان الشركة وانتهائها:

قد يختل ركن من أركان الشركة، أو ينعدم أحد شروطها، أويشوب عقدها ما يفسدها، أو يحدث من الأسباب ما يؤدي إلى انقضائها، ولكل واحد من هذه الأمور حالاته الخاصة، وأحكامه المترتبة عليه، وسنتكلم عن ذلك في النقاط التالية:

أولا: بطلان عقد المشاركة

إذا كان عقد الشركة فاقدا لأحد أركانه، كصدوره من عديم الأهلية، كالمجنون، أو كان محل الشركة غير قابل لانعقادها كالميتة، أو كان سبب الشركة غير مشروع كالاشتراك في صنع الخمر، أو فقد العقد أحد الشروط المعتبرة كانعدام رضا أحد الشريكين، أو كان الرضا مقترنا بعيب مفسد له كالإكراه؛ لأن الرضا شرط الانعقاد وبانعدامه لا ينعقد العقد أصلا فلا يقبل الإجازة من المكره بعد زوال الإكراه عنه[1].

أو اشترط أحد الشركاء مقدارا معينا مقطوعا من الربح؛ فإن عقد الشركة في كل هذه الحالات يكون باطلا من أساسه عند جمهور الفقهاء، وتنعدم إفادته لحكمه، وترتب آثاره، ولكل واحد من الشركاء التمسك بهذا البطلان والاحتجاج به[2].

ثانيا: فساد عقد المشاركة

يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن العقد غير الصحيح قسم واحد، فغير الصحيح هو الباطل، وقد يعبر عنه بالفاسد، من باب ترادف الألفاظ على المعنى الواحد. فلا فرق بينهما سواء كان الخلل في ركن العقد، أو في شروطه، أو في وصفه، فالنتيجة واحدة، وهي البطلان المطلق[3].

ويذهب الأحناف إلى أن العقد غير الصحيح قسمان: باطل وفاسد، وذلك أن الخلل إذا حدث في ركن العقد، أو محله يكون باطلا، ولا ينعقد أصلا. أما إذا كان الخلل في العقد راجعا إلى فوات بعض الأوصاف الخارجة المعتبرة شرعا فإن العقد يكون موجودا، ويترتب عليه بعض الآثار، ومن ثم يعتبر فاسدا، فصورة المخالفات التي ترد العقد عند الأحناف ليست على درجة واحدة، بل قد تكون هذه

---

١ إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية، المرجع السابق، ج٤، ص٥١.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٥٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٤٣٨.

٣ أصول الفقه، لشيخ عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ج١٢٥، والأشباه والنظائر، للسيوطي، المرجع السابق، ص٣١٢.

المخالفات أساسية، وقد تكون فرعية، وليس من المناسب أن يكون حكم العقد واحد مع اختلاف الحالين، فالعقد الممثل على مخالفات فرعية يكون موافقا للنظام المشروع في جميع نواحيه الأساسية من توفر أركانه وسائر مقدماته وشرائطه فيجب أن يكون في رتبة بين الصحة والبطلان، وهي ما تسمى بالفساد[1]. وبناء على ما يراه الأحناف، فإن عقد المشاركة قد يعتريه الفساد في بعض حالاته؛ إذا توافرت الأسباب المقتضية لذلك وهي نوعان:

الأسباب العامة والأسباب الخاصة:

فمن الأسباب العامة اشتمال عقد المشاركة على جهالة تفضي إلى المنازعة بين الشركاء، كجهل حصة كل شريك من الربح، وكجهل نوع النشاط الذي تمارسه الشركة من تجارة أو صناعة، وكذلك تطرق الغرر إلى عقد الشركة كأن يوهم أحد الشركاء الآخر بأن المتاجرة في نوع معين كالمنسوجات مثلا تحقق أرباحا كبيرة ويغرر بشريكه في ذلك حتى يوافق ثم تبين أن ذلك خلاف الحقيقة[2]. ومن الأسباب الخاصة، جهالة مقدار الربح، واشتراط جعل الخسارة حسب الاتفاق، أو تكون الشركة مما لا يجوز التوكيل فيه كالاصطياد والاحتطاب وغيرها من أنواع المباحات، وكانعدام أهلية الكفالة في أحد المتعاقدين في شركة المفاوضة[3].

حكم عقد المشاركـــــــة الفاسدة:

حكمه أنه يستحق الفسخ بإرادة الشركاء، فإذا لم يفعلاه اختياراً، فسخ القاضي جبرا عليهما متى علم بذلك؛ لأنه عقد موجود ومنعقد، إلا أن الشارع لم يقر وجوده وانعقاده، بل أمر برفعه وفسخه[4].

ومتى تم الفسخ فإن توزيع الأرباح الحاصلة من الشركة يكون بنسبة حصص الشركاء في رأس المال لا بحسب الاتفاق في عقد الشركة؛ لفساد ذلك تبعا لفساد عقد الشركة.

---

١ الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ص٣٢٧. والمبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١١، ص١٥٥.

٢ الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، لدكتور، رشاد حسن خليل، المرجع السابق، ص٩٠.

٣ الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، لدكتور، رشاد حسن خليل، المرجع السابق، ص٩٠،٩١.

٤ البحر الرائق شرح كتز الرقائق، لابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٦، ص١٠٥، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، المرجع السابق، ج٢، ص٦٢وما بعدها.

ثالثا: انتهاء عقد المشـــاركـــة

تعددت أسباب انتهاء الشركة، وانقضاء وجودها بعد تحققه، وترد هذه الأسباب في الأمور التالية:

١- انسحاب أحد الشركاء: وذلك أن الشركة عقد جائز غير لازم. فيكون لكل من الشركاء الحق في الانسحاب من الشركة متى شاء. وبعض الفقهاء يقيدون هذا الحق بألا تكون الشركة مؤقتة بمدة معينة، وذلك عند من يقول بجواز توقيت الشركة، وألا يكون في استعمال هذا الحق إلحاق ضرر بأحد الشركاء[١].

٢- موت أحد الشركاء: فإذا مات أحد الشركاء، انقضت الشركة لبطلان الملك وأهلية التصرف بالموت؛ وذلك لأن الشركة تنبني على الوكالة والوكالة تبطل بالموت، وعلى هذا فإذا مات أحد الشركاء لم يكن للباقي منهما أن يتصرف في المال الباقي، ولا في السلع إلا برضاء ورثة الشريك الميت؛ لأن الشركة حين مات انقطعت بينهما وصار نصيب الميت لورثته[٢].

٣- الحجر على أحد الشركاء: فتنتهي الشركة بالحجر على أحد الشركاء؛ لجنونه أو سفهه أو إفلاسه أو إعساره؛ وذلك لأن الجنون يخرج به الوكيل عن الوكالة، وجميع ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يبطل الشركة؛ لأنها تنبني على الوكالة، وكذلك السفه؛ فإن الحجر للسفه على الموكل يترتب عليه عزل وكيله، فإذا حجر عليه لم يصر باقي الشركاء وكلاء عنه، والحَجْرُ بسبب الإفلاس أو الإعسار يوجب تصفية أمواله، ويدخل في ذلك نصيبه في الشركة، فيخرج هذا الشريك منها وبخروجه تنتهي الشركة[٣].

٤- عزل أحد الشركاء من الشركة: فقد يرى الشركاء أن أحدهم لا يستحق البقاء في الشركة؛ لتقصيره في حقه وإساءته التصرف في شئونها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء الحق في عزل شريكهم، فتنتهي

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج ٦، ص٦٨، وتكملة المجموع شرح المهذب، للمطيعي المصدر السابق، ج١٢، ص٥٣٢، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٢، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، ج٢، ص٢٢.

٢ المدونة الكبرى رواية سحنون عن مالك، المرجع السابق، ج١٢، ص٨، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ج٦، ص٨٧.

٣ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٥٠٦، والشرح الصغير، للدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٣٥٢، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٥٨.

الشركة الأولى، ويستمرون على شركتهم بعقد جديد، وإذا كانت الشركة بين شريكين فإن عزل أحدهما للآخر ينهي الشركة[1].

٥- هلاك مال الشركة: فإذا هلك جميع مال الشركة أو معظمه، أو هلكت حصة أحد الشركاء قبل الشراء أو اختلاط الأموال، سواء كان المال من جنس واحد أو من جنسين، فإن الشركة لا تنعقد لفوات المحل وانعدامه بهلاك ما تعلق العقد بعينه قبل حصول المعقود منه؛ ولأن الشركة عقدت لاستمناء المال، فلا يتصور وجودها بعد هلاكه[2].

ويلحق بهلاك المال اختلال المساواة في رأس المال الخاص بحصة كل شريك، بأن يزيد رأس مال أحدهما عن الآخر، ويرد ذلك في شركة المفاوضة، التي يشترط فيها فقهاء الأحناف المساواة بين الشركاء في رأس المال، فتخلف هذا الشرط يبطلها، سواء كان في الابتداء عقدها، أو في دوامه[3].

٦- انقضاء موعد الشركة وانتهاء عملها: فعند فقهاء الحنابلة وإحدى الروايتين عن الأحناف أن الشركة مما يصح توقيتها وتحديد زمنها بوقت معين، بحيث لا تبقى بعد انتهائه، ولا تنفسخ قبل مضيه، وعلى هذا فإنه يجوز للشركة مدة معينة يعتبرها الشركاء كافة؛ لتحقيق الغرض من إنشائها، فإذا انتهت المدة المحددة فإن الشركة تنقضي بعدها. وحجتهم في ذلك أن الشركة تتضمن الوكالة وعقد الوكالة مما يصح توقيتها، كما يصح تعليقها على شرط معين، وإضافتها إلى مدة معينة[4].

وذهب الشافعية والمالكية والرواية الأخرى عند الأحناف إلى أنه لا يجوز توقيت الشركة بمدة معينة؛ لأنها عقد معاوضة يقع مطلقا، فيبطل بالتوقيت كالبيع، كما أن التوقيت ليس من مقتضى العقد، ولا يحقق مصلحة للشركة، وأيضا فإن التوقيت مفسد لشركة المضاربة؛ لأن العامل فيها يستحق البيع لأجل الربح،

---

١ تكملة المجموع شرح المهذب، للمطيعي، المرجع السابق،ج١٢،ص٥٣٢، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٥.

٢ البحر الرائع في شرح الرقائق، لابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٥، ص١٩٠، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، المرجع السابق، ج١، ص٧٣٠.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٧٨.

٤ **تكملة فتح القدير**، شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفندى، المكتبة التجارية، بمصر، دون الطبعة والتاريخ، ج٧، ص٦٧. وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٨٥، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٦٩.

فإذا شرط المنع منه، فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلا تصح، كما أنه إذا حدد للمضاربة وقتا معينا، فإنه يمكن ألا يربح في تلك المدة شيء من البضاعة، فلا تحقق الفائدة من عقدها[1].

الـــراجـــــــح:

بعد النظر بالقولين وأدلتهم يرى الباحث الترجيح بالقول القائل بجواز توقيت الشركة بمدة معينة؛ لأن التوقيت يكون برضا الشركاء، واتفاقهم عليه في عقد الشركة، فيدخل عموم ما أمر الله من الوفاء به بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾[2]. كما أن توقيت الشركة، لا يرد مخالفا لما قررته الشريعة من أحكام في أمور المعاملات، وإنما يدخل في عداد الشروط التي يجب على المتعاقدين مراعاتها والعمل بها مصداقا لقول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»[3].

٧- **تأميم الشركة**[4]: ومع أن الفقهاء لم يذكروا التأميم كسبب من أسباب انتهاء الشركة[5]، فإنه قياس على ما حفل به التاريخ الإسلامي من وقائع، يجوز لولي الأمر إخراج الشركة من نطاق تملك الشركاء لها، وجعلها ملكا عاما للجماعة الإسلامية؛ إذا ما اقتضى الصالح العام بذلك، بشرط أن يعطى الشركاء تعويضا عادلا مقابل ذلك، ومن هذه الوقائع ما ورد من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمى أرضا بِالرَّبَذَةِ[6] وجعلها مرعى لخيل المسلمين، فجاء أهلها يقولون: يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا من أجلها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام علام تحميها؟ فأطرق عمر رضي الله عنه ثم قال: "المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر"[7].

---

١ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٢٢٣، **وحاشية الرهوني** على شرح الزرقاني على متن خليل، المطبعة الأميرية، (١٣٠٦هـ) دون المكان، ج٦، ص٣٨. والبحر الرائع على شرح الرقائق، لابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٤، ص١٨٨.

٢ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٣ سبق تخرجه: ١٥٨، ٢٤٣، ٢٢٩.

٤ هو جعل مال الشركة مالا عاما للمسلمين لمصلحة يراها الحاكم.

٥ الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لدكتور عبد العزيز خياط، المرجع السابق، ج١، ص٣٥٩.

٦ **الرَّبَذَة:** قَرْيَةٌ كانَتْ عامِرَةً في صَدْرِ الإِسلامِ، وهي عن المَدِينَة في جِهةَ الشرْقِ على طريقِ حَاجِّ العِراقِ على نحوِ ثلاثةِ أَيَّامٍ سُمِّيَتْ بِخِرْقَة الصَّائِغ، **راجع:** تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، المرجع السابق، ج٩، ص٤٠٩.

٧ **الأموال**، لأبي عبيد القاسم بن السلام، المطبعة العامرية، القاهرة، (١٣٥٢هـ)، ص٢٩٩.

فهذا التصرف من أمير المؤمنين عمر ﷺ يفيد جواز تأميم الملكية الخاصة لضرورة تحملها من مصالح الجماعة الإسلامية، وقياسا على ذلك فإنه يجوز تأميم الشركة لصالح العام، ولو كان في ذلك بعض الضرر لأصحابها تطبيقا لما قرره الفقهاء من أنه يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى[1].

١ رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٢٥٥.

المطلب الرابع: المقارنة بين المشاركة الفقهية ومشاركة بنك سلام

١- إن المشاركة هي التي كانت ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين أو أكثرعلى جهة الشيوع.

٢- إن المشاركة التي يعمل بها بنك سلام هي هذه المشاركة القائمة على اشتراك شخص والبنك في مال؛ لحصول الفائدة من هذا المال بعد التجارة به.

٣- إن المشاركة التي يعمل بها بنك سلام هي التي وردت في القرآن والسنة والإجماع على جوازها وقد تقدمت هذه الأدلة كلها في فصل المشاركة.

٤- إن من حكمة المشاركة، التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية عامة، ودولة الصومال خاصة، وهذا مما نرجوا التحقق به من المشاركة التي يعمل بها بنك سلام إن شاء الله .

٥- إن أركان المشاركة خمسة عند الجمهور، وبنك سلام يعمل هذه الأركان الخمسة، من الصيغة والعاقدان، والمعقود عليه، والعمل.

٦- أنواع المشاركة التي ذكرها الفقهاء كثيرة وأشهرها خمسة مذكورة في الفصل، وإن بنك سلام يقوم بشركة العنان، التي هي اشتراك اثنان في مال وتصرفهما به.

٧- أما في مسألة توثيق المشاركة، فإن بنك سلام يقوم بتوثيق المشاركة بصفة صحيحة حتى لا يأتي التنازع مما اتفق به الشريكان، من تقاسم الأرباح وغيرها.

٨- أما من حيث لزوم عقد المشاركة فإن الفقهاء اختلفوا به، وأن بنك سلام مع الذين قالوا بلزوم عقد المشاركة عند العقد ولا يشترط اشتراك المالين، ولا يجوز لأحد فسخ العقد بدون أي سبب.

٩- الأسباب التي تؤدي إلى فساد عقد المشاركة كثيرة عند الفقهاء، وبنك سلام يعمل فساد عقد المشاركة إذا مات أحد الشريكين، أو انتهت مدة عقد المشاركة، أو هلكت العين التي اشترك فيها، أو أراد الانسحاب أحد الشريكين[١].

---

١ المقارنة من الباحث.

المطلب الخامس: تطبيق عقد المشاركة عند بنك سلام

عقد المشاركة عند سلام[1]:

اليوم بتاريخ_____/_____/٢٠١٨م، تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين:

١- سلام بنك المعروف قانونيا صاحب المال.

٢- السيد_____ المعروف قانونيا المشارك

نوعية الاتفاقية:

الاتفاقية هي بين بنك سلام صاحب المال، وبين المشارك بعمل المشاركة، ويكون الربح بحسب الاتفاق بينهما.

مقدمة:

١- طلب الطرف الثاني من الطرف الأول أن يكون مساهم التمويل_____

٢- قبل الطرف الأول هذا الطلب أن تكون المعاملة المشاركة الموافقة للشريعة الإسلامية.

رضي الطرفين بالشروط الآتية:

أ- تعتبر المقدمة قسما من الاتفاقية.

ب- الطرف الأول يمول البضائع المذكورة، ويسمح أي بضائع أخرى لمال البنك.

ج- يحق للطرف الأول أن يُشرِف العمل، المخازن، ونحو ذلك.

د- اتفق الطرفان: أن يكون الربح بحسب ما يحصل من الربح.

ه- اتفق الطرفان: أن يكون تقاسم الربح بالطرفين بالآتي:

الطرف الأول: بنك سلام يأخذ مقدار ربح_____

الطرف الثاني: المشارك يأخذ مقدار ربح_____

وهو اتفاقية مشاركة.

و- تكاليف البضاعة، من نقل، وجمارك، وحمال، ونحوه، يحسب من رأس المال الذي بيع بالبضاعة.

ز- ما يحتاجه العمل من قوة وتفكير هو على مسؤولية الطرف الثاني.

ح- يعمل هذا الاتفاق لمدة عشرة أشهر.

ط- يتحمل الطرف الثاني بكل ما يأتي منه من ضياع وتعد وعدم المبالاة.

---

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

ي- المستشارون من مسؤولية الطرف الثاني:

١-_____

٢- _____

ك- إذا خسر الطرف الثاني يحق للطرف الأول(بنك سلام) أن يطلب من المحكمة إحضار الطرف الثاني؛ لتوضيح سبب الخسران.

ولتعامل بما اتفق الطرفان تم التوقيع[١]:

الطرف الأول:	الطرف الثاني:
سلام بنك/ الممول:	الاسم_____
١- الاسم _____	التوقيع_____
التوقيع_____	التاريخ _____
التاريخ_____	
٢- الاسم_____	
التوقيع_____	
التاريخ_____	

الـــشـــهـــداء

١- الاسم_____	٢ - الاسم_____
التوقيع_____	التوقيع_____
التاريخ_____	التاريخ_____

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

الباب الثالث: عقد الاستصناع، وعقد القرض الحسن، عند بنك سلام

فلا ريب أن من الفرائض الدينية والواجبات الشرعية المتأكدة في عصرنا هذا، الذي سيطر فيه الاقتصاد الغربي الرأسمالي الربوي، على معظم اقتصاديات الدول الإسلامية وجعلها تابعة له، فلم تجن إلا الويلات والشرور، أن يقوم العلماء الغيورون وطلبة العلم المخلصون بإظهار هدي الإسلام وما جاء به من نظم حكيمة وسياسات رشيدة في مجال تنمية المال واستثماره، وتقديمها للناس، كبدائل شرعية كفيلة بتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة؛ بدلا مما تقدمه البنوك التجارية من أوعية ادخارية اسثمارية تقوم على أساس الربا المحرم؛ الذي آذن الله المرتكس فيه بحرب، فقال عز من قائل: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾[1]. وغاب عنهم أن الله تعالى لم يحرم على عباده شيئا، إلا شرع لهم من الحلال بدلا منه ما هو أنفع لهم منه، وأطيب وألذ ،فيقوم مقامه؛ ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وفي هذا الباب عنى بإبراز وتقديم أحد هذه النظم الإسلامية والبدائل الشرعية للأوعية الادخارية البنكية المحرمة، ألا وهو عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، وأحكامه وأقسامه، وشروطه، وعلى الرغم من توسع أعمال البنوك، وتنوع ما تقدمه من خدمات مصرفية، إلا أن الوظيفة الائتمانية المتمثلة في منح القروض، لا تزال تحتل المرتبة الأولى ضمن أساسيات عمل البنوك، فمن خلال هذه الوظيفة يمكن للبنك أن يجسّد الدور الرئيسي الذي تأسس عليه بنيان العمل المصرفي منذ زمن بعيد، و المتمثل بدور البنك كوسيط مالي بين المدخرين (كأصحاب رؤوس الأموال) وبين المستثمرين (كمضاربين بهذه الأموال)، وهذا ما يجعل عوائد النشاط الائتماني تشكل النسبة الرئيسية من مجموع ما يحصل عليه المصرف من إيرادات أنشطته الأخرى، وهذا هو لبّ القصيد، الذي نسعى للوقوف على حيثيات عقد الاستصناع، والقرض الحسن من خلال المساحة المتاحة لنا في صفحات هذا الباب، وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين:

الفصل الأول: عقد الاستصناع عند بنك سلام

الفصل الثاني: عقد القرض الحسن عند بنك سلام

---

١ الآيتين برقم(٢٧٨/٢٧٩) من سورة البقرة.

الفصل الأول: عقد الاستصناع عند بنك سلام

تظهر أهمية العمل في الشريعة الإسلامية في هذه الحياة التي تسير في هذا الكون، والتي نحن بحاجة إلى معرفة أسرارها، وما يدور فيها من أحداث، تستدعى منا التدبر والتفكير، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى مما أمرنا به السير في الأرض، وأن نتدبر، والحياة لم تكن عند العرب خاصة والعجم عامة على وتيرة واحدة من النظم، فالجاهلية غمرت العالم قبل الإسلام، فجاءت نظم الإسلام لتقوض أركان الجاهلية الأولى إما بالإلغاء أو بالتعديل أو بإقرار بعضها دون البعض الآخر، فبالإسلام وجد الحل الذي به تسير الحياة الإنسانية على منهج قويم وتصور عظيم للكون، وذا تَكَوَّن ويتكون إمتاع الإسلامي إذا كان وفق هذا المحور لا يحيد عنه، وعمل الإنسان المسلم في الحياة غالبا ما يكون ذا نمطين، النمط الأخروي في مجال الدعوة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك، والنمط الدنيوي الخاص بسد حاجته، إلا أنه لا ينفصل عن الأول؛ لأنه يريد به وجه الله والنتيجة الحسنة بالآخرة؛ ولذا أصبحت حاجة الأفراد والمشروعات للتمويل بالاستصناع تتزايد بوتيرة سريعة، سواء على مستوى الحاجات الخاصة أو العامة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنشيط الحركة الصناعية وتحديثها، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل أمام العاطلين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار اهتمام البنوك الإسلامية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتجاهها في الوقت الحالي للتركيز عليها بتمويلها وتنميتها، يأتي هذا البحث؛ لتوضيح تعريف عقد الاستصناع، ومشروعيته، وحقيقته، وحكمه، وحكمة مشروعية، وأركانه، وشروطه، ومقارنته، وتطبيقه في البنوك، وما دمنا بصدد الحديث عن الاستصناع وأحكامه فلزام علينا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم عقد الاستصناع ومشروعيته

المبحث الثاني: حقيقة عقد الاستصناع، وحكمه، وحكمته

المبحث الثالث: أنواع عقد الاستصناع، وأركانه، وشروطه، ومقارنته، وتطبيقه عند بنك سلام

المبحث الأول: مفهوم عقد الاستصناع ومشروعيته

لا بد أن نبرز نقطة مهمة في دراسة الاستصناع وهي: ما الاستصناع لغة وشرعا؟ وما مشروعية عقد الاستصناع؟ وهل هو أمر جديد حدث بعد الإسلام؟ وغيرها، والاستصناع لغة طلب الصنعة كما سنبينه فيما بعد، وطلب الصنعة سواء كان على صورة الاستصناع الذي هو محل بحثنا على وجه مخصوص، أم عن طريق الإجارة، أو التعاون، أو الهبة، أو الهدية، وهذا ليس ببعيد في سابق الأزمان حيث كان الناس يتعاونون فيما بينهم، ولا يعيرون للمال أهمية، فكل من في القبيلة إن استطاع عمل شيء يمكنه أن يعد نفسه لذلك، فيأتي القوم يطلبون منه ذلك المصنوع، وهو بالمقابل يحصل على ما يريد بسرعة، فهذا هو التعاون القائم على البساطة، وما يعمله الناس، إنما هو لسد حاجات في أغلب الأحوال، فتراهم يحكمون عقولهم في تلبية رغباتهم ورغبات غيرهم من ملبس ومأكل ومشرب، ومركب ومرصد، وهذه تحتاج إلى مهارات عالية، لم تقتصر على عصر دون عصر، فمنذ الخليقة والبشر يصنعون حاجيات وفق قدرتهم، ومدى حاجتهم المتكررة والمتطورة من وقت إلى آخر، والمختلفة من مكان إلى آخر؛ ولذا إن أول ما نلحظ في صدد عقد الاستصناع هو أنه عقد قديم متعارف بين الناس، وهو من العقود التي شُرعت لسد حاجات الناس، بحيث أن بعض الناس لا يجدون ما يطلبون من المتاع من الأسواق العامة، فيحتاجون إلى من يصنع لهم ما يطلبون، بأوصاف معينة، وبشروط يتفقون عليها، فالمصانع الكبيرة والصغيرة بكامل دورة الحياة فيها من إنشاء المصنع حتى التسويق، تحتاج إلى تشريع ينظم حقوق عمالها وأصحاب رؤوس الأموال فيها، ويحفظ كذلك حقوق المتعاملين معها؛ لئلا تكون الصناعة سببا في سيطرة وتنافس قاتلين، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو على مستوى الحكومات في بعض الحالات، وليس هناك من تشريع غير الإسلام نظم التعامل ذا الأسلوب تنظيما دقيقا. ضبط فيه حقوق الصانع والمستصنع، وأن لكل عقد مفهوم خاص يتميز به عن العقود الأخرى، وأنه مشروع من قبل الشارع، وأدلة المشروعية تأتي من الكتاب والسنة والإجماع، ويقودنا ما سبق ذكره إلى تقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الاستصناع لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: مشروعية عقد الاستصناع في الشريعة الإسلامية

الـــمطلب الأول: تـــعريف الاســـتصناع لـــغة واصـــطلاحـــا

الاستصناع في اللغة: إن أصل كلمة الاستصناع من (صنع) يصنعه صَنْعاً فهو مَصْنُوْع، وصنع عمله فهي حرفة الصانع الذي يعمل بيده، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ﴾[1]. فاسم الفاعل صانع واسم المفعول مصنوع والجمع صِناع ومكان العمل مَصْنَعْ[2].

الاستصناع استفعال من صَنَعَ، فالألف والسين للطلب، يقال: استغفار لطلب المغفرة، والصُنع: يقول الرازي[3]: (الصُنع): بالضم، مصدر قولك صَنَع إليه معروفاً وصنع به صنيعاً قبيحاً أي: فعلا قبيحا".والصِنَاْعَةُ (بِكَسْرِ الصَّادِ) حرفة الصَّانع، واصطنعه: اتخذه صنعة، قال تعالى:﴿وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى﴾[4]. ويقول ابن منظور[5]: "ويقال اصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما[6] "واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه، فالاستصناع لغة: طلب الفعل[7].

---

١ من الآية رقم (٨٨) من سورة النمل.

٢ لسان العرب، لابن منظور المرجع السابق،، ج٨، ص٢٠٨، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٨.

٣ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، زين الدين: صاحب "مختار الصحاح" في اللغة، فرغ من تأليفه أول رمضان سنة ٦٦٠ هـــ، وهو من فقهاء الحنفية، وله علم بالتفسير والآداب.أصله من الري. زار مصر والشام، وكان في قونية سنة ٦٦٦ وهو آخر العهد به. ومن كتبه "شرح المقامات الحريرية" و"حدائق الحقائق" وغيرها من الكتب المفيدة. توفي رحمه الله سنة٦٦٦هـــ، راجع: الإعلام، للزركلي، ج٦، ص٥٥، **وسلم الوصول إلى طبقات الفحول**، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـــ كاتب جلبي وبـــ حاجي خليفة، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول، (٢٠١٠ م)، ج٣، ص٦٣.

٤ الآية رقم (٤١) من سورة طه.

٥ هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري، الرويفعي الإفريقي ولد سنة ٦٣٠هـــ، وهو الإمام اللغوي الحجة، خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها، وقال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب شيئًا إلا وقد اختصره . من تصانيفه: " لسان العرب" و "مختار الأغاني"، و "مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر"، و" لطائف الذخيرة"، و "مختصر تاريخ بغداد، وتوفي رحمه الله سنة٧١١هـــ، **راجع**: شذرات الذهب، الذهبي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٦، والأعلام، للزركلي المرجع السابق، ج٧، ص٣٢٩. **وفوات الوفيات**، محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (ط١، ١٩٧٣هـــ/١٩٩٤م)، ج٤، ص٣٩.

٦ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المرجع السابق، ص ٣٧١، ولسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٨، ص ٢٠٩.

٧ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٨، ص٢٠٩.

الاستصناع في الاصطلاح:

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه، حيث أدخله الجمهور ضمن السلم، أما الأحناف فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم اختلفوا في تعريفه، ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها.

الاستصناع عند الحنفية:

١- تعريف الكاساني: " هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل"[١].

وهنا قد بيّن كونه عقداً، لكن لم يذكر اشتراط تحديد الثمن، فلم يكن التعريف جامعا مانعا.

٢- تعريف ابن الهمام[٢]: "الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خُفٍ أو مكعب أو أواني الصفر اصنع لي خُفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي بُرْمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن المسمى أولا يعطي شيئا فيعقد الآخر معه"[٣]. وهو تعريف بالرسم لا بالحد، حيث عرف الاستصناع بذكر بعض صوره.

٣- تعريف السمرقندي[٤]: "هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع"[٥].

وهو تعريف مختصر جدا، لكن يلاحظ عليه عدم ذكر الثمن واشتراطه.

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢.

٢ هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام ولد سنة٧٩٠هـ، وكان إمام من فقهاء الحنفية، مفسر حافظ متكلم. كان أبوه قاضيًا بسيواس في تركيا، ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه محمد ونشأ فيها. وأقام بالقاهرة، كان معظمًا عند أرباب الدولة. اشتهر بكتابه القيم " فتح القدير، وهو حاشية على الهداية، ومن مصنفاته أيضًا: " التحرير في أصول الفقه" توفي رحمه الله سنة٨٦١هـ، **راجع**: الجواهر المضية، المرجع السابق، ج٢، ص٨٦، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق ج٧، ص١٣٥. والفوائد البهية، المرجع السابق، ص١٨٠.

٣ شرح فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام السيواسي، المرجع السابق، ج ٧، ص ١١٤.

٤ أبو الليث:كنية ثلاثة من علماء الحنفية أشهرهم نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث ولد سنة ٣٧٣هـ وكان الفقيه الملقب بإمام الهدى، قال فيه صاحب الجواهر المضية: الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، تفقه على أبي جعفر الهندواني وغيره من كتبه: "خزانة الفقه"، و "النوازل"، و"عيون المسائل"، و"التفسير"، و"تنبيه الغافلين" وفي كشف الظنون، ص ١٩٨١: توفي ٣٧٦هـ، **راجع**: الجواهر المضية، المصدر السابق، ج٢، ص١٩٦، والفوائد البهية، المرجع السابق، ص ٢٢٠.

٥ **تحفة الفقهاء**، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٥هـ/١٩٨٤م)، ج٢، ص ٣٢٦.

٤- تعريف مجلة الأحكام العدلية: "الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع"[١].

وهو تعريف غير جامع بحيث لم يذكر الثمن، ولم يشرط صفة المصنوع.

٥- تعريف ابن عابدين في رد المحتار: "هو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص"[٢].

وهو تعريف قاصر حيث لم يتعرض إلى الثمن، ووقت دفعها وصفة المصنوع، وغيرها من الصفات.

وقد عرف الاستصناع بأنه: "عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم، وهو يختلف عن بيع السلم في إمكانية قيام المشتري بسداد ثمن السلعة نقدًا أو بالتقسيط أو عند الاستلام"[٣].

وذكر بعض الحنفية: أن الاستصناع مُواعدةٌ فقط حتى يكون للمتعاقدين الخيار، والأصح عند الحنفية أنه عقد على العين دون العمل، حتى لو جاء بعينٍ من غير عمله جاز[٤].

الاستصناع عند المالكية والشافعية: فقد ألحقوه بالسلم، فيؤخذ تعريفة وأحكامه من السلم عند الكلام من السلف والسلم في الشيء المسلم[٥].

الاستصناع عن الحنابلة: هو بيع سلعة ليست عنده على غير وجه السلم، فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع وشروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة[٦].

---

١ مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة(١٢٤)، ج١، ص٣١.

٢ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المرجع السابق، ج٧، ص ٤٧٤.

٣ **الخدمات المالية الإسلامية**، البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية، المجلد الثاني والخمسون، العدد الثالث، ص٢٩.

٤ الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، المرجع السابق، ج٢، ص٣٨.

٥ **المدونة الكبرى**، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت، ج٩، ص١٨، و وروضة الطالبين وعمدة المتقين، للإمام النووي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٦.

٦ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص١٣٢.

الـــتعريـــف الـــمـــخـــتار:

هو عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد عنده، بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد[1].

الـــخلاصة:

من التعريفات السابقة ومن أقوال العلماء تتجلى بعض الخصائص العامة للاستصناع وهي[2]:

أ – الاستصناع يقوم على: صانع ومستصنع وشيء مصنوع وثمن.

ب – الاستصناع عقد أي اتفاق بين بائع هو الصانع ومشتر هو المستصنع، فلابد من توافر شروط البيع المطلق العادي، من ملك المبيع، ونفعه، وطهارته، وكون البائع ذا أهلية البيع.

ج – المبيع ليس موجودا في ملك البائع (الصانع) بل هو شيء معدوم يلتزم البائع بتصنيعه وإيجاده في المستقبل وهذا معنى قول الفقهاء: "مبيع في الذمة".

د –المادة الخام للأشياء المطلوب صناعتها يحضرها الصانع، فإذا كانت من المستصنع يكون العقد إجارة.

ه – الاستصناع بيع لعين في الذمة مع شرط العمل، وبذلك يتميز عن السلم[3] الذي يكون فيه المبيع أيضا موصوفا في الذمة من غير أن يشترط فيه العمل.

و – لا يشترط في الاستصناع قبض الثمن في المجلس كما هو الحال في السلم؛ بل يمكن تأجيله كله أو تقسيطه؛ أخذا بالقاعدة العامة في الوفاء بالعوض في عقود المعاوضات المالية.

ز –الشيء المطلوب صناعته ينبغي ضبط مواصفاته بما يكفي ليصير معلوما سالما من الجهالة والغرر المفضيان إلى الخلاف والنزاع.

ح – الاستصناع يجري في المواد التي تصنع، ولا يتحقق في المواد التي لا تدخلها الصناعة غالبا، كالسلع الزراعية من حبوب وخضر وفواكه إذا بقيت على حالتها الطبيعية.

---

١ **عقد الاستصناع ومدى أهمته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة**، مصطفى أحمد زرقا، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، (١٤٢٠هـ)، ص٢٠

٢ **عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمية**، رسالة ماجستير مقدمة من طالب أحمد بلخير، في جامعة الحاج خضر باتنة، السنة الجامعية (١٤٢٩هـ/٢٠١٧م)، ص٤.

٣ السلم عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، **راجع: دليل المصطلحات الفقهية**، بيت التمويل الكويتي، الكويت، (١٤١٢هـ/١٩٩٢م)، ص١٧١.

المطلب الثاني: مشروعية عقد الاستصناع في الشريعة الإسلامية

يتناول في هذا المطلب مشروعية عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، حتى يعرف الناس مدى مشروعية لعمل الذي نقوم به؛ إذ جميع أعمال الإنسان متعبد بها لله تعالى فقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾[1].

ننظر أدلة عقد الاستصناع من جهتين، من جهة الأحناف الذين جعلوا عقد الاستصناع عقدا مستقلا، ومن جهة جمهور الفقهاء الذين جعلوه ضمن عقد السلم، ومناقشة أدلة الفريقين، وذكر سبب الخلاف والترجيح؛ وبناء على هذا تم تقسيم هذا المطلب إلى خمس فقرات:

الفقرة الأولى: أقوال الفقهاء في عقد الاستصناع

القول الأول: قول الحنفية، إن عقد الاستصناع عقد مستقل له أحكامه الفقهية، وأنه جائز لا غبار عليه، وأنه عقد، وليس وعد[2].

القول الثاني: قول الجمهور، إن عقد الاستصناع تابع لعقد السلم، الذي جاء في جوازه الكتاب والسنة والإجماع، وليس بعقد مستقل، وإن أحكام السلم تجري على عقد الاستصناع[3].

الفقرة الثانية: أدلة الأحناف على مشروعية عقد الاستصناع

إن عقد الاستصناع مما انفرد الحنفية في القول به، وفي تسميته "الفقهية "، وفي الحديث عن أحكامه، وميَّزوه من عقد السلم في كون الشيء مستصنَعاً من آدمي كالأواني، والأسلحة، والأحذية، لا كونه موجوداً بخلق الله تعالى وإيجاده كالحبوب، والفواكه، والخضار، والبيض، كما ميَّزوه عنه في عدم ذكر الأجل، فإنْ ذُكر فيه الأجل وحُدِّد كان سلَماً عند الإمام أبي حنيفة دون صاحبيه – رحم الله تعالى

---

١ الآية رقم (١٦٢) من سورة الأنعام.

٢ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المرجع السابق، ج٧، ص ٤٧٤.

٣ المدونة الكبرى، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المرجع السابق، ج ٩، ص١٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص١٣٢، وروضة الطالبين وعمدة المتقين، للإمام النووي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٦.

الجميع- بينما يرى الجمهور أنه من السَّلم؛ ولذا أوردوا صوره وأمثلته في باب السلم و لم يطلقوا عليه اسم الاستصناع[1].

إن مشروعية عقد الاستصناع تأتي من: الكتاب الحكيم، ثم السنة النبوية الشريفة، ثم الإجماع، ثم من المعقول.

أولا: الـــكتاب

نجد في الكتاب العزيز آيات كثيرة تدل على مشروعية عقد الاستصناع منها:

أ- ورد في قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾[2].

وجه الاستدلال: جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله: ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ قال أجرا عظيما يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالاً يعطونه إيّاه، حتى يجعل بينه وبينهم سدا[3]، فنجد أن القرآن أورد هذه القصة دون إنكار، فورودها دليل على مشروعيتها، وصفتها تتوافق مع تعريف الاستصناع الذي نحن بصدده.

ب- كما نجد كثيرا من الآيات التي تناولت قصص الأنبياء ذكرت ما يمتازون به من صنائع، فورد في قصة داود عليه السلام قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾[4].

---

1 الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، المرجع السابق، ج٢، ص٣٩، **والوسيط في المذهب**، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، (١٤١٧هـــ)، ج٤، ص ١٦٦. وحاشية الدسوقي، للدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص٢١٧، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا الأنصاري، المرجع السابق، ج١، ص٣٢٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي بن سليمان المرداوي، المرجع السابق، ج٤، ٣٠٠.

2 الآية رقم(٩٤) من سورة الكهف.

3 تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، المرجع السابق، ج٣، ص ١٠٥، **والدر المنثور**، لعبد الرحمن بن كمال جلال الدين السيوطي، دارالفكر، بيروت، (١٩٩٣م)، ج٥، ص ٤٥٩.

4 الآية رقم (٨٠) من سورة الأنبياء.

وجه الاستدلال: هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، وهو قول أهل العقول والألباب، لا قول القائلين إنما شرع للضعفاء فالسبب سنة الله في خلقه، فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة، ونسب إلى الله الضعف وعدم الـــمنة، وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع، وكان يصنع أيضا الخَوْصَ[1]، وكان يأكل من عمل يده، وكان آدم حراثا ونوح نجارا ولقمان خياطا وطالوت دباغا وقيل: سقاءً، فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها نفسه عن الضرر والبأس[2].

ج- وورد في قصة موسى عليه السلام مع الحضر في قوله تعالى: ﴿ **فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا** ﴾[3].

وجه الاستدلال: فهذه القصة وردت عن سيدنا موسى عليه السلام على جهة العرض لا الاعتراض، والعرض من النبي لا يكون إلا مباحا[4].

د- كما نجد في القرآن الكريم أمرُ الله عبادَهُ المؤمنين بالوفاء بالعهد قال الله تعالى: ﴿ **يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ** ﴾[5]. وقال الله تعالى أيضا: ﴿ **وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا** ﴾[6]. وقال الله تعالى أيضا: ﴿ **وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ** ﴾[7].

---

١ **الخوص:** ورق النخل والمقل والنارجيل وما شاكلها وفي المثل (أرض من العشب بالخوصة)، يضرب في القناعة بالقليل من الكثير، (الخوصاء) ريح خوصاء حارة يكسر الإنسان عينه من حرها وظهيرة خوصاء أشد الظهائر حرا، **راجع:** المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المرجع السابق، باب الخاء، ج١، ٢٦٢.

٢ الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق، للقرطبي، ج١١، ص٣٢٠، **والإمتاع في أحكام الاستصناع**، الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، ص ٨٣٤.

٣ الآية رقم (٧٧) من سورة الكهف.

٤ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، المرجع السابق، ج١١، ص٣٣.

٥ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٦ من الآية رقم (٣٤) من سورة الإسراء.

٧ الآية رقم(٩١) من سورة النحل.

وجه الاستدلال: قال الزجاج: " والعهد كل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق عهود"[1]. وأوفوا بعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان، ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موافقة في أمر موافق للدين.

٢- الـــسنة الـــمطهرة

لقد جاءت السنة المطهرة مؤكدة على مشروعية عقد الاستصناع، سواء كانت سنة قولية، أوسنة فعلية، وما ورد في السنة المطهرة ما يأتي:

أ- عن أنس بن مالكﷺ: «أَنّ نَبِيَ اللَهِ عَلَيْهِ الصَّلَاْةِ وَالسَّلَاْمِ، كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ»[2].

وجه الاستدلال: أي أمر بصناعته له وصياغته، والحاصل أن الغرض الحامل له على اصطناع الخاتم من الفضة الكتابة إلى الملوك برسائل الدعوة إلى الإسلام[3].

ب- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ»[4].

وجه الاستدلال: فيه الاستعانة بأهل الصناعات والمقدرة في كل شيء يشمل المسلمين نفعه، وأن المبادر إلى ذلك مشكور له فعله، وإن لم يكن مشروعا؛ لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم[5].

---

١ **معاني القرآن وإعرابه**، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـــ/١٩٨٨م)، ج٣، ص٢٣٨.

٢ أخرجه الإمام مسلم في صحيحة، كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي خاتما لمن أراد أن يكتب إلى العجم، رقم الحديث(١٠٩٢) ج٣، ص ١٦٥٧.

٣ **الكوكب الوهَّاج والرَّوض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج**، محمد الأمين بن عبد الله الأُورَمي العَلَوي الهَرَري الشافعي، دار المنهاج، دار طوق النجاة، مكة المكرمة، (ط١، ١٤٣٠هـــ/٢٠٠٩م)، ج٢١، ص٤٠٠.

٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النجار، رقم الحديث(٢٠٩٥)، ج٣، ص٦١.

٥**شرح صحيح البخاري**، لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشـــد الرياض (ط٢، ١٤٢٣هـــ/٢٠٠٣م)، ج٢، ص١٠٠.

ج- عن أبي ذر الغفاري[1] ﷺ قال قلت يا رسول الله ﷺ: «أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قِيلَ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: تُعِينُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ »[2].

وجه الاستدلال: ورد في شرح قوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أي تساعد من لا يحسن الصناعة، وفيه دليل على مشروعية عقد الاستصناع[3].

د- عن المقدام[4] رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»[5].

وجه الاستدلال: جاء في شرح هذا الحديث في فتح الباري: عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص بالعام؛ لأن الكسب أعم من أن يكون عملا أو بغيرها، وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، قال الماوردي: " أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة"[6].

الـــخلاصـــة:

نجد أن هذه الأحاديث الثلاثة فيها دلالة بصفة عامة، وبدلالة الضمنية على مشروعية عقد الاستصناع، وإن لم تكن على النصِّ في تشريعه، لكن يستأنس بذكرها، وأن الاستصناع كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، و لم يرد في الشريعة ما يمنعه، والأصل في المعاملات الإباحة.

---

[1] اسمه جندب بن جُنَادة بن قيس، من كبار الصحابة، مدحه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: "ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر "اعترض على معاوية ثم على عثمان في أشياء فنفاه عثمان من المدينة إلى الرَّبذة، فمات بها وصلى عليه ابن مسعود، توفي رضي الله عنه، سنة ٣٢هـــ، راجع: تهذيب التهذيب، للحافظ بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج ١٢، ص٩١.

٢ أخرجه البخاري في صيحيه، باب أي الرقاب أفضل، رقم الحديث(٢٣٨٢)، ج٢، ص٨٩١، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان كون الإيمان بالله، رقم الحديث(٢٦٠)، ج١، ص٦٢.

٣ **أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)**، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، (ط١، ١٤٠٩هـــ/١٩٨٨م)، ج٢، ص ١٢٦٦. بتصرف بسيط.

[4] المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي، أبو كريمة و قيل أبو يحيى، نزل الشام و سكن حمص، صحابي، روى له:البخاري، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر: صحابي مشهور، رتبته عند الذهبي: صحابي، توفي رحمه الله ٨٧هـــ، بالشام، راجع: الأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٧، ص٢٩٢.

٥ أخرجه البخاري في صيححه، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم الحديث(١٩٦٧) ج٢، ص٧٣٠.

٦ فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٤، ص٣٠٤.

٣- الإجـــمـــاع

إن المسلمين قد تعاملوا بالاستصناع منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من غير أن ينكر عليه أحد من أولى العلم معتمدين في ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾[١].

وكذلك رُوِيَ عن النبي ﷺ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « مَاْ رَآَهُ الْـــمُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ الْلَهِ حَسَنٌ وَمَاْ رَآَهُ الْـــمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً فَهُوَ عِنْدَ الْلَهِ سَيِئٌ وَقَدْ رَأَىْ الْصَّحَاْبَةُ جَمِيْعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوْاْ أَبَاْ بَكْرٍ رضي الله عنه»[٢].

وقد ورد في كتاب أحكام القرآن للجصاص[٣]: "وكذلك قالوا في الاستصناع إنهم أجازوه لعمل الناس ومواردهم فيه إقرار السلف الكافة على ذلك وتركهم النكير عليه في استعماله فصار ذلك أصلا في جوازه"[٤].

وورد أيضا في الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني: "الاستصناع جائز بإجماع المسلين"[٥].

---

١ الآية رقم (٧٨) من سورة الحج.

٢ المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المرجع السابق، رقم الحديث (٤٤٦٥)، ج٣، ٨٣، وورد في تحفة الطالب، هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود بسند جيد، **وتحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب**، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، تحقيق عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، دار حراء، مكة المكرمة، (١٤٠٦هـــ)، رقم الأثر(٣٤٤)، ج١، ص٤٥٥. وقال الذهبي في التلخيص حديث صحيح، إلا أن فيه إرسال.

٣ هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري ولد سنة ٣٠٥هـــ، وكان من فقهاء الحنفية، سكن بغداد ودرس بها. تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه كثيرون، انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته، كان إماما، ورحل إليه الطلبة من الآفاق، خوطب في أن يلي القضاء فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل من تصانيفه: " أحكام القرآن"، و"شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي"، و"شرح الجامع الصغير" توفي رحمه الله سنة ٣٧٠. **راجع**: الجواهر المضية، ج١، ص٨٤، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج١، ص١٦٥، والبداية والنهاية، لابن كثير، المرجع السابق، ج١١، ص٢٥٦.

٤ **أحكام القرآن**، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (سنة ١٤٠٥هـــ) ج١، ص١٥٤.

٥ **الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير**، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، عالم الكتب، بيروت، (١٤٠٦هـــ)، ج١، ص٣٢٥.

وجاء في أصول السرخسي: "وأما ترك القياس بدليل الإجماع فنحو الاستصناع بما فيه للناس تعامل فإن القياس يأبي جوازه، وتركنا القياس للتعامل به فيما بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي يومنا هذا"[1].

وبعبارة أخرى جاء في شرح فتح القدير:[2] "ولكنا جوزنا الاستصناع استحسانا للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلا نكير والتعامل بهذا الصفة أصل مندرج في قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يُجْمِعُ أُمَتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الجَمَاعَةِ...»[3].

٤- أدلة مشروعية عقد الاستصناع من المعقول

إن متطلبات الإنسان لا تنحصر في أشياء محصورة، كمالية موجودة في الواقع، بل تتعدى إلى ضرورية وحاجية وكمالية، ومن ثم لابد أن تؤمن في الواقع، وإلا وقع في الحرج، والحرج مدفوع في الشريعة الإسلامية، بقوله تعالى: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[4].

وجاء في بدائع الصنائع:؛ "لأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خُفٍ أو نَعْلٍ من جنس مخصوص، أو نوع مخصوص على قدر مخصوص، وصفة مخصوصة، فقلّما يَتَفِقُ وجوده مصنوعا فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج"[5].

ويقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: "وتكليف الاستصناع لكل من يحتاج إليه إما متعذر أو متعسر والحيل باطلة في الشرع، وقد أجاز الشارع بيع الرطب بالتمر بشهوة الرطب، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصنوع التي تدعوا الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع؛ فلو لم يجز بيعه في الدراهم لفسدت مصالح الناس، والنصوص الواردة عن النبي ﷺ ليس فيها ما هو صريح في المنع، وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة، ولا ينكر بتخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي"[6].

---

١ **أصول السرخسي**، أبي بكر أحمد ابن أبي سهل السرخسي، دار الكتاب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، ج٢، ص٢٠٣.

٢ شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المرجع السابق، ج٧، ص٢١٧.

٣ **الجامع الصحيح سنن الترمذي**، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار إحياء التراث العربي، بيروت، رقم الحديث(٢١٦٧)، باب لزوم الجماعة، ج٤، ص٤٦٦.

٤ الآية رقم (٧٨) من سورة الحج.

٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٣.

٦ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، المرجع السابق، ج٣، ص٤٠٦.

وورد في درر الحُكام: "ولكن قد جوز بيع السلم وبيع الاستصناع للاحتياج والضرورة العمومية"[1].

وجاء في كشف الأسرار: "ومن الاستحسان ما ثبت بالإجماع مثل الاستصناع يعني فيما فيه للناس تعامل مثل أن يأمر إنسانا ليخرز خفا مثل كذا ويبين صفته ومقداره، ولا يذكر له أجلا ويسلم إليه الدراهم أو لا يسلم فيجوز"[2].

الـــخـــلاصـــة:

من العرض السابق يتبين بوضوح أن عقد الاستصناع مشروع بالكتاب -بدلالة ضمنية- والسنة، والإجماع، والمعقول، والمال المكتسب من خلاله، هو مال حلال لا شبهة فيه؛ لأنه مورد رزق المأذون فيه، والتجارة المسموح بها، ولولاه لوقع الناس في حرج والحرج قد رفع الله عنه من الأمة، بقوله: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾[3].

الفقرة الثالثة: أدلة مشروعية عقد الاستصناع عند الجمهور

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن الاستصناع قسم من أقسام السلم يشترط فيه شروط السلم[4]، واستدلوا بما يلي:

١- عن ابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ«نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ »[5].

وجه الاستدلال: إن عقد الاستصناع بيع معدوم من جهة الصانع، وربما يكون بثمن معدوم من جهة المستصنع؛ ولذا لا يجوز فيدخل في هذا الحديث

٢- بحديث حكيم بن حزام ﷺ قال: «أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَأْتِينِيْ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِيْ مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ أَبْتَاعُ مِنَ الْسُوْقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[6].

---

١ درر الحكام شرح مجلة الحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، المرجع السابق، المادة ٣٢، ج١، ص٤٢.

٢ **كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي**، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، تحقيق: عبد الله محمود عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م)، ج٤، ص٧.

٣ من الآية رقم (٧٨) من سورة الحج.

٤ **الاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية**، سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي،، مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة مؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع، موضوع عقد الاستصناع، ص٣٨.

٥ أخرجه الدراقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم الحديث(٢٦٩)، ج٣، ص٧١، وقال الشيخ الألباني ضعيف، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المرجع السابق، رقم (٦٠٦١)، ج١، ص٨٧٣.

٦ أخرجه الترمذي في سننه، رقم الحديث (١٢٣٢)، ج٣، ص٥٢٥.

٣- كما نجدهم استدلوا بالإجماع قال الإمام أحمد رحمه الله: "لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين"[١].

الفقرة الرابعة: مناقشة أدلة الحنفية والجمهور

أ- مناقشة أدلة الحنفية

ناقش الجمهور أدلة الحنفية بما يلي:

١- إن حديث استصناع المنبر اُعترض عليه، ففي إحدى الروايات نجد أن المرأة عرضت العمل تبرعا منها في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه[٢].

٢- أما الاستحسان فقد عرض عليه بأنه غير معترف بحجيته عند الشافعية[٣].

ويرد عليه بما ورد في كتب الأصول "وقد أنكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلا منهم؛ فإن أنكروا التسمية فلا مشاحة في الاصطلاحات، وإن أنكروه من حيث المعنى فباطل؛ لأنا نعي به دليلا من الأدلة المتفق عليها يقع في مقابلة القياس الجلي، ويعمل به إذا كان من القياس الجلي فلا معنى لإنكاره"[٤].

وأما استدلالهم بالمعقول وأن الحاجة تقتضيه، وهذا مخالف لأحكام العذر في الفقه الإسلامي؛ لأن الحكم يتغير بتغير العذر، كما أكدته القاعدة الفقهية بالعبارة التالية "ما جاز لعذر بطل بزواله، كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة"[٥].

---

١ **التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير**، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٩هـ/١٩٨٩م)، ج٣، ص٧١.

٢ الاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، سعودي الثبيتي، المرجع السابق، ص٥٥.

٣ **المستصفى في علم الأصول**، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٣هـ)، ج١، ص١٧١.

٤ تلخيص الحبير في تخريج أحديث الرافعي، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٣، ص٠٥.

٥ **الأشباه والنظائر**، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٣هـ)، ص٨٥.

ب- مناقشة أدلة الجمهور

رَدِّ الحنفية على الجمهور وناقشوا أدلتهم فقالوا في حديث بيع الكالئ بالكالئ بأنه ضعيف جدا لا يحتج به[1].أما الحديث الثاني[2]: «لَاْتَبِعْ مَاْ لَيْسَ عِنْدَكَ»[3]، فالكلام حول هذا الحديث من جهتين:

الأولى: من جهة السند ففي سلسلة إحدى روايات السند عبد الله بن عصمة[4] نُقِلَ عن ابن حزام أنه قال هو مجهول، وقال أبو عيسى الترمذي[5] رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، (هذا حديث حسن)[6].

الثانية: من حيث المعنى فقوله صلى الله عليه وسلم (مَاْ لَيْسَ عِنْدَكَ) أي ما ليس في ملكك وقدرتك[7].

قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: "فليس في كتاب ولا سنة رسوله بل ولا أحد من الصحابة، أن بيع المعدوم لا يجوز لا لفظا ولا معنا عاما... وليست العلة لا الوجود ولا العدم بل الذي ثبت فالصحيح عن

---

١ وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك ووقع في رواية الدارقطني موسى بن عقبة وهو غلط، واغتر بذلك الحاكم فصحح الحديث وتعقبه البيهقي لكن تابع موسى بن عبيدة إبراهيم بن أبي يحيى أخرجه عبد الرزاق عنه عن عبد الله بن دينار به وفي الباب عن رافع بن خديج عند الطبراني في الأوسط وإسناده مقلوب، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج٢، ص١٥٧.

٢ الاستصناع تكييفه حكمه شروطه أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، سعود الثبيتي، المرجع السابق، ص٤٨ وما بعدها.

٣ سبق تخرجه: ١١٦، ٢٦٧.

٤ هو عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي، عن حكيم بن حزام وعنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب وعطاء بن أبي رباح، قال ابن حزم في كتاب البيع من المحلى: متروك، وقال عبد الحق: ضعيف جدا، وقال ابن القطان: مجهول، قلت ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه غير واحد ولا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، راجع: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، المرجع السابق، ج٨، ص١٣٦.

٥ هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى ولد عام ٢٠٩هـ، وهو من أئمة علماء الحديث وحفاظه، من أهل ترمذ، على نهر جيحون. تلميذ للبخاري، شاركه في بعض شيوخه، كان يضرب به المثل في الحفظ من تصانيفه: " الجامع الكبير " المعروف بسنن الترمذي. أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة، و "الشمائل النبوية "، و " التاريخ "، و " العلل " في الحديث وتوفي رحمه الله سنة ٢٧٩هـ، راجع: **الأنساب**، لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، دار الجنان، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ج١، ص٤١٥، **وتقريب التهذيب**، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م)، ج١، ص٥٠٠، سير أعلام النبلاء، للذهبي، المرجع السابق، ج١٣، ص٢٧٠وما بعدها.

٦ أخرجه الترمذي في صحيحه، ج٣، ص٣٥٤.

٧ نيل الأوطار، للإمام الشوكاني، المرجع السابق، ج٥، ص٢١٧.

النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر[1]، والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما"[2].

قال البغوي: "هذا بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلو قُبِلَ السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط، يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد، والاستصناع كذلك لا فرق بينهما"[3].

أما الإجماع فمناقشته من وجهين:

الوجه الأول: إن الإمام أحمد رحمه الله قال: "من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه، و لم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا"[4].

الوجه الثاني: إن الإمام أحمد رحمه الله نقل الإجماع عن بيع الدين بالدين أنه لا يجوز، والاستصناع مخالف بيع الدين بالدين[5].

الـــخلاصـــة:

فبعد العرض السابق يتبين أن المراد بالنهي البيع المصحوب بغرر، وأن عقد الاستصناع جائز، ولا أدلة صحيحة تدل على عدم جوازه، وفي الشريعة عدد من العقود شرعت لأجل مصلحة الناس مثل السلم وغيره، وهو من هذه العقود التي شرعت من أجل مصلحة عباد الله.

---

١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»، صحيح مسلم، للإمام مسلم، المصدر السابق، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر، رقم الحديث (٣٨٨١)، ج٥، ص٣.

٢ **كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية**، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، ج٢٠، ص٥٤٢، ٤٥٣.

٣ **شرح السنة**، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م)، ج٨، ص١٤١. بتصرف.

٤ **مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله**، عبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، (١٤٠١هـ/١٩٨١م)، ج١، ص٤٣٩.

٥ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المرجع السابق، لابن حجر العسقلاني، ج٣، ص٧١.

الـــفقرة الـــخامسة: ســـبب الـــخلاف والـــترجيح

١- **سبب الخلاف:** إن سبب الخلاف الحاصل بين الجمهور والحنفية يمكن حصره فيما يلي:

أ- في تحديث مصطلح بيع المعدوم وما يشتمل عليه.

ب- في تحديد معنى بيع الدين بالدين وما يشتمل عليه من صيغ.

ج- في تحديد معنى الحديثين حديث المنبر هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم صناعة المنبر ابتداء، أم على سبيل التبرع من طرف المرأة الأنصارية، والحديث صناعة الخاتم اختلفوا في الصيغة التي تم عليها صنع الخاتم.

د- هل الاستحسان يعتبر حجة مثبتة للحكم أم لا[١]؟.

الـــترجـــيح:

من خلال عرض أدلة الفريقين، والوقوف عند مقاصد الشريعة، وتحقيقا لنصوص الشريعة، من كتاب وسنة، التي تدل على تيسر الأمة على أمرها، يرى الباحث: أن رأي الحنفية القائل باستقلالية عقد الاستصناع وجوازه، هو الراجح؛ لقوة أدلته، وموافقته على القواعد العامة، وآيات التيسير، وعدم التعسير في التشريع الإسلامي.

١ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المرجع السابق، لابن حجر العسقلاني، ج٣، ص٧١.

المبحث الثاني: حقيقة عقد الاستصناع، وحُكمِهِ، وحِكْمَتِهِ

إن دراسة الاستصناع كبداية هي نوع من أنواع المعاملات الشرعية، والمعاملات ذكرنا سابقا بأن ترتبط بالعقيدة الإسلامية ارتباطا عظيما، فالشريعة إيمانية، والغرض المهيمن عليها هو تنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والهدف من المعاملات في الإسلام، ليس منها انطلاق الأفراد في تحقيق مصالحهم الخاصة فقط، وإنما الهدف الأساسي هو: إقامة المصالح الشرعية للجميع، ودرء المفاسد عنهم، فالمعروف أن الغرض من الاتجار بالنظام التجاري الوضعي، هو: الربح والكسب فقط، أما في الشريعة الإسلامية فهو جلب المصالح بتقريب السلع لطالبيها حفظا للضرورة، ودفعا للمفاسد عنهم، وتسهيلا لحياتهم، فمن ضمن هذه المصالح التي يطلبها الإسلام أن يسعى الفرد المسلم لرزقه حفظا لحياته، وحياة أسرته ومجتمعه، بعقد الاستصناع، ويجب التزام الصدق في المعاملات، وحسن المطالبة، وحسن الوفاء، وما يدور حولها من التزامات عديدة، كعدم جواز بيع الأعيان المحرمة، وعدم استصناع الضار، أو المحرم، أو عدم الإجارة على معصية، كل هذه الأمور تختلف تمام الاختلاف عنها في النظم التجارية الوضعية، فالنظم الوضعية تقوم على تحكيم المصلحة الخاصة والمنافسة، وبالتالي الانطلاق في حرية استقلال الموارد البشرية؛ وتوضيحا لذلك إن حقيقة عقد الاستصناع، أنه عقد مختلف هل هو عقد أم وعد، ولكل من القائلين استدلوا على أدلة كما سنرى قريبا، وأن حكم عقد الاستصناع جائز كما مرت بنا أدلة مشروعيته، ولتشريع عقد الاستصناع حِكَمٌ سامية ذكرها الفقهاء كثيرا منها، وأن كل عقد لابد له من أركان وشروط حسب الاتفاق بين المتعاقدين، وأن ما أورده الفقهاء من الحكم وأدلة الحكم، والخلاف الوارد بين الفقهاء، وأن بعض هذه الأحكام اجتهادية منهم، وليس وحيا أو إجماعا لا مخالف له، بل يقبل التعديل، والزيادة، والنقصان حسب اجتهاد الفقهاء في كل عصر من عصور الزمان، وبناء على ما ذكرنا تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة عقد الاستصناع(بين العقد والوعد)

المطلب الثاني: الحكم التكليفي لعقد الاستصناع

المطلب الثالث: الحكمة في مشروعية عقد الاستصناع

المطلب الأول: حقيقة عقد الاستصناع (بين العقد والمواعدة)

هناك سؤال يطرحه الفقهاء حول الاستصناع، ألا وهو: هل الاستصناع عقد أم وعد؟ وقبل الإجابة على ذلك نعرض لمحة مختصرة عن معنى العقد والوعد في اللغة والاصطلاح.

العقد لغة: من عقد الحبل إذا وثقه، وأحكم ربطه، ومنه: عقد اليمين إذا وثقها وغلظها، وعقد البيع إذا أحكمه وأكده، والمعاقدة: المعاهدة، وتعاقد القوم فيما بينهم أي: تعاهدوا[1].

العقد اصطلاحا:

العهد وهو ما أحل الله وحرم، قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوٓءُ ٱلدَّارِ﴾[2]، ويدخل في ذلك كافة العقود: كعهد الله، وعقد الحَلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وغير ذلك، ولعل أصل تسمية العقد ما كان يفعلونه من الحلف عند إقامة العهود بينهم؛ لتوثيق ذلك العهد، ثم أطلق ذلك على كثير مما يكون فيه اتفاق مؤكد بين طرفين كالبيع والنكاح وغيره[3].

الوعد لغة: وَعَدَ يَعِدُ وَعْداً وعِدَةً، والوَعْدُ والعِدَةُ يطلقان على الخير والشر، فيقال: وَعَدَ خيراً، وَوَعَدَ شراً، لكن إذا أسقط الخير والشر قالوا في الخير: الوَعْدُ والعِدَةُ، وفي الشر: الايعاد والوعيد[4].

---

١ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٣، ص٢٦٩، مختار الصحاح، للرازي، المرجع السابق، ص٤٤٥، والقاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المرجع السابق، ج١، ص٣٨٣.

٢ الآية رقم (٢٥) من سورة الرعد.

٣ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، المرجع السابق، ج٦، ص٤٧، في تفسير قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ المائدة: ١.

٤ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٣ص٤٦١، ومختار الصحاح، للزاري، المرجع السابق، ص٧٢٨، والقاموس المحيط، محمد يعقوب الفيروزآبادي، المرجع السابق، ج١، ص٤١٦.

الوعد اصطلاحاً: قد عرفه العيني[1] بقوله: " الوعد، هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل، والإخلاف، جعل الوعد خلافا، وقيل: هو عدم الوفاء به"[2].

وصورته في الفقه: أن يعد غيره أن يبيعه داره أو أرضه أو نحو ذلك، فيلزمه ديانة لا قضاء[3].

الـــخلاصـــة:

من خلال ما سبق يتضح معنى العقد والوعد، لكن ما الآثار المترتبة بين كون الاستصناع عقداً أو وعداً ؟ فالجواب: إن كان الاستصناع عقداً، فإنه يكون لازماً عند الاتفاق فلا يحق لأحدهما فسخه على الصحيح، أما إن كان وعداً، فإنه يلزمهما الإتمام ديانة، ويأثم بعدم الإمضاء، ولا ضمان على كل واحد منهما[4].

وبعد اتضاح الفرق بين العقد والوعد يأتي جواب السؤال التي هي: هل الاستصناع عقد أم وعد؟، والجواب عنها:

---

١ هو محمود بن أحمد بن موسى، أبو الثناء وأبو محمد، قاضي القضاة بدر الدين العيني أصله من حلب، ومولده في عينتاب سنة ٧٦٢هـ (وإليها نسبته)، فقيه حنفي، ومؤرخ من كبار المحدثين، تفقه على والده، كان فصيحًا باللغتين العربية والتركية برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم، دخل القاهرة، من تصانيفه: " عمدة القارئ في شرح البخاري"، و "البناية في شرح الهداية"، و"رمز الحقائق "شرح الكتز"، توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة٨٥٥هـ، راجع: الجواهر المضية، المرجع السابق، ج٢، ص ١٦٥، والفوائد البهية، المرجع السابق، ص ٢٠٧، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، للذهبي، المرجع السابق، ج٧، ص٢٨٦، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج ٨، ص ٣٨.

٢ **عمدة القارئ شرح صحيح البخاري**، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م)، ج١، ص ٢٢٠.

٣ **عقد الاستصناع** "أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، المحامي الدكتور كاسب بن عبد الكريم البدران، دمام، السعودية، (ط١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٩م)، (ط٢، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م)، ص٧٨، والاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية، سعود الثبيتي، ص ٦٣٥.

٤ عقد الاستصناع "أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، لكاسب البدران، المرجع السابق، ص ٧٩.

اختلف علماء الأحناف والمعاصرين في ذلك على قولين:

الأول: أن الاستصناع وعد وليس عقداً، وذهب إليه بعض من علماء الأحناف، ومنهم: الحاكم الشهيد[١]، ومحمد بن مسلمة[٢]، وأبو القاسم الصفار[٣]، ومحمد بن سلمة[٤]، والسمرقندي، وغيرهم، واختاره من المعاصرين[٥]: الدكتور علي السالوس[٦] حفظه الله ورعاه.

---

١ هو محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل، المروزي، السلمي البلخي، الشهير بـــ "الحاكم الشهيد" قاضٍ وزير، كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره، ولي قضاء بخارى، ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية. قتل صغيرا بسبب وشاية ودفن بمرو، من تصانيفه: " الكافي"، و "المنتقى، كلاهما في الفقه الحنفي توفي رحمه الله سنة ٣٣٤هـــ، **راجع:** الجواهر المضية، المرجع السابق، ج٢، ص١١٢، والفوائد البهية، للذهبي، ص ١٩٥، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٧، ص ٢٤٢.

٢ هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل، أبو هشام. وهشام هذا هو أمير المدينة، الذي نُسب إليه مُدُّ هشام، وكان ابن مسلمة أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم. وروى عن مالك وتفقه عنده، وهو ثقة، مأمون، حجَّة، جمع العلم والورع. وله كتب فقه أُخذت عنه توفي رحمه الله سنة٢٠٦هـــ، الديباج المذهب، للذهبي، المرجع السابق، ص٢٢٧.

٣ هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفي، الفقيه المحدث، تفقه على أبي جسر المغيداني وسمع منه الحديث. روى عنه أبو علي الحسين بن الحسن، وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي، وتوفي في السنة المذكورة التي توفي فيها أبو بكر الإسكاف، وهي سنة ٣٣٦هـــ وقيل ٣٢٦هـــ، راجع: الجواهر المضيئة، مصدر سابق، ص ٧٨، والفوائد البهية، المرجع السابق، ص ٢٦.

٤ هو محمد بن سلمة بن عبد الله، أبو عبد الله، الحراني. فقيه، محدث حران ومفتيها. روى عن هشام بن حسان والزبير بن خريق ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وعمرو بن خالد وغيرهم. قال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلا عالما له فضل ورواية وفتوى، وذكره ابن حبان في الثقات ظ، توفي رحمه الله سنة ١٩٢هـــ، راجع: تهذيب التهذيب، ج٩، ص١٩٣، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، المرجع السابق، ج٩، ص٤٩،وشذرات الذهب، المرجع السابق، ج١، ص٣٢٩.

٥ المبسوط للسرخسي، المرجع السابق، ج١٢، ص١٣٩، وفتح القدير، للسيواسي، المرجع السابق، ج٧، ص١١٥، **والاستصناع**، لدكتور علي السالوسي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابق، موضوع الاستصناع، ص ٢٥٥.

٦ الدكتور علي بن الشيخ أحمد علي السالوس، ولد عام ١٣٥٣هـــ، ١٩٣٤م، بمصـــر، مدينة كفر البطيخ محافظة دمياط نشأت فيها شهاداته العلمية: ليسانس كلية دار العلوم ١٣٧٦هـــ، ١٩٥٧م، دبلوم الدراسات العليا – كلية دار العلوم ١٣٨٩هـــ،١٩٦٩م، ماجستير في الشريعة من كلية دار العلوم جامعة القاهرة ١٣٨٩هـــ، ١٩٦٩م، دكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى ١٣٩٥هـــ، ١٩٧٥م من تصانيفه: فقه الشيعة الإمامية مواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة، وكتاب أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله، وكتاب: آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء، وكتاب: الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة، وكتاب: الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم. **راجع:**
http://www.alisalous.com/message/about#sthash.w٨s٣١WEn.dpu

الثاني: أن الاستصناع عقد وليس وعداً، وهو رأي أكثر الأحناف، ورجحه أكثر المعاصرين، وعلى رأسهم المجمع الفقهي الإسلامي العالمي التابع لمنظمة مؤتمر الإسلامي بجده[1].

أدلة القائلين بأنه وَعْدٌ:

أن الصانع له ألا يعمل، فلا يجبر عليه، فيكون ما بينهما وعد لا عقد؛ لأنه لو كان ما بينهما عقد للزم الصانع العمل، وأن المستصنع له الحق في أن يرد المصنوع، وله الرجوع فيما استصنعه قبل رؤيته وتسليمه، ولو كان عقداً لما كان بإمكانه الرجوع، بل يلزمه القبول. وأنه لو كان عقداً لما بطل بموت أحد طرفي العقد، بينما نجد أنه يبطل بموت أحدهما، وأنه لو كان عقداً لما صح؛ لأنه بيع معدوم[2].

المناقشة: نوقش القول: بأن للصانع عدم العمل، وأن للمستصنع الرد ،وعدم القبول بعدم التسليم، بثبوت الخيار لكل منهما، بل الاستصناع لازم بمجرد العقد، وعلى فرض التسليم فإن ثبوت الخيار لكل منهما لا يدل على أنه مواعدة، فإن مثل ذلك البيع عرضاً بعرض، فإن لهما خيار الرؤية عند رؤية المبيع؛ إذا لم يسبق لهما رؤيته، ومثل ذلك الاستصناع.

وأما قولهم: إنه لو كان عقداً لما بطل بموت أحد الطرفين، فإنه إنما بطل بموت أحد الطرفين لشبهه بالإجارة وهي تنفسخ بموت أحد الطرفين، والإجارة عقد، فمثلها الاستصناع، وأما قولهم: إنه لو كان عقداً لم يصح؛ لأنه بيع معدوم، فلا نُسَلِمُ أن بيع المعدوم منهي عنه شرعاً، فإن النهي هو عن الغرر وعن بيع الإنسان ما لا يملك[3].

---

١ **شرح فتح القدير**، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، بيروت، ج٥، ص٣٥٥، ٣٥٥، والبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٢، ص٢٠٩، والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٢.

٢ عقد الاستصناع" أو عقد المقاول" في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، لكاسب البدران، المرجع السابق، ص٨٠، **والجعالة والاستصناع**، تحليل فقهي اقتصادي، لشوقي دنيا، البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم (٩) مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، بجدة، (ط٢، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م)، ص٣٠، وعقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الفقهية المعاصر، مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص ١٨، والاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه تأثيره في الحركة الاقتصادية، سعود الثبيتي، المرجع السابق، ص٦٣٨.

٣ المرجع السابق نفسه.

فأما الغرر: فكما في المزابنة[1] والمحاقلة[2]؛ لأنه لا يدري هل ينبت ذلك المكان أم لا، أما الاستصناع فإنه يغلب على الظن وجوده بصفته في وقت طلبه؛ لتوفر أدواته وآلاته وقدرة الصانع على صناعته.

وأما بيع الإنسان ما لا يملك: فإنه إذا كان البيع حالّاً معيناً كما في حديث حكيم بن حزام ﷺ مرفوعاً: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[3]، حيث كان يبيع الناسَ السلعةَ ثم يدخل السوق فيشتريها لهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لوجود الغرر وإفضاءه إلى النزاع إذا علم البائع الأول أنه باعها بأعلى بعد شرائها مباشرة، أما الاستصناع فليس كذلك؛ إذ هو بيع آجل موصوف في الذمة ويغلب على الظن إمكان إيجاده وقت طلبه، ففرق فيما بينهما، ولو سلمنا بالنهي عن بيع المعدوم؛ فإن إلحاق الاستصناع بالسلم أقيس من إلحاقه ببيع المعدوم المنهي عنه؛ إذ إن الاستصناع كالسلم في كونه بيع آجل موصوف في الذمة يغلب على الظن وجوده وقت التسليم، فإلحاقه به أولى[4]

على أن بعض الفقهاء ممن منع بيع المعدوم، أجاز بيع المعدوم عند القدرة على تسليمه؛ لانتفاء الغرر عن المشتري، وانتفاع البائع بالمال لعدم قدرته على تحصيل ذلك المعدوم، ففيه من المصلحة ما لا يخفى.

يقول ابن القيم رحمه الله: "في السُّنن والمسند من حديث حكيم بن حزام قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[5].

---

١ **المزابنة هي**: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمرٍ كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بطعام كيلا، نهى عن ذلك كله، راجع: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي المرجع السابق، ج٦، ص٧.

٢ **المحاقلة** كما قال صاحب القاموس: هو بيع الزرع قبل بدو صلاحه، أو بيعه في سنبله، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة، **راجع**: الفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج٥، ص١٦١.

٣ سبق تخرجه: ١١٦، ٢٦٧، ٢٦٩.

٤ عقد الاستصناع" أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، لكاسب البدران، المرجع السابق، ص٨٢، وعقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمار المعاصر، لمصطفى الزرقا، المرجع السابق، ص١٨.

٥ سبق تخرجه: ١١٦، ٢٦٧، ٢٦٩.

وفي السُنَنِ نحوه من حديث ابن عمرو ﷺ ولفظه: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَـيعٌ، وَلاَ شَرطَانِ فِي بَـيعٍ، وَلاَ رِبحُ مَا لَم يُضمَن، وَلاَ بَـيعُ مَا لَيسَ عِندَك»[1].

فاتفق لفظُ الحديثين على نهي النبي ﷺ عن بـيعِ ما ليس عنده فهذا هو المحفوظُ من لفظه وهو يتضمن نوعاً من الغَرر؛ فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس في ملكه، ثم مضى ليشتريه، أو يسلمه له، كان متردداً بـينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِيَ عنه.

وقد ظن بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه؛ لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بـيعُ المعدوم، وروى في ذلك حديثاً أنه نهى عن بـيع المَعدُومِ، وهٰذا الحديث لا يُعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له أصل، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغلطَ مَن ظَن أن معناهما واحد، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنهما لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان فهو معدوم خاص، فهو كبـيع حَبَلِ الحَبَلةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله" [2].

ثم قال ابن القيم رحمه الله: "**والمعدوم ثلاثة أقسام:**

الأول: معدوم موصوف في الذمة، فهٰذا يجوز بـيعه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهٰذا هو المُسلم.

والثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثرَ منه وهو نوعانِ: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه، فالمتفق عليه بـيعُ الثمار بعد بُدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بـيع ذلك الصنف الذي بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتَ العقد، ولكن جاز بـيعها للموجود، وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أُخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.

---

١ **سنن النسائي الكبرى**، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م)، باب بيع ما ليس عند البائع، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حديث رقم (٦٢٠٦)، ج٤، ص٣٩، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٢ **زاد المعاد في هدي خير العباد**، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، (ط٢٧، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م)، ج١، ص٢٦٤٨.

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء[1] والمباطخ[2] إذا طابت. فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء، كما جرت به العادة، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بُدُو صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، و لم يأت بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية "[3] .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا الذي ذكرناه في الإجارة بناء على تسليم قولهم: إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز. وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من وجهين:

الوجه الأول: لا تسلم صحة هذه المقدمة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة، وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهي عن بيع الغرر، والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً، كالعبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وقد لا يحصل، هو غرر لا يجوز بيعه وان كان موجوداً، فإن موجب البيع تسليم المبيع، والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع. وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري[4].

وهكذا المعدوم الذي هو غرر، نهى عن بيعه لكونه غرراً، لا لكونه معدوماً، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان، أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل وقد لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه، فهذا من القمار، وهو من الميسر الذي نهى الله عنه.

---

١ **القِثّاء**: فِعّال وهمزته أصلية، وكسر القاف أكثر من ضمها، وهو اسمٌ لما يسمِّيه الناس الخِيَار والعَجُّور والفَقُّوس، الواحدة: قِثّاءة، **راجع**: المصباح المنير، للفيومي، المرجع السابق، ج٢، ص٤٩٠.

٢ **البِطِّيخُ**: بكسر الباء فاكهة معروفة وفي لغة لأهل الحجاز جعل الطاء مكان الباء قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول وتقول هو (البَطِّيخُ و الطِّبِّيخُ) والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعيل بالفتح، **راجع**: المصباح المنير، للفيومي، المرجع السابق، ج١، ص٥١.

٣ زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية، المرجع السابق، ج١، ص٢٦٤٨.

٤ مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج٢٠، ص ٥٠٤، ٥٠٥.

ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر على تسليمها؛ أو عقاراً لا يمكنه تسليمه، بل قد يحصل وقد لا يحصل، فإنه إجارة غرر.

الوجه الثاني: أن الشارع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع، وأنه ثبت عنه من غير وجه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الحَبِّ حتى يشتد[1]، وهذا من أصح الحديث، وهو في الصحيح عن غير واحد من الصحابة، فقد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره، فأحل أحدهما وحرم الآخر. ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري الحِصْرِم ليقطع حصر ما جاز بالاتفاق. وإنما نهى عنه إذا بِيْعَ على أنه باق، فدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كمال الصلاح. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم[2].

ومن جوز بيعه في الموضعين بشرط القطع، ونهى عنه بشرط التبقية أو مطلقاً؛ لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة، و لم يفرق بين ما نهى عنه النبـــي صلى الله عليه وسلّم وما أذن فيه[3].

وصاحب هذا القول يقول: موجب العقد التسليم عقيبه فلا يجوز التأخير. فيقال له: لا نسلم أن هذا موجب العقد: إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهما، وكلاهما منتف، فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع معيناً بدين حال، وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في السلم؛ وكذلك في الأعيان[4].

وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير التسليم كما كان لجابر حين باع بعيره من النبـــي صلى الله عليه وسلّم واستثنى ظهره إلى المدينة؛ ولهذا كان الصواب انه يجوز لكل عاقد أن يستثنى من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقاراً واستثنى سكناه مدة، أو دوابه واستثنى ظهرها، أو وهب

---

1 عن ابن عمر رضي الله عنهما أَن رسول اللَّه ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ». أخرجه البخاري في صحيحه، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم الحديث(٢٠٨٢)، ج٢، ص٧٦٦، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو، رقم الحديث(٣٩٤١)، ج٥، ص١١.

٢ حاشية الدسوقي، للدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص ١٧٦وما بعدها، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص١٤١ وما بعدها، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٣، ص٨٨ وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج ٣، ص٢٨١ وما بعدها.

٣ مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج٢٠، ص ٥٠٤، ٥٠٥.

٤ المرجع نفسه.

ملكاً واستثنى منفعته، أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة؛ أو ما دام السيد، أو وقف عيناً واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته، وأمثال ذلك، وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره، وبعض أصحاب أحمد قال: لا بد إذا استثنى منفعة المبيع من أن يسلم العين إلى المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة، بناء على هذا الأصل الفاسد، وهو أنه لا بد من استحقاق القبض عقب العقد. وهو قول ضعيف وهو أن موجب العقد استحقاق التسليم عقبه، والشرع لم يدل على هذا الأصل؛ بل القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح ... "[1].

الـــخـــلاصـــة:

الأمر الذي يمكن تقريره في هذا المسألة هو أن عقد الاستصناع ليس بيع معدوم، كما هو ليس فيه الغرر المنهي عنه في البيوع، ولا يوجد في الكتاب والسنة ما يحرم هذا العقد، والأصل في العقود الإباحة؛ ولذا نرى جواز هذا العقد، وكونه عقدا لاوعدا، كما قرر ذلك الأحناف، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومع ذلك لابد من توفر الشروط التي يشترطها الفقهاء للعاقدين.

أدلـــة الـــقائلين بـــأن الاســـتصناع عـــقـــد:

١- إنه قد أجري في الاستصناع القياس والاستحسان، فلو كان وعداً لما احتاج إلى ذلك.

٢- إن الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية، والوعد لا يحتاج إلى خيار رؤية؛ لأنه لم يلزم أصلاً.

٣- إن الاستصناع يجوز فيما فيه تعامل بين الناس، لا فيما لا تعامل فيه.

٤- إن الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كان وعداً لم يملكها.

٥- أن الاستصناع يجري فيه التقاضي، والتقاضي يكون في المعقود لا الموعود.

٦- أن الاستصناع لو كان وعداً لما صح أن يحكم فيه بعدم الصحة؛ لأن الوعد لا يوصف بالصحة أو عدمها، وإنما تختص العقود بذلك الوصف[2].

---

١ مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ج٢٠، ص ٥٠٤، ٥٠٥.

٢عقد الاستصناع" أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، لكاسب البدران، المرجع السابق، ص ٨٣، والجعالة والاستصناع تحليل فقهي واقتصادي، شوقي دنيا، المرجع السابق، ص٣٠، وعقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات المعاصرة، لمصطفى الزرقا، المرجع السابق، ص١٩، وبيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، محمد بن سلميان الأشقر، المرجع السابق، ص١٥٢، والاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثره في الحركة الاقتصادية، سعود الثبيتي، المرجع السابق، ص ٦٣٨، ٦٣٩.

الـــترجيح:

يتبين من الأدلة السابقة: أن الراجح هو أن الاستصناع عقد لا وعد؛ لقوة أدلتهم، ومناقشة أدلة القول الأول.

بعد بيان كون الاستصناع عقداً، فإننا نحتاج لمعرفة مسألتين:

هل عقد الاستصناع من قبيل البيع أم من قبيل الإجارة ؟ الجواب على هذه المسألة يكون في مسألتين:

المسألة الأولى: هل عقد الاستصناع جائز أم لازم؟

وقد اختلفوا أيضا هل عقد الاستصناع من قبيل البيع أم من قبيل الإجارة ؟ اختلف جمهور فقهاء الأحناف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه بيع، وهو قول جمهور فقهاء المذهب الحنفي، إلا أنه بيع من طبيعة خاصة، فكان له وضع خاص مثل السلم، فهو نوع من أنواع البيوع، لكن لكونه ذا طبيعة خاصة استحق تسمية خاصة وأحكاماً مميزة[1].

يقول محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: "الاستصناع جائز بإجماع المسلمين وهو بيع عند عامة المشايخ"[2].

ويقول الكاساني: "وقال بعضهم هو بيع لكن للمشتري فيه خيار وهو الصحيح"[3].

ويقول السرخسي: "اعلم بأن البيوع أنواع أربعة بيع عين بثمن وبيع دين في الذمة بثمن وهو السلم وبيع عمل العين فيه تبع وهو الاستئجار للصناعة ونحوهما، فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث في المحل بعمل العامل والعين هو الصبغ بيع فيه وبيع عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع"[4].

الـــخـــلاصـــة:

ومن هذه النقول يتبين أن الاستصناع بيع، لكنهم ذكروا في هذا البيع أموراً يختص بها عن بقية البيوع، أبرزها أمران: اشتراط الخيار وهو خيار الرؤية، واشتراط العمل في الاستصناع.

---

١ فتح القدير، لابن الهمام الحنفي، المرجع السابق، ج ٥، ص٣٥٥.

٢ **الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير**، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، عالم الكتب، بيروت، (١٤٠٦هـ)، ج١، ص٣٢٥.

٣ بدائع الصنائع وترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢.

٤ المبسوط، شمس الدين السرخسي، المرجع السابق، ج١٥، ص٨٤.

ونوقش من هذا القول:

بأن الاستصناع بيع معدوم فلا يصح أن يكون بيعاً.

وأجيب: بما سبق ذكره من التفصيل في حكم بيع المعدوم. لو كان الاستصناع بيعاً لما بطل بموت أحد العاقدين، لكن يبطل بموت أحدهما، فهو أشبه بالإجارة.

وأجيب: بأن الاستصناع فيه شبه بالإجارة من جهة طلب العمل، وفيه شبه بالبيع من جهة كون المقصود هو المستصنع لا العمل، فلشبهه بالإجارة يبطل بموت أحد العاقدين، ولشبهه بالبيع لم يجب تعجيل الثمن في مجلس العقد، وأُثبت فيه الخيار[1].

القول الثاني: أنه إجارة

فالاستصناع شبيه بالإجارة، ويتضح هذا الشبه في الصباغ حيث يقوم بصباغة الثوب ونحوه بمادة من عنده، ففيه شبه كبير بالاستصناع[2].

وأجيب: بأن الأصل في الصباغ العمل، وإذا كان عمله يستلزم وضع الصبغ من عنده؛ لأنه أعرف بالمواد فهو تبع للعمل، كما أن المستصنع يأتي إلى الصانع صفر اليدين، بينما صاحب الثوب يأتي إلى الصباغ بثوبه ليصبغه، فيتضح الفرق في ذلك[3].

الـــترجـــيح:

بعد ذكر القولين وأدلتهما يتبين للباحث أن الراجح هو: أن الاستصناع نوع من البيع، لكن يتميز بشروط خاصة له كالسلم[4].

المسألة الثانية: هل عقد الاستصناع جائز أم لازم؟.

اختلف الأحناف في عقد الاستصناع من حيث اللزوم والجواز على أقوال، وقد رتب بعض المعاصرين تلك الأقوال بجعلها في قولين:

---

١ المبسوط، شمس الدين السرخسي، المرجع السابق، ج١٥، ص٧، وما بعدها.

٢ فتح القدير، لابن الهمام الحنفي، المرجع السابق، ج ٥، ص٣٥٦.

٣ المرجع نفسه.

٤الجعالة والاستصناع تحليل فقهي اقتصادي، لشوقي دنيا، المرجع السابق، ص٣١، وعقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، لمصطفى الزرقا، المرجع السابق، ص١٩، وبيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، لمحمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص١٥٢، ١٥٤، الاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثره في الحركةالاقتصادية، سعود الثبيتي، المرجع السابق، ص ٦٤٠، ٦٤٤.

القول الأول: التفصيل: وذلك حسب مراحل العقد كما يأتي:

بعد التعاقد وقبل الصنع:

١- بعد التعاقد والفراغ من العمل، وذلك قبل أن يراه المستصنع. فالعقد في هاتين الحالتين غير لازم، قال الكاساني: "بلا خلاف "[١].

٢- بعد الفراغ من العمل ورؤية المستصنع للمصنوع، وفي هذه الحالة اختلفوا على **ثلاثة أقوال:**

القول الأول: أن للمستصنع الخيار دون الصانع، وعللوا ذلك بأن الصانع بائع والمستصنع مشترٍ، وقد أسقط الصانع خياره بإحضار المصنوع، فبقي الخيار للمستصنع، وهذا قول جمهور الأحناف[٢].

القول الثاني: أن لكل من الصانع والمستصنع الخيار، وعللوا ذلك بأن الخيار لدفع الضرر، وفي تخيير كل منهما دفع للضرر عنه، فتخيير الصانع لكون السلعة تستحق أكثر مما دفع المستصنع، وتخيير المستصنع لأن السلعة قد تكون أقل من القيمة التي دفعها، أو لأمر آخر، ففي تخييرهما دفع للضرر عنهما، وهو رواية عن أبي حنيفة[٣].

القول الثالث: سقوط الخيار عنهما، وعللوا بأن الصانع فلأنه بائع، وإحضاره للمستصنع دليل على إسقاطه الخيار، وأما المستصنع فلأن في إبقاء الخيار له ضرر بالصانع؛ لكونه تعب في صنعه واجتهد ليصل إلى بدله وهو الثمن ففي إثبات الخيار للمستصنع ضرر بيّن به[٤]، وهو رواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنفية.

القول الثاني: من حيث اللزوم والجواز

إن الاستصناع لازم بمجرد العقد، وهذا القول رواية عن أبي يوسف، وهو الذي نصت عليه مجلة الأحكام العدلية، واختاره المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، وعليه فلو تم العقد بين الطرفين فليس لأحدهما الفسخ إلا بإذن الآخر[٥].

---

١ بدائع الصنائع وترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص٣.

٢ حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ٢١٣.

٣ تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، المرجع السابق، ج٢، ص٥٣٨، ٥٣٩.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٣، ٤.

٥ مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة(٣٩٢)، ج١، ص٧٦.

واستدلوا بعدة أدلة منها:

١- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾[١]، وجميع النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود.

إن في عدم إلزام الطرفين بالعقد ضرر على أحدهما، إما أن يكون ضررا على البائع؛ لكونه قد بذله جهده وتكلف الأدوات وأنهى العمل، أو لكونه قد جهز الأدوات وبدأ العمل، أو استعد بترتيب وقته وإلغاء أعماله؛ للبدء في العمل، ففي عدم لزومه ضرر بيّن عليه، وإما أن يكون ضررا على المستصنع لحاجته إلى العين المصنوعة، وربما تكون حاجته عاجلة، ففي إثبات الخيار للصانع ضرر عليه بانتظاره مرة أخرى أو بحثه عن صانع آخر، والشريعة قد جاءت بإزالة الضرر عن الجميع[٢].

٢- إن عقد الاستصناع هو عقد بيع كما ذكرنا فيكون لازماً، مثل عقد البيع على الخلاف الوارد فيه[٣].

٣- إن عقد الاستصناع لو لم يكن لازماً لابتعد الناس عنه؛ لكونه غير مضمون النتيجة، فالمستصنع قد يطلب من صانع عملاً ثم يفاجئ أن الصانع قد باع ما طلب منه، أو العكس فيعمل الصانع عملاً وربما يكون مكلفاً ثم يفاجئ بالمستصنع وقد رغب عن العين المصنوعة، فلا يجد الصانع من يشتريها، وإن وجد فإنه سيبيعها بأقل من تكلفتها، فتذهب ثمرة مشروعية الاستصناع، أو ربما يلجأ الناس إلى اشتراط اللزوم في الاستصناع عند التعاقد، فيصبح اللزوم شرطاً لكن من جهة المتعاقدين[٤].

٤- إن في عدم لزوم الاستصناع إثارة للتراع بين الناس، وذلك لإلغاء أحد الطرفين العقد في أثنائه، وفي ذلك ضرر على الآخر، مما يثير التراع والمخاصمات بين الطرفين، وهذا مما جاءت الشريعة بنفيه وسد بابه[٥].

---

١ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٢ فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، المرجع السابق، ج١، ص٢٩٠.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٢.

٤ **المحيط البرهاني**، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون الطبعة والتاريخ، ج٧، ص٣٠٠. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٤.

٥ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص ٣، وعقد الاستصناع" أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، لكاسب البدران، المرجع السابق، ص ١٧٩، ١٩٥، وعقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، لمصطفى الزرقا، الرجع السابق، ص ٢٦، ٢٧، ٤٦، والجعالة والاستصناع تحليلي فقه اقتصادي، لشوقي دنيا، المرجع السابق، ص ٣٣، ٣٥، بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، لمحمد بن سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ١٦٧، ١٦٩.

الـــترجـــيح:

يتضح مما سبق أن الراجح هو أن عقد الاستصناع عقد لازم بمجرد العقد؛ لما في ذلك من المصلحة بتحقق أهداف الاستصناع، وإزالة الضرر عن المتعاقدين، وسد باب التنازع في العقود المالية. والله أعلم.

الـــمطلب الـــثانـــي: الـــحكم التـــكـــليـــفي لـــعـــقـــد الاســـتصـــناع

اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع بين مبيح ومنيع، وقد كان هذا الاختلاف بسبب اختلافهم في تكييف عقد الاستصناع، حيث يرى جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة: أن الاستصناع ملحق بالسلم؛ فيشترط فيه ما يشترط في السلم، وأما الأحناف: فيرون أن الاستصناع عقد مستقل بذاته وله خصائصه وأحكامه.

ومن هذا المنطلق اختلف العلماء في حكم عقد الاستصناع كعقد مستقل بذاته على قولين:

القول الأول: عدم جواز عقد الاستصناع إذا كان على غير وجه السلم، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة[1].

القول الثاني: ذهب جمهور الحنفية إلى جواز الاستصناع سواء دفع الثمن في مجلس العقد، أو دفع جزء منه، أو لم يدفع شيء منه وأخر كله أو بعضه إلى إحضار المستصنع، أو بعد إحضاره دفعة واحدة أو على دفعات[2].

---

١ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، المرجع السابق، ج ٤ص٥٣٩، ٥٤٠، والشرح الصغير، للدردير، المرجع السابق، ج٣، ص٢٨٧، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، المرجع السابق، ج ٣، ص٢٨٧، وحاشية الدسوقي، للدسوقي، المرجع السابق، ج٣، ص١٩٥.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المصدر السابق، ج٦، ص١٦٧٨، والهداية مع فتح القدير، للمرغاني، المصدر السابق، ج ٥، ص٣٥٥، وشرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ج٥، ٣٥٤، ٣٥٥، والعناية شرح الهداية، البابرتي، المرجع السابق، ج٥، ص٣٥٤، ٣٥٥.

أدلة القول الأول:

١- ما رواه ابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ: «نَهَىْ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ»[١].

وجه الاستدلال: دل الحديث على عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين، وفي عقد الاستصناع بيع دين بدين؛ لأن السلعة في ذمة الصانع، والثمن في ذمة المستصنع، وقد أجمع العلماء على منعه[٢].

وأجيب: بأن الحديث ضعيف، وسبب ضعفه: أن موسى بن عبيدة[٣] تفرد به عن نافع وهو ضعيف، قال أحمد: لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة، ولا أعلم هذا الحديث لغيره، وقد ضعفه الإمام الشافعي[٤]، والبيهقي[٥]. وأما ادعاء الإجماع، فعلى فرض التسليم إلا أنه لا ينطبق على جميع الصور التي يشملها الدين بالدين، وقد اضطرب النقل في الصورة التي ينطبق عليها الإجماع، فلا يجوز حينها التمسك بالإجماع على عدم جواز الاستصناع؛ لكونه دينا بدين[٦].

٢- إن الاستصناع بيع معدوم، وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِهُ»[٧]. وقد سبقت الإجابة على هذا الحديث الشريف.

---

١ أخرجه الدارقطني، كتاب البيوع، باب الجعالة، عن ابن عمر رضي الله عنهما.حديث رقم (٢٦٩)، ج٣، ص٧١.

٢ تلخيص الحبير، لابن حجر القسقلاني، المرجع السابق، ج٣، ص٢٩، والسنن الكبرى، للبيهقي، المرجع السابق، ج ٥، ص٢٩٠.

٣ هو أبو عبد العزيز، موسى بن عُبيدة(بضم أوله)، ابن عمرو بن الحارث الرَبَذِي، وقيل الحِميَرِي، المدني، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة، من صغار الطبقة السادسة، ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدا، راجع: **المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري**، أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري، الدار الأثرية، الأردن، ودار ابن عفان، القاهرة، ج٢، ص٥٨٤.

٤ توضيح الأحكام من بلوغ المرام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي، المرجع السابق، ج٤، ص٤٢٢.

٥ هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، ولد سنة ٣٨٤هـ، كنيته أبو بكر البيهقي، نسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور، فقيه شافعي، حافظ كبير، أصولي نحرير ومكثر من التصنيف، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه. وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي، جمعها في عشر مجلدات، وكان من أكثر الناس نصرًا لمذهب الشافعي، من تصانيفه: "السنن الكبير"، و"السنن الصغير"، و"كتاب الخلاف"، و"مناقب الشافعي" وقيل تبلغ تصانيفه ألف جزء، راجع: طبقات الشافعية، للسبكي، المرجع السابق، ج٣، ص٣، وفيات الأعيان، المرجع السابق، ج١، ص٧٥، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٠٤، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج١، ص١٣١.

٦ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية، المرجع السابق، ج١، ض٣٠، ٣١.

٧ سبق تخرجه: ١٢٠، ٢٦٧.

٣- وجود الجهالة في السلعة المستصنعة؛ لكونها قد تزيد وقد تنقص فيضر بأحد الطرفين.

وأجيب: أن ما يحتمل وجوده من الجهالة مغتفر إذا كان يسيراً، كما في السلم، وقد ثبت عند ابن عباس ﷺ: «احْتَجَمَ النبي ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ »[١]، مع أن مقدار الحجامة وكمية الدم المستخرج غير معروفة عند التعاقد.

أدلـــة الـــقول الـــثانـــي:

١- ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ﷺ أن النبي ﷺ: « اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب، وَكَانَ يَجْعَل فَصّه فِي بَاطِن كَفّه إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاس ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر فَنَزَعَهُ وَقَالَ: إِنِّي كُنْت أَلْبِس هَذَا الْخَاتَم وَأَجْعَل فَصّه مِنْ دَاخِل، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: وَاَللَّه لَا أَلْبَسهُ أَبَدًا، فَنَبَذَ النَّاس خَوَاتِيمهمْ»[٢].

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب، ففيه مشروعية الاستصناع، وأما إلقاؤه له فلأنه كان من الذهب، وقد حُرِّمَ على الرجال التزين به، بدليل أنه اتخذ بعد ذلك خاتماً من فضة[٣].

٢- ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد ﷺ قال: «أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ: أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا »[٤].

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ طلب من المرأة أن تأمر غلامها بصنع المنبر، فدل على مشروعية عقد الاستصناع.

---

١ أخرجه البخاري في صحيحه، باب ذكر الحجام، عن ابن عباس رضي الله عنهما، رقم الحديث (١٩٩٧)، ج٢ ص ٧٤١، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب حل أجرة الحجامة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، رقم الحديث (١٢٠٢)، ج٣ ص ١٢٠٥.

٢ أخرجه البخاري في صحيحه، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، عن ابن عمر رضي الله عنهما.حديث رقم (٥٥٣٨)، ج٥ ص ٢٢٠٥، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، عن ابن عمر رضي الله عنهما، حديث رقم (٢٠٩١)، ج٣، ص ١٦٥٦.

٣ أخرجه البخاري في صحيحه، باب خواتيم الذهب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، رقم الحديث (٥٥٢٨)،ج٥، ص ٢٢٠٢، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب لبس النبي خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده، عن ابن عمر رضي الله عنهما، رقم الحديث (٢٠٩١)، ج٣، ص ١٦٥٦.

٤ أخرجه البخاري في صحيحه، باب الجلوس على المنبر عند التأذين، عن سهل بن سعد رضي الله، رقم الحديث(٨٧٥)، ج١ ص ٣١٠، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، رقم الحديث (٥٤٤)، ج١، ص ٣٨٦.

ونوقش: باحتمال أن يكون صناعته على سبيل التبرع لا على سبيل التعاقد.

٣- التعامل من غير نكير على مر العصور في المباني والأحذية والأثاث ونحوها، وهو يتضمن إجماعاً عملياً[١].

ونوقش: بعدم التسليم للإجماع، بدليل مخالفة جمهور العلماء للقول بمشروعية عقد الاستصناع.

٤- **ومن المعقول:** فإن حاجة الناس إلى الاستصناع كبيرة، وفي الشرع مراعاة لحاجات الناس، بل هو من مقاصده؛ لما في ذلك من التيسير عليهم والرفق بهم، كما في التيمم، والمسح على الخفين، وعقد السلم وغير ذلك، فجاز الاستصناع استحسانا[٢].

ونوقش: بأن الحاجة تندفق بما أباحه الله من العقود كالسلم.

وأجيب: بأن الحاجة إلى الاستصناع كبيرة، وقد سبق بيان شيء من ذلك، وفي ترك ضرر بالمسلمين، فليس كل ما يباع جاهزاً مناسبا، بل ليس كل ما يحتاجه المرء يجده جاهزاً، خاصة وأن الباعة لا يصنعون ما يقل شراؤه؛ لما في ذلك من الخسارة بكساد البضاعة، وعدم وجود مشترٍ لها، فيحتاج الناس إلى من يصنع ما يحتاجونه حال طلبهم وبالصفة التي يريدونها، وهذا هو الاستصناع، أما السلم فلا يكفي للوفاء بحاجة المجتمع لكونه يشترط لصحته تعجيل الثمن ولا يصح فيه اشتراط الصانع[٣].

٥- إنَّ عقد الاستصناع فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم والإجارة لأن السلم عقد على مبيع في الذمة واستئجار الصناع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا [٤].

الـــترجيح:

بعد عرض الآراء في الاستصناع، وأدلة القولين، ومناقشة أدلة كل قول، يتضح لنا أن الراجح هو القول الثاني القائل بجواز عقد الاستصناع، لما يأتي:

١- قوة أدلة أصحاب القول الثاني.

٢- أن الحاجة داعية للاستصناع، وفي منعه من إلحاق الحرج بالناس ما لا يخفى.

٣- ضعف أدلة المانعين بما ورد من مناقشتها.

---

١ مجلة المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة مؤتمر الإسلامي بجدة، المرجع السابق، ج، ٧، ص١٠٤٥.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٦، ص٢٦٧٨.

٣الاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه تأثيره في تنشيط الحركة الاقتصادية، سعود الثبيتي، المرجع السابق، ص ٦٤٥،٦٦٠، وعقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص ١٨.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص ٣.

٤- وقد رجح القول بجوازه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في مؤتمره السابع المنعقد بجدة لعام:(١٤١٢ هـــ)[١]. والذي نصه:

القرار من مجمع الفقه الإسلامي[٢]:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: ٧/٣/٦٧

بشأن عقد الاستصناع:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ١٢ ذو القعدة ١٤١٢هـــ الموافق ٩ - ١٤ مايو ١٩٩٢م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "عقد استصناع".

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامى.

قرر ما يأتي[٣]:

١- إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.

٢- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

(أ) بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

(ب) أن يحدد فيه الأجل.

٣- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

---

١ الاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه تأثيره في تنشيط الحركة الاقتصادية، سعود الثبيتي، المرجع السابق، ص ٦٤٥، ٦٦٠، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص ١٨، والجعالة والاستصناع تحليل فقهي اقتصادي، المرجع السابق، شوقي دنيا، ص٢٨، ٣٠، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، محمد بن سلميان الأشقر، دار النفائس، الأردن، (ط٢، ١٤١٥هـــ)، ص١٦١، ١٦٣.

٢ مجلة المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده، المرجع السابق، ج٢، ص ١٤٣٤٦.

٣ مجلة المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده، المرجع السابق، ج٢، ص ١٤٣٤٦.

٤- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

المطلب الثالث: الحكمة في مشروعية عقد الاستصناع

يقوم الإسلام على أساس حفظ النفس والبدن والمال وغير ذلك، وسد حاجات المذكورة أعلاه يكون بعدة صور منها القيام بالصنع، الذي يعتبر الطريق الأمثل أمام الجميع منذ القدم، فوضع الإسلام الأسس العامة للتعامل بالصناعات؛ ولهذا شرع الاستصناع لهذا الغرض، فالصانع يرفع له الارتفاق ببيع ما يبتكر من صناعة وفق شروط طالبها وهو المستصنع، أما الموجود في السوق من حاجيات سابقة الصنع قد لا تفي بالغرض، وليس هناك سوى الاستصناع، أو عقد المقاولة كحل لسد حاجات المجتمع الإسلامي المتكامل المتطور[١].

وكذلك لا تكفي الأشياء المصنوعة لتلبية حاجات الناس، ومتطلباتهم ولاسيما في الوقت الحاضر، حيث تطورت الصناعات، وزادت حاجة الناس إلى صنع أشياء كثيرة تلبي رغباتهم، وفيه مصلحة للصانع بتسويق مصنوعاته، وما يقتضيه ذلك من الإبداع، وللمستصنع بتلبية رغبته من حيث الشكل والجودة، وبذلك تتحقق مصلحة الطرفين[٢].

---

١ عقد الاستصناع "أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، كاسب بن عبد الكريم البدران، المرجع السابق، ص٥٠.

٢ الفقه الميسر، أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى، المرجع السابق، ج٦، ص٨٦.

المبحث الثالث: أنواع عقد الاستصناع، وأركانه، وشروطه

تتضح أنواع عقد الاستصناع عند ظهور حاجات الإنسان العظيمة في حياته البشرية، حيث بين الله أن البشر متفاوتون فيما بينهم تسخيرا منه سبحانه لبعضهم البعض، فقال سبحانه: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾[1]، ومن صور تسخير البشر لبعض: عقد الاستصناع، فإن المستصنع محتاج لمن يصنع له حاجته بالشكل الذي يريد، والصانع محتاج إلى المال الذي يأخذه مقابل صنعته ليستعين به على مصارف الحياة هذا على وجه الإجمال، وبعد إمعان النظر في عقد الاستصناع يمكن القول: بأنه عقد صحيح موافق للشرع؛ ولذا استعمله البنوك الإسلامية منذ قديم الزمان، وحظي هذا العقد برعاية كثيرة من قبل المستعملين له من الأفراد، وغيرهم من المؤسسات، وأصبح له صيغ صرفية جديدة، أو تتجدد لكل زمان ومكان، وله تطبيقات مختلفة في داخل المؤسسات المالية، وبعد التعاقد لكل عقد لابد من توفر الشروط والأركان التي ذكرها الفقهاء لهذا العقد، ونظرا لهذه الأمور السابقة، تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: أركان عقد الاستصناع عند الحنفية

المطلب الثالث: شروط عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي

---

١ الآية رقم (٣٢) من سورة الزخرف.

المطلب الأول: أنواع عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي

يتناول هذا المطلب أنواع الاستصناع ومميزات عقد الاستصناع الموازي وصفاته وضوابطه في الفقه الإسلامي، فقسمته إلى فقرتين:

الفقرة الأولى: أنواع عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي

يتنوع عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي إلى نوعين: عقد الاستصناع الأصلي، وعقد الموازي، حتى يستفيد كل الحرفيين والصناع من المشروع، ومع ذلك وضع ضوابط وشروط لهذا النوع حتى يحقق الهدف منه.

أولا: عقد الاستصناع الأصلي

هو المعتاد والمتعارف عليه بين الناس الذي يتم العقد به بين المستصنع، والصانع على عمل شيء بأوصاف محددة، على شرط أن يتم على أجل محدد، ومتفق عليه مسبقا، وهذا النوع هو الذي تقدمت الدراسة عليه[1].

ثانيا: الاستصناع المتوازي[2]

هذا النوع من الاستصناع يتعاقد المستصنع (طالب العمل) تاجرا أو مستهلكا والصانع (الذي يقوم بالعمل) بعقد بينهما، على أن يقوم الثاني بعمل لفائدة الأول، ثم يتعاقد الصانع مع شخص آخر هو الذي يقوم بالعمل بعقد ثان مستقل عن الأول[3].

مميزات عقد الاستصاع الموازي:

١- في العقد الأول يكون الصانع هو المسئول عن إنجاز العمل مسؤولية تامة كاملة أمام المستصنع الأصلي.

٢- في العقد الثاني يكون الشخص الثالث هو المسؤول عن العمل أما الصانع في العقد الأول يصبح مستصنعا.

---

١ عقد الاستصناع وأهمته في الاستثمار دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، محي الدين الاسطنبولي، المرجع السابق، ص١٠٢.

٢ **معناه** أن يعقد المصرف مثلا بخصوص السلعة الواحدة عقدين: أحدهما: مع الراغب في السلعة يكون المصرف فيه في دور الصانع، **والآخر**: مع القادر على الصناعة ليقوم بإنتاج سلعة مطابقة في المواصفات والتصاميم والشروط للمذكور في العقد الأول، ويكون البنك هنا في دور المستصنع، راجع: **فقه المعاملات**، مجموعة من المؤلفين، المصدر: موقع الإسلام، ج٢، ص٦٤.

٣ **عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ومدى الاستفادة في المؤسسات الاقتصادية**، وائل محمد عبد الله عربيات، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا بجامعة الأردنية، آيار، (٢٠٠٣م)، ص٩٠.

٣- لا توجد أي علاقة بين المستصنع في العقد الأول والصانع في العقد الثاني.

رأي الفقهاء في عقد الاستصناع المتوازي:

لا يشترط في عقد الاستصناع أن يكون الصانع صاحب حرفة، بل يذهب إلى صاحب حرفة ويتفق معه على صناعة الشيء المتفق عليه، فقد ورد في بدائع الصنائع ما يلي: " لأن العقد ما وقع على عين المعمول، بل على مثله في الذمة؛ لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان آخر وسلم إليه جاز"[١].

وورد في الهداية أيضا ما يؤكد على مشروعية عقد الاستصناع الموازي قال: "والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروقا لا من صنعه، أو من صنعه قبل العقد، فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح"[٢].

الـــخـــلاصـــة:

يتضح مما سبق أن عقد الاستصناع الموازي كان معروفا عند علماء الحنفية بتطبيقاته، لا بالاسم الذي هو عليه الآن.

الفقرة الثانية: صفات عقد الاستصناع الموازي وضوابطه

أولا: صفات العقود التي تقبل الاستصناع الموازي[٣]

١- كون الصانع الأصلي غير مقصود بعينه؛ لأن صاحب العمل له غرض في إبرام هذا العقد؛ لمواصفات في الصانع، إما مهنية أو أخلاقية.

٢- أن لا يكون الصانع الأصلي مفرغ لصاحب العمل، وهو ما يعرف بالأجير الخاص، فليس له أن يعقد العقد الاستصناع الموازي.

٣- أن يوجد العقد الأصلي مستمرا، ولا يكون من العقود الفورية، كما يجب أن تكون هناك علاقة بينه وبين العقد الموازي.

٤- أن يكون الصانع الأصلي يملك التصرف في المعقود عليه حتى يبرم العقد الثاني الموازي.

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٣.

٢ **الهداية في شرح بداية المنتدى**، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، تحقيق طلال يوسف، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، ج٣ص٧٧.

٣ **عقد المقاولة**، عبد الرحمن بن العايد بن خالد بن العايد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فهرسة مكتبة ملك فهد أثناء النشر، الرياض، (١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م)، ص٢٥٥، ٢٥٦.

ثانيا: ضوابط عقد الاستصناع الموازي

أ- ينبغي الحذر في الاستصناع الموازي من ترابط العقدين مع بعضهما البعض؛ لأنه يحول الاستصناع الموازي إلى عملية إقراض بالفائدة؛ لعدم وجود سيولة لدى الشخص الثالث في العقد الثاني[١].

ب- فكل ما يتعلق بالضمان والصيانة، وحسن التنفيذ في العمل تكون على حساب الصانع الذي هو العقد الأول[٢].

ج- لا يجوز أن يحدد موعد بعيدا للتسليم بغرض إتاحة الفرصة للصانع للانتفاع من التمويل المبكر، وإنما يكون الأجل بقدر المدة التي يحتاجها الصانع للتصنيع وتكون أقرب من المدة في العقد الأول[٣].

ه- يجوز التفويض المستصنع في العقد الأول بتسليم السلعة من الصانع في العقد الثاني، والتأكد من المواصفات التي طلبها، والمسؤولية لا تكون إلا أمام الطرف الذي تعاقد معه[٤].

و- ضرورة عدم استقلال الإمكانيات لدى الصناع الأصليين في مثل هذه العقود؛ وذلك بأن تكون الأسعار في العقود الثانية عادلة، وضرورة وضع آليات ونظم تحمي الصانع في العقد الثاني والمستصنع في العقد الأصلي[٥].

ز- يجب أن تخضع هذه العقود إلى مراقبة الهيئات المخولة لها المراقبة، سواء الشرعية أو القضائية أو الفنية.

ح- مراعات الشروط المقترنة بالعقد، مثل شرط الجزائي والضمان والسلامة من العيوب التي أقرها الفقه الإسلامي.

ط- يمكن في كلا النوعين الاستصناع الأصلي أو الموازي أن يتم عن طريق المناقصات.

---

١ **عقد السلم والاستصناع**، لسليمان الأشقر، دار النفائس، بيروت، (ط٢، ١٩٩٥م)، ص١٧٣.

٢ عقد الاستصناع في الفقه الإسلام دراسة مقارنة في القانون، وائل محمد عرفات، المرجع السابق، ص٩٢.

٣ المرجع نفسه.

٤ عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، المرجع السابق، ص١١٦.

٥ المرجع نفسه.

المطلب الثاني: أركان عقد الاستصناع عند الحنفية

بعد العرض السابق لتعريف عقد الاستصناع والتحدث بمشروعيته، وذكر الاتجاهين الحنفي والجمهور يتبين أن أركان عقد الاستصناع يقوم على ما يأتي[1]:

١- المستصنع: وهو طالب الصنيعة إذا باشره بنفسه، أو بواسطة، وقد يكون فردا أو مؤسسة.

٢- الصانع: وهو من يقوم بتحضير المادة الخام ويقوم بالعمل؛ إذا باشر الصنع هو أو من يقوم مقامه كالصانع الذي يقوم عنده، أو يعطيه العملية بكاملها ويكون الصانع المتعاقد مسئولا عن كل شيء.

٣- المال المصنوع: وهو محل العقد، فعند تحويل المادة الخام إلى شيء آخر متفق عليه فيسمى هذا المحول بالمال المصنوع، أو المسنصنع أو المستصع فيه، حسب تعابير الفقهاء.

٤- الثمن: هوالمال الذي يدفعه المستصنع نظير المطلوب صنعه، وهو قيمة المال الخام مع عمل الصانع.

المطلب الثالث: شروط عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي

يشترط لعقد الاستصناع شروط خاصةإضافة إلى شروط البيع، هي[2]:

١- أن يكون المصنوع معلوما: بتحديد مواصفات للشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا يمنع التنازع عند التسليم.

٢- أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة، فلا يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك.

٣- أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه؛ لأن الاستصناع جائز استحسانا، فلا يصح فيما لا تعامل فيه، وذلك يختلف بحسب الأعراف السائدة في كل مكان وزمان، فلا يقاس مكان على مكان ولا زمان على زمان، وأما إذا كان الشيء المطلوب صنعه مما لم تجر به العادة بصناعته فإنه يمكن التوصل إليه بطريق السلم، ولا يصح الاستصناع.

٤- أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت من المستصنع فإنه يكون عقد إجارة لا عقد استصناع.

٥- بيان الثمن جنسا وعددا بما يمنع التنازع، فالجنس: كريال سعودي، والشلن الصومالي، والعدد: كالألف، والمليون، ونحو ذلك.

٦- بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك.

---

[1] عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، كاسب بن عبد الكريم البدران، المرجع السابق، ص٦١،٦٢.

[2] **الاستصناع (المقاولات)**، إعداد سعد السبر، فقد المقارن مستوى أول المعهد للقضاء، (١٤٢٩هـ)، ص٩، بتصرف.

٧- ألا يكون فيه أجل، وفي هذا الشرط خلاف، ولكن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر مع أوجه؛ إذ إن من مقاصد اشتراط تحديد الأجل فيه؛ وهو قطع النزاع والخصومة بين الناس، وهو مما قررته الشريعة الإسلامية في المعاملات[١].

[١] الاستصناع (المقاولات)، إعداد سعد السبر، المرجع السابق، ص٩. بتصرف.

المبحث الرابع: الصياغة المصرفية لقعد الاستصناع، وآثاره، ومقارنته، وتطبيقه عند بنك سلام

فلا ريب أن من الفرائض الدينية والواجبات الشرعية المتأكدة في عصرنا هذا، الذي سيطر فيه الاقتصاد الغربي الرأسمالي الربوي على معظم اقتصادات الدول الإسلامية وجعلها تابعة له، فلم تجن إلا الويلات والشرور، أن يقوم العلماء الغيورون وطلبة العلم المخلصين إظهار هدي الإسلام وما جاء به من نظم حكيمة وسياسات رشيدة في مجال تنمية المال واستثماره، وتقديمها للناس، كبدائل شرعية كفيلة بتحقيق الرخاء والتنمية المنشودة؛ بدلا مما تقدمه البنوك التجارية من أوعية؛ الذي آذن الله المرتكس فيه بحرب، اسثمارية تقوم على أساس الربا المحرم ادخارية، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾[1]، كما أن ذلك أيضا لون من ألوان الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، ولاسيما أن كثيرا من رجال الاقتصاد والسياسة والقانون يظنون أن التعامل بالربا، حتم لازم، وضرب لازم؛ لتنمية الاقتصاد واستثمار المال، إذ لا اقتصاد بغير بنوك، وبناء على ذلك تعددت أشكال عقد الاستصناع، وتنوعت صورها في العصر الحاضر، وكثر الإقبال عليها سواء على الصعيد الحكومي بإنشاء العديد من المرافق الحكومية،كالمصانع والمستشفيات والمدارس، أو على الصعيد الشخصي في الإنشاء والتعمير؛ مما كان له الأثر الواضح في اقتصاد الإسلامي، وفي أوضاع العاملين في هذا القطاع، والعقد في الوقت الحاضر، له تأثيره في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، واعتنى بعض الباحثين في الفقه الإسلامي بدراسة عقد الاستصناع، وتخريج أحكامه، بما يتفق أصول الشريعة الإسلامية، وقواعدها العامة، من استمداد عقد الاستصناع، وأركانه وشروطه، وصياغته المصرفية، وتطبيقه عند البنوك الإسلامية، ولتوضيح ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: الصياغة المصرفية لعقد الاستصناع

المطلب الثاني: آثار عقد الاستصناع

المطلب الثالث: المقارنة بين الاستصناع الفقهي واستصناع بنك سلام

المطلب الرابع: تطبيق عقد الاستصناع عند بنك سلام

---

١ الآيتان رقم (٢٧٨/٢٧٩) من سورة البقرة.

المطلب الأول: الصياغة المصرفية لعقد الاستصناع

ومن أمثلة عقود الاستصناع التي يمكن استخدامها لتحقيق منافع للمجتمع مشاريع البنية الأساسية،كمشاريع الطرق، والكهرباء، وبناء المدارس، والمستشفيات، بالإضافة إلى العقود الضخمة،كعقود تصنيع الطائرات والمركبات وبناء السفن، والتي لو لم يتم تنفيذها بموجب عقود الاستصناع؛ لأصبح من العسير توفير البديل الملائم للمستصنع؛ لتنفيذ مثل هذه المشاريع.

أطراف عقد الاستصناع والاستصناع الموازي[1]:

١- المستصنع: هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع المالك للمشروع.

٢- الصانع: هو البنك البائع الصانع الذي يوقع عقد الاستصناع مع المستصنع ويلتزم أمامه بتقديم المصنوع.

٣- المقاول المنفِّذ: البائع أو الصانع أو المقاول الفعلي، وهو الذي يوقع عقد الاستصناع.

٤- الاستصناع الموازي مع البنك، والذي يباشر الصنع تصنيع المنتج المطلوب؛ وهو يعدُّ مقاولا من الباطن للبنك، أو موردا للبنك.

٥- المصنوع: وهو ما جرى عليه التعاقد لصنع شيء محددٍ معروف، ويُعُدُّ البنك الصانع والمقاول الرئيس أمام المستصنعِ في العقد الأول، بينما يُعُدُّ المستصنع أو المالكَ أمام المقاول المنفِّذ في العقد الثاني الاستصناع الموازي.

أولا: الاستصناع في المصارف

يعتبر الاستصناع للمصارف خطوة رائدة لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، وذلك إما بكون المصرف صانعاً، أو بكونه مستصنعاً:

أما كونه صانعاً: فإنه يتمكن على أساس عقد الاستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاولات بآفاقهما الرحبة، كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق، وغير ذلك، حيث يقوم المصرف بذلك من خلال أجهزة إدارية مختصة بالعمل الصناعي في المصرف؛ لتصنع الاحتياجات المطلوبة للمستصنعين[2].

---

١ الاستصناع (المقاولات)، إعداد سعد السبر، المرجع السابق، ص١٨.

٢ بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، لمحمد بن سليمان الأشقر، ص ١٧٢، المرجع السابق، والجعالة والاستصناع تحليل فقهي اقتصادي، شوقي دنيا، المرجع السابق، ص ٤٤، ٤٥.

وأما كونه مستصنعاً، فبتوفير ما يحتاجه المصرف من خلال عقد الاستصناع مع الصناعيين والذي يوفر لهم التمويل المبكر، ويضمن تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من دخل الأفراد، مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة المالية بين أبناء البلد.

وهناك حالة ثالثة، وهي أن يكون المصرف صانعاً ومستصنعاً في نفس الوقت، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي، حيث سيتم تفصيل الكلام فيه في النقطة التالية.

ثانيا: الاستصناع الموازي

تعريف عقد الاستصناع الموازي: هو: أن يبرم المصرف عقد استصناع بصفته صانعاً مع عميل يريد صنعة معينة، فيجرى العقد على ذلك، و تتعاقد المؤسسة مع عميل آخر باعتبارها مستصنعاً، فتطلب منه صناعة المطلوب بالأوصاف نفسها[1].

الغرض من الاستصناع الموازي: بناءً على التغير الكبير الذي يحدث في المجتمعات، ونظرا للحاجة الكبيرة لدعم الاقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة، فقد أصبح عقد الاستصناع من العقود ذات الأهمية الكبيرة للمصارف تلبية لاحتياجات ورغبات الجماعات والأفراد، والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرى، وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط، وفقاً لقدرات المستصنِع وموافقة الصانع على ذلك[2].

حكم الاستصناع الموازي:

الاستصناع الموازي بالصورة السابقة جائز؛ لأنهما عقدان مختلفان، وقد سبق أن بينا أن الاستصناع عقد لازم، فعلى هذا يصح العقد في الجهتين، ولا ضرر على أحدهما، وذلك؛ لأنه المعقود عليه هو العين كما سبق ترجيحه وأما العمل فهو تابع، وأن الصانع لو أتى بالصنعة نفسها من آخر فإن ذلك يصح، ويلزم المستصنع قبولها ما لم يصرح باشتراط أن تكون من عمل الصانع، أو أن تقوم قرينة باشتراط ذلك، والغالب في الاستصناع الموازي أن العميل يعلم أن المصرف لا يصنع ذلك الشيء بل يستصنعه عند جهة أخرى، وحينئذ يكون الاستصناع جائزا[3].

---

١ فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، المرجع السابق، ج٢، ص٦٤.

٢ المرجع نفسه.

٣ الفقه الميسر، عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، المرجع السابق، ج١٠، ص٥٤.

شروط الاستصناع الموازي:

اشترط أهل العلم شروطاً خاصة بالاستصناع الموازي إضافة إلى شروط الاستصناع وذلك لئلا يكون الاستصناع الموازي حيلة إلى الربا، ومن تلك الشروط[1]:

أن يكون عقد المصرف مع المستصنع منفصلاً عن عقدها مع الصانع.

أن يمتلك المصرف السلعة امتلاكاً حقيقياً، وتقبضها قبل بيعها على المستصنع.

أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعاً كل تبعات المالك، ولا يحق له أن يحولها إلى العميل الآخر في الاستصناع الموازي.

ثالثا: الاستصناع في التمويل العقاري

يمكن تطبيق الاستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة، كبناء المساكن والعمائر وغيرها، وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيها، كما يمكن أن يكون الاستصناع في تخطيط الأراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدها، وغير ذلك من المجالات العقارية، والتي يمكن الاستفادة من الاستصناع فيها[2].

رابعا: الاستصناع في التمويل الصناعي

يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختلاف أشكاله وأنواعه، كصناعة الطائرات والمركبات السفن، مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات، وكذلك: صناعة الآلات المختلفة، بل وحتى القطع الصغيرة في الآلات، وذلك بدلاً من استيرادها من البلاد الأجنبية بقيمة باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية، خاصة وأن في الاستصناع الداخلي تحريكاً للنشاط الاقتصادي، وإبقاء للسيولة المالية بين أبناء المجتمع، والاستفادة من الطاقات المختلفة وتوظيفها في مجالها المناسب[3].

---

١ عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص ٣٣، ٤٩، والجعالة والاستصناع تحليل فقهي اقتصادي، شوقي دنيا، المرجع السابق، ص ٤٥، قضاء المظالم في الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي، دون الطبعة والتاريخ والمكان، ج ٧، ص٦٥، ٦٩، بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، لمحمد بن سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ١٧٣، ١٧٥.

٢ بيع المرابحة كما تجربة البنوك الإسلامية، لمحمد بن سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص ١٧٣، ١٧٥.

٣ عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، مصطفى أحمد الزرقا، المصدر السابق، ص:٣٣، ٣٦، والجعالة والاستصناع تحليل فقهي اقتصادي، شوقي دنيا، المصدر السابق، ص٤٥، وعقد الاستصناع" أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، كاسب البدران، المرجع السابق، ص٢٢١، ٢٢٥.

الـــخـــلاصـــة:

إن الاستصناع الموزاي، طرفاه المستفيد والمؤسسة المالية، ومحله عملية إنشاء أو تعمير، طرفاه المؤسسة المالية والمقاول، ومحله نفس العملية المتفق عليها في العقد الأول؛ لأن المستفيد متعاقد مع مؤسسة مالية لا تقوم بنفسها بالإنشاء أو التعمير، فيجب مراعاة الفصل التام بين المستفيد والمقاول، الذي تعاقد مع المؤسسة المالية على تنفيذ المشروع، وذلك بعدم الربط بين العقدين، أو توكيل المستفيد في الإشراف أو التسلم أو غير ذلك؛ حتى لا تتحول العملية إلى مجرد قرض غير حسن، ويجب مراعات الضوابط والشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية لهذا العقد؛ إذا تقرر ذلك، فإن كلاً من العقدين يكون مشروعًا.

الـــمطلب الثـــاني: الآثـــار الـــمترتبة على عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي

يمكن أن نقسم الآثار المترتبة على عقد الاستصناع من الناحية الفقهية، إلى أربع فقرات:

الـــفقرة الأولى: الآثـــار الـــمترتـــبة على عـــقد الاســـتصـــناع

إذا عقد الاستصناع مستوفيا للأركان والشروط فإنه يترتب على هذا استيفاء آثار تتعلق بالعاقدين، ويمكن أن نقسم إلى **مرحلتين:**

المرحلة الأولى: مرحلة التعاقد

١- قَبْلَ العقد: في هذه المرحلة لكل واحد منهما الرجوع، وعدم إبرام العقد؛ لأسباب التي يراها لكل واحد منهما[١].

٢- بعد العقد: إذا انعقد العقد فليس لأحدهما حق الفسخ، ويصبح ملزما للطرفين.

المرحلة الثانية: بعد إنتاج العمل

إن عقد الاستصناع بعد إنتاج العمل له آثار على المستصنع والصانع نوضحها فيما يلي:

أولا: آثار عقد الاستصناع على المستصنع

ثبوت الملك للمستصنع إذا كان المصنوع موافقا للصفة المشروطة، وخاليا من العيوب، ويثبت له الخيار إذا وجد عيب أو خلل في الصفة.

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٣.

١- خيار الصفة[١]

فإذا أحضر الصانع المصنوع موافقا للأوصاف المتفق عليها في العقد، فإنه ينتفي حقه في خيار الصفة، ويلزم بأخذه وبدفع الثمن المتفق عليه للصانع، أما إذا لم يكن على الأوصاف المتفق عليها، فإنه يكون حق الفسخ ولا يجبر على تسلمه[٢].

أما إذا استلمه واستعمله فإنه يكون قد رضي به فيسقط حقه في الرد بانتفاء الصفة المشروطة؛ لأن الاستعمال دليل على الرضا.

ثانيا: خيار العيب[٣]

فإذا أحضر الصانع المصنوع، وليس به عيب فإن حق المستصنع يسقط في الرد، أما إذا كان في المصنوع عيب فإن للمستصنع حق الرد بالعيب ولا يلزم الأخذ به[٤].

شروط الرد بالعيب[٥]:

١- أن يكون العيب منقصا في قيمة المصنوع ومنفعته.

٢- أن يكون العيب خفيا عند العقد ولا يعلم به المستصنع.

٣- أن لا يكون المستصنع اشترط البراءة من العيوب.

---

١ **خيار الصفة**: هو أن يكون المستصنع مخيرا بين أن يقبل بكل الثمن المسمى أو أن يفسخ البيع حيث فات وصف مرغوب فيه. **راجع**: رد المحتار على الدرر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص٥٩٠، والفقه الإسلامي وأدلته، لدكتور وهبة الزحيلي، المصدر السابق، ج٥، ص٣٢٢٠.

٢ **التأصيل الشرعي، لعقد الاستصناع والمقاولة**، فؤاد محمد محيسن، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، (ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ص٥٢.

٣ **خيار العيب** هو خلو الشيء من وصف مذموم يقتضي العرف سلامته منه، وله تأثير في ثمنه. راجع: رد المحتار، المرجع السابق، ج٥، ص٣. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، المرجع السابق، ج٣، ص١٩١، ١٩٢.

٤ عقد الاستصناع" أو عقد المقاولة" في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، لدكتور كاسب البدران، المرجع السابق، ص٢٠٥.

٥ **شروط العيب في المبيع دراسة مقارنة بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي**، قاسم هبال رسن، مجلة الحقوق كلية الحقوق، جامعة بابل، ص٨٤٢، ٨٤٤، ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص١٦.

ثالثا: خيار الرؤية

إذا أحضر الصانع المصنوع مستوفيا للأوصاف والشروط ورآه المستصنع، فهل له الخيار بالقبض أو الرد؟

حكم خيار الرؤية في عقد الاستصناع: اختلف فقهاء الحنفية في خيار الرؤية[1] للمستصنع وهو حق يُثْبَتُ به للمستصنع الفسخ، أو الإمضاء عند رؤية المصنوع، والإضافة من خيار الرؤية من إضافة السبب إلى المسبب، أي خيار سببه الرؤية، **إلى الأقوال الآتية:**

القول الأول: هو قول أبي حنيفة ومحمد الحسن رحمهما الله أن للمستصنع خيار الرؤيا، حتى ولو أتي موافقا بالأوصاف والشروط. فقد ورد في بدائع الصنائع: "أما المستصنع فمشتر ما لم يره فكان له الخيار"[2].

واستدلوا بقياس الاستصناع على الإجارة، وهو اختيار الإمام علاء الدين الكاساني[3].

القول الثاني: هو قول أبي يوسف- رحمه الله- أنه ليس للمستصنع الخيار بالرد إذا أتي به الصانع موافقا للأوصاف والشروط[4].

واستدل بالمعقول، أن الصانع أتي بالعمل بالمواصفات المشروطة؛ فلو أعطي المستصنع الخيار لوقع الضرر المحقق بالصانع، وهذا عين الظلم، فالصانع لا يستطيع أن يتصرف في المصنوع؛ لأنه صنع بمقاييس محددة تلائم المستصنع، وليس لأحد نفس الرغبة نفس المقاييس[5].

سبب الخلاف والترجيح:

سبب الخلاف راجع إلى حكم الاستصناع فالذين قالوا: إن الاستصناع عقد بعدم خيار الرؤيا؛ إذا كان المصنوع موافقا للأوصاف، أما الذين قالوا إن الاستصناع وعد قالوا: بخيار الرؤيا.

---

١ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص٥٩٢، وفتح القدير، لابن الهمام، المصدر السابق، ج٦، ص٣٣٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٨.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٣.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٤، والبحر الرائق، لابن نجيم الحنفي، المرجع السابق، ج٦، ص١٨٦.

٤ الهداية في شرح بداية المنتدى، علي المرغيناني، المرجع السابق، ج٣، ص٧٧.

٥ عقد الاستصناع كأحد البدائل الشرعية للأوعية الادخارية البنكية، المرجع السابق، ص٢٤.

الـــراجـــح:

بعد التدقيق والتعمق نرى أن رأي أبا يوسف هو الأرجح، نفيا للضرر الذي قد يقع على الصانع وهو الذي يتماشى مع مقاصد الشريعة ومصالح العباد.

وهذا ما أخذت به المجلة الأحكام العدلية: "وإذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبنية كان المستصنع مخيرا"[1].

واختاره المجمع الفقه الإسلامي: "إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توفت في الأركان والشروط"[2].

الـــفـــقرة الـــثانية: آثـــار عـــقد الاســـتصناع عـــلى الصـــانـــع

أثر الاستصناع على الصانع يتحقق من خلال مرحلتين:

المرحلة الأولى: قبل أن يراه المستصنع: فإنه في هذه الحالة يجوز أن يبيعه لشخص آخر، أو يحجزه لاقتنائه الخاص، ويلزم بصنع مصنوع آخر بنفس المواصفات ويسلمه للمستصنع[3].

المرحلة الثانية: بعد رؤية المستصنع له:

فإن المستصنع في هذه الحالة يسقط حقه في الخيار، فلا يحق له الفسخ ولا يتصرف لا ببيع ولا باقتناء شخصي، وتصبح ملكيته تابعة للمستصنع[4].

الفقرة الثالثة: انتهاء عـــقـــد الاســـتصـــنـــاع

من المعلوم أن جميع العقود والبيوع تبدأ بالتعاقد، ويختلف انتهاؤها، فبم ينتهي عقد الاستصناع فيستحق الصانع الثمن ويستحق المستصنع المبيع؟، وللجواب على هذا السؤال نعرض حالات انتهاء عقد الاستصناع:

١مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المرجع السابق، المادة، (٣٩٢)، ج١، ص٧٦.

٢ قرار المجمع الفقه الإسلامي، ٣،٧، ٦٧، الدورة السابعة المنعقدة في جده، السعودية، من ٧إلى ١٢، ذو العقدة، المتفق، ٩إلى ١٤مايو ١٩٩٢م، ١٤١٨هـــ.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص٣، **المحيط البرهاني**، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء التراث العربي، ج٧، ص١٣٧.

٤ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المصدر السابق، ج٥، ص٢٢٥، **والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار**، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، (ط١، ١٤٢٣هـــ/٢٠٠٢م)، ج١، ص٤٤٠.

حالات انتهاء عقد الاستصناع:

أولا: تـــنفيذ الإلـــتزام

ينتهي عقد الاستصناع بتنفيذ كل من المتعاقدين لكل الالتزامات التي أوجبها العقد بينهما وبذلك تبرأ ذمتهما[1].

ثانيا: الانتهاء بالنسبة للعاقدين[2]

١- الصانع: ينتهي العقد بالنسبة له بأمرين.

أ- تمام عملة الصنع المتفق عليها بالشروط المحددة بينهما.

ب- تسليم الشيء المصنوع للمستصنع طبقا للمواصفات المتفق عليها.

٢- المستصنع ينتهي العقد بالنسبة له كذلك بأمرين:

أ- استلام الشيء المصنوع له المتفق عليه.

ب- دفع الثمن في العقد للصانع مقابل الصنعة.

الـــفقرة الرابـــعة: نـــتائـــج الانـــتـــهاء

بعد تنفيذ الالتزام في الواقع نجد مسألتين:

المسألة الأولى: فإذا لم يسدد المستصنع الثمن المتفق عليه فهل للصانع أن يمسك المصنوع حتى يقبض الثمن أم لا؟

المسألة الثانية: إذا صنع الصانع المصنوع المتفق عليه بالمواصفات المحددة، ورفض استلامه، فهل له أن يأخذ العربون؟

---

١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، المرجع السابق، ج١، ص٤٢٦، **وعقد الاستصناع كأحد البدائل الشرعية للأوعية الادخارية البنكية**، حسام الدين خليل، كلية الدراسات الإسلامية، ومركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والجديد، جامعة حمد بن خليفة، الدوحة، ص٢٦.

٢ عقد الاستصناع كأحد البدائل الشرعية للأوعية الادخارية البنكية، حسام الدين خليل، المرجع السابق، ص٢٦.

المسألة الأولى: عدم تسليم المصنوع إلا بعد استفاء الثمن أجاز جمهور الفقهاء[1] للصانع عدم تسليم المصنوع إلا بعد استيفاء الثمن المتفق عليه، وحجتهم في ذلك قياس الاستصناع في البيع، فالبائع من حقه أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن، فكذلك الصانع، يحق له أن يحبس المصنوع، فعدم التسليم من حق الصانع، فإذا هلك المصنوع في فترة الحبس، هل يضمن الصانع أم لا يضمن؟

نجد أن الفقهاء اختلفوا في هذا الضمان على رأيين:

رأي المالكية والحنابلة: أن الصانع يضمن في كل الحالات قياسا على الأجير[2].

رأي الحنفية: نجدهم فرقوا بين حالتين[3]:

الحالة الأولى: إذا لم يكن للصانع أثر في العين فإنه يضمن بالاتفاق.

الحالة الثانية: إذا كان للصانع أثر في العين، اختلفت الرواية في المذهب، فذهب أبو حنيفة إلى عدم الضمان، أما الصاحبان: فإنه يضمن.

وسبب الخلاف:

أن أبا حنيفة جعل الاستصناع عقدا مستقلا، أما الصاحبان شبها الاستصناع بالإجارة والأجير يضمن.

الـــراجح:

أن الصانع يضمن، ويجب التفريق بين تسليم العمل كاملا واستيفاء الأجرة، فعدم التسليم يجعله ضامنا بعد انتهاء الأجل، ويكون ضامنا بعدم التسليم حتى يستوفي الأجر.

---

١ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١٦ص٢٤، **واللباب في شرح الكتاب**، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، المكتبة العلمية، بيروت، بدون الطبعة والتاريخ، ج٢، ص١٠٢، **والمدونة الكبرى**، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية بيروت، (ط١، ١٤١٥هـــ/١٩٩٤م)، ج٣، ص٤٥٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المصدر السابق، ج٢، ص٢٧١، والمجموع، للنووي، المرجع السابق، ج١٥، ص١٠٩، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يوسف البهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٢٧٢.

٢ المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، المرجع السابق، ج٣، ص٥٠٣، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٣٩٥.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٤، ص٢٠٤، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، المصدر السابق، ج٧، ص٣٠٢، واللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي، المرجع السابق، ج٢، ص٢٠٢.

المسألة الثانية: رفض المستصنع أن يستلم المصنوع، إذا أتم الصانع الصنع وكان مطابقا للشروط، فإن حق المستصنع في الخيار يسقط، ويكون العقد ملزما له، ويجبر على دفع الثمن المتفق عليه[1]؛ فإن عدم الاستلام فيه ضرر بالصانع؛ فإن الصناعة تمت بمواصفات شخصية.

فإذا أصر على عدم الاستلام بعد دفعه العربون، فإن حقه في استرجاع العربون[2] يسقط ويمكن للصانع أن يلجأ للقضاء للمطالبة بحقه وتقدير الضرر الواقع عليه.

ثالثا: موت أحد العاقدين

إن موت أحد المتعاقدين يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول موت الصانع، والاحتمال الثاني: موت المستصنع.

الاحتمال الأول: موت الصانع، فإن فقهاء الحنفية اعتبروا عقد الاستصناع عقدا مستقلا بذاته، فموت الصانع يعتبر مُنهِياً للعقد، قياسا على الإجارة؛ لأنهما من عقود المعاوضات[3]. ويجب التفريق بين حالتين[4]:

الحالة الأولى: إذا اشترط المستصنع أن يقوم الصانع نفسه العمل ولا ينوب عنه أحد، في هذه الحالة ينتهي العقد بموت الصانع، ويسلم للمستصنع ما أنجز من عمل، ويدفع الثمن بقدر الثمن الذي أنجز.

الحالة الثانية: إذا لم يشترط المستصنع العمل بنفسه من الصانع، وتوفي الصانع ففي هذه الحالة يقوم الورثة بإتمام العمل المتفق عليه بالنوع الثاني من أنواع الاستصناع الموازي[5].

---

١ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج٥، ص٤.

٢ **العربون:** هو قيام أحد الطرفين بدفع شيء للطرف الثاني بعد العقد؛ إن تمت الصفقة بزمن محدد حسب المدفوع من الثمن، وإن لم تتم الصفقة أخذ العربون ولم يسترجع. **راجع:** الموطأ، للإمام مالك بن أنس، المرجع السابق، ج٢، ص٦٠٩. والمجموع شرح المهذب، للنووي، المرجع السابق، ج٩، ص٣٣٥، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص٣١٢.

٣ فتح القدير، لابن الهمام، المرجع السابق، ج٧، ص١١٦، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، المرجع السابق، ج٦، ص١٨٦. **حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع،** عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، (ط١، ١٣٩٧هـ)، ج٥، ص٣٣١.

٤ عقد الاستصناع كأحد البدائل الشرعية في الأوعية البنكية، حسام الدين خليل، المرجع السابق، ص٢٦.

٥ **الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة،** أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، دار المعرفة، ج٢، ص١٠٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، المرجع السابق، ج٢، ص٦٦، والروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يوسف البهوتي، المرجع السابق، ص٤١٤، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٥، ص٣٤١.

ب- موت المستصنع: فإذا مات المستصنع قبل أن يستلم المصنوع، فإن لوفاته حالتين:

الحالة الأولى: أن يتوفى المستصنع بعد العقد، وقبل أن يبدأ الصانع في الصنع، فإن ورثة المستصنع الخيار بين أن يُتِمُوْا العقد ويُنْجَزَ العمل على حسب المتفق عليه، أو يفسخوا العقد قبل بداية العمل لكلا الطرفين حق الرجوع عن الصفقة عند من يقول: بأن عقد الاستصناع غير لازم[1].

الحالة الثانية: أن يتوفى المستصنع بعد العقد وقبل نهاية الصنع أو نهايته، فإن لهذه الحالة صورتان:

الصورة الأولى: أن يلزم الورثة بإتمام العقد قضاء؛ لأن هذه الحالة من الأشياء التي تورث عند جمهور الفقهاء، أما عند الأحناف فلا تورث.

وسبب الخلاف في المسألة: أن الحقوق المالية التي تتعلق بمشيئة الموروث هل تورث أم لا[2]؟.

الصورة الثانية: أن يطلب الورثة الإقالة، وعدم إتمام العقد من الصانع ديانة أي أخلاقيا؛ لقوله ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ »[3].

فإذا قبل الصانع الطلب فإنه يرجع إلى الورثة المال الذي أخذهم من مورثهم، وإن لم يقبل فيلزم الورثة بإتمام العقد[4].

رابعا: الفسخ

تعريف الفسخ: عرفته الموسوعة الفقهية: "الفسخ هو حل ارتباط العقد وارتفاع حكمه كأن لم يكن من أصله"[5].

---

١ **تحفة الفقهاء**، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م)، ج٢، ص٣٦٣، والدر المختار، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٤، وتبيين الحقائق شرح كتز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المرجع السابق، ج٤، ص١٢٤.

٢ الموسوعة الفقهية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، المرجع السابق، ج١١، ص٢٠٧.

٣ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب التجارات، باب الإقالة، رقم الحديث(٢١٩٩)، ج٢، ص١٤١، و**صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان**، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، (ط٢، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، كتاب البيوع، باب الإقالة بلفظ من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، رقم الحديث(٥٠٣٠)، ج١١، ص٤٠٥، والمستدرك على الصحيحين، المرجع السابق، كتاب البيوع، باب أما حديث أبي هريرة، رقم الحديث(٢٢٩١)، ج٢، ص٥٢.

٤ **أثر الموت في الالتزامات الناشئة عن المعاوضات المالية الناجزة وتطبيقاته المعاصرة**، ملك نور الدين محمود خصاونة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، في الجامعة الأردنية، كانون الثاني، ٢٠٠٤م، ص١٢٠، ١٢٣.

٥ الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، المرجع السابق، ج٣٢، ص١٣١.

ويكون بعدم إتمام العمل المتفق عليه، ويكون في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: فسخ العقد برضى الطرفين أي بإرادتهما ويكون في صورتين[1]:

الصورة الأولى: الفسخ الاتفاقي ويكون باتفاق الطرفين على الفسخ لأسباب معينة وجدت بعد إبرام العقد.

الصورة الثاني: بقوة العقد، ويكون الفسخ نتيجة تحقق وقائع معينة ذكرت في بنود العقد وشروطه كمثل الإفلاس.

الـــخلاصة:

إن عقد الاستصناع ينتهي بعدة أمور، منها تنفيذ الأمر كما قرر، وبعد الانتهاء يترتب عليه عدة آثار، منها: تنفيذ العقد كما اتفق عليه، أو تبديل شيء منه، وأن يكون صحيحا، أو أن يصبح عقدا فاسدا، وغيرها من اللوازم المعروفة.

الـــمطلب الثالث: المقارنة بين عقد الاستصناع الفقهي واســـتصناع بنـــك ســـلام

١- مفهوم الاستصناع هو: عقد يشتري به في الحال مما يصنع صنعا يلزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد عنده، بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد، وأن بنك سلام يعمل الاستصناع التي تم تعريفه في هذا التعريف المختار.

٢- إن بنك سلام يعمل عقد الاستصناع على أنه عقد مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، والمعقول، تبعا لقول الأحناف الذين قالوا بمشروعية عقد الاستصناع.

٣- اختلف الأحناف مع الجمهور في حقيقة عقد الاستصناع، والراجح أنه عقد صحيح شرع لحاجة الناس إليه، وبنك سلام رجح على مشروعية عقد الاستصناع للأدلة الواردة، ولحاجة الناس إليه.

٤- في حقيقة عقد الاستصناع هل هو عقد أم وعد اختلف مذهب الأحناف فيه على قولين: والراجح أنه عقد، وليس بوعد، وأن بنك سلام عمل القول القائل بكون الاستصناع عقدا، لقوة أدلة القائلين به.

٥- في مسألة هل عقد الاستصناع بيع أم إجارة، الراجح عند بعض علماء الأحناف، أنه بيع وليس إجارة، وتجري عليه أحكام البيع، وأن بنك سلام يعمل بالقول القائل على كون عقد الاستصناع عقد بيع وليس عقد إجارة.

---

١ عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ومدى الاستفادة منه في المؤسسات الاقتصادية، وائل محمد عبد الله عربيات، مصدر سابق، ص١٣٤.

٦- في مسألة هل عقد الاستصناع جائز ام لازم، اختلف علماء الأحناف فيه على قولين:، فإن بنك سلام يعمل بالقول القائل بلزوم عقد الاستصناع، بمجرد العقد لما فيه من المصلحة بتحقيق أهذاف عقد الاستصناع، وإزالة الضرر عن المتعاقدين، وسد باب التنازع في العقود المالية.

٧- إن أنواع الاستصناع المقسمة إلى قسمين، عقد الاستصناع الأصلي، وعقد الاستصناع الموازي، فإن بنك سلام يعمل حتى الآن عقد الاستصناع الأصلي، و لم يعمل عقد الاستصناع الموازي.

٨- إن الأركان المحددة لعقد الاستصناع التي هي: المستصنع، والصانع، والمال المصنوع، والثمن، فإن بنك سلام يعمل على وفق هذه الأركان الفقهية لعقد الاستصناع، وكذلك يعمل البنك الشروط التي قررها العلماء لصحة عقد الاستصناع.

٩- إن الصياغة المصرفية المقصود منها عقد الاستصناع الموازي، فإن بنك سلام لم يعمل بها حتى الآن.

١٠- في مسألة ردود العيب، فإن بنك سلام يعمل على رد المبيع إذا ورد فيه عيب لم يذكر في صيغة العقد.

١١- في حالة فسخ عقد الاستصناع، فإن بنك سلام يعمل على جواز الفسخ تبعا للعقد المتفق عليه سابقا، ومتابعة اللواحق التي ابرم الاتفاق بها من قبل[١].

[١] المقارنة من الباحث

المطلب الرابع: تطبيق عقد الاستصناع عند بنك سلام

عقد الاستصناع عند بنك سلام[1]:

اتفاقية بناء أرض خالية:

REF.SSBRSH/٠٠٠١/٢٠١٧

اليوم بتاريخ _____ وقع اتفاقية بناء أرض خالية بين الأطراف الآتية:

الطرف الأول: شركة جَرَشَوْ للهندسة والمقاولات(GESCO)، بحسب الاتفاقية الطرف الأول هو المعروف الصانع الوكيل للطرف الأول هو _____ المدير العام للشركة.

الطرف الثاني: بنك سلام(SSB)، بحس الاتفاقية الطرف الثاني هو المعروف المستصنع الوكيل للبنك هو _____ الذي عنده الوكالة العامة من رئيس البنك_____

التوضيح:

التصميم:

التصميم: هو المعروف الوثائق الملفقة بالاتفاقية لبناء البيت الموضح نوعية، ومقدرا، والصورة للبناء المتفق عليه.

وبناء على هذا التقديم فإن الطرفين وهما تام العقل غير مجبورين اتفقا على البنود الآتية:

البند الأول: تنفيذ مشروع البناء

الطرف الثاني المقاول له يطلب من الطرف الأول المقاول، تنفيذ بناء البيت بنوع: فلو التي تبنى من أرض مقدار ١٥X٢٠، ونوعية البناء هي الموضحة بالمرفق الموقع عليه.

البيت المذكور يبنى من الأرض المقدرة، ويبنى أيضا من حارة دينيلى، الملكية للأرض الخالية هي_____

الطرف الأول: وافق بناء هذه الأرض الخالية حسب المواصفات التي أتى بها الطرف الثاني.

البند الثاني: مواصفات البيت المستصنع[2]

للبيت المستصنع المواصفات الآتية:

---

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

٢ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

١- الجدار الخارجي لبن من النوعية الثقيلة التركية.

٢- الجدار الداخلي لبن من النوعية العادية.

٣- منيع من النوعية الخاصة (bacwayne).

٤- السقف من النوعية المزخرفة.

٤- الأرضية من النوعية ٣٠ x ٣٠ عماني أو إماراتي.

٥- الأبواب من الخشب من النوعية الأصلية.

٦- الشبابيك من الحديد لها حديد مانع السرقة القوي.

٧- القاعة ليس لها أرضية بل لها تسوية وترميم.

البند الثالث: عدد المبلغ الممول لبناء البيت الموصوف

اتفق الطرفان أن يكون المبلغ المعد لبناء هذا البيت (٤٩,٥٣٨$) تسع وأربعين ألف وخمسمائة وثماني وثلاثين دولار.

هذا المبلغ مكون من قيمة المعدات للبناء، وتمويل بناء المهندسين، وتمويل الخدمات العامة، وتمويل الرخصة للبناء من الدولة والفائدة للطرف الأول.

البند الرابع: المدة المحدد للبناء[١]

اتفق الطرفان أن تكون المدة المحددة لبناء هذا البيت ثلاثة أشهر ٩٠يوم ابتداء من ٢٠١٨/٥/١م.

البند الخامس: كيفية دفع المبلغ المعد لبناء البيت

اتفق الطرفان أن يدفع الطرف الثاني(المستصنع) المبلغ بالطريقة الآتية:

١-٣٥% مبلغ البناء المعدل (١٧,٣٣٨.٨) يدفع وقت توقيع العقد مقدما.

٢- ٣٥% مبلغ البناء المعدل (١٧,٣٣٨.٨) يدفع إذا بلغ بناء البيت السقف الأعلى.

٣- ٢٠% مبلغ البناء المعدل (١٢,٣٨٤.٥) يدفع إذا تمت بناء البيت.

٤- ١٠% مبلغ البناء المعدل (٢,٤٧٦.٩) يدفع بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تسليم مبنى البيت

البند السادس: واجبات الطرف الأول(الصانع)

إن واجبات الطرف الأول هي كالتالي:

أ- تنفيذ بناء البيت بالوقت المحدد له، وبالمواصفات المحدد كما وافقت إدارة البنك.

---

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

ب- حفظ وتقوية المعدات لبناء البيت، كما هو المعروف لمواد البناء المعدة لتنفيذ بناء البيوت.

البند السابع: واجبات الطرف الثاني(المستصنع)

الواجبات والمسؤوليات للطرف الثاني(المستصنع) هي كالتالي:

١- دفع جميع مبلغ البناء المعد للبناء كما هو الموضح لبند دفع المبلغ المذكور أعلاه.

البند الثامن: الواجبات الذي يأتي من تأخر إكمال بناء البيت[١]

١- إن لم ينفذ الطرف الأول، ما اتفق عليه من بناء البيت في الوقت المحدد، وشق عليه ذلك، يحق للطرف الثاني، أن يطلب إكمال البناء من شركة أخرى.

٢- إن تأخر الطرف الأول تسليم المفتاح يحق للطرف الثاني تعويض ١٥$ كل يوم على غرفة.

البند التاسع: المصائب الطبيعة

إذا جاءت المصائب الطبيعية الربانية، فإنه يأخذ ما تحكم به الشريعة الإسلامية.

البند العاشر: الخلاف

أي خلاف يدخل بين الطرفين يرجع إلى حله بالشريعة الإسلامية.

الـــعـــاقـــدون:

وكيل الطرف الأول:	وكيل الطرف الثاني:
شركة جرشو للهندسة والمقاولات	سلام بنك
الاسم_____	الاسم _____
التوقيع_____	التوقيع_____
التاريخ_____	التاريخ_____

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

الفصل الثاني: عقد القرض الحسن عند بنك سلام

فقد جاءت الشريعة الإسلامية لترسخ مبدأ التعاون والتكافل بين جميع المسلمين، وحثت ورغبت على ذلك، وعدته قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، الذي أجزل الثواب لمن يقوم بمد يد المساعدة لغيره؛ لتفريج كربه، ولكشف غمه، فقال النبي ﷺ: «مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[1].

ومن تلك الأمور التي رغبت بها الشريعة الإسلامية القرض الحسن، بل وحثت عليه وندبت المؤمن للقيام به إذا ما طلب منه أخوه شيئًا؛ ليستعين به على قضاء حاجة من حوائجه.

وفي نفس الوقت حثت المقترض على الوفاء بدينه وسد ما عليه، إبراء لذمته مما شغلت به، ونهته عن المماطلة في سداد الدين إن تيسر له ذلك؛ لأنه إن وقعت المماطلة من الواجد كان ذلك إحجامًا من المقرضين عن إقراض غيرهم. ولقد وضعت الشريعة الإسلامية أسسًا معينة تُكفل مصلحة الطرفين المقرض والمقترض على حد سواء، وشرعت من الأحكام ما يكفل الحفاظ على مال المقرض، ويكفل انتفاع المقترض بما أخذه من مال؛ لينتفع به على أن يقوم برد بدله، وبناء على ما تقدم ذكره قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم القرض، ومشروعيته، وحكمته في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: حكم عقد القرض الحسن، وأنواعه، وأركانه، وشروطه

المبحث الثالث: وثائق القرض الحسن، وآثاره، ومقارنته، وتطبيقه عند بنك سلام

---

١ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب تحريم الظلم، رقم الحديث(٦٧٤٣) ج٦، ص١٨.

المبحث الأول: مفهوم عقد القرض الحسن، ومشروعيته، وحِكْمَتِهِ

إن من نعم الله عز وجل على عباده أن جنبهم مآزق الحاجة والاضطرار، ورفع عنهم البؤس والدمار، فيسر لهم السبل التي توصلهم إلى بر الأمان، في كل شأن من شؤون حياتهم، حتى يتسنى لهم العيش في سلام واطمئنان، فقد جاءت الرسالات السماوية مثبتة لما ينفع الناس مزعزعة لما يضرهم، معدلة لما اجتمع فيه النفع والضر، والصلاح والفساد، والإنسان إضافة إلى ارتباطاته الروحية، وطرق إحيائها وممارستها بالجوانب التعبدية الصرفة، فهو مجبول كذلك على ممارسة جملة متنوعة من الارتباطات ومن بين أهم تلك الارتباطات والمعاملات؛ المعاملات المالية، وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بها مراعاة لحساسيتها وأهميتها في آن واحد فعمدت لتنظيمها بأسس متينة تكفل العدالة والمساواة لجميع أطرافها.

و من بين تلك المعاملات، عقد القرض الحسن، وحيث أن هذا العقد معاملة قد ضربت جذورها إلى العهود القديمة إلا أنها وبتسويغ بشري استغلت كطريقه فعالة في استضعاف الضعفاء وأكل مالهم بالباطل فابتعدت عن كل القيم الأخلاقية المفترض التزامها في مثل هذه الحالات؛ ولكي تستمر عملية التوازن بين المصالح والمفاسد، فكان لا بد من ظهور المصارف الإسلامية لتطبق مبادئ الشريعة وتسد مكامن الخلل الموضوعة من قبل المصارف التجارية المنتمية بفعلها وعقلها لفكر الغرب وتوجهاته، وبدأت بالفعل المصارف الإسلامية بهذا الدور، وأصبحت واقعا ملموسا وجزءا من النظام المصرفي الدولي، واستقطبت أموالاً كثيرة ما كانت لتخرج لولا التوجه الإسلامي من قبل المصارف، وبدأت هذه المصارف تمارس دورها في التنمية منذ عدة عقود، وتقدمت خدماتها المصرفية وأساليب تمويلها، وأحد هذه الأساليب هو القرض الحسن الذي يمتلك أثرا إيجابيا على حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قابليته للتطبيق في نطاق المؤسسات المالية والمصرفية المعاصرة، ولتوضيح ما سبق قد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القرض لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: مشروعية القرض الحسن في الشريعة الإسلامية

المطلب: الحكمة في مشروعية القرض الحسن

المطلب الأول: تعريف القرض الحسن لغة واصطلاحا

أولا: القرض لغة

وردت عدة معان للقرض، منها: المضاربة والغيبة والفناء، ومنها: ما أسلف الإنسان من إساءة، أو إحسان، وما يقوم به من عمل يلتمس الجزاء عليه، ومنها ما تعطيه من مالك لغيرك على أن يقوم برده إليك[1]. والمعنى الأخير هو المقصود في بحثنا إن شاء الله.

ثانيا: القرض اصطلاحا

عرف الفقهاء القرض بتعريفات متعددة اختلفت ألفاظها، وسنقوم بإيراد تلك التعريفات على النحو التالي، بحسب المذاهب الفقهية حسب تقدمها:

١- مذهب الأحناف

عرف الأحناف القرض بقولهم: "عقد مخصوص يرد على دفع مثلي لآخر ليرد مثله"[2]. وعرفوه تعريفا آخر بقولهم: "ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه"[3].

٢- مذهب المالكية

عرف المالكية القرض بعدة تعريفات نذكر منها: " دفع متمول في عوض غير مخالف له ولا عاجلا تفضلا فقط"[4]. وعرفوه بقولهم أيضا: " دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه، ثم يتخير في رد مثله أو عينه على ما كان على صفته"[5].وبقولهم: " دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط"[6].

---

١ لسان العرب، لابن منظور، المرجع السابق، ج٧، ص٢١٦، ومختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المرجع السابق، ص٥٢٨.

٢ حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص١٦١.

٣ **حاشية الطحاوي** على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، بدون الدار والمكان، سنة (١٢٨٢هـ)، ج٣، ص١٠٤.

٤ الخرشي على مختصر سيد خليل، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٩.

٥ **الذخيرة**، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، الناشر دار الغرب، بيروت، (١٩٩٤م)، ج٥، ص٢٨٦.

٦ **جواهر الإكليل**، صالح عبد السميع الآبي، المكتبة الثقافية، بيروت، بدون الطبعة والتاريخ، ج٢، ص٧٥، وشرح منحل الجليل، المرجع السابق، ج٥، ص٤٠١.

٣- مذهب الشافعية

عرف الشافعية القرض بقولهم: "تمليك الشيء على أن يرد بدله"[١].

وعرفه بعضهم بقولهم: "تمليك الشيء على أن يرد مثله"[٢]. وعرفه بعضهم بقولهم: القرض هو: "ما تعطيه من المال لتتقاضاه"[٣].

٤- مذهب الحنابلة

عرف الحنابلة القرض بقولهم: " دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله"[٤].

أو هو دفع المال إرفاق لمن ينتفع به ويرد بدله"[٥].

التعريف المختار: بعد عرض تعريفات الفقهاء للقرض يمكن تعريف القرض بأنه:" تمليك مال، ليرد بدله، دون زيادة"[٦].

شرح التعريف:

القرض: تمليك مال فيكون التمليك من المقرِض للمقترض، وينبغي أن يكون المعقود عليه مالا.

ليرد بدله: فإن كان المال مثليًا رد مثله حقيقة وصورة، وإن كان قيميًا رد مثله صورة فقط.

دون زيادة: مشروطة أو متعارف عليها؛ فإن شرط المقرِض الزيادة فسد العقد، وإن جرى العرف بها فكذلك؛ لأن المعروف عرفًا كالمشرط شرطًا.

---

١ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص١١٥.

٢ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الشيخ سليمان الجمل، المرجع السابق، ج٣، ص٢٥٤.

٣ المجموع شرح المهذب، للنووي، المرجع السابق، ج١٢، ص٢٥٣.

٤ المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، المرجع السابق، ج٤، ص٢٠٤.

٥ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، المرجع السابق، ج٥، ص٣٦.

٦ **القرض الحسن حقيقته وأحكامه**، لدكتور أحمد حسن، قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه، كلية الشريعة جامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق، للعلوم الاقتصادية والقانونية، (المجد، ٢٣، العدد الأول، ٢٠٠٧م)، ص٥٥٠.

الـــخـــلاصـــة:

يتضح لنا من خلال ما سبق من تعاريف الفقهاء للقرض بأنها تكاد متقاربة في معناها ومضمونها وإن اختلفت في ألفاظها وظاهرها، ومما يجمع بينها من معان: أنها دلت على أن عقد القرض هو عقد تبرع ببذله صاحبه مبتغيا به القربة إلى الله لينتفع به غيره، كما اتفقت تلك التعاريف على أن محل العقد يكون في المثليات، واتفقت أيضا على وجوب رد الشيء المقترض.

الـــمطلب الـــثاني: مشروعية عقد الـــقرض الـــحسن فـــي الـــشريعة الإســـلامية

القرض مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على إقراض الفقراء والمحتاجين، ورفع العوز عنهم، وتفريج كربهم، وأوضحت ما أجزله الله عز وجل من ثواب عظيم لمن يقرض المسلم قرضا حسنا كثيرة، وكذلك الأحاديث النبوية التي تحث على إقراض المحتاجين، وسنقوم بإيراد بعض تلك النصوص القرآنية والنبوية الدالة على ذلك.

أولا: القرآن الكريم

وردت آيات في أكثر من موطن في القرآن الكريم تدل على مشروعية القرض منها:

١- قوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾[1].

وجه الاستدلال: فإقراض الله الموصوف بالغني، والغني من عباده قد خاطبنا بأن القرض الحسن موجب كالعمل الصالح بالمضاعفة أضعافا كثيرة، لمن قام به، والجزاء طبعا بإثابة فاعله ثوابا جزيلا[2].

وقد دلت الآية على عظم رتبة الغني حيث سأل من القرض، ولكن رتبة الغني في هذا أعظم؛ لأنه سئل لأجله القرض، وقد يسأل القرض من كل أحد، ولكن لا يسأل لكل أحد، ويقال القرض الحسن لا يعطى، وإنما يعطى على شهود[3].

---

١ الآية رقم(٢٤٥) من سورة البقرة.

٢ **القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي**، محمد نور الدين أردنية، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، (٢٠١٠م)، ص١٨.

٣ **تفسير القشيري**، القشيري، لطائف الإشارات، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٠٠٠م)، ج١، ص١١٢.

٢- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ﴾[١].

وجه الاستدلال: أن الآية حثت على الإنفاق في سبيل الخير كما ورد في تفسير أيسر التفاسير قال:" أي أنفقتم في سبيله ترجون الجزاء منه تعالى على نفقاتكم في سبيله، زيادة على الزكاة الواجبة والعامة في الإنفاق، وفي تزكية النفس والإيمان وصالح الأعمال.وفي الآية أيضا: الحث على الوفاء بالالتزامات الشرعية"[٢].

٣- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾[٣].

وجه الاستدلال: قال القرطبي في تفسيره:"﴿ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾[٤]، بالصدقة والنفقة في سبيل الله، قال الحسن البصري[٥]: "كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع. وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا"[٦].

---

١ من الآية رقم (١٢) من سورة المائدة.

٢ **أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير**، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، (ط٥، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ج١، ص٦٠٥، ٦٠٧.

٣ الآية رقم (١٨) من سورة الحديد.

٤ الآية رقم (١٨) من سورة الحديد.

٥ هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان، ومولى لبعض الأنصار، ولد بالمدينة سنة ٢١هـ، وكانت أمه ترضع لأم سلمة، رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم، كان شجاعا، جميلا، ناسكا، فصيحا، عالما، شهد له أنس بن مالك وغيره، وكان إمام أهل البصرة، كان أولا كاتبا للربيع بن سليمان والي خراسان، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز، ثم استعفى، نقل عنه أنه قال بقول القدرية، وينقل أنه رجع عن ذلك، وقال: الخير والشر بقدر، توفي رحمه الله سنة ١١٠هـ، **راجع:** تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج ٢، ٢٤٢،٢٧١، والأعلام للزركلي، المرجع السابق، ج٢، ص٢٤٢، **وآداب حسن البصري في زهده ومواعظه**، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق: سليمان الحرش، دار الصديق، بيروت، (ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م)، ص١٢وما بعدها.

٦ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، المرجع السابق، ج١٧، ص٢٥٢.

يقول القشيري[1] في تفسيره: "بأن القرض الحسن ما يكون في وجه حلال، ثم عن طيب قلب، وصاحبه مخلص فيه، بلا رياء يشوبه، وبلا منٍ على الفقير، ولا يكدره تطويل الوعد، ولا ينتظر عليه كثرة الأعواض

والمضاعفة ﴿ يُضَٰعَفُ ﴾ يضاعف الله الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله.والأجر الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾، ثواب كبير حسن والثواب الكريم لا يضمن بأقصى الأجر من الطاعة وإن قلت"[2].

٤- قوله تعالى:﴿ إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾[3].

٥- قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ ﴾[4].

وجه الاستدلال: استعملت الآيتين لفظ القرض ومشتقاته، المتأمل فيهما يجد أنهما استعملت هذا اللفظ بما فيه من نفع الآخرين، والبر والإحسان بهم، وخاصة إرفاق المحتاجين للقرض، مع ابتغاء الثواب من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد نسب القرض إلى نفسه، وكنى عن الفقير على ذاته العليا؛ وذلك ترغيبا في الصدقة؛ لعلمه عز وجل بأن دواعي البذل في الصالح العام -ومنها تفريج الكرب عن الفقير- ضعيف في نفوس كثير من الناس، فأراد الله أن يستفز النفوس بهذا التشبيه فسماه قرضا لله[5].

---

١ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة، أبو القاسم، النيسابوري، القشيري الشافعي، ولد سنة ٣٧٦ه، وهو من بني قشير بن كعب. الملقب زين الإسلام، شيخ خراسان في عصره، فقيه، أصولي، محدث. حافظ، مفسر، متكلم، أديب، ناثر، ناظم، من تصانيفه: "التيسير في التفسير، ويقال له "التفسير الكبير"، و "الرسالة القشيرية"، ولطائف الإشارا، توفي رحمه الله سنة٤٦٥هـ، راجع: طبقات السبكي، المرجع السابق، ج ٣ ص ٢٤٣، وتاريخ بغداد، المرجع السابق، ج١١، ص٨٣، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج٤، ص١٨، ومعجم المؤلفين، المرجع السابق، ج٦، ص٦.

٢ تفسير القشيري، لطائف الإشارات، المرجع السابق، ج١، ص٢٨٧، ٢٩٠.

٣ الآية رقم (١٧) من سورة التغابن.

٤ من الآية رقم (٢٠) من سورة المزمل.

٥ **تفسير المراغي**، أحمد مصطفى المراغي، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، (ط١، ١٣٦٣هـ/١٩٤٦م)، ج٥، ص٢١١.

يقول ابن كثير[1] رحمه الله في تفسيره: "أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه ونزل ذلك مترلة القرض له"[2].

الـــخلاصـــة:

يتلخص من الآيات الواردة عن ذكر القرض وما قاله المفسرون من معان ما يأتي:

١- الخطاب الإلهي في مستهل الآيات يحمل أسلوب استفهام ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى ﴾، ﴿ إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ ﴾ أسلوب شرط، ﴿ وَأَقۡرَضُواْ ٱللَّهَ ﴾ أسلوب طلب مع ترغيب.

٢- كلمة قرض قد حددها سبحانه وتعالى بصفة الحسن ﴿ قَرۡضًا حَسَنًا ﴾.

٣- جزاء القرض الحسن مضاعفة الثواب أضعافًا كثيرة ﴿فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ﴾ ﴿ يُضَٰعَفُ لَهُمۡ ﴾، ﴿ يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ ﴾.

٤- في الدليل الأخير نجد أن الله جلّ و عزّ قد أتبع إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ وهما ركنان أساسيان من أركان الدين الإسلامي بقوله ﴿وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا﴾ و الرابط هنا واو العطف التي تفيد معنى المرافقة، و في هذا إعلاء من شأن القرض الحسن وكأنه ركن من أركان ديننا الإسلامي[3].

---

١ هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز: أبو معبد، المكي الداري، ولد سنة ٤٥هـــ، وكان إمام أهل مكة في القراءة، وأخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن السائب، ومجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الله القسط، وإسماعيل بن مسلم، وجرير بن حازم، وغيرهم، وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد، قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات، سنة ١٢٠هـــ، رحمه الله وقال سفيان بن عيينة: حضرت جنازة ابن كثير الداري سنة عشرين ومائة، وهو أحد القراء السبعة، وهو فارسي الأصل، من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم، والتكميل وأحكام التنبيه وطبقات الشافعية وغيرهم، **راجع: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد**، محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م)، ج١، ص١٧١، ١٧٢، ووفيات الأعيان، المرجع السابق، ج١، ص٢٥٠، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج ٤، ص ١١٥.

٢ تفسير القرآن العظيم، لاين كثير، المرجع السابق، ج٤، ص٤٦٣.

٣ القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، محمد نور الدين أردنية، المرجع السابق، ص٢٢.

ثـــانيا: الـــسنة الـــمطهرة

وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية القرض، والحث عليه، والترغيب فيه، منها:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ». فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»[١]. وفي رواية: عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»[٢]. معنى استلف: اقترض، البكر: الصغير من الإبل، خيارا: مختارا، رَباعا: بفتح الراء، الجمل الذي دخل في السنة السابعة والأنثى رباعية[٣].

وجه الاستدلال: قال ابن رسلان[٤]: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه ولو كان شيء لما استلف النبي ﷺ[٥]. وقال النووي بشرح صحيح مسلم: " وفي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة، وإنما اقترض النبي ﷺ للحاجة[٦].

---

١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب حسن القضاء، رقم الحديث(٢٢٦٣)، ج٢، ص٨٤٣، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، رقم الحديث(٤١٩٦)، ج٥، ص٥٤.

٢ أخرجه مسلم في صحيحه، باب استلف شيئا خيرا منه، رقم الحديث(٤١٩٢)، ج٥، ص٥٤.

٣ إعلام الأنام شرح بلوم المرام من أحاديث الأحكام للعسقلاني، تحقيق: نور الدين عنتر، دار الفرفور، دمشق، (ط٧، ١٩٩٩م)، ص٦٧.

٤ هو أحمد بن حسين بن حسن بن علي، أبو العباس، الرملي الشافعي، ويعرف بابن رسلان، فقيه شافعي، ولد بالرملة (بفلسطين)، سنة ٧٧٣هـــ، وانتقل في كبره إلى القدس، فتوفي بها، عالم شارك في بعض العلوم، ولزم الإفتاء والتدريس مدة، وأجازه قاضي القضاة الباعوني بالإفتاء، ومن تصانيفه: "صفوة الزبد "منظومة في الفقه، و "شرح سنن أبي داود" و "شرح البخاري "، و " تصحيح الحاوي " فقه، و " شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، توفي رحمه الله ٨٤٤ه، **راجع:** شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، المرجع السابق، ج٧ ص ٢٤٨، والضوء اللامع، للسخاوي، المرجع السابق، ج١، ص ٢٨٢، والأعلام، للزركلي، المرجع السابق، ج١، ص ١١٥، ومعجم المؤلفين، المرجع السابق، ج١، ص ٢٠٤.

٥ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، المرجع السابق، ج٥، ص٣٤٧.

٦ **المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج**، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (ط٢، ١٣٩٢هـــ)، ج١١، ص٣٦.

٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهَا اللَّهُ »[١].

وجه الاستدلال: أكد الحديث أن من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، والمال الذي يؤخذ هو القرض الحسن، والحديث دليل على جواز أخذ أموال الناس بقصد الأداء، والله سبحانه يعين الآخذ المريد الأداء.

٣- عن ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً»[٢].

وجه الاستدلال: إن الحديث دليل على جواز الاقتراض، وحث على الإقراض بذكر أن الإقراض يشبه الصدقة، لمن يقرض مرتين، وأن الصدقة من القربات العظيمة عند الله.

٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَا بَالُ الْقَرْضِ فَضْلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: إِنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ»[٣].

وجه الاستدلال: فالقرض الحسن سلفة لمحض الخير القائم على الشهامة، فقد يستعفف بعض الناس عن تناول الزكاة حياء وخجلا من شدة الحاجة، أما القرض الحسن فإنهم ينالون ما فيه سدا لحاجتهم مع صيانة حيائهم وعزتهم وكرامتهم[٤].

---

١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، رقم الحديث(٢٢٥٧)، ج٢، ص٨٤١.

٢ أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب القرض، رقم الحديث(٢٤٣٠)، ج٣، ص٥٠٠، قال شعيب الأرناؤوط، حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن يسير، وجهالة قيس ابن رومي.

٣ أخرجه ابن ماجه في سننه، تحقيق شعيب الأرناؤوط، باب القرض، رقم الحديث(٢٤٣١)، ج٣، ص٥٠٠، ٥٠١، قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن أبي مالك.

٤ **القرض ثوابه وأحكامه**، موشلي عمار، دار الألباب، دمشق،(١٩٩٣هـ)، ص٥٣.

الـــخلاصـــة:

تدل هذه الأحاديث مجتمعة على مشروعية القرض، فلو لم يكن مشروعا لما فعله الرسول ﷺ وما حث عليه، وما رغب فيه، وبين النبي ﷺ عظيم الثواب الذي يعطيه الله عز وجل لمن يقوم بذلك، مبتغيا التخفيف عن المسلم رغبة منه بما عند الله عز وجل من أجر وثواب.

ثالثا: الإجـــماع

أجمع المسلمون على جواز القرض، وإن الأمة لا تزال تتعامل به منذ عهد الرسول ﷺ وإلى عصرنا هذا، والعلماء يقرونه من غير إنكار أحد منهم، وقد نقل هذا الإجماع كثير من الفقهاء[1].

رابعا: القياس

قال ابن تيمية وابن القيم الجوزية: "قالوا إن القرض عقد شرع على وفق القياس"[2].

خامسا: المعقول: من المعروف أن الإسلام قائم على مراعاة مصالح العباد، وتحقيقها خاصة في مجال المعاملات والعقود، وذلك إذا لم تُحل حراماً أو تُحرم حلالاً .ومن هذه العقود عقد القرض، والذي كثيراً ما يلجأ إليه الفقراء والمحتاجين والأغنياء أحياناً، وذلك تحقيقاً لحكمة الله في خلق الناس متفاوتين من حيث الغنى والفقر. فكيف يستطيع الفقير والمحتاج أن يسد عوزه وحاجته إذا لم يقترض؟ فالحياة لا تسير ولا تستقيم إلا بذلك، والإنسان بطبعه اجتماعي يميل إلى الآخرين، ويحتاج إليهم ومن صور هذا الاحتياج الاقتراض منهم[3].

الـــخـــلاصـــة:

وقد نال القرض بذلك الشرعية الكاملة، فنلاحظ أن الاقتراض وضع في مكانه المناسب من نظرالصحابة، وغيرهم من الأمة، و لم يجدوا أي حرج في الاقتراض أو الإقراض.

---

١ المغني لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٣٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣١٢، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، المرجع السابق، ج٣، ص١٥٧، ونيل الأوطار، للشوكاني، المرجع السابق، ج٥، ص٢٢٩.

٢ مجموع فتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، المرجع السابق، ج٢٠، ص٥١٤، و إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية، المرجع السابق، ج١، ص٣٩٠..

٣ **أحكام التصرف في القروض في الفقه الإسلامي**، رائد أحمد خليل سالم، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، في جامعة الخليل، (١٤٣٣هـ/٢٠١٢م)، ص٥٠.

المطلب الثالث: الحكمة في مشروعية عقد القرض الحسن

للقرض حِكَمٌ وفوائد جليلة شرع القرض لأجلها، ففيه تعويد للإنسان على البذل والعطاء، ونزع بذور الشح والبخل من نفسه، كما أن فيه إبرازا لمبدأ الأخوة بين المسلمين الذي ينبغي أن يسود على المجتمع المسلم، تحقيقا وتطبيقا لقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾[1]، والأخوة تقتضي وجوب التعاون بين المسلمين في حل مشاكلهم، كما أن مشروعية القرض تحقيقا وتطبيقا لمبدأ التكافل والتعاون، الذي ينبغي أن ينشأ بين المؤمنين الذين بعضهم أولياء لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾[2]، وتطبيقا لمبدأ الذي أرساه الله في القرآن الكريم ألا وهو مبدأ التعاون على البر والتقوى بين المسلمين بقوله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ﴾[3].

فالقرض فيه تعاون، وفيه تكافل يبدوا واضحا جليا في المجتمع المسلم، كما أن في القرض تحقيقا على المقترض، وتفريجا لكربه، فالمسلم بالقرض يرفع العوز والحاجة على أخيه المسلم، وفي نفس الوقت يرجع إليه ماله دون نقصان، ويتحصل على ثواب الآخرة، وعلى رضا الله عز وجل مما يؤدي إلى زرع المحبة والألفة في القلوب[4]، وفي ذلك يقول النبي ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا، نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»[5].

---

١ من الآية رقم (١٠) من سورة الحجرات.

٢ من الآية رقم (٧١) من سورة التوبة.

٣ من الآية رقم (٢) من سورة المائدة.

٤ **أحكام رد القرض في الفقه الإسلامي**، سامي محمود أبو عرجة ومازن مصباح صباح، مجلة الجامعة الإسلامية، (سلسلة الدراسات الشرعية)، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، ص١٠٣، ١٤٨، يونيو٢٠٠٥، ص١١٠.

٥ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم الحديث، (٧٠٢٨)، ج٨، ص٧١.

المبحث الثاني: حكم عقد القرض الحسن، وأنواعه، وأركانه، وشروطه

فقد جاءت الشريعة الإسلامية منظمة لشروط وأحكام القرض الحسن حتى يكتمل الغرض الذي وجد لأجله وهو أنه عقد إحسان وإرفاق ولن يخرج عن هذا الإطار لأي سبب كان فحرمت الربا ومنعت كل ما قد يؤدي إليها. هذا وبنشأة البنوك واعتمادها على هذا العقد في جل معاملاتها حتى بعد توسعها وتطورها مع ارتكازها بالموازاة مع ذلك على عنصر الفائدة -الربا- جعل وظائف البنوك رغم وجاهة وأهمية دورها الاقتصادي قاصرة على المبالغة في اهتمامها بعنصر الفائدة على حساب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحقيقة التي لا تخفى على أحد أن بوادر البشرى قد ظهرت بظهور مجموعة من البنوك الإسلامية نهضت لاستبدال المعاملات البنكية الربوية بنظيراتها من المعاملات التي أخضعت تصاميمها لما يوافق أحكام التشريع الإسلامي في جانب المعاملات المالية، والذي يهمنا بسطه في هذا المبحث هو ذكر أنواع القرض الحسن، وحكمه وأركانه وشروطه، وأن في زمنا الحاضر قد كثر فيه الفساد، وعمت الآفة على الاقتصاد، وقل الإحسان على رجال الأموال، وأن القرض الحسن من الإحسان المحض، الذي يرجى ثوابه من الله في الآخرة، وقد تكلم الفقهاء على حكم القرض الحسن بما فيه الكفاية، وقيدوا له أركانا وشروطا كالعقود الأخرى، علما أن عقد القرض الحسن من العقود التي تكاد أن تنقرض عن التداول بين الناس، وخاصة من البنوك، نظرا لحب الناس الفائدة والعائد السريع في الدنيا، وغفلتهم بالثواب الجزيل من الله عند إعطاء المحتاج القرض الحسن، ونظرا لهذا تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحكم التكليفي لعقد القرض الحسن في الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني: أنواع القرض الحسن في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث: أركان عقد القرض الحسن في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: شروط عقد القرض الحسن في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: الحُكم التكليفي لعقد القرض الحسن في الشريعة الإسلامية

إن القرض الحسن له حكم شرعي يدور حول الأحكام الخمسة المعروفة، كما له تكييف فقهي، وبناء على هذين الأمرين قسمت هذا المطلب إلى فقرتين.

الفقرة الأولى: الحكم التكليفي للقرض الحسن

١- إن القرض الحسن يكون مرة **واجبا** في حق المقرض إذا كان المقترض مضطرا إليه؛ لتخليص ضائقة مالية[١].

٢- وكذلك يكون **مندوبا** في حق المقرِض، مباح للمقترض، من حيث الأصل[٢]. أما إنه مندوب إليه في حق المقرِض فللنصوص الدالّة على مشروعيته[٣]، وهي ترغب فيه، ولا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلمًا أو غيره؛ لأن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين، ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم، والصدقة عليهم جائزة، وإطعام المضطر منهم واجب[٤].

٣- ويحرم الإقراض مرة على غير مضطر للاقتراض إن لم يرد وفاءه من سبب ظاهر ما لم يعلم المقرض بحاله، كما يحرم على من أخفى غناه وأظهر فاقته؛ لعدم حاجته، ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حرم أيضًا؛ لما فيه من التدليس والتغرير[٥].

٤- ويكون القرض مكروها، إذا غلب على الظن أن المقترض سينفقه على مكروه؛ لأنه حينئذ يكون عونا على ارتكاب المكروه[٦].

٥- ويكون الإقتراض **مباحا** في حق المقترض، فإنه ليس من المسألة، إذ لا كراهة في طلب القرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض، وإن كان القرض مكروهًا لما كان النبي ﷺ يستقرض، كما مر

---

١ **القرض المصرفي**، دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمد علي محمد أحمد البنا، ص١٣٧.

٢ منح الجليل، للعليش، المرجع السابق، ج٥، ص٤٠١، ونهاية المحتاج في شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٠، والمغني، لابن القدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٦، ص٢٢٩.

٣ الأحاديث التي تحث على القرض التي مرت بنا قريبا.

٤ **حاشية الشبراملسي** على نهاية المحتاج، نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٢م)، ج٤، ص٤٢١.

٥ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢١.

٦ **القرض المصرفي**، دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمد علي محمد أحمد البنا، ص١٣٧.

في حديث أبي رافع ﷺ[1] الذي مر بنا قريبا؛ ولأن المقترض يقترض على أن يرد عوضه فأشبه الشراء بدين في ذمته[2].

الـــخـــلاصـــة:

إن أصل الإقراض مندوب، لما فيه من الأجر والثواب العظيم الواردة في هذا الإقراض، وإن كانت تجري على القرض الأحكام الخمسة التكليفية من الواجب والمندوب والمحرم والكراهة والمباح، ويأخذ الأحكام الأخرى غير المندوب، لعلل تتعلق به، أما الأصل فإن الإقراض مندوب، للآيات والأحاديث الواردة في ذلك الأمر.

الـــفقرة الـــثانية: التكيـــيف الـــفقهي للـــقرض الـــحسن

يقصد بالتكييف الفقهي للقرض أنّه من عقود التبرعات أو المعاوضات، ولا خلاف بين الفقهاء أن القرض ليس من التبرع المحض الذي لا يرد بدله كالهبة والوصية، وأنّه ليس بمعاوضة محضة يقصد فيه المكاسبة، والوصول إلى أوفر الحظوظ، بل هو بين ذلك، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في ذلك وإن كان المعنى لا خلاف فيه.

فالحنفية[3] والمالكية[4] يرون أن القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء، والشافعية يقولون القرض فيه شائبة تبرع وشائبة معاوضة فهو ليس بتبرع محض ولا بمعاوضة محضة[5].

وقد استدل الحنفية على أنّه تبرع ابتداء أنّه يصح بلفظ الإعارة[6]، واستدل الشافعية على أنّه ليس بمعاوضة محضة؛ لأنّه لو كان معاوضة محضة لجاز للولي قرض مال موليه من غير ضرورة واللازم باطل[7].

---

١ سبق تخرجه: ٣٢٣، ٣٣٧

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٣٠.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٢، ص١٢.

٤ **الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني**، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، ج٢، ص١٤٤.

٥ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٣، ٢٢٤.

٦ رد المحتار على الدرر المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٢٨٧.

٧ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٤.

الـــخلاصـــة:

إن حكم القرض الحسن يدور حول الأحكام الخمسة، من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والراجح عند الفقهاء أن القرض الحسن هو مندوب، وبعد التكيف الفقهي يظهر أن القرض الحسن ليس عقد تبرع محض، وليس من عقود المعاوضات المحضة، والظاهر أن القرض الحسن فيه شائبة تبرع وشائبة معاوضة كما قال الشافعية.

الـــمطلب الـــثاني: أنـــواع الـــقرض الـــحسن فـــي الـــفقه الإســـلامي

إن أنواع القرض الحسن ننظر منها عدة جوانب فمنها:

من حيث المقصد أو الجهة القائمة به أو الغرض منه، أو من جهة الوقت، فهي أربعة أنواع.

فمن جهة المقصد ينقسم إلى ثلاثة[1]:

١- ما أريد به وجه الله.

٢- ما أريد به وجه صاحبه.

٣- ما أريد به أخذ الخبيث بالطيب(وهو الربا).

فالأول: هو الطيب الحسن الخالص، والثاني مقصوده استرضاء صاحبه وتطييب نفسه، فمن مقرض رضاه وطيب نفسه .والثالث هو الحرام المذموم.

ومن جهة من يقوم به يتقسم إلى اثنين:

القرض الأهلي والقرض الرسمي أو المصرفي.

فالأول: هو الذي تعارف عليه الناس قديماً ويجري بيتهم في معاملتهم ومعايشهم وهو المسطور تفصيله في كتب الفقه، لتعمقه بالأموال والرفق للناس، ويكون من شخص مليء (غني)إلى آخر محتاج، وذلك من غير ضمان في الغالب.

وأما الثاني: فهو الذي يكون بين الحكومات، وبين الأفراد والمصارف وهو المعروف بلوائحه وقوانينه الضابطة له، وقد يكون بفائدة وقد لا يكون.

---

١ **القرض الحسن ودوره في تمويل المشاريع الصغيرة**، إعداد: الدكتور أحمد محمد عمر باكر، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية، العدد (١٣)، (أبريل ٢٠١٣ م، جمادى الآخر١٤٣٤هـــ)، ص١٥، ١٦.

ومن جهة الغرض منه يتقسم إلى اثنين كذلك:

قرض استهلاكي وقرض إنتاجي.

فالأول: ما قصد الشخص من طلبه استخدامه في سمع وخدمات.

والثاني: ما قصد صاحبه به استعماله في مشروع منتج يدر دخلا.

ومن جهة الوقت فهو قسمان:

دائم ومؤقت.

فالأول: فالدائم هو ما كان بالمفهوم القرآني المتقدم ذكره، من إرادة صاحبه ثواب الدار الآخرة من غير نيل عوض عاجل في الدنيا كما فعل أبو الدحداح[1] وحديث أبي الدحداح ما رواه أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقَيِّمُ حَائِطِي بِهَا[2]، فَأَمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقَيِّمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ»، فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ: بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي، فَفَعَلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي، فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ[3]، دَوَّاحٍ[4]، لَأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ» - قَالَهَا مِرَارًا، قَالَ:

---

١ ثابت بن الدحداح: صحابي من بلي كان حليفًا لبني عمرو بن عوف من الأوس، شهد مع النبي صلى الله عليه، غزوة أحد، فلما رأى هزيمة المسلمين، وسمع منادي قريش يدعي أنه قد قُتل النبي صلى الله عليه وسلم محمد، قال:«يا معشر الأنصار إن كان محمد قتل، فإن الله حي لا يموت فقاتلوا عن دينكم»، فاجتمع عليه عدد من الأنصار، فحمل عليهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب في كتيبة من قريش، فقتلوهم، وكان هؤلاء آخر من قُتل من المسلمين يومها. إلا أن الواقدي قال بأنه لم يمت يومها، وإنما جُرح ثم برأ من جراحاته، ومات على فراشه بعدما انتقض بعض جراحاته بعد عودة النبي محمد من صلح الحديبية وشهد النبي محمد جنازته، توفي رحمه الله سنة ٣ هـــ، **راجع**: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، دون الطبعة والتاريخ والمكان، ج١، ص٢٦٧.

٢ **الْحَائِطُ**: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ، وَهُوَ الْجِدَارُ، **النهاية في غريب الحديث والأثر**، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: محمد محمود الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة بدون، ج١، ص٤٦٢.

٣ **الْعِذْق** بِكَسْرِ الْعَيْن، هُوَ الْعُرْجُون بِمَا فِيهِ. فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، (ج ٢، ص ١٣٨.

٤ **الدَّوّاح**: هو العظيم، الشديد العلو، وكل شجرة عظيمة: دوحة، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن أثير، المرجع السابق، ج٢، ص١٣٨.

فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَتْ: رَبِحَ (الْبَيْعُ)[1].

ومن جهة مدة القرض ينقسم إلى قسمين[2]:

النوع الأول: قروض مؤبدة وهي التي لا تحدد الدولة فترة زمنية لسدادها، وتلتزم الدولة بدفع ما ترتب عليها من فوائد .ويفهم من هذا التعريف أن المقترض هو الذي يحدد وقت السداد وليس للمقرض أن يعترض.

النوع الثاني: القروض المؤقتة وهي التي تحدد الدولة موعداً لسدادها تتفق عليه مع المقرض وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام قروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة الأجل وقروض طويلة الأجل .

ومن جهة الاستعمال ينقسم القرض الحسن إلى قسمين[3]:

النوع الأول: قروض استهلاكية وهي التي تنفق على السلع الاستهلاكية والخدمات دون أن تستغل في الإنتاج.

النوع الثاني: قروض إنتاجية وهي التي تستغل في كل ما ينتج من بناء المشاريع الصناعية والزراعية.

ومن جهة المقرضة يتنوع القرض الحسن إلى نوعين[4]:

النوع الأول: القروض الداخلية وهي التي تأخذها الدولة من مواطنيها ومؤسساتها الداخلية

النوع الثاني: القروض الخارجية وهي التي تأخذها الدولة من الدول الأخرى ومن الهيئات والبنوك الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.

---

١ **الجامع الصحيح للسنن والمسانيد**، صهيب عبد الجبار، تاريخ النشر(٢٠١٤م)، ج١٦، ص٢٩٥، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، **وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان**، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، (ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م)، رقم الحديث(١٩٢٧)، ج٢، ص٣٩٣.

٢ **موسوعة الاقتصاد الإسلامي**، عبد المنعم الجمال، ص٧٠٢.

٣ **أحكام التصرف في القرض في الفقه الإسلامي**، رائد أحمد خليل سالم، رسالة ماجستير في جامعة خليل، في القضاء الشرعي، (١٤٣٣هـ/٢٠٠١٢م)، ص٩٦.

٤ **مبادئ الاقتصاد العام**، حامد دراز مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، (ط١، ١٩٨٤م)، ج٢، ٢٤٧.

ومن جهة إرادة المقرض يتنوع إلى نوعين[1]:

النوع الأول: القروض الإجبارية وهي التي تجبر الدولة الأغنياء على تقديمها للدولة بسبب الأزمات والمحن التي تمر بها الدولة.

النوع الثاني: القروض الاختيارية وهي التي لا تجبر الدولة مواطنيها على تقديمها للدولة[2].

المطلب الثالث: أركان القرض الحسن في الفقه الإسلامي

أركان القرض عند جمهور الفقهاء أربعة الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، وعند الحنفية الركن هو الصيغة فقط، أما العاقدان والمعقود عليه فمن مقومات العقد، وهذا الخلاف بين الحنفية، والجمهور في كل أبواب المعاملات المالية، ونسير على طريقة الجمهور إن شاء الله.

أركان القرض:

وللقرض كما ذكر الجمهور أربعة أركان ونعرض كل ركن وشرطه.

الركن الاول: الصيغة

الصيغة: هي الإيجاب والقبول.

ينعقد القرض بالألفاظ الصريحة كلفظي القرض والسلف لورود النص بهما، وينعقد أيضًا بألفاظ الكناية إن دّلت عليها قرينة، وألفاظ الكناية كقوله ملكتك هذا على أن ترد علي بدله، أوخذه ورد بدله، أو أصرفه في حوائجك ورد بدله، فالقرينة هنا دالة على القرض وهي رد البدل؛ فلو قال: ملكتك هذا، و لم يذكر البدل كان هبة[3].

الركن الثاني والثالث: العاقدان (المُقْرِضُ والمُقْتَرِضُ)

شروط العاقدين العامة:

أولا: يشترط في المقرض **أهلية التبرع**، فلا يصح من الصبي والمجنون[4]؛ لأنه عقد على مال على جهة التبرع وهما ليسا من أهل ذلك[5].

---

١ **مالية الدولة العامة**، عبد المنعم فوزي، دار المعارف، الإسكندرية، ص٢٠٧.

٢ **مالية الدولة العامة**، محمد حلمي مراد، مطبعة نهضة، (ط١) ص٢٧٥.

٣ رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٢٨٦.

٤المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج٤، ص٤١.

٥ المهذب في فقه الشافعية، للشيرازي، المرجع السابق، ج٢، ص٨٢، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٣٠.

ثانيا: العقل، هذا الشرط محل اتفاق عند المذاهب الأربعة[1].

ثالثا: التمييز، وهو من الشروط التي اتفق عليها المذاهب الأربعة، حيث قالوا بعدم انعقاد القرض إذا كان أحد العاقدين غير مميز[2].

واختلفوا في استقراض الصبي المميز، والخلاف الأكبر إذا كان الصبي المميز مستقرضا، فذهب الحنفية، والمالكية[3] إلى انعقادها.

رابعا: الاختيار، يشترط لصحة الإقراض والاستقراض أن تتم باختيار العاقدين وهذا باتفاق المذاهب الأربعة[4].

خامسا: البلوغ، اختلف الفقهاء في هذا الشرط فكان لهم أربعة آراء:

١- الحنفية: ذهبوا إلى انعقاد استقراض المميز، ولكنهم أوقفوها على إجازة وليه عند بلوغه[5].

٢- المالكية: قالوا بانعقاد استقراض الصبي المميز غير البالغ، ولكنها لا تلزم إلا برشده وبلوغه[6].

٣- الشافعية: قالوا بعدم صحة استقراض الصبي غير البالغ[7].

٤- الحنابلة: كان لهم تفصيلٌ، حيث أجازوها في حالتين:

---

١ حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، المرجع السابق، ج ٤، ص٥٠٤، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للرعيني، المرجع السابق، ج٦، ص٣١، والمهذب، للشيرازي، المرجع السابق، ج ٢، ص٦، وكشاف القناع على متن الإقناع، البهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٦.

٢ المرجع السابق نفسه.

٣ رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، المرجع السابق، ج ٤، ص٥٠٤، ٥٠٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الرعيني، المرجع السابق، ج٦، ص٣١.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٤، ص٣٢١، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للمرعيني، المرجع السابق، ج٦، ص٤٢، ونهاية المحتاج على المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج١، ص٣٤٢، وكشاف القناع على متن الإقناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٥.

٥ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٤، ص٣٢١.

٦ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٢.

٧ شرح المهذب، للشيرازي، المرجع السابق، ج ١، ص٣٤٢.

الحالة الأولى: إذن وليه. **الحالة الثانية**: أن يكون تصرفه يسيراً[1]، ولا شك أن هذا القيد غير منضبط.

سادسا: الرشد، وفي هذا قال كل من الحنفية، والمالكية[2]، بصحة عقد الاسستقراض من المقرض غير الراشد بشرط إجازة وليه. وذهب كل من الشافعية، والحنابلة[3]، إلى عدم صحة عقد الاستقراض إذا وقع من الصبي غير الراشد، وربطوا صحته بموافقة وليه.

سابعا: التعدد، ويقصد به أن يكون العقد بين طرفين: مقرض ومستقرض فلا يجوز أن يقوم بإجراء العقد شخص واحد[4].

مـــسألـــة:

وإذا أقرض الرجل صبيًا مأذونًا فهو كقرض البالغ عند الحنفية، بخلاف ما إذا أقرض الرجل صبيًا أو محجورًا أو مجنونًا فاستهلكه فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد، ويضمن عند أبي يوسف وهو الصحيح كما ذكره ابن عابدين وعزاه إلى الهندية عن المبسوط[5] ولم يتضح لدي وجه الضمان لتعارض كلام السرخسي فيما يظهر للباحث.

قال السرخسي: "وإذا أقرض الرجل صبيًا أو معتوهًا فاستهلكه فلا ضمان عليه"، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، أما في قول أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك، وهو الصحيح؛ لأنه بمنزلة الوديعة؛ لأنه سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان، وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح وشرط الضمان باطل[6].

---

١ كشاف القناع على متن الإقناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج ٢، ص٦.

٢ تبين الحقائق شرح كتر الدقائق، للزيلعي، المرجع السابق، ج٥، ص١٩٠، ١٩٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للمرعيني، ج٦، ص٣٨.

٣ نهاية المحتاج على المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج ٣، ص٣٨٦، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص١٤١.

٤ رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص٥٠٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للمرعيني، المرجع السابق، ج٦، ص٥٥، ونهاية المحتاج على المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٩٥، ٣٩٦، وكشاف القناع على متن الإقناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٧.

٥ رد المحتار على الدرر المختار، لابن عابدين الحنفي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٩٠.

٦ المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ج١٤، ص٤١.

أما الجمهور: من المالكية والشافعية والحنابلة: يكون عليه الضمان؛ لأن الصبي والعته، لا يمنعان ضمان المتلوف؛ ولأن ضمان المتلف يكون على ولي أمر الصبي والمعتوه[1].

وإذا بطل شرط الضمان فكيف يكون هو الصحيح؟ إذن ينبغي القول بعدم الضمان والله تعالى أعلم.

وإذا أقرض الصبي والمجنون و المال قائم في يد الصبي والمجنون أخذه؛ لأنه عَيْنُ حَقِهِ[2].

الـــخلاصـــة:

واشترط الشافعية في المقترض أهلية المعاملة دون أهلية التبرع[3]، فيصح اقتراض المفلس[4].

و لم أجد للمالكية قولا في شرط العاقد ويبدو أن المسألة تخرج عن الهبة بجامع أن كلا منهما من عقود التبرعات، ولا يوجد للحنابلة قولا في شرط المقترض ويبدو أنهم كالشافعية، يشترطون أهلية المعاملة دون أهلية التبرع وهو أن يكون جائز التصرف.

الـــركن الـــرابـــع: المعقود عليه (المالُ الـــمُقْرَضُ)

ويتم بحثه إن شاء الله من خلال بيان ما يجوز قرضه، وما لا يجوز قرضه، والعلم بالمال المقرض.

أولا: ما يجوز قرضه وما لا يجوز.

واختلف الفقهاء في المال المقترض على قولين عموما:

القول الأول: قول الحنفية

فقال الحنفية: يشترط أن يكون المال مثليًا كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض. ويجوز قرض الخبز وزنًا وعددًا عند محمد وعليه الفتوى، ولا يصح عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية قرض الخبز لا وزنًا ولا عددًا، وروي عن أبي يوسف جواز قرضه وزنًا لا عددًا، ونقل ابن عابدين أن الفتوى على هذا[5].

---

1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، المرجع السابق، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٢.وشرح المهذب،، للشيرازي، المرجع السابق، ج ١، ص٣٤٢. وكشاف القناع على متن الإقناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج ٢، ص٦.

٢ **الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان**، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، (١٤١١هـــ/١٩٩١م)، ج٤، ص٣٦٠.

٣ نهاية المحتاج في شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٥.

٤ حاشية الجمل، لشيخ سلميان، المرجع السابق، ص٥٣.

٥ رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص٢٨٦، ٢٨٧

ولا يصح قرض الذرعيات؛ لأنها تضمن بالقيمة، كما لا يصح قرض الأموال القيمية كالحيوان والعقار وكل متفاوت[1]. ولا يصح قرض المنافع، ولو أقرضه بيتًا وقبضه المقترض ملكه بقرض فاسد[2].

وحجتهم في هذا القول هو ما يأتي:

١- لأن القرض إعارة ابتداء معاوضة انتهاء، ولذلك صح بلفظ الإعارة، وسبب كونه معاوضة انتهاء أنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، وهذا يستلزم رد مثله فلا يكون القرض إلا في المال المثلي.

٢- ولأن المال القيمي لا يجب دينًا في الذمة، فيجب رد عينه ما دام باقيًا، فإن تلف وجبت قيمته.

٣- ولأنه في القرض الصحيح لا يتعين رد عين المال وإن كان قائمًا بل مثله.

٤- وأما الخبز فجاز قرضه عددًا عند محمد تيسيرًا للناس[3].

القول الثاني: قول الجمهور

وقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة[4]: يجوز قرض المثليات من المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، فيجوز القرض في النقود والحبوب والثمار. كما يجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلمًا، وهو ما يضبط بالوصف من العروض والحيوان والأخشاب والأحجار والمعادن، والدليل على صحة قرض الحيوان ما روي عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ «أَنَّ رَسُولَ ﷺ: اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»[5].

والـــراجـــح: ماذهب إليه الجمهور من جواز اسبقراض المثلثات وغيرهم من العروض والحيوان والأخشاب والأحجار والمعادن، وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة الحنفية.

---

١ الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية، المرجع السابق، ج٤، ص٣٦٠.

٢ رد المحتار، ابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص ٢٨٧.

٣ رد المحتار، ابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص ٢٨٧.

٤ القوانين الفقهية، لابن جزى، المرجع السابق، ص١٩٠، والخرشي، المرجع السابق، ج٥، ص ٢٣٢، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المرجع السابق، ج١، ص٣١١، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص١١٩، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المرجع السابق، ج٢، ص١٤٣، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٥، ص ٤٤، والمغني في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٢، ص ١٢٣.

٥ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، رقم الحديث(٤١٩٢)، ج٥، ص٥٤.

المطلب الرابع: شروط عقد القرض الحسن في الفقه الإسلامي

لقد سبق الحديث عن أركان القرض، وكما أوضحنا سابقا من أركان القرض هي الصيغة، والقرض، والمقرض والمقترض، وبناء على ذلك نبحث في هذه الفقرة شروط هذه الأركان، واختلاف العلماء في بعض الشروط وهي كالتالي:

شروط الصيغة:

يشترط للصيغة عدة شروط ذكرها الفقهاء منها:

الشرط الأول: وجود الإيجاب والقبول: لا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب والقبول بلفظ القرض أو السلف أو أي لفظ يقوم مقامهما ومثال ذلك أن يقول المقرض للمقترض: أقرضتك فيرد المقترض قبلت، أو اقترضت[1].

الشرط الثاني: أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الخبر، وهذه الصيغة باتفاق الفقهاء الأربعة[2].

الشرط الثالث: توافق الإيجاب والقبول؛ لأن التوافق بين إرادتي العاقدين شرط أساسي في عقد القرض، وبهما يتأكد ارتباط الإيجاب والقبول. فإذا ما حدثت مخالفة زال الارتباط التوافق بينهما[3].

الشرط الرابع: عدم رجوع الموجب عن كلامه قبل قبول الطرف الآخر، وهذا يعني أن يبقى الطرف الأول " الموجب " مصراً وباقياً على ما قاله من رغبة في إنشاء العقد وإتمامه حتى يصدر القبول والرضا من الطرف الآخر[4].

الشرط الخامس: سماع أو علم كلا الطرفين بما صدر عن الطرف الآخر. وذلك لأنه لا يتم التوافق بين الإيجاب والقبول، إلا إذا سمع أو علم القابل بما صدر عن الموجب وكذلك الموجب[5].

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٧، ص٣٩٤، ونهاية المحتاج إلى معرفة المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢١٧، والمغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٣٠.

٢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص١٣٣، وشرح الخرشي على سيد خليل، للخرشي، المرجع السابق، ج٥، ص٦، ونهاية المحتاج على شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٧٦، ٣٧٧، وكشاف القناع على متن الإقناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص ٣،٤.

٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٣، ومغني المحتاج إلى شرح المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٣.

٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج٥، ص١٣٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للمرعيني، المرجع السابق، ج٤، ص٤.

٥ فتح القدير، لابن همام، المرجع السابق، ج٥، ص٧٤.

الشرط السادس: اتحاد مجلس العقد. وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون أن يفصل بينهما فاصل، وذلك؛ لأن هذا الفاصل قد يكون إعراض وعدم قبول، وبناء على ذلك فإنه إذا صدر الإيجاب من أحد العاقدين في عقد القرض في مجلس ثم صدر القبول من العاقد الآخر في مجلس آخر فإن عقد الدين لا ينعقد، والسبب في ذلك إنه لا يتصور توافق بين الإيجاب والقبول واتحاد في المجلس مع تعدد المجلس[١].

الشرط السابع: أن لا تكون الصيغةُ معلقةً على شرط لا يقتضيه العقد. ومثال ذلك أن يقول المقرض للمقترض أقرضتك (١٠٠٠) دينار إذا دخل أحمد من هذا الباب[٢].

الشرط الثامن: ألاّ يكون العقد مؤقتا، وهذا الشرط مقبول لا غضاضة فيه إذا كان سبب الدين القرض، أما إذا كان سبب الدين البيع نسيئة فإن العقد لا يصح، وصورة ذلك أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه الدار بـــ (٥٠٠٠)دينار لمدة سنة على أن تردها علي بعد هذه المدة. وهذه الصورة هي ما يعرف ببيع الوفاء[٣].

شـــروط الـــمُقـــْرِضِ:

يشترط للمقرض شروط منها:

١– أن يكون مالكاً للعين المقروضة، أما إذا لم يكن مالكاً لها وتصرف في ملك غيره فلقد اختلف العلماء في صحة هذا العقد ونفاذه على قولين:

القول الأول: الحنفية[٤]والملكية[٥]والحنابلة[٦] في الصحيح قالوا: بأن العقد يقع صحيحاً، ولكن نفاذ العقد مربوط بموافقة المالك.

---

١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، المرجع السابق، ج ٥، ص١٣٧، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب، المرجع السابق، ج٤، ص٢٤٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٤، ص٢.

٢ استنباط الباحث من الشروط الفقهية المتعارفة الكثيرة.

٣رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج ٤، ص٥٠٥، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للدمياطي، المرجع السابق، ج٣، ص٥.

٤ حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٥، ص١٠٧.

٥ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، المرجع السابق، ج٢، ص١٧٢، بتصرف.

٦ المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، المرجع السابق، ج٤، ص١٦.

القول الثاني: الشافعية[1] ورواية عند الحنابلة[2] قالوا: بأن العقد باطل؛ لأن الشارع لم يعط هذا الفضولي الحق في التصرف في ملك الآخرين.

٢- ويشترط للمقرِضِ أيضا أن يكون أهلا للتبرع، أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه؛ لأن القرض فيه شائبة التبرع ،ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة، ولاشترط في قرض الربوي التقابض في المجلس، ولجاز في غيره شرط الأجل، واللوازم باطلة[3].

شروط الـــمُـــقْـــتَـــرِضِ:

الشرط الأول: أن يتمتع المقترض بأهلية المعاملة[4] أي التصرف، وهذا ما اشترطه الشافعية [5].

الشرط الثاني: أن يتمتع المقترض بالذمة، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وبناء عليه قالوا بعدم صحة الاقتراض لشخص اعتباري ليس له ذمة كالمسجد أو المدرسة[6].

شروط الـــمُـــقْـــرَضِ:

للشيء المقرض عند الفقهاء ثلاثة شروط، ولكنهم اختلفوا ي اعتبارها، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون المال المقرض من المثليات، لقد اختلف الفقهاء في مسألة كون المال المقرض من المثليات[7] أومن القيميات على ثلاثة آراء.

الرأي الأول: للحنفية حيث ذهبوا إلى عدم صحة قرض القيميات، وحصروا القرض في المثليات[8].

دليل هذا الرأي: إن القول بصحة القرض في القيميات سيؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المقرض والمقترض؛ لاختلاف القيمة باختلاف التقويم من شخص لآخر[9].

---

١ المجموع شرح المهذب، للنووي، المرجع السابق، ج٩، ص٢٥٩.

٢ الفروع، لابن مفلح، المرجع السابق، ج٤، ص٣٦.

٣ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، شيخ الإسلام، زكريا الأنصاري، المرجع السابق، ج ٢٢، ص١٤٠.

٤ **أهلية المعاملة**: هي معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم مسبب عن أشياء خاصة في الشروع وهي البلوغ والرشد وعدم الحجر، **راجع**: حاشية الجمل، المرجع السابق، ج١١، ص٤٩١.

٥ نهاية المحتاج إلى معرفة المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٠.

٦ كشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٠٠.

٧ **المثليات**: هي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها مثل المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية، دولة الكويت، المرجع السابق، ج٢٥، ص٢٠٧.

٨ حاشية رد المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص١٧١.

٩ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، ج٧، ص٣٩٥.

مناقشة الدليل: إن القول بعدم الدقة في ضبط الأشياء القيمية التي تتفاوت آحادها قد يكون أمراً معقولاً ومستساغا قديماً، أما في هذه الأيام وفي ظل وسائل القياس النوعي والكمي الدقيقة لم يعد لهذا الرأي ما يبرره، وذلك لمقدرة تلك الوسائل، والخبراء على التقييم الدقيق الذي يمنع النزاع والخلاف.

الرأي الثاني: للشافعية[1] والمالكية[2] حيث أجازوا قرض المثليات، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فأجازوا قرض كل ما يجوز فيه السلم، وهو كل ما يملك بالبيع بالوصف ولو كان من القيميات، ومن هنا يتبين لنا بمفهوم المخالفة أنهم لم يجيزوا القرض فيما لا يجوز السلم فيه.

دليل هذا الرأي: استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بالقياس حيث قاسوا القرض على السلم[3].

مناقشة الدليل: من خلال التدقيق نجد أن هناك فارقاً بين الأصل والفرع في هذا القياس، فالسلم عقد بيع، بينما القرض عقد تبرع .كما أن هناك خلافا بين الفقهاء في مشروعية السلم، هل كانت على مقتضى القياس أما لا؟ وبناء عليه فإن الأصل" السلم "لا يقاس عليه؛ لأن من شروط الأصل حتى يقاس عليه أن لا يكون الأصل معدولاً به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره[4].

الرأي الثالث: للحنابلة [5]والظاهرية[6]، قالوا بجواز القرض سواء أكان المال المقرض من المثليات أو من القيميات، وسواء أكان يضبط بالصفة أم لا.

---

١ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٢.

٢ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب، المرجع السابق، ج٤، ص٥٤٥.

٣ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٢، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب، المرجع السابق، ج٤، ص٥٤٥.

٤ **المستصفى من علم الأصول بذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،** محمد بن محمد الغزالي، دار صادر، بيروت، ج٢، ص١١٨.

٥ كشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٠٠.

٦ المحلى، لابن حزم الظاهري، المرجع السابق، ج٨، ص٨٢.

دليل هذا الرأي قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾[1].

ووجه الاستدلال: كما يراه هذا الفريق في الآية هو أن الله تعالى لم يخص وإنما عمم، ولا يجوز التخصيص إلا بالقرآن أو بالسنة[2].

الـــراجـــح:

بعد النظر في آراء الفقهاء يترجح للباحث الرأي الثالث القاضي بجواز قرض المثليات والقيميات، وذلك للاعتراضات التي وردت على الرأي الأول، ولتلاشي الخلاف والنزاع بين المقرض والمقترض إذا كان القرض من القيميات واختلف في بدله في ظل وجود وسائل التقييم والتقدير الدقيقة؛ ولعدم أدلة القيد بقياس السلم عند أصحاب الرأي الثاني؛ ولأن السلم جاء استثناء عن قياس ولا يقاس عليه.

الشرط الثاني: أن يكون المال المقرض عيناً لا منفعة .لقد اختلف الفقهاء في مسألة كون المال المقرض عيناً أم منفعة[3] على رأيين:

الرأي الأول: عدم صحة القرض في المنافع .وهو رأي الحنفية[4]، وقول عند الشافعية[5]، وقول الحنابلة على المعتمد في المذهب[6] وعلى الرغم من اتفاق أصحاب هذا الرأي على عدم صحة القرض في المنافع إلا أنهم اختلفوا في مستند هذا الرأي ومنشئه على النحو التالي:

١- الحنفية قالوا بعدم صحة القرض في المنافع؛ لأن القرض عندهم إنّما يرد على دفع مالٍ مثلي لآخر ليرد مثله[7]، والمنافع لا تعتبر أموالاً في مذهبهم، أما الحنابلة فكان مستندهم أن إقراض المنافع غير معهود في عرف الناس[8].

---

١ من الآية رقم (٢٨٢) من سورة البقرة.

٢ المحلى، لابن حزم الظاهري، المرجع السابق، ج٨، ص٨٢.

٣ **اقتراض المنافع:** يقصد بها أن يقترض المقترض منفعة معينة مثل أن يحصد معه يوما، ويحصد الآخر معه يوما بدله، أو يسكنه دار ليسكن الآخر دارا بدلها. راجع: كشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٠٠.

٤ رد المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص١٧.

٥ روضة الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، المرجع السابق، ج٣، ص٢٧٥.

٦ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٢٢٥.

٧ رد المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص١٧١.

٨كشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٠٠.

أدلة هذا الرأي:

الدليل الأول: لا يجوز إقراض المنافع؛ لأنه لا يجوز السلم فيها، ولا تعتبر أموالاً [1].

مناقشة الدليل الأول: يعترض على هذا الدليل بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه؛ لأن هناك منافع يجوز فيها السلم ومثال ذلك تعليم أحكام التلاوة أو تعليم السياقة؛ لأنها تثبت في الذمة، وبالتالي لزم من ذلك جواز الإقراض فيها، وهذا ما ذهب إليه الشافعية[2].

الدليل الثاني: لأن القرض إنما هو رد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله[3] .

مناقشة الدليل الثاني: يعترض على هذا الدليل بأن المنافع يمكن تقويمها اليوم، وبالتالي فهي معلومة القدر وما كان معلوم القدر فهو مثلياً.

الدليل الثالث: لا يصح قرض المنافع لأنه غير معهود في عرف الناس[4].

مناقشة الدليل الثالث: هذا الكلام مسلَّم به في ذاك الزمن، أما الآن فقد أصبح من المعهود إقراض المنافع لسهولة تقديرها.

الرأي الثاني: جواز قرض المنافع، وهذا قول عند المالكية[5]وقول عند الشافعية[6]، وما ذهب إليه ابن تيمية، حيث قال ابن تيمية " : ويجوز قرض المنافع، مثل أَن يحصد معه يوما، ويحصد ويحصد معه الآخر يوما، أَو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدَلها، لكن الغالب على المنافع أَنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب على المشهور في الأُخرى القيمة، ويتوجه في المتقوم أَنه يجوز رد المثل، بتراضيهما"[7].

أدلة هذا الرأي:

الدليل الأول: الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل يقضي بالتحريم، خاصة إذا كانت قائمة على التراضي بين طرفي العقد[8].

---

١ روضة الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، المرجع السابق، ج٣، ص٢٧٥.

٢ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص١١٤.

٣ رد المحتار، لابن عابدين، المرجع السابق، ج٤، ص١٧١.

٤ كشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٠٠.

٥ الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٩٢.

٦ حاشية الشراويني، على تحفة المحتاج، عبد الحميد الشراوني، المرجع السابق، ج٥، ص٤٢.

٧ **الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية**، محمد بن أبي الفتح البلعي، مطبعة سنة المحمدية، مصر، بدون الطبعة والتاريخ، ص١٣١.

٨ المرجع نفسه.

الدليل الثاني: القياس حيث قاسوا القرض على العارية بشرط العوض[1].

مناقشة الدليل الثاني :هناك فرق بين القرض، والعارية من عدة وجوه منها.

الوجه الأول: أن العارية يرد عينها عند الوفاء، بينما إقراض المنفعة لا يكون برد عينها، وإنما يكون برد منفعة أخرى.

الوجه الثاني: أن العارية تمليك للمنفعة بغير عوض، وإذا اشترط فيها العوض خرجت عن حقيقتيها، وأصبحت إجارة بينما القرض إذا اشترط فيه العوض أصبح قرضاً جر نفعاً[2].

الـــرأي الثالث: ذهب إليه جمهور الشافعية[3] وهو قول المالكية[4]، حيث أنهم لم يشترطوا في باب القرض كون محل القرض عينا، ولكنهم أقاموا ضابطا لما يصح إقراضه، وهو أن كل ما جاز السلم فيه صح إقراضه، وفي باب السلم نصوا على جواز السلم في المنافع، كما هو الشأن في. الأعيان[5]، وبناء على ذلك نستطيع أن نقول بأنهم قالوا بصحة إقراض المنافع التي يجوز فيها السلم وتنضبط بالوصف.

الرأي الـــراجـــح:

يترجح للباحث الرأي الأول والذي ينص على عدم جواز قرض المنافع وذلك؛

لما يلي:

١- لقوة أدلة أصحاب هذا الرأي.

٢- ولعدم جريان العرف بإقراض المنافع في أيامنا هذه.

٣- ولصعوبة تقدير المنافع مما قد يؤدي إلى وقع الخلاف بين المقرض والمقترض.

---

١ كشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٣، ص٣١٤.

٢ الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٩١، والمهذب في مذهب الإمام الشافعي، للشيرازي، المرجع السابق، ج١، ص٣٦٣.

٣ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني، المرجع السابق، ج٢، ص١١٤.

٤ شرح الخرشي على سيد خليل، للخرشي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٠٣.

٥ روضة الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٧، وشرح الخرشي على سيد خليل، للخرشي، المرجع السابق، ج٥، ص٢٠٣.

الشرط الثالث:أن يكون الشيء المقرض معلوما، اتفق الفقهاء على هذا الشرط، وبينوا أن المعلم تشمل معرفة قدر الشيء المقرض ووصفه[1] ولقد بين ابن قدامة علة هذا الاشتراط بأن إقراض ما هو غير معلوم القدر والوصف يؤدي إلى عدم معرفة رد المثل، وبالتالي عدم القضاء أو إلى التراع بسبب عدم الاتفاق على قدر ووصف الشيء المقرض[2] إلا أن الشافعية[3] استثنوا من هذا الشرط ما يسمى عندهم بالقرض الحكمي[4] .

---

١ **المبدع شرح المقنع**، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م)، ج٤، ص٢٠٥، وروضة الطالبين وعمدة المتقين، للنووي، المرجع السابق، ج٤، ص٣٣، ٣٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، المرجع السابق، ج٤، ص٢٢٣، وكشاف القناع، للبهوتي، المرجع السابق، ج٢، ص٣٠٠.

٢ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٦، ص٤٣٤.

٣ بعد البحث والتفتيش لم يظهر لي دليل يستند هذا القول، والله أعلم.

٤ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، المرجع السابق، ج٤، ص١٤١.

المبحث الثالث: وثائق القرض الحسن، وآثاره، ومقارنته، وتطبيقه عند بنك سلام

إن الفقه الإسلامي، المستمد من الشريعة السمحاء يبحث عن دوره الغائب في عالم اليوم، حيث لا نجد التطبيق المتوافق معه في تعاملات هذا العصر، ففقه المعاملات وضع كل الضوابط والشروط والإجراءات الواضحة لممارسة أي نشاط اقتصادي في حياتنا اليومية، ولكن بحكم ابتعاد الناس عن منابع الإسلام وأحكامه الغراء، ظهرت في أسواقنا الكثير من المعاملات الخاطئة والمنحرفة عن منطق الشريعة الإسلامية، ومن هذه المعاملات الاقتراض بفائدة من المصارف التجارية، وقد وصفها الفقهاء بأنها من الربا المحرم شرعاً وليست بالقرض العادي المعروف في الشريعة، واستندوا في كلامهم على مصادر التشريع الأساسية ألا وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وحتى تستمر عملية التوازن بين المصالح والمفاسد، فكان لا بد من ظهور المصارف الإسلامية لتطبق مبادئ الشريعة وتسد مكامن الخلل الموضوعة من قبل المصارف التجارية المنتمية بفعلها وعقلها لفكر الغرب وتوجهاته، القائمة على التمويل الربوي المحرم شرعا، وبدأت بالفعل المصارف الإسلامية بهذا الدور وأصبحت واقع ملموس وجزء من النظام المصرفي الدولي، واستقطبت أموالاً كثيرة ما كانت لتخرج لولا التوجه الإسلامي من قبل المصارف، وبدأت هذه المصارف تمارس دورها في التنمية منذ عدة عقود، وتقدم خدماتها المصرفية وأساليب تمويلها، وأحد هذه الأساليب هو القرض الحسن الذي يمتلك أثر إيجابي على حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قابليته للتطبيق في نطاق المؤسسات المالية، والمصرفية المعاصرة، ولابد لكل عقد آثاره الإيجابية وشيء من السلبيات، وجميع العقود المالية لها التوثيق الرسمي، دفعا للتنازع، وبناء على ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: الوثائق اللازمة لطلب القرض الحسن

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عقد القرض الحسن

المطلب الثالث: المقارنة بين القرض الحسن الفقهي وقرض الحسن عند بنك سلام

المطلب الرابع: تطبيق عقد القرض الحسن عند بنك سلام

المطلب الأول: الوثائق اللآزمة لطلب القرض الحسن

يجب أن تتوفر بالوثائق اللازمة لطالب القرض الحسن لطرف البنك الشروط التالية[1]:

١- تقديم المشروع في أحسن صورة مقبولة لدى البنك.

٢- التأكد من أن التمويل الذاتي والمساهمة المالية للمستثمرين كافة.

٣- التأكد من المقدرة على التسيير والخبرة المهنية فيما يتعلق بموضوع المشروع.

٤- تقديم الأرقام والنتائج التقديرية والمالية والاقتصادية الخاصة بالمشروع.

٥- تأكيد الضمانات التي يقدمها المستثمر لتغطية قروض الاستثمار.

أما الوثائق المطلوبة في ملف طلب القرض:

وثائق تعريفية بالمؤسسة: تحتوي على:

أ- طلب القرض، ويوضح فيه، المبلغ، والمدة، وتكلفة المشروع، والضمانات المقترحة.

ب- تقديم عام للمشروع الاستثماري.

ج- تقديم المستثمر (شخص واحد أو مجموعة أشخاص).

د- دراسة السوق والمنتج.

هـ- دراسة تقنية واقتصادية للمشروع، تنجز من قبل خبير مستقل أو من خبراء المؤسسة، حسب حجم المشروع، والبنك عادة ينصح العملاء، بإجراء دراسة لدى خبير مستقل؛ لأن مكاتب دراسات المستقلة، قد تنبه المستثمر إلى كثير من الأمور التي يجهلها والتي لها علاقة بنجاح المشروع[2].

وثائق محاسبية:

تحتوى على الميزانيات والميزانيات التقديرية، وجداول حسابات نتائج التقديرية؛ إذا كانت المؤسسة قديمة النشاط، والميزانيات التقديرية، وجداول حسابات النتائج التقديرية فقط؛ إذا كانت المؤسسة جديدة النشاط[3].

---

١ **مقدمة في إجراءات القروض**، مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي، فهرسة مكتبة ملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض، (ط١، ١٤٣٧هـ/٢٠١٥م)، ص٨٣.

٢ المرجع نفسه.

٣ مقدمة في إجراءات القروض، مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي، المرجع السابق، ص٨٤.

وثائق أخرى:

المتعلقة بالوضعية القانونية للمؤسسة وهي:

١- العقود والنظام الأساسي للشركة.

٢- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

الوثائق المتعلقة الوضعية تجاه الدائنين وهي:

١- شهادة الوضعية تجاه التأمينات للعاملين.

٢- وثائق متعلقة بمساعدة الشركاء وكل الأطراف الخارجية.

٣- البنك يجعل دوما أموله في مأمن من الأخطار، طالبا ضمانات من العميل(المقترض) قصد استعادة ما يقرضه في حالة إفلاس المقترض، أو امتناعه عن السداد[١].

الـــخـــلاصـــة:

هناك وثائق لازم لطالب القرض الحسن من بينها: أن يقدم المشروع بصفة مقبولة لائقة، وهناك وثائق لازمة من ملف طلب القرض الحسن منها، دراسة السوق والمنتج، وأن يقدم في المشروع الميزانيات التقديرية، وأن يخضع البنك للقانون التجاري في بلده، وأن يكون المقترض مما له ثقة كاملة بإرجاع المال المقرض.

١ مقدمة في إجراءات القروض، مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي، المرجع السابق، ص٨٤.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عقد القرض الحسن

بعد بيان الأصل في القرض وطبيعته الفقهية، فإنه يمكن إجمال خصائص القرض الحسن وآثاره في النقاط الآتية:

أولا: اللزوم في عقد القرض

أ- في عقد القرض

ثمة نوعان من العقود :عقود ملزمة وعقود غير ملزمة، والعقود الملزمة قسمان :ملزمة لطرف واحد، وملزمة لطرفين، والقرض الحسن من العقود الملزمة، غير أن الالتزام قد يكون من جهة المُقْرِض أو من جهة المُقترِض.

من جهة المُقرض: الالتزام يعني هل يحق له الرجوع في عقد القرض بعد إبرامه أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء حول هذه المسألة على قولين:

١- يرى الجمهور أنه لا يحق له الرجوع فيه بعد تمامه لأن القرض تمليك الشيء للغير، والتمليك يعني أن تنقل الملكية إلى يد المقترض بعد خروجها من يد المقرض[١].

٢- يرى فقهاء الشافعية أنه يحق له الرد لأن كل ما تملك المطالبة بمثله، يُملك أخذ عينة بشرط أن تكون موجودة كالعاريّة[٢] .

أما الالتزام من جهة المقترض: فاتفق الفقهاء على أنه يجوز للمقترض الرجوع بما اقترضه، كما يحق له أن يرد للمقرض العين المقترضة نفسها على صفتها التي اقترضها بها بشرط ألا تتغير أوصافها بعيب من العيوب[٣].

---

١ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص٣٥٤ .

٢ نهاية المحتاج، للرملي، المرجع السابق، ج٣، ص٣٥٢ .

٣ المغني، لابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج٤، ص٣٥٤ .

ثانيًا: العينية في القرض

تنقسم العقود بشكل عام إلى عينية ورضائية، فالعقود الرضائية هي التي يكفي الإيجاب والقبول التام في انعقادها كالبيع، وأما العقود العينية فلا يكفي لتمامها مجرد الإيجاب والقبول، وإنما يشترط تسليم العين، ويعلل الفقهاء اشتراط القبض في عقد القرض؛ لتمامها بأنها تبرع، وعلى هذا الأساس كانت القاعدة" أن التبرع لا يتم إلا بالقبض" ويعد العقد اللفظي في القرض لا أثر له، فإذا سلمه المتبرع تم الالتزام[1].

ثالثًا: التبرع في عقد القرض

يعد عقد القرض من العقود التي تحمل معنى التبرع وإن كان مشوبًا بشيء من المعاوضة، فالمقرض متبرع بالمال الذي يقدمه إلى المقترض؛ لسد حاجته، غير أن التزام المقترض برد المثل يجعل عقد القرض الحسن من عقود التبرعات غير الخالصة[2].

رابعًا: الضمان في عقد القرض

ينبني الضمان في العقد على معنى المعاوضات، فإذا كان العقد معاوضة فإنه يعد من عقود الضمان كالبيع، وكون القرض عقد معاوضة انتهاءً يجعله من عقود الضمان، أي أن الـــمُقْتَرِضَ يضمن الشيء المقترض ورده[3].

---

[1] المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ج١، ص٣٢٩

[2] حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين المرجع السابق، ج٤، ص٢٣٨

[3] القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، محمد نور الدين أردنية، المرجع السابق، ص٣٩.

الـــمطلب الثالث: المقارنة بين القرض الحسن الفقهي وقرض الحسن عـــند ســـلام

١- إن عقد القرض الحسن عند الفقهاء هو: تمليك مال ليرد بدله دون زيادة، وهذا هو متعارف لدى المسلمين، وإن بنك سلام يعمل هذا القرض الحسن، وإن كانت المشاريع القليلة التكلفة، وأحيانا.

٢- إن مشروعية القرض الحسن ثابتة بالكتاب السنة والإجماع، والقياس والمعقول، وإن بنك سلام تبعا لهذه الأدلة المتواترة يعمل هذا العقد ألا ربحي في الدنيا، مع أن ربحه كثير في الآخرة.

٣- إن من حكمة مشروعية القرض الحسن إبراز مبدأ الأخوة الإسلامية، والتعاطف، والتراحم، اللتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المؤمنين، واستشعارا لهذا المبدأ الديني يعمل بنك سلام، عقد القرض الحسن.

٤- إن الحكم التكليفي لعقد القرض الحسن يمر على الأحكام الخمسة التكليفية من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، فإن بنك سلام يعمل على القرض الحسن الذي يكون مندوبا في حق المقرض الذي هو البنك، ومباحا للمقترض.

٥- أنواع القرض الحسن كثيرة فمنها: من جهة المقصد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ١- ما أريد به وجه الله ٢- ما أريد به وجه صاحبه، ٣- ما أريد به أخذ الخبيث بالطيب(الربا)، فإن بنك سلام يعمل الأول، ولا نزكي على الله أحدا.

٦- من جهة مدة القرض يقسم القرض إلى قسمين: قروض مؤبدة، وقروض مؤقتة: فإن بنك سلام يعمل القروض المؤقتة.

٧- الأركان المحددة للقرض الحسن، أربعة وهي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، فإن بنك سلام يعمل على وفق هذه الأركان التي حددها الفقهاء للقرض الحسن.

٨- أما الوثائق المطلوبة في طالب القرض الحسن، فإن البنك يطلب من المقترض الوثائق الأساسية للعقود المالية، من صورة شخصية، وعناوين الشخص، وتَعَرُف أماكن عمله، وتقديم طلب القرض، وغيرها من الوثائق الازمة لأخذ القرض الحسن من البنك.

٩- من حيث لزوم المقرض على القرض الحسن، فإن العلماء قرروا على أن عقد القرض الحسن من العقود الآزمة من طرف، الجائزة من طرف آخر، فإن بنك سلام يعمل على هذا القرار، فلا يعمل الرجوع من لزوم العقد من جهته.

١٠- مسألة الضمان على القرض الحسن، فإن بنك سلام يأخذ الضمان على المقترض، ولا يعطي القرض الحسن بدون ضمان، هذا ما نعلمه من البنك، ونحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر[١].

المطلب الرابع: تطبيق عقد القرض الحسن عند بنك سلام

عقد القرض الحسن عند بنك سلام[٢]:

الصورة

الطالب بالقرض الحسن:

ورقة طلب القرض الحسن:

الاسم_____ العنوان_____تليفون_____

سهل_____رقم حساب البنك_____ عنوان آخر_____

تليفون_____ توقيع طالب القرض الحسن_____

المشروع:

١- نوعية المشروع_____ ٢- نوعية المشروع بالتفصيل_____

٣- هل أنت في مشروع آخر ☐ نعم ☐ لا.

٤- إذا كانت نعم فاذكر بالتفصيل_____

التمويل بالقرض الحسن:

١- كم عدد التمويل الذي تحتاجه؟_____

أ- العدد بالنقود _____

ب- العدد بالكتابة_____

٢- كم عدد الأشهر التي تدفعها مبلغ التمويل؟_____

ضمانة المال[٣]:

اسم الضامن:_____

عنوان الضامن:_____

تليفون الضامن:_____سهل_____

---

١ المقارنة من الباحث.

٢ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

٣ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

رقم حساب البنك_____

عنوان أخر_____تليفون_____

هل هناك ضمانة أخرى؟ ☐ نعم ☐ لا.

إذا كانت نعم ما اسم المضمون عنه؟_____

أنا اسمي _____ أوضح أني ضامن من مال الطالب القرض الحسن المذكور أعلاه اسمه في الأعلى، واسمه _____

المبلغ المقرض عدده_____

إذا لم يرجع المبلغ المقرض بالوقت المحدد، فهنا آمر إدارة بنك سلام أن تأخذ من حسابي في البنك المبلغ الذي لم يدفع.

توقيع ضامن المال_____

تقويم المشروع[1]:

١- الضامنة: أن يوجد المال إذا فقد من المقترض.

٢- طالب القرض: هل لديه سمعة، وشرف، وخبرة للمشروع.

٣- المشروع: أن يكون المشروع كاف بنفسه.

٤- مبلغ التمويل: المبلغ المطلوب تمويله.

اسم وتوقيع المقوم_____

طريقة دفع التمويل بالجدول[2]:

رقم	الشهر	المبلغ		الشهر	المبلغ
١	_____/_____	_____	١٣	__/_____	_____
٢	_____/_____	_____	١٤	__/_____	_____
٣	_____/__	_____	١٥	__/_____	_____
٤	_____/_____	_____	١٦	__/_____	_____
٥	_____/_____	_____	١٧	__/_____	_____
٦	_____/__	_____	١٨	_/_____	_____

١ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

٢ الأوراق الرسمية للبنك المكتوبة باللغة الصومالية بترجمة الباحث.

٧	_____/____	_____	١٩	_____/__	_____
٨	_____/_____	_____	٢٠	_____/__	_____
٩	_____/_____	_____	٢١	_____/__	_____
١٠	_____/____	_____	٢٢	_____/__	_____
١١	_____/_____	_____	٢٣	_____/__	_____
١٢	_____/_____	_____	٢٤	_____/__	_____

اللجنة الموافقة:

١- الاسم _____ التوقيع_____

٢- الاسم _____ التوقيع _____

توقيع رئيس البنك_____

الـــخـــاتـــمـــة

الحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والآن بعد هذه المسيرة المتواضعة مع هذا الأطروحة في موضوع صيغ العقود المالية عند بنك سلام في الصومال، آن لي أنْ أحط الرحالَ، وقبل هذا لا بد من خاتمة تحوى أهم ما جرى البحث فيه.

فقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

١- الحصيلة التي يتأدى إليها الباحث بصدد تعريف العقد: أنه يدور حول الربط والتقوية المحسوسة، أو المعنوية، وأنه يشمل جميع ما يتفق به الناس من العقود المالية، وغير المالية، ومن لوازم هذا العقد الوفاء.

٢- بعد عرض قصير حول تقسيمات العقود، يتضح أن العقود لها تقسيمات كثرة، ولكل تقسيم أحكامه وآثاره الشرعية ولوازمه ومن تقسيمات القعود: تقسيمها إلى ثلاث جهات، من حيث اللزوم وعدمه إلى قسمين، ومن حيث الصحة والفساد إلى قسمين، ومن حيث العموم والخصوص، بعد أن عرفنا كلا من اللزوم والصحة والفساد والعموم والخصوص، وذكرنا لكل قسم أمثلة وأحكاما، وأثر ما يترتب على هذه العقود المالية.

٣- وحاصل القول أن للمال أهمية عظيمة في نظر الإنسان وأنه شريان الحياة، ولا حياة للناس إلا بالمال، وأن المال هو: ما يملكه الإنسان وله قيمة ويلزم الضمان بمتلفه.

٤- ومن خلال ما تقدم في البحث يتضح أن بنك سلام بنك إسلامي،وأنه يتعامل بالنظام المصرفي الإسلامي، وأنه يقوم بعدة عقود منها المرابحة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والقرض الحسن.

٥- إن الصومال دولة عربية إفريقية في القرن الإفريقي، استقلت عام ١٩٦٠م، وعدد سكانها يقدر ١٥ مليون نسمة، وكل الشعب مسلمون ١٠٠% ونظام حكمها الجمهوري، وعاصمتها مقديشو، وأهم اقتصادها الثروة الحيوانية والزراعة والصيد.

٦- كل ما سردنا في البحث من الأدلة يؤكد على مشروعية المرابحة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وأن موضوع المرابحة يدخل بصورة عامة على عموم البيع المباح في قوله تعالى: ﴿ **وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ** ﴾[1]. وأنها من التجارة المتراضى عليها، وأنها من الكسب الحلال التي ودرت النصوص النبوية

---

١ من الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة.

على حثه، وورد الإجماع من العلماء على إباحته، وجاء العقل على تعامل الناس من الضروريات في حياتهم اليومية.

٧– إنّ بيع المرابحة هو بيع، وبالتالي لابد فيه من الشروط اللآزمة للبيع، من كون المبيع: طاهرا، مملوكا، مقدورا على تسليمه، معلوما عند المتعاقدين.

٨– جواز بيع المرابحة الآمر الشراء مع لزوم الوعد؛ وذلك لقوة الأدلة المبيحة له، وسلامة الاستدلال في الغالب، ووجاهة الاعتراض على الذين يحرمون، وحسن أجوبتهم وتعليلاتهم، ولما ذكروه من مخارج شرعية تغني عن القول بعدم الإلزام.

٩– إن تطبيق بيع المرابحة الآمر بالشراء، والمرابحة العادية، وعقد المضاربة، وعقد المشاركة، وعقد الاستصناع، وعقد القرض الحسن، عند بنك سلام، هي عقود موافقة للقواعد والشروط التي ذكرها العلماء لهذه العقود.

١٠– فالمضاربة عقد يتضمن دفع مال خاص، وما في معناه، معلوم قدره ونوعه وصفته، من جائز التصرف، لعاقل مميز رشيد، يتجر فيه، بجزء مشاع معلوم من ربحه له، وأنها نوع من أنواع الكسب وابتغاء فضل الله تعالى، وأنها جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، والمعقول، وأن المضارب يبتغي بسعيه فضل الله، كما يبتغي بعمله الرزق والتجارة.

١١– تبين في الدراسة أن المضارَب يكون أميناً إذا قبض المال، و لم يشرع في العمل، ووكيلاً إن شرع في العمل؛ لأنه يتصرف بأمر رب المال، وإذا ربح فهو شريك في الربح بجهده وعمله، ومتبرعاً إن شرط الربح كله لرب المال، ومستقرضاً إن شرط الربح كله للمضارب، ومتعدياً إن خالف المضارب شرطاً من الشروط التي تم الاتفاق عليها، وأجيرًا إن فسدت المضاربة لعلة.

١٢– إن أقسام المضاربة كثيرة إذا اعتبرت بعدة اعتبارات، وأنها من جهة الأصل تنقسم إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة، ومن جهة الأطراف تنقسم إلى مضاربة ثنائية ومضاربة متعددة الأطراف، ومن جهة الصحة والفساد: تنقسم إلى مضاربة صيحة ومضاربة فاسدة.

١٣– بعد عرض الخلاف الوارد حول جواز العُروض أن تكون رأس المال المضاربة، يتبين أن الراجح هو القول بجواز كون العروض رأس مال المضاربة، كما جازَ كون الأثمان رأس مال لها؛ لأن في المعاملات فيه الوسع، وما لا غبن فيه جاز كونه رأس مال المضاربة؛ ولأن الناس محتاجون إليها، والمسألة اجتهادية لا دليل قاطع فيها.

١٤- يتضح أن معنى المشاركة يدور على التعدد الذي يفيد الاختلاط والاشتراك ما بين اثنين فصاعدا، وأنه حق ثابت للشريكين في جهة الشيوع، وله قيوده وشرطه، كما يعمل الشركاء به.

١٥- اتفق الفقهاء على أن المشاركة مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، وأنها من العقود القديمة، وأن حكم المشاركة هو الجواز، وله من الحكمة الكثير من مصالح الأمة الإسلامية.

١٦- بعد عرض ما قيل عن شركة الوجوه اتضح: أنهما يشتركان في الشراء بالذمة بالنسيئة، ويبيعان بالنقد والنسيئة، ويكون ضمان المال عليهما، وتكون الحصة بينهما على ما اتفقا عليه، ويكون الربح جزءً معلوما مشاعا على الشركة، ويكون كل واحد منهما جائز التصرف ويجيز صاحبه في التصرف، والمشاركة بالبيع والشراء تكون على التجارة.

١٧- الراجح في شركة الوجوه ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة وهو جواز شركة الوجوه؛ لقوة أدلتهم؛ ولحاجة الناس إلى هذه الشركة، وأنها من البراءة الأصلية، فلا داعي لتحريمها، وأنها موجودة في الساحة، ويتعامل بها الناس حاليا.

١٨- مسألة توقيت المشاركة: الراجح منها: هو القول القائل بجواز توقيت الشركة بمدة معينة؛ لأن التوقيت يكون برضا الشركاء، واتفاقهم عليه في عقد الشركة، فيدخل عموم ما أمر الله من الوفاء به بقوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾[1].

١٩- خلاصة القول أن معنى عقد الاستصناع يقوم على صانع ومستصنع وشيء مصنوع، وأن عقد الاستصناع مشروع بالكتاب -بدلالة ضمنية- والسنة، والإجماع، والمعقول، والمال المكتسب من خلاله هو مال حلال لا شبهة فيه؛ لأنه مورد رزق المأذون فيه، والتجارة المسموح بها، ولولاه لوقع الناس في حرج، والحرج قد رفع الله عنه من أمة محمدﷺ.

٢٠- الأمر الذي يمكن تقريره في مسألة أن عقد الاستصناع بيع معدوم، هو أنه ليس ببيع معدوم، كما هو ليس فيه الغرر المنهي عنه في البيوع، ولا يوجد في الكتاب والسنة ما يحرم هذا العقد، والأصل في العقود الإباحة؛ ولذا نرى جواز هذا العقد، وكونه عقدا لا وعدا، كما قرر ذلك الأحناف، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

---

١ من الآية رقم (١) من سورة المائدة.

٢١- الراجح أن عقد الاستصناع عقد لازم بمجرد العقد؛ لما في ذلك من المصلحة بتحقق أهداف الاستصناع، وإزالة الضرر عن المتعاقدين، وسد باب التنازع في العقود المالية، وأنه جائز، لقوة أدلته، ولحاجة الناس إليه.

٢٢- الراجح أن الصانع يضمن، ويجب التفريق بين تسليم العمل كاملا واستيفاء الأجرة، فعدم التسليم يجعله ضامنا بعد انتهاء الأجل، ويكون ضامنا بعدم التسليم حتى يستوفي الأجر.

٢٣- دلت الدراسة على أن عقد القرض هو عقد تبرع يبذله صاحبه مبتغيا به القربة من الله لينتفع به غيره، وأنّ محله يكون في المثليات، ويجب رد الشيء المقتروأنه، مشروع بالآيات والأحاديث مجتمعة على مشروعية القرض الحسن، فلو لم يكن مشروعا لما فعله الرسول ﷺ وما حث عليه، وما رغب فيه، و قد بين النبي ﷺ عظيم الثواب الذي يعطيه الله عز وجل لمن يقوم بذلك، مبتغيا التخفيف عن المسلم رغبة منه بما عند الله عز وجل من أجر وثواب.

٢٤- إن حكم القرض الحسن يدور حول الأحكام الشرعية الخمسة، من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والراجح عند الفقهاء أن القرض الحسن هو مندوب، وبعد التكيف الفقهي يظهر أن القرض الحسن ليس عقد تبرع محض، والظاهر أن القرض الحسن فيه شائبة تبرع وشائبة معاوضة كما قال الشافعية.

٢٥- الراجح عدم جواز قرض المنافع وذلك؛ لقوة أدلتهم؛ ولعدم جريان العرف بإقراض المنافع في أيامنا هذه؛ ولصعوبة تقدير المنافع مما قد يؤدي إلى واقع الخلاف بين المقرض والمقترض.

التـوصيـات

بعد الانتهاء من هذه الدراسة فإن الباحث يوصي بما يأتي:

١- البحث بصفة مستمرة بفقه النوازل، خاصة المعاملات المالية، التي تتجدد يوما بعد يوم.

٢- تقوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وجعلها علماء فعالين.

٣- تدريب العاملين في البنوك الإسلامية على العقود المالية المتداولة في البنوك حتى يسلم التعامل من الأخطاء الكثيرة التي تأتي من بعض العاملين في البنوك الإسلامية.

٤- الرفق والرحمة والشفقة للمحتاجين لتعامل البنوك، والنظر إليهم بعين الرحمة.

٥- وجوب مراعاة الشروط الشرعية للمعاملات المراد تكييفها حسب الصيغ المعاصرة.

٦- مراقبة مدى تطبيق المصارف الإسلامية للشروط والمعايير الشرعية.

٧- العمل على توحيد كيان" المراقبة الشرعية "للمصارف الإسلامية.

٨- دعوة المصارف الإسلامية لتقليل نسبة أرباحها، وتجنب استغلال المواطن الذي يتجه إليها بهدف البعد عن الانغماس في الربا.

٩- أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.

١٠- أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

فهرس الآيات القرآنية

م	الآية	اسم السورة	رقم الآية	الصفحة
١	﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾	البقرة	٢٩	١٠٩
٢	﴿ فَأَدَّٰرَٰٔتُمْ ﴾	البقرة	٧٢	٢١٣
٣	﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ﴾	البقرة	١٧٧	١٠٣
٤	﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾	البقرة	١٨٥	١١٢، ٢١٦
٥	﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾	البقرة	١٩٨	٧٩، ١٤١، ١٤٣
٦	﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾	البقرة	٢٢٠	٢١٢
٧	﴿ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ﴾	البقرة	٢٣٥	٢٠
٨	﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ ﴾	البقرة	٢٤٥	٣١٩
٩	﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾	البقرة	٢٧٣	١٣١
١٠	﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴾	البقرة	٢٧٥	٧٩،٨٠، ٨٧، ٩١، ٩٢، ١٢٢، ٣٥٥
١١	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ ﴾	البقرة	٢٧٨	٢٥٣، ٢٩٨
١٢	﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴾	البقرة	٢٧٩	٢٥٣، ٢٩٨
١٣	﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾	البقرة	٢٨١	٢٤٠
١٤	﴿ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾	البقرة	٢٨٢	٢٤٠
١٥	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾	البقرة	٢٨٢	٣٤٢
١٦	﴿ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ﴾	النساء	١٢	١٨٦، ٢١٠، ٢١٨
١٧	﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴾	النساء	٢٨	١١٢
١٨	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾	النّساء	٢٩	٧٩
١٩	﴿ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾	النّساء	٢٩	٩٢
٢٠	﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾	النساء	١٠١	١٣١

٢١	﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ ﴾	النساء	١١٥	١٥٣
٢٢	﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾	النّساء	١٤٥	١٠٤
٢٣	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾	المائدة	١	١، ٢٠، ٢٦، ٨٠، ١٠٢، ١٠٦، ٢٢٨ ٢٣٧، ٢٤١، ٢٤٨، ٢٦٢، ٢٧٣، ٢٨٥، ٣٥٧
٢٤	﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ﴾	المائدة	٢	٢٢١، ٣٢٦
٢٥	﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمۡۖ لَئِنۡ أَقَمۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾	المائدة	١٢	٣٢٠
٢٦	﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ ﴾	المائدة	٣٨	٣٥، ٣٩
٢٧	﴿ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ ﴾	المائدة	٨٩	٢٠
٢٨	﴿ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾	الأنعام	١٦٢	٢٦٠
٢٩	﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴾	الأنفال	٤١	٢١٢
٣٠	﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا ﴾	التّوبة	٦٠	٥٢
٣١	﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ ﴾	التوبة	٧١	٣٢٦
٣٢	﴿ فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ ﴾	التوبة	٧٧	١٠٢
٣٣	﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾	التّوبة	١٠٣	٥١
٣٤	﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ ﴾	التّوبة	١١٣	١٠٧
٣٥	﴿ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ ﴾	التوبة	١١٤	١٠٨
٣٦	﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا ﴾	يونس	٥٩	٢٢٩
٣٧	﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ ﴾	الرعد	٢٥	٢٧٣
٣٨	﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾	النّحل	١٨	ح
٣٩	﴿ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ ﴾	النّحل	٨٩	١
٤٠	﴿ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ ﴾	النّحل	٩١	٢٦٢
٤١	﴿ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ﴾	الإسراء	٣٤	٣٠، ٢٦٢
٤٢	﴿ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ﴾	الكهف	٤٦	٣٣

٤٣	﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا ﴾	الكهف	٧٧	٢٦٢
٤٤	﴿ قَالُواْ يَٰذَا ٱلۡقَرۡنَيۡنِ إِنَّ يَأۡجُوجَ وَمَأۡجُوجَ مُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ﴾	الكهف	٩٤	٢٦١
٤٥	﴿ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّٗا ﴾	مريم	٤٧	١٠٨
٤٦	﴿ وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ ﴾	مريم	٥٤	١٠٣
٤٧	﴿ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي ﴾	طه	٣٢	٢٠٦
٤٨	﴿ وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِي ﴾	طه	٤١	٢٥٦
٤٩	﴿ وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡ ﴾	الأنبياء	٨٠	٢٦١
٥١	﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ ﴾	الحج	٧٨	١١٢، ٢١٦، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧.
٥٢	﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ ﴾	النور	٥٥	٥٥
٥٣	﴿ وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴾	الشعراء	٨٦	١٠٧
٥٤	﴿ يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ ﴾	الشّعراء	٨٨-٨٩	ح
٥٥	﴿ قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٞ لَّهَا شِرۡبٞ وَلَكُمۡ شِرۡبُ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ ﴾	الشعراء	١٥٥	١٨٧
٥٦	﴿ صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ ﴾	النمل	٨٨	٢٥٦
٥٧	﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلٗا مِّنۡ أَنفُسِكُمۡۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم ﴾	الروم	٢٩	٢١١
٥٨	﴿ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ﴾	لقمان	١٣	٢٠٦
٥٩	﴿ وَلَقَدۡ كَانُواْ عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلۡأَدۡبَارَ ﴾	الأحزاب	١٥	٢٣
٦٠	﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ ﴾	الأحزاب	٥٦	ز
٦١	﴿ أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ كِتَٰبٗا فَهُمۡ عَلَىٰ بَيِّنَتٖ مِّنۡهُ ﴾	فاطر	٤٠	٢٠٦
٦٢	﴿ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾	ص	٢٤	٢١٠، ٢١٨
٦٣	﴿ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ ﴾	الزمر	٢٩	٢٠٦
٦٤	﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلٗا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ ﴾	الزمر	٢٩	٢١١
٦٥	﴿ وَأُفَوِّضُ أَمۡرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ﴾	غافر	٤٤	٢٣٥
٦٦	﴿ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ ﴾	الزخرف	٣٢	١٦٠، ٢٩٢

٦٧	﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾	الحجرات	١٠	٣٢٦
٦٨	﴿ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴾	النّجم	٣٧	١٠٣
٦٩	﴿ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴾	القمر	١٨	١٨٧
٧٠	﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾	الحديد	١٨	٣٢٠
٧١	﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ ﴾	الحديد	٢٥	٢
٧٢	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾	الصّف	٢	١٠٢
٧٣	﴿ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾	الجمعة	١٠	٧٩،٩١
٧٤	﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾	الجمعة	١٠	١٤٢
٧٥	﴿ إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ ﴾	التغابن	١٧	٣٢١
٧٦	﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ ﴾	المزّمّل	٢٠	١٣١، ١٤١، ٣٢١
٧٧	﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾	الفجر	٢٠	٣٤
٧٨	﴿ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾	العاديات	٨	٣٤

فهرس الأحاديث النبوية

م	طرف الحديث	الراوي	الصفحة
١-	«أَجَازَ بَيْنَ أَهْلِ الْيَمَنِ الْشِرْكَ ...».	معاذ بن جبلﷺ	٢٠٧
٢-	«أَحَبُّ الدِّينِ إلى الله الحَنيفِيَّةُ الْسَّمْحَةُ».	عائشة رضي الله عنها	٢١٦
٣-	«احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ».	عبد الله بن عباسﷺ	٢٨٨
٤-	«إِذَاْ وَعَدَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ وَفِيْ نِيَتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ فَلَاْ إِثْمَ عَلَيْهِ».	زيد بن أرقمﷺ	١٠٦
٥-	«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ... ».	عبد الله بن عمروﷺ	١٠٤
٦-	«أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ... ».	سهل بن سعدﷺ	٢٨٨
٧-	«اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ.... ».	أبو هريرةﷺ	٩١
٨-	«اِشْتَرَكْتُ أَنَاْ وَعَمَاْرٌ وَسَعْدٌ فِيْمَاْ نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ... ».	عبد الله بن مسعود	٢٣٢
٩-	«اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَل فَصّه... ».	عبد الله بن عمرﷺ	٢٨٨
١٠-	«أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».	أبي رافعﷺ	٣٢٣، ٣٣٧
١١-	«أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ..... ».	أنس بن مالكﷺ	٣٣١
١٢-	«أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ... »	عبد الله بن عمرﷺ	٨٢
١٣-	«أَكَذِبُ اِمْرَأَتِيْ؟ فقال ﷺ: لَاْ خَيْرَ فِيْ الْكَذِبِ... ».	صفوان بن سليمﷺ	١٠٦
١٤-	«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا.... »	حكيم بن حزامﷺ	٨١
١٥-	«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا... ».	عبد الله بن عمرﷺ	٢٦، ١٢١
١٦-	«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ... ».	عبادة بن الصامتﷺ	٨١، ٩١
١٧-	«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ ...».	عبد الله بن عباسﷺ	٢٠٧
١٨-	«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا... ».	أبو هريرةﷺ	١٥٨،٢٢٩، ٢٤٣، ٢٤٨
١٩-	«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىْ لَاْ يُجْمِعُ أُمَتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ... »	عبد الله بن عمرﷺ	٢٦٦
٢٠-	«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَاْنَ يَسْتَعِيْذُ... ».	عائشة رضي الله عنها	١٠٤
٢١-	«إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ».	أنس بن مالك ﷺ	٢٢٩

٢٢-	«أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺيَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ».	جابر بن عبد اللهرضي الله عنه	٢٦٣
٢٣-	«إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ».	أبو هريرةرضي الله عنه	٣٢٣
٢٤-	«أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما كَانَا شَرِيكَيْنِ... ».	أبي المنهالرضي الله عنه	٢١٥
٢٥-	«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ... ».	أبو سعيد الخدريرضي الله عنه	٨٢، ٩٣
٢٦-	«أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا ...».	عبد الله بن عامررضي الله عنه	١٠٥
٢٧-	«أَنَّهُ كَانَ شَرِيكُ النَّبِي ﷺ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ فِي التِّجَارَةِ... ».	السائب بن السائبرضي الله عنه	٢١٣
٢٨-	«أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ... ».	أبو ذر الغفاريرضي الله عنه	٢٦٤
٢٩-	«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ...».	أبو هريرةرضي الله عنه	٣٠، ١٠٤
٣٠-	«بالثمن... ».	عائشة رضي الله عنها	٨١
٣١-	«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شهادة أن لا إله إلا الله... ».	عبد الله بن عمررضي الله عنه	٥٢
٣٢-	«ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ... ».	صهيب بن سنانرضي الله عنه	١٤٤
٣٣-	«ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ... ».	مسور بن مخزمةرضي الله عنه	١٠٣
٣٤-	«رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا »	أنس بن مالكرضي الله عنه	٣٢٤
٣٥-	«سُئِلَ أَيُ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ».	رفاعة بن رافعرضي الله عنه	٨٢، ٩٣
٣٦-	«فَإِنَمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَ لَمْ تُبْعِثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ».	أبو هريرةرضي الله عنه	١١٢
٣٧-	«فَاوِضُوا، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ».	غريب لم أجد له راو	٢٣٧
٣٨-	«كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ.. »	أنس بن مالكرضي الله عنه	٢٦٣
٣٩-	«كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً... ».	عبد الله بن عباسرضي الله عنه	١٤٥
٤٠-	«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ... ».	عائشة رضي الله عنها	٢٣٤
٤١-	«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ...».	حكيم بن حزامرضي الله عنه	١١٦، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٧، ٢٨٧
٤٢-	«لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ ...».	أبو هريرةرضي الله عنه	١٤٦
٤٣-	«لَا يَحِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ.... ».	عبد الله بن عمرورضي الله عنه	١١٦، ٢٧٨
٤٤-	«مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ... ».	المقدامرضي الله عنه	٢٦٤

٤٥-	«مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ... ».	عائشة رضي الله عنها	٧٨
٤٦-	«مَا رَآهُ الْـمُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ... ».	عبد الله بن مسعودﷺ	٢٦٥
٤٧-	«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ... ».	عبد الله بن مسعودﷺ	٣٢٤
٤٨-	«مَالَ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا»	عبد الله بن عباسﷺ	٣٨
٤٩-	«مَنْ اِبْتَاْعَ طَعَامًا فَلَاْ يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ... ».	عبد الله بن عمرﷺ	١١٧
٥٠-	«مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ».	عائشة رضي الله عنها	٨٠
٥١-	«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ... ».	أبو هريرةﷺ	٣٢٤
٥٢-	«مَنْ اِشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ... ».	عائشة رضي الله عنها	٧٨
٥٣-	«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ... ».	عبد الله بن عمرﷺ	٢١٣
٥٤-	«من أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ فَكَانَ له مَالٌ... ».	عبد الله بن عمرﷺ	٢٠٦
٥٥-	«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ.... ».	أبو هريرةﷺ	٣٠٩
٥٦-	«مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا... ».	عبد الله بن عمر ﷺ	٣١٥
٥٧-	«مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ... ».	جابر بن عبد الله	٢١٤
٥٨-	«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا... ».	عبد الله بن عمرﷺ	٣٢٦
٥٩-	«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»	أبو هريرةﷺ	٢٣٨، ٢٧٠
٦٠-	«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺعَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ».	عبد الله بن عمرﷺ	١٢٠، ٢٦٧، ٢٨٧
٦١-	«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة... ».	أبو هريرةﷺ	١١٨
٦٢-	«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ».	عبد الله بن عمرﷺ	٢٨٠
٦٣-	«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ...».	أبو هريرةﷺ	٢٣٧
٦٤-	«وَأَيُّ الْمُؤْمِنِ حَقٌ.... ».	يزيد بن أسلمﷺ	١٠٤
٦٥-	«يَدُ اللهِ عَلَىْ الْشَرِيْكَيْنِ مَاْ لَمْ يَخُنْ أَحَدُهَمَاْ صَاْحِبَهُ... ».	أبو هريرةﷺ	٢١٤
٦٦-	«يَسِّرُاْ وَلَاْ تُعَسِّرُاْ، وَبَشِّرُا ولا تُنَفِرُاْ ».	أنس بن مالك ﷺ	١١٢
٦٧-	«يَقُولُ اللَّهُ ﷻ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».	أبو هريرةﷺ	٢١٣، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٧

فـــهـــرس الآثـــــار

م	طـــرف الأثـــر	الصفحة
١-	"اجعله قراضا، قال عمر جعلته قراضا... ".	١٣٣
٢-	"أرسله، فَمَاْ مِنْ أَحَدٍ إِلَاْ وَلَهُ فِيْ هَذَاْ اَلْمَاْلِ حَقُ".	٣٩
٣-	"المال مال الله، والعباد عباد الله... "	٢٤٩
٤-	"الْوَضِيْعَةُ فِيْ الْمَاْلِ وَالْرِبْحِ عَلَى مَاْ اِصْطَلَحُوْا عَلَيْهِ	١٤٧
٥-	"أَنَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ ﷺأَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا... "	١٤٩
٦-	"أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، اشْتَرَى دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ... "	١١٣
٧-	"أَنَّهُ أَجَاْزَهُ إِذَاْ لَمْ يَأْخُذْ لِلْنَفَقَةِ رِبْحًا".	٧٥
٨-	"أَنَّهُ أَعْطَىْ زَيْدَ بْنَ خَلِيْدَةَ مَاْلاً مُقَاْرَضَةً... "	١٤٩
٩-	"أَنَهُ أَعْطَى مَاْلَ يَتِيْمٍ مُضَاْرَبَةً... "	١٤٨
١٠-	"أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما... "	١٤٧
١١-	"أنه كان لا يرى به بأسًا... ".	٨٥
١٢-	"أَنَهُ كَاْنَ يَدْفَعُ الْمَاْلَ مُقَاْرَضَةً إِلَى الْرَجُلِ... "	١٤٨
١٣-	"أَنَهُ كَرِهَ بَيْعَ دَهْ وَاْزَدَهْ، وَقَاْلَ: بَيْعَ الْأَعَاْجِمِ".	٧٥
١٤-	"خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ... "	١٤٩
١٥-	"قال: هُوَ رِبًا... ".	٧٧

فـــهـــرس الأعـــــلام

م	العَـلَـــمُ	الصفحة
١-	**ابن أبي ليلى**، عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بن بليل، أبو عيسى.	١٧٩
٢-	**ابن العرَبي**، محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي.	٣٥
٣-	**ابن المنذر**، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.	١٤٠
٤-	**ابن الهمام**، محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام.	٢٥٧
٥-	**ابن تيمية**، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرَّاني الدمشقي.	١
٦-	**ابن حزم الظاهري**، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد.	٧٨
٧-	**ابن رسلان**، أحمد بن حسين بن حسن بن علي، أبو العباس، الرملي الشافعي.	٣٢٣
٨-	**ابن رشد**، محمد بن رشد، أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرطبة.	٨٤
٩-	**ابن شبرمة**، عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة، الضبي.	١٠١
١٠-	**ابن عابدين**، محمد بن محمد أمين بن عمر، علاء الدين، ابن عابدين.	٢٢
١١-	**ابن عباس**، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، قرشي.	٣٨
١٢-	**ابن عبد البر**، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر.	١٣٩
١٣-	**ابن عرفة**، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي.	١٩
١٤-	**ابن عُمَرَ**، عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن.	٢٦
١٥-	**ابْنِ فَرُّوخَ**، عبد الرحمن بن فروخ، مولى عمر، يروى عن أبيه.	١١٣
١٦-	**ابن قدامة**، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة.	٨٣
١٧-	**ابن قيم الجوزية**، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الجوزية.	١٦٢
١٨-	**ابن كثير**، عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز.	٣٢٢
١٩-	**ابن منظور**، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري، الرويفعي الإفريقي.	٢٥٦
٢٠-	**ابن هبيرة**، يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين.	٨٣
٢١-	**أبو الحارث**، أحمد بن محمد، أبو الحارث، الصايغ، من أصحاب أحمد بن حنبل.	١٨٤

٢٢-	**أبو الخطاب،** محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني، أبو الخطاب. إمام الحنابلة في وقته.	١٨٥
٢٣-	**أبو الدحداح،** ثابت بن الدحداح: صحابي من بلي كان حليفًا لبني عمرو بن عوف.	٣٣١
٢٤-	**أبو القاسم الصفار،** أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفي.	٢٧٥
٢٥-	**أبو المنهال،** عبد الرحمن بن مطعم، أبو المنهال، البناني، بصري نزل مكة.	٢١٥
٢٦-	**أبو ثور،** إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان و"أبو ثور "لقبه، أصله من بني كلب.	٢٣٣
٢٧-	**أبو حيان التيمي،** يحيى بن سعيد بن حيان، أبو حيان التيمي الكوفي.	٢١٤
٢٨-	**أبو ذر الغفاري،** جندب بن جُنَادة بن قيس، من كبار الصحابة.	٢٦٤
٢٩-	**أبو سفيان** ،صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي.	١٤٠
٣٠-	**أبو عبد الله بن حامد،** الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله الوراق.	١٨٥
٣١-	**أبو موسى الأشعري،** عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب.	١١٢
٣٢-	**أبو يوسف،** يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي الإمام صاحب أبي حنيفة.	١٧٦
٣٣-	**الأثرم،** أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبو بكر.	١٧٩
٣٤-	**إسحاق بن راهويه،** إسحاق بن إبراهيم بن مخلد من بني حنظلة من تميم.	٨٥
٣٥-	**الألباني،** أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني.	١٥٣
٣٦-	**الأوزاعي،** عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي.	١٧٩
٣٧-	**الباجي،** سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باجة بابل.	١٩١
٣٨-	**البخاري،** محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله، البخاري.	٧٨
٣٩-	**البغدادي،** عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، أبو محمد، الثعلبي، البغدادي.	١٩٣
٤٠-	**البغوي،** الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد، الفراء البغوي.	٢١٨
٤١-	**البهوتي،** منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي.	٢٢٠
٤٢-	**البيهقي،** أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، أبو بكر البيهقي.	٢٨٧
٤٣-	**الترمذي،** محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، أبو عيسى.	٢٦٩
٤٤-	**جابر بن عبد الله** بن عمرو بن حرام، ولد عام قبل الهجرة، وهو أنصاري.	٢١٤

٤٥	**الجصاص**، أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري.	٢٦٥
٤٦	**الجويني**، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني.	١٧٧
٤٧	**الحاكم الشهيد**، محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل، المروزي، السلمي البلخي.	٢٧٥
٤٨	**الحجاوي**، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، شرف الدين أبو النجا الحجاوي.	١٣٦
٤٩	**الحسن البصري**، الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، كان أبوه يسار من سبي.	٣٢٠
٥٠	**حكيم بن حزام**، بن خويلد بن أسد، أبو خالد، صحابي، قرشي.	١٤٨
٥١	**حماد بن أبي سليمان**، حماد بن أبي سليمان بن مسلم، الأشعري.	١٧٩
٥٢	**الخراشي**، محمد بن عبد الله الخَراشي المالكي، هو أول من تولى مشيخة الأزهر.	١٧٤
٥٣	**الخرقي**، عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم، الخِرَقي، بغدادي.	١٨٢
٥٤	**الخطابي**، حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم البُسْتي، أبو سليمان.	٢٣٣
٥٥	**خليل ابن إسحاق**، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين، الجندي.	١٣٤
٥٦	**الدردير**، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات.	١٧٤
٥٧	**الرازي**، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، زين الدين.	٢٥٦
٥٨	**رفاعة بن رافع**، رفاعة بْن رافع بْن مالك بْن العَجْلان، أبو مُعاذ الْأَنْصَارِيّ الزُّرَقِيّ.	٨٢
٥٩	**الرملي**، محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين، الشافعي الصغير.	١٧٥
٦٠	**الزجاج**، إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل، النحوي، اللغوي، المفسر.	١٠٢
٦١	**الزرقاني**، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني: فقيه مالكي.	١٥١
٦٢	**الزَّرْكشي**، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين.	٣٥
٦٣	**زفر**، زُفَر بن الهذيل بن قيس العنبري، وأصله من أصبهان.	٢٣٤
٦٤	**زكريا الأنصاري**، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أبو يحيى.	١٣٥
٦٥	**الزمخشري**، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، أبو القاسم، الخوارزمي، الزمخشري.	١٣٢
٦٦	**زيد بن أرقم**، زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري: صحابي جليل، صاحب رسول اللهﷺ.	١٠٦
٦٧	**زيد بن أسلم**، العدوي بالولاء،مولى عمر بن الخطاب، كانت حلقة بالمسجد النبوي.	١٤٩

٦٨-	**زَيْدَ بْنَ خَلِيْدَةَ**،زيد بن خليدة الشيباني ولي قضاء الكوفة في خلافة علي بن أبي طالب.	١٤٩
٦٩-	**زيد حفيد علي بن أبي طالب**، زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب.	٥٨
٧٠-	**السائب بن أبي السائب**، صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى.	٢١٣
٧١-	**السرخسي**، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي.	١٣٩
٧٢-	**سفيان الثوري**، سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري. من بني ثور بن عبد مناة.	٢٣٣
٧٣-	**سليمان الأشقر**، محمد سليمان الأشقر ولد في قرية برقة.	٩٦
٧٤-	**السمرقندي**، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث.	٢٥٧
٧٥-	**السيوطي**، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي.	٣٦
٧٦-	**الشاطبي**، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي.	٣٥
٧٧-	**الشربيني**، محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين.	١٧٤
٧٨-	**الشعراني**، عبد الوهاب بن أحمد بن علي، أبو المواهب، المعروف بالشعراني.	١٥٢
٧٩-	**الشوكاني**، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني.	٩٢
٨٠-	**الشيرازي**، إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق، جمال الدين الشيرازي.	١٧٢
٨١-	**صفوان بن أمية** بن خلف بن وهب بن حذافة، أبو وهب، القرشي، الجمحي.	١١٣
٨٢-	**الصنعاني**، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، أبو إبراهيم، الكحلاني ثم الصنعاني.	١٥١
٨٣-	**صُهَيْبٍ**، صهيب بن سنان بن مالك من بني النمر بن قاسط.	١٤٤
٨٤-	**طاووس**، طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أبو عبد الرحمن .	١٧٩
٨٥-	**الطبري**، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، القاضي أبو الطيب، الطبري.	٨٣
٨٦-	**عبادة بن الصامت**، عبادة بن الصامت بن قيس، أبو الوليد، الأنصاري الخزرجي.	٨١
٨٧-	**العباس بن عبد المطلب** بن هاشم، عم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.	١٤٥
٨٨-	**عبد الرزاق بن همام** بن نافع ، أبو بكر، الصنعاني، الحميري، اليمني.	٧٧
٨٩-	**عبد الله بن عامر**، عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العنزي المدني حليف بني	١٠٥

	عدي.	
٩٠-	**عبد الله بن عصمة،** عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي.	٢٦٩
٩١-	**عبد الله بن مسعود** بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أهل مكة.	٣٩
٩٢-	**عبيد الله بن الحسن العنبري،** عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر، العنبري.	١٩٣
٩٣-	**عبيد الله بن عمر** بن الخطاب العدوى، ولد على عهد النبيﷺ.	١٤٩
٩٤-	**عروة بن الزبير** بن العوام بن خويلد، وأمه أسماء بنت أبي بكر، من كبار التابعين.	١٤٨
٩٥-	**عطاء،** عطاء بن أسلم أبي رباح، يكنى أبا محمد، من خيار التابعين.	٢١٨
٩٦-	**عكرمة** بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس.	٧٧
٩٧-	**العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب،** العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني.	١٤٧
٩٨-	**علي السالوس،** علي بن الشيخ أحمد علي السالوس.	٢٧٥
٩٩-	**العيني،** محمود بن أحمد بن موسى، أبو الثناء وأبو محمد، قاضي القضاة بدر الدين.	٢٧٤
١٠٠	**القاضي،** محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء.	١٨٥
١٠١	**قتادة،** قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، من أهل البصرة.	١٩٣
١٠٢	**القرطبي،** محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح، أندلسي من أهل قرطبة أنصاري.	١٤٢
١٠٣	**القشيري،** عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة، أبو القاسم، النيسابوري.	٣٢١
١٠٤	**القهستانيّ،** محمد بن حسام الدين، الخراساني، شمس الدين، القهستاني.	١٨٨
١٠٥	**الكاساني،** أبو بكر بن مسعود علاء الدين الكاساني فقيه حنفي من أهل حلب.	٨٣
١٠٦	**الماوردي،** علي بن محمد بن حبيب الماوردي.	١٤٣
١٠٧	**محمد بن الحسن** بن فرقد الشيباني، نسبته إلى بني شيبان بالولاء.	١١٧
١٠٨	**محمد بن سلمة،** محمد بن سلمة بن عبد الله، أبو عبد الله، الحراني.	٢٧٥
١٠٩	**محمد بن مسلمة،** محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل، أبو هشام.	٢٧٥
١١٠	**المرغيناني،** علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن.	٩٣

١١	**مسور بن مخرمة**، المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشى الزهري.	١٠٣
١٢	**مصطفى الزرقاء**، مصطفى بن أحمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد القادر.	٢٣
١٣	**معاذ بن جبل**، بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن.	١١٢
١٤	**المقدام**، بن معدي كرب بن عمرو الكندي، أبو كريمة و قيل أبو يحيى.	٢٦٤
١٥	**موسى بن عبيدة**، أبو عبد العزيز، موسى بن عُبيدة ابن عمرو بن الحارث الرَبَذِي.	٢٨٧
١٦	**نافع**، بن عبد الحارث بن خالد الخزاعى.	١١٣
١٧	**النفراوي المالكي**، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا أبو العباس النفراوي.	٢١٩
١٨	**النووي**، يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي أبو زكريا.	١٣٥
١٩	**وكيع** بن الجراح بن مليح، أبو سفيان، الرؤاسي.	٧٧
٢٠	**الوليد** بن عبد الله بن جميع الزهري، المكي، الكوفي.	٧٧

فـهـرس الـمـصـادر والـمـراجـع

أولا: القرآن الكريم

ثانيا: الكتب

١-**الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة**، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، دار المعرفة.

٢-**أثر الموت في الالتزامات الناشئة عن المعاوضات المالية الناجزة وتطبيقاته المعاصرة**، ملك نور الدين محمود خصاونة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، في الجامعة الأردنية، كانون الثاني، (٢٠٠٤م).

٣-**الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة ضوابطه الأصولية وتطبيقاته الفقهية**، للباحث: عبد الله يوسف عبد الرحمن الحسني رسالة ماجستير قدمها الباحث إلى كلية الشريعة والقانون، بجامعة الإنسانية، قدح، دار الأمان، ماليزيا في العام الجامعي (٢٠١٤م).

٤-**أحكام التصرف في القرض في الفقه الإسلامي**، رائد أحمد خليل سالم، رسالة ماجستير في جامعة خليل، في القضاء الشرعي، (١٤٣٣هـ/٢٠٠١٢م).

٥-**أحكام القرآن**، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (١٤٠٥هـ).

٦-**أحكام القرآن**، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط٣، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٣م).

٧-**أحكام القرآن**، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٠هـ).

٨-**أحكام رد القرض في الفقه الإسلامي**، سامي محمود أبو عرجة ومازن مصباح صباح، مجلة الجامعة الإسلامية(سلسلة الدراسات الشرعية)، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني.

٩-**الإحكام في أصول الإحكام**، للإمام علي بن محمد الآمدي، دار الصميعي، السعودية، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م).

١٠- **اختلاف الفقهاء**، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

١١- **الاختيار لتعليل المختار**، عبد الله بن محمود المودود الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

١٢- **الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية**، محمد بن أبي الفتح البلعي، مطبعة سنة المحمدية، مصر، بدون الطبعة والتاريخ.

١٣- **آداب حسن البصري في زهده ومواعظه**، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق: سليمان الحرش، دار الصديق، بيروت، (ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م).

١٤- **الأذكار النووية**، أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: محيي الدين مستو، دار ابن كثير،، بيروت، (ط٢، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م).

١٥- **إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل**: للشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٩٧٩م).

١٦- **الاستذكار**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م).

١٧- **الاستصناع (المقاولات)**، إعداد سعد السبر، فقد المقارن مستوى أول المعهد للقضاء، (١٤٢٩هـ).

١٨- **الاستصناع تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية**، سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة مؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع.

١٩- **الاستصناع**، لدكتور علي السالوسي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابق.

٢٠- **أسد الغابة في معرفة الصحابة**، لعز الدين لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، دون الطبعة والتاريخ والمكان.

٢١- **أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية**، الدكتور عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي العالمي، جده.

٢٢- **أسنى المطالب في شرح روض الطالب**، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت (ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٠م).
٢٣- **الأشباه والنظائر** لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت، دون الطبعة، (١٤٠٣هـ).
٢٤- **الأشباه والنظائر**، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: أحمد عادل عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١٤١١،١هـ/١٩٩١م).
٢٥- **الأشباه والنظائر**، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م).
٢٦- **الأشباه والنظائر**، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٣هـ).
٢٧- **الإصابة في تمييز الصحابة**، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، (ط١، ١٤١٢هـ).
٢٨- **الأصل المعروف بالمبسوط**، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.
٢٩- **أصول السرخسي**، أبي بكر أحمد ابن أبي سهل السرخسي، دار الكتاب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣م).
٣٠- **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن**، محمد الآمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، (ط١، ١٤٢٦هـ).
٣١- **أضواء على تاريخ التعليم في الصومال**، الدكتور عبد العزيز محمود أحمد شيخو، دار الفكر العربي، القاهرة، (ط١، ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م).
٣٢- **الاعتصام**، للشاطبي، مكتبة التوحيد، دون الطبعة والتاريخ والمكان.
٣٣- **أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)**، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، (ط١، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٨م).

٣٤- **الأعلام**، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الدمشقي، دار الملايين، بيروت، (ط١٥، ٢٠٠٢م).
٣٥- **إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان**، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، ابن القيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي، (ط٢، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م).
٣٦- **الإفصاح عن معاني الصحاح**، يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، (١٤١٧هـ).
٣٧- **إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال**، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين، تحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، (ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م).
٣٨- **الأم**، للشافعي، تحقيق: الدكتور، رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، القاهرة، مصر، (ط١، ٢٠٠١م).
٣٩- **الإمتاع في أحكام الاستصناع**، الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي.
٤٠- **الأموال**، لأبي عبيد القاسم بن السلام، المطبعة العامرية، القاهرة، (١٣٥٢هـ).
٤١- **الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة**، علاء الدين بن قليط مغلطاي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، (ط، بدون).
٤٢- **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف** (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، (ط١، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م).
٤٣- **أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير**، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، (ط٥، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م).
٤٤- **البحر الرائق شرح كنز الدقائق**، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار العلمية، بيروت، (ط١) دون التاريخ.

٤٥- **بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)**، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ٢٠٠٩ م).

٤٦- **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر (ط١٣٩٥،٤هـ/١٩٧٥م).

٤٧- **البداية والنهاية**، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، (ط١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م).

٤٨- **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت، (ط٢، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م).

٤٩- **البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير**، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، (ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م).

٥٠- **بلغة السالك لأقرب المسالك**، أحمد الصاوي، تحقيق ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٥هـ/١٩٩٥م).

٥١- **البناية في شرح الهداية**، لأبي محمد محمود بن محمد العيني، دار الفكر، بيروت، (ط١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م).

٥٢- **البهجة في شرح التحفة**، أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م).

٥٣- **بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية**، محمد بن سلميان الأشقر، دار النفائس، الأردن، (ط٢، ١٤١٥هـ).

٥٤- **بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية**، للدكتور يوسف القرضاوي، دار القلم، الكويت، (ط٣، ١٤٠٧هـ).

٥٥- **بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية**، رفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، العدد الخامس(١٤٠٩هـ).

٥٦- **بيع المرابحة للآمر بالشراء**، دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي، الدكتور حسام الدين موسى عفانة، (ط١، ١٩٩٦م).

٥٧- **بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء**، ربيع محمود الروبي، جامعة أم القرى، (١٤١١هـ).

٥٨- **بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية**، أحمد بن سالم ملحم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، (ط١، ١٩٨٩م).

٥٩- **بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية** وحديث ((لا تبع ما ليس عندك))، الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، مجلة المجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع موضوع المرابحة.

٦٠- **تاج العروس من جواهر القاموس**، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.

٦١- **التاج والإكليل لمختصر خليل**، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت، (١٣٩٨هـ).

٦٢- **تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام**، للإمام الذهبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط١، ٢٠٠٣م).

٦٣- **تاريخ بغداد**، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

٦٤- **تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار**، عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، دار الجيل، بيروت.

٦٥- **تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل**، أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، الناشر دار الفكر، بيروت، (١٩٩٥م).

٦٦- **التأصيل الشرعي، لعقد الاستصناع والمقاولة**، فؤاد محمد محيسن، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، (ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م).

٦٧- **تبين الحقائق شرح كنز الدقائق**، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي.، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (١٣١٣هـ).

٦٨- **تجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء**، عبد الرحمن بن حامد الحامد، دار بلنسية، الرياض، (ط١، ١٤٢٤هـ).

٦٩- **التحرير والتنوير**، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، الطبعة التونسية، تونس، (١٩٩٧م).

٧٠- **تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب**، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، تحقيق عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، دار حراء، مكة المكرمة، (١٤٠٦هـ).

٧١- **تحفة الفقهاء**، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٥هـ/١٩٨٤م).

٧٢- **تذكرة الحفاظ**، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

٧٣- **تذهيب الكمال في أسماء الرجال**، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الشهير بالذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم و مجدي السيد أمين، الفاروق الحديثة، القاهرة، (ط١، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م).

٧٤- **التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة على ضوء الفقه الإسلامي**، دكتور عطية فياض، دون الطبعة والتاريخ والمكان.

٧٥- **تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامي**، الدكتور: سامي حسن أحمد حمود، مطبعة الشرق ومكتبتها، القاهرة، (ط١٣٩٦،١هـ/١٩٧٦م،ط٢، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م).

٧٦- **التعريفات**، علي بن محمد بن علي الجرجاني، مكتبة البيان، بيروت، (طبعة جديدة:١٩٨٥م).

٧٧- **التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس**، عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م).

٧٨- **تفسير القرآن العظيم**، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، بيروت، (ط٢، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م).

٧٩- **تفسير القشيري**، القشيري، لطائف الإشارات، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٠٠٠م).

٨٠- **تفسير المراغي**، أحمد مصطفى المراغي، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، (ط١، ١٣٦٣هـ/١٩٤٦م).

٨١- **تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن**، الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأورمي العلوي الهرري الشافعي، دار طوق النجاة، بيروت، (ط١٤٢١،١هـ/ ٢٠٠١م).

٨٢- **تقريب التهذيب**، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، (١٤٠٦هـ/١٩٨٦م).

٨٣- **تكملة المجموع شرح المهذب**، محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جده، بدون الطبعة والتاريخ.

٨٤- **تكملة فتح القدير**، شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفتدى، المكتبة التجارية، بمصر، دون الطبعة والتاريخ.

٨٥- **التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير**، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٩هـ/١٩٨٩م).

٨٦- **الثقات**، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، (ط١، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م).

٨٧- **جامع الأمهات**، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، (ط٢، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م).

٨٨- **جامع البيان في تأويل القرآن**، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، (ط١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠ م).

٨٩- **الجامع الصحيح المسمى (صحيح مسلم)**، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت، ودار الأفاق الجديدة، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

٩٠- **الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه**، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المطبعة السلفية القاهرة، (ط١، ١٤٠٠هـ).

٩١- **الجامع الصحيح سنن الترمذي**، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٩٢- **الجامع الصحيح للسنن والمسانيد**، صهيب عبد الجبار، (٢٠١٤م).

٩٣- **الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير**، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، عالم الكتب، بيروت، (١٤٠٦هـ).

٩٤- **جامع المسائل**، المجموعة الأولى، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة، (ط١، ١٤٢٢هـ).

٩٥- **الجامع لأحكام القرآن**، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م).

٩٦- **الجعالة والاستصناع**، تحليل فقهي اقتصادي، لشوقي دنيا، البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بحث رقم (٩) مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، بجدة، (ط١٤١٩،٢هـ/١٩٩٨م).

٩٧- **جلاء العينين في محاكمة الأحمدين**، نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الآلوسي، مطبعة المدني، (١٤٠١هـ/١٩٨١م).

٩٨- **الجمع بين الصحيحين (البخاري ومسلم)**، لمحمد بن فتوح الحميدي، دار ابن حزم، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

٩٩- **الجمهورية الصومالية(الإقليم الجنوبي أو صوماليا)**، عبد المنعم عبد الحليم، المطبعة المتحدة، القاهرة.

١٠٠- **جواهر الإكليل**، صالح عبد السميع الآبي، المكتبة الثقافية، بيروت، بدون الطبعة والتاريخ.

١٠١- **الجوهرة النيرة على مختصر القدوري**، أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، مكتبة حقانيه، باكستان.

١٠٢- **الجوهرة النيرة على مختصر القدوري**، لأبي بكر علي بن محمد الحداد اليمني، مكتبة حقانية، باكستان.

١٠٣- **حاشية إعانة الطالبين** على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

١٠٤- **حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب**، (التجريد لنفع العبيد)، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، المكتبة، الإسلامية، ديار بكر، تركيا.

١٠٥- **حاشية الدسوقي على الشرح الكبير**، شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، بمصر.

١٠٦- **حاشية الرهوني** على شرح الزرقاني على متن خليل، المطبعة الأميرية، (١٣٠٦هـ).

١٠٧- **حاشية الرهوني** على شرح الزرقاني على متن خليل، المطبعة الأميرية، (١٣٠٦هـ) دون المكان.

١٠٨- **حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع**، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، (ط١، ١٣٩٧هـ).

١٠٩- **حاشية الشبراملسي** على نهاية المحتاج، نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط٣، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٢م).

١١٠- **حاشية الطحاوي** على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، بدون الدار والمكان، (١٢٨٢هـ).

١١١- **حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني**، علي الصعيدي العدوي المالك، دون الطبعة والتاريخ والمكان.

١١٢- **حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين**، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، (١٤٢١هـ/٢٠٠٠م).

١١٣- **حاشية عميرة**، شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

١١٤- **حاشية قليوبي**: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

١١٥- **الحاوى الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي**، شرح مختصر المزني، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م).

١١٦- **حلية الأولياء وطبقات الأصفياء**، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، (ط٤، ١٤٠٥هـ).

١١٧- **حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج**، عبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.

١١٨- **حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه**، لتلميذه الشيباني، دون الطبعة والتاريخ والمكان.

١١٩- **الخدمات الاستثمارية** في أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي، يوسف بن عبد الله الشبيلى، رسالة دكتورة مقدمة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (١٤٢٤هـ).

١٢٠- **الخدمات المالية الإسلامية**، البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية، المجلد الثاني والخمسون، العدد الثالث.

١٢١- **الخرشي على مختصر سيدي خليل**، دار الفكر، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

١٢٢- **الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار**، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، (ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م).

١٢٣- **الدر المنثور**، لعبد الرحمن بن كمال جلال الدين السيوطي، دارالفكر، بيروت، (١٩٩٣م).

١٢٤- **دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة**، محمد مصطفى أبو الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، الرياض، (ط٢، ١٩٩١م).

١٢٥- **الدراية في تخريج أحاديث الهداية**، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.

١٢٦- **درر الحكام شرح مجلة الأحكام**، علي حيدر، تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٢٧- **الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،** الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، دار الجيل، بيروت، (١٤١٤هـ/١٩٩٣م).

١٢٨- **دليل المصطلحات الفقهية،** بيت التمويل الكويتي، الكويت، (١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

١٢٩- **الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،** إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م).

١٣٠- **ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام،** عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني القرطبي الغرناطي أبو الأَصْبَغ، تحقيق: يحيي مراد، دار الحديث، القاهرة، (١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م).

١٣١- **الذخيرة،** شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، الناشر دار الغرب، مكان النشر بيروت، (١٩٩٤م).

١٣٢- **ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد،** محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م).

١٣٣- **الذيل على طبقات الحنابلة،** لأبن الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، (١٣٧٢هـ/١٩٥٢م).

١٣٤- **رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،** محمد أمين الشهير بابن عابدين، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، (طبعة خاصة١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م).

١٣٥- **روضة الطالبين وعمدة المفتين،** أبي زكريا يحيي بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، (١٤٠٥هـ).

١٣٦- **الروضة الندية شرح الدرر البهية،** أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي، دار المعرفة، دون الطبعة والتاريخ.

١٣٧- **زاد المسير في علم التفسير،** عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٤هـ).

١٣٨- **زاد المعاد في هدي خير العباد،** محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، (ط٢٧، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م).

١٣٩- **سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام،** محمد بن إسماعيل بن الأمير اليمني الصنعاني، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، (ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م).

١٤٠- **السراج الوهاج على متن المنهاج،** محمد الزهري، دار المعرفة، بيروت.

١٤١- **سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة،** محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، (ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

١٤٢- **سلسلة الأحاديث الصحيحة مرتبة على الأبواب الفقهية،** الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، (طبعة جديدة منقحة١٩٩٥م).

١٤٣- **السلسلة الضعيفة،** محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، مكتبة المعارف، الرياض، (١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

١٤٤- **سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،** أبي الفضل محمد بن الخليل بن علي المرادي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

١٤٥- **سلم الوصول إلى طبقات الفحول،** مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـ كاتب جلبي وبـ حاجي خليفة، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول، (٢٠١٠م).

١٤٦- **سنن ابن ماجه،** للإمام الحافظ أبي عبد الله بن يزيد القرزويني، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور: بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، (ط١، ١٩٩٨م).

١٤٧- **سنن أبي داود،** أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، (ط١، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م).

١٤٨- **سنن البيهقي الكبرى،** أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (١٤١٤هـ/١٩٩٤م).

١٤٩- **سنن الدار قطني**، علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناووط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م).

١٥٠- **السنن الكبرى**، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١٤٢٤،٣هـ/٢٠٠٣م).

١٥١- **سنن النسائي الكبرى**، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م).

١٥٢- **سير أعلام النبلاء**، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، (ط٣، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م).

١٥٣- **السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار**، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م).

١٥٤- **شجرة النور الزكية في طبقات المالكية**، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م).

١٥٥- **شذرات الذهب في أخبار من ذهب** لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، دون الطبعة، (١٤٠٦هـ).

١٥٦- **شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه**، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م).

١٥٧- **شرح الزُّرقاني على مختصر خليل**، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م).

١٥٨- **شرح الزركشي على مختصر الخرقي**، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م).

١٥٩- **شرح السنة**، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).

١٦٠- **الشرح الصغير إلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك**، أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، درا المعارف، بيرون، دون الطبعة والتاريخ.

١٦١- **شرح حدود ابن عرفة**، الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاص، تحقيق محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٩٩٣م).

١٦٢- **شرح صحيح البخاري**، لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد الرياض (ط٢،١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م).

١٦٣- **شرح فتح القدير**، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، دار الفكر، بيروت.

١٦٤- **شرح مجلة الأحكام العدلية**، لعلي حيدر، ومحمد خالد الأتاسي، دون الطبعة والتاريخ والمكان.

١٦٥- **شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى**، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر عالم الكتب، بيروت، (١٩٩٦م).

١٦٦- **شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل**، وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل، محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس.

١٦٧- **شرح ميارة الفاسي**، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م).

١٦٨- **شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون**، إعداد: محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسى، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (١٣٧٠هـ).

١٦٩- **شركات العقود في التشريع الإسلامي**، دراسة فقهية مقارنة، أحمد محمد حمد المشهداني، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، (١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م).

١٧٠- **الشركات في الفقه الإسلامي**، دراسة مقارنة، د، رشاد حسن خليل، درا الرشد، رياض، (ط١، ١٤٠١هـ/١٩٨١م).

١٧١- **شروط العيب في المبيع دراسة مقارنة بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي**، قاسم هبال رسن، مجلة الحقوق كلية الحقوق، جامعة بابل.

١٧٢- **الصحوة الإسلامية في إفريقيا ممهدة بالانهيار**، سيد أحمد يحيى، رسالة ماجستير في الثقافة الإسلامية، (٢ط، ١٩٩٦م).

١٧٣- **صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان**، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، (ط٢،١٤١٤هـ/١٩٩٣م).

١٧٤- **الصحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٩٨٨م).

١٧٥- **صحيح سنن أبي داود:** للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى (٢٧٥هـ) رحمه الله: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، (ط١، ١٩٩٨م).

١٧٦- **صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان**، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، (ط١،١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢م).

١٧٧- **صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته**، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الرياض، بيروت، (ط١، ١٩٩٨م).

١٧٨- **صحيح وضعيف الجامع الصغير**، محمد ناصر الدين الألباني، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية المجاني، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

١٧٩- **صفة الصفوة**، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق: محمود فاخوري، د.محمد رواس قلعه، دار المعرفة، بيروت، (ط٢، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).

١٨٠- **الصومال تاريخ وديوان**، عبد الرحمن عمر إسماعيل، الإفريقية الدولية للنشر والطبع والتوزيع، القاهرة، (ط١، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م).

١٨١- **الصومال في العصور الوسطى (المسح الشامل لجمهورية الصومال الدمقراطية)** محمد أمين، مؤسسة الفليج للطباعة والنشر، بغداد(١٩٨٢م).

١٨٢- **الصومال قديما وحديثا**، حمدي السيد سالم، الجزء الأول، الدار القومية للطباعة والنشر، (١٩٦٥م).

١٨٣- **الصومال والحركات الوطنية والأطماع الدولية وأهمية وحدة الصف الوطني**، علي إسماعيل محمد١٩٩٦، مكتبة الرسالة، بوصاصو الصومال.

١-**الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه**، أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطينى لحلولو، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، (ط٢، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م).

٢-**طبقات الحنابلة**، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.

١٨٤- **طبقات الشافعية الكبرى**، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق: الدكتور: محمود محمد الطناحي، والدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو، (ط٢، ١٤١٣هـ).

١٨٥- **طبقات الشافعية**، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان عالم الكتب، بيروت، (ط١، ١٤٠٧هـ).

١٨٦- **طبقات الفقهاء**، أبو إسحاق الشيرازي، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، (ط١، ١٩٧٠م).

١٨٧- **العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني**، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، المطبعة العصرية، بيروت، (طبعة جديدة منقحة، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م).

١٨٨- **عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة**، كاسب بن عبد الكريم البدران، جامعة ملك فيصل كلية التربية، (ط٢، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م).

١٨٩- **عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي ومدى الاستفادة في المؤسسات الاقتصادية**، وائل محمد عبد الله عربيات، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا بجامعة الأردنية.

١٩٠- **عقد الاستصناع كأحد البدائل الشرعية للأوعية الادخارية البنكية**، حسام الدين خليل، كلية الدراسات الإسلامية، مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والجديد، جامعة حمد بن خليفة، الدوحة.

١٩١- **عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمية**، رسالة ماجستير مقدمة من طالب أحمد بلخير، في جامعة الحاج خضر باتنة، السنة الجامعية (١٤٢٩هـ/٢٠١٧م).

١٩٢- **عقد الاستصناع ومدى أهمته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة**، مصطفى أحمد زرقا، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، (١٤٢٠هـ).

١٩٣- **العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين**، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٩٩٨م).

١٩٤- **عقد السلم والاستصناع**، لسليمان الأشقر، دار النفائس، بيروت، (ط٢، ١٩٩٥م).

١٩٥- **عقد المضاربة في الفقه الإسلامي وأثره على المصارف وبيوت التمويل الإسلامية**، زيد بن محمد الرماني، (١٤٢٠/١٤٢١هـ).

١٩٦- **عقد المقاولة**، عبد الرحمن بن العايد بن خالد بن العايد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فهرسة مكتبة ملك فهد أثناء النشر، الرياض، (١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م).

١٩٧- **العقود المالية المركبة دراسة فقهية تأصيلية**، للدكتور عبد الله محمد العمراني، دار كنوز إشبيليا، الرياض، (ط١، ١٤٢٧هـ).

١٩٨- **علم أصول الفقه**، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، القاهر، (ط٨)، دون التاريخ والمكان.

١٩٩- **عمدة القارئ شرح صحيح البخاري**، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م).

٢٠٠- **عون المعبود شرح سنن أبي داود**، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، بيروت،(ط٢، ١٤١٥هـ).

٢٠١- **غاية البيان شرح زبد ابن رسلان**، محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، دار المعرفة، بيروت.

٢٠٢- **غريب الحديث،** أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٩٨٥م).

٢٠٣- **غريب الحديث،** أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، (١٤٠٢هـ).

٢٠٤- **الفتاوى الكبرى،** تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م).

٢٠٥- **الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،** الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، (١٤١١هـ/١٩٩١م).

٢٠٦- **فتاوى قاضي خان في مذهب الإمام أبي حنيفة نعمان،** فخر الدين الحسن ابن منصور الفرغاني، المعروف بقاضيخان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٣٥هـ)، دون الطبعة.

٢٠٧- **فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،** فتاوى ابن عليش رحمه الله، محمد بن أحمد بن محمد عليش (١٢١٧هـ/١٢٩٩هـ).

٢٠٨- **فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،** زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٨هـ).

٢٠٩- **الفروق،** أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، تحقيق: أحمد محمد سراج، وعلي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م).

٢١٠- **الفقه الإسلامي وأدلته،** د، وهبة زحيلي، دار الفكر، دمشق، (ط٢، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م).

٢١١- **فقه السنة،** السّيد سابق، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، دون الطبعة والتاريخ.

٣- **فقه المعاملات (١)** مقرر جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن، أ.د- يحيى حسين محمد النونو، دون الطبعة (١٤٣٥هـ/٢٠١٤م).

٢١٢- **فقه المعاملات المالية في الإسلام،** حسن أيوب، دار السلام، القاهرة، (ط١٤٢٣،١هـ/٢٠٠٣م).

٢١٣- **فقه المعاملات،** مجموعة من المؤلفين، موسوعة فقه المعاملات، وتشمل: الأبحاث والتطبيقات، والفتاوى، والمصطلحات، المصدر: موقع الإسلام.

٢١٤- **الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى،** مُصطفى البُغا، دار القلم للطباعة، دمشق، (ط٤، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م).

٢١٥- **الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة،** إعداد نخبة من العلماء، دار الأمة، مصر، القاهرة، (ط١، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م).

٢١٦- **الفهرست،** محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار المعرفة، بيروت، (١٣٩٨هـ/١٩٧٨م).

٢١٧- **فوات الوفيات،** محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (ط١، ١٩٧٣/١٩٩٤م).

٢١٨- **الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،** أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، تحقيق: عبد الوارث محمد على، دار الكتب العلمية، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م).

٢١٩- **الفوائد البهية في تراجم الحنفية،** أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة، بيروت.

٢٢٠- **القاموس الفقهي لغة واصطلاحا** سعدي أبو جيب، دار الفكر. دمشق، (ط٢، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م).

٢٢١- **القاموس المحيط،** محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، الشيرازي، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية(١٣٠٢هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م).

٢٢٢- **القرض الحسن حقيقته وأحكامه،** لدكتور أحمد حسن، قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه، كلية الشريعة جامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق، للعلوم الاقتصادية والقانونية، (المجد، ٢٣، العدد الأول، ٢٠٠٧م).

٢٢٣- **القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي،** محمد نور الدين أردنية، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، (٢٠١٠م)

٢٢٤- **القرض الحسن ودوره في تمويل المشاريع الصغيرة،** إعداد: الدكتور أحمد محمد عمر باكر، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية، العدد(١٣).

٢٢٥- **القرض المصرفي**، دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمد علي محمد أحمد البنا.

٢٢٦- **القرض ثوابه وأحكامه**، موشلي عمار، دار الألباب، دمشق،(١٩٩٣م)

٢٢٧- **قضايا فقهيّة معاصرة في المال والاقتصاد**، الدكتور نزيه حماد، دار الشامية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م).

٢٢٨- **القواعد النوارنية الفقهية**، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق محمد حامد الفقي، الناشر دار المعرفة، بيروت، (١٣٩٩م).

٢٢٩- **قواعد الوعد الملزمة د**. العاني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس، موضوع الوفاء بالوعد.

٢٣٠- **القوانين الفقهية**، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، المتوفى، سنة الوفاة ٧٤١، دون الطبعة والتاريخ المكان.

٢٣١- **الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل**،، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الإسماعيلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، درا هجر، القاهرة، (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م).

٢٣٢- **الكافي في فقه أهل المدينة المالكي**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م).

٢٣٣- **كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية**، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية.

٢٣٤- **كشاف القناع عن متن الإقناع**، منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي، تحقيق: محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، بيروت، (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م).

٢٣٥- **كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي**، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١،١٤١٨هـ/١٩٩٧م).

٢٣٦- **كشف الأكنة عن بحوث لم تذكر في صحيح فقه السنة**، أبي مالك كمال بن السيد سالم، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (ط١، ٢٠١٣م).

٢٣٧- **كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار**، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، (١٩٩٤م).

٢٣٨- **كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني**، أبو الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، (١٤١٢هـ).

٢٣٩- **الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة**، نجم الدين محمد بن محمد الغزي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م).

٢٤٠- **الكوكب الوهَّاج والرَّوض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج**، محمد الأمين بن عبد الله الأورمي العلوي الهرري الشافعي، دار المنهاج، دار طوق النجاة، مكة المكرمة، (ط١، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م).

٢٤١- **اللباب في تهذيب الأنساب**، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، دار صادر، بيروت، (١٤٠٠هـ/١٩٨٠م).

٢٤٢- **اللباب في شرح الكتاب**، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، المكتبة العلمية، بيروت، بدون الطبعة والتاريخ.

٢٤٣- **لسان العرب** لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، طبعة جديدة مصححة وملونة، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد صادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (ط٣، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م).

٢٤٤- **مالية الدولة العامة**، عبد المنعم فوزي، دار المعارف، الإسكندرية،(ط١).

٢٤٥- **مبادئ الاقتصاد العام**، حامد دراز مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، (ط، ١٩٨٤م).

٢٤٦- **المبدع شرح المقنع**، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، (١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م).

٢٤٧- **المبسوط للسرخسي**، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م).

٢٤٨- **متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني**، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، دار الصحابة للتراث، (١٤١٣هـ/١٩٩٣م).

٢٤٩- **مجلة الأحكام العدلية**، للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، الطبعة: لعلها مصور عن طبعة قديمة، المادة.

٢٥٠- **مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة**، تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وقد صدرت في ١٣ عددا، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات.

٢٥١- **مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر**، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

٢٥٢- **مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر**، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

٢٥٣- **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، (١٤١٢هـ).

٢٥٤- **مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان**، أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، تحقيق: أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علي جمعة محمد.

٢٥٥- **المجموع بشرح المهذب**، للإمام النووي، تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي، مكتب الإرشاد: جدة، السعودية، (ط١، ١٩٨٠م).

٢٥٦- **مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية**، جمع وترتيب، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، طبعت هذه الفتاوى، في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، المدينة المنورة، تحت إشراف: وزارة شؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإشراف، بالمملكة العربية السعودية، (عام، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م).

٢٥٧- **المحكم والمحيط الأعظم**، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، (٢٠٠٠م).

٢٥٨- **المحلى**، لأبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم المعروف ابن حزم الظاهري، بتحقيق: محمد منير الدمشقي، الطباعة المنيرية، القاهرة، (١٣٥٢هـ).

٢٥٩- **المحيط البرهاني**، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

٢٦٠- **مختار الصحاح**، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، (طبعة جديدة، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م).

٢٦١- **مختصر الإنصاف والشرح الكبير**، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي وغيره.

٢٦٢- **مختصر خليل**، خليل بن إسحاق الجندي، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، (ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م).

٢٦٣- **المدخل الفقهي العام** إخراج مصطفى أحمد زرقا، جديد بتطوير في الترتيب والتبويب وزيادات، دار القلم دمشق، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م).

٢٦٤- **المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية**، لدكتور عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطاب، بالإسكندرية، (ط١، ٢٠٠١م).

٢٦٥- **المدونة الكبرى**، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية بيروت، (ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م).

٢٦٦- **المرابحة للآمر بالشراء**، الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة المجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السابع، الموضوع المرابحة الآمر بالشراء.

٢٦٧- **مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات**، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.

٢٦٨- **المراسيل**، لأبي داود، دار الصميعي، المكان والطبعة والتاريخ (دون).

٢٦٩- **مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان**، محمد قدري باشا، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، (ط٢، ١٣٠٨هـ/١٨٩١م).

٢٧٠- **مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله**، عبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، (١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).

٢٧١- **المستدرك على الصحيحين**، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م).
٢٧٢- **المستصفى في علم الأصول**، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٣هـ).
٢٧٣- **مسند أبي يعلى**، أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، (ط١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م).
٢٧٤- **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، أحمد بن حنبل، شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، (ط٢، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م).
٤-**مسند الشافعي**، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٧٥- **مسيرة الإسلام في الصومال الكبير**، عبد الله عمر نور، (ط٢، ٢٠٠٩م).
٢٧٦- **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي**، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، دون الطبعة والتاريخ.
٢٧٧- **مُصنف ابن أبي شيبة**، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيق: محمد عوامة، الدار السلفية، بومباي، الهند، (ط١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م).
٢٧٨- **مصنف عبد الرزاق**، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٣هـ).
٢٧٩- **المصنف في الأحاديث والآثار**، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، (ط١، ١٤٠٩هـ).
٢٨٠- **المصنف في الأحاديث والآثار**، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، (ط١، ١٤٠٩هـ).
٢٨١- **المصنف**، أبي بكر عبد الرزاق عبد الهمام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، (ط٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م).

٢٨٢- **المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة**، د- حسن الأمين، المعهد الإسلامي للتنمية، مكتبة ملك فهد، جد، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م).

٢٨٣- **المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة**، عبد الله بن حمد بن عثمان الخويطر، دار كنوز إشبيليا، الرياض، (ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م).

٢٨٤- **المضاربة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة**، عبد الله بن حمد بن عثمان الخويطر، دار كنوز إشبيليا، الرياض، (ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م).

٢٨٥- **المضاربة**، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: الدكتور: عبد الوهاب حواس، دار الوفاء، القاهرة، (ط١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م).

٢٨٦- **مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى**، مصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي، دمشق، (١٩٦١م).

٢٨٧- **المعاملات المالية أصالة ومعاصرة**، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، (ط٢، ١٤٣٢هـ).

٢٨٨- **المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي**، الدكتور محمد عثمان شبير، دار النفائس، عمان، (ط٦، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٧م).

٢٨٩- **معاني القرآن وإعرابه**، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م).

٢٩٠- **معجم الصحابة**، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي، دار البيان، الكويت، (ط١، ٢٠٠٠م).

٢٩١- **المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري**، أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري، الدار الأثرية، الأردن، ودار ابن عفان، القاهرة.

٢٩٢- **معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»** عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، (ط٣، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م).

٢٩٣- **معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية**، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، (ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م).

٢٩٤- **المعجم الوسيط**، موافق للمطبوع، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار تحقيق، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.

٢٩٥- **معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، (١٤١٩هـ/١٩٩٨م).

٢٩٦- **معجم مقاييس اللغة**، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبع بإذن خاص من رئيس المجمع العلمي العربي الإسلامي محمد الداية، دون مكان الطبعة (١٣٩٩هـ/١٩٧٩م).

٢٩٧- **معرفة السنن والآثار**، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، (ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩١م).

٢٩٨- **المعونة على مذهب عالم المدينة (الإمام مالك بن أنس)**، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة، بدون.

٢٩٩- **المغرب في ترتيب المعرب**، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، (ط١، ١٩٧٩م).

٣٠٠- **مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج**، شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، دار المعرفة، بيروت، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م).

٣٠١- **المغني**، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، (ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م).

٣٠٢- **مفاتيح الغيب** للإمام العالم فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، (دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م).

٣٠٣- **المفردات في غريب القرآن**، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.

٣٠٤- **المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام**، الدكتور جواد علي، الناشر: دار الساقي، (ط٤، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م).

٣٠٥- **مقابلة مع عبد الغني شيخ أحمد فارح**، نائب مدير الاستثمار، تمت المقابلة في مكتبه في بوصاصو في تاريخ: ١٣، جماد الثاني، ١٤٣٩هـ، الموافق:(٣،١، ٢٠١٨م).

٣٠٦- **مقالات الألباني**، لنور الدين طالب، دون الطبعة والتاريخ والمكان.

٣٠٧- **مقاييس اللغة**، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، تحقيق:عبد السَّلام محمد هَارُون، اتحاد الكتاب العرب، بيروت، (ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م).

٣٠٨- **المقدمات الممهدات**، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: الدكتور محمد حج، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م).

٣٠٩- **مقدمة في إجراءات القروض**، مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي، فهرسة مكتبة ملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض، (ط١، ١٤٣٧هـ/٢٠١٥م).

٣١٠- **مقدمة في إجراءات القروض**، مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي، فهرسة مكتبة ملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض، (ط١، ١٤٣٧هـ/٢٠١٥م).

٣١١- **الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية**، للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت.

٣١٢- **المنتقى شرح الموطأ**، سليمان بن الخلف بن سعد بن أبوب الباجي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١٤٢٠،١هـ/١٩٩٩م).

٣١٣- **منتهى الإرادات**، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (٩٧٢هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، (ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م).

٣١٤- **المنثور في القواعد** لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، (ط٢، ١٤٠٥هـ).

٣١٥- **منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل**، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، (١٤٠٩هـ/١٩٨٩م).

٣١٦- **المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج**، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (ط٢، ١٣٩٢هـ).

٣١٧- **المهذب في فقه الإمام الشافعي**، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: محمد الزحيلي، دار القلم دمشق، ودار الشامية، بيروت (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م).

٣١٨- **الموافقات** لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، (ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م).

٣١٩- **مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل**، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، (طبعة خاصة، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م).

٣٢٠- **موسوعة الاقتصاد الإسلامي**، عبد المنعم الجمال.

٣٢١- **موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة**، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة، علي بن نايف الشحود.

٣٢٢- **الموسوعة الفقهية الكويتية**، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة، (من ١٤٠٤هـ/١٤٢٧هـ)، الأجزاء (٢٣/١) الطبعة الثانية، دارالسلاسل، الكويت، الأجزاء (٣٨/٢٤) الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة، مصر، الأجزاء(٤٥/٣٩)، الطبعة الثانية، طبع الوزارة.

٣٢٣- **موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي**، علي أحمد السالوس، مكتبة دار القرآن، مصر، ودار الثقافة، الدوحة، (ط٧، ٢٠٠٢م).

٣٢٤- **موسوعة القواعد الفقهية**، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، (ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م).

٣٢٥- **موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية** (أكثر من ٩٠٠٠ موقف لأكثر من ١٠٠٠ عالم على مدى ١٥ قرنًا)، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة، (ط١)، دون تاريخ الطبعة.

٣٢٦- **الموطأ**: للإمام مالك، تحقيق محمد مصطفى الأعظم، مؤسسة ناید بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، (ط١، ٢٠٠٤م).

٣٢٧- **موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة**، عبد الله عبد الرحيم العبادي، رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، (١٤٠١هـ/١٩٨١م).

٣٢٨- **ميزان الأصول في نتائج العقول،** علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، (ط١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م).

٣٢٩- **ميزان الاعتدال في نقد الرجال،** شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٩٩٥م).

٣٣٠- **الميزان الكبرى،** للشعراني، وبهامشه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لأبي عبد الله الدمشقي، مطبعة بابي الحلبي، دمشق.

٣٣١- **الميسر في شرح مصابيح السنة،** فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، (ط٢، ١٤٢٩ هـ/٢٠٠٨هـ).

٣٣٢- **النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،** جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط١، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م).

٣٣٣- **نسب قريش،** لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري، دار المعارف، القاهرة، (ط٣)، دون تاريخ الطبعة.

٣٣٤- **نشر البنود على مراقي السعود،** عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، بدون الدار والمكان والتاريخ والطبعة.

٣٣٥- **نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،** جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، (ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م).

٣٣٦- **نظرية العقد في الفقه الإسلامي،** عبد العزيز خياط، المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، (١٩٩٤م).

٣٣٧- **نظرية العقد،** لابن تيمية، طبعة منقحة، مركز الكتاب للنشر، مصر الجديدة، القاهرة.

٣٣٨- **نظرية القرض في الفقه الإسلامي،** محمود الحاج أحمد أسعد محمود الحاج، دار النفائس، عمان، (١٤٢٨هـ/٢٠٠٨م).

٣٣٩- **نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،** شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة، بيروت، (١٤٠٤هـ/١٩٨٤م).

٣٤٠- **النهاية في غريب الحديث والأثر،** للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: محمد محمود الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة بدون.

٣٤١- **نيل الابتهاج بتطريز الديباج،** أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، دار الكاتب، طرابلس، (ط٢، ٢٠٠٠ م).

٣٤٢- **نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار،** محمد بن علي بن محمد الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، بمصر، دون التاريخ.

٣٤٣- **الهداية شرح بداية المبتدي،** أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، الناشر المكتبة الإسلامية، دون الطبعة والتاريخ.

٣٤٤- **الهداية شرح بداية المبتدي،** للمرغيناني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كشراتشي، باكستان، (ط١، ١٤١٧هـ).

٣٤٥- **هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،** إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف الجليلة، استانبول، (١٩٥١هـ).

٣٤٦- **وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابْن قدامة،** عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، (ط١، ١٤٢٩هـ).

٣٤٧- **الوسيط في المذهب،** محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، (١٤١٧هـ).

٣٤٨- **الوضيعة في الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي،** إسماعيل محمد البريش، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد٣٦، العدد١ (٢٠٠٩م).

٣٤٩- **الوفاء بالوعد:** د: يوسف القرضاوي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس،، موضوع الوفاء بالوعد.

٣٥٠- **وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،** أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (ط٦، ١٩٠٠م).

ثالثا: مراجع أخرى

٣٥١- الأوراق الرسمية للبنك، المكتوبة باللغة الصومالية، بترجمة الباحث.

٣٥٢- البنك الأهلي المصري، **الخدمات المالية الإسلامية**، النشرة الاقتصادية، المجلد الثاني والخمسون، العدد الثالث.

٣٥٣- بيت التمويل الكويتي، **دليل المصطلحات الفقهية**، الكويت، (١٤١٢هـ/١٩٩٢م).

٣٥٤- توصية مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت، (١٤٠٣هـ).

٣٥٥- **فتوى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي** المنعقدة بالمدينة المنورة، (١٤٠٣هـ).

٣٥٦- **مطوية** أصدرها البنك باللغة الصومالية بترجمة من البحث.

٣٥٧- **مقابلة** مع رئيس بنك سلام، عبد الرزاق يوسف على، بتاريخ، ١٢، شعبان، ١٤٣٩هـ، الموافق: ٢٨، ٤، ٢٠١٨م، في مكتبه.

٣٥٨- **مقابلة** مع عبد الغني شيخ أحمد فارح، نائب مدير الاستثمار، تمت المقابلة في مكتبه في بوصاصو بتاريخ: ١٣، جماد الثاني، ١٤٣٩هـ، الموافق: ٣،١، ٢٠١٨م.

٣٥٩- **مقابلة** مع الشيخ بدر حبيب جامع، مدير التنفيذ، تمت المقابلة في مكتبه، بتاريخ:(٢٩، شعبان/١٤٣٩هـ، الموافق: ١٥ ،٥،٢٠١٨م).

٣٦٠- مؤسسة النقد العربي السعودي المعهد المالي، **مقدمة في إجراءات القروض**، فهرسة مكتبة ملك فهد الوطنية أثناء النشر، الرياض، (ط١، ١٤٣٧هـ/٢٠١٥م).

٣٦١- مجمع اللغة العربية، **معجم ألفاظ القرآن الكريم**، المجلد الثاني.

رابعا: مواقع الإنترنت

١- http:/www.islammemo.cc/berq.aspx .

٢- http://www.alisalous.com,message,about,sthash.w ٨s٣١WEn.dpu.

٣- http://www.somalitimes.net.٢٠١٦ .

٤- The Editors, of Encyclopedia, Britannica, "Phoenician".

٥- http/www.naseemalsham.com